Gereği düşünüldü

조문으로 읽는 법률 튀르키예어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.1 (2026. 11. 11.) · 원문 대조 2026. 11. 11.

제목 읽기. Gereği düşünüldü 는 한글로 적으면 「게레이 뒤쉬뉠뒤」에 가깝다. gereği 의 ğ 는 두 모음 사이에서 약한 「y」처럼 나고, ş 는 「쉬」, ü 는 입술을 둥글게 한 「이」다(1장). 낱말을 풀면 gerek-i(필요한 바) + düşün-ül-dü(생각되었다 — 수동·과거)이고, 직역하면 「필요한 바가 생각되었다」, 곧 「심리하여 판단한다」는 뜻이다. 튀르키예 판결서가 판단을 여는 자리에 놓는 정형구다. 헌법재판소 개인 청원 결정(3장)은 경과를 다 적은 뒤에 이 두 낱말을 두고, 1심 법원 판결서(14장)는 대문자 한 줄(GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :)이나 경과 문장 끝의 소문자(Gereği düşünüldü.)로 적는다. 소리와 원문 인용은 3장 düşünmek 항목에 있다.

1부 소리와 뼈대 · 제1장

글자와 소리

Harfler ve sesler

튀르키예어는 1928년부터 라틴 문자로 적는다. 철자가 소리를 거의 그대로 적어서, 글자 몇 개만 익히면 처음 보는 조문도 소리 내어 읽을 수 있다. 낯선 것은 여섯이다. 점 없는 ı, 부드러운 ğ, ş·ç, 그리고 ö·ü. 대문자에서도 점이 살아 있어 i 의 대문자는 İ, ı 의 대문자는 I 다. 이 장은 소리 하나에 법률어 하나를 짝지었다. 마지막 항목 hâkim(판사)은 곡절 부호가 낱말을 가르는 보기다. 뒤의 두 상자는 사전이 강세 자리를 표시한 낱말(Ankara·sonra·ancak)과, 대문자로 쓴 조문 제목에서 I/ı·İ/i 가 어떻게 갈리는지를 다룬다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. TMK m. 57/1
   누구든지 사전 허가 없이 사단을 설립할 권리가 있다.
2. Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. TMK m. 28/1
   인격은 아이가 살아서 완전히 태어난 때에 시작되고 사망으로 끝난다.

한국어 화자의 이점

튀르키예어 문장은 한국어처럼 동사가 끝에 온다. 「Hâkim karar verir」는 「판사가 결정을 내린다」의 낱말 차례 그대로다.

조사 대신 접미사가 붙는다. mahkeme-ye(법원에), mahkeme-den(법원에서), mahkeme-nin(법원의). 한국어 「에·에서·의」를 낱말 끝에 다는 감각과 같다.

전치사가 없고 후치사가 있다. kanuna göre 는 「법률에 따라」로, 「따라」가 뒤에 오는 차례까지 같다.

접미사의 모음은 앞 모음에 맞춰 바뀐다(모음조화). 한국어 「먹어/잡아」에서 어미가 앞 모음에 맞춰 바뀌는 것과 짜임이 닮았다. 다만 튀르키예어는 거의 모든 접미사가 이 규칙을 따른다(2장).

소리 하나, 법률어 하나

한글 근사 표기는 「발음 안내」일 뿐이다. 소리는 각 행의 단추로 듣는다(합성음).

소리	낱말	보기	메모
i / İ	izin	İzin aldım. 허가를 받았다.	점 있는 i. 대문자도 점: İ
ı / I	sınır	Her hakkın bir sınırı vardır. 모든 권리에는 한계가 있다.	점 없는 ı — 입술을 편 「으」. 대문자는 I
ğ	değer	Bu evin değeri yüksek. 이 집의 가치는 높다.	değer 에서는 y 처럼, dağ 에서는 앞 모음을 늘인다
ş	işlem	İşlem tamamlandı. 처리가 끝났다.	「쉬」
ç / c	çocuk	Çocuk okula gitti. 아이가 학교에 갔다.	ç 「치」 · c 「지」
ö	özel	Bu özel bir durum. 이것은 특별한 경우다.	입술을 둥글게 한 「에」
ü	ücret	Ücret ayın sonunda ödenir. 보수는 월말에 지급된다.	입술을 둥글게 한 「이」

â	hâkim	Hâkim duruşmayı açtı. 판사가 변론을 열었다.	길게, k 를 부드럽게: ha:kim

표제어 8

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 8. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1.1 izin /i'zin/ 허가 ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **izn-**

점 있는 i. 대문자도 점을 지킨다: İZİN. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: izni, izniyle.

쉬운 예

İzin aldım.
나는 허가를 받았다.

실무 예

Mahkeme, tanığın dinlenmesine izin verdi.
법원은 증인 신문을 허가했다.

원문

> Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. –
> TMK m. 57/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 누구든지 사전 허가 없이 사단을 설립할 권리가 있다.

문형

… -mAksIzIn

~하지 않고

1. 동사 어간에 -mAksIzIn 을 붙이면 「~하지 않고」.
2. 모음조화를 따른다: al-maksızın, ver-meksizin.
3. 조문에서 잦다: izin almaksızın(허가 없이), beklemeksizin(기다리지 않고).

Davalı, haber vermeksizin taşındı.
피고는 알리지 않고 이사했다.

Satıcı, bedeli almaksızın malı teslim etti.
매도인은 대금을 받지 않고 물건을 인도했다.

문법 철자 · i 의 대문자는 İ, ı 의 대문자는 I

~~IZIN~~ (표기 오류)

İZİN

점은 대문자에서도 남는다. 영어식으로 I 를 쓰면 ızın 으로 읽힌다. 컴퓨터도 같은 함정에 빠진다 — 이 책의 도구는 튀르키예어 규칙으로 대소문자를 바꾼다.

1.2 **sınır** /sɯ.nɯɾ/ **한계, 경계** ★★

발음 근거 enwikt

점 없는 ı 는 입술을 펴고 혀를 뒤로 당긴 「으」에 가깝다. 대문자는 I: SINIR. 법령에서는 「~의 범위 안에서」(sınırları içinde)로 자주 나온다.

쉬운 예

Her hakkın bir sınırı vardır.

모든 권리에는 한계가 있다.

실무 예

Vekil, yetkisinin sınırlarını aştı.

대리인은 권한의 한계를 넘었다.

원문

Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. — TMK m. 8/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

따라서 모든 사람은 법질서의 범위 안에서 권리를 가지고 의무를 질 능력에서 평등하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Buna göre	연결 — 「이에 따라」	따라서
bütün insanlar,	주어 — 복수	모든 사람은
hukuk düzeninin sınırları içinde,	범위 — -In sınırları içinde	법질서의 범위 안에서
haklara ve borçlara ehil olmada	처격 — 「~할 자격에서」	권리를 가지고 의무를 질 능력에서
eşittirler.	술어 — eşit + -DIr + -lAr	평등하다

문형

… -In sınırları içinde

~의 범위 안에서

1. 앞 명사는 속격: hukuk düzeninin, yetkisinin.
2. sınır 의 복수 + 소유 -ları, 그리고 içinde(안에서).
3. 넘으면 sınırlarını aşmak(범위를 넘다).

Vekil, yetkisinin sınırları içinde işlem yapar.
대리인은 권한의 범위 안에서 행위한다.

Bu ceza kanunun sınırları içindedir.
이 형은 법률이 정한 범위 안에 있다.

1.3 değer /deˈjeɾ/ 가치, 가액 ★★

발음 근거 enwikt

ğ 는 둘레 모음에 따라 다르게 난다. değer 에서는 「y」 처럼(/deˈjeɾ/), dağ 에서는 앞 모음을 늘인다(/ˈdaː/ — 둘 다 en.wiktionary). 낱말 첫머리에는 오지 않는다.

쉬운 예

Bu evin değeri yüksek.
이 집의 가치는 높다.

실무 예

Bilirkişi, malın değerini tespit etti.
감정인이 물건의 가액을 정했다.

원문

Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler. — TMK m. 227/3 · 공식 · 사본 2026-11-08
부부는 서면 약정으로 가치 증가분에서 몫을 받는 것을 포기할 수 있고, 몫의 비율을 바꿀 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eşler,	주어 — eş(배우자)의 복수	부부는
yazılı bir anlaşmayla	도구 — -(y)lA 「~로」	서면 약정으로
değer artışından pay almaktan	탈격 둘 — vazgeçmek 은 탈격을 받는다	가치 증가분에서 몫을 받는 것을

vazgeçebilecekleri gibi,	-AcAK + gibi 「~할 수 있는 것처럼」	포기할 수 있는 것처럼
pay oranını da değiştirebilirler.	술어 — da 「~도」 + 가능	몫의 비율도 바꿀 수 있다

「A 할 수 있을 뿐 아니라 B 도 할 수 있다」 의 꼴. gibi 앞이 A, da 뒤가 B 다. ğ 가 든 낱말이 둘이다: değer, değiştirebilirler.

문형

… -DAn vazgeçmek

~를 포기하다

1. vazgeçmek 은 포기하는 대상을 탈격 -DAn 으로 받는다.
2. 동사를 포기하면 -mAktAn: pay almaktan vazgeçmek.
3. 명사로는 feragat(포기)도 쓴다: davadan feragat.

Davacı, davasından vazgeçti.
원고는 소를 포기했다.

Taraflar faizden vazgeçti.
당사자들은 이자를 포기했다.

문법 소리 · ğ — 둘레 모음에 따라 소리가 달라진다

değer · dağ

사전 발음 표기로 보면 değer /deˈjeɾ/ 에서는 반모음 y 처럼, dağ /ˈdaː/ 에서는 앞 모음을 길게 한다 (en.wiktionary). 다른 모음 조합은 낱말마다 사전으로 확인한다.

1.4 **işlem** /iʃˈlem/ **행위, 법률행위; 처리** ★★★

발음 근거 enwikt

ş 는 「쉬」, 한국어 「시」 의 ㅅ 보다 입술을 더 내민다. 법률행위는 hukukî işlem 이다. 첫 글자는 점 있는 i, 대문자는 İŞLEM. 원문은 16조 1항의 첫 문장이고, 같은 항 둘째 문장은 무상 취득과 일신전속권 행사에는 이 동의가 필요 없다고 한다.

쉬운 예 İşlem tamamlandı.
처리가 끝났다.

실무 예 Bu işlem şekle bağlıdır.
이 행위는 방식을 갖춰야 한다.

원문

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. — TMK m. 16/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-08

판단능력이 있는 미성년자와 피후견인은 법정대리인의 동의가 없으면 자기 행위로 의무를 질 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ayırt etme gücüne sahip	꾸밈 — 「판단능력이 있는」	판단능력이 있는
küçükler ve kısıtlılar,	주어 — 복수 둘	미성년자와 피후견인은
yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça,	단서 — ol-ma-dıkça 「없는 한」	법정대리인의 동의가 없으면
kendi işlemleriyle	도구 — 복수 + 소유 + -ylA	자기 행위로
borç altına giremezler.	술어 — 불가능 -AmAz + 복수	의무를 질 수 없다

문형

borç altına girmek

의무를 지다

1. 직역은 「빚 아래로 들어가다」.
2. 불가능은 giremez, 복수 주어면 giremezler.
3. 반대로 「의무를 지우다」는 borç altına sokmak(50조).

Küçük, tek başına borç altına giremez.
미성년자는 혼자서 의무를 질 수 없다.

Şirket bu sözleşmeyle borç altına girdi.
회사는 이 계약으로 의무를 졌다.

1.5 **çocuk** /ʧoˈʤuk/ **아이, 자녀** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **çocuğ-**

ç 는 「치」, c 는 「지」. 한 낱말에 둘 다 있다: ço-cuk. 모음 어미 앞에서 끝의 k 가 ğ 로 바뀐다: çocuğun, çocuğu.

쉬운 예

Çocuk okula gitti.

아이가 학교에 갔다.

실무 예

Mahkeme, çocuğun üstün yararını gözetir.

법원은 자녀의 최선의 이익을 고려한다.

원문

> Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. — TMK m. 28/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 인격은 아이가 살아서 완전히 태어난 때에 시작되고 사망으로 끝난다.

문형

… -DIğI anda

~하는 순간에

1. an 은 「순간」, anda 는 「순간에」.
2. 앞 절은 -DIK + 소유: doğ-duğ-u anda(태어난 순간에).
3. 주어는 속격: çocuğun … doğduğu anda.

Sözleşme imzalandığı anda yürürlüğe girer.

계약은 서명된 순간 효력이 생긴다.

Karar tebliğ edildiği anda kesinleşmez.

결정은 송달된 순간에 확정되지는 않는다.

문법 소리 · 모음 앞에서 k 가 ğ 로

~~çocukun~~ (표기 오류)

çocuğun

여러 음절 낱말 끝의 k 는 모음 어미 앞에서 ğ 로 바뀌는 일이 많다: çocuk → çocuğu, dernek → derneği. hukuk → hukuku 처럼 그대로인 말도 있다. 한 음절 낱말은 대개 그대로다: hak → hakkı(겹침), yük → yükü. 낱말마다 사전으로 확인한다.

1.6 **özel** /ø'zel/ **특별한, 사적인** ★★

발음 근거 enwikt

ö 는 입술을 둥글게 한 「에」(독일어 ö). özel hüküm 은 「특별 규정」, özel hukuk 는 「사법(私法)」이다. 같은 줄의 özgülenmiş·örgütlenmiş 도 ö 로 시작한다.

쉬운 예

Bu özel bir durum.

이것은 특별한 경우다.

실무 예

Özel hüküm genel hükümden önce uygulanır.

특별 규정은 일반 규정보다 먼저 적용된다.

원문

> Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. –
>
> TMK m. 47/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 독립된 존재를 갖도록 조직된 사람의 집합과 일정한 목적에 바쳐진 독립된 재산의 집합은 저마다에 관한 특별 규정에 따라 법인격을 얻는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere	목적 — -mAk üzere 「~하도록」	독립된 존재를 갖도록
örgütlenmiş kişi toplulukları	주어 ① — örgütlen-miş 「조직된」	조직된 사람의 집합
ve belli bir amaca özgülenmiş olan	꾸밈 — özgülen-miş ol-an 「바쳐진」	그리고 일정한 목적에 바쳐진
bağımsız mal toplulukları,	주어 ②	독립된 재산의 집합은
kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca	근거 — uyarınca 「~에 따라」	저마다에 관한 특별 규정에 따라
tüzel kişilik kazanırlar.	술어 — 복수	법인격을 얻는다

문형

… uyarınca

~에 따라(근거하여)

1. uyarınca 는 「~에 맞추어」, 법령·결정을 근거로 들 때 쓴다.
2. 앞 명사는 격 없이 바로: hükümler uyarınca, karar uyarınca.
3. 더 일상적인 말은 -A göre.

Sözleşme uyarınca bedel ödendi.

계약에 따라 대금이 지급되었다.

> Mahkeme kararı uyarınca ev boşaltıldı.
> 법원 결정에 따라 집이 비워졌다.

1.7 **ücret** /ydʒˈɾet/ **보수, 임금** ★★

발음 근거 enwikt

ü 는 입술을 둥글게 한 「이」(독일어 ü). c 는 「지」. 변호사 보수는 vekâlet ücreti 다.

쉬운 예 Ücret ayın sonunda ödenir.
보수는 월말에 지급된다.

실무 예 İşçi, ödenmeyen ücretini talep etti.
근로자는 받지 못한 임금을 청구했다.

원문

> Vasiyeti yerine getirme görevlisi hizmetinin karşılığında uygun bir ücret isteyebilir. — TMK m. 550/4 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 유언집행자는 그 일의 대가로 적정한 보수를 청구할 수 있다.

> 문형
>
> **... -In karşılığında**
>
> **~의 대가로**
>
> 1. karşılık 은 「대가·응답」, karşılığında 는 「그 대가로」.
> 2. 앞 명사는 속격: hizmetinin karşılığında.
> 3. 대가 없이는 karşılıksız(16조): karşılıksız kazanma(무상 취득).
>
> Avukat, emeğinin karşılığında ücret alır.
> 변호사는 노고의 대가로 보수를 받는다.
>
> Mal, bedel karşılığında devredildi.
> 물건은 대금을 받고 양도되었다.

1.8 **hâkim** /haːˈcim/ **판사, 법관; 지배적인** ★★★

발음 근거 enwikt

â 의 곡절 부호는 첫 모음이 길다는 것과 k 를 부드럽게(「카」 쪽으로) 읽는다는 것을 함께 알린다. 부호를 빼고 쓴 hakim 은 둘째 모음이 긴 다른 낱말이다(아래 표기 상자).

쉬운 예

Hâkim duruşmayı açtı.

판사가 변론을 열었다.

실무 예

Hâkim, tanıkları dinledikten sonra karar verdi.

판사는 증인을 신문한 뒤 재판했다.

원문

Payların oluşturulmasında hâkim, yerel âdetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu göz önünde bulundurur. — TMK m. 650/2 (둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-08

(합의가 없어 상속인이 법원에 청구하면) 분할할 몫을 구성할 때 판사는 지역 관습, 상속인들의 개인 사정, 다수의 바람을 고려한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Payların oluşturulmasında	때 — 동명사 + 처격 「~할 때」	분할할 몫을 구성할 때
hâkim,	주어	판사는
yerel âdetleri,	목적어 ① — 대격 복수	지역 관습
mirasçıların kişisel durumlarını	목적어 ②	상속인들의 개인 사정
ve çoğunluğun arzusunu	목적어 ③	그리고 다수의 바람을
göz önünde bulundurur.	술어 — 「고려한다」	고려한다

문형

… göz önünde bulundurur

~를 고려한다

1. göz önünde bulundurmak 은 「눈앞에 두다」, 곧 고려하다(göz önünde tutmak 과 같다).
2. 고려하는 것은 대격: durumlarını, arzusunu.
3. 여럿이면 쉼표로 늘어놓고 마지막에 ve.

Hâkim tarafların durumunu göz önünde bulundurur.

판사는 당사자들의 사정을 고려한다.

Mahkeme çocuğun yararını göz önünde bulundurdu.

법원은 자녀의 이익을 고려했다.

문법 철자 · 곡절 부호 — 출처 표기 그대로

~~Payların oluşturulmasında hakim, yerel adetleri~~ (표기 오류)

Payların oluşturulmasında hâkim, yerel âdetleri

2001년 민법 문면은 hâkim·âdet 에 부호를 단다. 인용할 때 부호를 빼거나 더하지 않는다. 이 책의 대조 도구는 부호만 다른 인용을 오류(기준 13)로 잡는다.

곡절 부호 하나로 갈리는 말

곡절 부호(düzeltme işareti)는 세 가지를 알린다. 모음이 길다(hâkim), 앞의 k·g·l 을 부드럽게 읽는다(kâr, ahlâk), 그리고 형용사 꼬리 -î 다(Medenî).

부호가 없어도 길게 읽는 말이 많다. 사전 발음 칸이 근거다: kanun 「ka:nun」, dava 「da:va:」. 끝 음절의 장음은 모음 어미 앞에서만 들린다: karar 「kara:rı」, hukuk 「huku:ku」.

법령 문면은 시기마다 부호를 다르게 단다. 2001년 민법은 hâkim·âdet·Medenî 로 쓰고, 1926년 공포본은 아랍 문자라 부호가 없다. 이 책은 인용한 출처의 표기를 그대로 싣는다.

부호 있음	부호 없음	뜻·근거
hâkim	hakim	TDK 사본: hâkim 「ha:kim」 (Arapça ḥākim) — 판사·지배적인 / hakim 「haki:m」 (Arapça ḥakīm) — 현자(옛말). 길게 읽는 모음의 자리가 다르다
âdet	adet	âdet 「a:det」 (Arapça ʿādet) — 관습 / adet(Arapça ʿaded) — 개수
kâr	kar	kâr 「kâ:rı」 (Farsça kār) — 이익 / kar — 눈(雪). 부호는 k 를 부드럽게 읽으라는 표시도 겸한다
hâl	hal	hâl 「ha:li」 (Arapça ḥāl) — 상태, 문법의 격 / hal — 시장·해결 등 다른 낱말 셋
vâkıf	vakıf	vâkıf 「va:kıf」 — 아는, 정통한 / vakıf(Arapça vaḳf) — 재단(6장)
ahlâk	ahlak	사전 표제는 부호 없는 ahlak, 발음 칸 「ahla:kı, l ince okunur」 (l 을 부드럽게). 2001년 민법 문면은 ahlâka 로 적는다(56조)

강세 — 사전이 자리를 표시한 낱말만

튀르키예어 낱말 강세는 대개 마지막 음절에 온다고 문법서가 서술하지만, 이 책은 그 본문을 확인하지 못했다. 그래서 이 상자는 사전이 강세 자리를 표시한 낱말만 싣는다. TDK 발음 칸은 강세 모음 뒤에 「'」를(a'nkara), en.wiktionary 는 음절 앞에 「'」를(/'an.ka.ɾa/) 적는다.

- TDK 는 예측되지 않는 것만 적는다. karar·mahkeme 처럼 표시가 없는 낱말은 끝 음절로 읽는 것으로 이 책은 다룬다 — 다만 그 규약 문서를 찾지 못해 실례로만 말한다.
- 지명 Ankara 는 끝이 아닌 음절에 강세가 있고 두 사전이 같다(TDK 「a'nkara」, en.wikt /ˈan.ka.ɾa/). İstanbul 은 en.wikt 가 둘째 음절(/isˈtan.buɫ/)로 적는다(이 책의 TDK 조회에는 결과가 없었다).
- 부사·접속사 가운데 TDK 가 첫 음절 강세를 적은 말: sonra 「so'nra」, ancak 「a'ncak」, önce 「ö'nce」, aksine 「a'ksine」, rağmen 「ra'ğmen」. 조문의 예외 표지 ancak·aksine 가 여기 든다(4장).
- en.wiktionary 가 TDK 와 다른 낱말이 있다. önce /ønˈd͡ʒe/·aksine /ak.siˈne/ 는 편집자 표시 없는 발음 틀의 값이라(틀은 끝 음절을 기본값으로 둔다) 독립된 관찰이 아닐 수 있고, rağmen /ɾaːˈmɛn/ 은 en.wikt 가 직접 적은 값이라 두 사전이 실제로 다르게 적은 경우다. 갈리는 낱말은 이 책이 어느 쪽도 고르지 않고 둘 다 적는다.
- -leyin 은 강세를 받지 않는다: sabahleyin 「saba'hleyin」(TDK). 외래어 lokanta 「loka'nta」(TDK, İtalyanca locanda)도 앞 음절이다.
- kanun 은 en.wikt 가 첫 음절(/'kɑː.nun/)로 적고 TDK 는 장음만 적을 뿐 강세 표시가 없다(ka:nun). 이 책의 합성음은 en.wikt 값을 썼고 굴절형(kanuna·kanunun)은 끝 음절로 두었다 — 어느 쪽이 표준인지는 확인 과제로 남긴다.

표로 보기

낱말	강세 표시 — TDK · en.wikt	메모
Ankara	a'nkara · ˈan.ka.ɾa	둘 다 첫 음절
İstanbul	(TDK 조회 결과 없음) · isˈtan.buɫ	둘째 음절(en.wikt)
sonra	so'nra · ˈson.ɾa	둘 다 첫 음절 — 「뒤에」(4장)
ancak	a'ncak · ˈɑn.d͡ʒɑk	둘 다 첫 음절 — 「다만·오직」(4장)
önce	ö'nce · ønˈd͡ʒe	갈린다 — TDK 첫 음절, en.wikt 끝 음절

aksine	a'ksine · ak.si'ne	갈린다 — 「~과 달리」(4장)
sabahleyin	saba'hleyin · (en.wikt 발음 없음)	-leyin 은 강세를 받지 않는다
lokanta	loka'nta · (en.wikt 강세 표시 없음)	외래어 — 앞 음절. TDK lisan 「İtalyanca locanda」

대소문자 함정 — I/ı 와 İ/i

소문자 i 의 대문자는 İ, 소문자 ı 의 대문자는 I 다. 영어 규칙(i ↔ I)을 그대로 쓰면 다른 글자가 된다.

- 민법 통합본의 편·부 제목이 보기다: BİRİNCİ KİTAP(제1편), KİŞİLER HUKUKU(인법), BİRİNCİ KISIM(제1부), GERÇEK KİŞİLER(자연인), KİŞİLİK(인격) — 2001년 민법 사본 첫 면.
- kişi(사람)의 대문자는 KİŞİ(점 있는 İ 둘), kısım(부)의 대문자는 KISIM(점 없는 I 둘). 로마자 I 하나로 보이는 두 글자가 소리도 뜻도 가른다.
- 컴퓨터도 같은 함정에 빠진다. 영어 규칙으로 소문자화하면 KISIM 은 kisim 으로, BİRİNCİ 는 점이 따로 붙은 i 가 섞인 꼴로 바뀐다. 이 책의 도구는 튀르키예어 규칙으로만 바꾼다.
- 검색·정렬에서도 갈린다. 튀르키예 자모순은 ı 가 i 앞에 온다(… h, ı, i, j …). 이 책의 색인은 그 순서를 따른다.

표로 보기

대문자(조문 제목)	소문자	뜻
BİRİNCİ	birinci	첫째의, 제1 — 「BİRİNCİ KİTAP」
KİŞİLER	kişiler	사람들 — 「KİŞİLER HUKUKU」(인법)
KISIM	kısım	부(部) — 「BİRİNCİ KISIM」
GERÇEK	gerçek	실제의 — 「GERÇEK KİŞİLER」(자연인)
KİŞİLİK	kişilik	인격 — 「BİRİNCİ BÖLÜM / KİŞİLİK」
İZİN	izin	허가(표제어 1 — 규칙을 적용한 꼴)
SINIR	sınır	한계(표제어 2 — 규칙을 적용한 꼴)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~BIRINCI~~	BİRİNCİ	i 의 대문자는 점 있는 İ. BIRINCI 는 bırıncı 로 읽힌다.
~~KİSİM~~	KISIM	kısım 의 ı 는 점 없는 I 로. KİSİM 은 kisim 이라는 다른 소리다.
~~Istanbul~~	İstanbul	고유명사도 같다. 첫 글자는 점 있는 İ(en.wikt 표제 İstanbul).

확인 문제 6

1. izin 을 대문자로 쓰면?

- IZIN
- **İZİN**
- IZİN
- İZIN

점 있는 i 의 대문자는 점 있는 İ. IZIN 은 ızın 으로 읽힌다.

2. değer 의 ğ 는 어떻게 읽나?

- g 처럼
- **y 처럼**
- 소리 내지 않고 앞 모음을 늘인다
- k 처럼

değer 에서는 e 사이의 ğ 를 y 처럼 읽는다(/deˈjeɾ/). dağ 에서는 앞 모음을 늘인다(/daː/). 다른 모음 조합은 낱말마다 사전으로 확인한다.

3. çocuk 의 속격(「아이의」)은?

çocukun

çocuğun

çocuğın

çocukın

모음 어미 앞에서 끝의 k 가 ğ 로 바뀌고, 앞 모음 u 에 맞춰 -un: çocuğun.

4. 판사(ha:kim)와 현자(haki:m)를 가르는 표기는?

hakim / hâkim

hâkim / hakim

hakîm / hakim

둘 다 hakim

판사는 hâkim, 현자는 hakim. 길게 읽는 모음의 자리가 다르다.

5. sonra(뒤에)의 강세 자리는? (TDK 「so'nra」)

첫 음절 son

끝 음절 ra

둘 다 된다

표시가 없다

TDK 는 강세 모음 뒤에 「'」를 적는다. so'nra 는 첫 음절. en.wikt /ˈson.ɾa/ 도 같다.

6. KISIM(부)의 소문자는?

- kisim
- **kısım**
- kişim
- kısim

점 없는 대문자 I 의 소문자는 ı. 민법 통합본 「BİRİNCİ KISIM」.

1부 소리와 뼈대 · 제2장

모음조화

Ünlü uyumu

튀르키예어 접미사의 모음은 앞 모음을 따라 바뀐다. 복수 -lAr 는 mahkeme-ler · karar-lar 처럼 두 갈래, 대격 -I 는 hâkim-i · karar-ı · örf-ü · hukuk-u 처럼 네 갈래다. 아랍어·페르시아어에서 온 낱말 가운데는 이 규칙을 따르지 않는 것이 있다. saat(시간)는 마지막 모음이 a 인데 saatler 다. 이 장은 법률 문장에 자주 나오는 낱말 열다섯 개로 두 갈래·네 갈래, 조화 예외, 모음 앞 어간 교체를 익히고, 격 여섯·복수·소유 어미를 한국어 조사와 견준다. 격 꼴 표는 사전 굴절표와 맞댄 것만 실었다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. HMK m. 1/1 (첫 문장)
   법원의 관할은 법률로만 정한다.
2. Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. HMK m. 294/1 (첫 문장)
   법원은 절차 또는 본안에 관한 종국 재판으로 소송을 끝낸다.

표제어 15

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

2.1 karar /ka.ɾaɾ/ 결정, 판결 ★★★

발음 근거 enwikt

규칙대로 뒤 모음(a) 갈래. 끝 모음은 모음 어미 앞에서 길어진다(kara:rı). 원문의 kararla 는 karar + -lA(「~로」, ile 가 붙은 꼴) — 이 어미도 두 갈래다.

쉬운 예

Mahkeme kararını verdi.

법원이 결정을 내렸다.

원문

> Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. — HMK m. 294/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 법원은 절차 또는 본안에 관한 종국 재판으로 소송을 끝낸다.

문형

karar vermek

결정하다, 재판하다

1. 명사 karar + 동사 vermek(주다).
2. 무엇에 대한 결정인지는 여격 -A: davanın reddine karar vermek.

Mahkeme davanın reddine karar verdi.

법원은 소를 기각하기로 했다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **karar** · 대격 **kararı** · 여격 **karara** · 처격 **kararda** · 탈격 **karardan** · 속격 **kararın**

2.2 hukuk /hu'kuk/ 법 ★★★

발음 근거 enwikt

규칙대로 뒤 모음(u) 갈래: hukuku, hukukun. 여러 음절인데도 k 가 ğ 로 바뀌지 않는다(hukuğu 아님) — 엔진은 바뀌지 않는 쪽이 기본이라 맞는다. 원문의 özel hukuk ilişkilerine 는 형용사 + 명사 결합 + 여격.

쉬운 예

Hukuk herkes için vardır.

법은 모두를 위해 있다.

원문

> Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. — TMK m. 5 · 공식 · 사본 2026-11-08

이 법률과 채무법의 일반 규정은 적합한 범위에서 모든 사법(私法) 관계에 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bu Kanun ve Borçlar Kanununun	주어의 속격 — Kanun-u-nun(소유 + 속격)	이 법률과 채무법의
genel nitelikli hükümleri,	주어 — hüküm-ler-i(복수 + 소유)	일반 규정은
uygun düştüğü ölçüde	범위 — -DIğI ölçüde 「~하는 한도에서」	적합한 범위에서
tüm özel hukuk ilişkilerine	여격 — ilişki-ler-i-ne	모든 사법 관계에
uygulanır.	술어 — 수동 현재	적용된다

문형

… hukuku

~법(분야)

1. 명사 + hukuku(3인칭 소유): ceza hukuku(형법), kamu hukuku(공법).
2. 형용사가 앞에 오면 소유 어미 없이: medenî hukuk(민사법), özel hukuk(사법).

Ceza hukuku zor bir alandır.
형법은 어려운 분야다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **hukuk** · 대격 **hukuku** · 여격 **hukuka** · 처격 **hukukta** · 탈격 **hukuktan** · 속격 **hukukun**

2.3 örf /œrf/ 관습, 관행 ★

발음 근거 enwikt

규칙대로 앞 둥근 모음(ö) 갈래: örfü, örfün. 둥근 모음 뒤의 4갈래 어미는 ü 다.

쉬운 예 Bu, ticari örfe uygundur.
이것은 상관습에 맞는다.

문형

… -A uygun

~에 맞는

1. uygun 은 여격을 받는다: örfe uygun, kanuna uygun.
2. 부정은 uygun değil 또는 aykırı(어긋나는).

Sözleşme kanuna uygundur.
계약은 법률에 맞는다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **örf** · 대격 **örfü** · 여격 **örfe** · 처격 **örfte** · 탈격 **örften** · 속격 **örfün**

2.4 tanık /taˈnɯk/ 증인 ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **tanığ-**

모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로: tanığı, tanığın. 자음 어미 앞에서는 그대로: tanıkta, tanıklar.

쉬운 예 Tanık mahkemeye geldi.
증인이 법정에 왔다.

문형

tanık dinlemek

증인을 신문하다

1. dinlemek 은 「듣다」, 법정에서는 「신문하다」.
2. 정해진 증인이면 대격: tanığı dinlemek.

Mahkeme iki tanığı dinledi.
법원은 증인 두 명을 신문했다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **tanık** · 대격 **tanığı** · 여격 **tanığa** · 처격 **tanıkta** · 탈격 **tanıktan** · 속격 **tanığın**

2.5 hak /hak/ 권리 ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **hakk-**

모음 어미 앞에서 끝 자음이 겹친다: hakkı, hakkın, hakka. 자음 어미 앞에서는 그대로: hakta, haklar. 아랍어 ḥaqq 의 겹자음이 되살아난 것이다. 원문의 oy hakkı 는 명사 결합(oy + hakk-ı).

쉬운 예

Bu benim hakkım.

이것은 내 권리다.

원문

> Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. — TMK m. 69/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 모든 사원은 총회에서 한 표의 의결권을 가진다. 사원은 자기 표를 직접 행사하여야 한다.

문형

… hakkına sahip

~할 권리가 있다

1. 동명사 + hakkı(소유) + 여격 + sahip: dernek kurma hakkına sahip(57조).
2. 일상 말로는 … hakkı var.

Sanığın susma hakkı vardır.

피고인에게는 진술거부권이 있다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **hak** · 대격 **hakkı** · 여격 **hakka** · 처격 **hakta** · 탈격 **haktan** · 속격 **hakkın**

2.6 **kitap** /ci'tap/ **책; (법전의) 편(編)** ★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **kitab-**

모음 어미 앞에서 p 가 b 로: kitabı, kitabın. 법전의 편도 kitap 이다(민법 Birinci Kitap 「제1편 인법」).

쉬운 예

Kitabı masaya koydu.

그는 책을 탁자에 놓았다.

문형

… Kitap

제 ~편

1. 서수 + Kitap: Birinci Kitap(제1편), İkinci Kitap(제2편).
2. 편 아래는 Kısım(부)·Bölüm(장).

Medenî Kanunun birinci kitabı kişiler hukukudur.

민법 제1편은 인법이다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **kitap** · 대격 **kitabı** · 여격 **kitaba** · 처격 **kitapta** · 탈격 **kitaptan** · 속격 **kitabın**

2.7 ## saat /saˈatʲ/ 시간, 시(時); 시계 ★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

조화 예외 — 마지막 모음이 a 인데 어미는 앞 모음 갈래를 따른다: saatler, saati, saatte. 끝의 t 를 부드럽게(구개음) 읽는 아랍어 낱말이라 그렇다.

쉬운 예 Duruşma saat onda başlar.
변론은 열 시에 시작한다.

문형

saat …

~시

1. 시각은 saat + 수: saat on(10시). 「10시에」 는 수에 처격: saat onda.
2. 시간의 길이는 수 + saat: iki saat(두 시간). 「두 시간 걸려」 는 iki saatte.

Duruşma iki saat sürdü.
변론은 두 시간 걸렸다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **saat** · 대격 **saati** · 여격 **saate** · 처격 **saatte** · 탈격 **saatten** · 속격 **saatin**

2.8 ## kalp /kalp/ 심장, 마음 ★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt) | 모음 앞 어간 **kalb-**

조화 예외와 어간 교체가 함께 있다: kalbi, kalbe(앞 모음 갈래 + p→b), kalpte(자음 어미 앞에서는 p).

쉬운 예 Kalbi durdu.
그의 심장이 멈췄다.

문형

kalp krizi

심장마비

1. 두 명사의 소유 구문: kalp + kriz-i.

2. 법정 문장에서는 ölüm sebebi(사인)와 함께 나온다.
Ölüm sebebi kalp krizidir.
사인은 심장마비다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **kalp** · 대격 **kalbi** · 여격 **kalbe** · 처격 **kalpte** · 탈격 **kalpten** · 속격 **kalbin**

2.9 **hâl** /'hal/ **상태, 경우; (문법) 격** ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

조화 예외: hâli, hâlde, hâlinde. 조문의 「~하는 경우」는 대개 hâlinde 다. 문법의 「격」도 hâl 이다(yönelme hâli = 여격). 맨꼴은 짧게, 모음 어미 앞에서는 길게 읽는다(ha:li). 원문의 her hâlde 는 「어느 경우에나」.

쉬운 예

Bu hâlde dava reddedilir.
이 경우에는 소가 기각된다.

원문

Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin malvarlığı her hâlde ilgili kamu kuruluşuna geçer. — TMK m. 54/3 · 공식 · 사본 2026-11-08
법이나 선량한 풍속에 어긋나는 목적을 추구하여 법원 결정으로 인격이 소멸한 법인의 재산은 어느 경우에나 관계 공공기관에 귀속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için	이유 — -DIğI için 「~하기 때문에」. aykırı 는 여격을 받는다	법이나 선량한 풍속에 어긋나는 목적을 추구하였기 때문에
kişiliği mahkeme kararıyla sona eren	관형절 — son-a er-en 「끝난」	인격이 법원 결정으로 소멸한
tüzel kişinin malvarlığı	주어 — 속격 + 소유	법인의 재산은
her hâlde	부사구 — 조화 예외 어간 hâl + -de	어느 경우에나

ilgili kamu kuruluşuna geçer.	여격 + 술어	관계 공공기관에 귀속한다

문형

… hâlinde

~하는 경우에

1. 명사·동명사 + hâlinde: anlaşma olmaması hâlinde(합의가 없는 경우에).
2. 문면에 따라 halinde 으로 부호 없이 적기도 한다 — 인용은 출처 표기 그대로.

Ödeme yapılmaması hâlinde faiz işler.
지급하지 않으면 이자가 붙는다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **hâl** · 대격 **hâli** · 여격 **hâle** · 처격 **hâlde** · 탈격 **hâlden** · 속격 **hâlin**

2.10 **usul** /u'sul/ **절차, 방식** ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

조화 예외: usulü, usule, usulden. 끝의 l 을 부드럽게 읽는다. 사전 발음 칸도 대격형 usu:lü 로 적는다.

쉬운 예 Usule aykırı işlem iptal edildi.
절차에 어긋난 처분이 취소되었다.

문형

usulden

절차상(의 이유로)

1. 탈격 usulden 은 「절차 면에서」: usulden ret(각하).
2. 본안은 esas: esastan ret(기각).

Dava usulden reddedildi.
소가 각하되었다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **usul** · 대격 **usulü** · 여격 **usule** · 처격 **usulde** · 탈격 **usulden** · 속격 **usulün**

2.11 **mahkeme** /mah.ce.ˈme/ **법원** ★★★

발음 근거 enwikt

앞 모음(e) 갈래: mahkemeler, mahkemeye, mahkemede. 모음으로 끝나는 어간이라 대격·여격에 y 가 끼고(mahkemeyi·mahkemeye) 속격에 n 이 낀다(mahkemenin). 사전 굴절 틀(en.wikt tr-noun yi·ler)이 근거다. en.wikt 에 펼친 굴절표가 없어 격 꼴 칸은 두지 않았다. 원문의 Mahkemelerin görevi 는 복수 + 속격 + 소유 어미(görev-i).

쉬운 예

Mahkeme davayı reddetti.

법원이 소를 기각했다.

원문

> Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. — HMK m. 1/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 법원의 관할은 법률로만 정한다.

문형

… -(n)In görevi

~의 직무·관할

1. 소유자는 속격, 소유되는 말에는 소유 어미: mahkeme-ler-in görev-i.
2. 같은 항 둘째 문장은 관할 규칙이 공공질서에 속한다고 한다(Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir).

Hâkimin görevi kanunu uygulamaktır.

판사의 직무는 법률을 적용하는 것이다.

2.12 **dava** /daːvaː/ **소송, 소(訴)** ★★★

발음 근거 enwikt

뒤 모음(a) 갈래: davalar, davayı, davada. 두 모음 다 길게 읽는다(TDK 「daːvaː」). 원문에 파생어가 함께 나온다: dava-cı(원고), dava-lı(피고) — -CI 는 「~하는 사람」, -lI 는 「~이 있는·~에 걸린」.

쉬운 예

Davacı davayı kazandı.

원고가 소송에서 이겼다.

원문

> Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. — TMK m. 25/5 · 공식 · 사본 2026-11-08

원고는 인격권 보호를 위하여 자기 주소지 또는 피고 주소지의 법원에 소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Davacı,	주어 — dava + -cI 「~하는 사람」	원고는
kişilik haklarının korunması için	목적 — -mAsI için 「~의 보호를 위하여」	인격권 보호를 위하여
kendi yerleşim yeri veya	장소 ① — 「자기 주소지 또는」	자기 주소지 또는
davalının yerleşim yeri mahkemesinde	장소 ② — 처격 mahkeme-si-nde(소유 + n + 처격)	피고 주소지의 법원에서
dava açabilir.	술어 — 가능 -(y)Abil	소를 제기할 수 있다

문형

dava açmak

소를 제기하다

1. açmak 은 「열다」. 소송을 「연다」 고 말한다: dava açmak.
2. 어디에 내는지는 처격: … mahkemesinde dava açmak.
3. 파생어 짝: davacı 원고, davalı 피고.

Davalı, davaya cevap verdi.

피고가 소송에 답변했다.

2.13 **süre** /syˈɾe/ 기간 ★★★

발음 근거 enwikt

앞 둥근 모음(ü) 뒤에 앞 모음 e — 어미는 앞 갈래: süreler, sürede, sürenin(모음 뒤라 n 이 낀다). 원문의 sürenin sona ermesine kadar 는 「기간이 끝날 때까지」 (4장 kadar).

쉬운 예

Süre doldu.

기간이 다 찼다.

원문

Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır. — TBK m. 3/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

승낙 기간을 정하여 계약 체결을 청약한 사람은 그 기간이 끝날 때까지 청약에 구속된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kabul için süre belirleyerek	방법 — -(y)ArAk 「~하여」	승낙 기간을 정하여
bir sözleşme yapılmasını öneren,	주어 — öner-en 「청약하는 사람」 (관형절이 명사처럼)	계약 체결을 청약한 사람은
bu sürenin sona ermesine kadar	범위 — 속격 + -mAsI + 여격 + kadar	그 기간이 끝날 때까지
önerisiyle bağlıdır.	술어 — öneri-si-yle(소유 + -ylA) 「청약에 구속된다」	청약에 구속된다

문형

… -(n)In sona ermesine kadar

~이 끝날 때까지

1. sona ermek 은 「끝나다」. 동명사 -mA 에 소유 어미를 붙이고(ermesi) 여격 + kadar.
2. 앞말은 속격: sürenin, davanın.

Davanın sona ermesine kadar süre işlemez.

소송이 끝날 때까지 기간은 진행하지 않는다.

2.14 **miras** /miːɾas/ **상속, 상속재산** ★★★

발음 근거 enwikt

뒤 모음(a) 갈래: mirası, mirasa, mirasta. 첫 모음이 길고(mi:) 끝 모음은 모음 어미 앞에서 길어진다(TDK 「mi:ra:sı」). 원문의 mirasçı(상속인)는 -CI 파생, tereke 는 상속재산 전체를 가리키는 다른 낱말.

쉬운 예 Miras çocuklara kaldı.

상속재산은 자녀들에게 남겨졌다.

원문

> Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. — TMK m. 650/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 상속인들은 상속재산에서 상속인 또는 공동 계통의 수만큼 몫을 구성한다.

문형

… sayısınca

~의 수만큼

1. sayı(수) + 소유 -sI + -(n)CA: sayısınca 「그 수만큼」.
2. -CA 는 「~만큼·~처럼·~에 의해」로 두루 쓰인다(4장 mahkemelerce).

Pay, mirasçı sayısınca bölündü.
몫은 상속인 수만큼 나뉘었다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **miras** · 대격 **mirası** · 여격 **mirasa** · 처격 **mirasta** · 탈격 **mirastan** · 속격 **mirasın**

2.15 **sözleşme** söz-leş-me /søz.leʃˈme/ **계약** ★★★

발음 근거 enwikt

söz(말) + -lAş(서로 ~하다) + -mA(동명사): 「말을 맞춤」이 계약이다. 앞 모음 갈래: sözleşmeler, sözleşmeyi, sözleşmenin. en.wikt 는 발음 줄 둘을 어원 항목 둘로 나누어 적는다 — 이 책은 명사 항목의 첫 값(끝 음절)을 썼다.

쉬운 예

> Sözleşme yazılı yapıldı.
> 계약은 서면으로 체결되었다.

원문

> Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. — TBK m. 1/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 계약은 당사자들이 의사를 서로 맞게 표시함으로써 성립한다.

문형

… -mAsIyla / -mAlArIyla kurulur

~함으로써 성립한다

1. 동명사 -mA + 소유 어미 + -(y)lA: açıkla-ma-ları-yla 「그들이 표시함으로써」.
2. kurulmak 은 kurmak(세우다)의 수동 — 계약이 「세워진다」.

> Sözleşme, kabulün ulaşmasıyla kurulur.
> 계약은 승낙이 도달함으로써 성립한다.

한국어 조사와 견주기 — 문법 기능 대조

조문 번역이 아니라 문법 기능의 대조다. = 같은 일을 한다, ≠ 겹치지만 다르다, + 한쪽에만 있다.

	튀르키예	한국	차이
=	주격 — 어미 없음 (mahkeme)	이/가 · 은/는	튀르키예어 주격은 표지가 없다. 한국어는 조사를 붙이거나 뺀다.
≠	대격 -(y)I (kararı)	을/를	튀르키예어 대격 표지는 특정한(화자·청자가 어느 것인지 아는, 또는 특정한 하나를 가리키는) 목적어에 붙는다 — karar verdi(결정을 내렸다)에는 없고 kararı verdi(그 결정을 내렸다)에는 있다. bir kitabı(어떤 특정한 책을)처럼 bir 가 있어도 특정하면 붙는다. 한국어 「을/를」 은 특정성과 무관하다.
=	여격 -(y)A (mahkemeye)	에 · 에게	방향·도달. uygun(맞는)·aykırı(어긋나는)·göre(따라)처럼 여격을 요구하는 말이 있다 — 한국어 「에 맞다」 「에 어긋나다」 「에 따라」 와 같다.
≠	처격 -DA (mahkemede)	에 · 에서	한국어는 있음(에)과 행위 장소(에서)를 가르지만 튀르키예어는 -DA 하나다.
=	탈격 -DAn (mahkemeden)	에서 · 부터 · 보다	출발점. 비교도 탈격이다: karardan önce(결정보다 앞서). usulden ret(절차 면에서 각하)처럼 「~의 면에서」 도 된다.
≠	속격 -(n)In (mahkemenin)	의	소유자 표지는 같지만, 튀르키예어는 소유되는 말에도 어미가 붙는다: mahkemenin kararı(법원의 결정-그것의). 한국어는 「의」 하나다.

≠	복수 -lAr (kararlar)	들	둘 다 생략이 잦다. 튀르키예어는 일반적인 수량 표현에서 수사 뒤 명사를 단수로 쓴다(iki tanık — 2장 예문, en az beş yıl — TMK 33조). 한국어 「증인 두 명」도 단수지만 「들」을 붙여도 된다.
+	소유 어미 -(I)m··-(I)n·-(s)I (kararım)	(없음)	한국어는 「내 결정」처럼 앞에 두는 말뿐이다. 튀르키예어는 소유자를 빼고 어미만으로 말한다: kararım(내 결정).

모음조화 — 두 갈래와 네 갈래

접미사의 모음 자리는 대문자로 적는다. A 는 두 갈래(e/a), I 는 네 갈래(i/ı/ü/u)다. 어간의 마지막 모음이 앞 모음(e·i·ö·ü)이면 앞 갈래, 뒤 모음(a·ı·o·u)이면 뒤 갈래, 둥근 모음(o·ö·u·ü)이면 I 가 ü·u 가 된다.

- 두 갈래 A: 복수 -lAr, 여격 -(y)A, 처격 -DA, 탈격 -DAn. mahkeme-ler, karar-lar.
- 네 갈래 I: 대격 -(y)I, 속격 -(n)In, 3인칭 소유 -(s)I. hâkim-i, karar-ı, örf-ü, hukuk-u.
- D 는 무성 자음(f·s·t·k·ç·ş·h·p) 뒤에서 t, 그 밖에서 d: kitap-ta, karar-da.
- 조화 예외 어간은 사전이 알려 준다. 이 책은 en.wiktionary 굴절 틀의 표시를 근거로 harmony 칸에 적는다(saat·kalp·hâl·usul).
- -ken··-yor··-leyin 처럼 조화하지 않는 접미사도 있다(6장 -ken). -ki 도 대개 불변이지만 dünkü·bugünkü 처럼 굳은 예외가 있다.

표로 보기

꼴	자르기	갈래
kararlar	karar-lar	뒤 모음 a → lar
mahkemeler	mahkeme-ler	앞 모음 e → ler
örfü	örf-ü	앞 둥근 ö → ü
hukuku	hukuk-u	뒤 둥근 u → u
saatler	saat-ler	조화 예외 — a 인데 ler
usulü	usul-ü	조화 예외 — u 인데 ü

kitapta	kitap-ta	무성 p 뒤 D → t
hakkı	hakk-ı	모음 앞 겹자음

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Davacı, kararın usule aykırı olduğunu ileri sürdü.

주어 · dava-cı | 속격 · 뒤 갈래 -ın | 여격 · 조화 예외 -e | -DIğI + 대격 | 주장했다

원고는 그 결정이 절차에 어긋난다고 주장했다.

Duruşma saat onda başladı ve iki saatte bitti.

주어 | on + 처격 -da | 과거 | 처격 · 조화 예외 -te | 과거

변론은 열 시에 시작해 두 시간 만에 끝났다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~saata~~	saate	saat 는 조화 예외 — 앞 모음 갈래.
~~usulu~~	usulü	usul 도 조화 예외 — 둥근 앞 모음 ü.
~~kitapı~~	kitabı	모음 어미 앞에서 p 가 b 로.
~~hakı~~	hakkı	hak 은 모음 어미 앞에서 k 가 겹친다.

복수 -lAr 와 소유 어미

복수는 -lAr(두 갈래). 소유 어미는 소유자에 따라 -(I)m··-(I)n··-(s)I··-(I)mIz··-(I)nIz··-lArI(네 갈래). 소유자를 따로 말할 때는 속격 -(n)In 과 짝을 이룬다: mahkeme-nin karar-ı(법원의 결정).

- 어미는 차례가 정해져 있다: 어간 - 복수 - 소유 - 격. karar-lar-ı-nı(그의 결정들을), mahkeme-ler-in(법원들의).
- 3인칭 소유 -(s)I 뒤에 격 어미가 오면 n 이 낀다: kararı-nı, mahkemesi-nde(2장 dava 원문 「mahkemesinde」).
- 소유 어미와 격 어미가 같은 꼴일 수 있다: kararı 는 「그의 결정」(소유)이기도 하고 「결정을」(대격)이기도 하다. 문맥과 앞의 속격 유무로 가른다.

- -lArI 는 「그들의 ~」 도, 「그의 ~들」 도 된다: kararları.
- 소유 어미 뒤 -(y)lA(「~와·~로」): öneri-si-yle(2장 süre 원문 「önerisiyle」).

표로 보기

꼴	자르기	뜻
kararlar	karar-lar	결정들
mahkemeler	mahkeme-ler	법원들
kararım	karar-ım	내 결정
kararın	karar-ın	네 결정 / 결정의(속격과 같은 꼴)
kararı	karar-ı	그의 결정 / 결정을(대격과 같은 꼴)
kararımız	karar-ımız	우리 결정
kararınız	karar-ınız	당신(들)의 결정
kararları	karar-ları	그들의 결정 / 그의 결정들

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Mahkemelerin	görevi,	ancak	kanunla	düzenlenir.
복수 + 속격	소유 -i	오직	-la 「~로」	수동 현재

법원의 관할은 법률로만 정한다.

Tanıklar,	mahkemenin	kararını	beklediler.
복수	속격 -nin	소유 -ı + n + 대격 -ı	과거 + 복수

증인들은 법원의 결정을 기다렸다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~mahkemelar~~	mahkemeler	앞 모음 e 뒤에는 -ler.
~~kararler~~	kararlar	뒤 모음 a 뒤에는 -lar.
~~sürenın~~	sürenin	마지막 모음은 e(앞 모음)다. 네 갈래 어미는 i 가 되고, 모음 뒤라 n 이 낀다: süre-nin.

~~davanin~~	davanın	a 뒤의 네 갈래 어미는 ı.

확인 문제 8

1. saat 의 여격(「~시에·시간에」)은?

- saata
- **saate**
- saatı
- saatte

조화 예외 어간이라 여격 -(y)A 가 앞 갈래 -e: saate. saatte 는 처격이다.

2. hak 의 대격은?

- hakı
- **hakkı**
- hağı
- haki

모음 어미 앞에서 끝 자음이 겹친다: hakkı.

3. hukuk 의 대격은?

- hukuğu
- **hukuku**
- hukukı
- hukukü

여러 음절이지만 k 가 ğ 로 바뀌지 않는다. 사전 굴절표도 hukuku.

4. 「usulden ret」 의 뜻은?

기각

각하

인용

취하

절차(usul) 면에서 물리치는 것 — 각하. 본안(esas) 면에서 물리치면 esastan ret(기각).

5. mahkeme 의 속격(「법원의」)은?

mahkemein

mahkemenin

mahkemenın

mahkemeyin

모음으로 끝나는 어간 뒤 속격은 n 이 끼고, 앞 모음 e 뒤라 -in: mahkemenin.

6. dava 의 복수는?

davalar

davaler

davalır

davalor

복수 -lAr 는 두 갈래. 뒤 모음 a 뒤에는 -lar.

7. davacı 와 davalı 는?

둘 다 원고

원고 / 피고

피고 / 원고

판사 / 증인

-CI 는 「~하는 사람」(소를 낸 사람 = 원고), -lI 는 「~에 걸린」(소를 당한 사람 = 피고). TMK 25/5 원문에 둘 다 나온다.

8. kararı 는 무슨 뜻일 수 있나?

결정을(대격)만

그의 결정(소유)만

둘 다 가능 — 문맥으로 가른다

결정들

대격 -(y)I 와 3인칭 소유 -(s)I 가 자음 뒤에서 같은 꼴이 된다. 앞에 속격이 있으면 소유다 (mahkemenin kararı).

1부 소리와 뼈대 · 제3장

동사 — 어간에 붙는 것들

Fiil

튀르키예어 동사는 어간 뒤에 접미사를 차례로 쌓는다. ver-il-ebil-ir(주어질 수 있다)에서 ver 이 어간, -il 이 수동, -ebil 이 가능, -ir 이 현재다. 조문은 거의 언제나 3인칭이고, 주어가 사람이 아닌 때가 많아 수동 -Il/-In 꼴이 잦다 — uygulanır(적용된다), verilir(내려진다), sayılır(간주된다). 금지는 불가능 -(y)AmA 로 쓴다: uygulanamaz(적용될 수 없다), zorlanamaz(강제될 수 없다). 이 장은 기본 동사 열다섯으로 그 사슬을 읽는다. 책 제목 «Gereği düşünüldü»(필요한 바가 심리되었다)도 수동·과거 꼴이다 — 헌법재판소 결정이 사실을 다 적은 뒤 판단으로 넘어가는 자리에 이 두 낱말을 놓는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. AY m. 9
   사법권은 튀르키예 국민의 이름으로 독립되고 공정한 법원이 행사한다.
2. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. TCK m. 4/1
   형법을 알지 못한 것은 변명이 되지 않는다.
3. Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur. HMK m. 294/2
   판결은 심리가 끝난 변론기일에 내려지고 선고된다.

표제어 15

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

3.1 **vermek** ver-mek /vɛrˈmek/ **주다; (판결·결정을) 내리다** ★★★

발음 근거 enwikt

karar vermek(결정하다)·hüküm vermek(판결하다)의 동사. 수동은 -Il: verilir(내려진다), verildi(내려졌다 — 판결문 끝의 「karar verildi」). 현재 어간 모음은 i(verir). 원문의 tefhim olunur 는 「선고(법정에서 읽어 알림)된다」 — 같은 조 3항이 tefhim 을 판결 주문을 조서에 적고 읽는 것으로 정한다. verilir(내려진다)와 tefhim(선고)은 다른 단계다.

쉬운 예 Mahkeme karar verdi.
법원이 결정을 내렸다.

실무 예 Karar, duruşma sonunda verildi.
결정은 변론 끝에 내려졌다.

원문

> Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur. — HMK m. 294/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 판결은 심리가 끝난 변론기일에 내려지고 선고된다.

문형

… -A karar verilir

~하기로 결정한다(수동)

1. 결정의 내용은 동명사 + 여격: reddine(기각하기로), kabulüne(인용하기로).
2. 판결문 끝은 과거 수동: … karar verildi(결정되었다).
3. 표결 방식을 앞에 둔다: oy birliğiyle karar verildi(전원일치로).

Davanın reddine karar verildi.
소를 기각하기로 결정되었다.

Bu konuda karar verilemez.
이 문제에 관하여는 결정할 수 없다.

문법 태 · 수동 -Il — verilir · verildi

Hüküm verilir. · Karar verildi.

자음으로 끝나는 어간 뒤 수동은 -Il(네 갈래): ver-il-, yap-ıl-, kur-ul-. l 로 끝나는 어간과 모음으로 끝나는 어간은 -(I)n 을 쓴다: bul-un-, uygula-n-(아래 bulunmak·uygulamak). 능동 「Hâkim hüküm verir」 도 맞는 문장이다 — 조문은 행위자를 숨기려 수동을 고른다.

3.2 **etmek** et-mek /et'mec/ **하다(명사와 결합)** ★★★

발음 근거 enwikt

ispat etmek(증명하다)·ifa etmek(이행하다)·kabul etmek(승낙하다)처럼 아랍어 명사와 짝을 이룬다. 모음 앞에서 t 가 d 로: eder, edilir, edilmezse. 원문에는 수동 조건(ifa edilmezse)과 부정 조건(ispat etmedikçe)이 함께 있다.

쉬운 예

Borçlu borcunu ifa etti.
채무자가 채무를 이행했다.

실무 예

Davacı iddiasını ispat edemedi.
원고는 주장을 증명하지 못했다.

원문

Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. — TBK m. 112 · 공식 · 사본 2026-11-09
채무가 전혀 또는 제대로 이행되지 않으면 채무자는, 자기에게 아무 과실도 돌릴 수 없음을 증명하지 않는 한, 채권자가 그로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse	조건 — ifa ed-il-mez-se 「이행되지 않으면」(수동 + 부정 + 조건)	채무가 전혀 또는 제대로 이행되지 않으면
borçlu,	주어	채무자는
kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe,	단서 — ispat et-me-dikçe 「증명하지 않는 한」	자기에게 아무 과실도 돌릴 수 없음을 증명하지 않는 한
alacaklının bundan doğan zararını	목적어 — doğ-an 「생긴」 관형절	채권자가 그로 인하여 입은 손해를
gidermekle yükümlüdür.	술어 — -mAklA yükümlü 「~할 의무가 있다」	배상할 의무가 있다

문형

… -mAklA yükümlüdür

~할 의무가 있다

1. 동사 -mAk 에 -lA(「~로」)를 붙이고 yükümlü(의무 있는) + -DIr.
2. 무엇을 배상하는지는 대격: zararını gidermekle.
3. 비슷한 꼴: -mAk zorundadır(6장) — 「~하여야 한다」.

Satıcı malı teslim etmekle yükümlüdür.
매도인은 물건을 인도할 의무가 있다.

Taraflar gerçeği söylemekle yükümlüdürler.
당사자들은 진실을 말할 의무가 있다.

문법 소리 · 모음 앞에서 t → d: etmek · eder · edilir

~~ispat etilir~~ (표기 오류)

ispat edilir

et- 어간은 모음으로 시작하는 접미사 앞에서 d 로 바뀐다: eder(한다), ediyor, edilir(수동). 자음 앞에서는 t 그대로: etmek, etti, etmedikçe. gitmek → gider 도 같은 부류다.

3.3 olmak ol-mak /oɫ'mak/ 되다, 이다; 있다 ★★★

발음 근거 enwikt

「~이다」를 동사로 말해야 할 때(과거·조건·분사) olmak 을 쓴다: oldu(되었다), olsa(이라면), olan(~인). 가능 -(y)Abil 은 olabilir(될 수 있다). 원문의 açık veya örtülü olabilir 는 「명시적일 수도 묵시적일 수도 있다」.

쉬운 예

Karar kesinleşti.

결정이 확정되었다.

실무 예

Sözleşme sözlü de olabilir.

계약은 구두로도 할 수 있다(TBK 12조 — 방식 자유, 법률이 정한 예외 있음).

원문

> **İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.** — TBK m. 1/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 의사표시는 명시적일 수도 묵시적일 수도 있다.

문형

… olabilir

~일 수 있다

1. 형용사·명사 + olabilir: açık olabilir(명시적일 수 있다), geçersiz olabilir(무효일 수 있다).
2. 둘 중 하나는 veya 로 잇는다: açık veya örtülü olabilir.
3. 부정은 olamaz: kesin olamaz(확정될 수 없다).

Bu işlem geçersiz olabilir.

이 행위는 무효일 수 있다.

Tanık aynı zamanda taraf olamaz.

증인이 동시에 당사자일 수는 없다.

문법 태 · 가능 -(y)Abil — olabilir · verilebilir

~~olabil~~ (비문)

olabilir

-(y)Abil 은 bilmek(알다)에서 왔고 홀로 끝나지 않는다. 서술어면 시제·인칭(ol-abil-ir), 동명사·분사면 그 어미가 따라온다(iste-n-ebil-me-si — gerekmek 원문). 불가능은 -(y)AmA 로 따로 만든다(olamaz). 「틀린 꼴」은 어미가 끊긴 꼴이다.

3.4 bulunmak bul-un-mak /bu.łun'mak/ 있다; (행위를) 하다 ★★★

발음 근거 enwikt

bulmak(찾다)의 수동·재귀 -(I)n 꼴이 「있다·처하다」가 되었다. 조문에서는 두 가지로 나온다: 「없는 한」 bulunmadıkça(6장 ispat yükü), 그리고 명사 + 처격 + bulunmak 「~을 하다」

(telkinde bulunmak 권고를 하다). 원문의 불가능 꼴 bulunamaz 는 「할 수 없다」.

쉬운 예

Dosyada bir eksiklik bulunuyor.

기록에 흠결이 하나 있다.

실무 예

Davalı, savunmada bulunmadı.

피고는 방어를 하지 않았다.

원문

> Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. — AY m. 138/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 어떠한 기관, 관청, 당국 또는 개인도 사법권 행사에 관하여 법원과 법관에게 명령과 지시를 할 수 없고, 회람을 보낼 수 없으며, 권고와 암시를 할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi,	주어 — hiçbir + 부정 술어 「어떠한 ~도 ~없다」	어떠한 기관, 관청, 당국 또는 개인도
yargı yetkisinin kullanılmasında	처격 — -mAsI-nda 「~의 행사에서」	사법권 행사에 관하여
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez;	술어 ① — ver-eme-z 불가능. 헌법 문면은 hakim 에 곡절 부호가 없다	법원과 법관에게 명령과 지시를 할 수 없고
genelge gönderemez;	술어 ② — gönder-eme-z	회람을 보낼 수 없으며
tavsiye ve telkinde bulunamaz.	술어 ③ — 명사 + 처격 + bulun-ama-z	권고와 암시를 할 수 없다

문형

… -DA bulunmak

~을 하다(명사 + 처격)

1. 행위 명사에 처격을 붙이고 bulunmak: telkinde bulunmak(암시하다), savunmada bulunmak(방어하다), istemde bulunmak(청구하다 — TMK 25조).
2. 불가능은 bulunamaz, 과거는 bulundu.
3. 「있다」 뜻으로는 bulunan(있는)·bulunmadıkça(없는 한) 꼴이 잦다.

Davacı, tazminat isteminde bulundu.
원고가 손해배상 청구를 했다.

Tanık, yemin ederek beyanda bulundu.
증인이 선서하고 진술했다.

문법 철자 · 같은 낱말, 다른 부호 — hakim(헌법) · hâkim(민법)

hakimlere (AY m. 138) · hâkim (TMK m. 1)

1982년 헌법 통합본은 hakim 으로, 2001년 민법은 hâkim 으로 적는다(1장 표기 상자). 인용은 출처 표기 그대로 둔다 — 이 책의 대조 도구는 부호만 달라도 오류로 잡는다.

3.5 **yapmak** yap-mak /jap'mak/ **하다, 만들다** ★★★

발음 근거 enwikt

토박이말 「하다」. etmek 이 아랍어 명사와 짝을 이룬다면 yapmak 은 홀로도 쓰인다: işlem yapmak(행위를 하다), sözleşme yapmak(계약을 체결하다). 수동 yapılır(이루어진다), yapılan(이루어진·행해진 — 4장).

쉬운 예

Taraflar yazılı bir sözleşme yaptı.
당사자들은 서면 계약을 체결했다.

실무 예

Tebligat usulüne göre yapılmadı.
송달이 절차대로 이루어지지 않았다.

원문

Doğumlara ilişkin bildirimler ve kimliği bilinmeyen bulunmuş çocuklar hakkındaki işlemler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır. — TMK m. 41 · 공식 · 사본 2026-11-08
출생 신고와 신원을 알 수 없는 기아(棄兒)에 관한 절차는 관계 법률 규정에 따라 행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Doğumlara ilişkin bildirimler	주어 ① — -A ilişkin 「~에 관한」	출생 신고와
ve kimliği bilinmeyen bulunmuş çocuklar hakkındaki işlemler	주어 ② — bil-in-me-yen(수동 + 부정 + 분사), bul-un-muş(수동 + 완료 분사), hakkında-ki	신원을 알 수 없는 기아에 관한 절차는

ilgili kanun hükümlerine göre	기준 — 여격 + göre	관계 법률 규정에 따라
yapılır.	술어 — yap-ıl-ır 수동 현재	행한다

문형

… -A göre yapılır

~에 따라 행한다(수동)

1. 기준은 여격 + göre: kanun hükümlerine göre.
2. 행위자를 적지 않으려 수동: yapılır(행해진다).
3. 부정은 yapılmaz, 과거는 yapıldı.

Ödeme sözleşmeye göre yapılır.
지급은 계약에 따라 이루어진다.

Tebligat usulüne göre yapıldı.
송달은 절차대로 이루어졌다.

문법 태 · 수동 + 부정 + 분사 — bilinmeyen

~~kimliği bilmeyen çocuklar~~ (뜻 다름)

kimliği bilinmeyen çocuklar

「신원이 알려지지 않은 아이」는 수동 bil-in- 에 부정 -me- 와 분사 -yen 을 쌓는다. 능동 bilmeyen 은 문법에 맞는 꼴이지만 「(아이가) 알지 못하는」이 되어 이 자리의 뜻과 다르다 — 「틀린 꼴」 칸은 목표 뜻에 맞지 않는 꼴이라는 뜻이다. 사슬의 차례: 어간 - 태 - 부정 - 분사.

3.6 düşünmek düşün-mek /dy.ʃyn'mec/ 생각하다; (법원이) 심리하다 ★★★

발음 근거 enwikt

수동 과거 düşün-ül-dü(생각되었다). 판결문의 정형구 gereği düşünüldü 는 직역하면 「필요한 바가 생각되었다」, 곧 「심리하여 판단한다」는 뜻으로, 헌법재판소 결정에서는 사실·경과를 다 적은 뒤 이유로 넘어가는 자리에 콜론과 함께 온다. 이 책이 본 헌법재판소 개인 청원 결정(공식 간행물 — 원문 인용의 결정이 그 하나)과 튀르키예 대법원(Yargıtay) 판결에 이 꼴이 있고, 1심 법원 판결서에도 있다(이 책이 법원마다 한 건씩 본 상사·지식재산 1심 판결 셋 — 14장 관용구 상자). 튀르키예 국사원(Danıştay — 최고행정법원) 결정은 gereği görüşüldü 를 쓴다. 법원별 분포의 수는 16장(판결문 읽기)에서 표본과 함께 적는다.

쉬운 예

Hâkim uzun süre düşündü.
판사는 오래 생각했다.

실무 예

Dosya incelenip gereği düşünüldü.

기록을 검토하고 필요한 바를 심리하였다.

원문

Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü: — AYM B. No: 2019/19126, 23/1/2025, § 38 (Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025, 339쪽) · 공식 · 사본 2026-11-09

헌법재판소가 2025. 1. 23. 연 회의에서 청원을 검토하고 필요한 바를 심리하였다:

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Anayasa Mahkemesinin	속격 — 뒤의 toplantı 를 소유	헌법재판소가
23/1/2025 tarihinde yapmış olduğu toplantıda	처격 — yap-mış ol-duğ-u 「연(바 있는)」 관형절 + toplantı-da	2025. 1. 23. 연 회의에서
başvuru incelenip	incele-n-ip 수동 + -(y)Ip 「~하고」	청원을 검토하고
gereği düşünüldü:	gerek-i(필요한 바) + düşün-ül-dü 수동 과거. 콜론 뒤에 이유가 온다	필요한 바를 심리하였다:

문형

… incelenip gereği düşünüldü:

~을 검토하고 심리하였다:

1. 앞에 무엇을 검토했는지가 온다: başvuru(청원), dosyadaki belgeler(기록의 서류).
2. -(y)Ip 은 「~하고」로 두 동사를 잇는다: incelen-ip … düşünüldü.
3. 콜론(:)은 이유 부분의 시작 표시다 — 뒤에 절 제목이나 번호가 이어진다.

Dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü.

기록의 서류를 검토하고 필요한 바를 심리하였다.

Dilekçe okunup gereği düşünüldü.

신청서를 읽고 필요한 바를 심리하였다.

문법 태 · 수동 과거 -Il-DI — düşünüldü · verildi

~~düşünuldü~~ (표기 오류)

düşünüldü

düşün- 은 ü 어간이라 수동 -Il 이 -ül, 과거 -DI 가 -dü 다. 네 갈래 어미가 연달아 둥근 앞 모음을 따른다. 판결문의 두 정형구가 이 꼴이다: gereği düşünüldü(심리하였다), karar verildi(결정하였다).

3.7 **uygulamak** uygula-mak /uj.gu.ła'mak/ **적용하다** ★★★

발음 근거 enwikt

모음으로 끝나는 어간이라 수동은 -n: uygula-n-ır(적용된다). 6장 kanun 의 문형 「-DA uygulanır」 와 짝. 원문의 hakkında da uygulanır 는 「~에 관하여도 적용된다」.

쉬운 예

Hâkim kanunu uygular.

판사는 법률을 적용한다.

실무 예

Bu hüküm eski sözleşmelere uygulanmaz.

이 규정은 옛 계약에는 적용되지 않는다.

원문

Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. — TCK m. 5/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

이 법률의 총칙 규정은 특별형법과 형벌 규정을 둔 법률의 범죄에 관하여도 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bu Kanunun genel hükümleri,	주어 — 속격 + hüküm-ler-i	이 법률의 총칙 규정은
özel ceza kanunları ve	범위 ① — 「특별형법과」	특별형법과
ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında	범위 ② — kanun-lar-da-ki 「법률들에 있는」, hakkında 「~에 관하여」	형벌 규정을 둔 법률의 범죄에 관하여
da	「~도」	~도
uygulanır.	술어 — uygula-n-ır	적용된다

문형

… hakkında da uygulanır

~에 관하여도 적용된다

1. hakkında 는 「~에 관하여」, 앞 명사는 격 없이: suçlar hakkında.
2. da 는 띄어 쓰는 「~도」(처격 -DA 와 다르다).
3. 술어는 수동 현재 uygulanır.

Bu kural tüzel kişiler hakkında da uygulanır.
이 규칙은 법인에 관하여도 적용된다.

Genel hükümler bu davada da uygulanır.
총칙 규정은 이 소송에도 적용된다.

3.8 **sayılmak** say-ıl-mak /sa.jɯɫ.'mak/ **간주되다, ~로 여겨지다** ★★★

발음 근거 enwikt

saymak(세다·여기다)의 수동. 조문의 간주 규정이 이 꼴이다: kurulmuş sayılır(성립한 것으로 본다), yapılmış sayılır(이루어진 것으로 본다). 앞에는 완료 분사 -mIş 가 온다.

쉬운 예

Tebligat yapılmış sayılır.
송달이 이루어진 것으로 본다.

실무 예

Açık bir kabulün beklenmesi gerekmiyorsa, süresinde reddedilmeyen öneri üzerine sözleşme kurulmuş sayılır.
명시적 승낙을 기다릴 필요가 없으면, 기간 안에 거절되지 않은 청약으로 계약은 성립한 것으로 본다(TBK 6조 요지).

원문

Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır. — TBK m. 4/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
전화, 컴퓨터처럼 통신을 가능하게 하는 수단으로 직접 교신하는 중에 한 청약은 대화자 사이에서 한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla	수단 — sağla-y-abil-en 「가능하게 할 수 있는」 + araç-lar-la	전화, 컴퓨터처럼 통신을 가능하게 하는 수단으로

doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri,	주어 — yap-ıl-an 「행해진」 관형절	직접 교신하는 중에 한 청약은
hazır olanlar arasında	범위 — ol-an-lar 「있는 사람들」 + arasında	대화자 사이에서
yapılmış sayılır.	술어 — 완료 분사 + 간주	한 것으로 본다

문형

… -mIş sayılır

~한 것으로 본다(간주)

1. 완료 분사 -mIş + sayılır: kurulmuş sayılır, yapılmış sayılır.
2. 부정 간주는 sayılmaz: mazeret sayılmaz(변명이 되지 않는다 — TCK 4조).
3. 조건과 함께: … edilemezse, … sayılır(TMK 29조 2항).

Sözleşme kurulmuş sayılır.
계약은 성립한 것으로 본다.

Kabul zamanında ulaşmış sayılır.
승낙은 제때 도달한 것으로 본다.

3.9 **istemek** iste-mek /is.te'mec/ **원하다; 청구하다** ★★★

발음 근거 enwikt

조문에서는 「청구할 수 있다」 isteyebilir 로 가장 잦다. 모음 어간이라 가능 어미 앞에 y 가 낀다: iste-y-ebil-ir. 청구하는 것은 대격, 청구 상대는 탈격(hâkimden).

쉬운 예

Davacı tazminat istedi.
원고는 손해배상을 청구했다.

실무 예

Taraflar duruşmanın ertelenmesini istedi.
당사자들은 변론 연기를 청구했다.

원문

> Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. — TMK m. 25/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 원고는 판사에게 침해 위험의 예방, 계속 중인 침해의 중지, 끝났더라도 효과가 계속되는 침해의 위법 확인을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Davacı, hâkimden	주어 + 탈격 — 청구 상대	원고는 판사에게
saldırı tehlikesinin önlenmesini,	목적어 ① — önle-n-me-si-ni(수동 동명사 + 소유 + 대격)	침해 위험의 예방,
sürmekte olan saldırıya son verilmesini,	목적어 ② — sür-mekte ol-an 「계속 중인」	계속 중인 침해의 중지,
sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının	관형절 — ol-sa bile 「~더라도」, devam ed-en + 속격	끝났더라도 효과가 계속되는 침해의
hukuka aykırılığının tespitini	목적어 ③ — aykırılık-ı-nın tespit-i-ni	위법 확인을
isteyebilir.	술어 — iste-y-ebil-ir	청구할 수 있다

문형

… -mAsInI isteyebilir

~할 것을 청구할 수 있다

1. 청구 내용은 수동 동명사 + 소유 + 대격: önlenmesini, verilmesini.
2. 상대는 탈격: hâkimden, mahkemeden.
3. 여럿이면 쉼표로 잇고 마지막에 동사 하나.

Davacı, kararın düzeltilmesini isteyebilir.
원고는 결정의 경정을 청구할 수 있다.

Alacaklı, borcun ifasını isteyebilir.
채권자는 채무의 이행을 청구할 수 있다.

3.10 **açmak** aç-mak /ɑtʃˈmɑk/ **열다; (소를) 제기하다** ★★★

발음 근거 enwikt

dava açmak(소를 제기하다)의 동사(2장 dava). 수동 + 불가능 açılamaz(제기될 수 없다). 어간 끝 ç 는 모음 어미 앞에서도 그대로다: açar, açılır(etmek → eder 와 다르다).

쉬운 예 Davacı dava açtı.
원고가 소를 제기했다.

실무 예

Bu dava yerleşim yeri mahkemesinde açıldı.

이 소는 주소지 법원에 제기되었다.

원문

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. — TMK m. 83/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

다른 기관의 결의에 대하여는 사단 내부의 감독 절차를 다 거치지 않는 한 취소의 소를 제기할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Diğer organların kararlarına karşı,	대상 — 여격 + karşı 「~에 대하여」	다른 기관의 결의에 대하여는
dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe	단서 — tüket-il-me-dikçe 「다 거치지 않는 한」	사단 내부의 감독 절차를 다 거치지 않는 한
iptal davası	주어 — 명사 결합	취소의 소를
açılamaz.	술어 — aç-ıl-ama-z 수동 + 불가능	제기할 수 없다

문형

… -mAdIkçA … açılamaz

~하지 않는 한 소를 제기할 수 없다

1. 단서는 -mAdIkçA(「~하지 않는 한」): tüketilmedikçe.
2. 주어는 무슨 소인지: iptal davası, tazminat davası.
3. 술어는 수동 + 불가능: açılamaz.

Süre dolmadıkça dava açılamaz.

기간이 차지 않는 한 소를 제기할 수 없다.

Bu konuda yeniden dava açılamaz.

이 문제에 관하여 다시 소를 제기할 수 없다.

문법 태 · 불가능 -(y)AmA — açılamaz · veremez

~~açılmaz~~ (뜻 다름)

açılamaz

açılmaz 는 「제기되지 않는다」(단순 부정)이고 açılamaz 는 「제기될 수 없다」(불가능)다. 둘 다 문법에 맞는 꼴이지만 뜻이 다르다 — 조문의 금지·불허는 불가능 꼴을 쓴다(TMK 83조 2항 açılamaz). 「틀린 꼴」 칸은 이 자리에 맞지 않는 꼴이라는 뜻이다.

3.11 **gerekmek** gerek-mek /ɟe.ɾec'mec/ **필요하다, ~하여야 한다** ★★★

발음 근거 enwikt

3인칭으로만 쓴다: gerekir(필요하다), gerekmez(필요 없다), gerektiği(필요한). 앞에는 동명사 + 소유 어미(... olması gerekir 「~이어야 한다」). 명사 gerek(필요)은 제목 gereği düşünüldü 의 gereği(그 필요한 바)와 같은 말이다.

쉬운 예

Dilekçenin imzalanması gerekir.

신청서에 서명하여야 한다.

실무 예

Tanığın bizzat dinlenmesi gerekir.

증인은 직접 신문하여야 한다.

원문

> Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. — TMK m. 33/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 실종선고를 청구할 수 있으려면 사망 위험이 있은 때부터 적어도 1년 또는 최후 소식이 있은 날부터 적어도 5년이 지났어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Gaiplik kararının istenebilmesi için,	목적 — iste-n-ebil-me-si için 「청구될 수 있기 위하여」	실종선고를 청구할 수 있으려면
ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl	기간 ① — -(n)In üzerinden 「~로부터」	사망 위험이 있은 때부터 적어도 1년
veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl	기간 ②	또는 최후 소식이 있은 날부터 적어도 5년

geçmiş olması gerekir.	술어 — geç-miş ol-ma-sı gerekir 「지났어야 한다」	지났어야 한다

문형

… -mAsI gerekir

~하여야 한다

1. 동명사 -mA 에 3인칭 소유 -sI: olması, dinlenmesi.
2. 주어는 속격: tanığın dinlenmesi(증인이 신문되는 것).
3. 과거면 gerekirdi 또는 gerekiyordu.

Kararın gerekçeli olması gerekir.
결정에는 이유를 붙여야 한다.

Başvurunun süresinde yapılması gerekir.
신청은 기한 안에 하여야 한다.

3.12 **kullanmak** kullan-mak /kuɫ.ɫan'mak/ **쓰다; (권리·권한을) 행사하다** ★★★

발음 근거 enwikt

hak kullanmak(권리를 행사하다), oy kullanmak(투표하다 — TMK 69조). 수동 kullanılır. 원문의 mahkemelerce 는 mahkeme-ler-ce — -CA 가 행위자(「~에 의하여」)를 나타낸다(2장 sayısınca 의 -CA).

쉬운 예
Üye oyunu kullandı.
사원이 자기 표를 행사했다.

실무 예
Vekil, yetkisini sınırları içinde kullandı.
대리인은 권한을 그 범위 안에서 행사했다.

원문
> Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. — AY m. 9 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 사법권은 튀르키예 국민의 이름으로 독립되고 공정한 법원이 행사한다.

문형

… adına … kullanılır

~의 이름으로 행사된다

1. adına 는 「~의 이름으로」: Türk Milleti adına(판결 머리 문구의 근거 조문).
2. 행위자는 -CA: mahkemelerce.

3. 술어는 수동 현재 kullanılır.

Bu yetki kanun adına kullanılamaz.

이 권한은 법률의 이름으로 행사될 수 없다.

Oy hakkı şahsen kullanılır.

의결권은 직접 행사한다.

문법 태 · 수동문의 행위자 — -CA · tarafından

mahkemelerce kullanılır · hâkim tarafından yazılır

수동문에서 행위자를 밝힐 때 -CA(mahkemeler-ce)나 tarafından(hâkim tarafından — 4장 taraf)을 쓴다. 헌법 9조는 -CA, 민사소송법 298조는 tarafından 을 썼다. 둘 다 「~에 의하여」.

3.13 **bilmek** bil-mek /bil'mec/ **알다** ★★

발음 근거 enwikt

부정 동명사 bil-me-mek(알지 못함)이 주어가 된 조문. 가능 어미 -(y)Abil 이 이 동사에서 왔다(olmak 상자). 수동 bilinmek(알려지다): kimliği bilinmeyen(신원을 알 수 없는 — yapmak 원문).

쉬운 예

Tanık olayı bilmiyor.

증인은 사건을 알지 못한다.

실무 예

Davalı, kanunu bilmediğini ileri sürdü.

피고는 법률을 몰랐다고 주장했다.

원문

> Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. — TCK m. 4/1 · 공식 · 사본
>
> 2026-11-09
>
> 형법을 알지 못한 것은 변명이 되지 않는다.

문형

… -mAmAk … sayılmaz

~하지 않은 것은 ~로 보지 않는다

1. 부정 부정사 -mAmAk 이 주어가 된다: bilmemek.
2. 목적어는 대격: ceza kanunlarını.
3. 술어는 부정 간주 sayılmaz.

Tebligatı almamak mazeret sayılmaz.

송달을 받지 않은 것은 변명이 되지 않는다.

> Süreyi bilmemek hak kaybını önlemez.
> 기간을 알지 못한 것은 권리 상실을 막지 못한다.

문법 태 · 부정 -mA 는 어간 바로 뒤 — bilmemek

~~bilmekme~~ (비문)

bilmemek

부정 -mA 는 어간 뒤, 다른 어미 앞에 온다: bil-me-mek(알지 못함), bil-me-di(몰랐다), bil-in-me-yen(알려지지 않은 — 수동 뒤). 부정사 -mAk 은 부정 뒤에 오고, 그 뒤에 -lA··DAn 같은 격 어미가 더 붙을 수 있다(gidermekle — etmek 원문, pay almaktan — 1장 değer 원문).

3.14 **almak** al-mak /aɬˈmak/ **받다, 취하다** ★★★

발음 근거 enwikt

izin almak(허가를 받다 — 1장), tedbir almak(조치를 취하다), karar almak(결의하다). 현재 alır, 과거 aldı, 수동 alınır. 원문은 판사가 「필요한 모든 조치를 취한다」.

쉬운 예

Davacı belgeyi aldı.
원고가 서류를 받았다.

실무 예

Mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı.
법원이 가처분 결정을 했다.

원문

> Yargılamayı, hâkim sevk ve idare eder; yargılama düzeninin bozulmaması için gerekli her türlü tedbiri alır. — HMK m. 32/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 심리는 판사가 지휘하고 운영한다. 판사는 심리 질서가 깨지지 않도록 필요한 모든 조치를 취한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargılamayı, hâkim sevk ve idare eder;	목적어가 앞에 — yargılama-yı(대격) + 주어 hâkim + eder	심리는 판사가 지휘하고 운영한다
yargılama düzeninin bozulmaması için	목적 — boz-ul-ma-ma-sı için 「깨지지 않기 위하여」(수동 + 부정 + 동명사)	심리 질서가 깨지지 않도록
gerekli her türlü tedbiri	목적어 — tedbir-i 대격	필요한 모든 조치를

alır.	술어 — al-ır 현재	취한다

문형

… için gerekli tedbiri almak

~을 위하여 필요한 조치를 취하다

1. 목적은 -mAsI için 또는 -mAmAsI için(부정): bozulmaması için.
2. tedbir(조치)에 대격: tedbiri, tedbirleri.
3. 동사 almak: alır, aldı, alınır(수동).

Mahkeme, delillerin korunması için gerekli tedbiri aldı.

법원은 증거 보전을 위하여 필요한 조치를 취했다.

Gerekli tedbirler alınmadı.

필요한 조치가 취해지지 않았다.

문법 문장 · 목적어를 앞에 두어 강조 — Yargılamayı, hâkim … eder

Yargılamayı, hâkim sevk ve idare eder.

기본 어순은 주어-목적어-동사지만, 대격 표지가 있는 목적어는 문장 머리로 옮겨 주제로 세울 수 있다. 원문은 「심리는 — 판사가 지휘한다」 꼴이다(4장).

3.15 **görmek** gör-mek /ɟør'mec/ **보다; (일을) 처리하다** ★★

발음 근거 enwikt

iş görmek(일을 보다·처리하다), zarar görmek(손해를 입다 — TBK 50조 zarar gören 피해자). 원문의 işleri görür 는 「사무를 처리한다」. 수동 görülür, 분사 gören·görülen.

쉬운 예

Hâkim dosyayı gördü.

판사가 기록을 보았다.

실무 예

Zarar gören, tazminat isteyebilir.

피해자는 손해배상을 청구할 수 있다.

원문

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. — TMK m. 80/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

총회는 사원 가입과 제명에 관하여 최종 결정을 하고, 사단의 기관을 선출하며, 사단의 다른 기관에 맡겨지지 않은 사무를 처리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Genel kurul,	주어	총회는
üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında	범위 — 여격·탈격 + hakkında	사원 가입과 제명에 관하여
son kararı verir;	술어 ① — karar-ı verir	최종 결정을 하고
dernek organlarını seçer	술어 ② — organ-lar-ı-nı(복수 + 소유 + 대격)	사단의 기관을 선출하며
ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.	술어 ③ — ver-il-me-miş ol-an 「맡겨지지 않은」 관형절 + iş-ler-i görür	사단의 다른 기관에 맡겨지지 않은 사무를 처리한다

문형

… -mAmIş olan …

~하지 않은(완료 부정 관형절)

1. 완료 분사 -mIş 에 부정 -mA 를 앞세우고 olan 으로 명사를 꾸민다: verilmemiş olan işler.
2. olan 없이 verilmemiş işler 도 된다 — 조문은 olan 을 자주 넣는다.
3. 술어는 görür(처리한다), 복수 주어면 görürler.

Henüz karara bağlanmamış olan talepler görüşüldü.
아직 결정되지 않은 신청들이 심의되었다.

Ödenmemiş olan borç tahsil edilir.
변제되지 않은 채무는 추심된다.

한국어 어미와 견주기 — 문법 기능 대조

조문 번역이 아니라 어미 기능의 대조다. = 같은 일을 한다, ≠ 겹치지만 다르다, + 한쪽에만 있다.

	튀르키예	한국	차이
=	과거 -DI (verdi)	-았/었-	둘 다 어간 바로 뒤의 과거 접미사. 모음조화(튀)·모음 어울림(한 「-아/어」)이 있는 점까지 닮았다.

≠	광의현재 -(I)r (verilir)	-ㄴ다/-는다	둘 다 조문의 기본 서술형이다(한국 「적용한다」). 다만 튀르키예어 -(I)r 는 습관·일반 진리를 가리키고 지금 진행은 -(I)yor 로 가른다.
≠	완료·전문 -mIş (vermiş)	-았/었다 · -다고 한다 · -대	-mIş 와 일대일로 겹치는 한국어 어미는 없다. 전언은 「-다고 한다·-대」로, 상태·완료는 「-았/었다」로 문맥에 따라 옮긴다. 조문의 -mIş 는 상태(kurulmuş sayılır)라서 「~한 것으로」로 옮긴다.
=	부정 -mA (vermez)	-지 않-	둘 다 어간 뒤에 붙는 부정 요소. 한국어 「안」 부정(앞에 두는)은 튀르키예어에 없다.
≠	불가능 -(y)AmA (veremez)	-ㄹ 수 없-	튀르키예어는 어미 하나, 한국어는 구(句)다. 조문의 금지는 튀 uygulanamaz ↔ 한 「적용하지 못한다」.
=	수동 -Il/-In (uygulanır)	-이/히/리/기-	둘 다 접미사 피동이고 둘 다 조문에 잦다(uygulanır ↔ 적용된다). 한국어는 「-되다」도 함께 쓴다.
=	사역 -DIr/-t (bildirir)	-이/히/리/기/우/구/추-	같은 자리의 접미사. 한국어는 피동과 사동의 꼴이 겹치는 일이 있지만 (보이다) 튀르키예어는 -Il 과 -DIr 로 갈린다.
+	인칭 어미 -Im·-sIn·-Iz (veririm)	(없음)	한국어 동사는 인칭을 표시하지 않고 높임을 표시한다. 튀르키예어는 주어를 빼도 어미로 누가 하는지 안다 — 조문은 3인칭이라 어미가 없다.

시제와 인칭 — 어간 뒤 두 자리

동사 어간에 시제 어미, 그 뒤에 인칭 어미가 온다. 조문은 거의 언제나 3인칭(인칭 어미 없음)이고, 광의현재 -(I)r(「~한다」)로 규범을 서술한다. 과거 -DI 는 판결문의 끝(karar verildi)에, 완료 -mIş 는 간주 규정(kurulmuş sayılır)에 잦다.

- 광의현재 -(I)r: 자음 어간은 모음이 낀다(ver-ir, yap-ar, al-ır — 한 음절 어간의 모음은 낱말마다 사전으로), 모음 어간은 -r(uygula-r). 부정은 -mAz: vermez, uygulanmaz.
- 과거 -DI: 무성 자음 뒤 t(yap-tı), 그 밖 d(ver-di). 네 갈래: verdi · aldı · düşündü · gördü.
- 완료·전문 -mIş: 직접 보지 않은 과거, 또는 상태. 조문에서는 분사로 쓴다 — kurulmuş sayılır, verilmemiş olan.
- 미래 -(y)AcAk: 관형절로 잦다 — verilecek olan ceza(4장). 진행 -(I)yor 은 조문에 드물다.

- 인칭(광의현재·미래 등 뒤): 1단 -(I)m, 2단 -sIn, 3단 없음, 1복 -Iz, 2복 -sInIz, 3복 -lAr. 과거 -DI 뒤는 다른 계열이다: ver-di-m, ver-di-n, ver-di, ver-di-k, ver-di-niz, ver-di-ler. 사람 복수 주어의 3복 -lAr 는 문맥에 따라 붙이기도 빼기도 한다(TMK 650조 1항 Mirasçılar … oluştururlar / 8조 2항 bütün insanlar … eşittirler / 29조 2항 hepsi … sayılır).
- 조건 -sA 는 두 가지로 쓴다: 시제·양태 어미 뒤에 붙는 조건(ver-ir-se 주면, ed-il-mez-se 이행되지 않으면, düzenle-n-me-miş-se 규정되어 있지 않으면)과 어간에 바로 붙는 단순 조건(ver-se 준다면). 어미 차례를 마음대로 바꾸는 것이 아니다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
verir	ver-ir	준다(광의현재)
verdi	ver-di	주었다
vermiş	ver-miş	주었다(전문·완료)
verecek	ver-ecek	줄 것이다
veriyor	ver-iyor	주고 있다
veririm	ver-ir-im	나는 준다
verirler	ver-ir-ler	그들은 준다
verirse	ver-ir-se	주면

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Hâkim, Türk hukukunu resen uygular.

주어 hukuk-u-nu 소유 + 대격 직권으로 uygula-r 광의현재

판사는 튀르키예 법을 직권으로 적용한다.

Mahkeme davayı reddetti.

주어 대격 -yı ret + et-ti 과거(t 겹침)

법원이 소를 기각했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~vermış~~	vermiş	앞 모음 e 뒤의 네 갈래 어미는 i.

~~yapdı~~	yaptı	무성 자음 p 뒤에서 D 는 t.
~~gelecak~~	gelecek	미래 -(y)AcAk 는 두 갈래 — e 뒤에는 -ecek.
~~uyguladi~~	uyguladı	뒤 모음 a 뒤의 과거 어미는 -dı.

태 — 부정·불가능·수동·사역을 쌓는 차례

어간 - 사역(-DIr/-t) - 수동(-Il/-In) - 부정(-mA)/불가능(-(y)AmA) - 가능(-(y)Abil) - 시제 - 인칭. 조문 문체의 세 꼴을 외운다: -Ilır(된다), -IlAbilir(될 수 있다), -IlAmAz(될 수 없다).

- 수동은 l 이외의 자음으로 끝나는 어간 뒤 -Il(ver-il, yap-ıl, kur-ul), l 로 끝나는 어간 뒤 -In(bul-un, al-ın), 모음으로 끝나는 어간 뒤 -n(uygula-n, iste-n). bulunmak 은 수동 꼴이 「있다」라는 뜻으로 굳은 말이라 늘 수동 뜻은 아니다.
- 부정 -mA 와 불가능 -(y)AmA 는 다르다. vermez(주지 않는다) / veremez(줄 수 없다). 금지 규정은 불가능 꼴이다: uygulanamaz(TCK 20조), zorlanamaz(TMK 63조), açılamaz(TMK 83조).
- 가능 -(y)Abil 은 홀로 끝나지 않는다 — 서술어면 시제(verilebilir, isteyebilir), 동명사·분사면 그 어미(istenebilmesi, beklenebileceği)가 따라온다. 「~할 수 없다」(불능)는 -(y)AmA 로 쓴다(verilemez). 「~하지 않을 수도 있다」는 다른 뜻이고 다른 꼴(-mAyAbil: olmayabilir)이다. 이 장의 조문 금지·불허 용례는 모두 -(y)AmA 다.
- 사역 -DIr(네 갈래 + D 동화)·-t(모음 어간 뒤): bil-dir-ir(알린다 — TMK 60조 bildirir), geç-ir-ir(옮겨 적는다 — HMK 28조 tutanağa geçirir), değiş-tir(바꾸다 — TMK 20조 değiştirilmesi). 사역 뒤에 수동이 올 수 있다: kal-dır-ıl-ması(제거 — 헌재 주문 ortadan kaldırılması).
- 분사도 같은 사슬 끝에 붙는다: bil-in-me-yen(알려지지 않은), ver-il-me-miş olan(맡겨지지 않은), yap-ıl-an(행해진).

표로 보기

꼴	자르기	뜻
vermez	ver-mez	주지 않는다(부정)
veremez	ver-eme-z	줄 수 없다(불가능)
verilir	ver-il-ir	주어진다(수동)
verilebilir	ver-il-ebil-ir	주어질 수 있다

verilemez	ver-il-eme-z	주어질 수 없다
düşünüldü	düşün-ül-dü	심리되었다(수동 과거)
bildirir	bil-dir-ir	알린다(사역)
kaldırılması	kal-dır-ıl-ma-sı	제거되는 것(사역 + 수동 + 동명사 + 소유)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.

법인(복수) ~에 관하여 형벌(명사 결합) uygula-n-ama-z 수동 + 불가능

법인에 대하여는 형벌을 적용할 수 없다.

Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

대격 목적어 bil-me-mek 부정 부정사(주어) 변명 say-ıl-maz 수동 + 부정

형법을 알지 못한 것은 변명이 되지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~verilabilir~~	verilebilir	가능 -(y)Abil 은 두 갈래 — 앞 모음 i 뒤에는 -ebil.
~~düşünuldü~~	düşünüldü	ü 어간 뒤 네 갈래 어미는 ü: -ül-dü.
~~yapulır~~	yapılır	a 뒤의 네 갈래 어미는 ı: yap-ıl-ır.
~~etilir~~	edilir	et- 어간은 모음 앞에서 d 로.

확인 문제 8

1. 「주어질 수 있다」는?

verilir

verilebilir

verilemez

verebilir

수동 -il + 가능 -ebil + 현재 -ir: verilebilir. verebilir 는 능동 「줄 수 있다」.

2. gereği düşünüldü 의 düşünüldü 를 자르면?

düşün-ül-dü

düşü-nül-dü

düşün-üldü

düş-ünül-dü

어간 düşün- + 수동 -ül + 과거 -dü.

3. etmek 의 수동 현재는?

etilir

edilir

etinir

edinir

모음 앞에서 t → d, 자음 어간 뒤 수동 -Il: edilir. edinir 는 다른 동사(edinmek 취득하다).

4. 「제기될 수 없다」(금지)는?

açılmaz

açılamaz

açmaz

açamaz

수동 + 불가능: aç-ıl-ama-z. açılmaz 는 단순 부정 「제기되지 않는다」.

5. uygulamak 의 수동은 왜 uygulanır 인가?

어간이 n 으로 끝나서

어간이 모음으로 끝나서 -n 을 쓴다

불규칙 동사라서

수동이 아니다

모음 어간과 l 어간 뒤에는 -(I)n: uygula-n-ır, bul-un-.

6. 「kimliği bilinmeyen çocuklar」의 bilinmeyen 사슬은?

bil-in-me-yen

bil-me-yen

bilin-meyen

bil-in-meyen 이 아니라 bil-me-yen

어간 bil + 수동 in + 부정 me + 분사 yen. 능동 bilmeyen 은 「알지 못하는」으로 뜻이 뒤집힌다.

7. yapmak 의 과거는?

yapdı

yaptı

yapdi

yapti

무성 자음 p 뒤에서 D 는 t, a 뒤의 네 갈래 모음은 ı.

8. 「… olması gerekir」 의 gerekir 는 몇 인칭으로만 쓰이나?

1인칭

2인칭

3인칭

모두

gerekmek 은 3인칭으로만 쓴다. 앞의 동명사 + 소유 어미(olması)가 뜻의 주어다.

1부 소리와 뼈대 · 제4장

문장의 뼈대 — 어순·후치사·관형절

Cümlenin iskeleti

튀르키예어 문장은 한국어처럼 동사로 끝난다. 수식어는 수식받는 말 앞에 오고, 「~에 따라」 「~까지」 같은 말은 명사 뒤에 붙는 후치사다. 그래서 조문 한 문장은 뒤에서 앞으로 읽으면 뼈대가 보인다. 맨 끝 동사가 술어, 그 앞의 격 어미가 역할을 알려 주고, 명사 앞에 길게 붙은 -An··-DIK··-AcAK 꼴이 관형절이다. 이 장은 후치사 아홉과 관형절·동명사 꼴 넷으로 조문 한 문장(민법 33조 2항)과 헌법재판소 주문 한 문장을 끝까지 분해한다. 마지막 상자는 예외 표지 — saklıdır, aksine … bulunmadıkça, ancak — 를 다섯 법에서 센 수와 함께 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. AY m. 141/3
   모든 법원의 모든 재판은 이유를 붙여 쓴다.

2. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. TMK m. 19/1
   주소는 어떤 사람이 계속 머물 의사로 거주하는 곳이다.
3. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. TCK m. 20/2
   법인에 대하여는 형벌을 적용할 수 없다. 다만 범죄로 말미암아 법률이 정한 보안처분 성격의 제재는 그대로 둔다.

표제어 14

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

4.1 **göre** */ɟøˈɾe/* **~에 따라, ~에 비추어** ★★★

발음 근거 enwikt

앞 명사는 여격: kanuna göre(법률에 따라), kusuruna göre(과실에 따라). 1장 uyarınca 보다 일상적이고 조문에도 잦다(다섯 법 사본에서 göre 473회, uyarınca 79회). 원문에는 -DAn dolayı(「~로 말미암아」)도 함께 있다.

쉬운 예
Kanuna göre hareket etti.
그는 법률에 따라 행동했다.

실무 예
Bedel, sözleşmeye göre ödenir.
대금은 계약에 따라 지급한다.

원문
> Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. — TCK m. 22/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 과실로 범한 죄에 대하여 선고할 형은 행위자의 과실에 따라 정한다.

문형

… -A göre

~에 따라

1. 앞 명사에 여격: kanun-a, sözleşme-ye, kusur-u-na.
2. 뒤 동사는 대개 수동: göre belirlenir(정해진다), göre yapılır(행해진다).
3. 「~에 비추어 보면」(판단 기준)으로도 쓴다: delillere göre.

> Ceza, failin kusuruna göre belirlenir.
> 형은 행위자의 과실에 따라 정한다.
>
> Dosyadaki delillere göre iddia kanıtlanmadı.
> 기록의 증거에 비추어 주장은 증명되지 않았다.

문법 문장 · 후치사는 격을 고른다 — göre 는 여격

~~kusuru göre~~ (비문)

kusuruna göre

göre 앞의 명사는 여격 -(y)A 를 받는다. 소유 어미가 있으면 n 이 낀다: kusur-u-na göre. 같은 여격 후치사: karşı(~에 대하여), kadar(~까지), rağmen(~에도 불구하고). 탈격을 고르는 후치사는 sonra·önce·itibaren·dolayı 다.

4.2 için /iˈʧin/ ~을 위하여, ~때문에 ★★★

발음 근거 enwikt

앞 명사는 격 없이(kabul için 승낙을 위하여). 인칭·지시 대명사 단수는 속격(benim için, bunun için 이 때문에), 복수 onlar·bunlar 는 격 없이(onlar için — TMK 696조). 동명사와 짝을 이루면 목적절이 된다: düzenlenmesi için(다시 작성되도록). 조문에서 가장 잦은 후치사다(다섯 법 사본 865회).

쉬운 예

Bu belge mahkeme için gerekli.
이 서류는 법원을 위하여 필요하다.

실무 예

Davacı, delillerin korunması için başvurdu.
원고는 증거 보전을 위하여 신청했다.

원문

> Okunamayan veya uygunsuz yahut ilgisiz olan dilekçenin yeniden düzenlenmesi için uygun bir süre verilir ve bu dilekçe dosyada kalır. — HMK m. 32/2 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
> 읽을 수 없거나 부적절하거나 관련 없는 서면은 다시 작성하도록 적당한 기간을 주고, 그 서면은 기록에 남긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Okunamayan veya uygunsuz yahut ilgisiz olan dilekçenin	속격 주어 — oku-n-ama-yan 「읽힐 수 없는」 ·ol-an 관형절이 dilekçe 를 꾸민다	읽을 수 없거나 부적절하거나 관련 없는 서면이

yeniden düzenlenmesi için	목적 — düzenle-n-me-si için 「다시 작성되도록」	다시 작성되도록
uygun bir süre verilir	술어 ① — 수동	적당한 기간을 주고
ve bu dilekçe dosyada kalır.	술어 ② — 처격 + kalır	그 서면은 기록에 남긴다

같은 항 둘째 문장은 「정해진 기간 안에 새 서면을 내지 않으면 기간을 다시 주지 않는다」 고 한다. 첫 문장만 인용했다.

문형

… -mAsI için

~하도록, ~하기 위하여

1. 동명사 -mA + 3인칭 소유 -sI + için: düzenlenmesi için, korunması için.
2. 주어가 있으면 속격: dilekçenin düzenlenmesi için.
3. 부정은 -mAmAsI için: bozulmaması için(3장 almak 원문).

Kararın düzeltilmesi için başvuru yapıldı.

결정을 경정하도록 신청이 이루어졌다.

Sürenin uzatılması için haklı sebep gerekir.

기간을 연장하려면 정당한 사유가 필요하다.

4.3 **kadar** /kaˈdar/ **~까지; ~만큼** ★★★

발음 근거 enwikt

여격 + kadar 는 「~까지」 (ana kadar 그 순간까지, sona ermesine kadar 끝날 때까지 — 2장 süre), 격 없는 명사 + kadar 는 「~만큼」 (bu kadar 이만큼). TDK 어원 칸 Arapça ḳadar. 다섯 법 사본에서 714회 — 형법에 특히 많다(516회, 형량의 「~년까지」).

쉬운 예

Duruşma öğleye kadar sürdü.

변론은 정오까지 이어졌다.

실무 예

Tanık, duruşma bitinceye kadar salonda kaldı.

증인은 변론이 끝날 때까지 법정에 남아 있었다.

원문

> Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın

ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlar. — TBK m. 5/1 ·

공식 · 사본 2026-11-09

승낙 기간을 정하지 않고 대화자 아닌 사람에게 한 청약은, 제때 적법하게 발송된 회답이 도달하리라고 기대할 수 있는 때까지 청약자를 구속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kabul için süre belirlenmeksizin	방법 — -mAksIzIn 「~하지 않고」(1장)	승낙 기간을 정하지 않고
hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri,	주어 — ol-ma-yan·yap-ıl-an 두 관형절	대화자 아닌 사람에게 한 청약은
zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın	속격 주어 — gönder-il-miş 관형절 + yanıt-ın	제때 적법하게 발송된 회답이
ulaşmasının beklenebileceği	관형절 — ulaş-ma-sı-nın + bekle-n-ebil-eceğ-i 「도달하리라고 기대될 수 있는」(수동 + 가능 + 미래 분사 + 소유)	도달하리라고 기대할 수 있는
ana kadar,	범위 — an-a kadar 「그 순간까지」	때까지
önereni bağlar.	술어 — öner-en-i(관형절 명사화 + 대격) bağlar	청약자를 구속한다

ana kadar 의 an 은 「순간」 이다(1장 -DIğI anda). 그 앞의 긴 관형절 전체가 an 을 꾸민다 — 「회답이 도달하리라고 기대할 수 있는 순간까지」.

문형

… -A kadar

~까지

1. 앞 명사는 여격: öğleye kadar, ana kadar.
2. 동사절이면 -(y)IncAyA kadar 또는 -mAsInA kadar: kesinleşinceye kadar, sona ermesine kadar.
3. 「~만큼」은 격 없이: bu kadar, o kadar.

Kabul, bu sürenin sonuna kadar ulaşmalıdır.

승낙은 이 기간의 끝까지 도달하여야 한다.

> Tebliğ tarihine kadar faiz işler.
> 송달일까지 이자가 붙는다.

4.4 **sonra** /ˈson.ɾa/ **뒤에, 나중에** ★★★

발음 근거 enwikt

강세가 첫 음절에 있다(TDK 발음 칸 so'nra, en.wikt /ˈson.ɾa/ — 1장 강세 상자). 후치사로는 탈격 + sonra(karardan sonra 결정 뒤에), 동사와는 -DIktAn sonra(dinledikten sonra 신문한 뒤에). 원문에서는 önce(앞서)와 짝을 이룬 부사다.

쉬운 예

Duruşmadan sonra karar açıklandı.
변론 뒤에 결정이 고지되었다.

실무 예

Hâkim, tanıkları dinledikten sonra karar verdi.
판사는 증인을 신문한 뒤 재판했다.

원문

> Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır. — TMK m. 29/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 여러 사람 가운데 누가 먼저 또는 나중에 사망하였는지 증명할 수 없으면 모두 동시에 사망한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Birden fazla kişiden	탈격 — 「여러 사람 가운데」	여러 사람 가운데
hangisinin önce veya sonra öldüğü	간접 의문 — hangi-si-nin öl-düğ-ü 「누가 … 죽었는지」	누가 먼저 또는 나중에 사망하였는지
ispat edilemezse,	조건 — ed-il-eme-z-se 수동 + 불가능 + 조건	증명할 수 없으면
hepsi aynı anda ölmüş sayılır.	술어 — 완료 분사 + 간주(3장)	모두 동시에 사망한 것으로 본다

문형

… -DIktAn sonra

~한 뒤에

1. 동사 어간 + -DIk + 탈격 -tAn + sonra: dinle-dik-ten sonra.

2. 명사면 탈격 + sonra: duruşmadan sonra.

3. 반대는 -mAdAn önce(~하기 전에): karar vermeden önce(TMK 407조 4항).

Dosya incelendikten sonra karar verilir.

기록을 검토한 뒤 결정한다.

Tebliğden sonra süre işlemeye başlar.

송달 뒤에 기간이 진행하기 시작한다.

문법 소리 · 첫 음절 강세 — sonra · ancak · önce

SONra · ANcak · ÖNce

후치사·접속사 가운데 사전이 첫 음절 강세를 표시한 말이 있다: sonra so'nra, ancak a'ncak, önce ö'nce, aksine a'ksine(TDK 발음 칸). 이 책의 합성음은 sonra·ancak 를 그 자리로 고쳤고, önce·aksine 는 두 사전이 갈려 그대로 두었다(1장 강세 상자).

4.5 ## üzere /y.ze'ɾe/ ~하도록, ~하기로(목적·조건) ★★

발음 근거 enwikt

-mAk üzere 「~하도록·~하기 위하여」 (1장 olmak üzere), 그리고 조문 끝의 관용구 saklı kalmak üzere(「~는 그대로 두고」 — 예외 표지 상자). 원문의 sınırlı olmak üzere 는 「~에 한정되는 것으로 하여」.

쉬운 예

Dosyayı incelemek üzere süre istedi.

그는 기록을 검토하기 위하여 기간을 청구했다.

실무 예

Karar, kesin olmak üzere verildi.

결정은 확정적인 것으로 내려졌다.

원문

Sona eren tüzel kişinin kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam eder. — TMK m. 52 · 공식 · 사본 2026-11-08

소멸한 법인의 인격은 그 능력이 청산 목적에 한정되는 것으로 하여 청산 중에도 존속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sona eren tüzel kişinin kişiliği,	주어 — son-a er-en 관형절 + 속격 + kişilik-i	소멸한 법인의 인격은

ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere	조건 — -mAk üzere 「~인 것으로 하여」	그 능력이 청산 목적에 한정되는 것으로 하여
tasfiye sırasında da	때 — sıra-sı-nda 「~의 동안에」 + da 「~도」	청산 중에도
devam eder.	술어 — 명사 + etmek	존속한다

문형

… -mAk üzere

~하도록, ~하기로 하여

1. 동사 -mAk + üzere: incelemek üzere, kesin olmak üzere.
2. 조문 끝의 유보 관용구: … saklı kalmak üzere(「~는 그대로 두고」 — TMK 15조).
3. 판결 끝맺음에도: kesin olmak üzere karar verildi(확정적으로 결정하였다).

Tanık, yeniden dinlenmek üzere çağrıldı.
증인은 다시 신문하기 위하여 소환되었다.

Kanunda gösterilen durumlar saklı kalmak üzere bu kural uygulanır.
법률이 정한 경우는 그대로 두고 이 규칙을 적용한다.

4.6 **taraf** /ta'ɾaf/ **쪽, 편; 당사자** ★★★

발음 근거 enwikt

소송 당사자(taraflar)이자, 수동문의 행위자를 밝히는 tarafından(「~에 의하여」 — taraf-ı-ndan, 소유 + 탈격)의 바탕이다. 3장 kullanmak 의 -CA 와 같은 일을 한다. 원문의 tarafından yazılır 는 「~이 쓴다」.

쉬운 예 Taraflar duruşmaya geldi.
당사자들이 변론에 나왔다.

실무 예 Karar, hâkim tarafından imzalandı.
결정은 판사가 서명했다.

원문

> Hüküm, hükmü veren hâkim, toplu mahkemelerde başkan veya hükme katılmış olan hâkimlerden başkanın seçeceği bir üye tarafından yazılır. — HMK m. 298/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 판결은 판결을 한 판사가, 합의부에서는 재판장 또는 판결에 관여한 판사 가운데 재판장이 지정한 한 사람이 쓴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hüküm,	주어(수동문)	판결은
hükmü veren hâkim,	행위자 ① — ver-en 관형절	판결을 한 판사가
toplu mahkemelerde başkan	행위자 ② — 처격 「합의부에서는」	합의부에서는 재판장
veya hükme katılmış olan hâkimlerden	범위 — katıl-mış ol-an 관형절 + 탈격 「~가운데」	또는 판결에 관여한 판사 가운데
başkanın seçeceği bir üye	행위자 ③ — seç-eceğ-i 미래 관형절(주어 속격)	재판장이 지정한 한 사람이
tarafından yazılır.	행위자 표지 + 수동 술어	쓴다

문형

... tarafından -Ilır

~에 의하여 ~된다

1. 행위자 + tarafından + 수동 동사: hâkim tarafından yazılır.
2. 행위자가 여럿이면 veya 로 잇고 tarafından 은 한 번만.
3. 비슷한 표지: -CA(mahkemelerce — 헌법 9조).

Tebligat, mahkeme tarafından yapılır.

송달은 법원이 한다.

Dava, davacı tarafından açılır.

소는 원고가 제기한다.

문법 문장 · 수동문의 행위자 — ... tarafından yazılır

~~hâkim yazılır~~ (뜻 다름)

hâkim tarafından yazılır

수동 동사의 행위자는 tarafından(또는 -CA)으로 표시한다. 행위자를 주격으로 두고 수동 동사를 쓰면 「판사가 쓰여진다」가 된다. 능동으로 바꾸면 hâkim yazar.

4.7 **itibaren** /iːti.baːɾɛn/ **~부터(기산점)** ★★★

발음 근거 enwikt

탈격 + itibaren: kesinleşmeden itibaren(확정된 때부터), tebliğ tarihinden itibaren(송달일부터). 첫 모음과 셋째 모음이 길다(TDK 발음 칸 i:tiba:ren). 기간 계산 조문의 표지다 — 민사소송법 사본에 64회, 민법에는 3회(민법은 başlayarak 를 쓴다: TMK 83조).

쉬운 예

Süre, tebliğden itibaren işler.

기간은 송달부터 진행한다.

실무 예

Karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz edilebilir.

결정에 대하여는 송달일부터 2주 안에 상고할 수 있다(HMK 361조 1항 — 기간 요지).

원문

> Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez. — TCK m. 70/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 몰수 판결은 확정된 때부터 20년이 지난 뒤에는 집행하지 않는다.

문형

… -DAn itibaren

~부터

1. 기산점에 탈격: kesinleşme-den, tebliğ tarihi-nden(소유 뒤 n).
2. 뒤에 기간과 içinde(안에) 또는 geçtikten sonra(지난 뒤).
3. 민법은 같은 뜻을 -DAn başlayarak 로 쓴다.

Tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir.

송달일부터 10일 안에 이의할 수 있다.

Karar tarihinden itibaren faiz işler.

결정일부터 이자가 붙는다.

4.8 **ancak** /ˈan.d͡ʒak/ **오직, ~만; 다만, 그러나** ★★★

발음 근거 enwikt

자리에 따라 뜻이 갈린다. 문장 안에서는 「오직·~만」(ancak haklı sebeple 정당한 사유로만), 문장 머리에 쉼표와 함께 오면 「다만·그러나」(Ancak, … saklıdır — saklı 원문). 다섯 법 사본에서 457회로 예외 표지 가운데 가장 잦다. 강세는 첫 음절(TDK 발음 칸 a'ncak).

쉬운 예

Bu belge ancak mahkemede sunulabilir.

이 서류는 법원에서만 제출할 수 있다.

실무 예

Kural budur. Ancak, kanun istisna tanıyabilir.

원칙은 이렇다. 다만 법률이 예외를 둘 수 있다.

원문

> Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. — TMK m. 67/3 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-08
> 정관에 제명이 규정되어 있지 않으면 사원은 정당한 사유로만 제명될 수 있다.

문형

… ancak … -Abilir

~로만 ~할 수 있다

1. ancak 바로 뒤에 한정되는 말: ancak haklı sebeple, ancak kanunla.
2. 술어는 가능 꼴: çıkarılabilir, düzenlenir.
3. 문장 머리 「Ancak,」는 예외 도입 — 뒤에 saklıdır 가 자주 온다.

Bu hak ancak kanunla sınırlanabilir.
이 권리는 법률로만 제한할 수 있다.

Üye ancak genel kurul kararıyla çıkarılabilir.
사원은 총회 결의로만 제명될 수 있다.

문법 문장 · ancak — 「오직」인가 「다만」인가

ancak haklı sebeple(오직) · Ancak, … saklıdır(다만)

문장 안의 ancak 는 바로 뒤의 말을 한정한다(「~만」). 문장 머리의 Ancak, 는 앞 문장에 예외를 단다(「다만」). 같은 항 둘째 문장(「이 제명 결정에는 정당한 사유가 없다고 이의할 수 있다」)은 인용하지 않았다.

4.9 **saklı** sak-lı /sakˈɫɯ/ **감추어진; (법) 유보된, 그대로 두는** ★★★

발음 근거 enwikt

saklamak(간직하다)에서 온 형용사. 조문 끝의 … saklıdır 는 「~은 그대로 둔다(이 조문이 건드리지 않는다)」는 유보 표지다 — 다섯 법 사본에서 118회, 민법 42회·채무법 51회. 변형 saklı kalmak üzere(26회)·saklı tutulur. 원문은 문장 머리 Ancak, 와 짝을 이룬다.

쉬운 예

Belgeler kasada saklıdır.
서류는 금고에 보관되어 있다.

실무 예

Tarafların tazminat hakları saklıdır.
당사자들의 손해배상 청구권은 그대로 둔다.

원문

> Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki

yaptırımlar saklıdır. — TCK m. 20/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

법인에 대하여는 형벌을 적용할 수 없다. 다만 범죄로 말미암아 법률이 정한 보안처분 성격의 제재는 그대로 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.	원칙 — 수동 + 불가능(3장)	법인에 대하여는 형벌을 적용할 수 없다.
Ancak,	예외 도입 — 문장 머리 「다만」	다만
suç dolayısıyla kanunda öngörülen	관형절 — öngör-ül-en 「예정된」, dolayısıyla 「~로 말미암아」	범죄로 말미암아 법률이 정한
güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar	주어 — nitelik-i-nde-ki 「~성격의」	보안처분 성격의 제재는
saklıdır.	유보 표지 — saklı + -DIr	그대로 둔다

문형

… saklıdır

~은 그대로 둔다(유보)

1. 무엇이 유보되는지가 주어: … hükümleri, … hakları, … yaptırımlar.
2. 앞 문장에 원칙, Ancak 뒤에 유보: Ancak, … saklıdır.
3. 다른 꼴: saklı kalmak üzere(~는 그대로 두고 — 문장 머리), saklı tutulur.

Kamu tüzel kişileri hakkındaki kanun hükümleri saklıdır.

공법인에 관한 법률 규정은 그대로 둔다.

Davacının tazminat isteme hakkı saklıdır.

원고의 손해배상 청구권은 그대로 둔다.

문법 문장 · 유보 표지 — … hükümleri saklıdır

… hükümleri saklıdır

saklıdır 는 「이 조문이 그 규정을 건드리지 않는다」 는 뜻이지 「비밀이다」 가 아니다. 번역은 「~은 그대로 둔다」 「~에는 영향이 없다」 . 주어는 대개 hükümler(규정들)·haklar(권리들)·yaptırımlar(제재들)이고 복수 주어라도 saklıdır 로 받는다(TMK 55조 hükümleri saklıdır).

4.10 **kayıt** /kaˈjɯt/ **기재, 등록; 조건(유보)** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **kayd-**

모음 어미 앞에서 ı 가 빠지고 t 가 d 로: kaydı, kaydın, kayda(2장 hüküm → hükmü 와 같은 모음 탈락). 두 사전이 같은 말을 한다 — en.wikt 굴절 틀 stem=kayd, TDK 표제 접미 표시 kayıt, -ydı. 조문의 … kaydıyla 는 「~하는 것을 조건으로」 (예외 표지 상자, 다섯 법 사본 58회).

쉬운 예

Nüfus kaydı düzeltildi.

가족관계 기록이 정정되었다.

실무 예

Davalı, ihtirazi kayıtla ödeme yaptı.

피고는 이의를 유보하고 지급했다.

원문

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. — TMK m. 66/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

누구도 사단에 사원으로 남도록 강제될 수 없다. 모든 사원은 서면으로 알리는 것을 조건으로 사단에서 탈퇴할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz.	원칙 — kal-ma-ya(동명사 + 여격) + zorla-n-ama-z	누구도 사단에 사원으로 남도록 강제될 수 없다.
Her üye	주어	모든 사원은
yazılı olarak bildirmek kaydıyla,	조건 — -mAk kaydıyla 「~하는 것을 조건으로」 (kayd-ı-yla)	서면으로 알리는 것을 조건으로
dernekten çıkma hakkına sahiptir.	술어 — 탈격 + çık-ma hakk-ı-na sahip	사단에서 탈퇴할 권리가 있다

문형

… -mAk kaydıyla

~하는 것을 조건으로

1. 동사 -mAk + kaydıyla: bildirmek kaydıyla, ödemek kaydıyla.
2. 비슷한 조건 표지: -mAk şartıyla(다섯 법 사본 16회 — kaydıyla 보다 드물다).
3. 명사 kayıt 자체는 등기·기록(nüfus kaydı 가족관계 기록, tapu kaydı 등기 기록).

Masrafları ödemek kaydıyla belgeyi alabilir.
비용을 지급하는 것을 조건으로 서류를 받을 수 있다.

Tapu kaydı düzeltilmelidir.
등기 기록은 정정되어야 한다.

문법 철자 · 모음 탈락 + t→d — kayıt · kaydı

~~kayıtı~~ (표기 오류)

kaydı

두 음절 아랍어 차용어의 둘째 모음이 모음 어미 앞에서 빠지는 일이 있다: kayıt → kaydı, hüküm → hükmü(6장), izin → izni(1장). 자음 어미 앞에서는 그대로: kayıtta, kayıtlar. 사전 굴절 틀(en.wikt stem=kayd)과 TDK 접미 표시(-ydı)가 근거다.

격 꼴 · 근거 enwikt-table

주격 **kayıt** · 대격 **kaydı** · 여격 **kayda** · 처격 **kayıtta** · 탈격 **kayıttan** · 속격 **kaydın**

4.11 **olan** ol-an /oˈɫan/ **~인, ~한(현재 분사)** ★★★

발음 근거 author

-An 은 관형절의 주어가 꾸밈받는 말 자체일 때 쓰는 것이 기본이다: kendi lehine olan dava(자기에게 유리한 소송 — 소송이 유리한 것). 다른 주어가 따로 있으면 대개 -DIK + 소유(아래 oturduğu). 다만 꾸밈받는 말이 관형절 주어의 소유자인 꼴도 -An 을 쓴다: bilgisi bulunan kimseler(아는 바가 있는 사람들 — 주어는 bilgisi, 꾸밈받는 말은 그 소유자; verilecek 원문). olan 은 형용사·명사 뒤에 붙어 관형절을 만드는 받침이다: uygun olan, hükme katılmış olan(taraf 원문).

쉬운 예 Dosyada olan belgeler incelendi.
기록에 있는 서류들이 검토되었다.

실무 예 Görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
관할 법원은 아슬리예 민사법원이다(HMK 2조 1항 — 달리 정한 바 없는 때).

원문

Kanunda açıkça belirtilmedikçe, hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya veya hakkını talep etmeye zorlanamaz. — HMK m. 24/2 ·

공식 · 사본 2026-11-09

법률에 명시된 경우가 아닌 한, 누구도 자기에게 유리한 소를 제기하거나 자기 권리를 청구하도록 강제될 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunda açıkça belirtilmedikçe,	단서 — belirt-il-me-dikçe 「명시되지 않는 한」	법률에 명시된 경우가 아닌 한
hiç kimse	주어 — 부정 술어와 짝	누구도
kendi lehine olan davayı açmaya	목적 ① — ol-an 관형절 + aç-ma-ya(동명사 + 여격)	자기에게 유리한 소를 제기하도록
veya hakkını talep etmeye	목적 ② — talep et-me-ye	또는 자기 권리를 청구하도록
zorlanamaz.	술어 — zorla-n-ama-z	강제될 수 없다

문형

… olan + 명사

~인 ~(관형절)

1. 형용사·후치사구 + olan + 명사: kendi lehine olan dava, görevli olan mahkeme.
2. 완료·미래 분사 뒤에 받침으로: katılmış olan, verilecek olan.
3. 부정은 olmayan: hazır olmayan kişi(kadar 원문).

Kesin olan karar icra edilir.

확정된 결정은 집행된다.

Hazır olmayan tanık dinlenemedi.

출석하지 않은 증인은 신문할 수 없었다.

4.12 **oturduğu** otur-duğ-u /o.tuɾ.ˈduː/ **~이 거주하는(소유형 관형절)** ★★★

발음 근거 author

-DIK + 소유 어미는 관형절의 주어가 따로 있을 때 쓴다: bir kimsenin oturduğu yer(어떤 사람이 거주하는 곳) — 주어 kimse 는 속격, 분사에 그 주어와 맞는 소유 어미(-u). 한국어 「~가 사는

곳」의 관형사형과 같은 자리다. 과거·현재를 다 덮고, 미래는 -AcAK(verilecek).

쉬운 예

Tanığın oturduğu yer tespit edildi.

증인이 거주하는 곳이 확인되었다.

실무 예

Sanığın oturduğu yer bilinmiyor.

피고인이 거주하는 곳을 알 수 없다.

원문

> Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
>
> — TMK m. 19/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 주소는 어떤 사람이 계속 머물 의사로 거주하는 곳이다.

문형

… -(n)In -DIğI yer

~가 ~하는 곳

1. 주어는 속격: kimsenin, davalının.
2. 동사 어간 + -DIK(모음 앞 ğ) + 소유 어미: otur-duğ-u, bulun-duğ-u.
3. 뒤에 꾸밈받는 명사: yer, mahkeme, tarih.

Malın bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

물건이 있는 곳의 법원도 관할한다.

Sözleşmenin yapıldığı tarih belirlendi.

계약이 체결된 날이 확정되었다.

문법 문장 · -An 인가 -DIK 인가 — 관형절의 주어가 누구인가

~~bir kimsenin oturan yeri~~ (비문)

bir kimsenin oturduğu yer

꾸밈받는 말이 관형절의 주어면 -An(oturan kimse 거주하는 사람), 다른 주어가 따로 있으면 -DIK + 소유 어미(kimsenin oturduğu yer 사람이 거주하는 곳). 속격 주어와 소유 어미가 짝을 이룬다. 예외 — 꾸밈받는 말이 주어의 소유자면 -An(bilgisi bulunan kimseler, 4장 olan).

4.13 **verilecek** ver-il-ecek /ve.ɾi.leˈd͡ʒec/ **주어질, 내려질(미래 분사)** ★★★

발음 근거 author

-(y)AcAk 분사는 「앞으로 ~할·~될」: verilecek olan ceza(선고될 형 — göre 원문), gaipliğine karar verilecek kişi(실종선고가 내려질 사람). 원문은 민법 33조 2항 한 문장 전체다 — 관형절 셋(verilecek·bulunan·yapılan), 후치사 둘(hakkında·göre), 목적절 하나(vermeleri için)가 한 술어 çağırır 에 걸린다.

쉬운 예

Verilecek karar kesin olacak.

내려질 결정은 확정적일 것이다.

실무 예

Ödenecek bedel sözleşmede gösterilmiştir.

지급될 대금은 계약에 적혀 있다.

원문

Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır. — TMK m. 33/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

법원은 실종선고가 내려질 사람에 관하여 아는 바가 있는 사람들에게 일정한 기간 안에 알려 달라고, 절차에 따라 한 공고로 최고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mahkeme,	주어 — 맨 앞, 쉼표로 떼어 둔다	법원은
gaipliğine karar verilecek kişi hakkında	후치사구 — ver-il-ecek 미래 수동 분사가 kişi 를 꾸미고, hakkında 「~에 관하여」	실종선고가 내려질 사람에 관하여
bilgisi bulunan kimseleri,	목적어 — bulun-an 관형절 + kimse-ler-i 대격	아는 바가 있는 사람들을
belirli bir sürede	때 — 처격	일정한 기간 안에
bilgi vermeleri için	목적절 — ver-me-leri için(동명사 + 3복 소유 + için) 「그들이 알리도록」	알려 달라고
usulüne göre yapılan ilânla	수단 — yap-ıl-an 관형절 + ilân-la 「공고로」 (2장 usul: usulüne 조화 예외)	절차에 따라 한 공고로
çağırır.	술어 — 맨 끝	최고한다

뒤에서 앞으로 읽는다. çağırır(최고한다) ← ilânla(공고로) ← kimseleri(사람들을) ← Mahkeme(법원은). 나머지는 각 명사 앞에 붙은 관형절과 목적절이다. 한국어 번역도 같은 차례로 짜인다.

문형

… -AcAk + 명사

~할·~될 ~(미래 관형절)

1. 어간 + (수동) + -(y)AcAk + 명사: verilecek karar, ödenecek bedel.

2. 주어가 따로 있으면 소유 어미: başkanın seçeceği üye(taraf 원문).

3. olan 을 받쳐도 같다: verilecek olan ceza.

Uygulanacak kanun hâkim tarafından belirlenir.

적용할 법률은 판사가 정한다.

Dinlenecek tanıklar listede gösterildi.

신문할 증인들이 목록에 적혔다.

문법 문장 · 관형절 셋이 한 문장에 — 뒤에서 앞으로

… verilecek kişi … bulunan kimseleri … yapılan ilânla çağırır.

긴 조문은 술어 하나에 관형절이 여럿 걸린다. 분사 어미(-AcAk·-An)를 찾아 그 앞을 한 덩어리로 묶고, 덩어리 뒤의 격 어미로 역할을 정한다. 이 문장에서 hakkında·için·göre 는 덩어리 사이의 이음새다.

4.14 **olmaya** ol-ma-ya /oɫ.maˈja/ **~이 되도록(동명사 + 여격)** ★★★

발음 근거 author

동명사 -mA 에 격 어미가 붙어 동사가 명사처럼 문장에 들어간다: üye olmaya zorlanamaz(사원이 되도록 강제될 수 없다), kabul etmeye zorlanamaz. zorlamak(강제하다)·zorlanmak(강제되다)이 여격 동명사를 받는다. zorunlu(의무인)는 다른 짜임이다 — 동명사 + 소유가 주어가 된다(gösterilmesi zorunludur — TMK 58조 2항). zorunda(~해야 하는)는 -mAk 을 받는다(6장). -mA 뒤의 y 는 모음 충돌을 막는 끼움 자음이다.

쉬운 예

Tanık, gelmeye zorlanabilir.

증인은 출석하도록 강제될 수 있다.

실무 예

Davalı, belgeyi sunmaya davet edildi.

피고는 서류를 제출하도록 최고받았다.

원문

> Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. — TMK m. 63 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 누구도 사단의 사원이 되도록, 어떠한 사단도 사원을 받아들이도록 강제될 수 없다.

문형

… -mAyA zorlanamaz

~하도록 강제될 수 없다

1. 동사 어간 + -mA + -yA: ol-ma-ya, et-me-ye, kal-ma-ya.
2. 술어는 수동 + 불가능 zorla-n-ama-z.

3. 주어는 hiç kimse(누구도)·hiçbir dernek(어떠한 사단도).

Hiç kimse kendisini suçlayan bir beyanda bulunmaya zorlanamaz.
누구도 자기를 범죄자로 모는 진술을 하도록 강제될 수 없다(AY 38조 5항 요지 — 원문은 법률이 정한 가까운 사람까지).

Tanık, sorulara cevap vermeye zorlanmadı.
증인은 질문에 답하도록 강제되지 않았다.

문법 문장 · 동명사에 격을 — olmaya · etmeye · kalmaya

~~üye olmak zorlanamaz~~ (비문)

üye olmaya zorlanamaz

zorlanmak(강제되다)은 여격 동명사 -mAyA 를 받는다. 부정사 -mAk 을 그대로 두면 격이 빠진 비문이다. 반대로 zorunda(~해야 하는)는 -mAk 을 받는다: uymak zorundadır(6장).

한국어와 견주기 — 어순·후치사·관형절의 문법 기능 대조

조문 번역이 아니라 문법 기능의 대조다. = 같은 일을 한다, ≠ 겹치지만 다르다, + 한쪽에만 있다.

	튀르키예	한국	차이
=	어순 주어-목적어-동사 (Mahkeme davayı reddetti)	주어-목적어-동사	둘 다 동사가 끝에 오고 격 표지 덕에 어순이 비교적 자유롭다. 조문 한 문장을 뒤에서 앞으로 읽는 요령이 그대로 통한다.
=	후치사 göre (kanuna göre)	에 따라	둘 다 명사 뒤. 튀르키예어는 앞 명사에 여격을 요구하고, 한국어는 「에」를 요구한다 — 격까지 같다.
≠	için (düzenlenmesi için)	위하여 · 때문에	튀르키예어 için 하나가 목적과 원인을 다 맡는다. 한국어는 「위하여」(목적)와 「때문에」(원인)로 가른다.
=	kadar (sona ermesine kadar)	까지	둘 다 한계점. 튀르키예어는 여격 + kadar, 한국어는 명사 + 까지.

≠	-DIktAn sonra (dinledikten sonra)	-ㄴ 뒤에 · -고 나서	둘 다 선행 사건. 튀르키예어는 분사 + 탈격 + 후치사의 세 조각이다. 한국어 「-ㄴ 뒤에」는 관형사형 + 의존명사 + 조사, 「-고 나서」는 연결어미 -고 + 보조동사 「나다」의 다른 짜임이다.
=	-An 관형절 (bilgisi bulunan kimseler)	-는/-ㄴ 관형사형 (아는 바가 있는 사람들)	둘 다 관형절이 명사 앞에 온다. 긴 수식어를 앞에 쌓는 습관이 같아 한국어 화자에게 유리하다.
≠	-DIK + 소유 (kimsenin oturduğu yer)	-는/-ㄴ (사람이 사는 곳)	한국어는 주어가 따로 있어도 관형사형 어미가 같다. 튀르키예어는 -An 과 -DIK 으로 가르고 주어를 속격 + 소유 어미로 표시한다.
≠	주문 한 문장 (... REDDİNE, ... GÖNDERİLMESİNE ... karar verildi)	「... 하고, ... 하기로 결정하였다」	이 장에서 본 헌법재판소 주문은 여격 명사절을 쉼표로 이어 한 문장으로 끝낸다. 한국어도 여러 명사절을 한 술어에 걸 수는 있지만, 한국 판결 주문은 항목마다 문장을 끊어 쓰는 것이 관행이다(이 책이 표본으로 센 것은 아니다) — 번역할 때 한 문장을 여러 문장으로 푼다.

어순 — 주어·목적어·동사, 수식어는 앞에

기본 어순은 주어 - 목적어 - 동사(SOV)다. 꾸미는 말은 꾸밈받는 말 앞에, 후치사는 명사 뒤에 온다. 격 어미가 역할을 표시하므로 어순은 비교적 자유롭고, 동사 바로 앞이 초점 자리다.

- 술어는 맨 끝. 조문을 읽을 때 먼저 끝 동사를 찾고(yazılır·uygulanır·saklıdır), 그 앞으로 거슬러 올라가며 격 어미로 덩어리를 가른다.
- 주어는 대개 맨 앞에 두고 쉼표로 뗀다(Mahkeme, ... · Davacı, ...). 조문은 주어를 생략하지 않는 편이지만, 수동문은 행위자를 숨긴다.
- 목적어는 대격이면 자리를 옮길 수 있다: Yargılamayı, hâkim sevk ve idare eder(HMK 32조 — 목적어가 맨 앞). 대격 표지가 없는 목적어는 동사 바로 앞에 붙는다: karar verir, dava açar.
- 수식어 → 피수식어: bütün mahkemelerin(모든 법원의) → her türlü kararları(모든 재판은). 속격 + 소유 어미가 「~의 ~」를 묶는다.
- 후치사는 명사 뒤: kanuna göre, kabul için, ana kadar. 한국어 조사·의존명사와 자리가 같다.

- 부사어(gerekçeli olarak 이유를 붙여, resen 직권으로)는 동사 가까이 온다.

표로 보기

조각	자리·역할	뜻
Bütün mahkemelerin	속격 수식어 — 주어 앞	모든 법원의
her türlü kararları	주어 — 복수 + 소유 어미	모든 재판은
gerekçeli olarak	부사어 — 동사 앞	이유를 붙여
yazılır.	술어 — 맨 끝, 수동	쓴다(쓰여진다)
Yargılamayı,	대격 목적어 — 머리로 옮김(HMK 32조)	심리는
hâkim	주어	판사가
sevk ve idare eder;	술어	지휘하고 운영한다
kanuna göre	여격 + 후치사	법률에 따라

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.

속격 — 「모든 법원의」 주어 — karar-lar-ı 부사어 — 「이유를 붙여」 yaz-ıl-ır 수동 현재

모든 법원의 모든 재판은 이유를 붙여 쓴다.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

속격 — 「명예 사원들의」 주어 — 명사 결합 + 소유 yok + -tur 「없다」 (6장 var·yok)

명예 사원에게는 의결권이 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~verilir karar~~	karar verilir	술어는 맨 끝. 표지 없는 목적어 karar 는 동사 바로 앞.
~~göre kanuna~~	kanuna göre	후치사는 명사 뒤에 온다.
~~dava kendi lehine olan~~	kendi lehine olan dava	관형절은 꾸밈받는 명사 앞에 온다.

~~kusuru göre~~	kusuruna göre	후치사 göre 는 여격을 고른다. 소유 어미 뒤라 n 이 낀다.

관형절과 동명사 — 앞에 길게 붙는 것들

동사를 명사 앞에 두어 꾸미려면 분사 어미를 붙인다: -An(주어 = 꾸밈받는 말, 또는 꾸밈받는 말이 주어의 소유자), -DIK + 소유(주어가 따로), -(y)AcAk(미래). 동사를 명사처럼 쓰려면 동명사 -mA(+ 소유·격) 또는 -mAk 을 붙인다. 판결 주문은 이 동명사·명사절에 여격을 붙여 한 문장으로 잇는다.

- -An: 꾸밈받는 말이 관형절의 주어다(kendi lehine olan dava), 또는 그 주어의 소유자다(bilgisi bulunan kimseler — 주어는 bilgisi). 부정은 -mAyAn: hazır olmayan kişi.
- -DIK + 소유 어미: 주어가 따로 있다(속격). bir kimsenin oturduğu yer, başvurucunun … başvuru tarihi. 과거·현재를 다 덮는다.
- -(y)AcAk: 앞으로의 일. verilecek kişi, başkanın seçeceği üye(주어 따로 → 소유 어미).
- 동명사 -mA + 소유 + 격: 동사를 명사 자리에 놓는다. düzenlenmesi için(목적), yapılmasına(여격 — 주문), kaldırılması için. -mAk 은 격 없이 후치사와: olmak üzere, bildirmek kaydıyla.
- 판결 주문은 여격으로 끝나는 명사절의 나열이다. 위 헌법재판소 주문의 A~G 는 동명사(GÖNDERİLMESİNE·ÖDENMESİNE·yapılmasına), -DIK 명사절(OLDUĞUNA·EDİLDİĞİNE), 일반 명사(REDDİNE — ret 의 여격)가 섞여 모두 여격 -(n)A 로 끝나고 쉼표로 이어지며, 맨 끝 karar verildi(결정하였다) 하나가 전체를 받는다 — 이 주문 전체가 한 문장이다. 한국 판결 주문은 항목마다 문장을 끊는 것이 관행이지만, 이 책은 그 관행을 표본으로 세지는 않았다.
- 대문자로 쓴 낱말(İHLAL EDİLDİĞİNE·REDDİNE·GÖNDERİLMESİNE)은 주문 각 항목의 핵심어다 — 「~되었다고」 「~을 기각하기로」 「~을 송부하기로」.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
olan	ol-an	~인(현재 분사)
bulunan	bulun-an	있는
yapılan	yap-ıl-an	행해진(수동 + 분사)
oturduğu	otur-duğ-u	(그가) 거주하는 — -DIK + 소유

verilecek	ver-il-ecek	내려질(미래 수동 분사)
olmaya	ol-ma-ya	되도록(동명사 + 여격)
yapılmasına	yap-ıl-ma-sı-na	행해지도록 / 행하기로(주문)
EDİLDİĞİNE	ed-il-diğ-i-ne	~되었다고(주문 — -DIK + 소유 + 여격)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Açıklanan gerekçelerle;

açıkla-n-an 「설명된」 + gerekçe-ler-le 「이유들로」

A. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

적법 요건 — ol-duğ-u-na(-DIK + 소유 + 여격) 「~이라고」

B. Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

본안 — al-ın-an 관형절, ed-il-diğ-i-ne 「침해되었다고」

C. Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesine (E.2017/142, K.2018/376) GÖNDERİLMESİNE,

구제 — kal-dır-ıl-ma-sı için(사역 + 수동 + 동명사), yap-ıl-mak üzere, gönder-il-me-si-ne 「송부하기로」

D. Başvurucunun tazminat talebinin REDDİNE,

ret → 모음 앞 어간 redd- + 소유 -i + 끼움 n + 여격 -e = reddine 「기각하기로」(명사 ret 의 격 꼴)

E. 364,60 TL harç ve 30.000 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 30.364,60 TL yargılama giderinin başvurucuya ÖDENMESİNE,

oluş-an 관형절, öde-n-me-si-ne 「지급하기로」

F. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

itibaren·kadar·için 후치사 셋, ol-ma-sı hâlinde 「~인 경우」, uygula-n-ma-sı-na

G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE

마지막 항목 — 쉼표 없이 날짜로 이어진다

23/1/2025 OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

끝맺음 — 날짜 + 표결 방식 + 수동 과거

헌법재판소 주문 한 문장(B. No: 2019/19126) — A~G 가 모두 여격으로 끝나고 마지막 karar verildi 가 받는다.

Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye
주어 ① ol-ma-ya 동명사 + 여격 주어 ② + de 「~도」 et-me-ye

zorlanamaz.
zorla-n-ama-z — 두 주어를 한 술어가 받는다

누구도 사단의 사원이 되도록, 어떠한 사단도 사원을 받아들이도록 강제될 수 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~bir kimsenin oturan yeri~~	bir kimsenin oturduğu yer	주어(kimsenin)가 따로 있으면 -DIK + 소유 어미. -An 은 주어가 꾸밈받는 말일 때.
~~üye olmak zorlanamaz~~	üye olmaya zorlanamaz	zorlanmak 은 여격 동명사 -mAyA 를 받는다.
~~verilecek ceza olan~~	verilecek olan ceza	olan 은 꾸밈받는 명사 앞에 온다.
~~sona ermesi kadar~~	sona ermesine kadar	kadar 는 여격을 받는다 — 동명사에도 -nA 를 붙인다.

예외 표지 읽기 — saklıdır · aksine … bulunmadıkça · ancak

조문의 원칙 뒤에는 예외·유보가 따라온다. 끝의 saklıdır(그대로 둔다), 가운데의 aksine … bulunmadıkça(달리 정한 바가 없는 한), 머리의 Ancak,(다만)이 그 표지다. 인용할 때 이 표지가 든 문장을 자르면 뜻이 뒤집힌다 — 이 책의 대조 도구는 잘린 자리 다음 문장이 이런 표지로 시작하면 경고한다.

- 아래 표의 수는 이 책이 받은 통합본 PDF 사본 다섯 법 — 민법(TMK 4721, 2026-11-08 사본)·채무법(TBK 6098)·민사소송법(HMK 6100)·형법(TCK 5237)·헌법(AY 2709, 이상 2026-11-09 사본) — 의 본문(부록 「İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER」 앞까지, 각주 글 포함)에서 낱말 단위로 센 출현 수다. 대소문자는 접었고, 사본의 전체 낱말 수는 TMK 47,645 · TBK 35,810 · HMK 33,124 · TCK 35,356 · AY 22,536 이다. 통합본 판이 바뀌면 수도 바뀐다.

- saklıdır 는 민법·채무법에, hariç(~을 제외하고)는 형법·헌법·민사소송법에 치우친다. 민법·채무법에는 hariç 가 한 번도 없다.
- -mAdIkçA(~하지 않는 한 — -madıkça·-medikçe 두 갈래를 다 센 수)는 민법 143회·채무법 154회·민사소송법 41회로 형법(3회)·헌법(17회)과 크게 다르다 — 사법(私法)·절차법 조문이 당사자 약정의 유보를 자주 두기 때문으로 보이나, 이 수 자체가 그 이유를 증명하지는 않는다.
- ancak 는 다섯 법 모두에서 가장 잦은 표지다(457회). 다만 「오직」의 뜻도 섞여 있어 전부가 예외 도입은 아니다(ancak 표제어).
- meğer ki(~이 아닌 한 — 옛 문체)는 다섯 법 사본에 한 번도 없다. 조건 표지 kaydıyla(58회)가 şartıyla(16회)보다 잦다.
- 읽는 요령: ① 문장 끝에서 saklıdır·uygulanmaz 를 찾는다 ② 가운데에서 -mAdIkçA·bulunmadıkça·kaydıyla·üzere 를 찾는다 ③ 문장 머리의 Ancak, 는 앞 문장의 예외다. 이 표지들이 없어도 hâlinde(~인 경우)·dışında(~밖에서)·hariç·istisna 나 「kanunun açıkça belirttiği hallerde」(TCK 22조 1항)처럼 범위를 한정하는 말이 있을 수 있다 — 문장 전체의 범위를 본다.

표로 보기

표지	TMK · TBK · HMK · TCK · AY	뜻
saklıdır	42 · 51 · 14 · 3 · 8	~은 그대로 둔다(유보)
saklı kalmak üzere	12 · 3 · 8 · 1 · 2	~는 그대로 두고(문장 머리)
aksine	28 · 39 · 12 · 2 · 1	~과 달리
aksine … bulunmadıkça	12 · 5 · 5 · 0 · 0	달리 ~이 없는 한
ancak	125 · 170 · 73 · 43 · 46	오직 / 다만
kaydıyla	25 · 5 · 20 · 0 · 8	~을 조건으로
şartıyla	0 · 2 · 7 · 2 · 5	~을 조건으로
hariç	0 · 0 · 10 · 16 · 10	~을 제외하고

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere,

göster-il-en 관형절 — 「법률에 표시된 예외」 유보 표지(문장 머리)

ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.

bulun-ma-yan 부정 관형절 + 속격 주어 — fiil-ler-i 술어 — 부정

법률이 정한 예외는 그대로 두고, 판단능력이 없는 사람의 행위는 법적 효과를 낳지 않는다.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça,

처격 — 어디에 / 유보 표지(가운데)

asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da

주어 / bakımından 「~에 관하여」 + da

görevlidir.

술어 — 「관할권이 있다」(HMK 2조 2항)

이 법률과 다른 법률에 달리 정한 바가 없는 한, 아슬리예 민사법원은 다른 소송과 사건에 관하여도 관할권이 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~bulunmadıkca~~	bulunmadıkça	-mAdIkçA 의 ç. 무성음 k 뒤라 ç 가 유지된다.
~~saklidir~~	saklıdır	a 뒤의 네 갈래 어미는 ı: sak-lı-dır.
~~kaydiyle~~	kaydıyla	kayd-ı-yla — 뒤 모음 a·ı 갈래.
~~şartıyle~~	şartıyla	-(y)lA 는 두 갈래 — a 뒤에는 -yla.

확인 문제 8

1. 「법률에 따라」 는?

- kanun göre
- **kanuna göre**
- kanundan göre
- kanunun göre

göre 는 여격을 고른다: kanun-a göre.

2. 「어떤 사람이 거주하는 곳」에서 알맞은 분사는?

bir kimsenin oturan yeri

bir kimsenin oturduğu yer

bir kimse oturan yer

bir kimsenin oturmak yeri

주어(kimsenin)가 따로 있으면 -DIK + 소유 어미: oturduğu.

3. 조문 끝의 「... hükümleri saklıdır」는?

그 규정은 비밀이다

그 규정은 그대로 둔다(이 조문이 건드리지 않는다)

그 규정은 폐지된다

그 규정은 우선한다

saklıdır 는 유보 표지 — 다른 규정의 효력을 그대로 둔다는 뜻이다.

4. 「aksine bir düzenleme bulunmadıkça」는?

달리 정한 바가 없는 한

반대로 정한 바가 있으면

규정이 있는 한

규정과 달리

aksine(달리) + 명사 + bulun-ma-dıkça(없는 한).

5. 문장 머리의 「Ancak, …」 는?

오직

다만·그러나(예외 도입)

그리고

왜냐하면

문장 안의 ancak 는 「오직·~만」, 문장 머리의 Ancak, 는 앞 문장에 예외를 단다.

6. 헌법재판소 주문의 「REDDİNE」 는 어떤 꼴인가?

명사 ret 의 복수

ret + 소유 어미 + 여격 — 「기각하기로」

동사 reddetmek 의 과거

형용사

명사 ret(기각)의 모음 앞 어간은 redd-(겹자음). 거기에 3인칭 소유 -i, 끼움 n, 여격 -e: reddine.
주문은 이런 여격 명사절·동명사·명사를 쉼표로 잇는다.

7. 「사원이 되도록 강제될 수 없다」 는?

üye olmak zorlanamaz

üye olmaya zorlanamaz

üye olan zorlanamaz

üye olduğu zorlanamaz

zorlanmak 은 여격 동명사 -mAyA 를 받는다: olmaya.

8. 다섯 법 사본에서 hariç 가 한 번도 없는 법은?

민사소송법·형법

민법·채무법

헌법·형법

민사소송법·헌법

예외 표지 상자의 표 — hariç 는 TMK 0 · TBK 0 · HMK 10 · TCK 16 · AY 10.

2부 법의 언어 · 제5장

사법 조직 — 법원의 이름과 심급

Yargı Örgütü

튀르키예 법원은 헌법이 이름을 하나씩 적어 둔다. 사법 계통의 마지막 심급은 Yargıtay(154조), 행정 계통은 Danıştay(155조), 둘 사이의 관할 다툼은 Uyuşmazlık Mahkemesi(158조)가 끝낸다. 1심 법원과 2심 법원의 이름은 2004년 5235호 법률이, 항소(istinaf)와 상고(temyiz)의 절차는 민사소송법(6100호)이 정한다. 이 장은 그 조문에서 법원·심급·재판부·절차의 이름 스물한 개를 뽑고, 판결 머리에 적힌 긴 법원 이름(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi)을 낱말 단위로 읽는 법을 익힌다. 한국 법원조직법·헌법재판소법과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir. 5235 m. 3
   사법 계통의 2심 법원은 지역항소법원이다.
2. İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. HMK m. 345/1
   항소 기간은 2주다.
3. Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. AY m. 146/1
   헌법재판소는 재판관 열다섯 명으로 구성된다.

같은 제도, 다른 이름 — 튀르키예 법원과 한국 법원

이 책은 법원 이름을 음역하지 않고 번역한다(법원의 외국 법원 번역 안내 선례 — 이탈리아 Corte Suprema di Cassazione 「대법원」, Consiglio di Stato 「국사원」, Corte d'Appello 「항소법원」). Yargıtay 는 「튀르키예 대법원」, Danıştay 는 「튀르키예 국사원」(첫 등장에 「최고행정법원」), Anayasa Mahkemesi 는 「튀르키예 헌법재판소」, bölge adliye mahkemesi 는 「지역항소법원」, bölge idare mahkemesi 는 「지역행정항소법원」이다. 부록 E 가 표로 모은다.

이름이 겹치지 않는 곳이 둘 있다. 튀르키예의 asliye hukuk mahkemesi 는 한국에 같은 이름의 법원이 없어 「아슬리예 민사법원」으로 음역하고, 한국의 특허법원은 튀르키예에 상응하는 법원이 없다 — 튀르키예 IP 사건은 1심 전문 법원(fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi, 「지식재산권 민사법원」)에서 시작해 일반 BAM 민사부로 간다(UYAP 공식판 İzmir BAM 20. HD 2023/1865 K.).

심급의 이름은 derece 로 센다. 1심 ilk derece, 2심 ikinci derece(5235호 2·3조), 최종심 son derece(헌법 154조). 한국어 「심(審)」과 자리가 같고, 헌법재판소는 어느 쪽에도 들지 않는다.

불복의 이름은 둘이다. 1심 → 2심이 istinaf(항소), 2심 → Yargıtay 가 temyiz(상고). 둘을 묶어 kanun yolu(불복 절차)라 한다(HMK 8편). 한국어 「항소·상고·상소」와 하나씩 대응한다.

헌법은 법원 이름을 조문 제목처럼 하나씩 적는다: 146조 Anayasa Mahkemesi, 154조 Yargıtay, 155조 Danıştay, 158조 Uyuşmazlık Mahkemesi(사법·행정 계통 사이 관할·판결 충돌을 끝내는 법원 — 한국에 없다). 법원 이름이 헌법 조문에서 바로 나오는 점이 법원조직법에 7종을 열거하는 한국과 다르다.

표제어 21

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

5.1 **Yargıtay** /jaɾ.ɡɯˈtaj/ **튀르키예 대법원(사법 계통 최고법원)** ★★★

발음 근거 enwikt

민사·형사 사건의 마지막 심급. 이 책은 「튀르키예 대법원」으로 옮긴다(부록 E). yargı(재판)와 같은 어간에서 온 기관 이름이고, 고유명사라 첫 글자를 대문자로 쓴다. 부(daire)는 번호로 부른다: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi. 헌법 154조가 「son inceleme mercii」(최종 심사 기관)라고 적는다.

쉬운 예

Dosya Yargıtay'a gönderildi.

기록이 대법원에 보내졌다.

실무 예

Yargıtay, kararı bozdu ve dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi (HMK m. 373).

대법원은 판결을 파기하고 기록을 1심 법원에 보냈다(민사소송법 373조).

원문

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. — AY m. 154/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

튀르키예 대법원은 일반 법원이 내린 결정과 판결 가운데 법률이 다른 사법 기관에 맡기지 않은 것의 최종 심사 기관이다. 법률이 정한 특정 사건은 1심이자 최종심 법원으로서 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargıtay,	주어	대법원은
adliye mahkemelerince verilen	-CA 행위자 + ver-il-en 분사 — 「일반 법원이 내린」	일반 법원이 내린
ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı	-DIK 관계절 — 주어 kanunun(속격)	법률이 다른 사법 기관에 맡기지 않은
karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.	속격 + 소유 구문 술어 — merci-i-dir	결정과 판결의 최종 심사 기관이다
Kanunla gösterilen belli davalara da	둘째 문장 — 여격 목적어 + da(~도)	법률이 정한 특정 사건도
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.	술어 — olarak 「~로서」 + bakmak(여격 동사)	1심이자 최종심 법원으로서 재판한다

두 분사(verilen·bırakmadığı)가 같은 명사(karar ve hükümler)를 꾸민다. 주절의 뼈대는 「Yargıtay … merciidir」 — 소유 구문 inceleme mercii 에 -dir 가 붙었다. 고유명사의 격 어미는 아포스트로피로 가르지만(Yargıtay'a), 조문은 Yargıtayca(HMK 369/2)·Yargıtayın(373/4)처럼 붙여 쓴다.

문형

… son inceleme mercii

~의 최종 심사 기관

1. merci(기관·심급)는 소유 구문의 머리: inceleme merci-i(심사 기관). -dir 가 붙으면 merciidir.
2. 헌법 154조·155조가 Yargıtay 와 Danıştay 를 같은 틀로 적는다: … son inceleme merciidir.
3. 여격은 merciine(154조 「adli yargı merciine bırakmadığı」) — 소유 어미 뒤 n 이 낀다.

Dosyanın son inceleme mercii Yargıtay oldu.
그 기록의 최종 심사 기관은 대법원이었다.

Başvuru yetkili merciye yapıldı.
신청은 관할 기관에 제출되었다.

한국이라면? ≠ 최고법원 · 헌법 제101조

한국 헌법 제101조 제2항은 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」 — 최고법원이 하나다. 튀르키예 헌법은 사법 계통(154조 Yargıtay)과 행정 계통(155조 Danıştay)에 최종 심사 기관을 따로 둔다.

5.2

Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkeme-si /a'na.ja.sa mah.ce.me'si/

헌법재판소 ★★★

발음 근거 enwikt · author

anayasa(헌법) + mahkeme(법원)의 소유 구문. 이 책은 「튀르키예 헌법재판소」로 옮긴다(부록 E). 결정문·조문에서는 줄여서 Mahkeme 라고만 쓰기도 한다(6216호 20조 「Anayasa Mahkemesi teşkilatı」, 21조 「Mahkemenin onbeş üyesi」). 약어 AYM.

쉬운 예 Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.
헌법재판소가 결정을 선고했다.

실무 예 Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır (AY m. 149).
헌법재판소는 두 부와 전원재판부로 일한다(헌법 149조).

원문

> Anayasa Mahkemesi teşkilatı; Başkanlık, Genel Kurul, bölümler, komisyonlar, Genel Sekreterlik ve idari birimlerden oluşur. — 6216 m. 20/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 헌법재판소의 조직은 소장단, 전원재판부, 부(部), 위원회, 사무처와 행정 부서로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Anayasa Mahkemesi teşkilatı;	주어 — 소유 구문 사슬 (Mahkeme-si teşkilat-ı), 쌍반점 뒤에 열거	헌법재판소의 조직은
Başkanlık, Genel Kurul, bölümler, komisyonlar,	열거 ① — 격 없이 쉼표로	소장단, 전원재판부, 부, 위원회,
Genel Sekreterlik ve idari birimlerden	열거 ② — 마지막 요소에만 탈격 -den	사무처와 행정 부서로
oluşur.	술어 — oluşmak(탈격 동사)	이루어진다

열거의 마지막 요소에만 격 어미가 붙는다(birimlerden). 앞의 요소들은 맨 꼴이다 — 한국어 「A, B, C 로」와 같은 짜임이다.

문형

… -lArdAn oluşur

~로 이루어진다

1. oluşmak(이루어지다)은 구성 요소를 탈격 -DAn 으로 받는다: üyelerden oluşur.
2. 열거는 쉼표로 잇고 마지막 요소에만 -DAn 을 붙인다(20조 「… Genel Sekreterlik ve idari birimlerden oluşur」).
3. 같은 뜻으로 헌법은 kurulmak 을 쓴다: onbeş üyeden kurulur(146조).

Kurul yedi üyeden oluşur.

위원회는 일곱 위원으로 이루어진다.

Kitap on iki bölümden oluşuyor.

그 책은 열두 장으로 되어 있다.

문법 구문 · 기관 이름의 소유 구문 — Anayasa Mahkeme-si · Hukuk Daire-si · Genel Kurul

~~Anayasa Mahkeme~~ (비문)

Anayasa Mahkemesi

「A 의 B」 꼴 기관 이름은 뒤 명사에 3인칭 소유 어미가 붙는다(belirtisiz isim tamlaması): Anayasa Mahkemesi, Hukuk Dairesi, Ticaret Mahkemesi. 앞 명사에는 속격이 붙지 않는다. 형용사가 앞에 오면 어미가 없다: Genel Kurul(전원재판부), Yüce Divan.

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 구성 · 헌법 제111조

한국 헌법 제111조 제2항은 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관」이다. 튀르키예 헌법 146조 1항은 열다섯 명(onbeş üye)이고, 6216호 20조는 전원재판부·부·위원회를 조직 단위로 적는다.

5.3 **daire** /daɪ.iˈɾe/ **부(部), 재판부** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로는 아파트 한 호·관청의 과(課)·원(圓)이고, 법원에서는 번호가 붙은 재판부다: 12. Hukuk Dairesi. 첫 모음이 길다(TDK da:ire). 결정문에서 자기 부를 가리킬 때는 Dairemiz(우리 부) — 1인칭 복수 소유 어미. 집합명사 heyet(합의체)와 짝을 이룬다.

쉬운 예

Dosya 12. Hukuk Dairesinde.

기록은 제12민사부에 있다.

실무 예

Dairemiz bu davada görevli değildir.

우리 부는 이 사건의 담당이 아니다.

원문

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. –

5235 m. 5/5 (첫 두 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

사건 사정이 필요로 하는 곳에서는 민사법원에 둘 이상의 부를 둘 수 있다. 이 부들에는 번호를 붙인다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde	-DIK 관계절 + 처격 — 「사건 사정이 필요로 하는 곳에서」	사건 사정이 필요로 하는 곳에서는
hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi	속격 + 소유 구문 — birden fazla 「하나보다 많은」	민사법원에 둘 이상의 부를
oluşturulabilir.	술어 — oluştur-ul-abil-ir 사역·수동·가능	둘 수 있다
Bu daireler numaralandırılır.	둘째 문장 — numara-lan-dır-ıl-ır 사슬	이 부들에는 번호를 붙인다

oluşturulabilir 는 oluş-tur-ul-abil-ir — 어간·사역·수동·가능·시제가 차례로 쌓였다(3장 사슬). numaralandırılır 도 명사 numara 에 -lAn·-DIr·-Il·-Ir 가 붙은 같은 꼴이다.

문형

N. Hukuk Dairesi

제N민사부

1. 번호 + 마침표가 서수다: 12. = on ikinci. 읽을 때 서수로 읽는다.

2. 법원 이름이 앞에 붙으면 통째로 한 이름: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi.

3. 격 어미는 맨 끝 낱말에만: … Dairesine(여격), … Dairesince(행위자).

Karar 4. Hukuk Dairesince verildi.

결정은 제4민사부가 내렸다.

Dosya 20. Hukuk Dairesine gönderildi.

기록은 제20민사부로 보내졌다.

문법 어휘 · Daire-miz · Daire-si · Daire-sin-e — 소유 어미가 가리키는 것

Dairemizin görevsizliğine · 14. Hukuk Dairesine gönderilmesine

Dairemiz 는 「우리 부」(결정을 쓰는 부 자신), Hukuk Dairesi 는 「민사부」(소유 구문의 -si). 여격이 붙으면 소유 어미 뒤에 n 이 낀다: Daire-si-n-e. UYAP 공식판 BAM 결정의 주문이 이 두 꼴을 나란히 쓴다(아래 가짜 친구 상자).

한국이라면? ≠ 합의부·전담부 · 법원조직법 제7조

한국은 대법원장이 「특정한 부로 하여금 행정 · 조세 · 노동 · 군사 · 특허 등의 사건을 전담하여 심판하게 할 수 있다」(제7조 제2항). 튀르키예 5235호 5조 5항은 부 사이의 사건 배분을 판사·검사 위원회(HSK)가 정하고 관보에 싣는다.

5.4 **istinaf** /is.tiːˈnaf/ **항소(2심 불복)** ★★★

발음 근거 enwikt

1심 판결에 대한 불복. 2심 법원은 bölge adliye mahkemesi(5235호 3조). 둘째 모음이 길고 모음 어미 앞에서는 셋째 모음도 길다(TDK isti:na:fı). 동사는 istinaf etmek, 항소 절차는 istinaf yolu, 항소 심사는 istinaf incelemesi. 한국어 항소와 자리가 같다.

쉬운 예

Karara karşı istinaf yoluna başvurdu.

그는 판결에 대해 항소했다.

실무 예

İlamın tebliğinden itibaren iki haftalık istinaf süresi geçtiği için dilekçe reddedildi (HMK m. 345).

판결 정본 송달부터 2주의 항소 기간이 지나서 항소장이 각하되었다(민사소송법 345조).

원문

> İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. — HMK m. 345/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

항소 기간은 2주다. 이 기간은 판결서가 적법하게 당사자 각자에게 송달된 때부터 진행한다. 항소 기간에 관한 특별법 규정은 그대로 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İstinaf yoluna başvuru süresi	주어 — 소유 구문 사슬 (başvuru süre-si)	항소 기간은
iki haftadır.	술어 — 명사 + -DIr	2주다
Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle	조격 -(y)lA — 「송달로써」, ilamın 속격	이 기간은 판결서가 당사자 각자에게 송달됨으로써
işlemeye başlar.	술어 — -mAyA başlamak 「~하기 시작하다」	진행하기 시작한다
İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin	셋째 문장 — -A ilişkin 「~에 관한」	항소 기간에 관한
özel kanun hükümleri saklıdır.	주어 + saklıdır(예외 표지 — 4장)	특별법 규정은 그대로 둔다

셋째 문장의 saklıdır(유보된다)는 4장의 예외 표지다 — 「특별법이 다른 기간을 정하면 그쪽이 앞선다」는 뜻이라, 첫 문장만 읽고 「언제나 2주」라고 새기면 틀린다.

문형

… yoluna başvurmak

~(불복) 절차를 밟다

1. kanun yolu(불복 절차)의 종류를 앞에 둔다: istinaf yolu, temyiz yolu.
2. 여격 + başvurmak: istinaf yoluna başvurmak. 수동은 başvurulabilir(373조 4항).
3. 명사형 başvuru 는 여격을 그대로 끌고 간다: istinaf yoluna başvuru süresi(345조).

Davalı, karara karşı istinaf yoluna başvurdu.

피고는 판결에 대해 항소했다.

Süresi içinde başvurulmadığı için karar kesinleşti.

기간 안에 불복하지 않아 판결이 확정되었다.

문법 격 · -A başvurmak · -A ilişkin — 여격을 받는 동사와 후치사

~~istinaf yolunu başvurmak~~ (비문)

istinaf yoluna başvurmak

başvurmak(신청하다·불복하다)은 대상을 여격으로 받는다: istinaf yoluna başvurmak, temyiz yoluna başvurulabilir(373조 4항). 명사 başvuru 도 같은 격을 끌고 간다: istinaf yoluna başvuru süresi. ilişkin(~에 관한)도 여격 후치사다: süresine ilişkin.

한국이라면? ≠ 항소법원 · 법원조직법 제3조

한국 법원조직법 제3조 제1항은 법원을 「7종류」로 열거한다. 항소는 고등법원(제28조 — 지방법원 합의부 등의 1심 판결)과 지방법원 본원 합의부(제32조 제2항 — 단독판사 판결 중 제28조 제2호에 해당하지 않는 사건)가 나눠 맡는다. 튀르키예는 5235호 3조가 2심 법원을 bölge adliye mahkemesi 하나로 적는다.

5.5 temyiz /tem.jiz/ 상고(3심 불복) ★★★

발음 근거 enwikt

2심 판결에 대한 불복으로, 심사 기관은 Yargıtay(헌법 154조). 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 길다(TDK temyi:zi). 「상고하다」는 temyiz etmek, 「상고심 심사」는 temyiz incelemesi, 「상고된 판결」은 temyiz olunan karar(370조 2항).

쉬운 예

Karar temyiz edildi.

판결에 상고가 제기되었다.

실무 예

Bölge adliye mahkemesinin temyizi kabil nihai kararları, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz edilebilir (HMK m. 361).

지역항소법원의 상고할 수 있는 종국판결은 송달일부터 2주 안에 상고할 수 있다(민사소송법 361조).

원문

> Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. — HMK m. 373/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 대법원의 파기 결정에 따라 1심 법원이 파기 취지에 맞게 판결한 경우, 그 판결에 대하여 상고할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Yargıtayın bozma kararı üzerine	후치사 üzerine — 「~에 따라·~이 있은 뒤」	대법원의 파기 결정에 따라
ilk derece mahkemesince	-CA 행위자 — 「1심 법원이」	1심 법원이
bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde,	조건 — -DIğI takdirde 「~한 경우」, uygun 은 여격	파기 취지에 맞게 판결한 경우
bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.	주절 — karşı(여격 후치사) + 수동 가능	그 판결에 대하여 상고할 수 있다

-DIğI takdirde 는 4장의 -sA 와 같은 조건이다. 행위자 mahkemesince 가 수동 verildiği 의 주체를 밝힌다 — 수동문에서 「누가」를 적는 자리가 -CA 다.

문형

... -DIğI takdirde

~한 경우에는

1. -DIK + 소유 어미 + takdirde(그 경우에): karar verildiği takdirde(판결이 내려진 경우).
2. -sA 보다 글말답고 조문에 잦다(373조 4항, 353조 1-b-1 「anlaşıldığı takdirde」).
3. 부정은 -mAdIğI takdirde: başvurulmadığı takdirde(불복하지 않은 경우).

Ödeme zamanında yapıldığı takdirde indirim uygulandı.
기한 안에 지급한 경우에는 할인이 적용되었다.

Belgeler tamamlandığı takdirde başvuru incelenecek.
서류가 갖춰지면 신청을 심사할 것이다.

문법 어휘 · temyiz etmek · temyiz edilmek · temyiz olunan — 세 꼴

~~temyiz olmak~~ (뜻 다름)

temyiz etmek / temyiz edilmek

불복하는 쪽은 temyiz etmek(능동), 판결이 받는 쪽은 temyiz edilmek 또는 옛 꼴 temyiz olunmak(370조 「temyiz olunan kararın」). olunmak 은 olmak 의 수동으로 법령에만 남은 꼴이다. temyiz olmak 은 다른 뜻(「분별이 생기다」)으로 읽힐 수 있다.

5.6 bölge /bøl.ɟe/ 지역, 권역 ★★★

발음 근거 enwikt

2심 법원 이름의 첫 낱말: bölge adliye mahkemesi(지역항소법원, 사법 계통)·bölge idare mahkemesi(지역행정항소법원, 행정 계통). 이 책의 번역명은 부록 E. 약어 BAM·BİM 은 조문이 아니라 실무 약어다. 5235호 25조는 BAM 을 「bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu」를 보아 둔다고 적는다.

쉬운 예

Bu bölgede üç mahkeme var.

이 지역에는 법원이 셋 있다.

실무 예

İstinaf başvurusunu bölge adliye mahkemesi inceler (5235 m. 33).

항소는 지역항소법원이 심사한다(5235호 33조).

원문

> Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir. — 5235 m. 3 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 사법 계통의 2심 법원은 지역항소법원이다.

문형

A B mahkemesi

A·B 법원(이름 사슬)

1. 성격을 말하는 명사를 앞에 쌓는다: bölge(지역) + adliye(사법) + mahkeme(법원).
2. 소유 어미 -si 는 끝에 한 번: bölge adliye mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi.
3. 격은 그 뒤에: bölge adliye mahkemesine(여격), mahkemesince(행위자).

Dava asliye hukuk mahkemesinde açıldı.

소는 아슬리예 민사법원에 제기되었다.

Dosya bölge idare mahkemesine gitti.

기록은 지역행정항소법원으로 갔다.

문법 구문 · 세 낱말 이름 — bölge adliye mahkeme-si 의 어미는 하나

~~bölgenin adliyesinin mahkemesi~~ (부자연)

bölge adliye mahkemesi

낱말 셋이 쌓여도 소유 어미는 맨 끝에 하나만 붙는다(bölge adliye mahkeme-si). 속격을 끼워 넣으면 「그 지역의 법원청의 법원」처럼 읽혀 기관 이름이 아니게 된다. 복수는 mahkeme-ler-i(5235호 3조).

한국이라면? ≠ 고등법원 · 법원조직법 제3조

한국은 「고등법원」(제3조 제1항 제2호)이 항소심의 이름이고 지역 이름은 설치 법률에 따로 둔다(서울·부산·대구…). 튀르키예 이름은 bölge(지역) 자체를 보통명사로 품고, 도시 이름은 그 앞에 붙는다(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi).

5.7 **idare** /i'da:.re/ **행정; 행정청** ★★★

발음 근거 enwikt

헌법 125조의 주어. 형용사는 idari(행정의 — 조문 표기는 idari 와 idarî 가 섞인다), 법원 이름은 idare mahkemesi(행정법원)·bölge idare mahkemesi. 둘째 모음이 길다(TDK ida:re). Danıştay 는 헌법 155조가 idari mahkemelerce verilen kararların son inceleme mercii 라고 적는 행정 계통의 최종심이다.

쉬운 예 İdare başvuruyu reddetti.
행정청이 신청을 거부했다.

실무 예 Bu idari işlem için yetkili idare mahkemesinde iptal davası açıldı (2577 m. 2).
이 행정처분에 대해 관할 행정법원에 취소소송이 제기되었다(행정소송절차법 2조).

원문 > İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. — AY m. 125/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
> 행정의 모든 작용과 처분에 대하여 재판의 길이 열려 있다.

문형

… -A karşı yargı yolu açıktır

~에 대하여 재판의 길이 열려 있다

1. karşı(~에 대하여)는 여격 후치사: işlemlerine karşı.
2. yargı yolu(재판의 길) + açık(열린) + -tır: 「다툴 수 있다」 의 헌법식 표현.
3. 같은 틀로 불복 가능성을 적는다: temyiz yolu açık olmak üzere(판결 끝맺음, 16장).

Bu karara karşı yargı yolu açıktı ve davacı dava açtı.
이 결정에 대해서는 재판으로 다툴 길이 열려 있었고 원고는 소를 냈다.

Kapı açıktı, içeri girdik.
문이 열려 있어서 우리는 들어갔다.

한국이라면? ≠ 행정소송의 심급 · 법원조직법 제3조

한국은 「행정법원」(제3조 제1항 제6호)이 법원 7종의 하나이고 상고는 대법원이 맡는다. 튀르키예 헌법 155조 1항은 행정 사건의 최종 심사 기관을 Danıştay 로 따로 둔다.

5.8 **üye** /yje/ **구성원; (법원의) 재판관·배석 판사** ★★★

발음 근거 enwikt

헌법재판소 재판관(146조 「onbeş üye」), 대법원·BAM 재판부의 배석(5235호 5조 「bir başkan ve iki üye」)을 다 üye 라고 부른다. 한국어로는 자리마다 「재판관·대법관·배석판사」로 갈라 옮긴다. 「구성원」 이 바탕 뜻이라 단체·위원회의 회원도 üye 다.

쉬운 예

Derneğin elli üyesi var.

그 단체에는 회원이 쉰 명 있다.

실무 예

Heyet bir başkan ve iki üyeden oluşur (5235 m. 5).

합의부는 재판장 한 명과 배석 두 명으로 구성된다(5235호 5조).

원문

> Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. — AY m. 146/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 헌법재판소는 재판관 열다섯 명으로 구성된다.

문형

… -DAn kurulmak

~로 구성되다

1. kurulmak(7장 「성립하다」)이 기관에 쓰이면 「구성되다」: üyeden kurulur.
2. 구성 요소는 탈격: onbeş üyeden, iki bölümden.
3. 6216호는 같은 뜻을 oluşmak 으로 적는다(20조). 두 동사가 같은 자리에 선다.

Komisyon üç üyeden kurulur.

위원회는 세 위원으로 구성된다.

Takım on bir oyuncudan kurulur.

팀은 열한 명의 선수로 구성된다.

한국이라면? ≠ 재판관 수 · 헌법 제111조

한국은 「9인의 재판관」 (제111조 제2항), 튀르키예는 열다섯 명(146조 1항). 한국은 「법관의 자격을 가진」 사람으로 한정하지만, 튀르키예 146조 5항은 교수·변호사·고위 공무원·1급 판검사·보고관의 자격 요건을 적는다.

5.9 **başkan** baş-kan /baʃˈkan/ **장(長); 재판장** ★★★

발음 근거 enwikt

baş(머리)에서 온 말. 법원에서는 재판장·부장(daire başkanı)·법원장(mahkeme başkanı), 대법원장은 Birinci Başkan(154조 3항 「Yargıtay Birinci Başkanı」). başkanvekili 는 부원장·수석. 판결 서명란의 첫 자리도 Başkan 이다.

쉬운 예

Toplantıyı başkan açtı.

회의는 의장이 열었다.

실무 예

Daire başkanı duruşmayı yönetti.

부장이 변론을 지휘했다.

원문

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. — AY m. 154/3 · 공식 · 사본 2026-11-09

대법원장, 수석 부원장들과 부장들은 대법원 전원회의가 그 구성원 가운데에서 재적 과반수의 비밀투표로 4년 임기로 선출하며, 임기를 마친 사람은 다시 선출될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargıtay Birinci Başkanı,	주어 ① — 소유 구문 Başkan-ı	대법원장,
birinci başkanvekilleri ve daire başkanları	주어 ②③ — başkanvekil-ler-i · başkan-lar-ı	수석 부원장들과 부장들은
kendi üyeleri arasından	탈격 후치사 arasından 「~가운데에서」	그 구성원 가운데에서
Yargıtay Genel Kurulunca	-CA 행위자 — 「전원회의가」	대법원 전원회의가
üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla	조격 -(y)lA — 수단	재적 과반수의 비밀투표로
dört yıl için seçilirler;	술어 — seç-il-ir-ler 수동 복수	4년 임기로 선출되며
süresi bitenler yeniden seçilebilirler.	둘째 절 — biten-ler 분사 명사화	임기를 마친 사람은 다시 선출될 수 있다

주어가 셋이라 술어가 복수(-ler)다. 수단(oyla)·기간(dört yıl için)·행위자(Kurulunca)가 술어 앞에 차례로 놓인 조문 어순이다.

문형

… için seçilmek

~기간으로 선출되다

1. 기간 + için: dört yıl için(4년 임기로). için 은 격 없이 붙는다(4장).
2. seçilmek 은 seçmek 의 수동: seçilirler(선출된다), seçilebilirler(선출될 수 있다).
3. 재선 가능은 yeniden seçilebilirler(154조·155조·146조 7항 — 세 조문이 같은 문장).

Başkan iki yıl için seçildi.
의장은 2년 임기로 선출되었다.

Üyeler yeniden seçilebilir.
구성원은 다시 선출될 수 있다.

5.10 **görev** /ɟø'rev/ **직무; (법원의) 사물관할** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 「임무·직무」, 소송법에서는 어느 종류의 법원이 맡는가(사물관할). 토지관할은 yetki(6장). görevli mahkeme(관할 법원), görevsizlik kararı(관할 없음 결정 — UYAP 공식판 BAM 결정의 「Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE」). 헌법 142조는 법원의 görev ve yetkileri 를 법률로 정한다고 적는다.

쉬운 예 Bu benim görevim değil.
이건 내 일이 아니다.

실무 예 Mahkeme görevsizlik kararı verdi ve dosyayı gönderdi.
법원은 관할 없음 결정을 하고 기록을 보냈다.

원문

> Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. — AY m. 142/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 법원의 설치, 관할과 권한, 운영과 재판 절차는 법률로 정한다.

문형

... kanunla düzenlenir

~은 법률로 정한다

1. düzenlemek(규율하다)의 수동 düzenlenir + 수단 kanunla(법률로).
2. 헌법이 법률 유보를 적는 정형구다: 142조·148조 6항(「kanunla düzenlenir」).
3. 주어가 여럿이어도 술어는 단수: kuruluşu, görev ve yetkileri, ... düzenlenir.

Bu konu geçen yıl yönetmelikle düzenlendi.
이 사항은 지난해 시행규칙으로 정해졌다.

Ücretler sözleşmeyle düzenlendi.

보수는 계약으로 정해졌다.

문법 조어 · görev-li · görev-siz · görevsiz-lik — 있음·없음·그 상태

~~görevsizlik mahkemesi~~ (뜻 다름)

görevli mahkeme · görevsizlik kararı

-lI 는 「~이 있는」(görevli mahkeme 관할 있는 법원), -sIz 는 「~이 없는」(görevsiz), 거기에 -lIk 를 더하면 그 상태(görevsizlik 관할 없음)다. görevsizlik 은 결정의 이름에 붙지 법원 이름에 붙지 않는다. 같은 틀: yetkili / yetkisiz / yetkisizlik(토지관할).

한국이라면? = 법원 조직의 법률주의 · 헌법 제102조

한국 헌법 제102조 제3항 「대법원과 각급법원의 조직은 법률로 정한다」 — 법관의 자격은 제101조 제3항이 따로 법률에 맡긴다. 튀르키예 142조 1항은 설치·관할·운영·절차를 한 문장에 묶어 법률 사항으로 적는다.

5.11 **derece** /de.ɾe'd͡ʒe/ **심급; 등급·도(度)** ★★★

발음 근거 enwikt

온도·각도의 「도」와 「등급」이 바탕 뜻이고, 소송법에서는 심급이다: ilk derece mahkemesi(1심 법원), ikinci derece(2심 — 5235호 3조), ilk ve son derece mahkemesi(1심이자 최종심 — 헌법 154조). 「3심」이라는 말 대신 üç dereceli yargılama(세 심급의 재판)라고 쓴다.

쉬운 예

Hava otuz derece.

기온이 30도다.

실무 예

İlk derece mahkemesi davayı reddetti; davacı istinafa gitti.

1심 법원이 소를 기각했고 원고는 항소했다.

원문

> Adlî yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.
>
> — 5235 m. 2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 사법 계통의 1심 법원은 민사법원과 형사법원이다.

문형

ilk derece mahkemesi

1심 법원

1. ilk(첫) + derece(심급) + mahkeme-si: 세 낱말이 한 이름이다.

2. 행위자는 -CA: ilk derece mahkemesince(373조 4항).

3. 판결 머리의 원심 표시 「İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ」 자리에 1심 법원 이름이 온다(16장).

İlk derece mahkemesi kararını açıkladı.

1심 법원이 판결을 선고했다.

Dosya ilk derece mahkemesine geri gönderildi.

기록은 1심 법원으로 되돌려 보내졌다.

문법 어휘 · ilk derece · ikinci derece · son derece — 심급을 세는 말

~~birinci derece mahkemesi~~ (부자연)

ilk derece mahkemesi

1심은 서수 birinci 가 아니라 ilk(첫)로 쓴다: ilk derece mahkemesi(5235호 2조). 2심은 ikinci derece(3조), 최종심은 son derece(헌법 154조 「ilk ve son derece mahkemesi」). birinci derece 는 「1등급」으로 읽힌다(헌법 146조 「birinci sınıf hâkim」의 sınıf 와도 다르다).

한국이라면? ≠ 1심 법원의 종류 · 법원조직법 제3조

한국 제3조는 법원의 종류로 지방법원·가정법원·행정법원·회생법원 등을 열거하고, 1심 사건의 배분은 관할 조문(제32조 등)이 정한다. 튀르키예 5235호 2조는 사법 계통 1심을 민사·형사 법원 둘로 적고, 4조가 민사법원을 sulh hukuk·asliye hukuk·특별법 법원으로 나눈다.

5.12 **içtihat** /itʃ.ti.hat/ **판례(법원의 해석)** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **içtihad-**

법원이 내린 해석·판례. 모음 어미 앞에서 t 가 d 로 바뀌고 모음이 길다: içtihadı(TDK içtiha:dı, 접미 표시 -dı). 판례 통일 결정은 içtihadı birleştirme kararı, 판례 사이의 어긋남은 içtihat farklılığı(6216호 50조 4항). UYAP 화면의 표제 İçtihat Metni(판례 본문)도 이 말이다.

쉬운 예 Bu konuda yerleşik içtihat var.

이 문제에는 확립된 판례가 있다.

실무 예 Daireler arasındaki içtihat farklılığını Genel Kurul giderdi (6216 m. 50).

부 사이의 판례 차이를 전원재판부가 해소했다(6216호 50조).

원문

> Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları bölümler; bölümler arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından karara bağlanır. — 6216 m. 50/4 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

위원회 사이의 판례 차이는 그 위원회가 속한 부가, 부 사이의 판례 차이는 전원재판부가 결정으로 정리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları,	주어 ① — arasındaki 「~ 사이의」 (-ki)	위원회 사이의 판례 차이는
bağlı oldukları bölümler;	행위자 ① — -DIK 관계절 (bağlı olduk-ları)	그 위원회가 속한 부가
bölümler arasındaki içtihat farklılıkları ise	주어 ② — ise(대조)	부 사이의 판례 차이는
Genel Kurul tarafından karara bağlanır.	행위자 ② + 술어 — karara bağlamak 의 수동	전원재판부가 결정으로 정리한다

쌍반점(;) 앞뒤가 평행 구조다. 앞 절의 술어 karara bağlanır 는 생략되어 뒤에만 한 번 나온다. tarafından 과 -CA 가 둘 다 행위자 표지다(4장).

문형

… karara bağlanmak

~가 결정으로 정리되다

1. karara bağlamak = 결정에 묶다 → 「결정으로 끝내다」. 목적어는 대격, karar 는 여격.
2. 수동 karara bağlanır(50조 4항), 명사형 karara bağlamak(6216호 3조 「bireysel başvuruları karara bağlamak」).
3. 판결 끝맺음의 karar verildi 와 짝 — 과정은 bağlamak, 결과는 vermek.

Uyuşmazlık nihayet karara bağlandı.

분쟁이 마침내 결정으로 마무리되었다.

Konu gelecek toplantıda karara bağlanacak.

그 안건은 다음 회의에서 결정될 것이다.

한국이라면? ≠ 판례 변경의 정족수 · 헌법재판소법 제23조

한국 헌법재판소법 제23조 제2항 제2호는 「종전에 헌법재판소가 판시한 헌법 또는 법률의 해석 적용에 관한 의견을 변경하는 경우」에 재판관 6명 이상의 찬성을 요구한다. 튀르키예 6216호 50조 4항은 부 사이 판례 차이를 전원재판부가 정리한다고만 적고 특별 정족수는 두지 않는다.

5.13 avukat /a.vu'kat/ 변호사 ★★★

발음 근거 enwikt

프랑스어에서 온 말(TDK lisan: Fransızca avocat). 판결문에서는 당사자 대리인을 vekil(7장)이라 부르고(davacı vekili), 직업 이름이 avukat 이다. 헌법재판소 개인 청원에서 변호사가 대리하면 위임장(vekâletname)을 내야 한다(6216호 47조 4항).

쉬운 예

Avukat tuttu.

그는 변호사를 선임했다.

실무 예

Davacı vekili avukat, duruşmaya katıldı.

원고 대리인 변호사가 변론에 출석했다.

원문

> Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekâletnamenin sunulması gerekir. — 6216 m. 47/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 청구인이 변호사에게 대리되는 경우에는 위임장을 제출하여야 한다.

문형

... tarafından temsil edilmek

~에게 대리되다

1. temsil etmek(대리하다)의 수동 temsil edilmek + 행위자 tarafından.
2. 조건 -(I)yorsa: temsil ediliyorsa(대리되고 있으면) — 진행형에 -sA 를 붙였다.
3. 주절은 필요 표현 -mAsI gerekir: vekâletnamenin sunulması gerekir(위임장 제출이 필요하다).

Şirket davada genel müdürü tarafından temsil edildi.

회사는 그 소송에서 총괄책임자가 대리했다.

Çocuk duruşmada velisi tarafından temsil edildi.

아이는 변론기일에 친권자가 대리했다.

5.14 dosya /'dos.ja/ 기록(소송 기록), 파일 ★★★

발음 근거 enwikt

프랑스어 dossier 에서 온 말로 첫 음절 강세(en.wikt). 소송에서는 사건 기록 전체다. dosya üzerinde inceleme(기록만으로 심사 — 변론 없이), dosyanın gönderilmesi(기록 송부). 판결 머리의 사건번호 줄도 DOSYA NO 다(UYAP 공식판 BAM 결정).

쉬운 예

Dosyayı masaya bıraktı.

그는 파일을 책상에 놓았다.

실무 예

Yargıtay incelemeyi dosya üzerinde yaptı (HMK m. 369).

대법원은 기록만으로 심사했다(민사소송법 369조).

원문

> Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır. – HMK m. 352/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 흠이 없다고 확인된 기록은 심사에 들어간다.

문형

dosya üzerinde(n) …

기록만으로(변론 없이)

1. üzerinde(~위에서)가 「기록을 바탕으로」의 뜻: dosya üzerinde inceleme(369조 2항).
2. 판결 끝맺음에 잦다: dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda(UYAP 공식판 BAM 결정).
3. 반대는 duruşma yapılarak(변론을 열어).

Karar dosya üzerinde verildi.

결정은 기록만으로 내려졌다.

Talep dosya üzerinden incelendi.

신청은 기록을 바탕으로 심사되었다.

5.15 **esas** /e'sas/ **본안; 바탕** ★★★

발음 근거 enwikt

7장의 esaslı(본질적인)와 같은 어간. 소송에서는 본안(esas)이 절차(usul)의 반대말이다: esastan ret(본안 기각), esas hakkında karar(본안 판결). 사건번호의 Esas No(접수 번호)와 Karar No(판결 번호)도 이 말이다. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 길다(TDK esa:sı).

쉬운 예

Esas mesele bu değil.

핵심 문제는 이게 아니다.

실무 예

İstinaf başvurusu esastan reddedildi.

항소가 본안에서 기각되었다.

원문

> … İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan reddine, … – HMK m. 353/1-b-1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> … 심사한 법원 판결이 절차와 본안 어느 면에서도 법에 맞는다고 확인된 경우 항소를 본안에서 기각하기로, …
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
İncelenen mahkeme kararının	속격 — incele-n-en 분사 「심사된」	심사한 법원 판결이
usul veya esas yönünden	탈격 yönünden 「~의 면에서」	절차 또는 본안의 면에서
hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde	-DIK 명사절 + -DIğI takdirde 조건	법에 맞는다고 확인된 경우
başvurunun esastan reddine,	주문 — 여격 -(n)A 로 끝나는 명사절	항소를 본안에서 기각하기로

조문이 주문의 꼴을 그대로 적었다 — reddine(기각하기로)가 여격으로 끝나고, 353조 끝의 「duruşma yapılmadan karar verilir」가 받는다. BAM 결정의 「ESASTAN REDDİNE」가 이 조문에서 왔다.

문형

... -In esastan reddine

~을 본안에서 기각하기로

1. ret(기각) + 소유 어미 + 여격: redd-i-n-e. 겹자음과 n 끼움이 함께 일어난다.
2. 무엇을 기각하는지는 속격: başvurunun reddine, davanın reddine.
3. 주문은 이런 여격 명사절을 쉼표로 잇고 맨 끝에 karar verildi 를 둔다(4장·16장).

Davanın esastan reddine karar verildi.

소를 본안에서 기각하기로 결정하였다.

Talebin reddine, giderlerin davacıya yükletilmesine.

신청을 기각하고, 비용은 원고가 부담하기로.

문법 격 · esastan ret · esas hakkında · esas yönünden — 세 격

~~esasta reddine~~ (비문)

esastan reddine

본안 기각은 탈격 esastan(본안으로부터 → 본안에서): esastan reddine. 「본안에 관하여」는 esas hakkında(karar), 「본안의 면에서」는 esas yönünden. ret 는 모음 어미 앞에서 redd- 로 겹자음이 된다(red-d-i-n-e).

5.16 duruşma duruş-ma /du.ɾuʃ'ma/ 변론 기일; 공판 ★★★

발음 근거 enwikt

durmak(서다)에서 온 duruş(섬) + -mA. 법정에서 당사자가 서서 다투는 자리라는 그림이 들어 있다. 헌법 141조는 변론 공개를 정하고, 항소심·상고심은 원칙적으로 기록으로 심사하되 변론을 열 수 있다(HMK 353조·369조). 형사의 공판도 duruşma 다.

쉬운 예

Duruşma yarın saat onda.

변론 기일은 내일 열 시다.

실무 예

Daire, duruşma yapılmasına gerek görmedi (HMK m. 353).

부는 변론을 열 필요가 없다고 보았다(민사소송법 353조).

원문

Yargıtay, ikinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın, bilgi almak üzere resen de duruşma yapılmasına karar verebilir. — HMK m. 369/4 · 공식 · 사본 2026-11-09

대법원은 제2항의 규정에 매이지 않고, 정보를 얻기 위하여 직권으로도 변론을 열기로 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargıtay,	주어	대법원은
ikinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın,	-mAksIzIn 「~하지 않고」 + ile bağlı(7장)	제2항의 규정에 매이지 않고
bilgi almak üzere	-mAk üzere 목적(4장)	정보를 얻기 위하여
resen de duruşma yapılmasına karar verebilir.	술어 — -mAsInA karar vermek 「~하기로 결정하다」	직권으로도 변론을 열기로 결정할 수 있다

karar vermek 의 목적은 여격 동명사(yapılmasına)다 — 주문의 여격과 같은 문법이다. resen(직권으로)은 아랍어에서 온 부사로 조문에만 남은 말이다.

문형

… -mAsInA karar vermek

~하기로 결정하다

1. 동사 → -mA 동명사 → 소유 어미 → 여격: yapıl-ma-sı-na.
2. karar vermek(결정하다)이 그 여격을 받는다: duruşma yapılmasına karar verebilir.
3. 주문은 이 꼴에서 karar verildi 만 떼어 맨 끝으로 보낸 것이다(4장 헌재 주문).

Mahkeme davanın birleştirilmesine karar verdi.
법원은 사건의 병합을 결정했다.

Toplantının ertelenmesine karar verildi.
회의를 연기하기로 결정되었다.

5.17 **gerekçe** gerek-çe /ɟe.ɾec͡ˈt͡ʃe/ **이유(판결의)** ★★★

발음 근거 enwikt

gerek(필요)에 -çe 를 붙인 순화어. 헌법 141조 3항은 모든 판결을 gerekçeli(이유를 붙여) 쓰라고 하고, HMK 370조는 상고 기각(onama) 판결에도 이유를 요구한다. 판결문의 이유 절 제목이 GEREKÇE(UYAP 공식판 BAM 결정), 「이유를 붙인 판결」은 gerekçeli karar.

쉬운 예 Gerekçesini açıklamadı.
그는 이유를 설명하지 않았다.

실무 예 Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi.
이유를 붙인 판결이 당사자에게 송달되었다.

원문

Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır. — HMK m. 370/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
대법원은 상고 기각 판결에서, 그 판결이 법규에 맞는 이유를 밝혀야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargıtay, onama kararında,	주어 + 처격 — 「상고 기각 판결에서」	대법원은 상고 기각 판결에서
onadığı kararın	-DIK 관계절 + 속격 — 「자기가 유지한 판결의」	그 판결이
hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini	목적어 — 소유 구문 사슬 (uygunluk gerekçe-si-ni)	법규에 맞는 이유를
göstermek zorundadır.	술어 — -mAk zorunda 「~해야 한다」	밝혀야 한다

onama(유지·상고 기각)는 onamak 의 -mA 명사, onadığı 는 같은 동사의 -DIK 관계절이다. 한 문장에 명사형과 관계절이 함께 보인다.

문형

… -mAk zorundadır

~하여야 한다(의무)

1. -mAk + zorunda(의무 상태) + -DIr: göstermek zorundadır.
2. 주어는 보통 기관·사람: Yargıtay … göstermek zorundadır(370조).
3. 7장의 「bildirmek zorundadır」와 같은 틀. 금지는 -(y)AmAz 로 따로 적는다.

Herkes kurallara uymak zorundadır.
모두가 규칙을 지켜야 한다.

Erken kalkmak zorundayım.
나는 일찍 일어나야 한다.

문법 조어 · gerekçe · gerekçeli · gerekçesiz — 순화어의 파생

~~gerekçe karar~~ (비문)

gerekçeli karar

명사 gerekçe 가 판결을 꾸미려면 -lI 가 필요하다: gerekçeli karar(이유 붙인 판결), gerekçeli olarak yazılır(헌법 141조 3항). 이유 없음은 gerekçesiz. 판결문 절 제목으로 쓸 때는 대문자 GEREKÇE 하나다.

5.18 ## kanun yolu kanun yol-u /ˈkɑː.nun jɔˈɫu/ **불복 절차(상소 수단)** ★★★

발음 근거 enwikt · author

직역은 「법의 길」. 항소·상고 등 판결에 불복하는 법정 절차를 통틀어 부른다. HMK 8편의 제목이 Kanun Yolları, 6216호 49조 6항은 헌재가 「kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar」(불복 절차에서 살펴야 할 사항)는 심사하지 않는다고 적는다. olağan kanun yolları(통상 불복 절차)는 개인 청원의 전제 요건이다(헌법 148조).

쉬운 예 Karara karşı kanun yolu açık mı?
그 판결에 불복할 수 있나요?

실무 예 Kanun yolları tüketilmeden bireysel başvuru yapılamaz (6216 m. 45).
불복 절차를 다 거치기 전에는 개인 청원을 할 수 없다(6216호 45조).

원문

> Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. — 6216 m. 49/6 (둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
> 부(部)는 불복 절차에서 살펴야 할 사항에 대하여 심사할 수 없다.

문형

kanun yolu açık olmak üzere

불복할 수 있는 것으로 하여

1. açık(열린) + olmak üzere(~하는 것으로 하여): kanun yolu açık olmak üzere.
2. 판결 끝맺음이 불복 가능 여부를 이 틀로 적는다: temyiz yolu açık olmak üzere(UYAP 공식판 BAM 결정).
3. 반대는 kesin olmak üzere(확정으로 — 불복 불가).

Karar, temyiz yolu açık olmak üzere verildi.
판결은 상고할 수 있는 것으로 하여 선고되었다.

Bu karar kesin olmak üzere verildi.
이 결정은 확정으로 내려졌다.

문법 구문 · kanun yol-u · kanun yol-lar-ı · kanun yol-u-n-da — 명사구의 굴절

~~kanun yolda~~ (비문)

kanun yolunda

소유 구문 kanun yolu 에 격이 붙으면 소유 어미 -u 뒤에 n 이 낀다: kanun yol-u-n-da(처격), kanun yol-u-n-a(여격 — istinaf yoluna 도 같다). 복수는 kanun yolları(HMK 8편 제목). yol 의 모음 o 는 뒤 갈래라 어미가 -u··da 다.

한국이라면? ≠ 재판에 대한 헌법소원의 범위 · 헌법재판소법 제68조

한국은 2026. 3. 12. 신설된 제68조 제3항이 「법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유로 한정한다. 튀르키예 6216호 49조 6항은 반대 방향에서 불복 절차에서 살펴야 할 사항을 헌재 심사에서 뺀다.

5.19 **bozmak** boz-mak /boz'mak/ **파기하다(상고심이); 망가뜨리다** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 「망가뜨리다·깨다」. 상고심이 원판결을 깨는 것이 bozmak(HMK 371조), 그 결정이 bozma kararı, 주문은 BOZULMASINA. 반대는 onamak(유지하다 — 370조 「onama」). 파기 뒤 하급심이 따르지 않는 것은 direnmek(저항하다 — 373조 5항 「kararında direnirse」).

쉬운 예 Çocuk oyuncağı bozdu.
아이가 장난감을 망가뜨렸다.

실무 예 Yargıtay kararı kısmen bozdu, kısmen onadı (HMK m. 371).
대법원은 판결을 일부 파기하고 일부 유지했다(민사소송법 371조).

원문

Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar: — HMK m. 371/1 (머리 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

대법원은 다음에 적은 사유로, 이유를 밝혀 상고된 판결을 일부 또는 전부 파기한다:

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargıtay,	주어	대법원은
aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı	탈격 + dolayı 「~때문에」 (4장)	다음에 적은 사유로
gerekçe göstererek	-(y)ArAk 부동사 「이유를 밝히면서」	이유를 밝혀
temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:	목적어(대격) + 술어 — 콜론 뒤에 호 a)~ç)	상고된 판결을 일부 또는 전부 파기한다

콜론으로 끝나는 머리 문장 뒤에 사유 a)~ç)가 호로 이어진다. 책은 머리 문장만 옮겼다 — 호는 371조 사본에 있다.

문형

… -DAn dolayı

~때문에, ~을 이유로

1. 탈격 -DAn + dolayı: sebeplerden dolayı(사유들 때문에).
2. 분사로 꾸민 명사도 같다: aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı(371조).
3. 4장의 nedeniyle 와 바꿔 쓸 수 있다. 조문은 dolayı 를 즐겨 쓴다.

Hastalıktan dolayı gelemedi.

병 때문에 그는 올 수 없었다.

Yoğunluktan dolayı cevap gecikti.

바빠서 답이 늦었다.

문법 태 · bozmak · bozulmak · bozma — 능동·수동·명사

~~kararın bozmasına~~ (비문)

kararın bozulmasına

주문의 「파기하기로」는 수동 동명사 bozulmasına(boz-ul-ma-sı-na)다 — 판결이 파기되는 쪽이기 때문이다. 능동 명사 bozma는 「파기」 자체(bozma kararı·bozma sebepleri — 371조 난외 제목)를 뜻한다. onamak 도 같다: onanmasına / onama kararı(370조).

한국이라면? ≠ 파기환송의 상대 · 법원조직법 제8조

한국은 「상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다」(제8조). 튀르키예 HMK 373조 5항은 1심·BAM 이 파기에 저항(direnme)할 수 있게 하고 전원합의체(Hukuk Genel Kurulu)가 끝을 낸다(7항).

5.20 # kaldırmak kaldır-mak /kał.dɯr'mak/

취소하다(항소심이 원판결을); 들어 올리다·없애다 ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 「들어 올리다·치우다·폐지하다」. 항소심(BAM)이 1심 판결을 없애는 것이 kaldırmak(HMK 353조 1-a 「kararın kaldırılmasına」), 상고심이 BAM 판결을 없애는 것도 kaldırmak(373조 1항 「kararı kaldırılarak」)이다. 상고심이 「파기」하는 bozmak 과 자리가 다르다. 폐지된 조문의 표지 「Mülga」(폐지됨)는 같은 뜻 자리의 아랍어 기원 낱말이다.

쉬운 예

Masayı kaldırdı.

그는 상을 치웠다.

실무 예

Bölge adliye mahkemesi kararı kaldırdı ve dosyayı geri gönderdi (HMK m. 353).

지역항소법원은 판결을 취소하고 기록을 되돌려 보냈다(민사소송법 353조).

원문

> Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir. — HMK m. 373/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 대법원 해당 부의 전부 또는 일부 파기 결정이 지역항소법원의 항소 본안 기각 판결에 관한 것이면, 지역항소법원 판결을 취소하고 기록은 판결한 1심 법원 또는 적절하다고 보는 다른 1심 법원에, 판결의 사본은 지역항소법원에 보낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı,	주어 — 긴 소유 구문(daire-si-nin … karar-ı)	대법원 해당 부의 전부 또는 일부 파기 결정이
başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından	속격 주어 + tarafından 행위자	항소가 지역항소법원에 의하여
esastan reddi kararına ilişkin ise	소유 구문 사슬(reddi karar-ı-n-a) + -A ilişkin + ise 「~에 관한 것이면」	본안 기각된 판결에 관한 것이면
bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak	-(y)ArAk 부동사 — 수동 kaldır-ıl-arak	지역항소법원 판결을 취소하고
dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine	주어 dosya + 여격 목적지 ①	기록은 판결한 1심 법원에
veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine,	여격 목적지 ② — görül-ecek 미래 분사	또는 적절하다고 보는 다른 1심 법원에
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.	둘째 주어 + 술어 — gönder-il-ir	판결의 사본은 지역항소법원에 보낸다

한 문장에 Yargıtay(상고심)·bölge adliye mahkemesi(항소심)·ilk derece mahkemesi(1심)가 다 나온다 — 세 심급의 이름을 한 번에 읽는 연습 문장이다. 술어 gönderilir 하나가 dosya 와 kararın bir örneği 두 주어를 받는다.

문형

… -(y)ArAk … gönderilir

~하여 … 보낸다

1. -(y)ArAk 는 「~하면서·~하고서」 : kaldırılarak(취소하고서).
2. 뒤에 본동사가 온다: dosya … gönderilir(기록이 보내진다).
3. 주문에서는 같은 짜임이 여격으로 바뀐다: kararın kaldırılmasına, dosyanın … gönderilmesine(353조·UYAP 공식판 BAM 결정).

Kapıyı kapatarak dışarı çıktı.

그는 문을 닫고 밖으로 나갔다.

> Belgeler imzalanarak gönderildi.
> 서류는 서명되어 보내졌다.

문법 어휘 · kaldırmak 과 bozmak — 누가 무엇을 없애는가

~~Yargıtay kararı kaldırdı (파기의 뜻으로)~~ (뜻 다름)

Yargıtay kararı bozdu · bölge adliye mahkemesi kararı kaldırdı

HMK 는 상고심이 원판결을 깨는 데 bozmak(371조), 항소심이 1심 판결을 없애는 데 kaldırmak(353조 1-a)을 쓴다. 373조 1항처럼 상고심이 BAM 판결을 「kaldırılarak」 없애는 자리도 있다 — 그때는 파기(bozma) 결정의 결과로 BAM 판결을 치우는 것이다. 두 동사를 바꿔 쓰면 심급이 뒤바뀐 문장이 된다.

한국이라면? ≠ 파기환송의 송부처 · 민사소송법 제436조

한국 상고법원은 원심판결을 파기하면 사건을 「원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다」(제436조 제1항). 튀르키예 HMK 373조 1항은 BAM 이 본안 기각한 사건이면 BAM 판결을 취소하고 기록을 1심 법원으로 보내고, 2항은 BAM 이 스스로 판결한 사건만 BAM 으로 보낸다.

5.21 # tutanak /tu.ta'nak/ **조서, 회의록** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **tutanağ-**

tutmak(잡다·적다)에서 온 순화어로 옛말 zabıt 을 대신한다. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: tutanağın(6216호 40조 1항 b호). 변론 조서는 duruşma tutanağı, 회의록도 tutanak. 조서를 쓰는 서기는 zabıt kâtibi — 옛말이 직책 이름에는 남아 있다.

쉬운 예 Toplantı tutanağı imzalandı.
회의록이 서명되었다.

실무 예 Duruşma tutanağına tanığın beyanı yazıldı.
변론 조서에 증인의 진술이 기재되었다.

원문
> Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, — 6216 m. 40/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
> 제청 결정에 관한 조서의 인증 사본을,

문형

… -In onaylı örneği

~의 인증 사본

1. onaylı(인증된 — onay + -lI) + örnek(사본) + 소유 어미: onaylı örneği.

2. 무엇의 사본인지는 속격: tutanağın onaylı örneği(40조 1항 b호).

3. 목적어 자리면 대격이 더 붙는다: örneğ-i-n-i.

Kararın onaylı örneğini istedi.

그는 판결의 인증 사본을 요청했다.

Belgenin bir örneği dosyaya kondu.

서류 사본 한 부가 기록에 편철되었다.

법률 번호와 날짜 — 이 장의 조문이 어디서 왔나

통합본 머리(mevzuat.gov.tr PDF)에 적힌 사실만 옮겼다. 헌법 2709호는 1982년 문언을 바탕으로 2010년·2017년 개정이 들어 있고, 5235호는 2004년 법률이며, HMK 6100호는 2011년 법률이다. BAM 의 가동일은 관보 사본을 확인하지 못해 적지 않았다.

해	원문	뜻	메모
1982	Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. AY m. 154/1 (첫 문장)	튀르키예 대법원은 일반 법원이 내린 결정과 판결 가운데 법률이 다른 사법 기관에 맡기지 않은 것의 최종 심사 기관이다.	헌법 2709호(1982) — 2709 사본의 조문은 2017년 개정까지 반영된 현행 문언이다. 판결 머리 문구 «Türk Milleti Adına» 의 근거 9조는 16장에서 다룬다.
2004	Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir. 5235 m. 3	사법 계통의 2심 법원은 지역항소법원이다.	5235호 — 통합본 머리 「Kabul Tarihi : 26/9/2004 · Resmî Gazete : 7/10/2004 Sayı: 25606」
2011	İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. HMK m. 345/1	항소 기간은 2주다.	HMK 6100호 — 가결 2011. 1. 12., 관보 2011. 2. 4. 27836호(7장 source_box 와 같은 호)

2011	Anayasa Mahkemesi teşkilatı; Başkanlık, Genel Kurul, bölümler, komisyonlar, Genel Sekreterlik ve idari birimlerden oluşur. 6216 m. 20/1	헌법재판소의 조직은 소장단, 전원재판부, 부, 위원회, 사무처와 행정 부서로 이루어진다.	6216호 — 2010년 헌법 개정(5982호)으로 들어온 개인 청원을 받는 조직법. 통합본 머리 「Kabul Tarihi : 30/3/2011」(13장)

한국이라면? — 법원조직법·헌법재판소법과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판(법원조직법 2026. 10. 2. 시행본, 헌법재판소법 2026. 3. 12. 시행본). 사법 독립성·인사에 대한 평가는 넣지 않았다 — 조직과 절차의 문언만 견준다.

	튀르키예	한국	차이
≠	Yargıtay … son inceleme merciidir (AY m. 154/1)	최고법원인 대법원 (헌법 제101조 제2항)	한국은 「최고법원인 대법원과 각급법원」 — 최고법원 하나. 튀르키예는 사법 계통 Yargıtay(154조)와 행정 계통 Danıştay(155조)에 최종 심사 기관을 따로 둔다.
≠	bölge adliye mahkemeleri (5235 m. 3)	고등법원 (법원조직법 제3조 제1항 제2호)	한국 법원조직법은 법원을 「7종류」로 열거한다(대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원). 튀르키예 5235호는 사법 계통 1심을 민사·형사(2조), 2심을 BAM(3조) 하나로 적는다.
+	Uyuşmazlık Mahkemesi (AY m. 158)	해당 법원 없음 (법원조직법 제3조 열거)	튀르키예 헌법 158조는 사법·행정 계통 사이 관할·판결 충돌을 끝내는 법원을 따로 둔다. 한국 법원조직법 제3조의 7종에는 그런 법원이 없고 행정법원도 대법원 아래 있다.
≠	fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi → bölge adliye mahkemesi	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	한국 특허법원은 「「민사소송법」 제24조제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건」(제2호)을 맡는 고등법원급 전문 법원이다. 튀르키예 IP 사건은 1심 전문 법원에서 일반 BAM 민사부로 간다(UYAP 공식판 İzmir BAM 20. HD 2023/1865 K. 의 원심 İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi).

=	bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyet (5235 m. 5/3)	판사 3명으로 구성된 합의부 (법원조직법 제7조 제3항)	합의부 셋이라는 수가 같다. 한국은 고등법원·특허법원·행정법원이 「판사 3명으로 구성된 합의부」, 튀르키예 5235호 5조 3항은 상사법원의 일정 사건을 재판장 한 명과 배석 두 명으로 적는다.
≠	daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir (5235 m. 5/5)	대법원장은 … 특정한 부로 하여금 … 전담하여 심판하게 할 수 있다 (법원조직법 제7조 제2항)	부 사이 사건 배분을 한국은 대법원장이, 튀르키예는 판사·검사 위원회가 정한다. 5235호는 그 결정을 관보에 싣는다고 적는다.
=	Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur (HMK m. 373/7)	상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심을 기속한다 (법원조직법 제8조)	최종 판단이 아래 법원을 구속하는 점은 같다. 다만 튀르키예는 그 전에 하급심의 저항(direnme — 373조 5항)을 거쳐 전원합의체가 끝을 내고, 한국은 상급심 판단이 바로 기속한다.
≠	Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur (AY m. 146/1)	9인의 재판관 (헌법 제111조 제2항)	재판관 수가 15 대 9다. 한국은 「법관의 자격을 가진」 사람으로 한정하고, 튀르키예 146조 5항은 교수·변호사·고위 공무원·1급 판검사·보고관의 자격 요건을 적는다.
≠	Genel Kurul … en az on üye ile toplanır (6216 m. 21/1)	재판관 7명 이상의 출석 (헌법재판소법 제23조 제1항)	튀르키예 전원재판부는 소장 또는 소장이 정하는 부소장의 주재 아래 최소 10명으로 열린다(재판관 15명 — 주재자를 10명에 넣어 세는지는 이 책이 확인하지 않았다). 한국은 재판관 9명 가운데 7명 이상 출석. 튀르키예 개인 청원은 전원재판부가 아니라 부(bölüm)가 「bir başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımıyla」 열어 결정한다(22조 1항).

≠	Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır (AY m. 149/1)	재판관 6명 이상의 찬성 (헌법재판소법 제23조 제2항 단서)	튀르키예 헌재는 결정을 과반수(salt çoğunluk)로 하되, 헌법 개정의 무효·정당 해산·국고 보조 박탈에는 출석 재판관 3분의 2를 요구한다(AY 149조 3항). 한국은 「법률의 위헌결정, 탄핵의 결정, 정당해산의 결정 또는 헌법소원에 관한 인용결정」에 6명 이상을 요구한다.
≠	kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz (6216 m. 49/6)	법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정된 재판을 그 대상으로 하며 (헌법재판소법 제68조 제3항)	한국은 2026. 3. 12. 신설 조항이 재판소원의 대상과 사유를 셋으로 한정한다. 튀르키예는 재판에 대한 개인 청원을 처음부터 허용하되 불복 절차에서 살펴야 할 사항을 헌재 심사에서 뺀다(13장).

가짜 친구 · daire — 아파트 한 채인가, 재판부인가

daire 의 일상 뜻은 아파트 한 호(üç odalı bir daire), 관청의 과(vergi dairesi 세무서), 기하의 원(圓)이다. 법원에서는 번호가 붙은 재판부 — Hukuk Dairesi(민사부), Ceza Dairesi(형사부) — 를 뜻한다. 같은 낱말이 「방 세 칸짜리 집」과 「제12민사부」를 다 가리키므로 앞에 붙은 낱말로 읽는다.

한국어 「부(部)」가 행정 부서와 재판부를 다 뜻하는 것과 비슷하다. 다만 한국 법원의 「부」는 법원조직법 제7조처럼 합의체를 가리키고 번호는 실무 명칭이지만, 튀르키예는 5235호 5조 5항이 「Bu daireler numaralandırılır」라고 번호 붙이기를 조문에 적는다.

결정문에서 자기 부를 Dairemiz(우리 부)라 부르고, 다른 부를 보낼 때는 14. Hukuk Dairesine(제14민사부로)라고 쓴다. 아래 UYAP 공식판 BAM 결정의 주문 두 항목이 그 두 꼴을 나란히 보여 준다 — 「우리 부의 관할 없음」과 「제14민사부로 송부」.

같은 결정에서 「HÜKÜM」이 결론 절 제목으로 쓰였다. 헌재 결정(4장)과 같고, Yargıtay 판결의 「KARAR」와 다르다 — 16장에서 네 법원의 결론 표지를 견준다.

> 1-Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE; İstanbul BAM 15. HD, 2018/37 E., 2018/39 K., 17.01.2018 (HÜKÜM 1항)

> 2-Dosyanın istinaf incelemesi yapmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE, İstanbul BAM 15. HD, 2018/37 E., 2018/39 K., 17.01.2018 (HÜKÜM 2항)

요령 앞에 숫자 + 마침표(12.)나 Hukuk·Ceza 가 붙으면 재판부, oda(방)·kira(임대) 옆에 있으면 집이다. Dairemiz 는 결정을 쓰는 부 자신이다.

판결 머리를 낱말로 읽기 — İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

법원 이름은 「도시 + 성격 명사들 + 법원(소유 어미)」 + 「번호. + 부 이름(소유 어미)」의 사슬이다. 어미는 사슬의 두 매듭(Mahkeme-si·Daire-si)에만 붙고, 문장 안에서 격을 받을 때는 맨 끝 낱말에 한 번 더 붙는다. 수동 문장의 행위자는 -CA(mahkemelerce·Dairemizce) 또는 tarafından 으로 적는다.

- 도시 이름이 맨 앞: İstanbul, İzmir, Ankara. 그다음 성격 명사 bölge(지역)·adliye(사법)가 쌓이고 mahkeme 에 -si 가 붙어 한 이름이 된다 — İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi.
- 부는 「번호. + Hukuk/Ceza + Dairesi」: 12. Hukuk Dairesi. 마침표가 서수 표시라 on ikinci 로 읽는다. 1심 법원도 같은 꼴이다: İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi(UYAP 공식판 BAM 결정의 원심 표시).
- 격은 사슬 끝에만: … 14. Hukuk Dairesine(여격 — 보낸다), … Dairesince(행위자 — 결정했다). 5235호 3조처럼 복수가 되면 mahkemeleridir.
- 수동 문장의 행위자 -CA: adliye mahkemelerince verilen(헌법 154조 「일반 법원이 내린」), ilk derece mahkemesince(HMK 373조 4항), Yargıtay Genel Kurulunca(154조 3항). tarafından 도 같은 자리에 선다(6216호 50조 4항 「Genel Kurul tarafından」).
- 주문은 여격 명사절의 나열이다: GÖREVSİZLİĞİNE, GÖNDERİLMESİNE, ESASTAN REDDİNE — 모두 -(n)A 로 끝나고 마지막에 karar verildi 가 받는다(4장 헌재 주문과 같은 문법). 핵심어를 대문자로 쓰는 것도 같다.

표로 보기

꼴	조문·판결	뜻
도시 + 이름 사슬	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi	이스탄불 지역항소법원 제12민사부

원심 표시	İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	이스탄불 제1아슬리예 상사법원
-CA 행위자	adliye mahkemelerince verilen	일반 법원이 내린
-CA 행위자	ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde	1심 법원이 파기 취지에 맞게 판결한 경우
tarafından	Genel Kurul tarafından karara bağlanır	전원재판부가 결정으로 정리한다
주문 여격	Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE	우리 부의 관할 없음을(선언하기로)
주문 여격	başvurunun esastan reddine	항소를 본안에서 기각하기로
복수 + -DIr	bölge adliye mahkemeleridir	지역항소법원이다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Adlî yargı
형용사 + 명사 — 「사법 계통」

ikinci derece
서수 + 심급 — 「2심」

mahkemeleri,
주어 — mahkeme-ler-i(복수 + 소유 어미)

bölge adliye
이름 사슬의 성격 명사 둘

mahkemeleridir.
술어 — mahkeme-ler-i-dir

사법 계통의 2심 법원은 지역항소법원이다.

Yargıtayın bozma kararı üzerine
속격 + 소유 구문 + üzerine 「~에 따라」

ilk derece mahkemesince
-CA 행위자

bozmaya uygun olarak
여격 + uygun 「~에 맞게」

karar verildiği takdirde,
-DIğI takdirde 조건

bu karara karşı
여격 + karşı 「~에 대하여」

temyiz yoluna başvurulabilir.
여격 + 수동 가능 술어

대법원의 파기 결정에 따라 1심 법원이 파기 취지에 맞게 판결한 경우, 그 판결에 대하여 상고할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~İstanbul Bölge Adliye Mahkeme 12. Hukuk Daire~~	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi	이름 사슬의 두 매듭(Mahkeme·Daire)에 소유 어미 -si 가 있어야 한다. 떼면 낱말 나열이지 이름이 아니다.
~~12. Hukuk Dairesi'ye gönderilmesine~~	12. Hukuk Dairesine gönderilmesine	소유 어미 -si 뒤의 여격은 n 이 끼어 -ne 다(Daire-si-n-e). -ye 는 소유 어미 없는 명사의 여격이다.
~~mahkemeler tarafından verilen kararlarca~~	mahkemelerce verilen kararlar	-CA 행위자는 「누가」 에 붙지 「무엇이」 에 붙지 않는다. kararlarca 는 「판결들에 의하여」 가 되어 뜻이 어긋난다.
~~Dairemizin GÖREVSİZLİĞİ~~	Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE	주문 항목은 여격 -(n)A 로 끝나야 맨 끝의 karar verildi 가 받는다. 주격으로 두면 문장이 이어지지 않는다.

말해 보기 — 학회에서 한국 법원 조직을 설명할 때

「한국 법원은 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원의 7종이고, 헌법재판소는 따로 있다」 를 설명하는 문형. 튀르키예 쪽 이름(Yargıtay·Danıştay·bölge adliye mahkemesi)을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore'de mahkemeler yedi türdür: Yüksek Mahkeme, yüksek mahkemeler, Patent Mahkemesi, bölge mahkemeleri, aile mahkemeleri, idare mahkemeleri ve iflas mahkemeleri.

한국의 법원은 일곱 종류입니다: 대법원, 고등법원, 특허법원, 지방법원, 가정법원, 행정법원, 회생법원.

법원조직법 제3조 제1항의 열거. 한국 법원 이름의 튀르키예어 옮김은 이 책의 제안이다 — 공식 번역이 아니다. yedi tür(일곱 종류) + -DIr

Kore'de idari davalara da en son Yüksek Mahkeme bakar; Türkiye'deki gibi ayrı bir Danıştay yoktur.

한국은 행정 사건도 마지막에는 대법원이 봅니다. 튀르키예처럼 별도의 국사원은 없습니다.

-DAki gibi = ~에 있는 것처럼. yoktur = 없다(단정)

Kore'de patent ve marka gibi sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk davalarının istinafına Patent Mahkemesi bakar.

한국에서는 특허권·상표권 같은 산업재산권에 관한 민사소송의 항소를 특허법원이 맡습니다.

법원조직법 제28조의4 제2호(민사소송법 제24조 제2항·제3항에 따른 사건의 항소사건). 법원의 급은 근거 조문을 받지 않아 적지 않았다.

-In istinafına bakmak = ~의 항소를 심리하다

Anayasa Mahkememiz dokuz üyeden oluşur ve kanunların iptali için altı üyenin oyu gerekir.

우리 헌법재판소는 재판관 아홉 명으로 구성되고, 법률의 위헌 결정에는 여섯 명의 찬성이 필요합니다.

헌법 제111조 제2항·헌법재판소법 제23조 제2항. Mahkememiz = 우리 재판소(1인칭 복수 소유). -mAk için … gerekir = ~하려면 …이 필요하다

Kore'de de üst mahkemenin kararı o davada alt mahkemeyi bağlar; Türkiye'de ise alt mahkeme direnme kararı verebilir.

한국에서도 상급법원의 판단은 그 사건에서 하급심을 기속합니다. 튀르키예에서는 하급심이 저항 결정을 할 수 있습니다.

법원조직법 제8조(「해당 사건에 관하여」) ↔ HMK 373조 5항(direnme). 한국 절차 전반의 비교는 이 장이 받은 조문으로 확인되지 않아 하지 않는다. o davada = 그 사건에서

출처 상자 — 헌법·5235호·민사소송법·6216호 통합본과 UYAP 공식판

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본 PDF 를 2026년 11월 9일에 받아 대조했다 — 헌법 2709호, 사법 계통 1심·2심 법원의 설치·관할법 5235호(가결 2004. 9. 26., 관보 2004. 10. 7. 25606호), 민사소송법 6100호, 헌법재판소 조직·절차법 6216호. 통합본에는 기준일 표시가 없고 법적 효력은 관보 공포본에 있다.

판결 문장은 법무부 UYAP 선례 검색(emsal.uyap.gov.tr)의 공식판에서 2026년 11월 9일에 옮겼다. 인용한 결정은 이스탄불 지역항소법원 제15민사부 2018/37 E. 2018/39 K.(부 사이 업무 분장)이고, 본문 설명에 이스탄불 제12민사부 2019/480 E. 2021/544 K.(부정경쟁)와 이즈미르 제20민사부 2023/2175 E. 2023/1865 K.(상표)를 썼다. 모두 상사·지식재산 사건이고 당사자 이름은 공식판에서 가려져 있다.

튀르키예 대법원(Yargıtay) 검색 누리집과 국사원(Danıştay) 검색 누리집의 판결 본문은 이번에 열지 못해 이 장에는 두 법원의 판결 문장이 없다. 5장이 Yargıtay 를 설명하는 근거는 헌법 154조와 민사소송법 369~373조의 문언이다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다(법원조직법 2026. 10. 2. 시행본, 헌법재판소법 2026. 3. 12. 시행본, 헌법).

법원 번역명은 법원행정처 「외국 법원 및 사법관련 국제기구 번역 가이드라인」의 이탈리아·프랑스 선례를 따랐다. 가이드라인에 튀르키예 항목은 없다.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (mevzuat) · 5235 sayılı Kanun (mevzuat) · Hukuk Muhakemeleri Kanunu (mevzuat) · 6216 sayılı Kanun (mevzuat) · UYAP Emsal Karar

Arama

확인 문제 8

1. 헌법 154조 1항 「Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen …」 에서 mahkemelerince 의 -ce 는?

- 처격 — 법원에서
- **행위자 — 법원이(수동문의 주체)**
- 탈격 — 법원에서부터
- 소유 — 법원의

-CA 는 수동 분사 verilen 의 행위자를 표시한다. tarafından 과 같은 구실이다.

2. 「İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesine」 에서 여격 어미가 -ne 인 이유는?

- Daire 가 모음으로 끝나서
- **소유 어미 -si 뒤라 n 이 끼어서**
- 고유명사라서
- 복수라서

Daire-si-n-e. 3인칭 소유 어미 뒤의 격 어미에는 n 이 낀다(2장·kanun yolunda 도 같다).

3. 5235호 3조 「Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir」 의 ikinci derece 는?

- 2등급 법관
- **2심**
- 두 번째 지역
- 둘째 부

derece 가 심급을 센다. ilk derece(1심)·ikinci derece(2심)·son derece(최종심).

4. HMK 에서 상고심(Yargıtay)이 원판결을 깨는 동사는?

kaldırmak

bozmak

onamak

düzeltmek

371조 「temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar」. 항소심이 1심 판결을 없애는 것은 kaldırmak(353조), 유지는 onamak(370조).

5. HMK 345조 1항 「İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır」 다음에 「... özel kanun hükümleri saklıdır」가 있다. saklıdır 의 뜻은?

비밀이다

특별법 규정이 그대로 적용된다(예외 유보)

폐지되었다

기간이 연장된다

saklıdır(유보된다)는 4장의 예외 표지. 특별법이 다른 기간을 정하면 그쪽이 앞선다.

6. 헌법 146조 1항 「Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur」와 한국 헌법 제111조 제2항의 차이로 맞는 것은?

둘 다 9명

튀르키예 15명, 한국 9명

튀르키예 9명, 한국 15명

둘 다 15명

146조 1항 onbeş üye(15), 제111조 제2항 「9인의 재판관」.

7. UYAP 공식판 BAM 결정의 주문 「Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE」에서 Dairemiz 는 누구인가?

1심 법원

결정을 쓰는 BAM 의 그 부 자신

대법원

상대방 부

Daire-miz 는 1인칭 복수 소유 어미 「우리 부」. 결정을 쓰는 부가 자기 관할 없음을 선언하고 14. Hukuk Dairesi 로 보냈다.

8. 이 책이 Yargıtay 를 「튀르키예 대법원」, Danıştay 를 「튀르키예 국사원」으로 옮긴 근거는?

튀르키예 정부의 공식 영문 번역

법원행정처 번역 가이드라인의 이탈리아·프랑스 선례(Corte di Cassazione 대법원, Consiglio di Stato 국사원)

TDK 사전의 뜻풀이

한국어 외래어 표기법

가이드라인에 튀르키예 항목은 없어 같은 기능 법원의 선례를 따랐다(부록 E). 외래어 표기법에는 튀르키예어 세칙이 없다.

2부 법의 언어 · 제6장

민법 — 스위스 민법 계수

Medenî Hukuk

튀르키예 민법은 1926년 스위스 민법을 거의 그대로 옮겨 시작했다. 그해의 민법(743호)은 아랍 문자로 관보 부록에 실렸고, 2001년에 제정된 지금의 민법(Türk Medenî Kanunu, 4721호)이 2002년 1월 1일 시행되면서 바뀌었다. 첫 두 조만 읽어도 세 층이 보인다. 스위스 프랑스어판의 règles de la bonne foi 가 1926년에는 hüsnüniyet kaideleri, 지금은 dürüstlük kuralları 다.

이 장은 민법 서장과 인법(人法)의 조문으로 말 스무 개를 익히고, 한국 민법 제1조·제2조와 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. TMK m. 1/1
   법률은 그 문언과 취지가 미치는 모든 문제에 적용된다.
2. Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. TMK m. 2/1
   누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의성실의 원칙을 따라야 한다.
3. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. TMK m. 2/2
   권리의 명백한 남용은 법질서가 보호하지 않는다.

표제어 20

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 8. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

6.1 **kanun** /ˈkɑːnun/ **법률** ★★★

발음 근거 enwikt

의회가 만든 법률. 법 이름에서는 대문자로 쓴다(Türk Medenî Kanunu). 첫 음절을 길게 읽는다. 1926년 민법 1조도 같은 낱말로 시작한다.

쉬운 예
Kanun herkes için aynıdır.
법률은 누구에게나 같다.

실무 예
Bu konuda kanunda açık bir hüküm yok.
이 문제에는 법률에 명문 규정이 없다.

원문
> Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. –
> TMK m. 1/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 법률은 그 문언과 취지가 미치는 모든 문제에 적용된다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 1 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.

법률은 그 규정의 문언이나 취지가 관련되는 모든 사항을 규율한다.

문형

… -DA uygulanır

~에 적용된다

1. uygulamak(적용하다)에 수동 -n- 을 넣으면 uygulanmak(적용되다).
2. 어디에 적용되는지는 처격 -DA 로 붙인다: bütün konularda.
3. 주어가 사람이 아니라 법이라 수동이 자연스럽다: Kanun uygulanır.

Bu kural tüm sözleşmelerde uygulanır.

이 규칙은 모든 계약에 적용된다.

Yeni kanun gelecek yıl uygulanacak.

새 법률은 내년에 시행된다.

문법 문장 · 있다·없다는 var·yok

~~Bu konuda kanunda hüküm var değil.~~ (비문)

Bu konuda kanunda hüküm yok.

존재와 부재는 var·yok 로 말한다. değil 은 명사·형용사 술어를 부정할 때 쓴다(Bu bir kanun değil, yönetmelik).

한국이라면? ≠ 법원(法源)의 순서 · 민법 제1조

한국 제1조는 법률, 관습법, 「조리」 순서를 정한다. 튀르키예 1조는 조리 자리에 판사가 입법자라면 세웠을 규칙을 두고, 3항에서 학설과 판례를 참고하라고 한다.

6.2 örf ve âdet /œrf ve ɑːˈd̪e̪t̪/ 관습(직역 「관행과 습속」) ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어에서 온 두 말을 ve(그리고)로 묶은 관용 표현. 1조 2항은 hukuku(법)를 붙여 관습법이라는 뜻으로 쓴다. âdet 의 곡절 부호는 첫 모음이 길다는 표시다. 부호 없는 adet 은 「개수」 다(1장).

쉬운 예

Her köyün kendi örf ve âdeti vardır.

마을마다 고유한 관습이 있다.

실무 예

Mahkeme bu konuda ticari örf ve âdete başvurdu.

법원은 이 문제에서 상관습을 따랐다.

원문

> Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. — TMK m. 1/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법률에 적용할 규정이 없으면 판사는 관습법에 따라, 관습법도 없으면 자신이 입법자였다면 세웠을 규칙에 따라 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa,	조건 — yok + -sA 「없으면」	법률에 적용할 수 있는 규정이 없으면
hâkim, örf ve âdet hukukuna göre,	주어 + 기준 — -A göre 「~에 따라」	판사는 관습법에 따라
bu da yoksa	조건 ② — da 「~도」	그것도 없으면
kendisi kanun koyucu olsaydı	반사실 조건 — ol-sa-ydı 「였다면」	자신이 입법자였다면
nasıl bir kural koyacak idiyse	간접 의문 + 조건 — koy-acak idi-yse	어떤 규칙을 세웠을지
ona göre karar verir.	주절 — ona göre 「그에 따라」	그에 따라 재판한다

yoksa 가 두 번 나온다. 「A 가 없으면 B, B 도 없으면 C」 라는 계단이 뼈대이고, 주어 hâkim 의 동사는 맨 끝 karar verir 다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 1 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

> À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.
>
> 적용할 법률 규정이 없으면 판사는 관습법에 따라, 관습도 없으면 자신이 입법자라면 세웠을 규칙에 따라 판단한다.

옛말 → 지금 말

vâzıı kanun → kanun koyucu (743 m.1(RG 339 부록 1면, archive.org leaf 4 — 「واضع قانون」) ↔ 4721 m.1/2) 같은 문장의 「입법자」. 아랍어 합성어가 튀르키예어 「법을 놓는 이」로 바뀌었다.

문형

… -A göre karar verir

~에 따라 재판한다

1. göre 는 여격 -A 를 받는 후치사로 「~에 따라」. örf ve âdet hukukuna göre.
2. 대명사도 여격으로 받는다: buna göre(이에 따라), ona göre(그에 따라).
3. karar vermek 은 「결정을 주다」, 곧 「판단하다·재판하다」.

Mahkeme kanuna göre karar verir.
법원은 법률에 따라 재판한다.

Buna göre dava reddedildi.
이에 따라 소가 기각되었다.

한국이라면? = 관습법 · 민법 제1조

법률 다음 자리에 「관습법」을 두는 짜임은 같다.

6.3 dürüstlük kuralları dürüst-lük kural-lar-ı /dyrystlyc ku.ɾał.ła'ɾɯ/

신의성실의 원칙(직역 「정직의 규칙들」) ★★★

발음 근거 enwikt · author

dürüst(정직한) + -lük(명사 만드는 접미사) = 정직, kural(규칙)의 복수 + 3인칭 소유 -ı. 두 명사를 잇는 소유 구문(izafet)이다. 1926년 공포본은 같은 자리에 hüsnüniyet kaideleri 를 썼다.

쉬운 예 Dürüstlük önemlidir.
정직은 중요하다.

실무 예 Taraflar dürüstlük kurallarına aykırı davrandı.
당사자들은 신의성실의 원칙에 어긋나게 행동했다.

원문

> Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. — TMK m. 2/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의성실의 원칙을 따라야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Herkes,	주어 — 「누구든지」(단수 취급)	누구든지
hakların ı kullanırken	부사절 ① — kullan-ır-ken 「행사할 때」	권리를 행사할 때
ve borçların ı yerine getirirken	부사절 ② — yerine getirmek 「이행하다」	그리고 의무를 이행할 때
dürüstlük kurallarına	여격 목적어 — uymak 은 여격을 받는다	신의성실의 원칙에
uymak zorundadır.	술어 — -mAk zorunda + -DIr 「~해야 한다」	따라야 한다

-ken 절 둘이 ve 로 이어지고, 주어 Herkes 의 술어는 맨 끝 uymak zorundadır 하나다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 2 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

누구든지 신의의 규칙에 따라 권리를 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

옛말 → 지금 말

hüsnüniyet kaideleri → dürüstlük kuralları (743 m.2(RG 339 부록 1면, archive.org leaf 4 — 「حسن نیت قاعده‌لرینه」) ↔ 4721 m.2/1)

문형

… -A uymak zorundadır

~를 따라야 한다

1. uymak(따르다)은 대상을 여격 -A 로 받는다: kurallara uymak.
2. 의무는 -mAk zorunda: uymak zorunda(따라야 하는).
3. 조문 끝의 -DIr 는 일반 규범의 단정: uymak zorundadır.

Tanık doğruyu söylemek zorundadır.

증인은 진실을 말해야 한다.

Kiracı kirayı ödemek zorundadır.

임차인은 차임을 지급해야 한다.

문법 의무 · -mAk zorunda + -DIr — 「~해야 한다」

~~Herkes kurallara uymaya zorundadır.~~ (비문)

Herkes kurallara uymak zorundadır.

zorunda(의무 속에) 앞에는 부정사 -mAk 를 그대로 둔다. 조문의 -DIr 는 단정·일반 규범의 어조를 더한다. 일상 말에서는 zorunda 만으로도 된다.

한국이라면? = 신의성실 · 민법 제2조

한국 제2조 제1항 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」와 짜임이 같다. 튀르키예는 사람(Herkes)을 주어로 쓴다.

6.4 hakkın kötüye kullanılması hakk-ın kötü-ye kullan-ıl-ma-sı

/hakˈkɯn cø.tyˈje kuɫ.ła.nɯɫ.maˈsɯ/ **권리남용(직역 「권리를 나쁘게 쓰기」)** ★★★

발음 근거 author · author · author

kötüye kullanmak 은 「나쁜 쪽으로 쓰다」, 곧 남용하다. 수동 -ıl- 과 동명사 -ma 를 거쳐 「권리가 남용되는 것」이 된다. hak 은 모음 앞에서 k 가 겹쳐 hakkı·hakkın 이 된다. 1926년 공포본은 아랍어 낱말 suiistimal 을 썼다.

쉬운 예 Yetkisini kötüye kullandı.

그는 권한을 남용했다.

실무 예 Davacının talebi hakkın kötüye kullanılmasıdır.

원고의 청구는 권리남용이다.

원문

> Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. – TMK m. 2/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 권리의 명백한 남용은 법질서가 보호하지 않는다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 2 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

권리의 명백한 남용은 법률이 보호하지 않는다.

옛말 → 지금 말

suiistimal → kötüye kullanma (743 m.2(RG 339 부록 1면, archive.org leaf 4 — 「سوء استعمالنى」) ↔ 4721 m.2/2)

문형

… -I kötüye kullanmak

~를 남용하다

1. kötü(나쁜)에 여격 -ye 를 붙인 kötüye 는 「나쁜 쪽으로」.
2. 목적어는 대격: yetkisini kötüye kullanmak(권한을 남용하다).
3. 명사로는 kötüye kullanma, 수동 명사로는 kötüye kullanılma.

Memur görevini kötüye kullandı.

공무원이 직무를 남용했다.

Bu, hakkın kötüye kullanılması sayılır.

이것은 권리남용으로 본다.

한국이라면? ≠ 권리남용 · 민법 제2조

한국 제2조 제2항은 「권리는 남용하지 못한다」고 금지의 꼴로, 튀르키예 2조 2항은 명백한(açıkça) 남용을 법질서가 보호하지 않는다는 꼴로 적는다.

6.5 **iyiniyet** /i.ji.ni'jet/ **선의(善意)** ★★★

발음 근거 author

법률 용어로는 「선의」, 곧 어떤 사정을 모르는 것이다. 민법은 붙여서 iyiniyet 으로 쓰고, 국어사전 표제는 띄어 쓴 iyi niyet 이다(사본 2026-11-08). 1926년 공포본은 2조의 신의칙과 3조의 선의를 같은 낱말 hüsnüniyet 으로 썼다.

쉬운 예

Alıcı iyiniyetliydi.

매수인은 선의였다.

실무 예

Davalı, iyiniyetini ispat etti.

피고는 자신의 선의를 증명했다.

원문

> Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. — TMK m. 3/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법률이 선의에 법적 효과를 결부시키는 경우에는 선의가 있는 것을 원칙으로 한다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 3 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.

법률이 권리의 발생이나 효과를 선의에 걸리게 하는 때에는 선의를 추정한다.

옛말 → 지금 말

hüsnüniyet → iyiniyet (743 m.3(RG 339 부록 1면, archive.org leaf 4 — 「حسن نیت」) ↔ 4721 m.3/1)

문형

… -A sonuç bağlamak

~에 효과를 결부시키다

1. sonuç(결과)를 무엇에 「묶는지」 는 여격: iyiniyete sonuç bağlamak.
2. hukukî bir sonuç 는 「법적 효과」.
3. asıl olan 은 「원칙인 것」. asıl olan iyiniyetin varlığıdır = 선의가 있는 것이 원칙이다.

Kanun bu duruma bir sonuç bağlamaz.

법률은 이 사정에 아무 효과도 결부시키지 않는다.

Asıl olan sözleşmenin geçerliliğidir.

계약이 유효한 것이 원칙이다.

문법 관계분사 · -DIK — 「~하는(한) 경우」

~~Kanunun iyiniyete sonuç bağlayan durumlarda~~ (부자연)

Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı durumlarda

관계절 안에 주어(Kanunun — 속격)가 따로 있으면 -An 이 아니라 -DIK + 소유 어미를 쓴다: bağla-dığ-ı. 주어가 꾸밈을 받는 명사 자신이면 -An.

한국이라면? ≠ 선의의 추정 · 민법 제197조

한국은 제197조 제1항에서 점유자를 「선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다」. 튀르키예 3조는 점유에 한정하지 않고 선의를 일반적으로 추정한다.

6.6 takdir yetkisi takdir yetki-si /tak'dir jet.ci'si/ 재량(직역 「평가 권한」) ★★

발음 근거 enwikt · author

takdir(평가)와 yetki(권한)의 소유 구문. 4조의 표제는 Hâkimin takdir yetkisi(판사의 재량)다. takdir 은 끝 음절이 모음 어미 앞에서 길어진다(takdi:ri).

쉬운 예 Bu konuda hâkimin takdir yetkisi var.

이 문제에서는 판사에게 재량이 있다.

실무 예 Mahkeme takdir yetkisini kullanarak tazminatı indirdi.

법원은 재량을 행사해 배상액을 줄였다.

원문

Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir. — TMK m. 4 · 공식 · 사본 2026-11-08

법률이 재량을 주거나 사정의 요구 또는 정당한 사유를 고려하도록 명한 사항에서는 판사가 법과 형평에 따라 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunun takdir yetkisi tanıdığı	관계절 ① — tanı-dığ-ı 「(법률이) 인정한」	법률이 재량을 준
veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri	관계절 ②의 목적어 — ya da 「또는」	또는 사정의 요구나 정당한 사유를
göz önünde tutmayı emrettiği konularda	관계절 ② — göz önünde tutmak 「고려하다」	고려하도록 명한 사항에서
hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.	주절 — hakkaniyet 「형평」	판사는 법과 형평에 따라 재판한다

konularda 까지가 긴 장소 부사구이고, 주절은 hâkim … karar verir 다. 관계절 두 개가 veya 로 이어져 konularda 를 꾸민다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 4 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

법률이 판사의 재량을 유보하거나 사정 또는 정당한 사유를 고려하여 판단하도록 맡긴 때에는 판사는 법과 형평의 규칙을 적용한다.

옛말 → 지금 말

hakk-ı takdir → takdir yetkisi (743 m.4(공포본 그림 leaf 4 「حق تقدير」 — 오스만어 이자페 어순. TBMM 재간본 p.121 은 「takdir hakkı」로 옮겼다) ↔ 4721 m.4)

문형

… göz önünde tutmak

~를 고려하다

1. göz önü 는 「눈앞」, göz önünde tutmak 은 「눈앞에 두다」, 곧 고려하다.

2. 고려할 대상은 대격: haklı sebepleri göz önünde tutmak.

3. 명사형은 göz önünde tutma, 대격은 göz önünde tutmayı.

Mahkeme tarafların durumunu göz önünde tuttu.

법원은 당사자들의 사정을 고려했다.

Bu deliller göz önünde tutulmalıdır.

이 증거들은 고려되어야 한다.

한국이라면? + 재량의 일반 조항

한국 민법에는 판사의 재량을 한꺼번에 정한 조문이 없다. 손해배상의 과실상계처럼 개별 조문과 학설에 맡긴다(학설).

6.7 **hüküm** /hy'cym/ **규정, 조항(법령의); 판결** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **hükm-**

법령의 「규정」 이자 판결의 「주문·판단」 이다. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: hüküm → hükmü, hükmün. 자음 어미 앞에서는 그대로다: hükümler, hükümde.

쉬운 예

Bu madde açık bir hüküm içerir.

이 조는 명확한 규정을 담고 있다.

실무 예

Mahkeme hükmü açıkladı.

법원이 판결을 선고했다.

원문

Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir. — TMK m. 7/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

그 내용이 진실하지 않다는 증명은, 법률에 다른 규정이 없는 한, 어떤 방식에도 구속되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı,	주어 — ol-ma-dığ-ı-nın 「~이 아님의」 + ispat-ı	그 내용이 진실하지 않다는 증명은
kanunlarda başka bir hüküm	삽입절의 주어 — başka 「다른」	법률에 다른 규정이

bulunmadıkça,	-mAdIkçA 「~하지 않는 한」	없는 한
her hangi bir şekle bağlı değildir.	술어 — -A bağlı 「~에 매인」 + değil	어떤 방식에도 구속되지 않는다

삽입절 kanunlarda … bulunmadıkça 를 빼면 「증명은 방식에 매이지 않는다」 가 뼈대다. 「Bunlar」 는 7조 1항의 공적 장부와 공정증서(Resmî sicil ve senetler)다.

문형

… bir hüküm bulunmadıkça

~한 규정이 없는 한

1. bulunmak 는 「있다」 (격식체). 부정 -ma 에 -dıkça 를 붙이면 「있지 않는 한」 .
2. 앞에 규정의 성격을 단다: aksine(반대되는), başka(다른), özel(특별한).
3. 장소는 처격: kanunda, sözleşmede.

Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça bu kural uygulanır.
계약에 반대 규정이 없는 한 이 규칙이 적용된다.

Özel bir hüküm bulunmadıkça genel hükümler geçerlidir.
특별 규정이 없는 한 일반 규정이 적용된다.

문법 부동사 · -mAdIkçA — 「~하지 않는 한」

kanunda başka bir hüküm bulunmadıkça

조문의 단서는 대개 -mAdIkçA 로 단다: aksine bir hüküm bulunmadıkça(반대 규정이 없는 한). 문법적으로 가능한 bulunmazken 은 「없을 때·없는데도」 라 단서의 뜻이 아니다.

6.8 ispat yükü ispat yük-ü /is'pat jy'cy/ 증명책임 ★★★

발음 근거 enwikt · author

ispat(증명) + yük(짐)의 소유 구문. 6조의 표제가 İspat yükü 다. 본문은 「증명으로 의무를 진다」 는 ispatla yükümlü 로 쓴다(yükümlü 도 yük 에서 왔다). ispat 의 끝 모음은 모음 어미 앞에서 길어진다(ispa:tı).

쉬운 예

İspat yükü davacıdadır.
증명책임은 원고에게 있다.

실무 예

Mahkeme ispat yükünü yanlış belirledi.
법원은 증명책임을 잘못 정했다.

원문

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. — TMK m. 6 · 공식 · 사본 2026-11-08

법률에 반대 규정이 없는 한 각 당사자는 자기 권리의 근거로 삼는 사실이 있음을 증명할 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,	단서 — -mAdIkçA 「~하지 않는 한」	법률에 반대 규정이 없는 한
taraflardan her biri,	주어 — -DAn her biri 「~ 가운데 각각」	당사자 각자는
hakkını dayandırdığı olguların	관계절 — dayan-dır-dığ-ı 「근거로 삼는」	자기 권리의 근거로 삼는 사실들의
varlığını ispatla yükümlüdür.	술어 — -lA yükümlü 「~할 의무가 있다」	존재를 증명할 책임을 진다

스위스 8조는 주어·조동사(Chaque partie doit) 뒤에 단서(si la loi ne prescrit le contraire)를 끼우고, 튀르키예 6조는 단서로 문장을 연 뒤 주어 → 증명할 사실 → 술어 차례로 간다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 8 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

각 당사자는 법률에 다른 규정이 없으면 자기 권리를 이끌어 내려고 주장하는 사실을 증명하여야 한다.

옛말 → 지금 말

müddeasını ispata mecbur → ispatla yükümlü (743 m.6(RG 339 부록 1면, archive.org leaf 4 — 「مدعاسنی اثباته مجبوردر」) ↔ 4721 m.6)

문형

… -lA yükümlüdür

~할 의무(책임)가 있다

1. yükümlü 는 yük(짐)에서 온 말로 「의무를 진」.
2. 무엇을 할 의무인지는 동명사나 명사에 -lA(~로)를 붙인다: ispatla yükümlü.
3. 동사 동명사를 쓰면 -mAklA: ödemekle yükümlü(지급할 의무가 있는).

Satıcı malı teslim etmekle yükümlüdür.
매도인은 물건을 인도할 의무가 있다.

İşveren ücreti ödemekle yükümlüdür.
사용자는 임금을 지급할 의무가 있다.

한국이라면? + 증명책임의 일반 조항

한국 민법에는 증명책임을 한꺼번에 나누는 조문이 없다. 배분은 학설과 판례에 맡겨져 있다(학설 — 이 장에서는 구체 법리를 다루지 않는다).

6.9 **kişi** /ciˈʃi/ **사람, 인(人)** ★★★

발음 근거 enwikt

법의 주체로서의 「사람」. 민법 제1편(BİRİNCİ KİTAP)의 이름이 KİŞİLER HUKUKU(인법)다. 모음으로 끝나 대격은 kişiyi, 속격은 kişinin 이다. 1926년 공포본은 아랍어 낱말 şahıs 를 썼다.

쉬운 예 Odada üç kişi var.
방에 세 사람이 있다.

실무 예 Her kişi kanun önünde eşittir.
모든 사람은 법 앞에 평등하다.

원문 Evlenme kişiyi ergin kılar. — TMK m. 11/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
혼인은 사람을 성년이 되게 한다.

문형

... -I ergin kılar

~를 성년이 되게 한다

1. kılmak 은 「~로 만들다」. 목적어(대격) + 형용사 + kılar.
2. 조문에서는 geçersiz kılmak(무효로 만들다)도 잦다.
3. 수동은 kılınmak: ergin kılınmak(성년으로 선고되다, 12조).

Bu karar sözleşmeyi geçersiz kılar.
이 결정은 계약을 무효로 만든다.

Mahkeme onu ergin kıldı.
법원은 그를 성년으로 선고했다.

문법 격 · 모음 뒤 대격 -yI

~~Evlenme kişi ergin kılar.~~ (비문)

Evlenme kişiyi ergin kılar.

kılmak(~로 만들다)는 정해진 목적어를 대격으로 받는다. 모음으로 끝난 낱말에는 y 를 끼운다: kişi-y-i, mahkeme-y-i.

한국이라면? = 혼인에 의한 성년의제 · 민법 제826조의2

한국 제826조의2 「미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다」와 효과가 같다.

6.10 **ergin** /eɾˈɟin/ **성년의; 성년자** ★★★

발음 근거 enwikt

erginlik 은 「성년」. 성년 나이는 1926년 공포본에서도 18세였다(11조 「اون سكز」, 관보 339호 부록 2면). 그때의 말은 아랍어 rüşt(성년)·reşit(성년자)이었다.

쉬운 예

Kardeşim artık ergin.

내 동생은 이제 성년이다.

실무 예

Ergin olmayan kişi, yasal temsilcisinin rızası olmadan kendi işlemiyle borç altına giremez.

미성년자는 법정대리인의 동의 없이 자기 행위로 의무를 질 수 없다(16조 — 무상 취득 등은 예외).

원문

> Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. — TMK m. 11/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 성년은 18세가 됨으로써 시작한다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 14 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La majorité est fixée à 18 ans révolus.

성년은 만 18세로 한다.

옛말 → 지금 말

rüşt → erginlik (743 m.11(RG 339 부록 2면, archive.org leaf 5 — 「ارشد」) ↔ 4721 m.11/1)

문형

… yaşın doldurulmasıyla

~세가 됨으로써

1. yaş 는 「나이」, doldurmak 은 「채우다」.
2. 수동 동명사 doldurulma 에 소유 -sı, 도구 -ylA 를 붙여 「채워짐으로써」.
3. 조문 밖에서는 onsekiz yaşını doldurmak(18세가 되다)을 쓴다.

Çocuk on yedi yaşını doldurdu.
아이는 17세가 되었다.

On sekiz yaşını dolduran kişi ergin olur.
18세가 된 사람은 성년이 된다.

문법 철자 · onsekiz — 민법 문면은 수를 붙여 쓴다

Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

2001년 민법 문면은 onsekiz·onbeş 처럼 수를 붙여 쓴다. 이 책의 예문은 띄어 쓴 on sekiz 를 쓰고, 인용은 출처 표기 그대로 옮긴다.

한국이라면? ≠ 성년 나이 · 민법 제4조

한국은 「19세로 성년」, 튀르키예는 18세다.

6.11 # hak ehliyeti hak ehliyet-i /hak eh.li.je'ti/ **권리능력** ★★★

발음 근거 enwikt · author

hak(권리) + ehliyet(능력·자격)의 소유 구문. 1926년 공포본 8조는 「모든 사람은 민사상 권리를 누린다」(medenî haklardan istifade eder)고 썼다. 스위스 프랑스어판 11조 jouit des droits civils 를 그대로 옮긴 말이다.

쉬운 예 Bebeğin de hak ehliyeti vardır.
갓난아기에게도 권리능력이 있다.

실무 예 Hak ehliyeti doğumla başlar.
권리능력은 출생으로 시작한다.

원문

> Her insanın hak ehliyeti vardır. — TMK m. 8/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 모든 사람은 권리능력이 있다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 11 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Toute personne jouit des droits civils.

모든 사람은 민사상 권리를 누린다.

옛말 → 지금 말

medenî haklardan istifade → hak ehliyeti (743 m.8(RG 339 부록 2면, archive.org leaf 5 — 「مدنى حقلردن استفاده ايدر」) ↔ 4721 m.8/1)

문형

… -In … -(s)I vardır

~에게 ~이 있다

1. 가진 사람은 속격: insanın, şirketin.
2. 가진 것은 3인칭 소유: ehliyeti, hakkı.
3. 있다는 var(dır), 없다는 yok(tur): fiil ehliyeti yoktur(14조).

Şirketin tüzel kişiliği vardır.
회사에는 법인격이 있다.

Küçüğün fiil ehliyeti yoktur.
미성년자에게는 행위능력이 없다.

문법 문장 · 「~에게 ~이 있다」는 속격 + 소유 + var

~~Her insan hak ehliyeti var.~~ (비문)

Her insanın hak ehliyeti vardır.

가진 사람은 속격(insanın), 가진 것은 소유 어미(ehliyeti)를 달고 var 로 맺는다. 조문은 단정의 -dır 를 붙인다.

한국이라면? = 권리능력 · 민법 제3조

한국 제3조 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다」와 같은 자리다.

6.12 # fiil ehliyeti fiil ehliyet-i /fi.il eh.li.je'ti/ **행위능력** ★★★

발음 근거 enwikt · author

fiil(행위) + ehliyet(능력). fiil 은 두 i 를 따로 읽는다(fi-il). 1926년 공포본 9조는 「민사상 권리를 행사할 자격이 있는 자」로 풀어 썼다. 스위스 12조의 l’exercice des droits civils 와 같은 표현이다.

쉬운 예 Küçüklerin fiil ehliyeti sınırlıdır.
미성년자의 행위능력은 제한된다.

실무 예 Sözleşme yapmak için fiil ehliyeti gerekir.
계약을 맺으려면 행위능력이 있어야 한다.

원문

> Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. — TMK m. 9 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 행위능력이 있는 사람은 자기 행위로 권리를 얻고 의무를 질 수 있다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 12 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.

행위능력이 있는 사람(직역 「민사상 권리의 행사를 가진 사람」)은 권리를 얻고 의무를 질 수 있다.

옛말 → 지금 말

medenî hakları istimale salâhiyettar → fiil ehliyetine sahip (743 m.9(RG 339 부록 2면, archive.org leaf 5 — 「مدنی حقلری استعماله صلاحیتدار」) ↔ 4721 m.9)

문형

... -A sahip olan kimse

~을 가진 사람

1. sahip olmak 은 「~을 가지다」. 가진 것은 여격: fiil ehliyetine sahip olmak.
2. 관계분사 -An 으로 사람을 꾸민다: sahip olan kimse.
3. kimse 는 조문에서 「사람」(긍정문). 부정문에서는 「아무도」(Kimse ... vazgeçemez, 23조).

Ayırt etme gücüne sahip küçükler haksız fiillerinden sorumludur.

판단능력이 있는 미성년자는 자기 불법행위에 책임을 진다(16조 2항).

Bu hakka sahip olan kimse dava açabilir.

이 권리를 가진 사람은 소를 제기할 수 있다.

문법 가능 · -(y)Abil — 「~할 수 있다」

~~hak edinebilir ve borç altına girer bilir~~ (비문)

hak edinebilir ve borç altına girebilir

가능은 동사 어간에 -(y)Abil 을 붙인 한 낱말이다: edin-ebil-ir, gir-ebil-ir. 부정은 -(y)AmA: giremez(16조).

한국이라면? ≠ 행위능력 · 민법 제5조

한국 민법은 행위능력을 정의하지 않고 제5조처럼 미성년자가 「법정대리인의 동의를 얻어야 한다」고 제한 쪽에서 적는다. 튀르키예 9조는 능력 쪽에서 적는다.

6.13 **ayırt etme gücü** ayırt et-me güc-ü /aˈjɯɾt etˈme ɟyˈd͡ʒy/

판단능력(의사능력, 직역 「분별하는 힘」) ★★★

발음 근거 enwikt · author · author

ayırt etmek(분별하다)의 동명사 + güç(힘). güç 은 모음 앞에서 ç 가 c 로 바뀐다: gücü. 1926년 공포본은 아랍어 temyiz kudreti(분별력)·mümeyyiz(분별력 있는)를 썼다.

쉬운 예

Küçük çocuğun ayırt etme gücü yoktur.

어린아이에게는 판단능력이 없다.

실무 예

Bilirkişi, sanığın ayırt etme gücünü inceledi.

감정인이 피고인의 판단능력을 살폈다.

원문

> Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. — TMK m. 13 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 나이가 어리거나, 정신질환·정신박약·명정 또는 이와 비슷한 사유 가운데 하나로 이성적으로 행동할 능력을 잃지 않은 사람은 모두 이 법에 따라 판단능력이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yaşının küçüklüğü yüzünden	사유 ① — yüzünden 「~ 때문에」	나이가 어려서
veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk	사유 ② 나열	또는 정신질환, 정신박약, 명정
ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle	사유 ③ — -DAn biri 「~ 가운데 하나」 + -ylA	또는 이와 비슷한 사유 가운데 하나로
akla uygun biçimde davranma yeteneğinden	탈격 — yoksun 은 탈격을 받는다	이성적으로 행동할 능력을
yoksun olmayan herkes,	주어 — yoksun ol-ma-yan 「잃지 않은」	잃지 않은 사람은 모두
bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.	술어 — -A sahip 「~을 가진」	이 법에 따라 판단능력이 있다

첫 조각부터 yoksun olmayan 까지가 하나의 긴 관계분사구로 herkes 를 꾸민다. 앞 셋은 사유(원인 부사구), 넷째는 yoksun 이 받는 탈격 보충어다. 주어 herkes 는 다섯째 조각에 가서야 나온다. 스위스 현행판은 정신장애·정신질환(déficience mentale, troubles psychiques)으로 표현을 바꿨고, 튀르키예 조문은 akıl hastalığı, akıl zayıflığı 를 쓴다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 16 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

어린 나이, 정신장애, 정신질환, 명정 또는 이와 비슷한 사유로 이성적으로 행동할 능력을 잃지 않은 사람은 이 법의 의미에서 판단능력이 있다.

옛말 → 지금 말

mümeyyiz → ayırt etme gücüne sahip (743 m.13(RG 339 부록 2면, archive.org leaf 5 — 「ممیزدر」, 난외 「تمیز قدرتی」) ↔ 4721 m.13)

문형

… -DAn yoksun

~을 잃은, ~이 없는

1. yoksun 은 「~이 없는」. 없는 것은 탈격 -DAn: yetenekten yoksun.
2. 부정 관계분사 yoksun olmayan 은 「~을 잃지 않은」.
3. 같은 탈격을 받는 말: muaf(면제된), sorumlu(책임 있는 — 「~에 대해」).

Sanık hukuki yardımdan yoksun kaldı.
피고인은 법률 조력을 받지 못했다.

Bu kişi ayırt etme gücünden yoksundur.
이 사람은 판단능력이 없다.

한국이라면? + 의사능력 · 민법 제1063조

한국 민법에는 의사능력을 정의하고 그 효과를 일반적으로 정한 조문이 없다. 낱말은 제1063조 제1항 「피성년후견인은 의사능력이 회복된 때에만 유언을 할 수 있다」에 나온다.

6.14 **kısıtlı** kısıt-lı /kɯ.sɯtˈɬɯ/ **피후견인(직역 「제한된 사람」)** ★★

발음 근거 enwikt

kısıt(제한) + -lı(가진). 405~408조의 사유로 후견에 놓인 성년자를 가리킨다. 1926년 공포본은 아랍어 mahcur(금치산자)를 썼다. 「부족하다」가 아니라 「제한받는」이라는 뜻이다.

쉬운 예

Kısıtlı kişinin bir vasisi vardır.

피후견인에게는 후견인이 있다.

실무 예

Mahkeme davalının kısıtlanmasına karar verdi.

법원은 피고를 후견에 놓기로 결정했다.

원문

> Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. — TMK m. 14 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 판단능력이 없는 사람, 미성년자, 피후견인은 행위능력이 없다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 17 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.

판단능력이 없는 사람, 미성년자, 포괄적 보좌 아래 있는 사람은 행위능력이 없다(직역 「민사상 권리의 행사를 갖지 않는다」).

옛말 → 지금 말

mahcur → kısıtlı (743 m.14(RG 339 부록 2면, archive.org leaf 5 — 「محجورلر」) ↔ 4721 m.14)

문형

-lAr 의 나열 + 속격

~들의 (행위능력)

1. 형용사를 명사처럼 쓸 때 복수 -lAr: kısıtlılar(피후견인들), küçükler(미성년자들).
2. 나열 끝까지 같은 격을 단다: bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların.
3. 그 뒤에 소유 구문: … fiil ehliyeti yoktur.

Velayet altında bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara vasi atanır.

친권 아래 있지 않은 미성년자와 피후견인에게는 후견인이 선임된다(404조 참조).

Kısıtlıların malları vasi tarafından yönetilir.

피후견인의 재산은 후견인이 관리한다.

한국이라면? ≠ 피성년후견인 · 민법 제10조

한국은 「피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다」고 효과를 취소로 적는다. 튀르키예 14조는 행위능력이 없다고 적는다.

6.15 **yerleşim yeri** yerleş-im yer-i /jeɾ.leˈʃim jeˈɾi/ **주소** ★★★

발음 근거 enwikt · enwikt

yerleşmek(자리 잡다)의 명사 yerleşim + yer(곳)의 소유형. 1926년 공포본은 ikametgâh 를 썼다(19조).

쉬운 예

Yerleşim yerim Ankara'dır.

내 주소는 앙카라다.

실무 예

Dava, davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

소는 피고의 주소지 법원에 제기한다.

원문

> Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. — TMK m. 19/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 누구도 동시에 둘 이상의 주소를 가질 수 없다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 23 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

누구도 동시에 여러 주소를 가질 수 없다.

옛말 → 지금 말

ikametgâh → yerleşim yeri (743 m.19(RG 339 부록 3면, archive.org leaf 5 — 「اقامتگاه」) ↔ 4721 m.19)

문형

Bir kimsenin … olamaz

누구도 ~을 가질 수 없다

1. 가진 사람은 속격: bir kimsenin.
2. aynı zamanda 는 「동시에」, birden çok 는 「하나보다 많은」.
3. 가질 수 없음은 olamaz. 가질 수 있음은 olabilir.

Bir kimsenin aynı anda iki yerleşim yeri olamaz.

누구도 동시에 주소를 둘 가질 수 없다.

Bir kimsenin birden çok yerleşim yeri olabilir mi?

한 사람이 주소를 여럿 가질 수 있는가?

문법 부정 · olamaz — 「~일 수 없다」

~~birden çok yerleşim yeri olmaz değil~~ (비문)

birden çok yerleşim yeri olamaz

불가능은 어간에 -(y)AmA- 를 넣고 현재 -z 로 맺는다: ol-a-maz. 「~이 없다」 (yoktur)와 달리 법이 허용하지 않는다는 뜻이다.

한국이라면? ≠ 주소의 수 · 민법 제18조

한국 제18조 제2항은 「주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있다」. 튀르키예 19조 2항은 정반대로 둘 이상을 막는다. 스위스 23조 2항과 같은 쪽이다.

6.16 tüzel kişi /ty'zel ci'ʃi/ 법인 ★★★

발음 근거 enwikt · enwikt

자연인은 gerçek kişi(실제 사람)다(56조·101조 「gerçek veya tüzel」). 법인격은 tüzel kişilik이다.

쉬운 예

Şirket bir tüzel kişidir.

회사는 법인이다.

실무 예

Dernek, kuruluş bildirimini, tüzüğünü ve gerekli belgeleri mülki amire verdiği anda tüzel kişilik kazanır.

사단은 설립 신고서·정관·필요 서류를 지방행정관에게 낸 때 법인격을 얻는다(59조).

원문

> Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. — TMK m. 48 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법인은 성별, 나이, 친족관계처럼 본성상 사람에게만 있는 성질에 매인 것 밖의 모든 권리를 가지고 의무를 질 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tüzel kişiler,	주어 — 복수	법인은
cins, yaş, hısımlık gibi	보기 — gibi 「~처럼」	성별, 나이, 친족관계처럼

yaradılış gereği insana özgü niteliklere	여격 둘 — insana 는 -A özgü 「~에 고유한」, niteliklere 는 뒤 bağlı 가 받는다	본성상 사람에게만 있는 성질에
bağlı olanlar dışındaki	-DAn/-In dışında 「~ 밖의」	매인 것 밖의
bütün haklara ve borçlara ehildirler.	술어 — -A ehil 「~할 자격이 있는」 + 3인칭 복수	모든 권리를 가지고 의무를 질 수 있다

주어 Tüzel kişiler 와 술어 ehildirler 사이가 모두 「어떤 권리인가」를 한정한다. 술어 끝 -ler 는 주어가 복수라서다.

문형

… -A ehildir

~할 자격(능력)이 있다

1. ehil 은 「자격 있는」. 무엇에 대한 자격인지는 여격: haklara ehil.
2. 명사 ehliyet(능력)도 같은 뿌리다.
3. 부정은 ehil değildir.

Tüzel kişiler mülk edinmeye ehildir.
법인은 재산을 취득할 수 있다.

Küçük bu işleme ehil değildir.
미성년자는 이 행위를 할 자격이 없다.

문법 일치 · 복수 주어와 술어의 -lAr — 붙여도 되고 빼도 된다

Tüzel kişiler bütün haklara ehildirler. / … ehildir.

3인칭 복수 주어의 술어에 복수 -lAr 를 다는 것은 선택이다. 48조는 ehildirler 를 골랐고, 인용은 그 표기 그대로 둔다. 문형 예문처럼 ehildir 도 바른 문장이다.

한국이라면? ≠ 법인의 권리능력 · 민법 제34조

한국은 「정관으로 정한 목적의 범위내에서」 권리와 의무의 주체가 된다. 튀르키예 48조는 목적으로 묶지 않고 사람에게만 있는 성질의 권리만 뺀다.

6.17 **dernek** /dernec/ **사단(社團), 협회** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **derneğ-**

사람의 모임인 법인(56조). 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: derneği, derneğin. 재산의 모임은 vakıf(재단)다.

쉬운 예

Bir dernek kurduk.

우리는 협회를 세웠다.

실무 예

Derneğin tüzüğü genel kurulda değiştirildi.

사단의 정관이 총회에서 바뀌었다.

원문

> Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. — TMK m. 56/2
>
> · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법이나 도덕에 어긋나는 목적으로는 사단을 설립할 수 없다.

문형

… -A aykırı

~에 어긋나는

1. aykırı 는 「반하는」. 무엇에 반하는지는 여격: hukuka aykırı.
2. 명사로는 aykırılık(위반), 동사로는 aykırı olmak.
3. 자주 함께 오는 짝: kanuna aykırı, ahlâka aykırı, sözleşmeye aykırı.

Bu işlem kanuna aykırıdır.

이 행위는 법률에 위반된다.

Davalı sözleşmeye aykırı davrandı.

피고는 계약에 어긋나게 행동했다.

문법 수동 · kurulamaz — 수동 + 불가능

~~dernek kuramaz~~ (부자연)

dernek kurulamaz

kur-(세우다) → 수동 kur-ul- → 불가능 kur-ul-a-maz 「세워질 수 없다」. 조문은 금지를 행위자 없이 이렇게 적는다. kuramaz 는 「(그가) 세울 수 없다」.

한국이라면? = 사단 · 민법 제32조

한국 제32조의 「사단 또는 재단」 가운데 사단에 해당한다.

6.18 **vakıf** /va.kɯf/ **재단** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **vakf-**

재산의 모임인 법인(101조). 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: vakfı, vakfın. 첫 a 에 곡절 부호를 단 vâkıf 는 다른 낱말(「아는」)이다.

쉬운 예

Bu okul bir vakıf tarafından kuruldu.

이 학교는 한 재단이 세웠다.

실무 예

Vakfın amacı bilimsel araştırmayı desteklemektir.

그 재단의 목적은 학술 연구를 지원하는 것이다.

원문

> Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. — TMK m. 101/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 재단은 자연인이나 법인이 넉넉한 재산과 권리를 일정하고 지속적인 목적에 바쳐 생기는, 법인격을 가진 재산의 집합이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vakıflar,	주어	재단은
gerçek veya tüzel kişilerin	동명사의 주어 — 속격	자연인이나 법인이
yeterli mal ve hakları	목적어 — 대격	넉넉한 재산과 권리를
belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle	-A özgülemek 「~에 바치다」 + -lArI + -ylA	일정하고 지속적인 목적에 바침으로써
oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.	술어 — oluş-an 「생기는」	생기는, 법인격을 가진 재산의 집합이다

정의 조문의 꼴: 「X, … 것이다」(Vakıflar, … topluluklarıdır). 56조의 사단 정의도 같은 꼴로 kişi toplulukları(사람의 집합)로 끝난다.

문형

… -A özgülemek

~에 바치다(용도를 정하다)

1. özgü(고유한)에서 온 동사로 「~에 쓰도록 정하다」.
2. 바치는 목적은 여격: bir amaca özgülemek.
3. 수동 관계분사 özgülenmiş 「바쳐진」(47조).

Bağışçı tüm malını vakfa özgüledi.

기부자는 재산 전부를 재단에 바쳤다.

> Bu fon eğitime özgülenmiştir.
> 이 기금은 교육에 쓰도록 정해져 있다.

한국이라면? ≠ 재단의 설립 · 민법 제32조

한국 재단은 「주무관청의 허가를 얻어」 법인이 된다. 튀르키예 재단은 법원의 등기 결정에 따라 주소지 법원의 등록부에 등록되어야 법인격을 얻는다(102조 1항·104조).

6.19 ## kişilik hakkı kişi-lik hakk-ı /ci.ʃi'lic hak'kɯ/ 인격권 ★★★

발음 근거 enwikt · author

kişi(사람) + -lik = 인격, hak(권리)의 소유형. 24~25조가 침해의 예방·중지·확인 청구와 손해배상을 정한다. 법원에 청구하는 상대를 조문은 hâkim(판사)으로 적는다.

쉬운 예

Herkesin kişilik hakkı korunur.
누구의 인격권이든 보호된다.

실무 예

Gazete, davacının kişilik hakkını ihlal etti.
신문이 원고의 인격권을 침해했다.

원문

Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. — TMK m. 24/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
위법하게 인격권을 침해받은 사람은 침해한 사람들로부터 보호해 달라고 판사에게 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hukuka aykırı olarak	방식 — 「위법하게」	위법하게
kişilik hakkına saldırılan kimse,	주어 — saldır-ıl-an 「공격받은」 (자동사 수동)	인격권을 침해받은 사람은
hâkimden,	탈격 — 「판사에게(서)」 청구의 상대	판사에게
saldırıda bulunanlara karşı	-A karşı 「~에 맞서」	침해한 사람들에 맞서
korunmasını isteyebilir.	술어 — 「보호받기를 청구할 수 있다」	보호해 달라고 청구할 수 있다

saldırmak(공격하다)은 여격을 받는 자동사라 수동도 여격을 그대로 둔다: hakkına saldırılan.
「~에게 청구하다」 는 탈격 -DAn 이다(hâkimden istemek).

문형

… -DAn … isteyebilir

~에게 ~를 청구할 수 있다

1. istemek 은 「요구하다」 . 청구의 상대는 탈격: hâkimden, mahkemeden.
2. 청구 내용은 동명사 + 대격: korunmasını(보호받기를).
3. 가능 -(y)Abil: isteyebilir.

Davacı mahkemeden tazminat isteyebilir.

원고는 법원에 배상을 청구할 수 있다.

Kiracı ev sahibinden onarım isteyebilir.

임차인은 임대인에게 수선을 요구할 수 있다.

문법 수동 · 여격 자동사의 수동 — hakkına saldırılan

~~kişilik hakkı saldırılan kimse~~ (비문)

kişilik hakkına saldırılan kimse

목적어를 대격으로 받는 타동사만 수동에서 주어가 바뀐다. saldırmak 처럼 여격을 받는 동사는 수동에서도 여격이 남고 주어 없는 수동이 된다.

한국이라면? ≠ 인격권 · 민법 제751조

한국 민법에는 인격권 일반 조문이 없다. 제751조가 「명예」 침해 등 재산 이외의 손해 배상을 정한다. 튀르키예 24조는 침해에 맞선 보호 청구를 조문으로 둔다.

6.20 **hısım** /hɯ'sɯm/ **친족(혈족·인척)** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **hısm-**

hısımlık 은 친족관계. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: hısmı. 자음 어미 앞에서는 그대로다: hısımlar, hısımlığı. 17조가 혈족(kan hısımlığı), 18조가 인척(kayın hısımlığı)을 정한다.

쉬운 예 O benim uzak bir hısmım.

그는 나의 먼 친척이다.

실무 예 Kardeşler birbirinin kan hısmıdır.

형제자매는 서로 혈족이다.

원문

> Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. — TMK m. 17/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 혈족관계의 촌수는 친족을 서로 잇는 출생의 수로 정해진다.

문형

… ile belli olur

~로 정해진다

1. belli 는 「분명한」, belli olmak 은 「분명해지다·정해지다」.
2. 무엇으로 정해지는지는 도구 -(y)lA: doğum sayısıyla.
3. 능동으로는 belirlemek(정하다): Mahkeme süreyi belirler.

Ceza, suçun ağırlığıyla belli olur.
형은 죄의 무게로 정해진다.

Süre, kararın tebliğiyle başlar.
기간은 결정의 송달로 시작한다.

한국이라면? = 혈족 · 민법 제768조

17조 2항의 üstsoy-altsoy hısımlığı 와 yansoy hısımlığı 는 한국 제768조의 「직계혈족」·「방계혈족」과 짝이 맞는다.

같은 조문, 다른 말 — 민법 2조 1항

스위스 민법 2조 1항을 세 언어판으로 읽고, 1926년 공포본과 2001년 현행법을 나란히 놓았다. 스위스 쪽은 2026년 7월 1일 통합본이다. 계수 당시(1907·1912) 판의 사본은 아직 없어 「오늘의 스위스 글」로 표시했다. 낱말 구성으로 보면 hüsnüniyet kaideleri(신의의 규칙들)는 프랑스어 règles de la bonne foi 의 복수 명사 règles 와 더 직접 대응한다. 독일어 nach Treu und Glauben 도 같은 신의성실을 정하지만 「규칙」에 해당하는 명사가 없다.

판	원문	메모

프랑스어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 누구든지 신의의 규칙에 따라 권리를 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ZGB Art. 2 Abs. 1 (CC art. 2 al. 1)	règles de la bonne foi(신의의 규칙들) — 복수 「규칙」 이 튀르키예어 kaideleri·kuralları 로 이어진다.
독일어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. 누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의성실에 따라 행동하여야 한다. ZGB Art. 2 Abs. 1	Treu und Glauben 은 「충실과 믿음」, 규칙이라는 말이 없다. 1조의 「das Gericht」 (법원)도 1998. 6. 26. 개정으로 들어와 2000. 1. 1. 시행된 표현이라 1926년 튀르키예 민법이 옮긴 글이 아니다. 프랑스어판 1조는 지금도 「le juge」 (판사)다.
이탈리아어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi. 누구든지 자기 권리를 행사할 때나 의무를 이행할 때나 신의에 따라 행동하여야 한다. ZGB Art. 2 Abs. 1 (CC art. 2 cpv. 1)	buona fede(선의·신의) 한 말로 쓴다. 이탈리아어판 1조의 판사는 il giudice.

튀르키예어 1926 1926 공포본(아랍 문자) — 라틴 문자 옮김	Herkes, haklarını istimalde ve vecibelerini ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir. 누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의의 규칙을 지킬 책무가 있다. 743 m.2 (RG 339 부록, 1926)	hüsnüniyet 은 아랍어 ḥusn(좋음) + niyyet(뜻). 2조의 신의칙과 3조의 선의를 이 한 낱말로 썼다. 같은 해 채무법 818호 끝의 정정표가 istimal 을 kullanmak, vecibe 를 borç 로 바꾸라고 해서, 뒤에 나온 라틴 문자 재간본은 kullanmakta … borçlarını 로 읽힌다.
튀르키예어 현행 현행 4721호(2001)	Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. 누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의성실의 원칙을 따라야 한다. TMK m. 2/1	dürüstlük kuralları(정직의 규칙들)는 순화한 튀르키예어다. 3조의 선의는 iyiniyet 으로 따로 쓴다.

1926 → 지금 — 민법 첫머리의 옛말과 새말

왼쪽은 1926년 공포본(아랍 문자)의 낱말을 라틴 문자로 옮긴 것, 오른쪽은 2001년 현행법의 같은 자리 낱말이다. 근거 칸의 쪽은 관보 339호 부록 그림(archive.org)이고, 같은 낱말을 의회의 라틴 문자 재간본(TBMM, 743호 121~123쪽)에서도 확인했다. 아랍어·페르시아어에서 온 말이 순화한 튀르키예어로 바뀐 짝이 많다. 언어 정책에 대한 평가는 하지 않는다.

1926	지금	뜻	근거
lâfız · ruh	söz · öz	문언 · 취지	743 m.1(부록 1면, leaf 4 — 「لفظيله ويا روحيله」) ↔ 4721 m.1/1
vâzıı kanun	kanun koyucu	입법자	743 m.1(부록 1면, leaf 4 — 「واضع قانون」) ↔ 4721 m.1/2

ilmî içtihatlar · kazaî kararlar	bilimsel görüşler · yargı kararları	학설 · 판례	743 m.1(부록 1면, leaf 4 — 「علمی اجتهادلردن وقضائی قرارلردن」) ↔ 4721 m.1/3
hüsnüniyet kaideleri	dürüstlük kuralları	신의성실의 원칙	743 m.2(부록 1면, leaf 4) ↔ 4721 m.2/1
suiistimal	kötüye kullanma	남용	743 m.2(부록 1면, leaf 4 — 「سوء استعمالنی」) ↔ 4721 m.2/2
hüsnüniyet	iyiniyet	선의	743 m.3(부록 1면, leaf 4 — 난외 「حسن نیت」) ↔ 4721 m.3
şahıs	kişi	사람	743 m.8(부록 2면, leaf 5 — 「هر شخص」) ↔ 4721 m.8
rüşt	erginlik	성년	743 m.11(부록 2면, leaf 5 — 「رشد」) ↔ 4721 m.11
mahcur	kısıtlı	피후견인	743 m.14(부록 2면, leaf 5 — 「محجورلر」) ↔ 4721 m.14
ikametgâh	yerleşim yeri	주소	743 m.19(부록 3면, leaf 5 — 「اقامتکاه」) ↔ 4721 m.19
hakk-ı takdir	takdir yetkisi	재량	743 m.4(공포본 leaf 4 「حق تقدیر」, 재간본 p.121 은 takdir hakkı) ↔ 4721 m.4

한국이라면? — 민법 서장과 인법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 8. 기준 시행일판.

	튀르키예	한국	차이
≠	kanun → örf ve âdet hukuku → hâkimin koyacağı kural (m. 1/2)	법률 → 관습법 → 조리 (제1조)	세 단계 짜임은 같다. 한국은 마지막을 「조리」라 하고, 튀르키예는 판사가 입법자라면 세웠을 규칙이라 한다.
=	dürüstlük kuralları (m. 2/1)	신의성실 (제2조 제1항)	「권리의 행사와 의무의 이행」을 함께 묶는 짜임이 같다.

≠	hakkın açıkça kötüye kullanılması (m. 2/2)	권리남용 금지 (제2조 제2항)	한국은 「권리는 남용하지 못한다」, 튀르키예는 명백한(açıkça) 남용을 보호하지 않는다.
≠	iyiniyet karinesi (m. 3)	점유자의 선의 추정 (제197조)	한국의 선의 추정은 점유자에 관한 조문이고, 튀르키예 3조는 법률이 선의에 효과를 붙이는 모든 경우에 미친다.
=	hak ehliyeti (m. 8)	권리능력 (제3조)	「권리와 의무의 주체」. 튀르키예 8조 2항은 평등(eşittirler)을 덧붙인다.
≠	erginlik 18 yaş (m. 11/1)	성년 19세 (제4조)	한국은 「19세로 성년」, 튀르키예는 18세.
=	evlenme ile erginlik (m. 11/2)	성년의제 (제826조의2)	혼인하면 성년으로 본다는 효과가 같다.
≠	kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur (m. 14)	피성년후견인의 행위 (제10조)	한국은 「취소할 수 있다」, 튀르키예는 행위능력이 없다.
≠	tek yerleşim yeri (m. 19/2)	복수 주소 (제18조 제2항)	한국은 「주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있다」, 튀르키예는 둘 이상을 막는다.
≠	tüzel kişilerin hak ehliyeti (m. 48)	법인의 권리능력 (제34조)	한국은 「정관으로 정한 목적의 범위내에서」, 튀르키예는 사람에게만 있는 성질의 권리만 뺀다.
=	dernek · vakıf (m. 56 · 101)	사단 · 재단 (제32조)	사람의 모임과 재산의 모임을 나누는 짜임이 같다. 설립은 한국이 주무관청 허가, 튀르키예 재단은 법원 등록부 등록이다.
=	üstsoy-altsoy · yansoy hısımlığı (m. 17/2)	직계혈족 · 방계혈족 (제768조)	「직계혈족」과 「방계혈족」의 구분이 짝을 이룬다.

가짜 친구 · hâkim(판사)과 hakim(현자) — 그리고 하나가 둘로 갈린 hüsnüniyet

판사는 hâkim 이다. 첫 모음이 길고(ha:kim), 같은 낱말이 「지배적인」 이라는 뜻도 맡는다. 점유를 정의하는 973조의 fiilî hâkimiyet(사실상 지배)가 그 뜻이다.

곡절 부호를 뺀 hakim 은 둘째 모음이 긴(haki:m) 다른 낱말로, 옛말 「현자」 다. 1장에서 다룬다.

2001년 민법 문면은 판사를 hâkim 으로 적는다. 1926년 공포본은 아랍 문자(حاكم)라 부호가 없다. 인용은 출처 표기 그대로 옮긴다.

1926년 공포본은 2조의 신의칙과 3조의 선의를 같은 낱말 hüsnüniyet 으로 썼다. 프랑스어판이 두 자리에 모두 bonne foi 를 쓰는 것과 같다. 현행법은 dürüstlük kuralları(신의칙)와 iyiniyet(선의)으로 나눴다.

> Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. TMK m. 1/3

요령 판사는 곡절 부호를 단 hâkim. iyiniyet 은 「선의(모름)」, dürüstlük kuralları 는 「신의칙」 — 1926년 문서의 hüsnüniyet 은 자리에 따라 둘 중 하나로 읽는다.

-ken 부동사와 -mAk zorunda — 「~할 때 ~해야 한다」

-ken 은 「~하는 동안·~할 때」를 만드는 부동사 접미사다. 모음조화를 하지 않아 앞 모음과 상관없이 늘 -ken 이다(INVARIANT). 의무는 부정사 -mAk 에 zorunda 를 붙이고, 조문은 끝에 단정 -DIr 를 단다.

- -ken 은 시제 어미(대개 현재 -(I)r) 뒤에 붙는다: kullan-ır-ken(행사할 때), getir-ir-ken(이행할 때), ver-ir-ken(내릴 때).
- 명사·형용사 뒤에서는 모음 다음 -yken 이다: çocuk-ken(아이였을 때), hasta-yken(아플 때).
- -ken 절의 주어가 주절과 같으면 따로 쓰지 않는다. 2조 1항의 두 -ken 절 주어는 모두 Herkes 다.
- 의무 -mAk zorunda 는 「~해야 하는 처지에」 라는 뜻이다. 조문의 -DIr 를 떼면 일상 말이 된다: uymak zorunda. 인칭은 어미로: uymak zorundasın(너는 따라야 한다).
- 부정은 zorunda değil(~할 필요는 없다). 금지(~해서는 안 된다)와 다르다.

표로 보기

꼴	조문·예문	뜻
kullan-ır-ken	hakların kullanırken	권리를 행사할 때

getir-ir-ken	borçlarını yerine getirirken	의무를 이행할 때
ver-ir-ken	karar verirken	재판할 때
çocuk-ken	çocukken	아이였을 때
hasta-yken	hastayken	아플 때
uy-mak zorunda-dır	uymak zorundadır	따라야 한다
öde-mek zorunda-dır	ödemek zorundadır	지급해야 한다
zorunda değil-dir	ödemek zorunda değildir	지급할 필요는 없다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken

주어 · 단수 / 대격 · 복수 + 소유 / -ır-ken · ~할 때 / 대격 · 복수 + 소유 / -ir-ken · 이행할 때

dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

여격 · uymak 의 대상 / -mAk zorunda + -DIr

누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의성실의 원칙을 따라야 한다.

Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

주어 / -ir-ken · 재판할 때 / 탈격 · 학설 / 탈격 · 판례 / 현재 · -DAn yararlanmak

판사는 재판할 때 학설과 판례를 참고한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~haklarını kullanırkan~~	haklarını kullanırken	-ken 은 모음조화를 하지 않는다. 뒤 모음 a 에 맞춰 -kan 으로 바꾸지 않는다.
~~kurallara uymaya zorundadır~~	kurallara uymak zorundadır	zorunda 앞에는 부정사 -mAk 를 그대로 둔다.
~~Herkes kurallara uymak zorundadırlar.~~	Herkes kurallara uymak zorundadır.	herkes 는 단수로 받는다.

~~Hâkim karar verirken zaman tanıkları dinledi.~~	Hâkim karar verirken tanıkları dinledi.	-ken 이 이미 「~할 때」다. zaman 으로 쓰려면 karar verdiği zaman.

말해 보기 — 학회에서 한국 민법 제1조를 설명할 때

「한국 민법 1조는 법률, 관습법, 조리 순서를 정한다」를 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore Medeni Kanunu'nun birinci maddesi hukukun kaynaklarını sıralar.

한국 민법 제1조는 법원(法源)을 차례로 정합니다.

sıralamak = 차례대로 늘어놓다. 한국 법 이름은 보통 명사처럼 medeni 로 써도 된다

Önce kanun uygulanır; kanunda hüküm yoksa örf ve âdet hukuku uygulanır.

먼저 법률이 적용되고, 법률에 규정이 없으면 관습법이 적용됩니다.

Önce … yoksa … = 먼저 … 없으면 …

Bu da yoksa hâkim, akla ve hakkaniyete uygun ilkelere göre karar verir.

그것도 없으면 판사는 조리에 따라 재판합니다.

조리(條理)를 풀어 옮겼다 — akla ve hakkaniyete uygun ilkeler

Türk Medenî Kanunu'nda ise kanun ve örf ve âdet hukuku yoksa hâkim, kanun koyucu olsaydı koyacağı kurala göre karar verir.

튀르키예 민법에서는 법률도 관습법도 없으면 판사가 자신이 입법자라면 세웠을 규칙에 따라 재판합니다.

ise = ~에서는(대조). koyacağı kural = 세웠을 규칙

İki kanunda da dürüstlük kuralı ikinci maddededir.

두 법 모두 신의성실의 원칙을 제2조에 둡니다.

iki kanunda da = 두 법 모두에. 서수 「ikinci madde」(제2조)는 수 낱말에 -(I)ncI

출처 상자 — 통합본, 공포본 그림, 스위스 현행판

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(4721호 민법 PDF)을 2026년 11월 8일에 받아 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고, 법적 효력은 관보 공포본에 있다.

1926년 민법(743호)은 1926년 4월 4일 관보 339호의 부록으로 아랍 문자로 공포되었다. 이 장은 archive.org 에 올라온 관보 그림(개인 업로드)의 부록 1~3면을 읽었다. 라틴 문자 짝은 그림에

서 직접 옮겼고, 의회의 라틴 문자 재간본(TBMM)은 낱말을 맞춰 보는 보조 자료로만 썼다. 재간본은 채무법 818호의 정정표를 반영해 istimal·vecibe 자리의 낱말이 다르다(2조·9조).

스위스 민법은 fedlex.admin.ch 의 2026년 7월 1일 통합본(프랑스어·독일어·이탈리아어 PDF)으로 대조했다. 이 책은 1907년·1912년 판의 사본을 확보하지 못해 그 문언과는 대조하지 못했다. 표의 스위스 글은 모두 「오늘의 스위스 글」 이다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 8일 기준 시행일판이다.

Türk Medenî Kanunu (mevzuat) · RG 339 (1926) — archive.org · ZGB / CC (fedlex)

확인 문제 8

1. TMK 2조 1항의 「kullanırken」 에서 -ken 의 뜻은?

- ~하기 위해
- **~할 때**
- ~했기 때문에
- ~하지 않는 한

-ken 은 「~하는 동안·~할 때」 . 모음조화를 하지 않아 kullanırken 처럼 뒤 모음이 a 여도 -ken 이다.

2. 1926년 공포본에서 2조의 신의칙과 3조의 선의를 함께 가리킨 낱말은?

- dürüstlük
- iyiniyet
- **hüsnüniyet**
- hakkaniyet

hüsnüniyet 하나로 썼다. 현행법은 dürüstlük kuralları(신의칙)와 iyiniyet(선의)으로 나눴다.

3. 「판사」를 뜻하는 낱말의 바른 표기는?

hakim

hâkim

hakîm

hâkîm

hâkim(ha:kim). 부호 없는 hakim 은 둘째 모음이 긴 다른 낱말로 「현자」다.

4. TMK 19조 2항과 한국 민법 제18조 제2항의 관계로 맞는 것은?

둘 다 주소를 하나로 한정한다

튀르키예는 하나로 한정하고 한국은 여럿을 허용한다

둘 다 여럿을 허용한다

한국만 주소 규정이 있다

튀르키예 「birden çok yerleşim yeri olamaz」, 한국 「주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있다」.

5. 「Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça」의 뜻은?

법률에 반대 규정이 있으므로

법률에 반대 규정이 없는 한

법률에 반대 규정을 두어야 한다

법률의 반대 규정에 따라

-mAdIkçA 는 「~하지 않는 한」. 조문 단서의 가장 잦은 꼴이다.

6. 현행 스위스 독일어판 민법 1조의 「das Gericht」에 대해 맞는 것은?

1907년부터 같은 말이다

1998년 개정으로 들어와 2000년에 시행된 표현이라 1926년 튀르키예 민법이 옮긴 글이 아니다

프랑스어판도 tribunal 로 바뀌었다

이탈리아어판에는 1조가 없다

현행 독일어판 1조의 표현은 1998. 6. 26. 개정법(2000. 1. 1. 시행)이 들인 말이다(fedlex 독일어판 1조 각주). 프랑스어판은 지금도 le juge, 이탈리아어판은 il giudice 다.

7. dernek(사단)의 대격 꼴은?

derneki

derneği

dernekı

derneğı

모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀌고, 앞 모음 e 에 맞춰 -i: derneği.

8. 1926년 공포본에서 성년 나이는?

15세

18세

19세

21세

743호 11조 「رشد، اون سكز ياشك اكماليله باشلار」(rüşt 는 18세가 차면 시작한다). 지금도 18세다(TMK 11조 1항).

2부 법의 언어 · 제7장

채무법과 계약 — 스위스 채무법 계수

Borçlar Hukuku ve Sözleşme

튀르키예 채무법은 스위스 채무법(OR/CO)을 옮겨 1926년 818호로 시작했고, 2011년에 제정된 지금의 채무법(Türk Borçlar Kanunu, 6098호)이 2012년 7월 1일 시행되면서 바뀌었다. 6098호 646조는 스스로를 민법 4721호의 「다섯째 권」이라 적는다. 계약은 akit 에서 sözleşme 로, 청약은 icap 에서 öneri 로, 착오·사기·강박은 hata·hile·ikrah 에서 yanılma·aldatma·korkutma 로 — 아랍어 법률어가 튀르키예어 어간으로 바뀐 자리가 이 장에 모여 있다. 계약의 성립·방식·무효·하자·지체·해제와 매매·임대차·위임의 정의 조문으로 말 스물한 개를 익히고, 한국 민법 총칙과 채권 편을 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. TBK m. 12/1
   계약의 유효는 법률에 달리 정함이 없는 한 어떤 방식에도 매이지 않는다.
2. Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. TBK m. 30/1
   계약을 체결할 때 본질적 착오에 빠진 당사자는 계약에 구속되지 않는다.
3. Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. TBK m. 117/1
   이행기가 된 채무의 채무자는 채권자의 최고로 지체에 빠진다.

표제어 21

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

7.1 **öneri** /ø.ne'ri/ **청약** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로는 「제안」이고, 채무법에서는 계약의 청약이다. 청약자는 öneren(제안하는 이), 승낙은 kabul. 1926년 채무법은 아랍어 icap 을 썼다. 모음으로 끝나므로 격 어미 앞에 y 가 낀다: öneriyi, öneriye.

쉬운 예 Bu öneriyi kabul ediyorum.
이 제안을 받아들입니다.

실무 예

Öneren, süre bitene kadar önerisiyle bağlıdır (TBK m. 3).

청약자는 기간이 끝날 때까지 자기 청약에 구속된다(채무법 3조).

원문

> Kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur. — TBK m. 3/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 승낙이 그 기간 안에 그에게 도달하지 않으면 청약자는 청약에 대한 구속에서 벗어난다.

계수 원 조문 · OR Art. 3 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

승낙이 기간 만료 전에 그에게 도달하지 않으면 청약자는 구속에서 벗어난다.

문형

… -(y)lA bağlı

~에 구속되는

1. bağlı 는 「매인」. 무엇에 매이는지는 조격 -(y)lA 로 붙인다: önerisiyle bağlı(자기 청약에 매인).
2. 구속에서 벗어나는 것은 bağlılıktan kurtulmak — 명사 bağlılık(구속)에 탈격 -tan.
3. 부정은 bağlı değil 또는 bağlı olmaz: sözleşme ile bağlı olmaz(30조).

Taraflar bu sözleşmeyle bağlıdır.

당사자들은 이 계약에 구속된다.

Davalı, teklifiyle artık bağlı değildir.

피고는 자기 제안에 더는 구속되지 않는다.

문법 격 · -(y)lA 조격 — önerisiyle · ihtarıyla · sözleşme ile

önerisiyle bağlı · sözleşme ile bağlı

후치사 ile(~와·~로)는 앞말에 붙어 -(y)lA 가 되기도 하고(önerisiyle 3조, ihtarıyla 117조) 띄어 쓰기도 한다(sözleşme ile bağlı — 28·30조, Sözleşme ile aksi — 207조). 6098호는 두 꼴을 다 쓰므로 어느 쪽도 틀린 꼴이 아니다. 소유 어미 뒤에서는 y 가 낀다: öneri-si-yle, ihtar-ı-yla.

한국이라면? ≠ 청약의 구속력 · 민법 제527조

한국 제527조는 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」고 한 문장으로 적는다. 튀르키예는 기간을 정한 청약(3조)과 정하지 않은 청약(4·5조)을 나누고, 8조에서 구속되지 않을 권리를 밝힌 청약을 따로 둔다.

7.2 kabul /kaˈbul/ 승낙; 수락 ★★★

발음 근거 enwikt 조화 예외 **전설** (enwikt)

청약에 대한 승낙. kabul etmek(받아들이다)으로 동사가 된다. 뒤 모음 u 로 끝나는데 어미는 앞 갈래를 따른다(kabulü, kabule) — en.wikt 굴절 틀과 TDK 표제 접미 표시(-lü)가 함께 말하는 조화 예외다. 사전 발음은 모음 어미 앞에서 u 가 길다(kabu:lü).

쉬운 예

Teklifim kabul edildi.

내 제안이 받아들여졌다.

실무 예

Kabulün süresinde ulaşıp ulaşmadığı tartışmalıdır.

승낙이 기간 안에 도달했는지가 다툼거리다.

원문

Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır. — TBK m. 5/3 · 공식 · 사본 2026-11-09

제때 발송된 승낙이 청약자에게 늦게 도달하고 청약자가 그에 구속되기를 원하지 않으면, 청약자는 그 사정을 승낙자에게 곧바로 알려야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zamanında gönderilen kabul,	주어 — gönder-il-en 「발송된」 분사	제때 발송된 승낙이
önerene geç ulaşır	조건절 ① — ulaşmak 은 여격을 받는다	청약자에게 늦게 도달하고
ve öneren onunla bağlı olmak istemezse,	조건절 ② — iste-mez-se 「원하지 않으면」	청약자가 그에 구속되기를 원하지 않으면
durumu hemen kabul edene	목적어 + 여격 — kabul eden 「승낙하는 이」	그 사정을 승낙자에게 곧바로
bildirmek zorundadır.	술어 — -mAk zorunda + -DIr	알려야 한다

두 조건이 ve 로 이어지고 -sA 는 뒤의 istemezse 에만 붙었다. 주절의 주어는 öneren 이고 술어는 맨 끝 bildirmek zorundadır 다(6장 문형).

계수 원 조문 · OR Art. 5 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant.

제때 발송된 승낙이 청약자에게 늦게 도달하고 청약자가 구속되지 않으려 하면, 그는 승낙자에게 즉시 알려야 한다.

문형

… kabul etmek / kabul edilmek

~를 승낙하다 / 승낙되다

1. 명사 kabul 에 etmek 을 붙이면 「받아들이다」: öneriyi kabul etmek.
2. 수동은 edilmek: teklif kabul edildi(제안이 받아들여졌다).
3. 분사로 「승낙하는 이」는 kabul eden, 여격은 kabul edene(5조 3항).

Mahkeme talebi kabul etti.

법원은 청구를 받아들였다.

Bu şartlar kabul edilemez.

이 조건들은 받아들일 수 없다.

한국이라면? = 연착한 승낙의 통지 · 민법 제528조

한국 제528조 제2항도 승낙이 기간 뒤에 도달하면 청약자가 「지체없이 상대방에게 그 연착의 통지를 하여야 한다」고 한다. 알리지 않으면 연착하지 않은 것으로 보는 제3항은 튀르키예 5조에 대응 문장이 없다.

7.3 **irade** /i.ɾaɪ.de/ **의사(意思)** ★★★

발음 근거 enwikt

계약을 세우는 「의사」. irade açıklaması(의사표시)는 1조 2항의 말이고, 19조는 당사자들의 gerçek ve ortak irade(진정한 공통의 의사)를 해석의 기준으로 삼는다. 둘째 모음이 길다(ira:de). 1926년 채무법 1조는 같은 자리에 rıza(동의)를 썼다.

쉬운 예 Kendi iradesiyle imzaladı.

그는 자기 의사로 서명했다.

실무 예 Tarafların gerçek iradesi sözleşme metninden anlaşılmıyor.

당사자들의 진정한 의사가 계약서 문면에서 드러나지 않는다.

원문

Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. — TBK m. 19/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

계약의 종류와 내용을 정하고 해석할 때에는, 당사자들이 잘못 썼거나 진정한 목적을 숨기려고 쓴 낱말에 구애되지 않고 그들의 진정한 공통의 의사를 기준으로 삼는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin	속격 연쇄 — belirlenmesi 의 주체	계약의 종류와 내용의
belirlenmesinde ve yorumlanmasında,	처격 동명사 — -mA-sı-nda 「~함에 있어」	결정과 해석에서
tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için	관계절의 주어(속격) + 부사구	당사자들이 잘못 또는 진정한 목적을 숨기려고
kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın,	-DIK 관계절 + -mAksIzIn 「~하지 않고」	쓴 낱말들에 구애되지 않고
gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.	주절 — esas almak 의 수동	진정한 공통의 의사를 기준으로 삼는다

긴 처격 부사구(… yorumlanmasında) 뒤에 -mAksIzIn 부사절이 오고, 뼈대는 맨 끝 「iradeleri esas alınır」 한 문장이다. tarafların 은 kullandıkları 의 주어다(4장 -DIK).

계수 원 조문 · OR Art. 18 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

계약의 형식과 조항을 판단할 때에는, 당사자들이 착오로 또는 계약의 진정한 성질을 감추려고 쓴 부정확한 표현이나 명칭에 머물지 않고 그들의 진정한 공통의 의사를 찾아야 한다.

문형

… esas alınır

~를 기준으로 삼는다

1. esas almak 은 「기초로 삼다」. 목적어는 대격: gerçek iradeyi esas almak.
2. 조문은 수동 esas alınır 로 쓴다: ortak iradeleri esas alınır.
3. 같은 뜻의 명사형은 esas alınması(기준으로 삼는 것).

Hâkim, tarafların ortak iradesini esas aldı.
판사는 당사자들의 공통 의사를 기준으로 삼았다.

Bu davada tarafların ortak iradesi esas alındı.
이 사건에서는 당사자들의 공통 의사를 기준으로 삼았다.

한국이라면? + 계약 해석의 일반 조항

튀르키예 19조는 계약 해석의 기준(진정한 공통 의사)을 조문으로 둔다. 한국 민법 총칙의 법률행위 장에는 해석 기준을 정한 조문이 따로 없고 판례·학설이 채운다(학설).

7.4 **esaslı** esas-lı /e.sasˈɫɯ/ **본질적인(직역 「바탕이 있는」)** ★★

발음 근거 enwikt

esas(바탕·근본)에 「~이 있는」을 만드는 -lI 를 붙였다. 2조의 esaslı noktalar(본질적 사항)와 30조의 esaslı yanılma(본질적 착오)가 같은 말이다. 반대말은 ikinci derecedeki(둘째 등급의) 또는 esaslı olmayan.

쉬운 예 Bu esaslı bir fark.
이것은 본질적인 차이다.

실무 예 Taraflar esaslı noktalarda anlaştı; ayrıntılar sonra konuşuldu.
당사자들은 본질적 사항에 합의했고, 세부는 나중에 논의했다.

원문 Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. — TBK m. 2/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
당사자들이 계약의 본질적 사항에 합의했으면, 부차적 사항을 다루지 않았더라도 계약은 성립한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa,	조건절 — uyuş-muş-lar-sa 「합의했으면」	당사자들이 계약의 본질적 사항에 합의했으면
ikinci derecedeki noktalar üzerinde	양보절의 처소 — üzerinde durmak 「다루다」	부차적 사항에 대하여
durulmamış olsa bile,	양보 — ol-sa bile 「~더라도」	다루지 않았더라도
sözleşme kurulmuş sayılır.	주절 — kurul-muş sayılmak 「성립한 것으로 본다」	계약은 성립한 것으로 본다

-sA(조건)와 -sA bile(양보)가 한 문장에 있다. 앞은 「~했으면」, 뒤는 「~했더라도」. 주절의 sayılır 는 3장의 간주 동사다.

계수 원 조문 · OR Art. 2 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

당사자들이 모든 본질적 사항에 합의했으면, 부차적 사항이 유보되었더라도 계약은 체결된 것으로 본다.

문형

… -sA bile

~더라도

1. 조건 -sA 에 bile(조차)을 더하면 양보가 된다: olsa bile(~이더라도).
2. 과거 사실의 양보는 -mIş olsa bile: durulmamış olsa bile(다루지 않았더라도).
3. 4장의 -mAsInA rağmen 보다 조문에 잦은 꼴이다.

Pahalı olsa bile bu kitabı alacağım.
비싸더라도 이 책을 살 것이다.

Geç kalsa bile dinlenecek.
늦더라도 그의 말을 들을 것이다.

7.5 **kurulmak** kur-ul-mak /ku.ɾuɫ'mak/ **성립하다(계약이); 세워지다** ★★★

발음 근거 author

kurmak(세우다)의 수동이 계약에 쓰이면 「성립하다」. 1조의 kurulur, 2조의 kurulmuş sayılır, 11조의 kurulan sözleşmeler 가 모두 이 동사다. 1926년 채무법은 「akit tamam olur」(계약이 완성된다)라고 썼다.

쉬운 예

Dernek geçen yıl kuruldu.

그 단체는 작년에 세워졌다.

실무 예

Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşme, açık kabul gerekiyorsa, kabulün ulaşmasıyla değil gönderilmesiyle hüküm doğurur (TBK m. 11).

격지자 사이에 성립한 계약은, 명시적 승낙이 필요하면, 승낙의 도달이 아니라 발송으로 효력이 생긴다(채무법 11조).

원문

Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğurur. — TBK m. 11/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

대화자 아닌 사람들 사이에 성립한 계약은 승낙이 발송된 때부터 효력이 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hazır olmayanlar arasında	장소 — hazır olmayan 「자리에 없는 이」 복수	대화자 아닌 사람들 사이에
kurulan sözleşmeler,	주어 — kur-ul-an 「성립한」 분사	성립한 계약은
kabulün gönderildiği andan başlayarak	기산점 — -DIK 관계절 + -DAn başlayarak	승낙이 발송된 때부터
hüküm doğurur.	술어 — hüküm doğurmak 「효력을 낳다」	효력이 생긴다

kurulan(성립한)은 꾸밈받는 sözleşmeler 가 주어라 -An, gönderildiği(발송된)는 kabulün 이 따로 주어라 -DIK + 소유 어미(4장).

계수 원 조문 · OR Art. 10 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée.

격지자 사이에 체결된 계약은 승낙이 발송된 때부터 효력을 발생한다.

문형

… -DAn başlayarak

~부터(기산하여)

1. başlamak(시작하다)의 -(y)ArAk 부동사가 후치사처럼 쓰인다: andan başlayarak(그 때부터).
2. 앞말은 탈격 -DAn: tarihten başlayarak(그 날짜부터), kesinleşmesinden başlayarak.
3. 4장의 itibaren 과 뜻이 같다. 6098호는 이 꼴을 즐겨 쓴다(28조·72조·75조).

Kira, teslimden başlayarak hesaplandı.

차임은 인도일부터 계산되었다.

Toplantı saat ondan başlayarak iki saat sürdü.

회의는 열 시부터 두 시간 이어졌다.

문법 태 · 수동 -Il 이 「성립」 을 맡는다 — kurulur · kurulan · kurulmuş

~~sözleşme kurar~~ (뜻 다름)

sözleşme kurulur

kurmak 은 타동사(누가 무엇을 세우다)다. 계약 자체가 주어면 수동 kurulmak 을 써야 「성립하다」가 된다. 「sözleşme kurar」는 문법에 맞지만 「계약이 (무엇을) 세운다」는 다른 뜻이다. 1장에서 본 düşünüldü·verildi 와 같은 -Il 수동이다.

한국이라면? ≠ 의사표시의 효력발생시기 · 민법 제111조

한국 제111조 제1항은 「상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다」(도달주의). 튀르키예 11조 1항은 격지자 사이의 계약이 승낙의 발송 시점부터 효력을 낸다고 적는다.

7.6 **şekil** /ʃe'cil/ **방식(계약의); 형태** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **şekl-**

법률 용어로는 계약의 「방식」이다. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: şekil → şekli, şekle(12조 1항의 hiçbir şekle bağlı değildir). 자음 어미 앞에서는 그대로다: şekilde, şekiller. en.wikt 굴절 틀(stem=şekl)과 TDK 표제 접미 표시(-kli)가 근거다.

쉬운 예 Bu şekilde olmaz.

이런 식으로는 안 된다.

실무 예 Taşınmaz satışı resmî şekle bağlıdır (TMK m. 706).

부동산 매매는 공정증서 방식에 매인다(민법 706조).

원문

> Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler

hüküm doğurmaz. — TBK m. 12/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

법률이 계약에 대하여 정한 방식은 원칙적으로 유효요건으로서의 방식이다. 정해진 방식을 지키지 않고 성립한 계약은 효력이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil,	주어 — öngör-ül-en 「정해진」	법률이 계약에 대하여 정한 방식은
kural olarak geçerlilik şeklidir.	술어 — kural olarak 「원칙적으로」 + 소유 구문 + -DIr	원칙적으로 유효요건으로서의 방식이다
Öngörülen şekle uyulmaksızın	둘째 문장의 부사절 — -mAksIzIn 「~하지 않고」, uymak 은 여격	정해진 방식을 지키지 않고
kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.	주어 + 술어 — doğur-maz 부정 현재	성립한 계약은 효력이 없다

şekli(1문장 끝)와 şekle(2문장)가 모두 şekil 의 모음 탈락형이다. 두 문장의 주어는 각각 şekil 과 sözleşmeler.

계수 원 조문 · OR Art. 11 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.

정해진 방식의 범위와 효과에 관하여 달리 정함이 없으면, 계약은 그 방식이 지켜진 때에만 유효하다.

문형

… -A bağlı

~에 매인 · ~을 요건으로 하는

1. bağlı 앞의 명사는 여격 -(y)A: şekle bağlı(방식에 매인), tescile bağlı.
2. 조건을 뜻하는 -mAsInA bağlı: tescil edilmiş olmasına bağlıdır(등기되어 있음에 달려 있다).
3. 부정은 bağlı değil: hiçbir şekle bağlı değildir(12조 1항).

Başarı, çalışmaya bağlıdır.

성공은 노력에 달려 있다.

Bu karar, kimsenin onayına bağlı değildi.

이 결정은 누구의 승인에도 달려 있지 않았다.

문법 철자 · 모음 탈락 — şekil · şekli · şekle

~~şekile bağlı~~ (표기 오류)

şekle bağlı

일부 두 음절 차용어는 둘째 모음이 모음 어미 앞에서 빠진다(kayıt → kaydı, hüküm → hükmü, devir → devri). 낱말마다 다르다 — bedel·vekil 은 빠지지 않는다(bedeli·vekili). 어느 낱말이 그런지는 사전 굴절 틀(en.wikt stem=şekl)·TDK 접미 표시(-kli)로 안다. 자음 앞에서는 그대로: şekilde.

7.7 **geçerlilik** geçer-li-lik /ɟe.t͡ʃer.liˈlic/ **유효(성)** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **geçerliliğ-**

geçer(통하는) + -li(~이 있는) + -lik(추상 명사) = 유효성. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: geçerliliği(12조 1항). 「유효한」 은 geçerli, 「무효」 는 geçersiz 또는 조문의 hükümsüz(27조)다.

쉬운 예

Kartın geçerliliği bitti.

카드의 유효기간이 끝났다.

실무 예

Davalı, sözleşmenin geçerliliğine itiraz etti.

피고는 계약의 유효성을 다투었다.

원문

> Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. — TBK m. 12/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 계약의 유효는 법률에 달리 정함이 없는 한 어떤 방식에도 매이지 않는다.

계수 원 조문 · OR Art. 11 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.

계약의 유효는 법률의 특별한 규정에 의해서만 특정한 방식의 준수에 종속된다.

문형

… aksi öngörülmedikçe

달리 정함이 없는 한

1. öngörmek(예정하다·정하다)의 수동 öngörülmek 에 -mAdIkçA(6장)를 붙였다.
2. aksi 는 「그 반대」. kanunda aksi öngörülmedikçe = 법률이 반대로 정하지 않는 한.
3. 같은 뜻의 다른 꼴: aksine hüküm bulunmadıkça(146조), aksi kararlaştırılmadıkça(207조).

Sözleşmede aksi öngörülmedikçe toplantılar ayda bir yapılır.
계약에 달리 정함이 없는 한 회의는 한 달에 한 번 연다.

Kanunda aksi öngörülmedikçe bu kural uygulanır.
법률에 달리 정함이 없는 한 이 규칙이 적용된다.

문법 조어 · -lIk 추상 명사 — geçerli-lik · bağlı-lık · sorumlu-luk

~~geçerliliğı~~ (표기 오류)

geçerliliği

형용사에 -lIk 를 붙이면 성질 명사가 된다: geçerli → geçerlilik, bağlı → bağlılık(3조), sorumlu → sorumluluk. -lIk 의 k 는 모음 어미 앞에서 ğ 가 되고 모음은 앞말을 따른다: geçerlili-ğ-i, bağlılı-ğ-ı.

한국이라면? + 방식 자유의 원칙 조문

튀르키예 12조 1항은 방식 자유를 명문으로 적는다. 한국 민법에는 계약 방식의 자유를 선언한 일반 조문이 없고, 방식을 요구하는 개별 조문이 없으면 자유라고 새긴다(학설).

7.8 **kamu düzeni** kamu düzen-i /'kamu dy.ze'ni/ **공서(公序), 공공질서** ★★★

발음 근거 enwikt · author

kamu(공공)와 düzen(질서)의 소유 구문. 27조는 강행규정·도덕(ahlak)·공서·인격권에 어긋나거나 목적이 불가능한 계약을 kesin olarak hükümsüz(확정적 무효)라고 한다. kamu 는 이 책 표제어 가운데 en.wikt 가 첫 음절 강세로 적은 몇 안 되는 낱말이다(kanun·sonra 와 함께).

쉬운 예 Kamu düzeni herkesi ilgilendirir.
공공질서는 모두와 관계된다.

실무 예 Mahkeme, sözleşmeyi kamu düzenine aykırı buldu.
법원은 그 계약이 공서에 어긋난다고 보았다.

원문

Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. — TBK m. 27/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
법률의 강행규정, 도덕, 공서, 인격권에 어긋나거나 그 목적이 불가능한 계약은 확정적으로 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine,	여격 나열 — aykırı 의 대상 ①②③	법률의 강행규정, 도덕, 공서,
kişilik haklarına aykırı	여격 ④ + aykırı 「~에 어긋나는」	인격권에 어긋나거나
veya konusu imkânsız olan sözleşmeler	둘째 관계절 + 주어	또는 목적이 불가능한 계약은
kesin olarak hükümsüzdür.	술어 — hüküm-süz 「효력 없는」 + -DIr	확정적으로 무효다

여격 넷(hükümlerine·ahlaka·düzenine·haklarına)이 모두 aykırı 에 걸린다. 주어 sözleşmeler 는 두 관계절(aykırı … olan / konusu imkânsız olan)을 veya 로 받는다.

계수 원 조문 · OR Art. 19 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

법률은 강행규정을 정한 때, 또는 그 문언에서 벗어나는 것이 도덕·공서·인격권에 어긋나는 때에만 당사자의 약정을 배제한다.

문형

… -A aykırı

~에 어긋나는

1. aykırı 는 여격을 받는 형용사: kanuna aykırı(법률에 어긋나는), ahlaka aykırı.
2. 명사형은 aykırılık(위반): hukuka aykırılık(위법성 — 8장).
3. 동사로는 aykırı davranmak(어긋나게 행동하다), aykırı olmak.

Bu madde Anayasaya aykırıdır.

이 조항은 헌법에 어긋난다.

Karar, dürüstlük kurallarına aykırı bulundu.

그 결정은 신의칙에 어긋난다고 판단되었다.

한국이라면? = 반사회질서의 법률행위 · 민법 제103조

한국 제103조 「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다」 와 짝이다. 튀르키예 27조는 강행규정·인격권·목적 불능까지 한 문장에 넣고, 효과를 확정적 무효(kesin hükümsüzlük)라고 적는다.

7.9 **aşırı yararlanma** aşırı yarar-lan-ma /a.ʃɯˈrɯ ja.ɾar.ɫanˈma/

폭리(직역 「지나친 이용」) ★★

발음 근거 enwikt · author

aşırı(지나친)와 yararlanmak(이용하다)의 동명사. 28조 난외 제목이고, 본문은 상대의 zor durumda kalma(궁박)·düşüncesizlik(경솔)·deneyimsizlik(무경험)을 이용한 명백한 불균형을 적는다. 1926년 채무법은 아랍어 gabin 을 썼다.

쉬운 예

Fırsattan aşırı yararlandı.

그는 기회를 지나치게 이용했다.

실무 예

Davacı, aşırı yararlanma sebebiyle sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirdi (TBK m. 28).

원고는 폭리를 이유로 계약에 구속되지 않는다고 통지했다(채무법 28조).

원문

> Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. — TBK m. 28/1
>
> · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 계약에서 쌍방의 급부 사이에 명백한 불균형이 있고, 그 불균형이 피해자의 궁박·경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에는, 피해자는 사정에 따라 계약에 구속되지 않음을 상대방에게 알리고 자기 급부의 반환을 청구하거나, 계약에 구속된 채 급부 사이의 불균형을 없애 줄 것을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında	장소 — arasında 「사이에」	계약에서 쌍방의 급부 사이에
açık bir oransızlık varsa,	조건 ① — var + -sA	명백한 불균형이 있고
bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından	조건 ②의 주어 + 탈격 보어 ①	그 불균형이 피해자의 궁박

veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden	탈격 보어 ②③ — yararlanmak 은 탈격을 받는다	또는 경솔이나 무경험을
yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde,	조건 ② — -DIğI takdirde 「~한 경우」	이용하여 이루어진 경우에는
zarar gören, durumun özelliğine göre	주절의 주어 + -A göre	피해자는 사정에 따라
ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek	선택 ① — ya … ya da, -ArAk 부동사	계약에 구속되지 않음을 상대방에게 알리고
ediminin geri verilmesini	선택 ①의 목적어 — 동명사 대격	자기 급부의 반환을
ya da sözleşmeye bağlı kalarak	선택 ② — kalmak 의 -ArAk	또는 계약에 구속된 채
edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.	선택 ②의 목적어 + 술어 — iste-yebil-ir	급부 사이의 불균형의 제거를 청구할 수 있다

6098호에서 가장 긴 문장 축에 든다. 뼈대는 「… varsa, … takdirde, zarar gören ya A-yı ya da B-yi isteyebilir」. yararlanmak 의 보어가 탈격 셋(kalmasından·düşüncesizliğinden·deneyimsizliğinden)으로 늘어진다.

계수 원 조문 · OR Art. 21 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

한쪽이 약속한 급부와 상대방의 반대급부 사이에 명백한 불균형이 있는 경우, 그 불이익이 궁박·경솔 또는 무경험을 이용하여 생긴 것이면 피해 당사자는 1년 안에 계약을 해소한다고 선언하고 지급한 것의 반환을 청구할 수 있다.

문형

… -DAn yararlanmak

~를 이용하다·활용하다

1. yararlanmak 은 탈격 -DAn 을 받는다: fırsattan yararlanmak(기회를 이용하다).

2. 수동 명사형은 yararlanılma, 조문의 yararlanılmak suretiyle 는 「이용하는 방법으로」.

3. 6장 1조의 「yargı kararlarından yararlanır」도 같은 격이다.

Tanık, susma hakkından yararlandı.

증인은 묵비권을 행사했다.

Bu kütüphaneden herkes yararlanabilir.

이 도서관은 누구나 이용할 수 있다.

한국이라면? ≠ 불공정한 법률행위 · 민법 제104조

요건은 같다 — 한국 제104조의 「궁박, 경솔 또는 무경험」이 튀르키예의 zor durumda kalma·düşüncesizlik·deneyimsizlik 다. 효과가 다르다. 한국은 「무효로 한다」, 튀르키예는 피해자가 안 날(궁박은 끝난 날)부터 1년·계약 성립부터 5년 안에 비구속을 알리거나 불균형 제거를 청구한다(28조 1·2항).

7.10 **yanılmak** /ja.nɯɫ.mak/ **착오에 빠지다; 잘못 알다** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어 「틀리다·잘못 알다」가 채무법에서 「착오」의 동사가 되었다. 명사형 yanılma(착오)가 30조 난외 제목이고, 본문은 esaslı yanılmaya düşen taraf(본질적 착오에 빠진 당사자)다. 1926년 채무법은 아랍어 hata 를 썼다. en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예

Yanılmışım, özür dilerim.

제가 잘못 알았네요, 죄송합니다.

실무 예

Alıcı, malın niteliğinde yanıldığını ileri sürdü.

매수인은 물건의 성질에 관해 착오가 있었다고 주장했다.

원문

> Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. — TBK m. 30/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 계약을 체결할 때 본질적 착오에 빠진 당사자는 계약에 구속되지 않는다.

계수 원 조문 · OR Art. 23 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

계약은 체결 당시 본질적 착오에 있던 당사자를 구속하지 않는다.

문형

… -(y)A düşmek

~에 빠지다(상태로 들어가다)

1. 상태 명사에 여격을 붙여 düşmek 과 짝짓는다: yanılmaya düşmek, temerrüde düşmek.
2. 분사형 düşen 이 사람을 꾸민다: yanılmaya düşen taraf(착오에 빠진 당사자).
3. temerrüt 은 모음 어미 앞에서 t 가 d 로 바뀐다: temerrüd-e.

Borçlu, ihtarla temerrüde düştü.
채무자는 최고로 지체에 빠졌다.

Şirket zor duruma düştü.
회사가 어려운 처지에 놓였다.

문법 격 · -(y)A düşmek — yanılmaya düşen · temerrüde düşer

~~yanılmayı düşen taraf~~ (비문)

yanılmaya düşen taraf

düşmek(떨어지다·빠지다)은 들어가는 상태를 여격 -(y)A 로 받는다: yanılma-ya düşmek(착오에 빠지다), temerrüd-e düşmek(지체에 빠지다 — 117조), zor duruma düşmek. 대격은 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 착오로 인한 의사표시 · 민법 제109조

한국 제109조는 「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」 — 취소권이다. 튀르키예 30조는 「bağlı olmaz」(구속되지 않는다)로 적는다. 한국의 「중대한 과실」 단서는 취소를 막는 제한이고, 튀르키예 35조는 착오에 과책이 있는 착오자에게 손해배상 의무를 지우는 다른 효과다(인용하지 않았다).

7.11 **aldatma** aldat-ma /ał.dat'ma/ **사기(詐欺, 직역 「속임」)** ★★★

발음 근거 enwikt

aldatmak(속이다)의 동명사. 36조 난외 제목이며, 1926년 채무법의 아랍어 hile 자리다. 사기를 당한 쪽은 aldatılan, 속인 쪽은 aldatan. en.wikt 는 두 강세(aldat'ma · al'datma)를 적는데 첫 값을 썼다.

쉬운 예 Reklam müşterileri aldatıyor.
그 광고는 소비자를 속인다.

실무 예 Davacı, aldatma sebebiyle sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirdi.
원고는 사기를 이유로 계약에 구속되지 않는다고 통지했다.

원문
> Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir.

— TBK m. 36/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

당사자 한쪽이 상대방의 사기로 계약을 체결했으면, 그 착오가 본질적이지 않더라도 계약에 구속되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Taraflardan biri,	주어 — taraflar-dan biri 「당사자 가운데 하나」	당사자 한쪽이
diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa,	조건 — X sonucu 「X 의 결과로」 + -mIş-sA	상대방의 사기로 계약을 체결했으면
yanılması esaslı olmasa bile,	양보 — -sA bile	그 착오가 본질적이지 않더라도
sözleşmeyle bağlı değildir.	술어 — 조격 + bağlı değil	계약에 구속되지 않는다

「... sonucu」는 속격 없이 명사를 받는 후치사처럼 쓰인다: aldatması sonucu(사기의 결과로). 양보절 olmasa bile 이 30조의 착오 요건을 풀어 준다.

계수 원 조문 · OR Art. 28 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

상대방의 사기로 계약하게 된 당사자는 그 착오가 본질적이지 않더라도 구속되지 않는다.

문형

... sonucu

~의 결과로 · ~로 인하여

1. sonuç(결과)에 3인칭 소유 -u 를 붙인 sonucu 가 앞 명사를 받는다: aldatma sonucu, kaza sonucu.
2. 앞 명사가 소유 구문이면 그대로 둔다: diğerinin aldatması sonucu.
3. 같은 뜻의 다른 꼴은 sebebiyle(~를 이유로 — 125조), dolayısıyla(4장).

Kaza sonucu yaralandı.

그는 사고로 다쳤다.

Bu karar, uzun bir tartışma sonucu alındı.

이 결정은 긴 논의 끝에 내려졌다.

한국이라면? = 제삼자의 사기 · 민법 제110조

제삼자가 사기를 한 경우 한국 제110조 제2항은 「상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여」 취소할 수 있다고 한다. 튀르키예 36조 2항도 상대방이 사기를 알았거나 알 수 있었을 때에만 구속되지 않는다고 하여 짜임이 같다. 효과는 취소 대 비구속으로 다르다.

7.12 **korkutma** kork-ut-ma /kor.kut'ma/ **강박(強迫, 직역 「겁주기」)** ★★★

발음 근거 author

korkmak(두려워하다)의 사역 korkutmak(겁주다)의 동명사. 37조 난외 제목이고, 1926년 채무법의 아랍어 ikrah 자리다. 겁을 준 쪽은 korkutan, 당한 쪽은 korkutulan(37조 2항).

쉬운 예

Beni korkutma!

나를 겁주지 마!

실무 예

Davalı, imzayı korkutma altında attığını savundu.

피고는 강박 아래 서명했다고 주장했다.

원문

Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir. — TBK m. 37/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

당사자 한쪽이 상대방 또는 제삼자의 강박으로 계약을 체결했으면 계약에 구속되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Taraflardan biri,	주어	당사자 한쪽이
diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu	속격 둘 + 동명사 + sonucu	상대방 또는 제삼자의 강박의 결과로
bir sözleşme yapmışsa,	조건 — yap-mış-sa	계약을 체결했으면
sözleşmeyle bağlı değildir.	술어	계약에 구속되지 않는다

36조와 같은 틀인데, 36조에는 없던 「üçüncü bir kişinin」이 들어가 제삼자의 강박도 바로 비구속 사유가 된다. 그 대신 2항은 형평이 요구하면 선의의 상대방에게 배상하게 한다.

계수 원 조문 · OR Art. 29 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.

당사자 한쪽이 상대방 또는 제삼자가 부당하게 불러일으킨 근거 있는 두려움 아래 계약했으면, 그는 구속되지 않는다.

문형

… altında

~아래에서 · ~를 받으며

1. alt(아래)에 소유 -ı 와 처격 -nda 를 붙인 altında 가 명사 뒤에 붙는다: korkutma altında(강박 아래).
2. 앞 명사는 격 없이 둔다: baskı altında(압박 아래), gözetim altında.
3. 6장의 velâyet altında(친권 아래)도 같은 꼴이다.

Tanık baskı altında ifade verdi.

증인은 압박 아래 진술했다.

Çocuk, vasinin gözetimi altındadır.

그 아이는 후견인의 감독 아래 있다.

문법 조어 · 사역 -t/-It 와 동명사 -mA — kork-ut-ma · aldat-ma

~~korkmak sonucu~~ (뜻 다름)

korkutması sonucu

korkmak(두려워하다)에 사역 -ut 를 넣으면 korkutmak(겁주다). 조문은 겁을 준 행위를 말하므로 사역형의 동명사 korkutma 가 맞고, 「korkma」는 겁먹은 쪽의 행위라 뜻이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 제삼자의 강박 · 민법 제110조

한국 제110조 제2항은 사기와 강박을 함께 다루어 제삼자가 한 경우 「상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여」 취소할 수 있다. 튀르키예 37조 1항은 제삼자의 강박이면 그런 제한 없이 구속되지 않고, 2항에서 선의의 상대방에게 형평상 배상을 하게 한다.

7.13 ## ihtar /ih'tar/ 최고(催告); 경고 ★★★

발음 근거 enwikt

채권자가 이행을 촉구하는 「최고」. 117조는 이행기가 된(muaccel) 채무의 채무자가 채권자의 최고로 지체(temerrüt)에 빠진다고 한다. 사전 발음은 모음 어미 앞에서 a 가 길다(ihta:rı). 동사는 ihtar etmek, 흔한 일상어는 uyarmak(경고하다)이다.

쉬운 예

Son bir ihtar gönderdik.

마지막 경고장을 보냈다.

실무 예

Alacaklı, noter aracılığıyla ihtar çekti.

채권자는 공증인을 통해 최고를 보냈다.

원문

> Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. — TBK m. 117/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 이행기가 된 채무의 채무자는 채권자의 최고로 지체에 빠진다.

계수 원 조문 · OR Art. 102 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.

이행기가 도래한 채무의 채무자는 채권자의 최고로 지체에 놓인다.

문형

… ihtar çekmek / ihtarda bulunmak

최고하다

1. 실무어 ihtar çekmek(최고장을 보내다)은 çekmek(당기다)을 쓰는 관용구다.
2. 격식체는 ihtarda bulunmak(최고를 하다) — -DA bulunmak 꼴(3장 bulunmak).
3. 조문은 명사형 조격 ihtarıyla(최고로써)로 수단을 적는다.

Kiracıya yazılı ihtar çekildi.

임차인에게 서면 최고가 발송되었다.

Alacaklı, dava açmadan önce ihtarda bulundu.

채권자는 소를 제기하기 전에 최고를 했다.

한국이라면? = 이행지체 · 민법 제387조

한국 제387조 제2항 「채무이행의 기한이 없는 경우에는 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다」 가 튀르키예 117조 1항의 최고와 짝이다. 확정 기한이 있으면 한국은 「기한이 도래한 때로부터」, 튀르키예는 2항에서 그 날이 지남으로써 지체가 된다.

7.14 **gecikme** gecik-me /ɟe.d͡ʒicˈme/ **지연, 지체(사실로서의)** ★★

발음 근거 enwikt

gecikmek(늦다)의 동명사. 법률 용어 temerrüt(채무자의 지체 — 아랍어)과 달리 사실로서의 「늦음」 을 말하며, 125조의 gecikme tazminatı(지연배상)에 쓰인다. en.wikt 는 두 강세를 적는데

첫 값(끝 음절)을 썼다.

쉬운 예

Uçakta iki saat gecikme var.

비행기가 두 시간 지연되고 있다.

실무 예

Alacaklı, gecikme sebebiyle tazminat istedi.

채권자는 지연을 이유로 배상을 청구했다.

원문

Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. — TBK m. 125/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

지체에 빠진 채무자가 주어진 기간 안에 채무를 이행하지 않았거나 기간을 줄 필요가 없는 사정이 있으면, 채권자는 언제나 채무의 이행과 지연으로 인한 배상을 청구할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Temerrüde düşen borçlu,	조건절의 주어 — -(y)A düşen	지체에 빠진 채무자가
verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse	조건 ① — ifa et-me-miş-se	주어진 기간 안에 채무를 이행하지 않았거나
veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise	조건 ② — söz konusu 「문제되는」 + ise	기간을 줄 필요가 없는 사정이 있으면
alacaklı, her zaman borcun ifasını	주절의 주어 + 목적어 ①	채권자는 언제나 채무의 이행과
ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.	목적어 ② + 술어 — -mA hakkına sahip	지연으로 인한 배상을 청구할 권리가 있다

조건 둘이 veya 로 이어지는데 ①은 -sA, ②는 ise 로 다르게 맺었다. 주절은 「alacaklı … hakkına sahiptir」 — 권리의 내용이 isteme(청구함) 앞에 목적어로 쌓인다.

계수 원 조문 · OR Art. 107 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

그 기간이 지나도 이행이 없으면 이행과 지연배상을 청구할 권리를 언제나 행사할 수 있다. 다만 채권자가 즉시 선언하면 그 권리를 포기하고 불이행으로 인한 손해배상을 청구하거나 계약에서 물러날 수 있다.

문형

… -mA hakkına sahip olmak

~할 권리가 있다

1. 동명사 -mA 가 hak(권리)를 꾸민다: isteme hakkı(청구할 권리), dava açma hakkı.
2. 「~할 권리가 있다」는 hakkına sahiptir — sahip 은 여격을 받는다(6장 yetkisine sahiptir).
3. 권리의 대상은 동명사의 목적어로 앞에 둔다: tazminat isteme hakkı.

Davacı, bu belgeyi görme hakkına sahipti.

원고에게는 이 서류를 볼 권리가 있었다.

Kiracı, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildi.

임차인에게는 계약을 해지할 권리가 없었다.

7.15 **dönmek** dön-mek /døn'mek/ **해제하다(계약에서 물러나다); 돌아가다** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어 「돌다·돌아가다」가 sözleşmeden dönmek(계약에서 돌아서다)으로 「해제」가 된다. 계속적 급부 계약의 해지는 fesih(feshetmek)로 따로 부른다 — 이행이 시작된 계속적 급부 계약은 126조가 「sözleşmeyi feshederek」라 적고, 179조 3항은 둘을 「dönme veya fesih suretiyle」로 나란히 둔다. 탈격 -DAn 을 받는다.

쉬운 예 Kararımdan dönmem.

내 결정을 번복하지 않겠다.

실무 예 Alıcı, sözleşmeden döndüğünü noter aracılığıyla bildirdi.

매수인은 계약을 해제한다고 공증인을 통해 통지했다.

원문

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir. — TBK m. 125/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

채권자는 또한 채무의 이행과 지연배상 청구권을 포기한다고 즉시 알리고, 채무 불이행으로 생긴 손해의 배상을 청구하거나 계약을 해제할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Alacaklı, ayrıca borcun ifasından	주어 + 탈격 ① — vazgeçmek 의 보어	채권자는 또한 채무의 이행과
ve gecikme tazminatı isteme hakkından	탈격 ②	지연배상 청구권을
vazgeçtiğini hemen bildirerek,	-DIK 명사절 대격 + -ArAk	포기한다고 즉시 알리고
borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini	목적어 — doğ-an 관계절 + 동명사 대격	채무 불이행으로 생긴 손해의 배상을
isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.	술어 둘 — -(y)Abil 가능	청구하거나 계약을 해제할 수 있다

vazgeçmek(포기하다)과 dönmek(해제하다)이 모두 탈격을 받는다. 「… vazgeçtiğini bildirerek」은 선택권 행사의 방법(즉시 통지)이고, 선택지는 맨 끝 두 동사다.

계수 원 조문 · OR Art. 109 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.

계약에서 물러나는 채권자는 약속된 급부를 거절하고 이미 지급한 것의 반환을 청구할 수 있다.

문형

… -DAn vazgeçmek

~를 포기하다

1. vazgeçmek 은 탈격을 받는다: haktan vazgeçmek(권리를 포기하다), davadan vazgeçmek.
2. -DIK 명사절로 「포기한다는 것을」: vazgeçtiğini bildirmek.
3. 같은 탈격 동사: dönmek(해제하다), feragat etmek(포기하다), kaçınmak(회피하다 — 72조 2항).

Davacı, davasından vazgeçti.
원고는 소를 취하했다.

Davalı, itiraz hakkından vazgeçti.
피고는 이의할 권리를 포기했다.

문법 격 · -DAn dönmek · -DAn vazgeçmek — 탈격을 받는 동사

~~sözleşmeyi dönmek~~ (비문)

sözleşmeden dönmek

「~에서 물러나다·포기하다」 계열의 동사는 탈격 -DAn 을 받는다: sözleşmeden dönmek(해제), haktan vazgeçmek(권리 포기 — 125조 2항), davadan feragat etmek. 대격으로 바꾸면 비문이다. 반대로 feshetmek(해지하다)은 대격을 받는다: sözleşmeyi feshetmek.

7.16 **karşılıklı** karşı-lık-lı /kaɾ.ʃɯ.ɫɯkˈɫɯ/ **쌍방의, 상호의** ★★

발음 근거 enwikt

karşı(맞은편) + -lık + -lı 로 「서로 마주하는」. 1조의 karşılıklı … irade(상호 의사), 28조의 karşılıklı edimler(쌍방 급부), 125조 3항의 karşılıklı olarak(서로)가 모두 이 말이다. 부사로는 karşılıklı olarak.

쉬운 예 Karşılıklı anlaştık.
우리는 서로 합의했다.

실무 예 Taraflar karşılıklı olarak feragat etti.
당사자들은 서로 포기했다.

원문

Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. — TBK m. 125/3 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
계약을 해제한 경우 당사자들은 서로 이행 의무에서 벗어나고, 이미 이행한 급부의 반환을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar,	조건 — X hâlinde 「X 의 경우」 + 주어	계약을 해제한 경우 당사자들은

karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar	술어 ① — kurtulmak 은 탈격을 받는다	서로 이행 의무에서 벗어나고
ve daha önce ifa ettikleri edimleri	목적어 — -DIK 관계절 + 대격	이미 이행한 급부를
geri isteyebilirler.	술어 ② — geri istemek 「반환을 청구하다」	반환 청구할 수 있다

같은 항의 둘째 문장(채무자가 무과실을 증명하지 못하면 계약 소멸로 인한 손해도 청구)은 인용하지 않았다. 주어 taraflar 가 복수라 술어도 -lAr 로 맞췄다.

계수 원 조문 · OR Art. 107 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

쌍무계약에서 당사자 한쪽이 지체에 있으면, 상대방은 이행을 위한 상당한 기간을 정하거나 관할 기관이 정하게 할 수 있다.

문형

… hâlinde

~의 경우에

1. hâl(상태·경우)에 소유 -i 와 처격 -nde 를 붙인 hâlinde 가 동명사·명사를 받는다: dönme hâlinde.
2. 앞말은 격 없이: ölüm hâlinde(사망의 경우), aksi hâlde(그렇지 않으면).
3. 모음 어미 앞에서 â 가 길게 읽힌다(ha:linde). 1장 표기 상자.

Yağmur yağması hâlinde toplantı ertelenir.
비가 오면 회의는 연기된다.

Uyuşmazlık hâlinde taraflar önce görüşmeyi denedi.
분쟁이 생기자 당사자들은 먼저 협의를 시도했다.

7.17 **satıcı** sat-ıcı /sa.tɯˈd͡ʒɯ/ **매도인; 판매자** ★★★

발음 근거 enwikt

satmak(팔다)에 행위자 접미사 -IcI 를 붙였다. 매수인은 alıcı(almak + -ıcı). 1926년 채무법은 아랍어 bayi(매도인)·müşteri(매수인)·semen(대금)을 썼고, 207조는 satıcı·alıcı·bedel 로 바꿨

다.

쉬운 예

Satıcı fiyatı indirdi.

판매자가 값을 내렸다.

실무 예

Satıcı, satılanın zilyetliğini alıcıya devretmekle yükümlüdür (TBK m. 207).

매도인은 목적물의 점유를 매수인에게 이전할 의무가 있다(채무법 207조).

원문

Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. — TBK m. 207/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

매매계약은 매도인이 목적물의 점유와 소유권을 매수인에게 이전할 채무를, 매수인은 그 대가로 대금을 지급할 채무를 지는 계약이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Satış sözleşmesi,	주어(정의되는 말)	매매계약은
satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini	관계절 ①의 주어(속격) + 목적어	매도인이 목적물의 점유와 소유권을
alıcıya devretme,	여격 + 동명사 — devretme borcu	매수인에게 이전할 (채무를)
alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu	관계절 ②의 주어 + 동명사 + 대격 borcunu	매수인은 그 대가로 대금을 지급할 채무를
üstlendiği sözleşmedir.	-DIK 관계절의 동사 + 술어 명사 + -DIr	지는 계약이다

정의 조문의 틀 「X sözleşmesi, … -DIğI sözleşmedir」. 두 당사자의 채무(devretme borcu · ödeme borcu)가 üstlendiği 하나에 걸린다. 1926년 채무법의 정의 틀 「X, bir akittir ki onunla …」가 이렇게 바뀌었다.

계수 원 조문 · OR Art. 184 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

매매는 매도인이 매수인에게 매매 목적물을 인도하고 그 소유권을 이전할 의무를 지고, 매수인은 그 대가로 대금을 지급하기로 약속하는 계약이다.

문형

X, … -DIğI sözleşmedir

X 는 ~하는 계약이다(정의 조문)

1. 정의되는 계약 이름을 주어로 두고, 당사자의 의무를 -DIK 관계절에 담아 sözleşmedir 로 닫는다.
2. 당사자는 속격으로: satıcının … devretme, alıcının … ödeme borcunu üstlendiği.
3. 285조(bağışlama)·299조(kira)·502조(vekâlet)·581조(kefalet)가 모두 이 틀이다.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (TBK m. 299).

임대차계약은 임대인이 물건의 사용을 임차인에게 맡기고 임차인은 차임을 지급하기로 하는 계약이다(채무법 299조).

Kefalet, kefilin borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir (TBK m. 581).

보증은 보증인이 채무자의 채무 불이행의 결과에 대하여 대인적으로 책임지기로 하는 계약이다(채무법 581조).

문법 조어 · -IcI 행위자 명사 — sat-ıcı · al-ıcı · kira-cı

~~satan ve alan sözleşmesi~~ (부자연)

satıcı ve alıcı

동사 어간에 -IcI 를 붙이면 「~하는 사람」 : satıcı(파는 이), alıcı(사는 이). 명사에는 -CI: kiracı(임차인), davacı(원고). 분사 satan·alan 도 「파는·사는」 이지만 법률의 당사자 이름은 -IcI 꼴로 굳어 있다.

한국이라면? = 매매의 의의 · 민법 제563조

한국 제563조도 「재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써」 효력이 생긴다고 하여 쌍방 채무로 정의한다. 튀르키예 207조는 이전의 대상을 「zilyetlik ve mülkiyet」 (점유와 소유권)으로 적는다.

7.18 **alıcı** al-ıcı /ɑ.ɫɯˈd͡ʒɯ/ **매수인; 구매자** ★★★

발음 근거 author

almak(받다·사다)에 -IcI. 매도인 satıcı 와 짝이다. 207조 2항은 달리 정하거나 다른 관행(âdet)이 없으면 satıcı ve alıcı 가 채무를 aynı anda(동시에) 이행해야 한다고 적는다 — 한국의 동시이행과 같은 생각이다.

쉬운 예 Alıcı bulamadık.

살 사람을 찾지 못했다.

실무 예

Alıcı, bedeli teslimle aynı anda ödedi.

매수인은 인도와 동시에 대금을 지급했다.

원문

Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler. — TBK m. 207/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

계약으로 달리 정하지 않았고 반대되는 관행도 없는 한, 매도인과 매수인은 채무를 동시에 이행할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça	단서 ① — -mAdIkçA(6장)	계약으로 달리 정하지 않는 한
veya aksine bir âdet bulunmadıkça,	단서 ② — âdet 「관행」 (6장)	또는 다른 관행이 없는 한
satıcı ve alıcı borçlarını	주어 둘 + 목적어	매도인과 매수인은 채무를
aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler.	술어 — -mAklA yükümlü 「~할 의무가 있는」	동시에 이행할 의무가 있다

-mAdIkçA 단서 둘이 앞에 오고 주절이 뒤에 온다. yükümlü(의무 있는)는 수단의 조격 -mAklA 를 받는다: ifa etmekle yükümlü.

계수 원 조문 · OR Art. 184 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.

다른 관행이나 약정이 없는 한, 매도인과 매수인은 동시에 자기 채무를 이행하여야 한다.

문형

… -mAklA yükümlü

~할 의무가 있는

1. yükümlü(의무를 진)는 의무의 내용을 부정사 조격 -mAklA 로 받는다: ödemekle yükümlü.
2. 6장의 -mAk zorunda 보다 격식체이며, 조문은 둘 다 쓴다(5조 3항 zorundadır · 207조 yükümlüdürler).
3. 부정은 yükümlü değil: geri göndermekle yükümlü değildir(7조).

> Kiracı, kararlaştırılan kira bedelini ödemekle yükümlüdür (TBK m. 299).
> 임차인은 정한 차임을 지급할 의무가 있다(채무법 299조).
>
> Öğrenciler, ödevi zamanında teslim etmekle yükümlüdür.
> 학생들은 과제를 제때 낼 의무가 있다.

7.19 # bedel /be'del/ 대금; 대가 ★★★

발음 근거 enwikt

매매의 「대금」, 임대차의 kira bedeli(차임)처럼 급부의 대가를 두루 가리킨다. 1926년 채무법의 semen(매매대금) 자리다. 207조 3항은 사정으로 정할 수 있는 대금을 「정한 대금으로 본다」고 한다.

쉬운 예 Bedeli peşin ödedi.
그는 대금을 선불로 지급했다.

실무 예 Taraflar bedel üzerinde anlaşamadı.
당사자들은 대금에 합의하지 못했다.

원문

> Durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, kararlaştırılmış bedel hükmündedir. — TBK m. 207/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 사정과 조건에 따라 정할 수 있는 대금은 정한 대금과 같이 취급한다.

계수 원 조문 · OR Art. 184 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.

매매대금은 사정에 따라 정할 수 있으면 충분히 확정된 것이다.

문형

… hükmündedir

~와 같이 취급한다 · ~로 본다

1. hüküm(6장)에 소유 -ü 와 처격 -nde 를 붙인 hükmünde 는 「~의 효력 안에」, 곧 「~로 본다」.
2. 앞말은 격 없이: kararlaştırılmış bedel hükmünde(정한 대금으로).
3. 3장의 sayılır(간주된다)와 뜻이 가깝다. 모음 탈락 hüküm → hükm- 에 주의.

Bu yazı, onun için bir söz hükmündeydi.
이 글은 그에게 약속이나 다름없었다.

> Onun susması, benim için cevap hükmündeydi.
> 그의 침묵은 내게 대답이나 다름없었다.

7.20 **kira sözleşmesi** kira söz-leş-me-si /ciˈɾaː søz.leʃ.meˈsi/ **임대차계약** ★★★

발음 근거 enwikt · author

kira(임대차·차임)와 sözleşme(2장)의 소유 구문. 임대인은 조문이 kiraya veren(「임대로 주는 이」)이라 부르고, 임차인은 kiracı, 차임은 kira bedeli. 1926년 채무법은 icar·mucir·müstecir 를 썼다. kira 의 끝 모음은 길다.

쉬운 예

Kira sözleşmesi bir yıllık.
임대차계약은 1년짜리다.

실무 예

Kiracı, kira sözleşmesini yenilemek istedi.
임차인은 임대차계약을 갱신하고 싶어 했다.

원문

> Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. — TBK m. 299/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 임대차계약은 임대인이 물건의 사용 또는 사용과 함께 그로부터의 수익을 임차인에게 맡기고, 임차인은 그 대가로 정한 차임을 지급하기로 하는 계약이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kira sözleşmesi, kiraya verenin	주어 + 관계절 ①의 주어(속격) — kiraya veren 「임대인」	임대차계약은 임대인이
bir şeyin kullanılmasını	목적어 ① — 수동 동명사 대격	물건의 사용을
veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını	목적어 ② — -lA birlikte 「~와 함께」	또는 사용과 함께 그로부터의 수익을
kiracıya bırakmayı,	여격 + 동명사 대격 — bırakmak 「맡기다」	임차인에게 맡기는 것을
kiracının da buna karşılık	관계절 ②의 주어 + 「그 대가로」	임차인은 그 대가로

kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi	목적어 — 분사 + 동명사 대격	정한 차임을 지급하는 것을
üstlendiği sözleşmedir.	정의 틀의 끝 — -DIğI sözleşmedir	떠맡는 계약이다

207조와 같은 정의 틀. 「kullanılması(사용) 또는 kullanmayla birlikte yararlanılması(사용수익)」의 둘 중 하나를 맡기는 것이 임대인의 채무다 — 한국 제618조의 「사용, 수익」과 견준다.

계수 원 조문 · OR Art. 253 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.

임대차는 임대인이 차임을 받고 물건의 사용을 임차인에게 넘길 의무를 지는 계약이다.

문형

… -(y)lA birlikte

~와 함께

1. 조격 -(y)lA 에 birlikte(함께)를 더한다: kullanmayla birlikte(사용과 함께).
2. 사람에게도: avukatıyla birlikte(변호사와 함께).
3. 8장 69조 2항 「malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar」 도 같은 꼴이다.

Sanık, avukatıyla birlikte duruşmaya geldi.

피고인은 변호인과 함께 공판에 나왔다.

Dilekçeyle birlikte belgeler de sunuldu.

서면과 함께 서류들도 제출되었다.

한국이라면? = 임대차의 의의 · 민법 제618조

한국 제618조 「목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써」와 짜임이 같다. 튀르키예 299조는 사용(kullanılma)과 사용수익(kullanmayla birlikte yararlanılma)을 veya(또는)로 나눈다.

7.21 **vekil** /ve'cil/ **수임인; 대리인** ★★★

발음 근거 enwikt

위임(vekâlet)을 받은 사람. 소송에서는 변호사를 vekil(소송대리인)이라 부르고, 위임인은 vekâlet veren(502조)이다. 사전 발음은 모음 어미 앞에서 i 가 길다(veki:li). vekâlet 의 곡절 부호는 그 모음이 길고 앞의 k 가 구개음으로 읽힌다는 표시다(TDK vekâ:let — 1장).

쉬운 예

Vekilim sizi arayacak.

제 대리인이 연락드릴 겁니다.

실무 예

Vekil, duruşmaya katılmadı.

소송대리인이 공판에 출석하지 않았다.

원문

> Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır. — TBK m. 502/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 약정이나 관행이 있으면 수임인은 보수를 받을 권리를 얻는다.

계수 원 조문 · OR Art. 394 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

약정이나 관행이 보수를 보장하면 수임인에게 보수를 지급하여야 한다.

문형

… -A hak kazanmak

~를 받을 권리를 얻다

1. hak kazanmak(권리를 얻다)은 대상을 여격으로 받는다: ücrete hak kazanmak(보수 청구권을 얻다).
2. 조건은 varsa(있으면): sözleşme veya teamül varsa.
3. 「~할 권리가 있다」 (hakkına sahiptir — gecikme 문형)와 달리 권리의 발생을 말한다.

İşçi, yıllık izne hak kazandı.

근로자는 연차 휴가권을 얻었다.

Takım, finale katılmaya hak kazandı.

팀은 결승에 나갈 자격을 얻었다.

한국이라면? = 위임의 의의 · 민법 제680조

한국 제680조 「사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써」와 튀르키예 502조 1항(vekilin … bir işini görmeyi … üstlendiği)은 모두 일 처리의 위탁으로 위임을 정의한다. 보수에 관한 한국 조문(제686조)은 이 장에서 대조하지 않았다.

같은 조문, 다른 말 — 채무법 2조 1항(본질적 사항의 합의)

스위스 채무법(OR/CO) 2조 1항을 세 언어판으로 읽고 현행 튀르키예 채무법 2조 1항을 나란히 놓았다. 스위스 쪽은 2026년 10월 1일 통합본이다. 계수 당시(1911) 판의 사본은 없어 「오늘의 스

위스 글」로 표시했다. 1926년 채무법(818호)의 공포본 그림도 확보하지 못해 1926 행은 두지 않았고, 옛말은 아래 「1926 → 지금」 상자에서 TBMM 라틴 문자 재간본으로만 대조했다. 프랑스어 「réputé conclu」(체결된 것으로 본다)가 튀르키예어 kurulmuş sayılır 에, 독일어 「vermutet」(추정된다)와는 다른 짜임이다.

판	원문	메모
프랑스어 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 당사자들이 모든 본질적 사항에 합의했으면, 부차적 사항이 유보되었더라도 계약은 체결된 것으로 본다. OR Art. 2 Abs. 1 (CO art. 2 al. 1)	points essentiels(본질적 사항) ↔ esaslı noktalar. réputé conclu 의 간주 꼴이 sayılır 로 이어진다.
독일어 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle. 당사자들이 모든 본질적 사항에 합의했으면, 부차적 사항의 유보가 계약의 구속력을 막지 않는 것으로 추정한다. OR Art. 2 Abs. 1	독일어판은 「vermutet」(추정)로 적고, 「구속력을 막지 않는다」는 부정문이다. 튀르키예어 문장의 긍정 간주 꼴(kurulmuş sayılır)은 프랑스어판 쪽에 가깝다.

이탈리아어 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari. 계약 당사자들이 모든 본질적 사항에 합의했으면, 일부 부차적 사항에 유보가 있더라도 계약은 구속력 있는 것으로 추정한다. OR Art. 2 Abs. 1 (CO art. 2 cpv. 1)	이탈리아어판은 「si presume obbligatorio」(구속력 있는 것으로 추정)로 독일어판의 추정 꼴을 따른다.
튀르키예어 현행 현행 6098호(2011)	Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. 당사자들이 계약의 본질적 사항에 합의했으면, 부차적 사항을 다루지 않았더라도 계약은 성립한 것으로 본다. TBK m. 2/1	esaslı noktalar(본질적 사항)·ikinci derecedeki noktalar(부차적 사항)는 1926년 818호 2조의 「esaslı noktalar」·「ikinci derecedeki noktalar」가 그대로 남은 드문 자리다(재간본 PDF p.3).

1926 → 지금 — 채무법의 옛말과 새말

왼쪽은 1926년 채무법(818호)의 낱말, 오른쪽은 2011년 현행 채무법(6098호)의 같은 자리 낱말이다. 818호는 관보 366호에 아랍 문자로 공포되었는데 그 그림은 확보하지 못했고, 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본(글자층 있는 PDF)에서 읽었다. 근거 칸의 쪽은 그 PDF 의 쪽이다. 재간본 글자층에는 글꼴 오류가 섞여 있어 인용 낱말은 앞뒤 문맥으로 확인했다. 계약 당사자 이름(bayi·müşteri → satıcı·alıcı)처럼 아랍어 낱말이 튀르키예어 어간 + 접미사로 바뀐 짝이 많다. 언어 정책에 대한 평가는 하지 않는다.

1926	지금	뜻	근거
akit	sözleşme	계약	818 m.1(TBMM 재간본 PDF p.3 「akit tamam olur」) ↔ 6098 m.1/1

rızanın beyanı · sarih · zımnî	irade açıklaması · açık · örtülü	의사표시 · 명시 · 묵시	818 m.1 둘째 문단(재간본 p.3) ↔ 6098 m.1/2
icap	öneri	청약	818 m.3(재간본 p.3 「icabından dönemez」) ↔ 6098 m.3
gabin	aşırı yararlanma	폭리	818 난외 「III. Gabin」(재간본 p.6) ↔ 6098 m.28 난외 「III. Aşırı yararlanma」
hata	yanılma	착오	818 난외 「I. Hata」(재간본 p.6) ↔ 6098 m.30 난외 「I. Yanılma」
hile	aldatma	사기	818 m.28(재간본 p.7 「hilesile akit icrasına mecbur olan」) ↔ 6098 m.36
ikrah	korkutma	강박	818 m.29(재간본 p.7 「ikrahile bir akit yapmış olursa」) ↔ 6098 m.37
mütemerrit olmak	temerrüde düşmek	지체에 빠지다	818 m.101(재간본 p.19 「alacaklının ihtarile, mütemerrit olur」) ↔ 6098 m.117/1
müruru zaman	zamanaşımı	소멸시효	818 m.125(재간본 p.23 「her dava on senelik müruru zamana tâbidir」) ↔ 6098 m.146
cezaî şart	ceza koşulu	위약금	818 m.158 · 난외 「Cezai şart」(재간본 p.28) ↔ 6098 m.179 난외 「C. Ceza koşulu」
bayi · müşteri · semen	satıcı · alıcı · bedel	매도인 · 매수인 · 대금	818 m.182(재간본 p.32 「bayi, satılan malı müşterinin iltizam ettiği semen mukabilinde」) ↔ 6098 m.207/1
hibe	bağışlama	증여	818 m.234(재간본 p.41 「Hibe, hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur ki」) ↔ 6098 m.285/1
adi icar · mucir · müstecir	kira sözleşmesi · kiraya veren · kiracı	임대차 · 임대인 · 임차인	818 m.248(재간본 p.43 「Adi icar bir akittir ki mucir, onunla müstecire」) ↔ 6098 m.299/1

한국이라면? — 민법 총칙·채권편과 채무법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판. 효과의 「취소」와 「비구속(bağlı olmaz)」의 차이는 학설이 아니라 문언이다.

	튀르키예	한국	차이
≠	öneren, önerisiyle bağlıdır (m. 3/1)	청약의 구속력 (제527조)	한국은 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」 한 문장. 튀르키예는 기간을 정한 청약(3조)·정하지 않은 청약(4·5조)·구속되지 않을 뜻을 밝힌 청약(8조)으로 나눈다.
=	geç ulaşan kabulü bildirme (m. 5/3)	연착의 통지 (제528조 제2항)	승낙이 늦게 도달하면 청약자가 「지체없이 상대방에게 그 연착의 통지를 하여야 한다」는 짜임이 같다.
≠	kabulün gönderildiği andan (m. 11/1)	도달한 때 (제111조 제1항)	한국은 의사표시가 「상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다」, 튀르키예는 격지자 사이의 계약이 승낙 발송 시점부터 효력을 낸다.
=	ahlaka, kamu düzenine aykırı sözleşme (m. 27/1)	반사회질서의 법률행위 (제103조)	「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다」. 튀르키예는 강행규정·인격권·목적 불능을 한 문장에 더 넣는다.
≠	aşırı yararlanma (m. 28)	불공정한 법률행위 (제104조)	요건 「궁박, 경솔 또는 무경험」은 같다. 효과는 한국 「무효로 한다」, 튀르키예는 안 날(궁박은 끝난 날)부터 1년·계약 성립부터 5년 안의 통지로 비구속 또는 불균형 제거 청구(28조 2항).
≠	esaslı yanılma — bağlı olmaz (m. 30/1)	착오 — 취소할 수 있다 (제109조 제1항)	한국은 「취소할 수 있다」는 취소권, 튀르키예는 「bağlı olmaz」(구속되지 않는다). 한국의 「중대한 과실」 단서는 취소 제한이고, 튀르키예 35조(인용하지 않음)는 과책 있는 착오자의 배상 의무라 효과가 다르다.

=	üçüncü kişinin aldatması (m. 36/2)	제삼자의 사기 (제110조 제2항)	제삼자가 사기를 하면 「상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여」 — 상대방의 악의·과실을 요구하는 짜임이 같다.
≠	üçüncü kişinin korkutması (m. 37)	제삼자의 강박 (제110조 제2항)	한국은 사기와 강박을 같은 항에서 상대방의 악의·과실로 제한한다. 튀르키예 37조는 제삼자의 강박이면 바로 구속되지 않고, 선의의 상대방에게 형평상 배상을 하게 한다(2항).
=	alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer (m. 117/1)	이행청구를 받은 때로부터 지체책임 (제387조 제2항)	기한 없는 채무에서 최고(이행청구)로 지체가 시작되는 점이 같다. 확정 기한이 있으면 한국 「기한이 도래한 때로부터」, 튀르키예 117조 2항 그 날이 지남으로써.
≠	ceza koşulu (m. 179)	배상액의 예정 · 위약금 (제398조)	한국 제398조 제4항은 「위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다」. 튀르키예 179조 1항은 채권자가 채무의 이행과 위약금 가운데 하나를 택하게 하고, 손해배상액 예정과의 관계를 따로 적지 않는다.
=	her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir (m. 146)	채권은 10년간 (제162조 제1항)	일반 소멸시효 기간이 「10년」으로 같다. 한국은 「행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」, 튀르키예는 「zamanaşımına tabidir」(시효에 걸린다).
=	satış sözleşmesi (m. 207/1)	매매의 의의 (제563조)	「재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정」 — 쌍방 채무로 정의하는 짜임이 같다. 튀르키예는 이전 대상을 점유와 소유권으로 적는다.

가짜 친구 · alacak — 「받을 것」인가 「채권」인가, 그리고 borç·borçlu·alacaklı

alacak 은 almak(받다)의 미래 분사 「받을 (것)」이면서 명사로 굳어 「채권」이다. 146조의 「her alacak」은 모든 채권이고, 일상 문장 「para alacak」은 「돈을 받을 것이다」다. 자리가 가른다 — 명사로 쓰이면 격 어미가 붙는다(alacağı, alacaklar).

borç 는 「빚·채무」, 사람에 -lI 를 붙인 borçlu 는 「채무자」, alacak 에 -lI 를 붙인 alacaklı 는 「채권자」 다. 112조 「Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, … alacaklının … zararını gidermekle yükümlüdür」 에 셋이 다 나온다(3장 etmek 원문).

한국어 「채권(債權)」 과 「채권(債券)」 이 소리로 갈리지 않듯, 튀르키예어도 alacak 의 두 뜻을 문맥으로 읽는다. 법률 문장에서 alacak 뒤에 격 어미나 sahibi(권리자)가 오면 채권이다.

1926년 채무법은 채권을 alacak 으로, 소송을 dava 로 썼고 125조는 「her dava on senelik müruru zamana tâbidir」(모든 소는 10년의 시효에 걸린다)였다. 현행 146조는 「her alacak」 이다. 현행 스위스 프랑스어판 127조는 actions(소권), 독일어판은 Forderungen(채권)으로 적어, 1926년 문장은 프랑스어판 낱말과, 현행 문장은 독일어판 낱말과 겹친다 — 어느 판을 대본으로 옮겼는지는 이 책이 확인하지 않았다.

> Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. TBK m. 146

요령 alacak 뒤에 격 어미(-ı··lar··tan)나 「sahibi」 가 붙으면 채권, 문장 끝에 홀로 서면 「받을 것이다」. borç-lu 는 채무자, alacak-lı 는 채권자 — -lI 가 「~를 가진 사람」 을 만든다.

동사가 고르는 격 — ihtarıyla · yanılmaya düşen · sözleşmeden dönmek

튀르키예어 동사는 보어의 격을 정해 둔다. düşmek 은 들어가는 상태를 여격 -(y)A 로, dönmek·vazgeçmek·kurtulmak·yararlanmak 은 떠나는 쪽을 탈격 -DAn 으로, 수단·동반은 조격 -(y)lA 로 받는다. 한국어 조사 「에·에서·로」 와 겹치는 자리가 많지만 하나씩 외운다.

- 여격 -(y)A 를 고르는 동사·형용사: düşmek(yanılmaya düşmek, temerrüde düşmek), bağlı(şekle bağlı), aykırı(kanuna aykırı), uymak(6장), hak kazanmak(ücrete hak kazanmak), sahip(hakkına sahip).
- 탈격 -DAn 을 고르는 동사: dönmek(sözleşmeden dönmek), vazgeçmek(haktan vazgeçmek), kurtulmak(bağlılıktan kurtulmak), yararlanmak(deneyimsizliğinden yararlanmak), kaçınmak(ifadan kaçınmak — 72조 2항).
- 조격 -(y)lA 는 수단과 동반을 맡는다: ihtarıyla(최고로), önerisiyle bağlı(청약에 매인), kullanmayla birlikte(사용과 함께). 소유 어미 뒤에서는 y 가 낀다: ihtar-ı-yla.

- 같은 뜻의 한국어 동사가 다른 조사를 쓰는 자리를 적어 둔다. 「계약을 해제하다」는 대격이지만 sözleşmeden dönmek 은 탈격, 「착오에 빠지다」는 여격으로 같고, 「기회를 이용하다」는 대격이지만 fırsattan yararlanmak 은 탈격이다.
- 격을 바꾸면 비문이 되거나(sözleşmeyi dönmek) 다른 동사의 뜻이 된다. feshetmek(해지하다)은 대격을 받으므로 sözleşmeyi feshetmek 이 맞다 — dönmek 과 격이 다르다.

표로 보기

꼴	조문·예문	뜻
-(y)A düşmek	esaslı yanılmaya düşen taraf	본질적 착오에 빠진 당사자
-(y)A düşmek	alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer	채권자의 최고로 지체에 빠진다
-(y)A bağlı	hiçbir şekle bağlı değildir	어떤 방식에도 매이지 않는다
-DAn dönmek	sözleşmeden dönebilir	계약을 해제할 수 있다
-DAn vazgeçmek	isteme hakkından vazgeçtiğini	청구권을 포기한다는 것을
-DAn kurtulmak	önerisiyle bağlılıktan kurtulur	청약에 대한 구속에서 벗어난다
-DAn yararlanmak	deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle	무경험을 이용하는 방법으로
-(y)lA	alacaklının ihtarıyla	채권자의 최고로

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.

속격 — 「이행기가 된 채무의」 주어 — borç-lu-su 소유 구문 속격 — 「채권자의」 조격 — ihtar-ı-yla 「최고로」 여격 — düşmek 의 보어 술어 — 광의현재

이행기가 된 채무의 채무자는 채권자의 최고로 지체에 빠진다.

Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz.

-ken 절 — 「계약이 성립할 때」(6장) 여격 — düşen 의 보어 -An 분사 + 주어 조격 — 띄어 쓴 ile 술어 — bağlı + ol-maz

계약을 체결할 때 본질적 착오에 빠진 당사자는 계약에 구속되지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~sözleşmeyi dönmek~~	sözleşmeden dönmek	dönmek 은 떠나는 쪽을 탈격으로 받는다. 대격을 받는 것은 feshetmek 이다.
~~yanılmayı düşen taraf~~	yanılmaya düşen taraf	düşmek 은 들어가는 상태를 여격으로 받는다.
~~haktan vazgeçtiğini bildirmek yerine hakkı vazgeçmek~~	haktan vazgeçmek	vazgeçmek 도 탈격 동사다. 125조 2항 「isteme hakkından vazgeçtiğini」.
~~alacaklının ihtarı ile birlikte temerrüde düşer~~	alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer	수단의 조격에 birlikte(함께)를 덧붙이면 「최고와 함께」가 되어 뜻이 어긋난다. birlikte 는 동반(kullanmayla birlikte)에 쓴다.

말해 보기 — 학회에서 한국 민법의 착오·사기·강박을 설명할 때

「한국 민법은 착오·사기·강박에 의한 의사표시를 취소할 수 있게 한다」를 설명하는 문형. 튀르키예 채무법은 「구속되지 않는다」고 적으므로 그 차이를 함께 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore Medeni Kanunu'nda yanılma, aldatma ve korkutma, irade bozukluğu sayılır.

한국 민법에서 착오·사기·강박은 의사표시의 하자로 다룹니다.

irade bozukluğu = 의사의 하자(채무법 G 절의 제목 İrade bozuklukları). sayılır = 간주된다(3장)

Bu hâllerde irade açıklaması iptal edilebilir; sözleşme kendiliğinden hükümsüz olmaz.

이런 경우 의사표시를 취소할 수 있고, 계약이 저절로 무효가 되지는 않습니다.

iptal etmek = 취소하다. kendiliğinden = 저절로

Türk Borçlar Kanunu'nda ise yanılmaya düşen taraf sözleşme ile bağlı olmaz.

튀르키예 채무법에서는 착오에 빠진 당사자가 계약에 구속되지 않습니다.

ise = ~에서는(대조, 6장). 30조 문언 그대로

Üçüncü kişinin aldatması konusunda iki kanun da karşı tarafın bilmesini veya bilebilecek durumda olmasını arar.

제삼자의 사기에 관해서는 두 법 모두 상대방이 알았거나 알 수 있었을 것을 요구합니다.

konusunda = ~에 관하여. aramak = 요구하다(요건을 구하다). bilebilecek durumda olmak = 알 수 있는 처지에 있다(36조 2항 bilecek durumda olması)

Korkutmada ise Türk hukuku üçüncü kişi için böyle bir şart koymaz.

강박에서는 튀르키예법이 제삼자에 대해 그런 요건을 두지 않습니다.

şart koymak = 요건을 두다. için = ~에 대하여(4장)

출처 상자 — 채무법 통합본, 스위스 현행판, 1926년 재간본

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(6098호 채무법 PDF)을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고, 법적 효력은 관보 공포본에 있다. 6098호는 2011년 1월 11일 가결, 2011년 2월 4일 관보 27836호 공포, 648조에 따라 2012년 7월 1일 시행되었고, 647조가 1926년 818호를 폐지했다.

스위스 채무법(OR/CO, SR 220)은 fedlex.admin.ch 의 2026년 10월 1일 통합본(프랑스어·독일어·이탈리아어 PDF)으로 대조했다. 1911년 판의 사본은 확보하지 못해 그 문언과는 대조하지 못했다. 표의 스위스 글은 모두 「오늘의 스위스 글」이다.

1926년 채무법(818호)은 1926년 5월 8일 관보 366호에 공포되었다(재간본 머리의 공포 표시). 이 장은 공포본 그림이 아니라 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본 PDF 글자층을 읽었다. 글자층에는 글꼴 오류가 섞여 있어 옛말은 앞뒤 문맥으로 확인했고, 그래서 「같은 조문, 다른 말」 표에는 1926 행을 두지 않았다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다.

Türk Borçlar Kanunu (mevzuat) · OR / CO (fedlex) · 818 sayılı Borçlar Kanunu — TBMM 재간본

확인 문제 8

1. TBK 117조 1항 「alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer」 에서 ihtarıyla 의 -(y)lA 는?

대격 — 최고를

조격 — 최고로(수단)

탈격 — 최고에서

속격 — 최고의

-(y)lA 는 후치사 ile 가 붙은 조격으로 수단을 나타낸다. 소유 어미 -ı 뒤라 y 가 꼈다.

2. 「계약을 해제하다」 를 튀르키예어로 바르게 쓴 것은?

sözleşmeyi dönmek

sözleşmeden dönmek

sözleşmeye dönmek

sözleşme ile dönmek

dönmek 은 떠나는 쪽을 탈격 -DAn 으로 받는다. 125조 2항 「sözleşmeden dönebilir」 .

3. 1926년 채무법의 「icap」 이 현행 6098호에서 바뀐 말은?

kabul

öneri

irade

teklif

청약 icap(아랍어)이 öneri 로 바뀌었다(818 m.3 ↔ 6098 m.3). kabul(승낙)은 그대로 남았다.

4. şekil 의 여격 꼴은?

şekile

şekle

şekili

şekille

모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: şekl-e. 12조 1항 「hiçbir şekle bağlı değildir」.

5. TBK 30조 1항의 착오 효과와 한국 민법 제109조의 효과로 맞는 것은?

둘 다 취소할 수 있다

둘 다 무효다

튀르키예는 「구속되지 않는다」, 한국은 「취소할 수 있다」

튀르키예는 취소, 한국은 무효

30조 1항은 「sözleşme ile bağlı olmaz」, 제109조 제1항은 「취소할 수 있다」.

6. 제삼자의 강박에 대한 TBK 37조와 한국 민법 제110조 제2항의 차이는?

둘 다 상대방이 알았거나 알 수 있었을 때만 벗어난다

튀르키예는 그런 제한 없이 구속되지 않고, 형평이 요구하면 선의의 상대방에게 배상한다

한국만 제삼자의 강박을 다룬다

튀르키예는 제삼자의 강박을 다루지 않는다

37조 1항은 제삼자의 강박이면 바로 「sözleşmeyle bağlı değildir」, 2항이 선의의 상대방에게 형평상 배상을 준다. 한국은 사기·강박 모두 상대방의 악의·과실을 요구한다.

7. 현행 스위스 채무법 2조 1항의 독일어판·이탈리아어판과 프랑스어판·튀르키예어판의 차이로 맞는 것은?

- **독·이는 「추정(vermutet · si presume)」, 프·튀는 「체결된 것으로 본다(réputé conclu · kurulmuş sayılır)」**
- 네 판 모두 추정 꼴이다
- 프랑스어판에만 본질적 사항이 나온다
- 튀르키예어판만 부차적 사항을 언급한다

fedlex 2026-10-01 통합본의 네 문장을 견준 결과다. 계수 당시 판과는 대조하지 못했다.

8. satıcı·alıcı 의 -IcI 와 같은 구실을 하는 접미사가 든 낱말은?

- **kiracı**
- esaslı
- geçerlilik
- karşılıklı

kira-cı 의 -CI 는 명사에 붙어 「~하는 사람」을 만든다. -IcI 는 동사 어간(sat-, al-)에 붙는 같은 계열이다. 나머지는 -lI··lIk 다.

2부 법의 언어 · 제8장

불법행위 — 채무법 49~76조

Haksız Fiil

튀르키예 채무법의 불법행위 장은 49조 한 문장에서 시작한다. 「과책 있고 위법한 행위로 남에게 손해를 준 사람은 그 손해를 배상할 의무가 있다.」 1926년 채무법 41조가 스위스 채무법 41조를 옮기면서 썼던 「haksız muamele」와 아랍어 과실 낱말 셋(ihmal·teseyyüp·tedbirsizlik)은 haksız fiil 과 kusurlu 로 바뀌었다. 이 장은 책임의 요건(kusur·hukuka aykırılık)·손해의 종류(ölüm·bedensel zarar·manevi tazminat)·특수 책임(adam çalıştıran·hayvan bulunduran·yapı maliki·tehlike sorumluluğu)· 위법성 조각(rıza·haklı savunma)·시효(öğrendiği tarihten)의 조문으로 말 스물한 개를 익히고, 한국 민법 제750조를 축으로 견준다. 조

문은 사람을 동사의 분사로 부른다 — zarar veren(가해자), zarar gören(피해자), adam çalıştıran(사용자). 이 장의 문법은 그 분사다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. TBK m. 49/1
   과책 있고 위법한 행위로 남에게 손해를 준 사람은 그 손해를 배상할 의무가 있다.
2. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. TBK m. 50/1
   피해자는 자기 손해와 가해자의 과책을 증명할 책임을 진다.
3. Haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. TBK m. 64/1
   정당방위를 한 사람은 공격자의 신체나 재산에 준 손해에 대하여 책임을 지지 않는다.

표제어 21

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

8.1 **fiil** /fi.il/ **행위; (문법) 동사** ★★★

발음 근거 enwikt

법에서는 「행위」, 문법책에서는 「동사」다(아래 가짜 친구 상자). haksız fiil(불법행위)은 이 장의 제목이고, 49조는 kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil(과책 있고 위법한 행위)이라 적는다. 두 i가 따로 음절을 이룬다(fi-il). en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예 Sözle değil fiille gösterdi.
그는 말이 아니라 행동으로 보여 주었다.

실무 예 Bu fiil, haksız fiil sayılır mı?
이 행위가 불법행위에 해당하는가?

원문

> Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. — TBK m. 49/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 과책 있고 위법한 행위로 남에게 손해를 준 사람은 그 손해를 배상할 의무가 있다.

계수 원 조문 · OR Art. 41 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

고의로든 과실 또는 부주의로든 위법하게 남에게 손해를 가한 사람은 그것을 배상할 의무가 있다.

문형

… -(y)lA … zarar vermek

~로 손해를 주다

1. zarar vermek(손해를 주다)은 손해를 입는 사람을 여격으로 받는다: başkasına zarar vermek.
2. 수단은 조격 -(y)lA: hukuka aykırı bir fiille(위법한 행위로).
3. 분사형 zarar veren 은 「가해자」, 반대쪽 zarar gören(손해를 보는 이)은 「피해자」.

Kaza, üçüncü kişilere zarar verdi.

사고가 제삼자들에게 손해를 주었다.

Zarar veren, zararı ödemeyi kabul etti.

가해자는 손해를 배상하기로 했다.

문법 문장 · -An 분사가 사람을 가리킨다 — zarar veren · zarar gören

~~zarar veren kişi, bu zararı gidermekle yükümlüdür kişi~~ (비문)

zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür

분사 -An 뒤의 명사(kişi·kimse)는 생략할 수 있다: zarar veren(가해자), zarar gören(피해자)처럼 분사 자체가 사람이 된다. 67조처럼 명사를 남겨 두기도 한다(üstlenen kişi) — 둘 다 맞다. 틀린 꼴은 문장 끝에 kişi 를 다시 덧붙인 것이다. 4장의 -An 관계절과 같은 어미다.

한국이라면? = 불법행위의 내용 · 민법 제750조

한국 제750조 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다」와 뼈대가 같다. 튀르키예는 과책과 위법성을 두 형용사(kusurlu·hukuka aykırı)로 fiil 에 붙인다.

8.2 **kusur** /kuˈsur/ **과책(過責); 흠, 하자** ★★★

발음 근거 enwikt

고의와 과실을 아우르는 「과책」. 형용사 kusurlu(과책 있는)·kusursuz(무과실)로 쓰인다. 1926년 채무법 41조는 kasten(고의로)과 ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik(과실·태만·부주의)을 늘어놓았는데, 현행 49조는 kusurlu 한 낱말이다. 물건의 「흠」도 kusur 다.

쉬운 예

Kusur bende değil.

잘못은 내게 있지 않다.

실무 예

Davalının kusuru ispat edilemedi.

피고의 과책이 증명되지 않았다.

원문

> Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. — TBK m. 50/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 피해자는 자기 손해와 가해자의 과책을 증명할 책임을 진다.

계수 원 조문 · OR Art. 42 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

La preuve du dommage incombe au demandeur.

손해의 증명은 원고의 몫이다.

문형

… ispat yükü altındadır

~를 증명할 책임을 진다

1. ispat yükü(증명책임 — 6장)에 altında(아래에)를 붙여 「증명책임 아래에 있다」.
2. 증명할 대상은 대격으로 앞에: zararını ve … kusurunu ispat yükü altındadır.
3. 짧게는 ispat yükü … -A aittir(증명책임은 ~에게 있다)로도 쓴다.

Zarar gören, zararını ve karşı tarafın kusurunu ispat yükü altındadır (TBK m. 50).

피해자는 자기 손해와 상대방의 과책을 증명할 책임을 진다(채무법 50조).

Gerekli özeni gösterdiğini ispat yükü hayvan bulundurana aittir (TBK m. 67).

필요한 주의를 다했음을 증명할 책임은 동물 보유자에게 있다(채무법 67조).

문법 조어 · -lI / -sIz — kusurlu · kusursuz

~~kusurlu sorumluluk için kusursuz davranış~~ (뜻 다름)

kusursuz sorumluluk (65조 난외)

-lI 는 「~이 있는」, -sIz 는 「~이 없는」: kusurlu(과책 있는), kusursuz(무과실). 65조 난외 「Kusursuz sorumluluk」은 과책 없이 지는 책임이다. 「틀린 꼴」은 두 접미사를 뒤바꿔 뜻이 반대가 된 보기다.

한국이라면? + 과책의 증명책임 · 민법 제750조

튀르키예 50조 1항은 피해자가 손해와 과책을 증명한다고 명문으로 적는다. 한국 제750조 문언에는 증명책임 문장이 없다.

8.3 **haksız** hak-sız /hak'sɯz/ **불법의, 부당한(직역 「권리 없는」)** ★★★

발음 근거 enwikt

hak(권리 — 2장)에 -sIz. haksız fiil(불법행위)·haksız rekabet(부정경쟁, 57조)·haksız elatma(부당 침해, 민법 683조)에 쓰인다. 1926년 채무법은 불법행위 장 제목에 haksız muamele 를, 부당이득 장 제목에 haksız bir fiil ile mal iktisabı 를 써서 지금과 자리가 다르다.

쉬운 예

Bu haksızlık!

이건 부당해!

실무 예

Davacı, haksız fiil sebebiyle tazminat istedi.

원고는 불법행위를 이유로 손해배상을 청구했다.

원문

> Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. — TBK m. 72/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 불법행위로 피해자에게 채무가 생긴 경우, 피해자는 불법행위로 인한 손해배상 청구가 시효에 걸렸더라도 언제나 그 채무의 이행을 거절할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından	원인 + 관점 — dolayısıyla(4장) · bakımından 「~의 관점에서」	불법행위로 피해자에게
bir borç doğmuşsa zarar gören,	조건 — doğ-muş-sa + 주어	채무가 생겼으면 피해자는
haksız fiilden doğan tazminat istemi	양보절의 주어 — doğ-an 관계절	불법행위로 인한 손해배상 청구가
zamanaşımına uğramış olsa bile,	양보 — -mIş olsa bile(7장)	시효에 걸렸더라도
her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.	술어 — kaçınmak 은 탈격을 받는다	언제나 그 채무의 이행을 거절할 수 있다

doğmak(생기다)이 두 번 나온다 — 조건절의 doğmuşsa 와 관계절의 doğan. 마지막 kaçınmak(피하다)은 탈격 ifadan 을 받는다(7장의 탈격 동사 계열).

계수 원 조문 · OR Art. 60 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

위법행위로 피해자에게 채무가 생긴 경우, 피해자는 손해배상 청구권이 시효에 걸렸더라도 그 지급을 거절할 수 있다.

문형

… -DAn kaçınmak

~를 거절하다·피하다

1. kaçınmak 은 피하는 대상을 탈격으로 받는다: ifadan kaçınmak(이행을 거절하다).
2. 7장의 dönmek·vazgeçmek 과 같은 탈격 계열이다.
3. 6장 981조의 「kuvvet kullanmaktan kaçınmak」 처럼 -mAktAn 도 받는다.

Tanık, cevap vermekten kaçındı.

증인은 답변을 거부했다.

Davalı, görüşmeye katılmaktan kaçındı.

피고는 협의 참석을 회피했다.

8.4 ## aykırı /ajkɯrɯ/ 어긋나는, 위반하는 ★★★

발음 근거 enwikt

여격을 받는 형용사(7장 kamu düzeni 문형). hukuka aykırı(위법한)는 불법행위의 요건이고, 명사형 hukuka aykırılık(위법성)이 63조 난외 제목 「Hukuka aykırılığı kaldıran hâller」 (위법성을 없애는 경우)에 나온다. en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예

Kurallara aykırı davrandı.

그는 규칙에 어긋나게 행동했다.

실무 예

Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve sınırları içinde kalan bu fiil hukuka aykırı sayılmaz (TBK m. 63).

법률이 준 권한에 근거하고 그 한계 안에 머무는 이 행위는 위법하다고 보지 않는다(채무법 63조).

원문

> Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. — TBK m. 63/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

법률이 준 권한에 근거하고 그 권한의 한계 안에 머무는 행위는 손해를 일으켰더라도 위법하다고 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunun verdiği yetkiye dayanan	관계절 ① — -DIK(kanunun 이 주어) + dayan-an	법률이 준 권한에 근거하고
ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil,	관계절 ② + 주어 — içinde kalan 「안에 머무는」	그 권한의 한계 안에 머무는 행위는
zarara yol açsa bile,	양보 — yol açmak 「일으키다」 + -sA bile	손해를 일으켰더라도
hukuka aykırı sayılmaz.	술어 — 부정 간주 sayıl-maz	위법하다고 보지 않는다

주어 fiil 앞에 관계절 둘(dayanan·kalan)이 ve 로 이어진다. 술어는 3장의 간주 동사 sayılmak 의 부정형이다.

문형

… -A yol açmak

~를 일으키다(직역 「길을 열다」)

1. yol açmak 은 결과를 여격으로 받는다: zarara yol açmak(손해를 일으키다).
2. 두 낱말을 띄어 쓰는 관용 결합이다(zarara yol açsa bile). 명사형은 yol açma.
3. 같은 뜻의 다른 동사: sebep olmak(-A), doğurmak(hüküm doğurmak — 7장).

Yangın büyük zarara yol açtı.
화재가 큰 손해를 일으켰다.

Bu karar yeni tartışmalara yol açabilir.
이 결정은 새 논쟁을 불러올 수 있다.

8.5 **sorumluluk** sorum-lu-luk /sorumɫuɫuk/ **책임** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **sorumluluğ-**

sorumlu(책임 있는)에 -lUk. 49조 난외 제목 「A. Sorumluluk」 이 이 장을 연다. müteselsil sorumluluk(연대책임, 61조)·kusursuz sorumluluk(무과실책임, 65조 난외)·tehlike sorumluluğu(위험책임, 71조 난외)가 모두 이 말이다. 모음 어미 앞에서 k → ğ. 1926년 채무법은 아랍어 mesuliyet 을 썼다.

쉬운 예

Sorumluluk bende.

책임은 내게 있다.

실무 예

Şirket, çalışanının fiilinden sorumluluğu reddetti.

회사는 직원의 행위에 대한 책임을 부인했다.

원문

Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır. –

TBK m. 61/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

여러 사람이 함께 손해를 일으켰거나 같은 손해에 대하여 여러 사유로 책임을 지는 경우에는, 그들에게 연대책임에 관한 규정을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri	조건 ① — sebebiyet vermek 「일으키다」, -DIK-leri	여러 사람이 함께 손해를 일으켰거나
veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı	조건 ②의 보어 — -DAn sorumlu · -DAn dolayı	같은 손해에 대하여 여러 사유로
sorumlu oldukları takdirde,	조건 ② — -DIK-ları takdirde 「~한 경우」	책임을 지는 경우에는
haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin	hakkında 「~에 관하여」 + -A ilişkin	그들에게 연대책임에 관한
hükümler uygulanır.	주절 — 수동 uygula-n-ır(6장)	규정을 적용한다

-DIK + 소유 어미 + takdirde(~한 경우)가 조건 둘을 한꺼번에 받는다. sorumlu 는 책임지는 대상을 탈격(zarardan)으로 받는다 — 아래 문법 상자.

계수 원 조문 · OR Art. 50 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.

여러 사람이 함께 손해를 일으킨 때에는 교사자·주범·방조자를 가리지 않고 연대하여 배상할 의무가 있다.

문형

… -A ilişkin hükümler

~에 관한 규정

1. ilişkin(~에 관한)은 여격을 받는다: sorumluluğa ilişkin(책임에 관한).
2. hükümler uygulanır(규정이 적용된다 — 6장 문형)와 붙여 준용 문장을 만든다.
3. 같은 뜻의 다른 꼴: -A dair, hakkında(격 없음 — 4장).

Kiraya ilişkin hükümler saklıdır.
임대차에 관한 규정은 그대로 둔다.

Bu konuya ilişkin bir karar yok.
이 문제에 관한 결정은 없다.

문법 격 · -DAn sorumlu — 책임의 대상은 탈격

~~aynı zararı sorumlu~~ (비문)

aynı zarardan sorumlu

sorumlu(책임 있는)와 sorumlu olmak·sorumlu tutulmak 은 책임지는 대상을 탈격 -DAn 으로 받는다: zarardan sorumlu(손해에 대하여 책임 있는), fiilinden sorumlu. 대격·여격은 쓰지 않는다. 명사 sorumluluk 뒤에 대상을 붙일 때도 같다: zarardan sorumluluk.

한국이라면? = 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

한국 제760조 제1항 「수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다」. 튀르키예 61조는 연대책임 규정의 적용을 지시하는 꼴이고, 같은 손해에 여러 사유로 책임지는 경우까지 넣는다.

8.6 ## sorumlu sorum-lu /sorumɫu/ **책임 있는; 책임자** ★★★

발음 근거 enwikt

sorum(책임)에 -lU. 명사처럼도 쓴다(sorumlular 책임자들). sorumlu tutulamaz(책임을 지울 수 없다 — 64조)와 müteselsilen sorumludur(연대하여 책임진다 — 71조)가 조문의 두 꼴이다. en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예 Bundan kim sorumlu?
이것은 누구 책임인가?

실무 예 İşleten, kazadan sorumlu tutuldu.
운영자가 사고에 대하여 책임을 졌다.

원문

Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur. — TBK m. 71/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

현저히 위험한 기업의 활동에서 손해가 생긴 경우, 그 손해에 대하여 기업 소유자와, 있으면 운영자가 연대하여 책임진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden	탈격 보어 — arz eden 「드러내는」 관계절	현저히 위험한 기업의 활동에서
zarar doğduğu takdirde,	조건 — -DIğI takdirde	손해가 생긴 경우
bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten	탈격 + 주어 둘 — varsa 「있으면」	그 손해에 대하여 기업 소유자와, 있으면 운영자가
müteselsilen sorumludur.	술어 — 부사 müteselsilen 「연대하여」	연대하여 책임진다

işletme(기업)·işletme sahibi(기업 소유자)·işleten(운영자)이 한 문장에 있다. 셋 다 işletmek(운영하다)에서 나왔다 — 아래 işletme.

문형

… sorumlu tutulamaz

~에 대하여 책임을 지울 수 없다

1. sorumlu tutmak(책임을 지우다)의 수동 불가능형: sorumlu tut-ul-ama-z.
2. 대상은 탈격: verdiği zarardan sorumlu tutulamaz(64조 1항).
3. 긍정 수동은 sorumlu tutulur, 능동은 sorumlu tutmak.

Haklı savunmada bulunan, saldıranın zararından sorumlu tutulamaz (TBK m. 64).

정당방위를 한 사람은 공격자의 손해에 대하여 책임을 지지 않는다(채무법 64조).

Satıcı, gizli ayıptan sorumlu tutuldu.

매도인이 숨은 하자에 대하여 책임을 졌다.

8.7 **manevi** /maː.neˈviː/ **정신적인, 비재산적인** ★★★

발음 근거 enwikt

manevi tazminat(위자료)은 비재산적 손해의 배상이다. 반대말 maddi(물질적·재산적). 첫 모음과 끝 모음이 길다(ma:nevi:) — 6098호 문면은 부호 없이 manevi 로 적고, TDK 표제도 같다. 56조는 신체 침해, 58조는 인격권 침해의 위자료다.

쉬운 예

Manevi destek çok önemli.

정신적 지지가 아주 중요하다.

실무 예

Mahkeme, davacı lehine manevi tazminata hükmetti.

법원은 원고에게 위자료를 인용했다.

원문

Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. — TBK m. 56/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

판사는 사람의 신체적 완전성이 침해된 경우, 사건의 특성을 고려하여 피해자에게 상당한 금액을 위자료로 지급하도록 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hâkim,	주어	판사는
bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda,	조건 — X durumunda 「X 의 경우」	사람의 신체적 완전성이 침해된 경우
olayın özelliklerini göz önünde tutarak,	-ArAk 부동사 — göz önünde tutmak(6장)	사건의 특성을 고려하여
zarar görene uygun bir miktar paranın	여격 + 속격 — ödenmesi 의 주어	피해자에게 상당한 금액이
manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.	-A karar vermek + 수동 동명사	위자료로 지급되도록 결정할 수 있다

karar vermek(결정하다)은 결정 내용을 여격 동명사로 받는다: ödenmesine karar vermek. 「bir miktar paranın … ödenmesi」가 「금액이 지급되는 것」이라는 소유 구문이다.

계수 원 조문 · OR Art. 47 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

판사는 특별한 사정을 고려하여 신체 침해의 피해자에게, 또는 사망의 경우 그 가족에게 정신적 손해의 배상으로 상당한 금액을 인정할 수 있다.

문형

… -mAsInA karar vermek

~하도록 결정하다

1. 결정의 내용을 수동 동명사 여격으로 붙인다: ödenmesine karar vermek(지급되도록 결정하다).
2. 행위자는 속격 소유 구문으로 안에 넣는다: paranın ödenmesi.
3. 판결문의 hükmetmek(선고하다)도 여격을 받는다: tazminata hükmetmek(58조 2항 yayımlanmasına hükmedebilir).

Mahkeme, tanığın dinlenmesine karar verdi.

법원은 증인을 신문하기로 결정했다.

Hâkim, davanın reddine karar verdi.

판사는 소를 기각하기로 결정했다.

한국이라면? = 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

한국 제751조 제1항은 「재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다」. 튀르키예 56조는 신체 침해를, 58조는 인격권 침해를 따로 적고, 판사가 「uygun bir miktar para」(상당한 금액)를 정하도록 한다.

8.8 **hafif** /ha'fif/ **가벼운, 경미한** ★★

발음 근거 enwikt

hafif kusur(경과실)와 ağır kusur(중과실)의 짝. 52조 2항은 경과실로 손해를 일으킨 사람이 배상하면 yoksulluğa düşecek(궁핍에 빠질) 때 판사가 배상액을 줄일 수 있다고 한다. 일상어로는 「가벼운·연한」(hafif yemek).

쉬운 예 Hafif bir kaza oldu.

가벼운 사고가 있었다.

실무 예 Zarar, davalının hafif kusurundan doğdu.

손해는 피고의 경과실에서 생겼다.

원문

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. — TBK m. 52/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

경과실로 손해를 일으킨 배상의무자가 배상을 하면 궁핍에 빠지게 되고 형평도 요구하면, 판사는 배상액을 줄일 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü,	주어 — sebep olan 관계절(-A sebep olmak)	경과실로 손해를 일으킨 배상의무자가
tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur	조건 ① — -DIğIndA 「~할 때」, -AcAk olmak	배상을 하면 궁핍에 빠지게 되고
ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim,	조건 ② + 주절 주어 — gerektir-ir-se	형평도 요구하면 판사는
tazminatı indirebilir.	술어 — indir-ebil-ir	배상액을 줄일 수 있다

긴 주어(… yükümlüsü)의 서술이 둘(düşecek olur / gerektirirse)로 갈리고, 진짜 주절의 주어 hâkim 은 뒤에 따로 나온다. sebep olmak 은 결과를 여격(zarara)으로 받는다.

계수 원 조문 · OR Art. 44 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.

손해가 고의로도 중대한 과실이나 부주의로도 생기지 않았고 그 배상이 채무자를 궁핍에 빠뜨릴 때에는, 판사는 형평에 따라 손해배상을 줄일 수 있다.

문형

… -A sebep olmak

~를 일으키다

1. sebep(원인)에 olmak 을 붙여 결과를 여격으로 받는다: zarara sebep olmak.
2. 분사형은 sebep olan(일으킨 사람), 61조의 sebebiyet vermek 은 같은 뜻의 격식체다.
3. 7장 aykırı 문형의 yol açmak 과 바꿔 쓸 수 있다.

Kusurlu davranış kazaya sebep oldu.

과책 있는 행동이 사고를 일으켰다.

> Bu gecikme ek masrafa sebep olabilir.
> 이 지연은 추가 비용을 낳을 수 있다.

문법 문장 · -DIğIndA — 「~할 때」

~~tazminatı ödedikçe yoksulluğa düşecek~~ (뜻 다름)

tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek

-DIK + 소유 어미 + 처격 -DA 는 「~할 때·~하면」: öde-diğ-i-nde. -DIkçA(~할수록·~하는 한)와 다르다 — ödedikçe 는 「지급할수록」이라 이 자리의 뜻이 아니다. 6장의 -mAdIkçA 와 꼴이 비슷하니 접미사를 끝까지 읽는다.

한국이라면? ≠ 배상액의 경감청구 · 민법 제765조

한국 제765조는 손해가 「고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고」 배상으로 생계에 중대한 영향이 있으면 배상의무자가 「그 배상액의 경감을 청구할 수 있다」. 튀르키예 52조 2항은 경과실·궁핍·형평을 요건으로 판사가 줄일 수 있다고 적어, 청구 절차를 따로 두지 않는다.

8.9 bedensel beden-sel /be.dɛn'sel/ 신체의 ★★★

발음 근거 author

beden(몸)에 형용사 접미사 -sAl. bedensel zarar(신체 손해)는 54조 난외 제목이고, 55조가 그 산정을, 75조가 판결 뒤 2년 안의 변경 유보를 적는다. -sAl 은 hukuksal·toplumsal 같은 새말에도 쓰인다.

쉬운 예

Bedensel bir zarar yok.

신체 손해는 없다.

실무 예

Bedensel zararın kapsamı henüz belli değil.

신체 손해의 범위가 아직 확정되지 않았다.

원문

> Bedensel zararın kapsamı, karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa hâkim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir. –
>
> TBK m. 75/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 신체 손해의 범위가 재판 당시 완전히 정해질 수 없으면, 판사는 판결 확정부터 2년 안에 배상 판결을 변경할 권한을 유보할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bedensel zararın kapsamı,	조건절의 주어 — 소유 구문	신체 손해의 범위가
karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa hâkim,	조건 — belirlen-emi-yor-sa 「정해질 수 없으면」 + 주절 주어	재판 당시 완전히 정해질 수 없으면 판사는
kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde,	기간 — -DAn başlayarak(7장) + içinde	판결 확정부터 2년 안에
tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir.	목적어 + 술어 — saklı tutmak 「유보하다」	배상 판결을 변경할 권한을 유보할 수 있다

saklı tutmak(유보하다)은 4장 saklıdır 의 능동형이다. 불가능 -(y)AmA 가 진행 -(I)yor 앞에 섰다: belirlen-emi-yor-sa(3장 사슬).

계수 원 조문 · OR Art. 46 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

판결 당시 신체 침해의 결과를 충분히 확실하게 정할 수 없으면, 판사는 선고일부터 최대 2년 동안 판결의 변경을 유보할 권리가 있다.

문형

… saklı tutmak

~를 유보하다

1. saklı(간직된)에 tutmak(두다)을 붙여 「유보하다」 : yetkisini saklı tutmak.
2. 조문의 자동형 saklıdır(~는 그대로 둔다 — 4장)와 짝이다.
3. 비슷한 말 çekince(유보·조건)는 명사다: çekincesiz kabul(7장 179조).

Davacı, fazlaya ilişkin hakkını saklı tuttu.

원고는 초과 부분에 관한 권리를 유보했다.

Mahkeme bu konuda karar vermeyi saklı tuttu.

법원은 이 점의 판단을 유보했다.

문법 조어 · -sAl 형용사 — beden-sel · hukuk-sal · toplum-sal

~~bedenli zarar~~ (뜻 다름)

bedensel zarar

-sAl 은 명사를 「~에 관한」 형용사로 만든다: bedensel(신체의), hukuksal(법적), toplumsal(사회적). -lI 를 붙인 bedenli 는 「몸이 있는·체격이 ~한」 이라 다른 뜻이다. 조문은 아랍어 형용사 maddî·manevî 와 새 접미사 -sAl 을 함께 쓴다.

8.10 **ölüm** öl-üm /øˈlym/ **사망, 죽음** ★★★

발음 근거 enwikt

ölmek(죽다)에 명사 접미사 -Im. 53조는 사망의 경우 손해 항목(장례비·치료비·부양 상실)을, 56조 2항은 유족의 위자료를 적는다. ölen(죽은 사람 — 분사)·ölenin yakınları(망인의 근친)도 같은 어간이다.

쉬운 예 Ölüm haberi geldi.

부고가 왔다.

실무 예 Ölüm hâlinde cenaze giderleri de zarar sayılır (TBK m. 53).

사망의 경우 장례비도 손해에 든다(채무법 53조).

원문

> Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: — TBK m. 53/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 사망의 경우 입는 손해는 특히 다음과 같다:

계수 원 조문 · OR Art. 45 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation.

사망의 경우 손해배상은 비용, 특히 장례비를 포함한다.

문형

… özellikle şunlardır:

~는 특히 다음과 같다(예시 열거)

1. şunlar(이것들)에 -DIr 를 붙인 şunlardır 뒤에 번호 목록이 온다.
2. özellikle(특히)는 열거가 예시임을 밝힌다 — 53·54조.
3. 닫힌 열거는 şunlardır 만 쓴다: 민법 704조 「konusu şunlardır」 .

Dava şartları özellikle şunlardır:
소송요건은 특히 다음과 같다:

Giderler şunlardır: yol, konaklama, tercüme.
비용은 다음과 같다: 교통, 숙박, 통역.

문법 조어 · -Im 명사 — öl-üm · iste-m · öde-me 와의 차이

~~ölme hâlinde~~ (부자연)

ölüm hâlinde

-Im 은 동사에서 결과·사건 명사를 만든다: ölüm(사망), istem(청구 — 72조), bakım(돌봄 — 67조). 동명사 -mA(ölme 죽는 것)도 문법에 맞지만 조문은 사건 이름으로 -Im 꼴을 쓴다. -(I)m 의 모음은 네 갈래이고 모음 어간 뒤에서는 빠진다: öl-üm, bak-ım, iste-m.

8.11 **destek** /des'tec/ **부양; 지지, 받침** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **desteğ-**

일상어 「받침·지원」 이 손해배상에서는 「부양」 이다. destekten yoksun kalma(부양 상실, 55조)는 망인이 부양하던 사람의 손해다. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: desteğinden.

쉬운 예

Desteğin için teşekkürler.
지지해 줘서 고마워.

실무 예

Çocuklar, babalarının desteğinden yoksun kaldı.
아이들은 아버지의 부양을 잃었다.

원문

> Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. — TBK m. 53/1 (3호) · 공식 · 사본 2026-11-09
> 망인의 부양을 잃은 사람들이 그로 인하여 입은 손실.

계수 원 조문 · OR Art. 45 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

사망으로 다른 사람들이 부양을 잃은 때에는 그 손실도 배상하여야 한다.

문형

… -DAn yoksun kalmak

~를 잃다·~없이 남다

1. yoksun kalmak 은 잃은 것을 탈격으로 받는다: desteğinden yoksun kalmak.

2. 분사형 yoksun kalan 이 사람을 꾸민다: destekten yoksun kalan kişiler.

3. 명사형은 yoksun kalma: destekten yoksun kalma zararı(55조 1항).

Sanık, savunma hakkından yoksun bırakıldı.

피고인은 방어권을 박탈당했다.

Köy, sudan yoksun kaldı.

마을이 물 없이 남겨졌다.

문법 격 · -DAn yoksun — 결여의 탈격

~~desteği yoksun kalan~~ (비문)

desteğinden yoksun kalan

yoksun(결여된)은 없는 것을 탈격 -DAn 으로 받는다: destekten yoksun(부양이 없는), haktan yoksun. yoksun kalmak 은 「잃다」. 이 장의 sorumlu·kaçınmak 과 같은 탈격 계열이다.

8.12 **yakın** /jɑ'kɯn/ **근친, 가까운 사람; 가까운** ★★

발음 근거 enwikt

형용사 「가까운」 이 명사로 쓰이면 「가까운 사람」. 56조 2항의 ölenin yakınları(망인의 근친)는 유족 위자료의 청구권자다. 조문은 범위를 열거하지 않고 yakınlar 라고만 한다.

쉬운 예 Yakınlarım burada yaşıyor.

내 가까운 사람들이 여기 산다.

실무 예 Ölenin yakınları manevi tazminat istedi.

망인의 근친들이 위자료를 청구했다.

원문

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. — TBK m. 56/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

중대한 신체 손해 또는 사망의 경우에는 피해자나 망인의 근친에게도 위자료로 상당한 금액을 지급하도록 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde,	조건 — X hâlinde(7장)	중대한 신체 손해 또는 사망의 경우

zarar görenin veya ölenin yakınlarına da	여격 + da 「~도」 — 속격 둘	피해자나 망인의 근친에게도
manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın	속격 — ödenmesi 의 주어	위자료로 상당한 금액이
ödenmesine karar verilebilir.	술어 — 수동 가능 karar ver-il-ebil-ir	지급되도록 결정될 수 있다

56조 1항과 같은 틀인데 주어 hâkim 이 빠지고 술어가 수동(karar verilebilir)이 되었다. yakınlarına da 의 da 가 「피해자 본인 외에 근친에게도」 를 만든다.

계수 원 조문 · OR Art. 47 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

판사는 특별한 사정을 고려하여 신체 침해의 피해자에게, 또는 사망의 경우 그 가족에게 정신적 손해의 배상으로 상당한 금액을 인정할 수 있다.

문형

… -A da

~에게도

1. da/de(~도)는 앞말에 붙지 않고 띄어 쓴다: yakınlarına da.
2. 모음조화만 한다(da/de), 자음 동화는 하지 않는다 — 처격 -DA(-ta/-te)와 다르다.
3. 6장 1조 2항 「bu da yoksa」 의 da 와 같다.

Bu indirim öğrencilere de uygulanır.

이 할인은 학생들에게도 적용된다.

Davalı da itiraz etti.

피고도 이의했다.

한국이라면? ≠ 생명침해로 인한 위자료 · 민법 제752조

한국 제752조는 청구권자를 「직계존속, 직계비속 및 배우자」 로 열거한다. 튀르키예 56조 2항은 yakınlar(근친)라고만 적고 범위를 조문에서 정하지 않으며, 중대한 신체 손해의 경우까지 넓힌다.

8.13 **hayvan** /haj'van/ **동물** ★★

발음 근거 enwikt

67조의 hayvan bulunduran(동물 보유자)은 동물을 「두고 있는」 사람이다 — 소유자가 아니라 돌봄과 관리를 맡은 사람(bakımını ve yönetimini üstlenen). 아랍어에서 온 말이며 TDK 표제도 hayvan 이다.

쉬운 예

Evde hayvan besliyor musun?

집에서 동물을 기르니?

실무 예

Hayvan bulunduran, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür; gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz (TBK m. 67).

동물 보유자는 동물이 준 손해를 배상할 의무가 있고, 필요한 주의를 다했음을 증명하면 책임 지지 않는다(채무법 67조).

원문

Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. –

TBK m. 67/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

동물의 돌봄과 관리를 계속적으로 또는 일시적으로 맡은 사람은 그 동물이 준 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir hayvanın bakımını ve yönetimini	관계절의 목적어 — 속격 + 소유 대격	동물의 돌봄과 관리를
sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi,	관계절 + 주어 — üstlen-en 「맡은」	계속적으로 또는 일시적으로 맡은 사람은
hayvanın verdiği zararı	목적어 — -DIK 관계절 (hayvanın 이 주어)	그 동물이 준 손해를
gidermekle yükümlüdür.	술어 — -mAklA yükümlü(7장)	배상할 의무가 있다

주어는 kişi 하나인데 앞의 관계절(üstlenen)이 길다. 「hayvanın verdiği zarar」는 동물이 주어인 -DIK 관계절이다.

계수 원 조문 · OR Art. 56 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

동물이 일으킨 손해에 대하여는 그 동물을 보유한 사람이 책임진다. 다만 사정이 요구하는 모든 주의를 다하여 보관·감시했음을 증명하거나, 그 주의로도 손해를 막지 못했을 것임을 증명하면 그러하지 아니하다.

문형

… -I üstlenmek

~를 떠맡다

1. üstlenmek(떠맡다)은 대격을 받는다: bakımını üstlenmek(돌봄을 맡다).
2. 7장 정의 조문의 「borcunu üstlendiği」 도 같은 동사다.
3. 분사형 üstlenen 은 「맡은 사람」 .

Masrafları davalı üstlendi.

비용은 피고가 부담했다.

Bu görevi kim üstlenecek?

이 임무를 누가 맡을 것인가?

8.14 **yapı** yap-ı /jaˈpɯ/ **건축물, 공작물; 구조** ★★

발음 근거 enwikt

yapmak(만들다)에서 온 명사. yapı eseri(공작물)·yapı maliki(공작물 소유자)가 69조의 말이고, bina(건물)보다 넓다. 「구조」 라는 뜻으로도 쓴다(cümle yapısı 문장 구조).

쉬운 예

Bu yapı çok eski.

이 건물은 아주 오래됐다.

실무 예

Yapı maliki, bakım eksikliğinden doğan zarardan sorumludur (TBK m. 69).

공작물 소유자는 관리 소홀로 생긴 손해에 대하여 책임진다(채무법 69조).

원문

> Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. — TBK m. 69/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

건물 또는 그 밖의 공작물의 소유자는 그 축조상의 하자나 보존상의 흠결로 생긴 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki,	주어 — 속격 둘 + malik-i	건물 또는 그 밖의 공작물의 소유자는
bunların yapımındaki bozukluklardan	탈격 ① — -DAki 「~에 있는」	그 축조상의 하자나
veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı	탈격 ② + doğ-an 관계절 + 대격	보존상의 흠결로 생긴 손해를
gidermekle yükümlüdür.	술어	배상할 의무가 있다

-DAki(~에 있는)가 두 번 쓰였다: yapım-ı-nda-ki, bakım-ı-nda-ki. 손해의 원인은 탈격 -DAn 으로 doğan 에 걸린다.

계수 원 조문 · OR Art. 58 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.

건물 또는 그 밖의 공작물의 소유자는 축조상의 하자나 보존의 흠결로 생긴 손해에 대하여 책임진다.

문형

… -DAki

~에 있는(처격 + -ki)

1. 처격 -DA 에 -ki 를 붙이면 관형어가 된다: yapımındaki(축조에 있는), bakımındaki.
2. -ki 는 모음조화를 하지 않는다(4장 bugünkü 예외). 처격 뒤에서는 언제나 -ki.
3. 7장 28조의 edimler arasındaki(급부 사이의)도 같은 꼴이다.

Dosyadaki belgeler incelendi.

기록에 있는 서류들이 검토되었다.

Sözleşmedeki bu hüküm geçersizdir.

계약에 있는 이 조항은 무효다.

한국이라면? ≠ 공작물 등의 점유자·소유자의 책임 · 민법 제758조

한국 제758조 제1항은 「공작물점유자」가 1차로 배상하고, 점유자가 주의를 다했으면 「그 소유자」가 책임진다. 튀르키예 69조 1항은 처음부터 malik(소유자)에게 지우고, 2항에서 용익권자·거주권자를 연대로 보탠다.

8.15 **özen** /ø'zœn/ **주의, 세심함** ★★★

발음 근거 enwikt

gerekli özeni göstermek(필요한 주의를 다하다)은 면책의 열쇠말이다. 66조 2항의 사용자(adam çalıştıran), 67조 2항의 동물 보유자가 이를 증명하면 책임을 면한다. 66조 난외 제목 「II. Özen sorumluluğu」(주의 책임)가 이 묶음의 이름이다.

쉬운 예

İşini özenle yapıyor.

그는 일을 세심하게 한다.

실무 예

Davalı, gerekli özeni gösterdiğini ispat edemedi.

피고는 필요한 주의를 다했음을 증명하지 못했다.

원문

> Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz. — TBK m. 66/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 사용자는 피용자를 선임할 때, 업무에 관한 지시를 할 때, 감독·감시를 할 때 손해의 발생을 막기 위하여 필요한 주의를 다했음을 증명하면 책임지지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Adam çalıştıran,	주어 — çalıştır-an 「사람을 일 시키는 이」 = 사용자	사용자는
çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken,	-ken 절 ①② — seç-er-ken · ver-ir-ken	피용자를 선임할 때, 업무 지시를 할 때
gözetim ve denetimde bulunurken,	-ken 절 ③ — -DA bulunmak	감독·감시를 할 때

zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini	-DIK 명사절 대격 — ispat 의 목적	손해의 발생을 막기 위하여 필요한 주의를 다했음을
ispat ederse, sorumlu olmaz.	조건 + 술어	증명하면 책임지지 않는다

-ken 절 셋이 사용자의 세 국면(선임·지시·감독)을 늘어놓고, 그 전부에 걸쳐 「주의를 다했음」을 증명해야 면책된다. 6장 -ken 상자의 조문 실례다.

계수 원 조문 · OR Art. 55 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

사용자는 피용자나 그 밖의 보조자가 업무 수행 중 일으킨 손해에 대하여 책임진다. 다만 그런 손해를 피하기 위하여 사정이 요구하는 모든 주의를 다했음을 증명하거나, 그 주의로도 손해를 막지 못했을 것임을 증명하면 그러하지 아니하다.

문형

… gerekli özeni göstermek

필요한 주의를 다하다

1. özen 은 göstermek(보이다)과 짝을 이룬다: özen göstermek(주의를 기울이다).
2. 조문은 대격 gerekli özeni 로 쓴다 — 어떤 주의인지(gerekli)를 앞에 둔다.
3. 면책 문장의 틀: … gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz(66·67조).

Doktor, gerekli özeni göstermedi.

의사는 필요한 주의를 다하지 않았다.

Çeviriye büyük özen gösterildi.

번역에 큰 주의가 기울여졌다.

문법 문장 · -mAk için — 목적

~~engellemek için için gerekli özen~~ (비문)

engellemek için gerekli özen

부정사 -mAk 에 için(4장)을 붙이면 「~하기 위하여」: engellemek için(막기 위하여). 명사형 -mA 에 붙이면 「~를 위하여」: korunması için. için 은 한 번만 쓴다. -mAk üzere 도 목적을 나타내지만 「~하기로 하고」 쪽이다(4장).

한국이라면? = 사용자의 배상책임 · 민법 제756조

한국 제756조 제1항 단서 「사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 면책. 튀르키예 66조 2항은 선임·지시·감독 세 국면에서 gerekli özen 을 다했음을 사용자가 증명하면 면책된다. 둘 다 사용자가 증명한다.

8.16 **engellemek** engel-le-mek /en.ɟel.le'mec/ **막다, 방해하다** ★★

발음 근거 enwikt

engel(장애·장벽)에 동사 접미사 -lA. 66·67조의 면책 요건 「zararın doğmasını engellemek için」 (손해의 발생을 막기 위하여)에 쓰인다. 대격을 받는다: doğmasını engellemek. 비슷한 önlemek(예방하다)은 70조 난외 「Zarar tehlikesini önleme」 에 있다.

쉬운 예

Yağmur maçı engelledi.

비가 경기를 막았다.

실무 예

Alınan önlemler zararın doğmasını engelleyemedi.

취한 조치들은 손해의 발생을 막지 못했다.

원문

Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz. — TBK m. 67/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

동물 보유자가 그 손해의 발생을 막기 위하여 필요한 주의를 다했음을 증명하면 책임지지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hayvan bulunduran,	주어 — bulundur-an 「두고 있는 이」 (사역 + 분사)	동물 보유자가
bu zararın doğmasını engellemek için	목적 — -mAk için	그 손해의 발생을 막기 위하여
gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse	-DIK 명사절 + 조건	필요한 주의를 다했음을 증명하면
sorumlu olmaz.	술어 — 부정 현재	책임지지 않는다

66조 2항을 줄인 꼴이다. hayvan bulunduran 의 bulundur- 는 bulun-(있다)의 사역 「있게 하다 → 두다」 로, -An 이 붙어 「보유자」 가 되었다.

계수 원 조문 · OR Art. 56 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

동물이 일으킨 손해에 대하여는 그 동물을 보유한 사람이 책임진다. 다만 사정이 요구하는 모든 주의를 다하여 보관·감시했음을 증명하거나, 그 주의로도 손해를 막지 못했을 것임을 증명하면 그러하지 아니하다.

문형

... -mAsInI engellemek

~하는 것을 막다

1. 막는 대상은 동명사 대격: zararın doğmasını engellemek(손해가 생기는 것을 막다).
2. 동명사의 주어는 속격: zararın ... doğması.
3. 부정 가능형은 engelleyememek: engelleyemedi(막지 못했다).

Mahkeme, kararın icrasını engelledi.

법원은 결정의 집행을 막았다.

Gürültü, konuşmacının sesinin duyulmasını engelledi.

소음이 연사의 목소리가 들리는 것을 막았다.

8.17 **işletme** işle-t-me /iʃ.let'me/ **기업, 사업체; 운영** ★★

발음 근거 author

işlemek(작동하다·처리하다)의 사역 동사 işletmek(운영하다·돌리다)에서 나온 명사. 71조의 위험책임(tehlike sorumluluğu)은 önemli ölçüde tehlike arzeden işletme(현저히 위험한 기업)의 소유자와 운영자(işleten)에게 지운다. 운영자 işleten 은 같은 동사의 -An 분사다.

쉬운 예 Küçük bir işletmesi var.

그는 작은 사업체를 가지고 있다.

실무 예 Tehlikeli işletmenin faaliyetinden zarar doğarsa işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur (TBK m. 71).

위험한 기업의 활동에서 손해가 생기면 기업 소유자와, 있으면 운영자가 연대하여 책임진다(채무법 71조).

원문

Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler. — TBK m. 71/4 · 공식 · 사본 2026-11-09

현저히 위험한 기업의 그런 활동이 법질서에 의해 허용되었더라도, 피해자들은 그 기업의 활동이 일으킨 손해를 상당한 금액으로 전보해 줄 것을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin	속격 — faaliyet 의 소유자(arz eden 관계절)	현저히 위험한 기업의
bu tür faaliyetine	여격 — izin vermek 의 대상	그런 활동에
hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile,	양보 — -CA 행위자(3장) + -mIş olsa bile	법질서에 의해 허용되었더라도
zarar görenler,	주어 — 복수 피해자	피해자들은
bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının	속격 연쇄 + -DIK 관계절	그 기업의 활동이 일으킨 손해가
uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler.	조격 + 수동 동명사 대격 + 술어	상당한 금액으로 전보되도록 청구할 수 있다

hukuk düzenince 는 3장의 -CA 행위자(법질서에 의하여)다. denkleştirme(전보·조정)는 denk(대등한)에서 만든 새말로 71조 난외 제목에 있다.

문형

… -(y)lA denkleştirilmesini istemek

~로 전보해 줄 것을 청구하다

1. denkleştirmek(균형 맞추다)의 수동 동명사 대격: denkleştirilmesini.
2. 수단은 조격: uygun bir bedelle(상당한 금액으로).
3. 청구의 대상이 동명사라 istemek 앞에 길게 쌓인다 — 7장 28조와 같은 틀.

Zararın uygun bir bedelle denkleştirilmesi istendi.

손해를 상당한 금액으로 전보해 달라는 청구가 있었다.

> Hâkim, zararı hakkaniyete göre denkleştirdi.
> 판사는 손해를 형평에 따라 조정했다.

문법 조어 · 한 동사에서 세 이름 — işletmek · işletme · işleten

~~işletme sahibi ve işletme müteselsilen sorumludur~~ (뜻 다름)

işletme sahibi ve işleten müteselsilen sorumludur

işlet-mek(운영하다)에서 -mA 명사 işletme(기업·운영)와 -An 분사 işleten(운영자)이 갈린다. 71조 1항은 işletme sahibi(기업 소유자)와 işleten(운영자)을 나란히 세운다. 운영자 자리에 işletme를 쓰면 「기업이 책임진다」가 되어 뜻이 어긋난다.

8.18 **tehlike** /teh.li'ce/ **위험** ★★★

발음 근거 enwikt

tehlike sorumluluğu(위험책임)는 71조 난외 제목이고, 70조는 남의 건물에서 손해를 입을 위험(zarar görme tehlikesi)에 놓인 사람이 예방 조치를 청구하게 한다. 형용사는 tehlikeli(위험한).

쉬운 예 Tehlike geçti.
위험은 지나갔다.

실무 예 Komşu, çökme tehlikesine karşı önlem alınmasını istedi.
이웃은 붕괴 위험에 대비한 조치를 요구했다.

원문

> Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. — TBK m. 70/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 남의 건물이나 그 밖의 공작물에서 손해를 입을 위험에 처한 사람은 그 위험을 없애기 위하여 필요한 조치를 취할 것을 권리자에게 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden	탈격 — -A ait 「~에 속한」 + 출처	남의 건물이나 그 밖의 공작물에서
zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi,	주어 — -(y)lA karşılaşmak 「~에 처하다」	손해를 입을 위험에 처한 사람은

bu tehlikenin giderilmesi için	목적 — 수동 동명사 + için	그 위험을 없애기 위하여
gerekli önlemlerin alınmasını	목적어 — önlem almak 의 수동 동명사	필요한 조치가 취해지도록
hak sahiplerinden isteyebilir.	탈격 + 술어 — -DAn istemek 「~에게 청구하다」	권리자에게 청구할 수 있다

istemek(청구하다)은 청구 상대방을 탈격 -DAn 으로 받는다: hak sahiplerinden istemek. 한국어 「~에게」와 격이 다르다. 스위스판은 propriétaire(소유자)인데 튀르키예판은 hak sahipleri(권리자들)로 넓다.

계수 원 조문 · OR Art. 59 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

남의 건물이나 공작물에서 생기는 손해의 위협을 받는 사람은 소유자에게 위험을 없애기 위한 필요한 조치를 취하도록 요구할 권리가 있다.

문형

… -(y)lA karşılaşmak

~에 처하다·맞닥뜨리다

1. karşılaşmak(마주치다)은 만나는 대상을 조격으로 받는다: tehlikeyle karşılaşmak.
2. 분사형이 사람을 꾸민다: tehlikesiyle karşılaşan kişi(위험에 처한 사람).
3. 7장 57조의 「kaybetme tehlikesiyle karşılaşan」 도 같은 꼴이다.

Şirket, iflas tehlikesiyle karşılaştı.

회사는 파산 위험에 처했다.

Bu sorunla ilk kez karşılaşıyoruz.

이 문제는 처음 겪는다.

문법 격 · -DAn istemek — 청구 상대방은 탈격

~~hak sahiplerine isteyebilir~~ (비문)

hak sahiplerinden isteyebilir

istemek(원하다·청구하다)은 청구의 상대방을 탈격으로 받는다: borçludan istemek(채무자에게 청구하다), hak sahiplerinden istemek. 여격은 쓰지 않는다. 청구의 내용은 대격(동명사)으로: önlemlerin alınmasını istemek.

8.19 **razı** /ɾaːˈzɯ/ **동의한, 받아들인** ★★

발음 근거 enwikt

razı olmak(동의하다)은 대상을 여격으로 받는다. 52조 1항은 피해자가 손해를 낳는 행위에 razı olmuş(동의했으면) 판사가 배상을 줄이거나 없앨 수 있다고 한다. 명사 rıza(동의)는 63조 2항의 위법성 조각 사유다. 첫 모음이 길다(ra:zı).

쉬운 예

Buna razıyım.

나는 이에 동의한다.

실무 예

Zarar gören, riskli işleme razı olmuştu.

피해자는 위험한 행위에 동의했었다.

원문

> Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. — TBK m. 52/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 피해자가 손해를 낳는 행위에 동의했거나 손해의 발생 또는 확대에 영향을 미쳤거나 배상의무자의 처지를 악화시켰으면, 판사는 배상액을 줄이거나 전부 없앨 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş	조건 ① — fiile razı olmak(여격)	피해자가 손해를 낳는 행위에 동의했거나
veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş	조건 ② — -mAsIndA etkili olmak	손해의 발생 또는 확대에 영향을 미쳤거나

yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise	조건 ③ — veya·ya da·yahut 세 가지 「또는」 + ise	배상의무자의 처지를 악화시켰으면
hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.	주절 — 가능 둘	판사는 배상액을 줄이거나 전부 없앨 수 있다

「또는」 이 세 낱말(veya·ya da·yahut)로 돌아가며 쓰였다 — 같은 접속사를 되풀이하지 않는 조문 문체다. 세 조건은 모두 -mIş 완료형이고 ise 가 끝에 한 번 붙는다.

계수 원 조문 · OR Art. 44 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

피해자가 침해에 동의했거나, 피해자에게 책임 있는 사실이 손해의 발생·확대에 기여했거나 채무자의 처지를 악화시킨 때에는, 판사는 손해배상을 줄이거나 아예 인정하지 않을 수 있다.

문형

… -A razı olmak

~에 동의하다

1. razı 는 여격을 받는다: fiile razı olmak(행위에 동의하다), buna razıyım.
2. 완료형 razı olmuş 는 「동의했던」.
3. 명사 rıza 도 같은 어근(아랍어 r-ḍ-y)이다: zarar görenin rızası(63조 2항).

Taraflar uzlaşmaya razı oldu.

당사자들은 화해에 동의했다.

Buna kimse razı olmaz.

이에 아무도 동의하지 않을 것이다.

8.20 **savunma** savun-ma /sa.vun'ma/ **방어; 변론** ★★★

발음 근거 author

savunmak(지키다·변호하다)의 동명사. haklı savunma(정당방위)는 63·64조의 말이고, 소송에서는 「변론·답변」(savunma hakkı 방어권)이다. 형법은 meşru savunma(TCK 25조)라 적는다 — 같은 제도, 다른 수식어.

쉬운 예

Savunma hakkı kutsaldır.

방어권은 신성하다.

실무 예

Sanığın savunması dinlendi.

피고인의 변론을 들었다.

원문

> Haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. — TBK m. 64/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 정당방위를 한 사람은 공격자의 신체나 재산에 준 손해에 대하여 책임을 지지 않는다.

계수 원 조문 · OR Art. 52 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur.

정당방위의 경우 공격자의 신체나 재산에 가한 손해는 배상할 필요가 없다.

문형

… -DA bulunan

~를 한 사람(행위 명사 + 처격 + 분사)

1. 행위 명사에 처격 -DA 와 bulunan 을 붙여 행위자를 만든다: savunmada bulunan.
2. 조문은 이 꼴로 주어를 세우고 명사(kişi)를 생략한다 — 아래 문법 상자.
3. 같은 틀: itirazda bulunan(이의한 사람), beyanda bulunan(진술한 사람).

İtirazda bulunan taraf, dilekçesini dün verdi.

이의한 당사자는 어제 서면을 냈다.

Yanlış beyanda bulunan tanık özür diledi.

허위 진술을 한 증인이 사과했다.

문법 문장 · -DA bulunmak 의 분사 — savunmada bulunan · ihtarda bulunan

~~haklı savunmayı bulunan~~ (비문)

haklı savunmada bulunan

-DA bulunmak(~를 하다 — 3장 bulunmak)은 처격을 받는다: savunmada bulunmak(방어하다), ihtarda bulunmak(최고하다 — 7장), gözetim ve denetimde bulunmak(66조). 분사 bulunan 이 붙으면 「~를 한 사람」. 대격은 비문이다.

한국이라면? = 정당방위 · 민법 제761조

한국 제761조 제1항 「타인의 불법행위에 대하여 자기 또는 제삼자의 이익을 방위하기 위하여 부득이 타인에게 손해를 가한 자는 배상할 책임이 없다」. 튀르키예 64조 1항은 공격자(saldıran)의 신체·재산에 준 손해로 한정해 적고, 긴급피난은 2항에서 판사의 형평 판단에 맡긴다.

8.21 **öğrenmek** öğren-mek /øːɾenˈmec/ **알게 되다; 배우다** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어 「배우다」가 시효 조문에서는 「알게 되다」다. 72조 1항은 피해자가 손해와 배상의무자를 öğrendiği tarihten(안 날부터) 2년, 어떻든 행위일부터 10년으로 시효를 정한다. ğ 앞 모음이 길어진다(ö:).

쉬운 예

Türkçe öğreniyorum.

나는 튀르키예어를 배우고 있다.

실무 예

Zarar gören, faili ancak geçen yıl öğrendi.

피해자는 가해자를 작년에야 알게 되었다.

원문

> Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. — TBK m. 72/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 손해배상 청구권은 피해자가 손해와 배상의무자를 안 날부터 2년, 어떤 경우에도 행위가 있은 날부터 10년이 지남으로써 시효로 소멸한다. 다만 배상이 형법이 더 긴 시효를 정한 범죄 행위에서 생겼으면 그 시효를 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tazminat istemi,	주어 — istem 「청구」 (-Im 명사)	손해배상 청구권은
zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü	-DIK 관계절의 주어(속격)와 목적어	피해자가 손해와 배상의무자를
öğrendiği tarihten başlayarak	-DIK 관계절 + -DAn başlayarak	안 날부터

iki yılın	속격 — geçmesi 의 주어 ①	2년이
ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın	her hâlde 「어떤 경우에도」 + 속격 ②	어떤 경우에도 행위 일부터 10년이
geçmesiyle zamanaşımına uğrar.	수단 조격 + 술어 — -A uğramak	지남으로써 시효에 걸린다
Ancak, tazminat	둘째 문장 — 단서 Ancak(4장) + 주어	다만 배상이
ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü	-DIK 관계절(ceza kanunlarının 이 주어)	형법이 더 긴 시효를 정한
cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa,	조건 — doğ-muş-sa	범죄 행위에서 생겼으면
bu zamanaşımı uygulanır.	주절 — 수동	그 시효를 적용한다

「iki yılın ve … on yılın geçmesiyle」 — 두 기간이 속격으로 geçmesi(지남)에 걸리고, 그 조격이 시효 완성의 수단이다. 둘째 문장은 Ancak 으로 시작하는 단서(형사 시효가 더 길면 그것을 적용)다. 스위스판의 3년이 튀르키예판에서는 2년이다.

계수 원 조문 · OR Art. 60 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글

L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

손해배상 또는 위자료 청구의 소는 피해자가 손해와 배상의무자를 안 날부터 3년, 어떤 경우에도 가해 행위가 있었거나 끝난 날부터 10년으로 시효에 걸린다.

문형

… -A uğramak

~를 겪다·당하다(시효에 걸리다)

1. uğramak(들르다·당하다)은 겪는 일을 여격으로 받는다: zamanaşımına uğramak(시효에 걸리다).
2. 손해에도 쓴다: zarara uğramak(손해를 입다), uğranılan zararlar(53조 1항 — 수동 분사).
3. 완료 양보형 uğramış olsa bile(72조 2항)는 7장의 -mIş olsa bile 다.

> Alacak zamanaşımına uğradı.
> 채권이 시효로 소멸했다.
>
> Davacı büyük zarara uğradı.
> 원고는 큰 손해를 입었다.

문법 문장 · -DIğI tarihten başlayarak — 기산점

~~öğrendiği tarihe başlayarak~~ (비문)

öğrendiği tarihten başlayarak

기산점은 -DIK 관계절이 꾸미는 tarih(날)에 탈격 -DAn 과 başlayarak(7장)을 붙인다: öğren-diğ-i tarih-ten başlayarak(안 날부터). 여격은 비문이다. 한국 조문의 「안 날로부터」와 짜임이 같다.

같은 조문, 다른 말 — 채무법 41조 1항(불법행위의 일반 조항)

스위스 채무법 41조 1항을 세 언어판으로 읽고 현행 튀르키예 채무법 49조 1항을 나란히 놓았다. 스위스 쪽은 2026년 10월 1일 통합본이다(계수 당시 판 사본 없음 — 「오늘의 스위스 글」). 1926년 채무법 41조는 공포본 그림이 없어 행으로 두지 않았고, 아래 「1926 → 지금」 상자에서 TBMM 라틴 문자 재간본으로 대조했다. 스위스 프랑스어·이탈리아어판은 과실을 두 낱말로(négligence ou imprudence · negligenza od imprudenza), 독일어판은 하나로(Fahrlässigkeit) 적고, 1926년 818호는 그것을 그것을 아랍어 셋(ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik)으로 옮겼으며, 현행 49조는 kusurlu 한 낱말로 줄였다.

판	원문	메모
프랑스어 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 고의로든 과실 또는 부주의로든 위법하게 남에게 손해를 가한 사람은 그것을 배상할 의무가 있다. OR Art. 41 Abs. 1 (CO art. 41 al. 1)	d'une manière illicite(위법하게) ↔ hukuka aykırı. 과실이 négligence ou imprudence 둘이다.

독일어 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. 고의로든 과실로든 남에게 위법하게 손해를 가한 사람은 그에게 배상할 의무를 진다. OR Art. 41 Abs. 1	독일어판은 과실을 Fahrlässigkeit 하나로 적는다. widerrechtlich ↔ hukuka aykırı, Ersatz ↔ giderim.
이탈리아어 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. 누구든지 고의로든 과실 또는 부주의로든 남에게 위법하게 가한 손해를 배상할 의무가 있다. OR Art. 41 Abs. 1 (CO art. 41 cpv. 1)	이탈리아어판은 「tenuto a riparare」를 문장 앞에 둔다. 과실은 프랑스어판처럼 둘(negligenza od imprudenza).
튀르키예어 현행 현행 6098호(2011)	Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 과책 있고 위법한 행위로 남에게 손해를 준 사람은 그 손해를 배상할 의무가 있다. TBK m. 49/1	고의·과실의 열거가 kusurlu(과책 있는) 하나로 줄었다. 「배상할 의무」는 gidermekle yükümlü(없앨 의무가 있는)로, 손해를 「메운다·없앤다」는 동사 gidermek 을 쓴다.

1926 → 지금 — 불법행위 장의 옛말과 새말

왼쪽은 1926년 채무법(818호) 41조 무렵의 낱말, 오른쪽은 현행 6098호의 같은 자리 낱말이다. 7장과 같이 TBMM 라틴 문자 재간본(글자층 PDF)에서 읽었고 쪽은 그 PDF 의 쪽이다. 글자층에는 글꼴 오류가 있어(41조 첫 낱말이 「Oerek」으로 읽힌다 — Gerek) 앞뒤 문맥으로 확인했다. 1926년 법은 불법행위를 haksız muamele, 부당이득을 haksız bir fiil ile mal iktisabı 라 불러 haksız fiil 이 지금과 다른 자리에 있었다. 언어 정책에 대한 평가는 하지 않는다.

1926	지금	뜻	근거
haksız muamele	haksız fiil	불법행위	818 둘째 절 제목 「Haksız muamelelerden doğan borçlar」(TBMM 재간본 PDF p.9) ↔ 6098 둘째 절 제목 「Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri」(49조 앞)
kasten · ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile	kusurlu	고의로 · 과실·태만·부주의로 → 과책 있는	818 m.41(재간본 p.9 「Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette」) ↔ 6098 m.49/1
haksız bir surette	hukuka aykırı	부당하게 → 위법하게	818 m.41(재간본 p.9) ↔ 6098 m.49/1
zarar ika eden şahıs	zarar veren	손해를 가한 사람	818 m.41(재간본 p.9 「bir zarar ika eden şahıs」) ↔ 6098 m.49/1
zararın tazminine mecbur	zararı gidermekle yükümlü	손해를 배상할 의무	818 m.41(재간본 p.9 「o zararın tazminine mecburdur」) ↔ 6098 m.49/1
ahlâka mugayir	ahlaka aykırı	도덕에 어긋나는	818 m.41 둘째 문단(재간본 p.9 「Ahlâka mugayir bir fiil ile」) ↔ 6098 m.49/2
mesuliyet	sorumluluk	책임	818 난외 「I. Mesuliyet şartları」(재간본 p.9) ↔ 6098 m.49 난외 「A. Sorumluluk」
haksız bir fiil ile mal iktisabı	sebepsiz zenginleşme	부당이득	818 셋째 절 제목·m.61(재간본 p.12 「Haklı bir sebep olmaksızın aharın zararına mal iktisap eden kimse」) ↔ 6098 m.77 난외 「Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri」

한국이라면? — 민법 제750조를 축으로

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 앞 여섯 행은 한국 민법 제750조 한 조문과 튀르키예 49·50조를 요건·효과 단위로 맞춘 것이고, 뒤 여섯 행은 특칙이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판.

	튀르키예	한국	차이
=	kusurlu … bir fiille (m. 49/1)	고의 또는 과실로 인한 (제750조)	한국은 「고의 또는 과실」을 열거하고, 튀르키예는 둘을 아우르는 kusurlu(과책 있는) 하나로 적는다. 요건의 내용은 같다.
=	hukuka aykırı bir fiille (m. 49/1)	위법행위로 (제750조)	「위법행위」 ↔ hukuka aykırı fiil. 위법성을 따로 요건으로 세우는 점이 같다.
=	başkasına zarar veren (m. 49/1)	타인에게 손해를 가한 자 (제750조)	「타인에게 손해를 가한 자」가 주어인 짜임이 같다. 튀르키예는 분사 zarar veren 하나로 사람을 가리킨다.
=	bu zararı gidermekle yükümlüdür (m. 49/1)	그 손해를 배상할 책임이 있다 (제750조)	효과 문장이 같다. 튀르키예는 「배상」 대신 gidermek(없애다·메우다)을 쓴다.
+	ahlaka aykırı bir fiille kasten zarar veren (m. 49/2)	— (제750조)	양속 위반의 고의 가해를 금지 규범 없이도 불법행위로 삼는 둘째 항은 튀르키예에만 있다. 한국 제750조에는 그런 문장이 없다.
+	zararını ve … kusurunu ispat yükü altındadır (m. 50/1)	— (제750조)	증명책임을 피해자에게 지우는 명문과, 손해액을 증명할 수 없을 때 판사가 형평으로 정하는 50조 2항은 튀르키예에만 있다. 한국 제750조 문언에는 증명에 관한 문장이 없다.
=	manevi tazminat (m. 56/1)	재산 이외의 손해 (제751조)	비재산적 손해의 배상을 두는 점이 같다. 한국 제751조는 「신체, 자유 또는 명예」와 「정신상고통」을 들고, 튀르키예 56조는 신체적 완전성 침해로 적는다.
≠	ölenin yakınlarına (m. 56/2)	직계존속, 직계비속 및 배우자 (제752조)	한국은 생명 침해 위자료의 청구권자를 열거하고, 튀르키예는 yakınlar(근친)라고만 적는다.
=	adam çalıştıran — gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse (m. 66/2)	사용자 — 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의 (제756조)	사용자가 주의를 다했음을 증명하면 면책되는 짜임이 같다.

≠	yapı maliki (m. 69/1)	공작물점유자 → 소유자 (제758조)	한국은 「공작물점유자」가 1차 책임, 소유자는 점유자 면책 때 보충. 튀르키예는 처음부터 malik(소유자).
=	müteselsil sorumluluk (m. 61)	연대하여 배상할 책임 (제760조)	공동 가해자의 연대책임이 같다. 「연대하여」 ↔ müteselsilen.
=	haklı savunma (m. 64/1)	정당방위 (제761조 제1항)	「방위하기 위하여 부득이」 가한 손해에 배상 책임이 없는 점이 같다. 튀르키예는 공격자(saldıran)의 신체·재산 손해로 범위를 적는다.

가짜 친구 · fiil — 「행위」인가 「동사」인가

법률 문장의 fiil 은 「행위」다. haksız fiil(불법행위), hukuka aykırı fiil(위법행위), fiilin işlendiği tarih(행위일 — 72조). 아랍어 fiʿl(행함)에서 왔다.

문법책의 fiil 은 「동사」다. 튀르키예어 문법 용어는 아랍어 계열(fiil·isim·sıfat)과 순화어 계열(eylem·ad·önad)이 나란히 쓰이고, 동사를 fiil 이라 부르는 책이 많다. 3장의 제목을 튀르키예어로 옮기면 Fiiller 가 될 수 있다.

한국어에서도 「행위」와 「동사」는 다른 말이라 가짜 친구가 아니지만, 튀르키예어 문법 설명을 읽을 때 fiil 이 나오면 「불법행위」로 읽지 않도록 자리를 본다. 법조문에 fiil 이 나오면 언제나 행위다.

파생어 fiilî(사실상의 — 9장 fiilî hâkimiyet)와 fiilen(실제로)도 「행위」 쪽이다.

> Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
>
> TBK m. 49/2

요령 조문의 fiil = 행위, 문법책의 fiil = 동사. 「haksız fiil」은 불법행위지 「틀린 동사」가 아니다.

-An 분사가 당사자 이름이 된다 — zarar veren · zarar gören · adam çalıştıran

조문은 당사자를 흔히 동사의 -An 분사로 부른다. 분사 뒤의 명사(kişi·kimse)는 생략할 수 있고(67조 üstlenen kişi 처럼 남기기도 한다), 생략하면 분사 자체가 「~하는 사람」 이 된다. 가해자는 zarar veren(손해를 주는 이), 피해자는 zarar gören(손해를 보는 이), 사용자는 adam çalıştıran(사람을 일 시키는 이), 동물 보유자는 hayvan bulunduran, 운영자는 işleten 이다.

- -An 은 꾸밈받는 말이 그 동사의 주어일 때 쓰는 분사다(4장). 명사를 지우면 분사가 명사 자리를 차지한다: zarar veren (kişi) → zarar veren.
- 격 어미는 분사에 바로 붙는다: zarar görenin kusuru(피해자의 과책 — 속격), zarar görene(피해자에게 — 여격), zarar görenler(피해자들 — 복수).
- 사역 어간의 분사가 「~하게 하는 사람」 을 만든다: çalış-tır-an(일 시키는 이 = 사용자), bulun-dur-an(있게 하는 이 = 보유자), işlet-en(돌리는 이 = 운영자). 피용자는 사역 없이 çalışan.
- 같은 사람을 명사로 부르는 말도 있다 — fail(행위자), mağdur(피해자), işveren(고용주). 그러나 6098호 불법행위 장은 분사 꼴을 고른다. 1926년 818호는 「zarar ika eden şahıs」 처럼 분사 뒤에 şahıs 를 남겼다.
- 행위 명사 + 처격 + bulunan 도 같은 구실을 한다: haklı savunmada bulunan(정당방위를 한 사람 — 64조), ihtarda bulunan.

표로 보기

꼴	조문·예문	뜻
zarar ver-en	başkasına zarar veren	남에게 손해를 준 사람(가해자)
zarar gör-en	zarar gören, zararını … ispat yükü altındadır	피해자는 … 증명할 책임을 진다
zarar gör-en-in	zarar görenin rızası	피해자의 동의
adam çalış-tır-an	adam çalıştıran, çalışanını seçerken	사용자는 피용자를 선임할 때
hayvan bulun-dur-an	hayvan bulunduran, … ispat ederse sorumlu olmaz	동물 보유자가 증명하면 책임지지 않는다
işlet-en	işletme sahibi ve varsa işleten	기업 소유자와, 있으면 운영자
üstlen-en kişi	bakımını ve yönetimini … üstlenen kişi	돌봄과 관리를 맡은 사람

savunmada bulun-an	haklı savunmada bulunan	정당방위를 한 사람

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

- Kusurlu ve hukuka aykırı: 형용사 둘 — fiil 을 꾸민다
- bir fiille: 조격 — 수단
- başkasına: 여격 — zarar vermek 의 대상
- zarar veren,: -An 분사 = 주어(가해자)
- bu zararı: 대격
- gidermekle yükümlüdür.: -mAklA yükümlü + -DIr

과책 있고 위법한 행위로 남에게 손해를 준 사람은 그 손해를 배상할 의무가 있다.

Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

- Bir hayvanın bakımını ve yönetimini: 속격 + 소유 대격 둘
- sürekli veya geçici olarak: 부사구 — olarak 「~하게」
- üstlenen kişi,: -An 분사 + 명사(생략하지 않은 꼴)
- hayvanın verdiği zararı: -DIK 관계절 + 대격
- gidermekle yükümlüdür.: 술어

동물의 돌봄과 관리를 계속적으로 또는 일시적으로 맡은 사람은 그 동물이 준 손해를 배상할 의무가 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~zarar veren kişi, bu zararı gidermekle yükümlüdür kişi~~	zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür	분사 뒤 명사는 생략하든 남기든(zarar veren / zarar veren kişi) 한 번이다. 문장 끝에 kişi 를 덧붙인 것이 비문이다.
~~zarar gördüğü kusuru ispat eder~~	zarar gören, zarar verenin kusurunu ispat eder	주어 자리의 사람은 -An(gören), -DIK 는 다른 주어가 있는 관계절에 쓴다(4장).
~~adam çalışan sorumludur~~	adam çalıştıran sorumludur	사용자는 사역 어간 çalıştır- 의 분사다. çalışan 은 피용자(일하는 이)라 뜻이 반대가 된다.
~~haklı savunmayı bulunan~~	haklı savunmada bulunan	-DA bulunmak 은 처격을 받는다.

말해 보기 — 학회에서 한국 민법 제750조를 설명할 때

「한국 민법 제750조는 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자에게 배상 책임을 지운다」를 설명하는 문형. 튀르키예 49조와 같은 뼈대라는 점을 먼저 말한다.

Kore Medeni Kanunu'nda haksız fiilin genel hükmü tek bir maddedir.

한국 민법에서 불법행위의 일반 조항은 한 조문입니다.

genel hüküm = 일반 조항. tek bir = 단 하나의

Kasten veya ihmalle, hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

고의 또는 과실로, 위법한 행위로 타인에게 손해를 가한 자는 손해를 배상할 의무가 있습니다.

ihmalle = 과실로(ihmal + -le). tazmin etmek = 배상하다 — 조문의 gidermek 대신 일상 법률어

Yapısı Türk Borçlar Kanunu'nun kırk dokuzuncu maddesiyle aynıdır.

짜임은 튀르키예 채무법 49조와 같습니다.

서수는 낱말로 읽는다(kırk dokuzuncu). -(y)lA aynı = ~와 같은

Kore Medeni Kanunu'nun yedi yüz ellinci maddesinin metninde ispat yüküne ilişkin açık bir cümle yoktur.

한국 민법 제750조의 문언에는 증명책임에 관한 명시적 문장이 없습니다.

-A ilişkin = ~에 관한(8장 sorumluluk 문형). 조 번호는 낱말로(yedi yüz ellinci). 제750조 문언에 한정한 설명 — 제763조가 준용하는 조문 등은 따로 있다

Manevi tazminat, ölüm hâlinde yakınlar için Kore'de sınırlı sayılmış kişilere tanınır.

사망의 경우 위자료는 한국에서 열거된 사람들에게 인정됩니다.

sınırlı sayılmış = 한정 열거된. tanınmak = 인정되다(수동)

출처 상자 — 채무법 통합본과 스위스 현행판

튀르키예 조문은 mevzuat.gov.tr 의 6098호 채무법 통합본 PDF(2026년 11월 9일 수령)로 대조했다. 55조에는 2026년 7월 16일 7589호 법률로 더해진 항이 있어 통합본이 그 개정을 반영한 판임을 알 수 있다. 통합본은 법적 효력이 없고 효력은 관보 공포본에 있다.

스위스 채무법은 fedlex.admin.ch 의 2026년 10월 1일 통합본(프랑스어·독일어·이탈리아어 PDF)이다. 1911년 판 사본은 없다. 60조의 시효 기간(1항 3년·10년, 1bis항 사망·신체침해 3년·20년)은 현행판의 것이며 계수 당시 문언이 아닐 수 있어 책은 현행판으로만 비교한다.

1926년 채무법(818호)의 옛말은 TBMM 라틴 문자 재간본 PDF 의 글자층에서 읽었다. 글꼴 오류가 있는 글자는 앞뒤 문맥으로 확인했고, 그 쪽을 근거 칸에 적었다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다. 네덜란드어판 7장이 쓴 민법 제393·394·396·759·766조는 이 장에서 다시 쓰지 않았다.

Türk Borçlar Kanunu (mevzuat) · OR / CO (fedlex) · 818 sayılı Borçlar Kanunu — TBMM 재간본

확인 문제 8

1. TBK 49조 1항의 주어 「zarar veren」은?

- 손해(명사)
- **손해를 준 사람(-An 분사)**
- 손해를 주는 것(동명사)
- 손해를 주었다(과거형)

-An 분사 뒤의 명사를 생략해 「손해를 주는 이」, 곧 가해자다. 피해자는 zarar gören.

2. 「사용자」를 가리키는 조문의 말은?

- adam çalışan
- **adam çalıştıran**
- çalışan
- işletme

çalış-tır-an — 사역 어간의 분사 「사람을 일 시키는 이」. çalışan 은 피용자다.

3. sorumlu(책임 있는)가 책임의 대상을 받는 격은?

대격 -I

여격 -A

탈격 -DAn

조격 -(y)lA

zarardan sorumlu(71조), fiilinden sorumlu. 탈격이다.

4. 1926년 채무법 41조가 불법행위를 부르던 이름은?

haksız fiil

haksız muamele

sebepsiz zenginleşme

kusurlu fiil

818호 둘째 절 제목은 「Haksız muamelelerden doğan borçlar」였고, haksız fiil 은 부당이득 장의 이름에 쓰였다.

5. 현행 스위스 채무법 60조 1항과 튀르키예 채무법 72조 1항의 단기 시효 기간은?

둘 다 2년

둘 다 3년

스위스 3년, 튀르키예 2년

스위스 2년, 튀르키예 3년

fedlex 2026-10-01 통합본은 trois ans, 6098호 72조는 iki yıl. 계수 당시 판과는 대조하지 못했다.

6. 「손해의 발생을 막기 위하여」를 바르게 쓴 것은?

- **zararın doğmasını engellemek için**
- zararın doğmasına engellemek için
- zararı doğmasını engellemek için
- zararın doğması engellemek için

engellemek 은 대격 동명사(doğmasını)를 받고, 동명사의 주어는 속격(zararın)이다.

7. 한국 민법 제750조와 TBK 49조 1항에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 튀르키예만 위법성을 요건으로 한다
- **둘 다 과책·위법성·손해·배상 의무의 뼈대가 같다**
- 한국만 증명책임을 명문으로 둔다
- 튀르키예에는 일반 조항이 없다

「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다」 ↔ 「Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür」. 증명책임 명문(50조)은 튀르키예 쪽에만 있다.

8. 법조문의 fiil 과 문법책의 fiil 은?

- 둘 다 「동사」
- 둘 다 「행위」
- **조문은 「행위」, 문법책은 「동사」**
- 조문은 「동사」, 문법책은 「행위」

haksız fiil 은 불법행위. 문법 용어로는 동사(순화어 eylem)다.

2부 법의 언어 · 제9장

물권·등기 — 민법 4권

Eşya Hukuku ve Tapu Sicili

튀르키예 민법 4권 「Eşya Hukuku」(물권법)는 1926년 743호의 「Aynî haklar」를 이어받았다. 소유권의 내용(683조), 부동산 소유권은 등기로 취득한다는 원칙(705조), 동산은 점유 이전으로(763조), 점유의 정의 「fiilî hâkimiyet」(973조), 그리고 등기부의 공개·효력·선의 보호(1020~1025조)가 스위스 민법 641·656·714·919·970~975조와 자리를 맞춘다. 판사를 뜻하던 hâkim 이 여기서는 「지배」(hâkimiyet)가 된다 — 이 장의 가짜 친구다. 말 스물한 개를 소유·점유·등기 조문으로 익히고, 한국 민법 물권편과 견준다. 한국과 가장 다른 자리는 1023조, 등기를 믿은 선의의 제삼자를 보호하는 공신력 조문이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. TMK m. 705/1
   부동산 소유권의 취득은 등기로 이루어진다.
2. Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. TMK m. 973/1
   물건을 사실상 지배하는 사람이 그 점유자다.
3. Taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri gerekir. TMK m. 763/1
   동산 소유권의 이전에는 점유의 이전이 필요하다.

표제어 21

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

9.1 **mülkiyet** /myl.ci.jet/ **소유권** ★★★

발음 근거 enwikt

mülk(재산)의 아랍어 추상 명사. taşınmaz mülkiyeti(부동산 소유권)·taşınır mülkiyeti(동산 소유권)·paylı mülkiyet(공유)·kat mülkiyeti(구분소유)로 넓힌다. 소유자는 malik. 683조의 세 권능 kullanma·yararlanma·tasarruf 가 한국 제211조의 사용·수익·처분과 짝이다. en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예 Bu evin mülkiyeti kime ait?
이 집의 소유권은 누구에게 있나?

실무 예

Mülkiyet, tescille alıcıya geçti.

소유권은 등기로 매수인에게 넘어갔다.

원문

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. — TMK m. 683/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

물건의 소유자는 법질서의 한계 안에서 그 물건을 뜻대로 사용·수익하고 처분할 권능을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir şeye malik olan kimse,	주어 — -A malik olmak 「~를 소유하다」 + -An	물건의 소유자는
hukuk düzeninin sınırları içinde,	한계 — X içinde 「X 안에서」	법질서의 한계 안에서
o şey üzerinde dilediği gibi	대상 + 방법 — -DIğI gibi 「~하는 대로」	그 물건을 뜻대로
kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma	동명사 셋 — yetki 를 꾸민다	사용·수익하고 처분할
yetkisine sahiptir.	술어 — -A sahip(6장)	권능을 가진다

스위스 641조의 「disposer librement」(자유로이 처분)가 튀르키예판에서는 세 권능(kullanma·yararlanma·tasarrufta bulunma)으로 풀렸다 — 1926년 743호 618조의 「dilediği gibi tasarruf etmek」(뜻대로 처분하다)에서 더 나아간 자리다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 641 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.

물건의 소유자는 법률의 한계 안에서 그것을 자유로이 처분할 권리가 있다.

문형

... -DIğI gibi

~하는 대로

1. -DIK + 소유 어미 + gibi(처럼)는 「~하는 대로」: dilediği gibi(원하는 대로).
2. 주어가 바뀌면 소유 어미가 바뀐다: dilediğim gibi(내가 원하는 대로), dilediğiniz gibi.

3. 아래 mal 문형의 「-AbilAcAğI gibi … de」는 같은 gibi 가 「~할 수 있을 뿐 아니라」로 쓰인 것

Malik, hukuk düzeninin sınırları içinde malını dilediği gibi kullanır (TMK m. 683).

소유자는 법질서의 한계 안에서 자기 물건을 뜻대로 쓴다(민법 683조).

Taraflar sözleşmeyi istedikleri gibi düzenledi.

당사자들은 계약을 원하는 대로 정했다.

한국이라면? = 소유권의 내용 · 민법 제211조

한국 제211조 「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다」. 세 권능과 「법률의 범위」라는 한계가 683조 1항과 같다.

9.2 **mal** /ˈmaɫ/ **재산; 물건, 상품** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어에서 온 「재산」. 소유자 malik, 재산 전체 malvarlığı(채무법 77조)가 같은 어근이다. 683조 2항의 malını haksız olarak elinde bulunduran kimse(자기 물건을 부당하게 가진 사람)에게 소유물반환청구(istihkak davası)를 한다. 일상어로는 「물건·상품」.

쉬운 예

Mallar depoda.

물건들은 창고에 있다.

실무 예

Malik, malını geri almak için istihkak davası açtı.

소유자는 물건을 돌려받으려고 소유물반환청구의 소를 제기했다.

원문

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. — TMK m. 683/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

소유자는 자기 물건을 부당하게 점유하는 사람에 대하여 소유물반환청구의 소를 제기할 수 있을 뿐 아니라, 모든 부당한 침해의 금지도 소로써 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı	주어 + 여격 + karşı(4장) — bulundur-an 관계절	소유자는 자기 물건을 부당하게 점유하는 사람에 대하여

istihkak davası açabileceği gibi,	-AbilAcAğI gibi 「~할 수 있을 뿐 아니라」	소유물반환청구의 소를 제기할 수 있을 뿐 아니라
her türlü haksız elatmanın önlenmesini de	목적어 + de 「~도」 — 수동 동명사 대격	모든 부당한 침해의 금지도
dava edebilir.	술어 — dava etmek 「소로 청구하다」	소로써 청구할 수 있다

「A -AbilAcAğI gibi B-yi de …」가 「A 할 수 있을 뿐 아니라 B 도」를 만든다. istihkak davası(소유물반환청구)와 elatmanın önlenmesi(침해 금지 — 한국의 방해제거·예방)가 짝이다. 1926년 743호 618조도 istihkak davası 를 썼다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 641 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

소유자는 권리 없이 물건을 가진 누구에게든 반환을 청구하고 모든 침탈을 물리칠 수 있다.

문형

… -A karşı dava açmak

~에 대하여 소를 제기하다

1. dava açmak(소를 열다 = 제기하다)의 상대방은 -A karşı(4장): kimseye karşı dava açmak.
2. 소의 이름을 앞에 붙인다: istihkak davası açmak(소유물반환청구의 소를 제기하다).
3. 983조·992조의 「dava açabilir」도 같은 꼴이다. 소를 「청구하다」는 dava etmek.

Kiracı, kiraya verene karşı dava açtı.

임차인은 임대인에 대하여 소를 제기했다.

Komşu, taşınmaz malikine karşı dava açtı.

이웃이 부동산 소유자를 상대로 소를 제기했다.

문법 문장 · -AbilAcAğI gibi … de — 「~할 수 있을 뿐 아니라 …도」

~~istihkak davası açabildiği gibi … de dava edebilir~~ (뜻 다름)

istihkak davası açabileceği gibi … de dava edebilir

가능 -(y)Abil 에 분사 -AcAk 과 소유 어미, gibi 를 붙이면 「~할 수 있는 것처럼」, 곧 「~할 수 있을 뿐 아니라」. -DIK 꼴(açabildiği gibi)도 문법에 맞지만 「~할 수 있는 대로」라는 사실 비교가 되어 이 자리의 뜻과 어긋난다 — -DIK 는 과거 전용 어미가 아니다(dilediği gibi). 뒤 문장의 de 가 「~도」를 받는다.

한국이라면? = 소유물반환청구권 · 민법 제213조

한국 제213조 「소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다」와 683조 2항 전단의 istihkak davası 가 짝이다. 후단의 elatmanın önlenmesi 는 제214조의 방해제거·예방 청구에 해당한다.

9.3 **tescil** /tes.dʒil/ **등기(登記), 등록** ★★★

발음 근거 enwikt

sicil(등기부·명부)과 같은 아랍어 어근의 「기재」. 부동산 물권은 tapu kütüğüne tescil(등기부 등기)로 생긴다(705·1022조). 동사는 tescil etmek / tescil edilmek. 말소는 terkin, 부기는 şerh(아래). en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예

Araç tescili yapıldı.

차량 등록이 되었다.

실무 예

Kural olarak taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır; miras ve mahkeme kararı gibi hâllerde tescilden önce kazanılır (TMK m. 705).

원칙적으로 부동산 소유권은 등기로 취득하고, 상속·판결 같은 경우에는 등기 전에 취득한다(민법 705조).

원문

> Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. — TMK m. 705/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 부동산 소유권의 취득은 등기로 이루어진다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 656 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.

부동산 소유권의 취득에는 부동산등기부 등기가 필요하다.

문형

… -(y)lA olur

~로써 이루어진다

1. 수단을 조격으로 세우고 olur 로 닫는다: tescille olur(등기로 된다).
2. 주어는 동명사 소유 구문: mülkiyetin kazanılması(소유권의 취득).
3. 같은 틀: zilyetliğin devri … ile olur, teslimle olur.

Taşınır mülkiyetinin nakli, zilyetliğin devriyle olur (TMK m. 763).

동산 소유권의 이전은 점유의 이전으로 이루어진다(민법 763조).

> Kayıt, memurun imzasıyla tamamlandı.
> 기재는 담당관의 서명으로 끝났다.

문법 격 · -(y)lA olmak — 「~로 이루어진다」

~~kazanılması tescilde olur~~ (뜻 다름)

kazanılması tescille olur

어떤 일이 「~로써 이루어진다」는 수단의 조격 -(y)lA 와 olmak: tescille olur(등기로 된다), teslimle olur. 처격 tescilde 는 「등기에서·등기 안에서」라 장소의 뜻이 되어 이 자리의 뜻과 어긋난다. 7장의 ihtarıyla 와 같은 조격이다.

한국이라면? = 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

한국 제186조 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」. 등기를 효력요건으로 삼는 점이 705조 1항과 같다.

9.4 ## kazanım kazan-ım /ka.za'nɯm/ **취득(한 것)** ★★

발음 근거 author

kazanmak(얻다·취득하다)에 -Im. 1023조는 등기를 선의로 믿고 물권을 취득한 제삼자의 kazanım(취득)을 보호한다 — 등기의 공신력 조문이다. 같은 어간의 동명사 kazanma(705조 난외 「II. Kazanma yolları」)와 수동 명사 kazanılma(705조 1항)도 「취득」이다.

쉬운 예

Bu, büyük bir kazanım.

이것은 큰 성과다.

실무 예

Tescile iyiniyetle dayanarak aynî hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı korunur (TMK m. 1023).

등기를 선의로 믿고 물권을 취득한 제삼자의 취득은 보호된다(민법 1023조).

원문

> Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. — TMK m. 1023 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 등기부의 등기를 선의로 믿고 소유권이나 다른 물권을 취득한 제삼자의 그 취득은 보호된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak	-DAki(8장) + 여격 + dayanarak 「~를 믿고」	등기부의 등기를 선의로 믿고
mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan	-An 관계절 — 취득한	소유권이나 다른 물권을 취득한
üçüncü kişinin bu kazanımı	속격 + 소유 — 주어	제삼자의 그 취득은
korunur.	술어 — koru-n-ur 수동	보호된다

dayanarak(기대어)은 dayanmak 의 -ArAk 부동사로 여격 tescile 를 받는다. 스위스 973조의 「est maintenu dans son acquisition」 을 「kazanımı korunur」 로 옮겼다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 973 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

부동산등기부의 등기를 선의로 믿고 소유권이나 다른 물권을 취득한 사람은 그 취득을 유지한다.

문형

… -A dayanarak

~에 근거하여·~를 믿고

1. dayanmak(기대다·근거하다)은 여격을 받고, -ArAk 부동사가 「~에 근거하여」 를 만든다: tescile dayanarak.
2. 6장 4조의 「hukuka ve hakkaniyete göre」 와 달리 근거 자체를 가리킨다.
3. 부정 가능형은 dayanamaz(1024조 — 아래 dayanmak).

Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak karar verdi.

법원은 감정 보고서에 근거하여 판결했다.

Davacı, sözleşmeye dayanarak ödeme istedi.

원고는 계약에 근거하여 지급을 청구했다.

한국이라면? + 등기의 공신력

튀르키예 1023조는 등기를 믿은 선의 취득자를 보호하는 공신력 조문이다. 한국 민법 물권편에는 등기의 공신력을 인정하는 조문이 없고, 판례·학설이 부정한다고 설명된다(학설).

9.5 **devir** /de'vir/ **이전, 양도; 시대** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **devr-**

권리·점유를 「넘김」. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: devir → devri(763조 zilyetliğin devri), devre. 동사는 devretmek(양도하다)·devralmak(양수하다). 「시대」(bir devir)라는 다른 뜻도 있다.

쉬운 예

Devir işlemi tamamlandı.

이전 절차가 끝났다.

실무 예

Zilyetliğin devri olmadan taşınır mülkiyeti geçmez (TMK m. 763).

점유의 이전 없이는 동산 소유권이 넘어가지 않는다(민법 763조).

원문

> Taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri gerekir. — TMK m. 763/1
>
> · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 동산 소유권의 이전에는 점유의 이전이 필요하다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 714 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

동산 소유권의 이전에는 점유의 이전이 필요하다.

문형

… için … gerekir

~에는 ~가 필요하다

1. 목적을 için(4장)으로 세우고, 필요한 것을 주어로 gerekir(필요하다)에 둔다: nakli için devri gerekir.
2. 동명사 주어: zilyetliğin devri(점유의 이전).
3. 부정은 gerekmez(필요 없다), 「~해야 한다」는 -mAsI gerekir(3장 gerekmek).

Bu işlem için resmî şekil gerekir.

이 행위에는 공정증서 방식이 필요하다.

Bu iş için fazla zaman gerekmez.

이 일에는 시간이 많이 필요하지 않다.

문법 철자 · 모음 탈락 — devir · devri · devre

~~zilyetliğin deviri~~ (표기 오류)

zilyetliğin devri

두 음절 아랍어 차용어의 둘째 모음이 모음 어미 앞에서 빠진다(7장 şekil → şekli, 6장 hüküm → hükmü). devir → devr-i, devr-e. 자음 어미 앞에서는 그대로: devirde, devirler. en.wikt 굴절 틀(stem=devr)이 근거다.

한국이라면? = 동산물권양도의 효력 · 민법 제188조

한국 제188조 제1항 「동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다」. 인도(점유 이전)를 요건으로 삼는 점이 763조 1항과 같다.

9.6 **teslim** /tes'lim/ **인도(引渡), 넘겨줌** ★★★

발음 근거 enwikt

물건을 「건네줌」. teslim etmek(인도하다)·teslim almak(인도받다). 974조는 점유자가 제한물권이나 채권을 설정하려고 물건을 남에게 인도하면 둘 다 점유자가 된다고 한다(간접점유·직접점유 — 975조). 일상어로는 「제출·항복」 도 teslim 이다.

쉬운 예

Teslim tarihi yarın.

인도일은 내일이다.

실무 예

Satıcı malı alıcıya teslim etti.

매도인이 물건을 매수인에게 인도했다.

원문

> Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet olur. — TMK m. 974/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 점유자가 제한물권이나 채권의 설정 또는 행사를 위하여 물건을 남에게 인도하면, 두 사람 모두 점유자가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın	주어 + 속격 — kurulması 의 주어	점유자가 제한물권이나 채권의
kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için	동명사 대격 둘 + sağlamak için 「~를 위하여」	설정 또는 행사를 위하여
şeyi başkasına teslim ederse,	조건 — teslim et-er-se, 여격 상대방	물건을 남에게 인도하면
bunların ikisi de zilyet olur.	주절 — ikisi de 「둘 다」	두 사람 모두 점유자가 된다

sınırlı aynî hak(제한물권)과 kişisel hak(채권)이 veya 로 묶여 속격 하나(hakkın)를 받는다. 스위스판의 「servitude ou gage」가 튀르키예판에서는 상위 개념 sınırlı aynî hak 으로 바뀌었다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 920 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

점유자가 지역권·질권 또는 채권을 주려고 물건을 제삼자에게 넘기면 두 사람 모두 점유를 가진다.

문형

... -A teslim etmek

~에게 인도하다

1. teslim etmek 은 받는 사람을 여격으로: alıcıya teslim etmek.
2. 받는 쪽은 teslim almak: malı teslim aldı(물건을 인도받았다).
3. 명사형 teslimi(977조 edinene teslimi)는 소유 어미를 단 꼴이다.

Belgeler mahkemeye teslim edildi.

서류들이 법원에 제출되었다.

Anahtarı kiracıya teslim etti.

그는 열쇠를 임차인에게 넘겼다.

9.7 **rehin** /re.hin/ **담보물권(질·저당), 담보** ★★★

발음 근거 enwikt

동산질과 부동산담보를 아우르는 말. taşınır rehni(동산질 — 939조)는 점유 이전(zilyetliğin devri)이 요건이고, taşınmaz rehni(부동산담보 — 850조)는 ipotek 등 세 꼴로만 설정한다. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진 꼴이 조문에 보인다(rehneden·rehnedilebilir). en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예

Saatini rehin bıraktı.

그는 시계를 저당 잡혔다.

실무 예

Alacaklı, rehin konusu taşınırı elinde tutuyor.

채권자가 질물인 동산을 가지고 있다.

원문

Taşınır, fiilen yalnız rehnedenin hâkimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz. — TMK m. 939/3 · 공식 · 사본 2026-11-08

동산이 사실상 질권설정자의 지배 아래에만 있는 동안에는 질권이 생기지 않는다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 884 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

질권설정자가 물건의 사실상 지배를 홀로 가지고 있는 동안에는 질권이 존재하지 않는다.

문형

… -DIğI sürece

~하는 동안·~하는 한

1. -DIK + 소유 어미 + sürece 는 「~하는 동안·~인 한」: kaldığı sürece(머무는 동안).
2. 6장 -mAdIkçA(~하지 않는 한)의 긍정 짝으로 읽으면 된다.
3. 주어는 속격 또는 주격 — 여기서는 taşınır 가 주격으로 앞에 나왔다.

Yağmur yağdığı sürece dışarı çıkmadık.

비가 내리는 동안 우리는 나가지 않았다.

Işık yandığı sürece makine çalışır.

불이 켜져 있는 동안 기계는 돈다.

문법 철자 · rehin → rehn- — rehneden · rehnin hükümleri

~~rehineden~~ (표기 오류)

rehneden

조문에서 rehin 은 모음 어미(또는 etmek) 앞에서 둘째 모음이 빠진다: rehn-eden(939조 3항), rehn-edilebilir(939조 1항), rehn-in hükümleri(943조 2항). 자음 앞에서는 그대로: rehin hakkı. en.wikt 굴절 틀은 이 교체를 적지 않아 mutated 는 비웠다(조문 용례가 근거). rehine(인질)는 다른 낱말.

9.8 **ipotek** /i.po'tec/ **저당권** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **ipoteğ-**

850조는 부동산담보(taşınmaz rehni)를 ipotek·ipotekli borç senedi·irat senedi 세 꼴로만 설정하게 한다 — 스위스 793조의 hypothèque·cédule hypothécaire 짝이다. 모음 어미 앞에서 k → ğ(ipoteği).

쉬운 예 Ev ipotekli.

그 집은 저당 잡혀 있다.

실무 예 Banka, taşınmaz üzerinde ipotek tesis etti.

은행이 부동산에 저당권을 설정했다.

원문

> Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. — TMK m. 850/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 부동산담보는 저당권, 저당증권 또는 정기금증권의 꼴로만 설정할 수 있다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 793 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire.

부동산담보는 저당권 또는 저당증권의 형태로 설정할 수 있다.

문형

… ancak … şeklinde kurulabilir

~의 꼴로만 설정할 수 있다

1. ancak(오직 — 4장)이 뒤의 열거를 한정한다: ancak ipotek … şeklinde.
2. şeklinde(~의 꼴로)는 şekil(7장)의 소유 처격이다.
3. kurulabilir 는 kurulmak(7장)의 가능형 — 담보권을 「세운다」.

Vasiyet, resmî şekilde, el yazısıyla ya da sözlü olarak yapılabilir (TMK m. 531).
유언은 공정증서, 자필 또는 구술로 할 수 있다(민법 531조).

Bu kapı, ancak anahtarla açılabilir.
이 문은 열쇠로만 열 수 있다.

한국이라면? = 저당권의 내용 · 민법 제356조

한국 제356조는 「점유를 이전하지 아니하고」 담보로 제공한 부동산에서 우선변제를 받는 권리로 저당권을 정의한다. 튀르키예도 부동산담보(850조)는 점유 이전 없이 등기로 설정하고, 동산질(939조)만 점유 이전을 요구하는 점이 같다.

9.9 **şerh** /ʃerh/ **부기(附記), 가등기류 기재; 주석** ★★

발음 근거 enwikt

등기부에 채권적 권리(매매예약·임대차·선매권 등)나 처분 제한을 적어 두는 「부기」. 1009조는 şerh 가 되면 그 뒤에 권리를 취득한 사람에게도 대항할 수 있다고 한다. 동사는 şerh vermek / şerh edilmek. 고전 문헌의 「주석」도 şerh 다. 한 음절이라 강세 문제가 없다.

쉬운 예

Tapuya şerh koyduk.
등기부에 부기를 넣었다.

실무 예

Kira sözleşmesi tapuya şerh edildi.

임대차계약이 등기부에 부기되었다.

원문

Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. — TMK m. 1009/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

이들은 부기됨으로써 그 부동산에 관하여 나중에 취득된 권리의 권리자에 대하여 주장할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bunlar şerh verilmekle	주어 + 수단 — -mAklA 「~됨으로써」	이들은 부기됨으로써
o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların	속격 — sahipleri 의 소유자, kazan-ıl-an 관계절	그 부동산에 관하여 나중에 취득된 권리의
sahiplerine karşı	여격 + karşı(4장)	권리자에 대하여
ileri sürülebilir.	술어 — ileri sürmek 「주장하다」 의 수동 가능형	주장할 수 있다

Bunlar 는 1항에 열거된 채권(매매예약·임대차·선매권 등)이다. ileri sürmek(앞으로 밀다 = 주장하다)은 변론의 관용구이고, 수동 sürülebilir 는 「주장될 수 있다」.

계수 원 조문 · ZGB Art. 959 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

그것들은 이로써 그 부동산에 관하여 뒤에 취득된 모든 권리에 대항할 수 있게 된다.

문형

… -A karşı ileri sürmek

~에 대하여 주장하다(대항하다)

1. ileri sürmek 은 「주장하다」. 상대방은 -A karşı.
2. 조문은 수동 가능형 ileri sürülebilir(대항할 수 있다)로 쓴다 — 1010조 2항도 같다.
3. 변론에서는 능동으로: davalı, zamanaşımını ileri sürdü(피고는 시효를 주장했다).

Davalı, zamanaşımı savunmasını ileri sürdü.

피고는 시효 항변을 했다.

> Davacı, bu iddiayı ilk kez istinafta ileri sürdü.
> 원고는 이 주장을 항소심에서 처음 제기했다.

9.10 **karine** /ka.ri:.ne/ **추정(推定)** ★★★

발음 근거 enwikt

증명 없이 일단 그렇다고 보는 「추정」. hak karinesi(권리 추정)는 점유자가 소유자로 추정된다는 985조 이하의 제도이고, 992조는 등기된 부동산에서는 등기명의인만 그 추정과 점유소권을 누린다고 한다. 둘째 모음이 길다(kari:ne). 6장 3조의 iyiniyet karinesi(선의 추정)와 같은 말이다.

쉬운 예

Bu sadece bir karine, kesin değil.
이것은 추정일 뿐, 확정이 아니다.

실무 예

Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır (TMK m. 985).
동산의 점유자는 그 소유자로 본다(민법 985조).

원문

> Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır. — TMK m. 992/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 등기된 부동산에서는 권리 추정과 점유에서 생기는 제소권을 오직 자기 이름으로 등기된 사람만 누린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tapuya kayıtlı taşınmazlarda,	처격 — -A kayıtlı 「~에 등기된」	등기된 부동산에서는
hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından	탈격 둘 — yararlanmak 의 보어(7장)	권리 추정과 점유에서 생기는 제소권을
yalnız adına tescil bulunan kimse	주어 — yalnız 「오직」 + 관계절	오직 자기 이름으로 등기된 사람만
yararlanır.	술어	누린다

yararlanmak 의 탈격 보어 둘(karinesinden·hakkından)이 앞에 길게 섰다. adına tescil bulunan(이름으로 등기가 있는)은 「등기명의인」 의 조문식 표현이다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 937 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.

부동산등기부에 등록된 부동산에서는 권리 추정과 점유소권이 등기된 사람에게만 속한다.

문형

… -A kayıtlı

~에 등기(등록)된

1. kayıt(4장)에 -lI 를 붙인 kayıtlı 는 여격을 받는다: tapuya kayıtlı(등기부에 등기된).
2. 1001조의 「kütüğe kayıtlı bağımsız bölümler」 도 같다.
3. 반대말은 kayıtsız(등기되지 않은; 일상어로는 「무관심한」).

Tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz

등기되지 않은 부동산

Sicile kayıtlı şirketler listelendi.

등기된 회사들이 열거되었다.

한국이라면? ≠ 권리의 적법의 추정 · 민법 제200조

한국 제200조는 「점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다」 고 점유자 일반에 적는다. 튀르키예 992조 1항은 등기된 부동산에서 그 추정을 등기명의인에게만 준다.

9.11 **bağımsız** bağım-sız /ba.ɯm'sɯz/ **독립된** ★★

발음 근거 enwikt

bağım(의존)에 -sIz. 704조는 부동산 소유권의 객체로 토지·「독립적이고 계속적인 권리」(bağımsız ve sürekli haklar)·구분소유의 전유부분(bağımsız bölümler)을 든다. ğ 앞 모음이 길어진다(ba:m- 으로도 적는다).

쉬운 예 Bağımsız bir uzman görüş verdi.

독립된 전문가가 의견을 냈다.

실무 예 Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler ayrı kütüğe yazılır (TMK m. 1001).

구분소유의 대상인 전유부분은 따로 두는 등기부에 기재한다(민법 1001조).

원문

> Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, — TMK m. 704 (2호) · 공식 · 사본 2026-11-08
> 등기부에 따로 면을 두어 기재된 독립적이고 계속적인 권리,

계수 원 조문 · ZGB Art. 655 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d'un immeuble.

이 법에서 부동산은 다음과 같다: 1. 토지, 2. 부동산등기부에 등록된 독립적이고 계속적인 권리, 3. 광산, 4. 부동산의 공유지분.

문형

… ve sürekli

~이고 계속적인(형용사 둘의 병렬)

1. 형용사를 ve 로 이어 한 명사를 꾸민다: bağımsız ve sürekli haklar.
2. 스위스판 distincts et permanents 의 순서를 그대로 옮겼다.
3. 1013조 「kesinleşmiş mahkeme kararına」처럼 분사가 형용사 노릇을 하기도 한다.

Açık ve kesin bir hüküm

명확하고 확정적인 규정

Yazılı ve imzalı bir beyan

서면으로 작성되고 서명된 진술

문법 조어 · -sIz — bağım-sız · kayıt-sız · kusur-suz

~~bağımlı ve sürekli haklar~~ (뜻 다름)

bağımsız ve sürekli haklar

-sIz 는 「~이 없는」: bağımsız(독립된), kayıtsız(등기 없는), kusursuz(무과실 — 8장). 반대는 -lI: bağımlı(종속된). 704조의 권리는 다른 권리에 매이지 않은 것이라 bağımsız 다. 둘을 바꾸면 뜻이 반대가 된다.

9.12 **parça** /pɑrˈtʃɑ/ **부분, 조각** ★★

발음 근거 enwikt

bütünleyici parça(구성부분)는 684조의 말로, 물건의 본질적 요소라 떼어 낼 수 없는 부분이다 — 스위스 642조의 partie intégrante. 반대쪽 eklenti(종물)는 686조다. 일상어로는 「조각·곡

(曲)」.

쉬운 예 Bir parça ekmek aldım.
빵 한 조각을 샀다.

실무 예 Bilirkişi, asansörü binanın bütünleyici parçası saydı.
감정인은 승강기를 건물의 구성부분으로 보았다.

원문
> Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. — TMK m. 684/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 물건의 소유자는 그 물건의 구성부분의 소유자도 된다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 642 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.

물건의 소유자는 그 구성부분을 이루는 모든 것의 소유자다.

문형

… -A malik olmak

~를 소유하다

1. malik(소유자)은 여격을 받아 「~의 소유자이다」: şeye malik olmak.
2. 분사형 malik olan kimse(683·684조)가 「소유자」를 풀어 쓴 꼴이다.
3. 명사 malik 만 쓰면 683조 2항처럼 바로 주어가 된다.

Devlet, bu araziye malik değildir.
국가는 이 토지의 소유자가 아니다.

Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe eklentiyi de kapsar (TMK m. 686).
물건에 관한 처분은 달리 정하지 않는 한 종물에도 미친다(민법 686조).

한국이라면? ≠ 부동산에의 부합 · 민법 제256조

한국 제256조는 「부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다」고 부동산에 한정해 적고 「타인의 권원에 의하여 부속된 것」을 뺀다. 튀르키예 684조는 모든 물건의 구성부분에 적용되는 일반 조문이고, 2항이 구성부분을 정의한다.

9.13 **fiilî hâkimiyet** fiil-î hâkim-iyet /fi.i'liː haː.ci.mi'jet/ **사실상 지배(점유의 정의)**

★★★

발음 근거 author · author

판사 hâkim(1장·6장)과 같은 낱말에서 나온 「지배」 다 — 아랍어 ḥākim(다스리는 이)의 추상 명사. 973조의 fiilî hâkimiyet(사실상 지배)이 점유(zilyetlik)의 정의이고, 939조·977조도 같은 말을 쓴다. 곡절 부호 â 는 첫 모음이 길다는 표시다. 아래 가짜 친구 상자.

쉬운 예

Top, hâkimiyetimizdeydi.

공은 우리 지배 아래 있었다.

실무 예

Kiracı, taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyete sahiptir.

임차인은 부동산을 사실상 지배한다.

원문

> Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. –
>
> TMK m. 973/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 물건을 사실상 지배하는 사람이 그 점유자다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 919 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

물건을 사실상 지배하는 사람이 그 점유를 가진다.

문형

… üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan

~를 사실상 지배하는

1. 지배의 대상은 üzerinde(~위에): bir şey üzerinde hâkimiyet.
2. 「지배를 가진」 은 hâkimiyeti bulunan — 소유 어미 + bulunan(3장, 4장의 bilgisi bulunan 과 같은 틀).
3. fiilî(사실상의)는 fiil(8장)의 형용사. 992조 2항 「fiilî hâkimiyeti bulunan kimse」 도 같다.

Taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse, gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir (TMK m. 992).

부동산을 사실상 지배하는 사람은 침탈이나 침해를 이유로 소를 제기할 수 있다(민법 992조).

Şey üzerindeki hâkimiyet sona erdi.

물건에 대한 지배가 끝났다.

한국이라면? = 점유권의 취득 · 민법 제192조

한국 제192조 제1항 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」. 「사실상 지배」 가 fiilî hâkimiyet 과 같은 정의 방식이다.

9.14 kullanma kullan-ma /kuɫ.ɫanˈma/ 사용(하는 것) ★★★

발음 근거 enwikt

kullanmak(쓰다 — 6장 kötüye kullanmak)의 동명사. 683조의 kullanma yetkisi(사용 권능), 976조의 kullanma olanağı(사용 가능성)에 쓰인다. 수동 kullanılma(사용됨)·부정 kullanılmama(사용되지 않음)가 한 조문에 함께 나온다. en.wikt 는 두 강세를 적고 첫 값을 썼다.

쉬운 예

Kullanma kılavuzunu oku.

사용 설명서를 읽어.

실무 예

Malikin kullanma yetkisi sınırlandı.

소유자의 사용 권능이 제한되었다.

원문

Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez. –

TMK m. 976/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

일시적 사유로 사실상 지배를 행사하지 않거나 행사할 가능성이 사라지더라도 점유는 끝나지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle	속격 주어 + 조격 사유 — nitelik-te-ki	사실상 지배가 일시적 사유로
kullanılmaması	수동 부정 동명사 — kullan-ıl-ma-ma-sı	행사되지 않거나
veya kullanma olanağının ortadan kalkması	주어 ② — ortadan kalkmak 「사라지다」	행사 가능성이 사라지는 것은
zilyetliği sona erdirmez.	술어 — sona erdirmek 「끝내다」 (사역)	점유를 끝내지 않는다

주어가 동명사 둘(kullanılmaması · ortadan kalkması)이고 술어 sona erdirmez 가 그 둘을 받는다. kullan-ıl-ma-ma-sı 는 수동·부정·동명사·소유가 차례로 쌓인 사슬(3장).

계수 원 조문 · ZGB Art. 921 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.

일시적 성질의 사실로 점유의 행사가 방해되거나 중단되더라도 점유는 상실되지 않는다.

문형

… ortadan kalkmak

사라지다·소멸하다

1. orta(가운데)에 탈격을 붙인 ortadan 과 kalkmak(일어나다): 「자리에서 없어지다」.
2. 타동형은 ortadan kaldırmak(없애다 — 4장 헌재 주문의 kaldırılması).
3. 법률문에서 「사라지다·소멸하다」의 상용구다: engel ortadan kalktı.

Sis ortadan kalkınca yol açıldı.
안개가 걷히자 길이 열렸다.

Bu hüküm ortadan kaldırıldı.
이 규정은 폐지되었다.

문법 태 · kullanma · kullanılma · kullanılmama — 동명사의 태와 부정

~~kullanmaması~~ (뜻 다름)

kullanılmaması

능동 동명사 kullan-ma(사용함), 수동 kullan-ıl-ma(사용됨), 수동 부정 kullan-ıl-ma-ma(사용되지 않음). 976조의 주어는 「사실상 지배가 행사되지 않음」이라 수동 부정 꼴이 맞고, 능동 부정 kullanmaması(누가 쓰지 않음)는 뜻이 다르다. 부정 -mA 는 태 뒤, 동명사 -mA 앞에 온다.

9.15 **dayanmak** dayan-mak /da.jan'mak/ **근거하다, 기대다; 견디다** ★★★

발음 근거 enwikt

여격을 받는다: tescile dayanmak(등기를 믿다·근거하다). 1023조의 dayanarak(근거하여)과 1024조의 dayanamaz(근거할 수 없다)가 공신력의 양면이다 — 선의자는 믿을 수 있고, 하자를 알았거나 알아야 했던 자는 믿을 수 없다. 일상어 「견디다」(dayanamadım 못 참았다)도 같은 동사다.

쉬운 예 Bu iddia neye dayanıyor?
이 주장은 무엇에 근거하나?

실무 예 Tescilin yolsuz olduğunu bilen davalı, bu tescile dayanamaz (TMK m. 1024).
등기가 부실함을 아는 피고는 그 등기를 원용할 수 없다(민법 1024조).

원문

> Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. — TMK m. 1024/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 물권이 부실하게 등기된 경우, 그 사실을 알았거나 알아야 했던 제삼자는 그 등기를 원용할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise,	조건 — yolsuz 「근거 없는」 + -mIş ise	물권이 부실하게 등기된 경우
bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi	주어 — bil-en · bil-me-si gerek-en(3장 gerekmek)	그 사실을 알았거나 알아야 했던 제삼자는
bu tescile	여격 — dayanmak 의 보어	그 등기를
dayanamaz.	술어 — 불가능 -(y)AmA	원용할 수 없다

bilmesi gereken(알아야 했던)은 「알 필요가 있는」 꼴로 과실을 적는 조문식 표현이다. yolsuz는 yol(길·근거)에 -sIz, 1024조 2항이 정의한다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 974 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

물권이 부당하게 등기된 경우, 그 하자를 알았거나 알아야 했던 제삼자는 그 등기를 원용할 수 없다.

문형

… bilen veya bilmesi gereken

알았거나 알아야 했던(악의 또는 과실)

1. bilen(아는 이)과 bilmesi gereken(알 필요가 있는 이)을 veya 로 묶어 악의·과실을 한꺼번에 적는다.
2. 7장 36조 2항의 「bilmesi veya bilecek durumda olması」와 같은 뜻의 다른 꼴이다.
3. 반대쪽 선의는 iyiniyetle(6장 iyiniyet).

Tescilin yolsuz olduğunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi korunmaz (TMK m. 1024).

등기가 부실함을 알았거나 알아야 했던 제삼자는 보호되지 않는다(민법 1024조).

Bunu bilmesi gereken bir tacirdi.

그는 이를 알아야 했던 상인이었다.

문법 격 · -A dayanmak — 여격을 받는 동사

~~bu tescili dayanamaz~~ (비문)

bu tescile dayanamaz

dayanmak(근거하다·기대다)은 여격 -(y)A 를 받는다: tescile dayanmak, sözleşmeye dayanarak. 대격은 비문이다. 같은 여격 동사·형용사: sahip(yetkisine sahip), kayıtlı(tapuya kayıtlı), karşı(sahiplerine karşı), bağlı(tescile bağlı — 7장).

9.16 **edinmek** edin-mek /e.din'mec/ **취득하다, 얻다** ★★★

발음 근거 enwikt

「자기 것으로 만들다」. 988조의 edinen kimsenin edinimi(취득자의 취득)는 동산의 선의취득 조문이다 — 위탁받은 점유자(emin sıfatıyla zilyet)로부터 선의로 취득하면 그 취득이 보호된다. 명사형 edinim(취득)은 -Im 꼴(8장 ölüm).

쉬운 예

Yeni bir alışkanlık edindim.

새 습관을 들였다.

실무 예

Alıcı, malı iyiniyetle edindi.

매수인은 물건을 선의로 취득했다.

원문

Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur. — TMK m. 988/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

동산을 위탁받아 점유하는 사람으로부터 그 물건에 관하여 선의로 소유권이나 제한물권을 취득한 사람의 취득은, 그 점유자에게 그런 처분을 할 권한이 없더라도 보호된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden	탈격 — emin sıfatıyla 「수탁자의 자격으로」	동산을 위탁받아 점유하는 사람으로부터
o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak	목적어 — edinen 의 대상	그 물건에 관하여 선의로 소유권이나 제한물권을

edinen kimsenin edinimi,	주어 — -An 관계절 + 속격 + edinim-i	취득한 사람의 취득은
zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile	양보 — -sA bile(7장)	점유자에게 그런 처분 권한이 없더라도
korunur.	술어	보호된다

emin(믿을 만한) sıfatıyla(자격으로) zilyet 은 「위탁받은 점유자」(임차인·수치인 등)다. 1023조의 kazanımı korunur 와 988조의 edinimi korunur 가 부동산·동산의 선의 보호 짝이다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 933 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

동산을 위탁받은 사람으로부터 소유권이나 다른 물권으로 그 물건을 선의로 양도받은 취득자는, 양도인에게 그 권한이 없었더라도 그 취득을 유지한다.

문형

… sıfatıyla

~의 자격으로

1. sıfat(자격·형용사)에 소유 -ı 와 조격 -yla: malik sıfatıyla(소유자의 자격으로 — 974조 2항).
2. 앞말은 격 없이: emin sıfatıyla, vekil sıfatıyla.
3. 같은 뜻의 다른 꼴 olarak(~로서)은 격식이 덜하다.

Avukat, vekil sıfatıyla imzaladı.

변호사는 대리인 자격으로 서명했다.

Tanık sıfatıyla dinlendi.

그는 증인 자격으로 신문되었다.

한국이라면? = 선의취득 · 민법 제249조

한국 제249조 「평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다」. 튀르키예 988조는 양도인이 위탁받은 점유자일 때로 적고, 도품·유실물은 989조에서 따로 다룬다.

9.17 **istem** iste-m /is'tem/ **신청, 청구** ★★★

발음 근거 enwikt

istemek(원하다·청구하다 — 8장)에 -m. 등기 절차의 「신청」(1013~1015조)과 소송의 「청구」(채무법 72조 tazminat istemi)를 함께 맡는다. 신청인은 istemde bulunan(3장 -DA bulunmak). 옛말은 talep 이고 지금도 함께 쓴다.

쉬운 예

İstemim reddedildi.

내 신청은 거절되었다.

실무 예

Tescil istemi tapu müdürlüğüne yapılır.

등기 신청은 등기소에 한다.

원문

> Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır. — TMK m. 1015/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 등기·말소·변경 같은 처분 행위를 할 수 있으려면, 신청인이 처분 권한과 법적 원인을 증명 서류로 밝혔어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin	속격 — yapılabilmesi 의 주어, gibi 「~같은」	등기·말소·변경 같은 처분 행위의
yapılabilmesi,	수동 가능 동명사 — yap-ıl-abil-me-si	실행 가능 여부는
istemde bulunanın,	속격 주어 — -DA bulunan(8장 savunma)	신청인이
tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi	목적어 둘	처분 권한과 법적 원인을
belgelemiş olmasına bağlıdır.	술어 — -mIş olmasına bağlı 「~했음에 달려 있다」	증명 서류로 밝혔음에 달려 있다

「X-in yapılabilmesi, Y-nin … olmasına bağlıdır」 — 「X 를 할 수 있는지는 Y 가 …했는지에 달려 있다」. belgelemek(서류로 증명하다)은 belge(서류)에서 만든 동사다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 965 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.

등기부의 어떤 처리(등기·변경·말소)도 신청인이 처분 권한과 그 처리의 원인에 관하여 미리 자격을 밝히지 않으면 할 수 없다.

문형

… istemde bulunmak

신청하다·청구하다

1. istem 에 처격과 bulunmak: istemde bulunmak(신청을 하다 — 3장 -DA bulunmak).
2. 분사 istemde bulunan 은 「신청인」(1015조).
3. 소송에서는 talepte bulunmak 도 같은 뜻으로 쓴다.

Malik, terkin isteminde bulundu.

소유자가 말소 신청을 했다.

Davacı, ihtiyati tedbir isteminde bulundu.

원고가 가처분 신청을 했다.

문법 문장 · -mIş olmasına bağlı — 「~했음에 달려 있다」

~~belgelemiş olmasını bağlıdır~~ (비문)

belgelemiş olmasına bağlıdır

bağlı(7장)는 여격을 받으므로 조건이 되는 동명사도 여격 -mAsInA 다: belgelemiş olmasına bağlı. 완료 -mIş ol- 이 「이미 했음」을 더한다. 705조 2항 「tescil edilmiş olmasına bağlıdır」도 같은 틀이다.

9.18 **beyan** /be'jan/ **진술, 의사표시; 신고** ★★★

발음 근거 enwikt

「밝혀 말함」. 1013조의 yazılı beyan(서면 진술)은 등기 신청의 바탕이고, 소송에서는 당사자·증인의 beyan(진술)이다. 1000조의 beyanlar sütunu(표시란)처럼 등기부 칸 이름으로도 쓴다. 1926년 채무법 1조의 rızanın beyanı(동의의 표시)가 이 낱말이다(7장).

쉬운 예

Beyanınızı yazılı verin.

진술을 서면으로 내 주세요.

실무 예

Tescil, kural olarak malikin yazılı beyanı üzerine yapılır; kesinleşmiş mahkeme kararına dayanan edinen için bu beyan gerekmez (TMK m. 1013).

등기는 원칙적으로 소유자의 서면 진술에 따라 하고, 확정판결에 근거한 취득자에게는 그 진술이 필요 없다(민법 1013조).

원문

> Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır. — TMK m. 1013/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 등기는 처분의 대상인 부동산 소유자의 서면 진술에 따라 한다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 963 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.

등기는 그 대상이 관계되는 부동산 소유자의 서면 신고에 따라 이루어진다.

문형

… üzerine yapılır

~에 따라 행하여진다

1. 절차의 계기를 üzerine 로 적는다: beyanı üzerine, istem üzerine.
2. 술어는 수동 현재 yapılır(행하여진다).
3. 직권으로 하는 것은 re'sen(1026조 3항)이다.

Toplantı, üyelerin istemi üzerine yapıldı.

회의는 회원들의 요청에 따라 열렸다.

Duruşma, tarafların talebi üzerine ertelendi.

변론은 당사자들의 신청에 따라 연기되었다.

문법 문장 · … üzerine — 「~에 따라·~를 계기로」

~~yazılı beyanına üzerine~~ (비문)

yazılı beyanı üzerine

üzerine(위에)가 후치사로 쓰이면 「~에 따라·~를 받아」: beyanı üzerine(진술에 따라), istem üzerine(신청에 따라 — 채무법 76조). 앞말은 격 없이 둔다(소유 어미는 그대로). 여격을 붙이면 비문이다.

9.19 **memur** /meːmʊr/ **공무원; 담당관** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 「명을 받은 이」. tapu memuru(등기관)는 1020·1026조의 주체다. 첫 모음이 길다(me:mur). 일반 공무원도 memur, 형법은 kamu görevlisi(공무 담당자)라 적는다. en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예

Babam memur.

아버지는 공무원이다.

실무 예

Tapu memuru, belgeleri inceledi.

등기관이 서류를 검토했다.

원문

Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. — TMK m. 1026/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

등기관이 그 신청을 받아들이면, 이해관계인은 누구나 그 처리를 통지받은 날부터 30일 안에 말소에 대하여 소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tapu memuru bu istemi yerine getirirse,	조건 — yerine getirmek 「이행하다」 (6장)	등기관이 그 신청을 받아들이면
her ilgili,	주어 — ilgili 「이해관계인」	이해관계인은 누구나
bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak	기산점 — -DAn başlayarak(7장)	그 처리를 통지받은 날부터
otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.	기간 + -A karşı dava açmak	30일 안에 말소에 대하여 소를 제기할 수 있다

ilgili(관련된)가 명사로 쓰이면 「이해관계인」. 1026조 1항은 소유자가 말소를 신청하는 경우, 3항은 등기관이 직권(re'sen)으로 판사에게 가는 경우다 — 아래 가짜 친구 상자의 인용.

문형

… içinde … dava açabilir

~안에 소를 제기할 수 있다(제소 기간)

1. 기간은 「수 + gün/yıl + içinde」: otuz gün içinde(30일 안에), iki yıl içinde(채무법 75조).
2. 기산점은 -DAn başlayarak 또는 -DAn itibaren(4장).

3. 숫자는 조문에서 낱말로 적는다(otuz, iki).

Terkine karşı, tebliğden başlayarak otuz gün içinde dava açılabilir (TMK m. 1026).
말소에 대하여는 통지부터 30일 안에 소를 제기할 수 있다(민법 1026조).

Davacı, tebliğden itibaren on gün içinde cevap verdi.
원고는 송달부터 열흘 안에 답변했다.

9.20 **saldırı** saldır-ı /sal.dɯˈrɯ/ **침해, 공격** ★★

발음 근거 enwikt

saldırmak(공격하다)의 명사. 점유의 「방해·침해」(981·983조)와 인격권의 「침해」(채무법 58조 saldırıyı kınayan)에 쓰인다. 점유 「침탈」은 gasp. 983조는 침해자가 권리를 주장하더라도 점유자가 소를 제기할 수 있게 한다.

쉬운 예

Saldırı gece oldu.
공격은 밤에 있었다.

실무 예

Zilyet, saldırının sona erdirilmesini istedi.
점유자는 침해의 중지를 청구했다.

원문

Saldırıda bulunan, şey üzerinde bir hak iddia etse bile; zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı dava açabilir. — TMK m. 983/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
침해자가 물건에 대하여 권리를 주장하더라도, 점유를 침해당한 사람은 그에 대하여 소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Saldırıda bulunan,	양보절의 주어 — -DA bulunan(8장)	침해자가
şey üzerinde bir hak iddia etse bile;	양보 — iddia et-se bile	물건에 대하여 권리를 주장하더라도
zilyetliği saldırıya uğrayan,	주어 — -A uğrayan(8장 uğramak) 「침해당한 이」	점유를 침해당한 사람은
ona karşı dava açabilir.	술어 — -A karşı dava açmak	그에 대하여 소를 제기할 수 있다

분사 둘이 사람을 가리킨다 — saldırıda bulunan(침해자)과 saldırıya uğrayan(피침해자). 8장의 -An 당사자 이름 짓기가 여기서도 쓰인다. 쌍반점(;) 뒤가 주절이다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 928 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

점유를 방해받은 점유자는 방해자가 물건에 어떤 권리를 주장하더라도 그를 상대로 소를 제기할 수 있다.

문형

… -A uğrayan

~를 당한 사람

1. uğramak(8장)의 -An 분사: saldırıya uğrayan(침해당한 이), zarara uğrayan.
2. 당한 것은 여격: zilyetliği saldırıya uğrayan — 「점유가 침해를 당한」.
3. 반대쪽 행위자는 -DA bulunan: saldırıda bulunan.

Saldırıya uğrayan zilyet, zararının giderilmesini istedi.
침해당한 점유자는 손해의 배상을 청구했다.

Gaspa uğrayan zilyet, malını geri aldı.
침탈당한 점유자가 물건을 되찾았다.

9.21 **kuvvet** /kuv.vet/ **힘, 물리력** ★★

발음 근거 enwikt

981조의 kuvvet kullanarak(힘을 써서)은 점유자의 자력 방위다. 같은 조 2항은 「상황이 정당화하지 않는 정도의 힘」을 쓰지 말라고 한다. güç(힘 — 채무법 64조 kendi gücüyle)와 뜻이 겹치며, 「효력」(yürürlük)이라는 뜻은 없다. en.wikt 는 강세를 표시하지 않았다.

쉬운 예 Kapıyı kuvvet kullanarak açtı.
그는 힘을 써서 문을 열었다.

실무 예 Zilyet, gaspı kuvvet kullanarak defetti (TMK m. 981).
점유자는 침탈을 힘으로 물리쳤다(민법 981조).

원문

Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. –
TMK m. 981/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
점유자는 모든 침탈이나 침해를 힘을 써서 물리칠 수 있다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 926 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

점유자는 모든 침탈 행위나 방해를 힘으로 물리칠 권리가 있다.

문형

… kullanarak

~를 써서(수단의 -ArAk)

1. kullanmak 의 -ArAk 부동사가 수단을 적는다: kuvvet kullanarak(힘을 써서).
2. 6장 2조의 kullanırken(쓸 때)과 다르다 — -ArAk 은 「~하면서·~함으로써」.
3. 같은 틀: takdir yetkisini kullanarak(6장 takdir yetkisi), bu hakkı kullanarak.

Mahkeme, takdir yetkisini kullanarak süreyi uzattı.

법원은 재량을 행사하여 기간을 연장했다.

Davalı, bu hakkı kullanarak sözleşmeden döndü.

피고는 이 권리를 행사하여 계약을 해제했다.

한국이라면? = 자력구제 · 민법 제209조

한국 제209조 제1항 「점유자는 그 점유를 부정히 침탈 또는 방해하는 행위에 대하여 자력으로써 이를 방위할 수 있다」. 침탈(gasp)과 방해(saldırı)를 나란히 두고 자력 방위를 허용하는 짜임이 981조 1항과 같다.

같은 조문, 다른 말 — 민법 919조 1항(점유의 정의)

스위스 민법 919조 1항을 세 언어판으로 읽고 현행 튀르키예 민법 973조 1항을 나란히 놓았다. 스위스 쪽은 2026년 7월 1일 통합본이다(계수 당시 판 사본 없음 — 「오늘의 스위스 글」). 1926년 민법 887조는 공포본 그림이 없어 행으로 두지 않았고, 아래 「1926 → 지금」 상자에서 TBMM 라틴 문자 재간본으로 대조했다. 독일어 tatsächliche Gewalt 와 프랑스어 maîtrise effective 가 튀르키예어 fiilî hâkimiyet(사실상 지배)이 되었고, 그 hâkimiyet 이 판사 hâkim 과 같은 어근이다.

판	원문	메모

프랑스어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. 물건을 사실상 지배하는 사람이 그 점유를 가진다. ZGB Art. 919 Abs. 1 (CC art. 919 al. 1)	maîtrise effective(사실상 지배) ↔ fiilî hâkimiyet. possession(점유) ↔ zilyetlik.	
독일어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer. 물건에 대한 사실상의 힘을 가진 사람이 그 점유자다. ZGB Art. 919 Abs. 1	독일어판은 Gewalt(힘·지배)와 「über eine Sache」(물건 위에)를 쓴다. 튀르키예어 「bir şey üzerinde」(물건 위에)가 이 어순과 맞는다.	

이탈리아어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. 물건을 사실상 자기 힘 안에 두는 사람이 그 점유자다. ZGB Art. 919 Abs. 1 (CC art. 919 cpv. 1)	이탈리아어판은 「tiene … in suo potere」(자기 힘 안에 둔다)로 풀어 쓴다.
튀르키예어 현행 현행 4721호(2001)	Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. 물건을 사실상 지배하는 사람이 그 점유자다. MK m. 974	1926년 743호 887조는 같은 자리에 「filen tasarruf sahibi olan kimse」(재간본 p.144 인쇄 그대로 — 현대 철자 fiilen; 이 자리의 tasarruf 는 처분권이 아니라 사실상 지배를 뜻한다)를 썼다(아래 상자). zilyet(점유자)은 아랍어 ẓi'l-yed(「손에 가진 이」)에서 왔다. 재간본에는 주격 zilyed(723조, p.118)와 zilyet(888조, p.145)가 함께 보이고, 현행법은 zilyet 로 적는다(모음 어미 앞에서는 zilyedi).

1926 → 지금 — 물권편의 옛말과 새말

왼쪽은 1926년 민법(743호) 4권의 낱말, 오른쪽은 2001년 현행 민법의 같은 자리 낱말이다. 6장과 달리 4권은 공포본 그림이 없어 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본(글자층 PDF)에서 읽었다. 근거 칸의 쪽은 그 PDF 의 쪽이다. 권 이름부터 바뀌었다 — 「Aynî haklar」(물권)가 「Eşya Hukuku」(물건의 법)로. 언어 정책에 대한 평가는 하지 않는다.

1926	지금	뜻	근거
Aynî haklar (DÖRDÜNCÜ KİTAP)	Eşya Hukuku (DÖRDÜNCÜ KİTAP)	4권 제목 — 물권 → 물권법	743 4권 제목(TBMM 재간본 PDF p.101) ↔ 4721 4권 제목(683조 앞)
malik · mülkiyet	malik · mülkiyet	소유자 · 소유권 — 바뀌지 않음	743 m.618(재간본 p.101 「Bir şeye malik olan kimse」) ↔ 4721 m.683/1
dilediği gibi tasarruf etmek	dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma	뜻대로 처분하다 → 뜻대로 사용·수익·처분하다	743 m.618(재간본 p.101) ↔ 4721 m.683/1
gayrimenkul	taşınmaz	부동산	743 m.632(재간본 p.103 「aşağıdaki şeyler gayrimenkuldur」) ↔ 4721 m.704
Tapu sicilli	Tapu sicili	부동산등기부 — 철자 하나	743 25장 제목·m.910(재간본 p.148 「Tapu sicilli gayrimenkuller üzerindeki hakların hallerini gösterir」) ↔ 4721 m.997/1
teslimi meşrut rehin	teslime bağlı rehin	점유질(인도를 조건으로 한 질)	743 m.853(재간본 p.139 「ancak teslimi meşrut şekilde rehnedilebilir」) ↔ 4721 m.939 난외 「A. Teslime bağlı rehin」
hak karinesi	hak karinesi	권리 추정 — 바뀌지 않음	743 m.905(재간본 p.147 「hak karinesine istinat etmek」) ↔ 4721 m.992/1
tapu sicilline kaydolunur	tapu kütüğüne tescil edilir	등기부에 기재된다 → 등기된다	743 m.918(재간본 p.149 「Aşağıdaki haklar tapu sicilline kaydolunur」) ↔ 4721 m.1008/1
Aynî haklar, tescil ile doğar	Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar	물권은 등기로 생긴다 — 거의 그대로	743 m.930(재간본 p.151 「Aynî haklar, tescil ile doğar ve sıra ve tarihlerini tescil kaydine göre alır」) ↔ 4721 m.1022/1
hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslar	iyiniyetli üçüncü kişiler	선의의 제삼자	743 난외(재간본 p.151 「Hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslar」) ↔ 4721 m.1023 난외 「2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı」

한국이라면? — 물권편

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판. 가장 큰 차이는 표 밖에 있다 — 등기의 공신력(1023조)은 한국 민법에 대응 조문이 없다고 설명된다(kazanım 항목, 학설 표시 — 전수 확인 아님).

	튀르키예	한국	차이
=	kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi (m. 683/1)	사용, 수익, 처분할 권리 (제211조)	세 권능의 열거와 「법률의 범위내에서」라는 한계가 같다.
=	istihkak davası (m. 683/2)	소유물반환청구권 (제213조)	「반환을 청구할 수 있다」. 한국은 점유할 권리가 있는 점유자의 거부권을 단서로 둔다.
=	haksız elatmanın önlenmesi (m. 683/2)	방해의 제거 · 예방 (제214조)	「방해의 제거를 청구할 수 있고」 「그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다」. 튀르키예는 elatmanın önlenmesi(침해의 금지) 한 구절로 적는다.
=	kazanılması tescille olur (m. 705/1)	등기하여야 그 효력이 생긴다 (제186조)	등기를 부동산 물권변동의 효력요건으로 삼는 점이 같다.
=	miras, mahkeme kararı, cebrî icra … tescilden önce kazanılır (m. 705/2)	상속, 공용징수, 판결, 경매 … 등기를 요하지 아니한다 (제187조)	법률 규정에 의한 취득은 등기 없이 생기되 「등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다」는 짜임이 같다. 튀르키예는 işgal(선점)·kamulaştırma(수용)를 든다.
=	zilyetliğin devri gerekir (m. 763/1)	인도하여야 효력이 생긴다 (제188조 제1항)	동산 물권 양도에 점유 이전(인도)을 요구하는 점이 같다.
=	fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir (m. 973/1)	물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다 (제192조 제1항)	「사실상 지배」로 점유를 정의하는 방식이 같다.

≠	hak karinesi — yalnız adına tescil bulunan kimse (m. 992/1)	권리의 적법의 추정 (제200조)	한국 제200조는 점유자 일반에 「적법하게 보유한 것으로 추정한다」. 튀르키예는 등기된 부동산에서 그 추정을 등기명의인에게만 준다.
=	iyiniyetle … edinen kimsenin edinimi korunur (m. 988/1)	선의취득 (제249조)	동산의 선의취득을 두는 점이 같다. 한국은 「평온, 공연하게」와 「과실없이」를 요건으로 적고, 튀르키예는 양도인이 위탁받은 점유자일 것을 적는다.
≠	bütünleyici parça (m. 684)	부동산에의 부합 (제256조)	한국은 「부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다」고 부동산에 한정한다. 튀르키예 684조는 모든 물건의 구성부분에 미치는 일반 조문이다.
=	taşınmaz rehni — ipotek (m. 850/1)	저당권 (제356조)	「점유를 이전하지 아니하고」 설정하는 부동산 담보라는 점이 같다. 튀르키예는 저당증권·정기금증권 두 꼴을 더 둔다.
=	kuvvet kullanarak defedebilir (m. 981/1)	자력구제 (제209조 제1항)	점유자가 침탈·방해를 「자력으로써 이를 방위할 수 있다」는 점이 같다. 튀르키예 981조 2항은 상황이 정당화하는 정도를 넘는 힘을 금한다.

가짜 친구 · hâkim 이 판사가 아닐 때 — hâkimiyet(지배)과 fiilî(사실상의)

1장·6장에서 hâkim 은 판사였다. 같은 낱말이 형용사로 「지배하는·우세한」 이고, 추상 명사 hâkimiyet 은 「지배·주권」 이다. 973조의 fiilî hâkimiyet(사실상 지배)이 점유의 정의다.

한 조문 묶음 안에서 두 뜻이 함께 나온다. 1026조 3항은 등기관이 「hâkime başvurarak」(판사에게 가서) 결정을 받는다고 하고, 939조 3항은 동산이 「rehnedenin hâkimiyetinde」(질권설정자의 지배 아래) 있는 동안 질권이 생기지 않는다고 한다.

읽는 법은 하나다 — 사람이면 판사, 물건 위의 상태면 지배. -iyet 가 붙으면 언제나 지배·주권 쪽이다. 민법 4권에는 판사 hâkim 도 나오므로(1026조) 접미사와 격을 본다.

fiilî(사실상의)는 8장의 fiil(행위)에 아랍어 형용사 어미 -î 를 붙인 말이다. 현행 민법은 fiilî 로 곡절부호를 적고, 1926년 743호 재간본은 부사를 filen(현대 철자 fiilen, 실제로)으로 인쇄했다(p.144). 사전 발음은 끝 모음이 길다(fiili:).

> Bir şeyde fiilî hâkimiyetini doğrudan doğruya sürdüren kimse dolaysız zilyet, başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı zilyettir. TMK m. 975

> Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir. TMK m. 1026/3

요령 hâkim + 사람 자리(hâkime başvurmak) = 판사. hâkimiyet, hâkimiyetinde, fiilî hâkimiyet = 지배. 둘 다 첫 모음이 길다(ha:).

여격을 받는 동사와 형용사 — dayanmak · sahip · karşı · kayıtlı · bağlı

7장이 탈격 동사(dönmek·vazgeçmek·kurtulmak·yararlanmak)를 모았다면, 이 장은 여격 -(y)A 를 받는 말을 모은다. 동사 dayanmak(근거하다)·malik olmak(소유하다)·teslim etmek(인도하다)·uğramak(당하다), 형용사 sahip(가진)·kayıtlı(등기된)·bağlı(매인)·aykırı(어긋나는), 후치사 karşı(~에 대하여)가 모두 앞말을 여격으로 세운다.

- 여격 동사: tescile dayanmak(1023·1024조), şeye malik olmak(683·684조), başkasına teslim etmek(974조), saldırıya uğramak(983조), zamanaşımına uğramak(채무법 72조).
- 여격 형용사·명사 술어: yetkisine sahip(683조), tapuya kayıtlı(992조), tescile bağlı(705조 2항), hukuka aykırı(채무법 49조), -A malik(684조).
- 여격 후치사: sahiplerine karşı(1009조), terkine karşı(1026조), kimseye karşı(683조 2항). karşı 는 「~에 대하여·~를 상대로」.
- 동명사도 여격을 받을 수 있다: belgelemiş olmasına bağlı(1015조), tescil edilmiş olmasına bağlı(705조 2항), ödenmesine karar vermek(채무법 56조).
- 3인칭 소유 어미 뒤에서 격 어미 앞에 n 이 낀다: yetki-si-ne, sahip-leri-ne, olma-sı-na(1인칭 malım-a 에는 없다). 4장 göre 상자의 kusur-u-na göre 와 같은 끼움이다.

표로 보기

꼴	조문·예문	뜻
-A dayanmak	tescile iyiniyetle dayanarak	등기를 선의로 믿고

-A dayanmak	bu tescile dayanamaz	그 등기를 원용할 수 없다
-A malik olmak	bütünleyici parçalarına da malik olur	구성부분의 소유자도 된다
-A sahip	tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir	처분할 권능을 가진다
-A kayıtlı	Tapuya kayıtlı taşınmazlarda	등기된 부동산에서
-A karşı	hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir	권리자에 대하여 주장할 수 있다
-A teslim etmek	şeyi başkasına teslim ederse	물건을 남에게 인도하면
-mAsInA bağlı	belgelemiş olmasına bağlıdır	밝혔음에 달려 있다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak
-DAki — 등기부에 있는 / 여격 — dayanmak 의 보어 / 조격 + -ArAk 부동사

mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.
-An 관계절(목적어 포함) / 속격 + 소유 — 주어 / 수동 현재

등기부의 등기를 선의로 믿고 소유권이나 다른 물권을 취득한 제삼자의 그 취득은 보호된다.

Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.
주어 / 대격 — her türlü 「모든 종류의」 / 수단 -ArAk / def-ed-ebil-ir 가능형

점유자는 모든 침탈이나 침해를 힘을 써서 물리칠 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~bu tescili dayanamaz~~	bu tescile dayanamaz	dayanmak 은 여격을 받는다.
~~yetkisini sahiptir~~	yetkisine sahiptir	sahip 은 여격을 받는다(6장 yetkisine sahiptir).
~~hakların sahiplerini karşı~~	hakların sahiplerine karşı	후치사 karşı 는 여격을 받는다(4장 göre 와 같은 부류).
~~belgelemiş olmasını bağlıdır~~	belgelemiş olmasına bağlıdır	bağlı 는 여격 — 동명사도 -mAsInA 로.

말해 보기 — 학회에서 한국의 등기 제도를 설명할 때

「한국은 부동산 물권변동에 등기를 요구하지만 등기의 공신력을 인정하지 않는다(학설)」를 설명하는 문형. 튀르키예 1023조와 가장 다른 자리라 질문이 나오기 쉽다.

Kore'de de hukuki işlemle taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır.

한국에서도 법률행위에 의한 부동산 소유권은 등기로 취득합니다.

de = ~도. tescille kazanılmak = 등기로 취득되다(705조 문형)

Ancak öğretiye göre Kore Medeni Kanunu'nda tapu siciline güvenen iyiniyetli üçüncü kişiyi koruyan genel bir hüküm yoktur.

그러나 학설에 따르면 한국 민법에는 등기부를 믿은 선의의 제삼자를 보호하는 일반 조문이 없습니다.

öğretiye göre = 학설에 따르면. -A güvenmek = ~를 신뢰하다. 조문 부재는 이 책이 전수 확인한 것이 아니라 학설의 설명이다

Türk Medenî Kanunu'nun bin yirmi üçüncü maddesi ise bu kazanımı korur.

튀르키예 민법 1023조는 그 취득을 보호합니다.

조 번호는 낱말로 읽는다(bin yirmi üçüncü). ise = 대조(6장)

Bu yüzden Kore'de gerçek hak sahibinin, yolsuz tescile dayanan alıcıya karşı da hakkını ileri sürebildiği kabul edilir.

그래서 한국에서는 진정한 권리자가 부실 등기를 믿은 매수인에 대해서도 권리를 주장할 수 있다고 봅니다.

bu yüzden = 그래서. -DIğI kabul edilir = ~한다고 본다(학설의 설명). ileri sürmek = 주장하다(1009조)

Taşınırlarda ise iki ülke de iyiniyetle edinimi korur.

동산에서는 두 나라 모두 선의취득을 보호합니다.

taşınırlarda = 동산에서는(처격). iyiniyetle edinim = 선의취득(988조 문언)

출처 상자 — 민법 통합본, 스위스 현행판, 1926년 재간본

튀르키예 조문은 mevzuat.gov.tr 의 4721호 민법 통합본 PDF(2026년 11월 8일 수령, 6장과 같은 사본)로 대조했다. 997조·1000조에는 대통령령 체계로 바뀐 개정 각주가 붙어 있다. 통합본은 법적 효력이 없고 효력은 관보 공포본에 있다.

스위스 민법은 fedlex.admin.ch 의 2026년 7월 1일 통합본(프랑스어·독일어·이탈리아어 PDF)이다. 942조 3·4항의 전산 등기 문언처럼 현행판에만 있는 문장이 있어, 책은 현행판으로만 비교하고 계수 당시 판과는 대조하지 않았다.

1926년 민법(743호) 4권의 옛말은 TBMM 라틴 문자 재간본 PDF 의 글자층에서 읽었다. 6장이 쓴 관보 339호 부록 그림은 1~3면(1~24조)뿐이라 4권에는 쓸 수 없었다. 그래서 「같은 조문, 다른 말」 표에 1926 행을 두지 않았다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다. 등기의 공신력에 관한 서술은 학설 표시로 한정했다 — 이 책이 받은 조문 사본으로 한국 민법 전체를 전수 확인한 것은 아니다.

Türk Medenî Kanunu (mevzuat) · ZGB / CC (fedlex) · 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi — TBMM 재간본

확인 문제 8

1. TMK 973조 1항 「fiilî hâkimiyeti bulunan kimse」에서 hâkimiyet 의 뜻은?

- 판사직
- **지배**
- 재판
- 관할

hâkimiyet 은 hâkim(판사·지배하는)의 추상 명사로 「지배」. 점유의 정의다.

2. 「등기를 믿고」를 바르게 쓴 것은?

- tescili dayanarak
- **tescile dayanarak**
- tescilden dayanarak
- tescil ile dayanarak

dayanmak 은 여격을 받는다(1023조 tescile iyiniyetle dayanarak).

3. devir(이전)에 여격 -e 를 붙인 꼴은?

- devire
- **devre**
- devri
- deviri

모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: devr-e. 대격과 3인칭 소유형은 devri, 속격은 devrin.

4. TMK 1023조와 한국 민법의 관계로 맞는 것은?

- 둘 다 등기의 공신력을 인정한다
- **튀르키예만 등기를 믿은 선의 취득자를 조문으로 보호한다**
- 한국만 공신력 조문을 둔다
- 둘 다 공신력 조문이 없다

1023조 「bu kazanımı korunur」. 한국 민법 물권편에는 대응 조문이 없다(학설 표시).

5. 「... açabileceği gibi ... de dava edebilir」(683조 2항)의 뜻은?

- 소를 제기할 수 있다면 ...도 청구한다
- **소를 제기할 수 있을 뿐 아니라 ...도 청구할 수 있다**
- 소를 제기할 수 있었던 것처럼 ...도 청구했다
- 소를 제기하는 대신 ...를 청구한다

-AbilAcAğI gibi ... de 는 「~할 수 있을 뿐 아니라 ...도」.

6. 1926년 743호 재간본 723조(p.118)에 보이는 점유자의 옛 표기는?

- zilyet
- **zilyed**
- zilyetlik
- malik

재간본 723조는 zilyed(아랍어 ẓi'l-yed), 888조는 zilyet 로 두 철자가 함께 보인다. 현행법은 zilyet, 모음 어미 앞에서 zilyedi.

7. TMK 992조 1항이 등기된 부동산에서 권리 추정을 주는 사람은?

- 점유자 누구나
- **오직 자기 이름으로 등기된 사람**
- 소유자와 임차인
- 등기관

「yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır」. 한국 제200조는 점유자 일반에 적는다.

8. 현행 스위스 민법 919조 1항의 독일어 「tatsächliche Gewalt」에 해당하는 튀르키예어는?

- kuvvet kullanma
- **fiilî hâkimiyet**
- zilyetlik
- tasarruf yetkisi

tatsächliche Gewalt(사실상의 힘) = maîtrise effective = fiilî hâkimiyet. zilyetlik 은 그 결과인 점유다.

2부 법의 언어 · 제10장

가족·상속 — 민법 2권·3권

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

튀르키예 민법 2권(가족법)과 3권(상속법)은 스위스 민법 2·3부와 짜임이 대응한다(1926년 민법이 스위스 민법을 계수했다는 것은 학계 서술 — 서지 표시는 게시 전 과제). 약혼은 「혼인의 약속으로 성립하고」(118조), 부부는 「함께 살고 서로 충실하고 돕는다」(185조), 법정 재산제는 「취득 재산 참여제」(202조)다. 상속은 「1순위 상속인은 직계비속」(495조)이고 배우자는 함께 상속하는 순위에 따라 몫이 달라진다(499조). 1926년 법은 같은 자리를 karı koca(처와 남편)·füru(비속)·mahfuz hisse(유보분)로 적었고, 2001년 법은 eşler·altsoy·saklı pay 로 바꿨다. 이 장은 그 낱말 스물두 개와, 가족·상속 조문에 유난히 잦은 조건절(-mAdIkçA·-sA·ise)을 익히고, 한국 민법 친족편·상속편과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. TMK m. 186/1
   부부는 살 주거를 함께 고른다.
2. Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. TMK m. 495/1
   피상속인의 1순위 상속인은 그의 직계비속이다.
3. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. TMK m. 605/1
   법정상속인과 지정상속인은 상속을 포기할 수 있다.

표제어 22

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

10.1 **evlilik** ev-li-lik /ev.li'lic/ **혼인(상태), 혼인 관계** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **evliliğ-**

ev(집)에 -li(~이 있는)와 -lik(상태)를 붙인 말 — 「집을 가진 상태」가 혼인이다. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: evliliğin. evlilik birliği(혼인 공동체 — 185조)는 스위스 민법 프랑스어판의 union conjugale 와 대응하고, evlilik 과 evlenme(혼인 행위)는 다르다. 1926년 법의 같은 자리는 karı koca birliği 였다.

쉬운 예 Evlilikleri on yıl sürdü.
그들의 혼인은 10년 이어졌다.

실무 예

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir (TMK m. 166).

혼인 공동체가 공동생활을 이어 가기를 기대할 수 없을 정도로 근본에서 흔들렸으면 부부 각자가 이혼의 소를 제기할 수 있다(민법 166조).

원문

> Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. — TMK m. 185/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 혼인으로 부부 사이에 혼인 공동체가 성립한다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 159 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La célébration du mariage crée l'union conjugale.

혼인의 거행은 혼인 공동체를 만든다.

문형

… -mAklA · -(y)lA … kurulmuş olur

~로써 … 이 성립한다

1. 수단의 조격 -(y)lA: evlenme-y-le(혼인으로써).
2. kurulmuş olmak = 성립해 있는 상태가 되다 — kurulmak(7장)의 -mIş 완료 + olmak.
3. 결과 상태를 적는 조문 꼴: … kurulmuş olur(185조 1항).

Ortaklık, geçen ay imzalanan sözleşmeyle kurulmuş oldu.

동업은 지난달 서명한 계약으로 성립했다.

Bu kararla sorun çözülmüş oldu.

이 결정으로 문제가 풀린 셈이 되었다.

문법 조어 · ev-li-lik · evlen-me · evlen-mek — 상태·행위·동사

~~evlenme birliği~~ (뜻 다름)

evlilik birliği

evlilik 은 혼인이라는 상태(-lIk), evlenme 는 혼인하는 행위(-mA — 142조 「Evlenme, … anda oluşur」), evlenmek 은 동사다. 조문은 공동체에 상태 명사를 쓴다: evlilik birliği(185조). 행위 명사를 넣으면 「혼인식의 결합」처럼 읽힌다.

한국이라면? ≠ 혼인의 성립 · 민법 제812조

한국은 혼인이 「신고함으로써 그 효력이 생긴다」(제812조 제1항). 튀르키예 142조는 혼인 담당 공무원 앞에서 두 당사자가 긍정의 구두 답을 한 순간에 성립한다고 적고, 185조 1항은 그 혼인으로 공동체가 세워진다고 한다.

10.2 **evlenmek** ev-len-mek /ev.læn'mec/ **혼인하다** ★★★

발음 근거 enwikt

ev(집)에 -lAn(~을 갖게 되다)을 붙인 자동사. 누구와 혼인하는지는 ile 로: birbiriyle evlenmek(124조 「Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın」 134조). 부정 가능 꼴 evlenemez(124조 1항). 1926년 743호 88조는 같은 동사를 「ikmal etmedikçe evlenemez」(만 … 세를 채우지 않는 한 혼인할 수 없다)로 썼다.

쉬운 예

Geçen yaz evlendiler.

그들은 지난여름 결혼했다.

실무 예

Kural olarak onyedi yaşını doldurmayan kişi evlenemez; hâkimin izniyle onaltı yaş istisnası saklıdır (TMK m. 124).

원칙적으로 만 17세가 되지 않은 사람은 혼인할 수 없고, 법관의 허가에 의한 16세 예외가 있다(민법 124조).

원문

> Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. — TMK m. 124/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 남자나 여자는 만 17세를 채우지 않는 한 혼인할 수 없다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 94 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.

혼인은 만 18세가 되고 판단 능력이 있는 두 사람이 체결할 수 있다.

문형

… -mAdIkçA …-(y)AmAz

~하지 않는 한 ~할 수 없다

1. -mAdIkçA(6장)가 조건, 주절은 불가능 -(y)AmAz: doldurmadıkça evlenemez.
2. 주어는 맨 앞: Erkek veya kadın … evlenemez(124조 1항).
3. 다음 항이 Ancak 으로 예외를 열면 첫 항만 읽고 단정하지 않는다(124조 2항 — 만 16세는 법원 허가).

Kapıyı açmadıkça içeri giremezsin.
문을 열지 않는 한 안에 들어갈 수 없어.

İzin almadıkça burada park edilemez.
허가를 받지 않는 한 여기 주차할 수 없다.

한국이라면? ≠ 혼인적령 · 민법 제807조

한국은 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」(제807조). 튀르키예 124조 1항은 만 17세이고, 2항은 특별한 사정에 법원 허가로 만 16세를 허용한다.

10.3 ## evlenme ev-len-me /ev.læn'me/ 혼인(행위), 혼례 ★★★

발음 근거 author

evlenmek 의 -mA 명사. 142조는 혼인이 「tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda」(당사자가 긍정의 구두 답을 한 순간에) 성립한다고 적는다. 담당 공무원은 evlendirme memuru(혼인 담당관 — 사역 -DIr 이 든 꼴). 약혼은 evlenme vaadi(118조 「혼인의 약속」)로 정의된다.

쉬운 예 Evlenme töreni kısa sürdü.
혼례는 짧게 끝났다.

실무 예 Evlenme, memurun önünde tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur (TMK m. 142).
혼인은 담당관 앞에서 당사자가 긍정의 구두 답을 한 순간 성립한다(민법 142조).

원문

> Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. — TMK m. 142/1 (둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-08
> 혼인은 당사자들이 긍정의 구두 답을 한 순간에 성립한다.

문형

… -DIklArI anda

~한 순간에

1. -DIK + 소유 어미 + anda(an 「순간」 의 처격): verdikleri anda(그들이 준 순간에).
2. 주어가 복수(taraflar)라 소유 어미도 복수 -leri.
3. 같은 틀: ölümüyle(ölüm + -ü-y-le, 575조 「mirasbırakanın ölümüyle açılır」)는 조격으로 시점을 적는 다른 꼴.

Kapıyı açtığı anda telefon çaldı.
그가 문을 연 순간 전화가 울렸다.

> Haberi aldıkları anda yola çıktılar.
> 소식을 받은 순간 그들은 길을 나섰다.

한국이라면? ≠ 혼인의 성립 시점 · 민법 제812조

한국은 「신고함으로써」 (제812조 제1항) 효력이 생기고 신고서는 「당사자 쌍방과 성년자인 증인 2인의 연서한 서면」 (제2항)이다. 튀르키예 142조는 담당관 앞의 구두 답으로 성립한다.

10.4 **boşanma** boşan-ma /bɔʃanˈmɑ/ **이혼** ★★★

발음 근거 enwikt

boşanmak(풀려나다·이혼하다)의 -mA 명사. 이혼의 소는 boşanma davası(161조·166조), 이혼 사유는 boşanma sebepleri(161조 난외 제목). 1926년 743호도 같은 낱말 boşanma 를 썼다(제4편 제목 「Boşanma」, 재간본 PDF p.21) — 아랍어 talak 은 조문에 없다.

쉬운 예

Boşanma davası açtı.
그는 이혼의 소를 제기했다.

실무 예

Evlilik en az bir yıl sürmüşse eşler birlikte boşanma başvurusu yapabilir (TMK m. 166).
혼인이 1년 이상 이어졌으면 부부가 함께 이혼을 신청할 수 있다(민법 166조).

원문

> Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. — TMK m. 166/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 혼인 공동체가 공동생활을 이어가기를 기대할 수 없을 정도로 근본에서 흔들렸으면, 부부 각자는 이혼의 소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Evlilik birliği,	주어 — 소유 구문	혼인 공동체가
ortak hayatı sürdürmeleri	동명사 소유 구문 — 「공동생활을 이어가는 것이」	공동생활을 이어가기를
kendilerinden beklenmeyecek derecede	정도 부사구 — -mAyAcAk derecede 「~할 수 없을 정도로」	기대할 수 없을 정도로

temelinden sarsılmış olursa,	조건 — -mIş olursa 「흔들려 있으면」	근본에서 흔들렸으면
eşlerden her biri boşanma davası açabilir.	주절 — her biri 「각자」, dava açmak	부부 각자는 이혼의 소를 제기할 수 있다

스위스 현행 114조(2년 별거)와 튀르키예 166조 1항(혼인 공동체의 근본적 동요)은 문언이 다르다 — 튀르키예 166조는 스위스 옛 142조의 짜임을 이었다고 알려져 있으나 이 책은 그 옛 판을 대조하지 못했다. 현행 스위스 글을 「오늘의 스위스 글」로만 둔다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 114 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

배우자는, 소송 계속 시작 시 또는 공동 청구가 일방 청구로 바뀐 날에 부부가 2년 이상 별거하였으면 이혼을 청구할 수 있다.

문형

… -lArdAn her biri

~각자, ~중 누구나

1. 탈격 복수 + her biri: eşlerden her biri(부부 각자).
2. 술어는 단수: açabilir. her biri 가 단수 주어다.
3. 「어느 한쪽」은 eşlerden biri(161조 「Eşlerden biri zina ederse, diğer eş …」).

Öğrencilerden her biri bir soru sordu.

학생 각자가 질문을 하나씩 했다.

Taraflardan her biri sözleşmeyi imzaladı.

당사자 각자가 계약서에 서명했다.

문법 어미 · -mIş olursa · -mIşsA — 완료 조건의 두 꼴

sarsılmış olursa · sürmüşse

완료된 상태를 조건으로 걸 때 조문은 두 꼴을 다 쓴다: sarsılmış olursa(166조 1항 — -mIş + ol-ur-sa), sürmüş ise(166조 3항 「Evlilik en az bir yıl sürmüş ise」). 뜻 차이는 작고 어느 쪽도 틀리지 않다. 연습 문장의 sürmüşse 는 ise 를 붙여 쓴 꼴이다.

한국이라면? ≠ 재판상 이혼원인 · 민법 제840조

한국 제840조는 여섯 사유를 열거하고 제6호가 「기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유」 다. 튀르키예 166조 1항은 그 일반 사유 하나를 조문 하나로 세우고, 161조 이하가 개별 사유를 따로 둔다.

10.5 **ayrılık** ayrı-lık /aj.ɾɯˈɫɯk/ **별거(재판상), 떨어짐** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **ayrılığ-**

ayrı(따로)에 -lIk 를 붙인 말. 일상어로 이별·차이, 민법에서는 법원이 선고하는 별거(ayrılık kararı)다. 182조는 법원이 「boşanma veya ayrılığa karar verirken」 자녀 문제를 함께 정한다고 적는다. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로: ayrılığa. 1926년 743호도 ayrılık 을 썼다(재간본 p.22 「dilerse boşanma, dilerse ayrılık istiyebilir」).

쉬운 예

Uzun bir ayrılıktan sonra buluştular.

오랜 이별 뒤에 그들은 만났다.

실무 예

Mahkeme boşanma yerine ayrılığa karar verdi.

법원은 이혼 대신 별거를 선고했다.

원문

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. –

TMK m. 182/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

법원은 이혼이나 별거를 선고할 때, 가능한 한 부모를 듣고 자녀가 후견 아래 있으면 후견인과 후견 기관의 의견을 들은 뒤, 부모의 권리와 자녀와의 면접 관계를 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken,	주어 + -ken 절 — 여격 + karar vermek	법원은 이혼이나 별거를 선고할 때
olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten	-DIkçA 「~하는 한」 + -DIktAn (sonra)	가능한 한 부모를 듣고
ve çocuk vesayet altında ise	조건 ise — 「자녀가 후견 아래 있으면」	자녀가 후견 아래 있으면
vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra,	속격 둘 + -DIktAn sonra	후견인과 후견 기관의 의견을 들은 뒤

ana ve babanın haklarını	주절 목적어 ① — 속격 + 소유 어미 + 대격	부모의 권리와
ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.	목적어 ② + 술어 — ile olan 「~와의」	자녀와의 면접 관계를 정한다

한 문장에 -ken(~할 때)·-DIkçA(~하는 한)·ise(~이면)·-DIktAn sonra(~한 뒤)가 다 있다. 주절은 맨 끝 düzenler 하나다. dinledikten 과 aldıktan 이 하나의 sonra 를 나눠 쓴다.

문형

… olanak bulundukça

가능한 한, 할 수 있는 한

1. olanak(가능성) + bulunmak 의 -DIkçA: olanak bulundukça(가능성이 있는 한).
2. -DIkçA 는 긍정 조건(~하는 한·~할수록), -mAdIkçA 는 부정 조건(6장).
3. 124조 2항의 「Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir」 도 같은 꼴이다.

Olanak bulundukça herkesi dinledik.

가능한 한 모두의 말을 들었다.

Zaman buldukça kitap okuyor.

그는 시간이 날 때마다 책을 읽는다.

10.6 **eş** /ˈeʃ/ **배우자; 짝** ★★★

발음 근거 enwikt

바탕 뜻은 「짝·대응물」 이고 민법에서는 배우자다. 복수 eşler(부부), 「배우자 중 한쪽」 은 eşlerden biri, 「다른 쪽」 은 diğer eş(161조), 「생존 배우자」 는 sağ kalan eş(499조). 1926년 743호는 karı(처)와 koca(남편)를 따로 썼다 — 아래 1926 → 지금 상자. 2장 「가짜 친구」 상자의 eşit(평등한)와 같은 어간이다.

쉬운 예

Eşiyle birlikte geldi.

그는 배우자와 함께 왔다.

실무 예

Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında katılırlar (TMK m. 186).

부부는 공동체의 비용에 각자의 능력에 비례하여 기여한다(민법 186조).

원문

Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. — TMK m. 186/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

부부는 살 주거를 함께 고른다.

문형

… güçleri oranında

각자의 능력에 비례하여

1. oran(비율) + 소유 어미 + 처격 = oranında(~에 비례하여). 앞에는 속격 또는 소유 어미 명사.
2. güç-leri oranında(그들의 힘에 비례하여 — 186조 3항), malî gücü oranında.
3. 같은 자리에 ölçüsünde(~의 한도에서)도 쓴다.

Herkes gücü oranında katkıda bulundu.
모두가 힘닿는 만큼 기여했다.

Giderler payları oranında bölüşüldü.
비용은 지분에 비례하여 나뉘었다.

한국이라면? = 부부간의 의무 · 민법 제826조

한국 제826조 제2항은 「부부의 동거장소는 부부의 협의에 따라 정한다」. 튀르키예 186조 1항도 부부가 주거를 함께 고른다고 적는다. 1926년 743호 152조는 그 선택을 남편에게 맡겼다(재간본 p.24 — 1926 → 지금 상자).

10.7 **aile** /aːi.ˈle/ **가족** ★★★

발음 근거 enwikt

첫 모음이 길다(TDK a:ile). 민법 2권의 제목 Aile Hukuku(가족법), 가족 주거는 aile konutu(194조 — 한쪽 배우자가 다른 쪽의 명시적 동의 없이 처분할 수 없다), 가정법원은 aile mahkemesi. 형용사 ailevi(가족의)는 조문에 드물다.

쉬운 예 Ailesiyle yaşıyor.
그는 가족과 산다.

실무 예 Aile konutu, diğer eşin açık rızası olmadan devredilemez (TMK m. 194).
가족 주거는 다른 배우자의 명시적 동의 없이 양도할 수 없다(민법 194조).

원문

> Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. — TMK m. 194/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 배우자 한쪽은, 다른 배우자의 명시적 동의가 없는 한, 가족 주거에 관한 임대차 계약을 해지하거나 가족 주거를 양도하거나 가족 주거 위의 권리를 제한할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eşlerden biri,	주어 — 「배우자 중 한 쪽」	배우자 한쪽은
diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,	조건 — -mAdIkçA 「~이 없는 한」	다른 배우자의 명시적 동의가 없는 한
aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,	술어 ① — ile ilgili 「~에 관한」, 불가능 -(y)AmAz	가족 주거에 관한 임대차 계약을 해지할 수 없고
aile konutunu devredemez	술어 ② — devret-eme-z	가족 주거를 양도할 수 없으며
veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.	술어 ③ — üzerindeki 「~위의」 + sınırla-y-ama-z	가족 주거 위의 권리를 제한할 수 없다

한 조건절(bulunmadıkça)이 세 술어를 다 받는다. 세 동사가 모두 불가능 -(y)AmAz 꼴이다 — feshedemez·devredemez·sınırlayamaz.

문형

… ile ilgili

~에 관한

1. ile ilgili 는 격 없이 앞 명사에 붙는다: aile konutu ile ilgili kira sözleşmesi.
2. -A ilişkin(5장)과 뜻이 같고, ilgili 는 일상어에 더 가깝다.
3. 붙여 쓴 꼴 -(y)lA ilgili 도 있다: konutla ilgili.

Bu konuyla ilgili bir sorum var.

이 주제에 관해 질문이 하나 있다.

Dava ile ilgili belgeler dosyada.

소송에 관한 서류는 기록에 있다.

문법 구문 · aile konut-u · aile konutu-n-u · aile konutu üzerindeki — 명사구의 격

~~aile konutu devredemez~~ (비문)

aile konutunu devredemez

소유 구문 aile konutu 가 목적어가 되면 소유 어미 뒤에 n 이 끼고 대격이 붙는다: konut-u-n-u(194조 「aile konutunu devredemez」). 처격은 konutunda, 후치사 앞에서는 맨 꼴: aile konutu ile ilgili, aile konutu üzerindeki.

한국이라면? + 가족 주거의 처분 제한

튀르키예 194조는 가족 주거(aile konutu)의 처분·임대차 해지에 다른 배우자의 동의를 요구하는 조문을 따로 둔다. 이 책이 받은 한국 민법 조문에는 그런 동의 요건이 없다 — 친족편 전체와 주택임대차보호법 등 개별 법률은 대조하지 않았다(학설 표시).

10.8

mal rejimi mal rejim-i /ˈmaɫ ɾe.ʒiˈmi/ 부부재산제 ★★★

발음 근거 enwikt · author

mal(재산 — 9장)과 rejim(제도, 프랑스어 régime)의 소유 구문. 법정 재산제는 edinilmiş mallara katılma rejimi(취득 재산 참여제 — 202조 1항), 부부는 계약(mal rejimi sözleşmesi)으로 다른 제도를 고를 수 있다(2항). 스위스 민법 프랑스어판의 participation aux acquêts 와 대응한다. 1926년 743호의 법정 재산제는 「mal ayrılığı」였다(재간본 목차 p.1).

쉬운 예

Hangi mal rejimini seçtiniz?

어떤 부부재산제를 고르셨나요?

실무 예

Eşler mal rejimi sözleşmesiyle başka bir rejim seçebilir (TMK m. 202).

부부는 재산제 계약으로 다른 제도를 고를 수 있다(민법 202조).

원문

> Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. — TMK m. 202/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 부부 사이에는 취득 재산 참여제를 적용하는 것이 원칙이다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 181 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

부부는, 혼인 계약으로 다른 제도를 채택하였거나 비상 재산제에 놓인 경우가 아니면, 취득 재산 참여제 아래에 있다.

문형

… -In uygulanması asıldır

~을 적용하는 것이 원칙이다

1. asıl(바탕·원칙) + -dır: asıldır(원칙이다).
2. 주어는 동명사 소유 구문: rejiminin uygulanması(제도가 적용되는 것).
3. 예외는 다음 항이 연다(202조 2항 — 계약으로 다른 제도). 조문에서 asıldır 가 보이면 다음 항의 예외를 함께 읽는다.

Bu derneğin tüzüğünde toplantıların açık yapılması asıldır.
이 협회 정관에서는 회의를 공개로 여는 것이 원칙이다.

Bu evde kurallara uyulması asıldır.
이 집에서는 규칙을 지키는 것이 원칙이다.

문법 구문 · edinilmiş mallara katılma rejimi — 명사구 안의 격

~~edinilmiş malların katılma rejimi~~ (뜻 다름)

edinilmiş mallara katılma rejimi

katılma(참여)는 katılmak 의 명사형이라 동사의 격을 끌고 간다 — katılmak 은 여격을 받으므로 mallara(재산에) katılma 다. 속격 malların 을 쓰면 「재산의 참여 제도」 가 되어 뜻이 바뀐다. edinilmiş(취득된)는 edinmek(9장)의 -mIş 분사.

한국이라면? ≠ 법정재산제 · 민법 제830조

한국은 「혼인전부터 가진 고유재산과 혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」(제830조 제1항) — 별산제가 바탕이다. 튀르키예 202조 1항은 취득 재산 참여제를 원칙으로 적는다.

10.9 **rıza** /ɾɯ.zaː/ **동의, 승낙** ★★★

발음 근거 enwikt

끝 모음이 길다(TDK rıza:). 118조 2항은 법정대리인의 동의(rızası) 없이는 약혼이 미성년자를 구속하지 않는다고 적고, 194조는 açık rıza(명시적 동의)를 요구한다. 7장 옛말 상자의 1926년 채무법 rızanın beyanı(의사표시 — 818호 1조, 재간본 p.3)의 rıza 가 현행법에서는 「동의」 자리에 쓰인다. 동사는 razı olmak(8장).

쉬운 예 Rızası olmadan fotoğrafını çekme.
동의 없이 그의 사진을 찍지 마.

실무 예

Nişanlanma, yasal temsilcinin rızası olmadıkça küçüğü bağlamaz (TMK m. 118).

약혼은 법정대리인의 동의가 없으면 미성년자를 구속하지 않는다(민법 118조).

원문

> Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. — TMK m. 118/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 약혼은 법정대리인의 동의가 없는 한 미성년자나 행위능력이 제한된 사람을 구속하지 않는다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 90 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

약혼은 혼인의 약속으로 성립한다.

문형

… -(y)I bağlamaz

~를 구속하지 않는다

1. bağlamak(묶다)이 법률에서 「구속하다」: nişanlanma küçüğü bağlamaz.
2. 목적어는 대격: küçüğ-ü, kısıtlı-y-ı(118조 2항).
3. 7장의 bağlı olmak(구속되다)과 짝 — 능동은 bağlamak, 상태는 bağlı.

Bu söz beni bağlamaz.

이 말은 나를 구속하지 않는다.

Önceki karar yeni heyeti bağlamıyor.

앞의 결정은 새 합의부를 구속하지 않는다.

한국이라면? ≠ 약혼 나이와 동의 · 민법 제801조

한국은 「18세가 된 사람은 부모나 미성년후견인의 동의를 받아 약혼할 수 있다」(제801조). 튀르키예 118조 2항은 동의 없는 미성년자의 약혼이 그를 구속하지 않는다고 적어, 요건이 아니라 효과 쪽에서 규율한다.

10.10 **yaş** /ˈjaʃ/ **나이(만)** ★★★

발음 근거 enwikt

「…세를 채우다」는 yaşını doldurmak(124조·502조). 조문은 수사를 붙여 쓴다: onyedi yaşını, onbeş yaşını(현행 정서법은 on yedi 로 띄우지만 조문 표기는 그대로 옮긴다). 유언 능력은 만 15세(502조), 혼인은 만 17세(124조). 형용사 yaşlı(나이 든)·동음어 yaş(젖은)와 구별한다.

쉬운 예

Kaç yaşındasın?

몇 살이야?

실무 예

Ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş kişi vasiyet yapabilir (TMK m. 502).

판단 능력이 있고 만 15세가 된 사람은 유언할 수 있다(민법 502조).

원문

> Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir. — TMK m. 502 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 유언을 하려면 판단 능력이 있고 만 15세를 채웠어야 한다.

문형

… yaşını doldurmak

만 …세가 되다

1. 수사 + yaş-ı-n-ı(소유 어미 + 대격) + doldurmak(채우다): onbeş yaşını doldurmak.
2. 조건절은 -mAdIkçA(124조 「doldurmadıkça evlenemez」), 요건은 -mIş olmak(502조).
3. 스위스 프랑스어판은 같은 뜻을 18 ans révolus(만 18세)로 적는다(94조).

Kızım bu yıl on sekiz yaşını doldurdu.

딸이 올해 만 18세가 되었다.

Altmış yaşını dolduranlar başvurabilir.

만 60세가 된 사람은 신청할 수 있다.

한국이라면? ≠ 유언 능력 연령 · 민법 제1061조

한국 제1061조 「17세에 달하지 못한 자는 유언을 하지 못한다」. 튀르키예 502조는 만 15세와 판단 능력을 요건으로 한다 — 연령이 다르고, 튀르키예는 판단 능력을 함께 적는다.

10.11 **ana** /aːna/ **어머니(법률어); 주된** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어의 anne 대신 조문은 ana 를 쓴다: ana ve baba(부모 — 182조·335조), 282조 「Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur」. 형용사로는 「주된·근본의」(ana kural). 조부모는 büyük ana ve büyük baba(497조). 1926년 743호도 ana baba 를 썼다(재간본 p.15).

쉬운 예

Ana ve babası öğretmen.

그의 부모는 교사다.

실무 예

Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velâyeti altındadır (TMK m. 335).

성년이 아닌 자녀는 부모의 친권 아래 있다(민법 335조).

원문

> Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. — TMK m. 282/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 자녀와 어머니 사이의 친자 관계는 출생으로 성립한다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 252 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

어머니에 대하여는 친자 관계가 출생에서 생긴다.

문형

A ile B arasında …

A 와 B 사이에

1. ile(~와) + arasında(사이에): çocuk ile ana arasında.
2. eşler arasında(185조 「eşler arasında evlilik birliği」)처럼 복수 명사 하나로도 쓴다.
3. 「사이의」로 꾸미면 -ki: komisyonlar arasındaki(5장).

İki şehir arasında tren var.

두 도시 사이에 기차가 있다.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı.

당사자 사이에 합의가 이루어졌다.

한국이라면? = 친권자 · 민법 제909조

한국은 「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」(제909조 제1항). 튀르키예 335조 1항도 성년이 아닌 자녀가 ana ve babasının velâyeti altında(부모의 친권 아래) 있다고 적는다.

10.12 **soybağı** soy-bağ-ı /soj.baːˈɯ/ **친자 관계(혈통의 끈)** ★★★

발음 근거 author

soy(혈통)와 bağ(끈)의 소유 구문이 한 낱말로 굳은 순화어. 1926년 743호는 아랍어 nesep 을 썼다(재간본 p.40 「Nesebi ret」). 282조는 어머니와는 출생으로, 아버지와는 어머니와의 혼인·인지(tanıma)·법원 판결로 성립한다고 적는다. 격은 끝에: soybağının(속격).

쉬운 예

Soybağı testi yapıldı.

친자 검사가 이루어졌다.

실무 예 Baba ile soybağı tanıma yoluyla da kurulabilir (TMK m. 282).

아버지와의 친자 관계는 인지로도 성립할 수 있다(민법 282조).

원문

> Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. — TMK m. 282/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 자녀와 아버지 사이의 친자 관계는 어머니와의 혼인, 인지 또는 법원 판결로 성립한다.

문형

… yoluyla kurulmak

~의 방법으로 성립하다

1. yol(길) + 소유 어미 + 조격 = yoluyla(~의 길로 → ~의 방법으로).
2. 282조 3항 「evlât edinme yoluyla da kurulur」 — 수단을 적는 틀.
3. 5장의 kanun yolu 와 같은 낱말이지만 여기서는 「방법」 이다.

Anlaşma arabuluculuk yoluyla sağlandı.

합의는 조정의 방법으로 이루어졌다.

Bilgi internet yoluyla yayıldı.

정보는 인터넷으로 퍼졌다.

문법 조어 · soy-bağ-ı · soybağı-n-ın — 굳은 소유 구문의 격

~~soybağ~~ (비문)

soybağı

soybağı 는 소유 어미 -ı 까지가 낱말이다 — 떼면 낱말이 아니다(5장 Anayasa Mahkemesi 와 같은 원리). 격이 붙으면 n 이 낀다: soybağ-ı-n-ın kurulması(282조 난외 「soybağının kurulması」). ğ 는 소리를 내지 않고 앞 모음을 늘인다(1장).

10.13 **vesayet** /ve.saːˈjet/ **후견** ★★

발음 근거 enwikt

둘째 모음이 길다(TDK vesa:yet). 친권(velâyet) 아래 있지 않은 미성년자와 성년 피후견인을 보호하는 제도. 후견인은 vasi, 후견 기관은 vesayet makamı(182조), 「후견 아래 두다」는 vesayet altına almak(404조). 1926년 743호도 vesayet·vasi 를 썼다(재간본 p.56 난외 Vasi ve kayyım).

쉬운 예 Çocuk vesayet altında.

그 아이는 후견 아래 있다.

실무 예

Velâyet altında bulunmayan küçük vesayet altına alınır (TMK m. 404).

친권 아래 있지 않은 미성년자는 후견 아래 둔다(민법 404조).

원문

> Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır. — TMK m. 404/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 친권 아래 있지 않은 모든 미성년자는 후견 아래 둔다.

문형

… altına almak / altında bulunmak

~아래 두다 / ~아래 있다

1. 명사 + altına almak: vesayet altına almak(후견 아래 두다), koruma altına almak(보호하다).
2. 명사 + altında bulunmak·olmak: velâyet altında bulunmak(친권 아래 있다).
3. 수동은 altına alınır(404조 1항).

Bina koruma altına alındı.

그 건물은 보호 대상이 되었다.

Köprü bakım altında.

다리는 보수 중이다.

문법 후치사 · altında · altına — 「~아래에」 와 「~아래로」

~~vesayet altında alınır~~ (비문)

vesayet altına alınır

alt(아래)의 처격 altında 는 머무는 상태(velâyet altında bulunmak — 친권 아래 있다), 여격 altına 는 들어가는 움직임(vesayet altına almak — 후견 아래 두다)이다. 동사가 고른다: bulunmak·kalmak 은 처격, almak·girmek 은 여격(404조 1항에 두 꼴이 나란히 있다).

한국이라면? = 미성년후견의 개시 · 민법 제928조

한국 제928조는 미성년자에게 친권자가 없거나 친권을 행사할 수 없는 경우 「미성년후견인을 두어야 한다」. 튀르키예 404조 1항도 친권 아래 있지 않은 미성년자를 후견 아래 둔다 — 짜임이 같다.

10.14 **vasi** /vaːˈsiː/ **후견인** ★★

발음 근거 enwikt

en.wikt 는 두 모음을 다 길게(vaːˈsiː), TDK 는 끝 모음만 길게 적는다(vasi: — 「넓은」 뜻의 다른 표제 vâsi 가 vaːsiː). 후견(vesayet)을 맡은 사람. 모음으로 끝나 격 어미 앞에 n·y 가 낀다:

vasinin(182조), vasiye. 1926년 743호 354조는 bir vasi nasbolunur(후견인이 선임된다 — 재간본 p.56), 현행 335조는 vasi atanması 다. 동음어 vâsi(넓은)는 TDK 에 따로 있다.

쉬운 예

Çocuğa bir vasi atandı.

아이에게 후견인이 선임되었다.

실무 예

Vasi, vesayet altındaki kişinin mallarını beş yıl boyunca yönetti.

후견인은 피후견인의 재산을 5년 동안 관리했다.

원문

Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. — TMK m. 335/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

법관이 후견인 선임이 필요하다고 보지 않는 한, 행위능력이 제한된 성년 자녀도 부모의 친권 아래 남는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe,	조건 — -mAdIkçA, 여격 동명사 atanmasına	법관이 후견인 선임이 필요하다고 보지 않는 한
kısıtlanan ergin çocuklar da	주어 — kısıtla-n-an 분사 + da(~도)	행위능력이 제한된 성년 자녀도
ana ve babanın velâyeti altında	처소 — 속격 + 소유 어미 + altında	부모의 친권 아래
kalırlar.	술어 — kal-ır-lar 「남는다」	남는다

kısıtlanan(행위능력이 제한된 — 낭비·중독·징역 집행 중 성년자도 포함하므로 한국 성년후견보다 넓다, 406·407조)은 kısıtlamak 의 수동 분사다 — 6장의 kısıtlı 와 같은 어간. 주절 kalırlar 는 altında(처격)와 어울리는 동사다(vesayet 상자).

문형

… -mAsInA gerek görmedikçe

~할 필요가 있다고 보지 않는 한

1. gerek görmek(필요하다고 보다)은 여격 동명사를 받는다: atanmasına gerek görmek.
2. -mAdIkçA 로 조건: gerek görmedikçe(필요를 보지 않는 한 — 335조 2항).
3. 5장의 「duruşma yapılmasına gerek görmedi」 와 같은 틀.

Müdür toplantı yapılmasına gerek görmedikçe herkes masasında çalıştı.

팀장이 회의가 필요하다고 보지 않는 한 모두 자기 자리에서 일했다.

> Gerek görürseniz arayın.
> 필요하다고 보시면 전화하세요.

10.15 **mirasçı** miras-çı /miːɾasˈʧɯ/ **상속인** ★★★

발음 근거 enwikt

miras(상속·유산 — 2장)에 사람 접미사 -CI 를 붙인 말. 법정상속인 yasal mirasçı, 지정상속인 atanmış mirasçı(605조 「Yasal ve atanmış mirasçılar」), 피상속인은 mirasbırakan(상속을 남기는 이 — 495조). 1926년 743호는 피상속인을 müteveffa(사망자)로 썼다(재간본 p.70). 첫 모음이 길다(en.wikt miː).

쉬운 예 Tek mirasçı oydu.
그가 유일한 상속인이었다.

실무 예 Mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar (TMK m. 641).
상속인들은 상속 채무에 대해 연대하여 책임진다(민법 641조).

원문 > Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. — TMK m. 495/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 자녀들은 균등하게 상속인이 된다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 457 Abs. 2 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les enfants succèdent par tête.

자녀들은 두수(頭數)로 상속한다.

> **문형**
>
> **… eşit olarak …**
>
> **균등하게**
>
> 1. eşit(평등한 — eş 와 같은 어간) + olarak(~로서): eşit olarak(균등하게).
> 2. 495조 2항·496조 1항·497조 1항이 같은 문장을 되풀이한다: Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.
> 3. 스위스 프랑스어판은 par tête(두수로), 독일어판은 zu gleichen Teilen(같은 몫으로).
>
> Masraflar eşit olarak paylaşıldı.
> 비용은 균등하게 나뉘었다.
>
> Herkese eşit olarak davranıldı.
> 모두가 똑같이 대우받았다.

문법 조어 · miras-çı · mirasbırakan · miras ortaklığı — 상속의 사람과 것

~~mirasçı bırakan~~ (뜻 다름)

mirasbırakan

-CI 는 「~하는 사람」 : mirasçı(상속인), kiracı(7장). 피상속인은 mirasbırakan(miras + bırak-an 「상속을 남기는 이」)으로 붙여 쓴다(495조 — 505조 1항은 miras bırakan 으로 띄어 썼다). mirasçı bırakan 은 「상속인을 남긴 (사람)」 (501조)이라 다른 뜻이다.

한국이라면? = 법정상속분의 균분 · 민법 제1009조

한국 제1009조 제1항은 「동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다」 . 튀르키예 495조 2항도 자녀가 균등하게 상속한다. 배우자 몫의 셈법은 다르다(1926 → 지금·한국이라면? 상자).

10.16 **altsoy** alt-soy /ɑɫt'soj/ **직계비속** ★★★

발음 근거 author

alt(아래)와 soy(혈통)의 합성어로, 1926년 743호의 아랍어 füru(재간본 p.70 「müteveffanın füruudur」)를 대신한 순화어. 직계존속은 üstsoy. 495조 1항이 1순위 상속인을 altsoy 로 정하고, 3항은 먼저 죽은 자녀의 자리를 「her derecede halefiyet yoluyla」 (모든 촌수에서 대습으로) 그 비속이 잇는다고 적는다.

쉬운 예

Altsoyu yoktu.

그에게는 직계비속이 없었다.

실무 예

Altsoyu bulunmayan kişinin mirasçıları ana ve babasıdır (TMK m. 496).

직계비속이 없는 사람의 상속인은 부모다(민법 496조).

원문

> Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. — TMK m. 495/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 피상속인의 1순위 상속인은 그의 직계비속이다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 457 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les héritiers les plus proches sont les descendants.

가장 가까운 상속인은 직계비속이다.

문형

… halefiyet yoluyla … yerini alır

대습으로 …의 자리를 잇는다

1. yerini almak = ~의 자리를 차지하다(yer-i-n-i, 소유 어미 + 대격).
2. halefiyet yoluyla(대습의 방법으로) + her derecede(모든 촌수에서) — 495조 3항.
3. 주어가 문장 끝에 온다: … yerini, … kendi altsoyları alır.

Emekli olan müdürün yerini yardımcısı aldı.
퇴직한 국장의 자리를 차장이 이었다.

Eski kanunun yerini yeni kanun aldı.
옛 법의 자리를 새 법이 대신했다.

문법 구문 · mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur — 소유 구문 둘의 동격

~~mirasbırakanın mirasçıları altsoydur~~ (부자연)

mirasbırakanın … mirasçıları, onun altsoyudur

주어 mirasbırakan-ın … mirasçı-lar-ı(속격 + 소유 어미)와 술어 onun altsoy-u-dur(「그의 비속이다」)가 둘 다 소유 구문이다. 교정형에서 빠진 것은 소유 어미 -u 다 — onun 은 495조 1항이 고른 명시 대명사. derece 는 심급이 아니라 상속 순위다.

한국이라면? = 상속의 제1순위 · 민법 제1000조

한국 제1000조 제1항 제1호도 「피상속인의 직계비속」을 1순위로 적는다. 다음 순위는 한국이 직계존속·형제자매·4촌 이내 방계혈족, 튀르키예가 ana ve baba(496조)·büyük ana ve büyük baba(497조)의 zümre(혈족 집단)다.

10.17 ## saklı pay /sakˈɫɯ paj/ **유류분(遺留分)** ★★★

발음 근거 enwikt

saklı(간직된 — saklamak 의 -lI 형, 4장 saklıdır 와 같은 어간)와 pay(몫)의 명사구. 1926년 743호는 mahfuz hisse(재간본 p.72 「Mahfuz hisse aşağıdaki miktarlardan ibarettir」)라 썼다 — 두 낱말 모두 아랍어 기원이고, 2001년 민법은 튀르키예어 낱말 saklı·pay 로 바꿔 적는다. 506조가 비율을 정하고(직계비속 1/2, 부모 1/4, 배우자 전부 또는 3/4), 505조는 그 밖의 부분을 ölüme bağlı tasarruf(사인 처분)에 맡긴다.

쉬운 예 Saklı payına dokunulmadı.
그의 유류분은 건드리지 않았다.

실무 예 Altsoyun saklı payı yasal miras payının yarısıdır (TMK m. 506).
직계비속의 유류분은 법정상속분의 2분의 1이다(민법 506조).

원문

> Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir: — TMK m. 506/1 (머리 문장) · 공식 · 사본
>
> 2026-11-08
>
> 유류분은 다음 비율로 한다:

계수 원 조문 · ZGB Art. 471 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

La réserve est de la moitié du droit de succession.

유류분은 상속권의 2분의 1이다.

문형

… -lArdAn ibarettir

~로 이루어진다(구성 열거)

1. ibaret(구성된) + -tir: … oranlardan ibarettir(다음 비율로 이루어진다).
2. 구성 요소는 탈격 -DAn: 5장의 oluşmak·kurulmak 과 같은 격.
3. 콜론 뒤에 번호 항목이 이어진다(506조 1~4호).

Kurul üç kişiden ibarettir.

위원회는 세 사람으로 이루어진다.

Ev iki odadan ibaret.

집은 방 두 개가 전부다.

문법 수사 · yarısı · dörtte biri · dörtte üçü — 분수 읽기

~~birde dört~~ (비문)

dörtte bir

분수는 「분모-DA 분자」: dörtte bir(4분의 1), dörtte üç(4분의 3). 소유 어미가 붙으면 payının dörtte biri(그 몫의 4분의 1 — 506조 2호). 2분의 1은 yarı(반)에 소유 어미: payının yarısı(506조 1호). 503조~506조와 499조의 상속분 조문이 모두 이 꼴이다.

한국이라면? ≠ 유류분의 비율 · 민법 제1112조

한국 제1112조는 직계비속·배우자 「법정상속분의 2분의 1」, 직계존속 「3분의 1」(2024. 9. 20. 개정으로 형제자매 삭제). 튀르키예 506조는 직계비속 2분의 1, 부모 각 4분의 1, 생존 배우자는 함께 상속하는 순위에 따라 전부 또는 4분의 3 이다.

10.18 **vasiyet** /va.si'jet/ **유언** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어에서 온 말로 1926년 743호도 vasiyet 을 썼다(재간본 p.77 478조). 유언서는 vasiyetname, 유언으로 상속인을 지정받은 이는 vasiyetname ile atanmış mirasçı(606조 2항). 531조가 세 방식(공정증서·자필·구수)을 적는다. 「유언하다」 는 vasiyet yapmak(502조), 사인 처분 전체는 ölüme bağlı tasarruf.

쉬운 예

Dedem vasiyet bırakmadı.

할아버지는 유언을 남기지 않았다.

실무 예

Vasiyet el yazısıyla da yapılabilir (TMK m. 531).

유언은 자필로도 할 수 있다(민법 531조).

원문

> Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. — TMK m. 531 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 유언은 공정증서 방식으로, 피상속인의 자필로, 또는 구두로 할 수 있다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 498 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

유언은 공정증서로, 자필 방식으로, 또는 구두 방식으로 할 수 있다.

문형

… el yazısı ile

자필로

1. el(손) + yazı(글)의 소유 구문 el yazısı(필적·자필) + ile.
2. 531조 「mirasbırakanın el yazısı ile」 — 누구의 자필인지는 속격.
3. 독일어판 eigenhändig, 프랑스어판 forme olographe 에 해당한다.

Mektubu el yazısıyla yazdı.

그는 편지를 손으로 썼다.

Not el yazısı ile tutuldu.

메모는 손으로 적었다.

문법 구문 · A veya B ya da C — 셋을 잇는 두 「또는」

~~resmî şekilde veya el yazısı ile veya sözlü~~ (부자연)

resmî şekilde veya el yazısı ile ya da sözlü olarak

531조는 세 방식을 veya 와 ya da 로 번갈아 잇는다 — 인용할 때 그 선택을 지킨다(veya 반복 자체는 틀리지 않다 — CMK 83조 1항). 세 방식의 격이 다르다: şekilde(처격), el yazısı ile(조격), sözlü olarak(부사구).

한국이라면? ≠ 유언의 방식 · 민법 제1065조

한국 제1065조는 「자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서와 구수증서의 5종」. 튀르키예 531조는 공정증서·자필·구두의 셋이다. 녹음과 비밀증서가 튀르키예에 없다.

10.19 **ret** /rɛt/ **거절; (상속의) 포기; 기각** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **redd-**

모음 어미 앞에서 겹자음 redd- 가 된다: reddi, reddine(5장 esastan reddine). 상속법에서는 상속 포기 — mirasın reddi(605조 난외 「B. Ret」), 동사는 reddetmek, 옛 수동 꼴 reddolunmak(606조 「reddolunabilir」). 1926년 743호 200조는 「Kadın, bir mirası ancak kocanın rızasile reddedebilir」(재간본 p.32)였다 — 현행 605조에는 그런 제한이 없다.

쉬운 예

Teklifi reddetti.

그는 제안을 거절했다.

실무 예

Yasal mirasçı, kural olarak mirasbırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren üç ay içinde mirası reddedebilir (TMK m. 606).

법정상속인은 원칙적으로 피상속인의 사망을 안 날부터 3개월 안에 상속을 포기할 수 있다(민법 606조).

원문

> Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. — TMK m. 605/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법정상속인과 지정상속인은 상속을 포기할 수 있다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 566 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

법정상속인과 지정상속인은 상속을 포기할 권능이 있다.

문형

… -(y)I reddetmek

~을 거절하다·포기하다·기각하다

1. 목적어 대격 + reddetmek: mirası reddetmek(상속을 포기하다), talebi reddetmek(신청을 기각하다).
2. 수동 reddedilmek / 옛 꼴 reddolunmak: miras reddedilmiş sayılır(605조 2항), reddolunabilir(606조 1항).
3. 명사형 주문은 reddine(5장): davanın reddine.

Başvuru süresinde yapılmadığı için reddedildi.
신청은 기한 안에 하지 않아 거절되었다.

Daveti nazikçe reddetti.
그는 초대를 정중히 거절했다.

문법 철자 · ret · reddi · reddetmek · reddolunur — 겹자음의 자리

~~mirasın reti~~ (표기 오류)

mirasın reddi

아랍어에서 온 한 음절 낱말 ret 는 모음 어미 앞에서 끝 자음이 겹치고 유성화된다: red-d-i. 동사 reddetmek 도 같다. 자음 어미 앞에서는 ret 그대로(ret kararı). hak → hakkı(2장)와 같은 꼴이다. reddolunmak 은 올리는 수동 꼴로 조문에만 남았다(606조).

한국이라면? = 상속 포기의 기간 · 민법 제1019조

한국은 「상속개시있음을 안 날로부터 3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다」(제1019조 제1항). 튀르키예 606조 1항도 3개월(üç ay)이고, 2항이 기산점을 법정상속인·지정상속인으로 나눠 적는다.

10.20 **paylaşma** paylaş-ma /pajɫaʃ'ma/ **분할(상속재산의); 나눔** ★★★

발음 근거 author

pay(몫)에 -lAş(서로 ~하게 되다)와 -mA 를 붙인 말. 상속재산 분할이 mirasın paylaşılması(576조 2항 「mirasın paylaştırılması」는 사역형), 분할까지의 상속인 공동체가 miras ortaklığı(640조). 1926년 743호는 taksim(재간본 목차 p.3 「On yedinci bap - Taksim」)이라 썼다. 일상어로는 「공유·나눔」(bilgi paylaşma).

쉬운 예 Paylaşma için teşekkürler.
공유해 줘서 고마워.

실무 예 Mirasçılar paylaşmaya kadar terekeye elbirliğiyle sahiptir (TMK m. 640).
상속인들은 분할까지 상속재산을 합유한다(민법 640조).

원문 Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. — TMK m. 640/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

상속인이 여럿인 경우, 상속의 이전과 함께 분할까지, 상속인들 사이에 상속재산의 모든 권리와 의무를 아우르는 공동체가 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Birden çok mirasçı bulunması hâlinde,	조건 — -mAsI hâlinde 「~한 경우」	상속인이 여럿인 경우
mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar,	시간 — -mAsIylA birlikte(~와 함께), -(y)A kadar(~까지)	상속의 이전과 함께 분할까지
mirasçılar arasında	장소 — arasında	상속인들 사이에
terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan	-An 분사 — kapsa-y-an 「아우르는」, -DAki	상속재산의 모든 권리와 의무를 아우르는
bir ortaklık meydana gelir.	주어 + 술어 — meydana gelmek 「생기다」	공동체가 생긴다

시작점(geçmesiyle birlikte)과 끝점(paylaşmaya kadar)이 한 구절에 있다. 주어 bir ortaklık 은 문장 끝 가까이에 오고 긴 분사구가 그 앞을 꾸민다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 602 Abs. 1 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

상속인이 여럿이면, 상속재산에 든 모든 권리와 의무는 분할까지 분할되지 않은 채로 남는다.

문형

… -(y)A kadar

~까지(시간·범위)

1. 여격 + kadar: paylaşmaya kadar(분할 때까지), ölümüne kadar.
2. 동명사에 붙으면 「~할 때까지」 : kesinleşmesine kadar.
3. 4장의 kadar(~만큼)와 같은 후치사이나, 여격이 붙으면 「까지」 다.

Akşama kadar çalıştık.

저녁까지 일했다.

Karar kesinleşene kadar bekledi.

판결이 확정될 때까지 그는 기다렸다.

한국이라면? ≠ 분할 전 상속재산의 귀속 · 민법 제1006조

한국은 「상속인이 수인인 때에는 상속재산은 그 공유로 한다」(제1006조) — 공유다. 튀르키예 640조는 분할까지의 상속인 공동체(miras ortaklığı)를 합유(elbirliğiyle — 2항)로 둔다. 공유와 합유가 갈린다.

10.21 **ortaklık** ortak-lık /or.tak'łɯk/ **공동체, 조합(상속인·동업자의)** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **ortaklığ-**

ortak(공동의·동업자)에 -lIk. 상속법에서는 분할 전 상속인 공동체(miras ortaklığı — 640조), 채무법에서는 조합. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로: ortaklığına(640조 3항). 1926년 743호는 같은 자리에 şirket(재간본 p.52 「şirket nihayet bulur」)을 썼다.

쉬운 예

İki arkadaş ortaklık kurdu.

두 친구가 동업을 시작했다.

실무 예

Sulh mahkemesi miras ortaklığına temsilci atadı (TMK m. 640).

술흐 법원이 상속인 공동체에 대표자를 선임했다(민법 640조).

원문

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. — TMK m. 640/3 · 공식 · 사본 2026-11-08

상속인 중 한 사람의 신청에 따라 술흐 법원은 상속인 공동체에 분할 때까지 대표자 한 사람을 선임할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mirasçılardan birinin istemi üzerine	후치사 üzerine — 「~의 신청에 따라」	상속인 중 한 사람의 신청에 따라
sulh mahkemesi,	주어 — 법원 이름(줄인 꼴)	술흐 법원은
miras ortaklığına paylaşmaya kadar	여격 + -(y)A kadar	상속인 공동체에 분할 때까지
bir temsilci atayabilir.	목적어 + 가능 술어	대표자 한 사람을 선임할 수 있다

스위스 프랑스어판의 autorité compétente(관할 관청)가 튀르키예어판에서 sulh mahkemesi라는 법원 이름으로 구체화되었다. 5235호 4조는 같은 법원을 sulh hukuk mahkemesi 라고 적는다.

계수 원 조문 · ZGB Art. 602 Abs. 3 · 프랑스어 · 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글

À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

상속인 중 한 사람의 청구에 따라 관할 관청은 분할 때까지 상속인 공동체의 대표자를 지정할 수 있다.

문형

… -In istemi üzerine

~의 신청에 따라

1. istem(청구 — 9장) + 소유 어미 + üzerine(~에 따라): mirasçılardan birinin istemi üzerine.
2. 5장의 「Yargıtayın bozma kararı üzerine」와 같은 후치사 üzerine.
3. 신청 없이 하는 것은 resen(직권으로 — 5장).

Tarafların istemi üzerine duruşma ertelendi.

당사자들의 신청에 따라 변론이 연기되었다.

Müdürün istemi üzerine rapor hazırlandı.

국장의 요청에 따라 보고서가 작성되었다.

문법 어휘 · sulh mahkemesi 와 sulh hukuk mahkemesi — 조문의 줄인 이름

sulh mahkemesi(민법 640조) · sulh hukuk mahkemesi(5235호 4조)

민법은 1심 법원을 sulh mahkemesi(640조 3항)·sulh hâkimi 로 줄여 부르고, 법원 조직법(5235호 4조)은 sulh hukuk mahkemesi 라고 적는다. 둘은 같은 법원이다. 이 책은 「술흐 법원」으로 음역한다(5장 — 한국에 같은 이름이 없다).

10.22 **zina** /ziˈnaː/ **간통(이혼 사유로서)** ★★

발음 근거 enwikt

끝 모음이 길다(en.wikt ziˈnaː). 161조의 이혼 사유 이름이며 형법상 범죄가 아니라 민법의 사유로만 이 장에서 다룬다. 동사는 zina etmek. 1926년 743호 129조도 같은 낱말로 적었다(재간본 p.21 「diğerinin zina etmesi sebebile」). 제소 기간은 안 날부터 6개월, 어느 경우든 5년(161조 2항).

쉬운 예 Dava zina sebebine dayanıyordu.

그 소는 간통 사유에 기대고 있었다.

실무 예 Affeden eşin dava hakkı yoktur (TMK m. 161).

용서한 배우자에게는 제소권이 없다(민법 161조).

원문

> Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. — TMK m. 161/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 배우자 한쪽이 간통하면, 다른 배우자는 이혼의 소를 제기할 수 있다.

문형

… -sA, diğer … -(y)Abilir

~하면 다른 쪽은 ~할 수 있다

1. 조건 -sA(ederse) + 주절 가능형(açabilir) — 161조 1항의 짜임.
2. biri … diğer …: 「한쪽이 … 다른 쪽이 …」 짝.
3. 166조 1항은 같은 뜻을 -mIş olursa 로 길게 적는다.

Biri gelmezse diğeri bekler.

한쪽이 안 오면 다른 쪽이 기다린다.

Biri yorulursa diğeri arabayı sürebilir.

한 사람이 지치면 다른 사람이 운전할 수 있다.

한국이라면? = 재판상 이혼원인 제1호 · 민법 제840조

한국 제840조 제1호 「배우자에 부정한 행위가 있었을 때」가 같은 자리다. 튀르키예 161조는 사유 이름을 zina 로 적고 2항에 6개월·5년의 제소 기간, 3항에 「Affeden tarafın dava hakkı yoktur」(용서한 쪽은 제소권이 없다)를 둔다.

같은 조문, 다른 말 — 민법 457조 1항(1순위 상속인)

스위스 민법(ZGB/CC) 457조 1항을 세 언어판으로 읽고 현행 튀르키예 민법 495조 1항을 나란히 놓았다. 스위스 쪽은 2026년 7월 1일 통합본이다. 계수 당시(1907) 판의 사본은 없어 「오늘의 스위스 글」로 표시했다. 1926년 민법(743호)은 공포본 그림을 확보하지 못해 1926 행은 두지 않았고, 옛말은 아래 「1926 → 지금」 상자에서 TBMM 라틴 문자 재간본으로만 대조했다. 독일어판의 Erblasser(피상속인)와 이탈리아어판의 del defunto(망인의)는 피상속인을 문장에 적고, 프랑스어판만 주어를 「가장 가까운 상속인」으로 세워 피상속인 낱말이 없다. 튀르키예어판은 mirasbırakan(피상속인)으로 적는다.

판	원문	메모

프랑스어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les héritiers les plus proches sont les descendants. 가장 가까운 상속인은 직계비속이다. ZGB Art. 457 Abs. 1 (CC art. 457 al. 1)	프랑스어판에는 피상속인이 문장에 없다. descendants ↔ altsoy.
독일어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Die nächsten Erben eines Erblassers sind seine Nachkommen. 피상속인의 가장 가까운 상속인은 그의 직계비속이다. ZGB Art. 457 Abs. 1	Erblasser(상속을 남기는 이) ↔ mirasbırakan(miras + bırakan) — 두 말 모두 「상속을 남기는 이」라는 짜임으로 읽힌다(형태 비교 — 조어 경로는 이 책이 확인하지 않았다). seine Nachkommen ↔ onun altsoyu.
이탈리아어 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti. 망인의 가장 가까운 상속인은 그의 직계비속이다. ZGB Art. 457 Abs. 1 (CC art. 457 cpv. 1)	이탈리아어판은 defunto(망인)로 적는다 — 1926년 튀르키예어판의 müteveffa(사망자)와 같은 그림이다.

튀르키예어 현행 현행 4721호(2001)	Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. 피상속인의 1순위 상속인은 그의 직계 비속이다. TMK m. 495/1	「가장 가까운」(nächsten·plus proches·prossimi)이 튀르키예어판에서는 birinci derece(1순위)로 바뀌었다. 1926년 743호 439조는 「Birinci derecede mirasçılar, müteveffanın füruudur」(재간본 p.70).

1926 → 지금 — 가족·상속 조문의 옛말과 새말

왼쪽은 1926년 민법(743호)의 낱말, 오른쪽은 2001년 현행 민법(4721호)의 같은 자리 낱말이다. 743호 가족·상속 조문은 공포본 그림을 확보하지 못해 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본 PDF 글자층에서 읽었다. 근거 칸의 쪽은 그 PDF 의 쪽이다. 글자층에는 글꼴 오류가 섞여 있어 낱말은 앞뒤 문맥으로 확인했다. 낱말만이 아니라 규율 자체가 바뀐 자리(혼인 연령·남편의 지위·처의 상속 포기)는 두 조문의 문언을 그대로 적고 평가는 하지 않는다.

1926	지금	뜻	근거
karı koca	eşler	부부	743 m.151(재간본 p.24 「Karı koca, birbirine sadakat ve müzaheretle mükelleftir」) ↔ 4721 m.185/3 「Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar」
Koca birliğin reisidir	Birliği eşler beraberce yönetirler	남편이 공동체의 장이다 → 공동체를 부부가 함께 운영한다	743 m.152(재간본 p.24) ↔ 4721 m.186/2 — 규율이 바뀐 자리, 문언만 적는다
on sekiz / on yedi yaşını ikmal etmedikçe	onyedi yaşını doldurmadıkça	(남 18·여 17세를) 채우지 않는 한 → (남녀 17세를) 채우지 않는 한	743 m.88(재간본 p.15 「Erkek on sekiz ve kadın on yedi yaşını ikmal etmedikçe evlenemez」) ↔ 4721 m.124/1

kabahatsiz	kusursuz	과책 없는	743 m.143(재간본 p.23 「kabahatsiz karı veya kocanın」) ↔ 4721 m.174/1 「kusursuz veya daha az kusurlu taraf」
nesep	soybağı	친자 관계	743 난외 「Nesebi ret」(재간본 p.40) ↔ 4721 m.282 난외 「soybağının kurulması」
mal ayrılığı(법정 재산제)	edinilmiş mallara katılma rejimi	별산제 → 취득 재산 참여제	743 목차 「Mal ayrılığı 147」(재간본 p.1) ↔ 4721 m.202/1 — 규율이 바뀐 자리
müteveffa	mirasbırakan	사망자 → 피상속인	743 m.439(재간본 p.70 「müteveffanın füruudur」) ↔ 4721 m.495/1
füru	altsoy	직계비속	743 m.439(재간본 p.70) ↔ 4721 m.495/1
kanunî mirasçılar	yasal mirasçılar	법정상속인	743 제13편 제목 「Kanunî mirasçılar」(재간본 p.70) ↔ 4721 m.605/1 「Yasal ve atanmış mirasçılar」
mahfuz hisse	saklı pay	유류분	743 m.453(재간본 p.72 「Mahfuz hisse aşağıdaki miktarlardan ibarettir」) ↔ 4721 m.506/1 「Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir」
tasarruf nisabı	tasarruf edilebilir kısım	처분 가능 부분	743 m.454 난외(재간본 p.73 「Tasarruf nisabı, terekenin vefat günündeki haline göre hesap olunur」) ↔ 4721 m.505 난외 「Tasarruf edilebilir kısım」
resmî senet ile	resmî şekilde	공정증서로	743 m.478(재간본 p.77 「Vasiyet, resmî senet ile veya vasiyet eden kimsenin el yazısile yapılabileceği gibi şifahen dahi yapılabilir」) ↔ 4721 m.531

Kadın, bir mirası ancak kocanın rızasile reddedebilir	Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler	처는 남편의 동의로만 상속을 포기할 수 있다(남편이 동의하지 않으면 처는 sulh mahkemesi 에 신청할 수 있다) → 법정·지정 상속인은 상속을 포기할 수 있다	743 m.200(재간본 p.32 — 둘째 문장 「Koca razı olmazsa karı sulh mahkemesine müracaat edebilir」, 글자층 OCR 흠 kocam-/nm 은 면 그림으로 kocası-/nın) ↔ 4721 m.605/1 — 규율이 바뀐 자리
taksim	paylaşma	분할	743 목차 「On yedinci bap - Taksim」(재간본 p.3) ↔ 4721 m.640/1 「paylaşmaya kadar」

한국이라면? — 민법 친족편·상속편과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판. 제도의 좋고 나쁨은 적지 않는다.

	튀르키예	한국	차이
≠	Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur (m. 118/1)	약혼의 자유 (제800조)	한국은 「성년에 달한 자는 자유로 약혼할 수 있다」고 자유를 선언하고, 튀르키예는 약혼이 혼인의 약속(evlenme vaadi)으로 성립한다고 정의한다.
=	Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez (m. 119/1)	약혼의 강제이행 금지 (제803조)	「약혼은 강제이행을 청구하지 못한다」 — 소권을 주지 않는 짜임이 같다.
≠	onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez (m. 124/1)	혼인적령 18세 (제807조)	한국 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」, 튀르키예 만 17세(예외 16세는 법원 허가).
≠	Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur (m. 142)	혼인의 성립 — 신고 (제812조 제1항)	한국은 「신고함으로써 그 효력이 생긴다」, 튀르키예는 담당관 앞의 구두 답으로 성립한다.

≠	Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar (m. 185/3)	부부간의 의무 (제826조 제1항)	「부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다」 — 동거·협조는 같고, 셋째가 한국은 부양, 튀르키예는 충실(sadık kalmak)이다.
≠	edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır (m. 202/1)	특유재산 (제830조 제1항)	한국은 「혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」 (별산), 튀르키예는 취득 재산 참여제가 원칙.
≠	Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması … hâlinde (m. 166/3)	협의상 이혼 (제834조)	한국은 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다」. 튀르키예 166조 3항은 1년 이상의 혼인과 법관의 직접 청취·합의 승인을 요구한다.
=	Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir (m. 161/1)	배우자에 부정한 행위가 있었을 때 (제840조 제1호)	이혼 사유의 첫 자리가 같다. 튀르키예는 2항에 6개월·5년의 제소 기간을 둔다.
=	Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır (m. 335/1)	친권자 (제909조 제1항)	「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」 — 같다.
=	Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur (m. 495/1)	상속의 순위 제1호 (제1000조 제1항)	「피상속인의 직계비속」 이 1순위인 점은 같다. 다음 순위의 짜임은 다르다.
≠	Sağ kalan eş … altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri (m. 499/1)	배우자의 상속분 — 5할 가산 (제1009조 제2항)	한국은 배우자가 「직계비속의 상속분의 5할을 가산」 받고, 튀르키예는 직계비속과 함께면 유산의 4분의 1을 받는다.
≠	Saklı pay — altsoy için yasal miras payının yarısı … (m. 506)	유류분 (제1112조)	직계비속 2분의 1은 같으나 한국은 배우자 2분의 1·직계존속 3분의 1, 튀르키예는 부모 각 4분의 1·배우자 전부 또는 4분의 3.

가짜 친구 · eş — 「짝」 인가 「배우자」 인가, 그리고 eşit · eşler

eş 의 바탕 뜻은 「짝·대응물」 이다(bir çift eldivenin eşi 장갑 한 짝). 민법에서는 배우자이고, 성별을 가리지 않는다 — 1926년 743호가 karı(처)와 koca(남편)를 따로 쓴 자리에 2001년 법은 eş 하나를 놓았다(위 1926 → 지금 상자).

같은 어간에서 eşit(평등한·같은)과 eşitlik(평등)이 나온다. 495조 2항의 「eşit olarak mirasçıdırlar」 (균등하게 상속인이 된다)에서 eşit 은 배우자와 무관한 「같은」 이다. 한 문장에 eş(배우자)와 eşit(같은)이 함께 나올 수 있다.

복수 eşler 는 「부부」 다(185조·186조). 「배우자 한쪽」 은 eşlerden biri, 「다른 배우자」 는 diğer eş(161조·194조), 「생존 배우자」 는 sağ kalan eş(499조). 한국어 「배우자」 가 한 사람을 가리키듯 eş 도 단수는 한 사람이다.

한국어 짝: 「부부」 = eşler, 「배우자」 = eş, 「처·남편」 = karı·koca(일상어로 살아 있고 조문에서는 사라졌다). 「동등」 = eşit.

> Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. TMK m. 185/3

요령 eş 뒤에 -ler 가 붙어 주어로 서면 부부, biri·diğer 가 앞에 오면 그중 한 사람, -it 이 붙으면 「같은」 이다.

조문의 조건절 — -mAdIkçA · -DIkçA · -sA · ise · -mAsI hâlinde

가족·상속 조문은 조건으로 짜인다. 부정 조건은 -mAdIkçA(~하지 않는 한), 긍정 조건은 -DIkçA(~하는 한·~할수록)·-sA(~하면)·ise(~이면, 명사 뒤), 격식 조건은 -mAsI hâlinde·-DIğI takdirde(~한 경우). 주절은 가능 -(y)Abilir 또는 불가능 -(y)AmAz 로 끝나는 일이 많다.

- -mAdIkçA: 「~하지 않는 한」 . doldurmadıkça evlenemez(124조 1항), rızası olmadıkça … bağlamaz(118조 2항), rızası bulunmadıkça … feshedemez(194조 1항) — 이 장의 혼인 조문에서는 주절이 부정·불가능이다. -mAdIkçA 자체는 긍정 술어와도 어울린다: Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri … her türlü hukukî işlemi yapabilir(193조).
- -DIkçA: 긍정 조건·정도. olanak bulundukça(182조 1항 — 가능한 한), gerek görmedikçe(335조 2항 — 부정형).
- -sA 와 ise: 동사에는 -sA(zina ederse 161조 1항, sarsılmış olursa 166조 1항), 명사·분사 뒤에는 ise(vesayet altında ise 182조 1항, sürmüş ise 166조 3항). ise 는 붙여 쓰면 -(y)sA 가 된다(sürmüşse).

- -mAsI hâlinde / -DIğI takdirde: 격식 조건. Birden çok mirasçı bulunması hâlinde(640조 1항), bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde(166조 3항), anlaşıldığı takdirde(5장 HMK 353조).
- 조건이 여럿이면 쉼표로 쌓는다. 182조 1항은 -ken··-DIkçA·ise··-DIktAn sonra 를 한 문장에 넣고 주절 düzenler 하나로 닫는다 — 주절을 먼저 찾고 조건을 거슬러 읽는다.

표로 보기

꼴	조문	뜻
-mAdIkçA	onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez	만 17세를 채우지 않는 한 혼인할 수 없다
-mAdIkçA	yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü … bağlamaz	법정대리인의 동의가 없는 한 미성년자를 구속하지 않는다
-DIkçA	olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten	가능한 한 부모를 듣고
-mAdIkçA(동사)	Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe	법관이 후견인 선임이 필요하다고 보지 않는 한
-sA	Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir	배우자 한쪽이 간통하면 다른 배우자는 이혼의 소를 제기할 수 있다
-mIş olursa	temelinden sarsılmış olursa	근본에서 흔들렸으면
ise	çocuk vesayet altında ise	자녀가 후견 아래 있으면
-mAsI hâlinde	Birden çok mirasçı bulunması hâlinde	상속인이 여럿인 경우

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Nişanlanma, — 주어 — nişanlan-ma 동명사
yasal temsilcilerinin — 속격 — 「법정대리인들의」
rızası olmadıkça — -mAdIkçA 조건 — 「동의가 없는 한」
küçüğü veya kısıtlıyı — 대격 목적어 둘 — küçüğ-ü(k→ğ), kısıtlı-y-ı
bağlamaz. — 술어 — 부정 현재 「구속하지 않는다」

약혼은 법정대리인의 동의가 없는 한 미성년자나 행위능력이 제한된 사람을 구속하지 않는다.

Eşlerden biri — 주어 — 「배우자 중 한쪽」 zina ederse, — -sA 조건 — et-er-se diğer eş — 주절 주어 — 「다른 배우자」 boşanma davası — 목적어 — 소유 구문(격 없음)

açabilir.

술어 — 가능형 「제기할 수 있다」

배우자 한쪽이 간통하면, 다른 배우자는 이혼의 소를 제기할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~yaşını doldurmadıkça evlenebilir~~	yaşını doldurmadıkça evlenemez	문법은 맞지만 124조 1항과 뜻이 거꾸로다 — 「채우지 않는 한 혼인할 수 있다」가 된다. -mAdIkçA 뒤에 가능형이 오는 것 자체는 틀리지 않다(193조 yapabilir).
~~çocuk vesayet altındaysa ise~~	çocuk vesayet altında ise	-(y)sA 와 ise 는 같은 조건 표지라 겹쳐 쓰지 않는다. 둘 중 하나만.
~~mirasçı bulunmasında hâlinde~~	mirasçı bulunması hâlinde	-mAsI hâlinde 의 동명사는 소유 어미까지만(-mAsI) 붙고 격은 hâl 쪽(hâl-i-n-de)에 있다.
~~zina ederse ise~~	zina ederse	동사의 -sA 뒤에 ise 를 더 붙이지 않는다. ise 는 명사·분사 뒤에 선다(vesayet altında ise).

말해 보기 — 학회에서 한국 상속법의 순위와 배우자 상속분을 설명할 때

「한국 민법은 직계비속·직계존속·형제자매·4촌 이내 방계혈족의 순위이고, 배우자는 1·2순위와 함께 상속하며 5할을 가산받는다」를 설명하는 문형. 튀르키예 민법의 zümre(혈족 집단)와 배우자 몫(499조)을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore Medeni Kanunu'nda mirasçılar dört sırada düzenlenir: altsoy, üstsoy, kardeşler ve dördüncü dereceye kadar yan soy hısımları.

한국 민법에서 상속인은 네 순위로 규정됩니다: 직계비속, 직계존속, 형제자매, 4촌 이내의 방계혈족.

민법 제1000조 제1항. sıra = 순위. dördüncü dereceye kadar = 4촌(등급)까지. yan soy hısımları = 방계혈족(튀르키예어 옮김은 이 책의 제안)

Sağ kalan eş, ilk iki sıradaki mirasçılarla birlikte mirasçı olur; onlar yoksa tek başına mirasçıdır.

생존 배우자는 1·2순위 상속인과 함께 상속인이 되고, 그들이 없으면 단독 상속인입니다.

민법 제1003조 제1항. -DAki = ~에 있는. tek başına = 단독으로

Eşin payı, birlikte mirasçı olduğu kişilerin payının yarısı kadar artırılır.

배우자의 몫은 함께 상속하는 사람들 몫의 절반만큼 가산됩니다.

민법 제1009조 제2항(5할 가산). -DIğI 관계절 + payının yarısı kadar = 그 몫의 절반만큼. artırılmak = 늘려지다

Türk Medenî Kanunu'nda ise sağ kalan eş, altsoyla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini alır.

튀르키예 민법에서는 생존 배우자가 직계비속과 함께 상속하면 유산의 4분의 1을 받습니다.

TMK 499조 1호. ise = ~에서는(대조). dörtte biri = 4분의 1

Kore'de saklı pay altsoy ve eş için yasal payın yarısı, üstsoy için üçte biridir.

한국의 유류분은 직계비속과 배우자는 법정상속분의 2분의 1, 직계존속은 3분의 1입니다.

민법 제1112조(2024. 9. 20. 개정). üçte biri = 3분의 1. 튀르키예 506조와 견주는 문장

출처 상자 — 민법 통합본, 스위스 현행판, 1926년 재간본

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(4721호 민법 PDF)을 2026년 11월 8일에 받아 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고, 법적 효력은 관보 공포본에 있다. 4721호는 2001년 11월 22일 가결, 2001년 12월 8일 관보 24607호 공포, 1029조에 따라 2002년 1월 1일 시행되었고, 1028조가 1926년 743호를 폐지했다. 175조(이혼 뒤 부양료)는 사본 각주에 헌법재판소 위헌 결정과 2027년 6월 30일 효력 상실 예정 표지가 있어 이 장에서 인용하지 않았다.

스위스 민법(ZGB/CC, SR 210)은 fedlex.admin.ch 의 2026년 7월 1일 통합본(프랑스어·독일어·이탈리아어 PDF)으로 대조했다. 1907년 판의 사본은 확보하지 못해 그 문언과는 대조하지 못했다. 표의 스위스 글은 모두 「오늘의 스위스 글」이다 — 특히 이혼 사유(114조 2년 별거)와 배우자 상속분(462조)은 튀르키예어판과 문언이 다르며, 그 차이가 계수 당시의 차이인지 그 뒤 개정인지는 이 책이 가리지 않았다.

1926년 민법(743호)은 1926년 4월 4일 관보 339호에 공포되었다. 이 장의 옛말은 공포본 그림이 아니라 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본 PDF 글자층을 읽은 것이다(쪽 표시는 그 PDF 의 쪽). 글자층에는 글꼴 오류가 섞여 있어 낱말은 앞뒤 문맥으로 확인했다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다(민법 2026. 3. 17. 개정 반영본).

Türk Medenî Kanunu (mevzuat) · ZGB / CC (fedlex) · 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi — TBMM 재간본

확인 문제 8

1. TMK 124조 1항 「onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez」 의 -mAdIkçA 는?

- ~했으므로
- **~하지 않는 한**
- ~할수록
- ~하는 동안

-mAdIkçA 는 부정 조건 「~하지 않는 한」. 주절은 불가능 evlenemez.

2. 1926년 743호의 「füru」 가 현행 4721호에서 바뀐 말은?

- üstsoy
- **altsoy**
- mirasçı
- evlâtlık

직계비속 füru(아랍어) → altsoy(alt + soy). 재간본 p.70 439조 ↔ 495조 1항.

3. 「mirasın reddi」 에서 ret 가 redd- 로 바뀐 이유는?

- 복수 어미 때문에
- **모음 어미 앞에서 끝 자음이 겹치고 유성화되어서**
- 아포스트로피 규칙
- 강세 때문에

ret → redd-i. hak → hakkı 와 같은 겹자음 꼴(2장).

4. TMK 202조 1항 「edinilmiş mallara katılma rejimi」에서 mallara 가 여격인 이유는?

rejim 이 여격을 요구해서

katılmak 이 여격 동사라 명사형 katılma 가 그 격을 끌고 가서

복수라서

소유 구문이라서

katılmak(참여하다)은 여격을 받는다. 그 명사형 앞의 명사도 여격 그대로다.

5. TMK 495조 2항 「Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar」의 eşit 은?

배우자

같은·균등한

쌍둥이

짝수

eşit 은 eş 와 같은 어간이지만 「같은」 이다. 프랑스어판 par tête.

6. 사실혼이 아닌 법률혼의 성립 시점으로 TMK 142조가 적은 것은?

혼인 신고가 수리된 때

당사자들이 담당관 앞에서 긍정의 구두 답을 한 순간

혼인 계약서 서명 때

동거 시작 때

142조 「Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur.」 한국 제812조는 신고.

7. TMK 506조와 한국 민법 제1112조의 유류분 비율로 맞는 것은?

둘 다 직계비속 2분의 1, 부모 4분의 1

직계비속은 둘 다 2분의 1이지만 직계존속은 튀르키예 각 4분의 1, 한국 3분의 1

둘 다 배우자 전부

튀르키예에는 유류분이 없다

506조 1·2호(1/2, 1/4), 제1112조 1·3호(1/2, 1/3). 배우자는 튀르키예 전부 또는 3/4, 한국 1/2.

8. 「Sulh mahkemesi miras ortaklığına temsilci atadı」에서 ortaklığına 의 ğ 는?

복수 표지

ortaklık 의 k 가 모음 어미 앞에서 ğ 로 바뀐 것

여격 어미

인칭 어미

ortaklık + -ı-n-a → ortaklığına. evlilik → evliliğ, ayrılık → ayrılığ 도 같다.

2부 법의 언어 · 제11장

형법 총론 — 5237호 형법 (2004년 가결, 2005년 시행)

Ceza Hukuku Genel Hükümler

이 장이 옛말을 대조하는 형법은 1926년 765호다(765호 590조는 앞선 형법 「1274 tarihli ceza kanunu」를 폐지한다) — 765호가 1889년 이탈리아 형법(자나르델리 형법)을 바탕으로 했다는 것은 학계 서술이다(앞선 조사의 DergiPark 학술 논문, 서지 완전 표시는 게시 전 과제). 이 장은 두 법의 조문을 나란히 놓아 보일 뿐이다. 그 뒤 2004년 9월 26일 가결·2005년 6월 1일 시행된 5237호(이 책의 「새 형법」)가 그 자리를 이었다. 765호의 cürüm·kabahat(중죄·경죄) 두 갈래는 5237호에서 suç 하나가 되었고, kast(고의)·teşebbüs(미수)·fail(정범) 같은 아랍어 법률어는 그대로 남았다. 이 장은 총칙(1~75조)에서 스물한 낱말을 뽑아 「누가 어떤 조건에서 벌을 받지 않

는가」를 적는 술어 틀(ceza verilmez·cezalandırılmaz·sorumlu olur)을 익히고, 1889년 원문과 현행 조문을 맞댄 뒤 한국 형법 총칙과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz. TCK m. 30/4
   자기가 저지른 행위가 위법하다는 점에 관하여 피할 수 없는 착오에 빠진 사람은 처벌되지 않는다.
2. Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. TCK m. 21/1 (첫 문장)
   범죄의 성립은 고의의 존재에 달려 있다.
3. Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. TCK m. 45/1
   범죄에 대한 제재로서 적용되는 형벌은 징역과 형사 벌금이다.

표제어 21

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

11.1 **fail** /faːˈil/ **정범, 행위자** ★★★

발음 근거 enwikt

첫 모음이 길다(TDK faːil). 범죄를 저지른 사람 — 정범(37조 fail olarak sorumlu olur), 교사한 사람은 azmettiren(38조), 도운 사람은 yardım eden(39조). 모음 어미 앞에 n·y 가 끼지 않는 자음 끝 낱말이라 faile(여격 — 25조), failin(속격). 8장의 fiil(행위)과 같은 아랍어 어근에서 왔다 — fail 은 「하는 이」, fiil 은 「함」.

쉬운 예 Failin kim olduğu bilinmiyor.
행위자가 누구인지 알려져 있지 않다.

실무 예 Meşru savunma halinde faile ceza verilmez (TCK m. 25).
정당방위의 경우 행위자를 벌하지 않는다(형법 25조).

원문

> Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. — TCK m. 37/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

범죄의 법률상 정의에 든 행위를 함께 실현한 사람들 각자는 정범으로서 책임진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Suçun kanuni tanımında yer alan fiili	목적어 — yer alan 「~에 든」 분사	범죄의 법률상 정의에 든 행위를
birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri,	주어 — -An 분사 + her biri(10장)	함께 실현한 사람들 각자는
fail olarak	olarak 「~로서」	정범으로서
sorumlu olur.	술어 — 「책임지게 된다」	책임진다

1889년 이탈리아 원문은 esecutori(실행자)와 cooperatori immediati(직접 협력자)를 나누어 적지만, 현행 튀르키예어 37조 1항은 「함께 실현한 사람들 각자」 하나로 묶었다. 765호 64조는 「iştirak ettikleri takdirde」(가담한 경우)로 적었다(재간본 p.17).

계수 원 조문 · IT1889 Art. 63 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

여러 사람이 범죄의 실행에 가담하면, 실행자와 직접 협력자 각자는 범해진 죄에 정해진 형에 복종한다.

문형

… olarak sorumlu olmak

~로서 책임지다

1. olarak(~로서) 앞에 자격 명사: fail olarak(정범으로서), yardım eden sıfatıyla(39조 — sıfatıyla 도 같은 뜻).
2. sorumlu olmak(8장)은 「책임지다」, 수동 꼴은 sorumlu tutulmak(책임을 지우다 — 35조·37조 2항).
3. 부정은 sorumlu olmaz(24조 2항).

Ahmet, toplantının düzenleyicisi olarak her şeyden sorumlu oldu.

아흐메트는 모임의 주최자로서 모든 일을 책임졌다.

Bu işten ben sorumluyum.

이 일은 내 책임이다.

문법 어휘 · fail · fiil · faillik — 「하는 이」와 「함」

~~fiil olarak sorumlu olur~~ (뜻 다름)

fail olarak sorumlu olur

fail(행위자)과 fiil(행위 — 8장)은 같은 아랍어 어근의 다른 꼴이다. 37조 난외 제목 Faillik 은 fail 에 -lIk 를 붙인 「정범성」. 한 조문에 둘이 함께 나온다: 「... fiili birlikte gerçekleştiren ... fail olarak」. 바꿔 쓰면 사람 자리에 행위가 선다.

한국이라면? = 공동정범 · 형법 제30조

한국 제30조 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」 — 튀르키예 37조 1항과 같다. 간접정범은 처벌이 다르다: 튀르키예 37조 2항은 남을 도구로 쓴 사람(araç olarak kullanan)을 정범으로, 한국 제34조 제1항은 교사·방조의 예로 벌한다.

11.2 **kasıt** /ka'sɯt/ **고의** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **kast-**

사전 표제는 kasıt 이고 모음 어미 앞에서 ı 가 빠진다: kastı, kastın(TDK 접미 표시 -stı, en.wikt stem=kast). 형법 조문은 주격에서도 kast 로 쓴다(21조 Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların ...) — 법률어로 굳은 꼴이다. 부사는 kasten(고의로), 형용사는 kasıtlı, 반대말은 taksir(과실 — 22조). 765호 45조는 Cürümde kastin bulunmaması cezayi kaldırır(재간본 p.13)라 썼다.

쉬운 예

Kasıtlı yapmadım.

일부러 한 게 아니야.

실무 예

Kast, unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir (TCK m. 21).

고의란 구성요소를 알고 원하여 실현하는 것이다(형법 21조).

원문

> Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. –
>
> TCK m. 21/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 범죄의 성립은 고의의 존재에 달려 있다. 고의란 범죄의 법률상 정의에 든 구성요소를 알고 원하여 실현하는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Suçun oluşması	주어 — 동명사 소유 구문 oluş-ma-sı	범죄의 성립은

kastın varlığına bağlıdır.	술어 — -A bağlı(7장) 「~에 달려 있다」	고의의 존재에 달려 있다
Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların	둘째 문장 주어 + 속격 — -DAki 「~에 든」	고의란 범죄의 법률상 정의에 든 구성요소를
bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.	술어 — -(y)ArAk 둘 + 동명사 + -DIr 「~하는 것이다」	알고 원하여 실현하는 것이다

bilerek(알면서)와 istenerek(원해져서 — iste-n-erek 수동)이 나란히 선다. 1889년 원문의 「abbia voluto il fatto」(사실을 원했다)가 istenerek 자리에, 「알고」는 튀르키예어판이 더한 말이다 — 원문판 45조에는 「알다」 동사가 없다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 45 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione.

누구도 중죄를 구성하는 사실을 원하지 않았으면 그 중죄로 처벌될 수 없다. 다만 법률이 그 작위 또는 부작위의 결과로서 달리 책임을 지우는 경우는 그러하지 아니하다.

문형

… -In varlığına bağlıdır

~의 존재에 달려 있다

1. varlık(존재 — var + -lIk)에 소유 어미·여격: varlığ-ı-na.
2. -A bağlı(7장)가 「~에 달려 있다」: kastın varlığına bağlıdır(21조 1항).
3. 요건을 적는 조문 틀. 반대는 yokluğu(부재).

Gezinin yapılması iyi havanın varlığına bağlıdır.

소풍을 갈지는 날씨가 좋은지에 달려 있다.

Başarı çalışmanın varlığına bağlı.

성공은 노력이 있느냐에 달려 있다.

문법 철자 · kasıt · kast · kastı · kasten — 모음 탈락과 부사

~~kasıtın varlığı~~ (표기 오류)

kastın varlığı

둘째 모음 ı 는 모음 어미 앞에서 빠진다(7장 şekil → şekle 와 같은 꼴): kast-ı-n. 형법은 주격에서도 탈락형 kast 를 쓴다(21조 난외 제목 Kast). 부사 kasten(고의로 — 아랍어 부사 어미)과 형용사 kasıtlı(고의의 — 51조 1항 a호 「kasıtlı bir suçtan」)는 탈락하지 않는다.

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

한국 제13조는 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」 고 부정문으로 적고 고의를 정의하지 않는다. 튀르키예 21조 1항은 고의를 알고 원하여 실현하는 것으로 정의하고, 2항에 미필적 고의(olası kast)를 따로 둔다.

11.3 **teşebbüs** /te.ʃeb'bys/ **미수(未遂); 시도** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 「시도·기업(teşebbüs etmek 시도하다)」, 형법에서는 미수다(35조 난외 「Suça teşebbüs」). 겹자음 bb 가 발음에 그대로 난다(en.wikt te.ʃebˈbys). 미수범의 책임은 teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur(35조 1항), 중지미수는 gönüllü vazgeçme(36조). 765호 61조도 같은 낱말을 썼다(재간본 p.16 「… cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal edememiş ise」).

쉬운 예

Kapıyı açmaya teşebbüs etti.

그는 문을 열려고 시도했다.

실무 예

Elverişli hareketlerle doğrudan icraya başlayan fail, suçu elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur (TCK m. 35).

적합한 행위로 직접 실행에 착수한 행위자가 자기 뜻 밖의 사유로 범죄를 완성하지 못하면 미수로 책임진다(형법 35조).

원문

> Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. — TCK m. 35/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 사람이 범하려고 의도한 범죄의 실행에 적합한 행위로 직접 착수하였으나 자기 힘으로 어쩔 수 없는 사유로 완성하지 못하면 미수로 책임진다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Kişi,	주어	사람이
işlemeyi kastettiği bir suçu	목적어 — -DIK 관계절 (kastet-tiğ-i) 「범하려고 의도한」	범하려고 의도한 범죄를
elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da	조격 수단 + -(y)Ip da 「~하고서도」	적합한 행위로 직접 실행에 착수하였으나
elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise	조건 — elinde olmayan 「자기 힘에 없는」, -(y)AmAz ise	자기 힘으로 어쩔 수 없는 사유로 완성하지 못하면
teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.	술어 — -DAn dolayı + sorumlu tutulmak	미수로 책임진다

1889년 원문의 mezzi idonei(적합한 수단) → elverişli hareketler(적합한 행위), circostanze indipendenti dalla sua volontà(의사와 무관한 사정) → elinde olmayan nedenler(손에 없는 사유). 765호 61조는 「vesaiti mahsusa ile icraya başlayıpta ihtiyarında olmayan esbabı maniadan dolayı」(재간본 p.16)였다 — 세 층의 낱말이 다 다르고 짜임은 같다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 61 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà ai due terzi.

중죄를 범할 목적으로 적합한 수단으로 그 실행을 시작하였으나 자기 의사와 무관한 사정으로 기수에 필요한 모든 것을 하지 못한 자는, 그 중죄의 법정형이 무기징역이면 10년 이상의 징역에, 그 밖의 경우에는 법정형을 2분의 1에서 3분의 2까지 감경한 형에 처한다.

문형

… -(y)Ip da … -(y)AmAz ise

~하고서도 …하지 못하면

1. -(y)Ip(~하고) + da(~도): başlayıp da(착수하고서도) — 앞 동작을 하고도 뒤가 안 된 대조.
2. 불가능 -(y)AmA + ise: tamamlayamaz ise(완성하지 못하면 — 붙여 쓰면 tamamlayamazsa).
3. 35조 1항이 이 틀로 미수를 정의한다.

Sınava girip de bitiremezse tekrar hakkı var.
시험에 들어가고도 끝내지 못하면 재응시 기회가 있다.

Yola çıkıp da varamazsa bize haber verir.
출발하고도 도착하지 못하면 우리에게 알려 줄 것이다.

한국이라면? = 미수범 · 형법 제25조

한국 제25조 제1항 「범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다」. 튀르키예 35조 1항도 실행 착수와 미완성을 요건으로 적는다. 감경은 한국 임의(제2항 「감경할 수 있다」), 튀르키예 필요(35조 2항 「indirilir」).

11.4 **hapis** /ha'pis/ **징역(자유형), 구금** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **haps-**

모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: hapsi, hapse(TDK 접미 표시 -psi). 현행 형법의 자유형은 hapis 하나이고 세 갈래로 나뉜다 — ağırlaştırılmış müebbet hapis(가중 무기), müebbet hapis(무기), süreli hapis(유기 — 46조). 765호는 ağır hapis(중징역)·hapis·hafif hapis(경징역)의 세 이름을 썼다(재간본 p.8 13조 Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir). hapishane(교도소)는 같은 어간의 합성어다.

쉬운 예 İki yıl hapis cezası aldı.
그는 징역 2년을 선고받았다.

실무 예 Kanunda aksi belirtilmedikçe süreli hapis cezası bir aydan az olamaz (TCK m. 49).
법률에 달리 정함이 없는 한 유기징역은 1개월 미만일 수 없다(형법 49조).

원문

> Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. — TCK m. 49/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 유기징역은 법률에 달리 정하지 않은 경우 1개월 미만, 20년 초과일 수 없다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 11 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Le pene stabilite per i delitti sono:
중죄에 정해진 형은 다음과 같다:

문형

… -DAn az, … -DAn fazla olamaz

~미만·~초과일 수 없다(범위)

1. 탈격 + az(적은)/fazla(많은): bir aydan az(1개월 미만), yirmi yıldan fazla(20년 초과).
2. olamaz(~일 수 없다)가 둘을 함께 받는다(49조 1항).
3. 단서는 앞에: kanunda aksi belirtilmeyen hallerde(법률에 달리 정하지 않은 경우).

Bu okulda sınıf mevcudu yirmiden az, otuzdan fazla olamaz.
이 학교에서 한 반 인원은 20명 미만이거나 30명 초과일 수 없다.

Süre bir yıldan fazla olamaz.
기간은 1년을 넘을 수 없다.

문법 철자 · hapis · hapsi · hapse · hapishane — 모음 탈락과 합성

~~hapise mahkûm~~ (표기 오류)

hapse mahkûm

hapis 는 모음 어미 앞에서 i 가 빠진다(hap-s-e). 자음 앞에서는 그대로다: hapis cezası, hapishane. 1889년 원문 11조의 reclusione·detenzione 가 765호의 ağır hapis·hapis 가 되었고(재간본 p.8), 5237호는 이름을 hapis 하나로 줄여 46조에서 셋으로 나눈다.

한국이라면? ≠ 유기징역의 상한 · 형법 제42조

한국은 「유기는 1개월 이상 30년 이하」(가중 시 50년 — 제42조). 튀르키예 49조 1항은 법률에 다른 규정이 없으면(kanunda aksi belirtilmeyen hallerde) 1개월 이상 20년 이하다. 한국의 징역·금고 구분이 튀르키예에는 없다(46조 — hapis 하나).

11.5 **yaptırım** yap-tır-ım /jap.tɯˈrɯm/ **제재(制裁), 형사 제재** ★★

발음 근거 enwikt

yapmak(하다)의 사역 yaptır-(하게 하다)에 명사 어미 -Im 을 붙인 순화어 — 「하게 만드는 것」이 제재다. 45조는 형사 제재 가운데 ceza(형벌)를 hapis 와 adlî para cezası 둘로 적고, güvenlik tedbiri(보안처분)는 따로 둔다(2조). 50조의 seçenek yaptırımlar(대체 제재)는 단기 징역을 바꾸는 선택지들이다. 765호에는 이 낱말이 없고 ceza 와 mücazat 을 썼다(재간본 p.17 「mücazat olunur」).

쉬운 예 Kurallara uymayana yaptırım uygulanır.
규칙을 지키지 않는 사람에게는 제재가 가해진다.

실무 예 Kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir (TCK m. 50).
단기 징역은 대체 제재로 바꿀 수 있다(형법 50조).

원문

> Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. — TCK m. 45/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 범죄에 대한 제재로서 적용되는 형벌은 징역과 형사 벌금이다.

문형

… karşılığında

~의 대가로, ~에 대하여

1. karşılık(대응·대가) + 소유 어미 + 처격 = karşılığında(~에 대한 대가로).
2. 45조 「Suç karşılığında uygulanan yaptırım」 — 범죄에 대한 제재.
3. 7장의 karşılıklı(상호의)와 같은 어간이다.

Emeğinin karşılığında ücret aldı.
그는 노동의 대가로 임금을 받았다.

Bu iyiliğin karşılığında ne istersin?
이 호의의 대가로 뭘 원해?

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

한국 제41조는 형의 종류를 아홉으로 열거한다(사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금·구류·과료·몰수). 튀르키예 45조는 형벌을 징역과 형사 벌금 둘로 적고, 나머지는 보안처분(güvenlik tedbirleri)으로 다룬다. 사형은 5237호에 없다.

11.6 **şikâyet** /ʃiˈcaːjet/ **고소; 불평** ★★★

발음 근거 enwikt

사전 표제는 곡절 부호가 있는 şikâyet(둘째 모음 장음, k 는 구개음 — en.wikt ʃiˈcaːjet)이지만 현행 형법 73조 본문은 부호 없이 şikayet 으로 적는다(1장 「법령 문면은 시기마다 다르다」). 고소에 매인 범죄는 soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar(73조 난외 제목), 고소 기간은 6개월(73조 1항), 고소 취소는 şikâyetten vazgeçme(73조 4~6항). 일상어로는 「불평·항의」.

쉬운 예

Komşular gürültüden şikâyet etti.
이웃들이 소음에 불평했다.

실무 예

Şikayet süresi kural olarak fiili ve faili öğrenme gününden başlayan altı aydır (TCK m. 73).
고소 기간은 원칙적으로 행위와 행위자를 안 날부터 6개월이다(형법 73조).

원문

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. — TCK m. 73/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

수사와 공판 절차가 고소에 매인 범죄에 관하여 권한 있는 사람이 6개월 안에 고소하지 않은 경우 수사와 공판 절차를 할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan	관형절 — -A bağlı olan 「~에 매인」	수사와 공판 절차가 고소에 매인
suç hakkında	hakkında 「~에 관하여」	범죄에 관하여
yetkili kimse altı ay içinde	주어 + 기간 içinde	권한 있는 사람이 6개월 안에
şikayette bulunmadığı takdirde	조건 — -mAdIğI takdirde(5장)	고소하지 않은 경우
soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.	술어 — 불가능 수동	수사와 공판 절차를 할 수 없다

soruşturma(수사)와 kovuşturma(공소 제기 뒤의 재판 단계)는 12장(형사절차)의 핵심어다. 둘 다 -mA 명사이고 수동 동명사 soruşturulması·kovuşturulması 로 앞에 한 번 더 나온다.

문형

… -tA bulunmak

~을 하다(격식 동사구)

1. 명사 + 처격 + bulunmak: şikayette bulunmak(고소하다), başvuruda bulunmak(신청하다), yardımda bulunmak(돕다 — 39조).
2. 부정 조건: bulunmadığı takdirde(73조 1항).
3. 일상어는 etmek 을 더 쓴다: şikâyet etmek.

Mahkemeye başvuruda bulundu.

그는 법원에 신청했다.

Açıklamada bulunmak istemedi.

그는 해명하려 하지 않았다.

문법 표기 · şikâyet 와 şikayet — 사전 표기와 법령 표기

şikâyet(사전) · şikayet(TCK 73조 본문)

둘 다 쓰인다. TDK 표제와 en.wikt 는 şikâyet(k 가 앞 모음처럼 부드럽게 나고 a 가 길다), 현행 형법 본문은 şikayet. 73조 2항에 2024년 더해진 문장은 şikâyet 으로 부호를 썼다 — 같은 조 안에 두 표기가 있다. 이 책은 표제어를 사전 표기로, 인용은 출처 표기대로 둔다(질문 4).

11.7 **tedbir** /ted.bir/ **조치, 처분(güvenlik tedbiri 보안처분)** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 「대책·조치」 (tedbir almak 조치를 취하다), 형법에서는 güvenlik tedbiri(보안처분 — 2조·7조·45조)이고 민사소송법에서는 ihtiyati tedbir(가처분 — 5장 HMK 341조). 5237호는 형벌(ceza)과 보안처분(güvenlik tedbiri)을 나란히 적어 죄형법정주의를 둘 다에 미친다(2조 1항). 765호 1조에는 보안처분 문장이 없다(재간본 p.5). 1926년 재간본의 tedbirsizlik(부주의 — 459조)은 같은 어간의 부정 파생어다.

쉬운 예 Gerekli tedbirler alındı.

필요한 조치가 취해졌다.

실무 예 Kanunda yazılı olmayan bir güvenlik tedbirine hükmolunamaz (TCK m. 2).

법률에 적히지 않은 보안처분은 선고할 수 없다(형법 2조).

원문

> Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. — TCK m. 2/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 법률이 명시적으로 범죄로 보지 않는 행위로는 누구도 벌할 수 없고 보안처분을 적용할 수 없다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 1 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

누구도 법률이 명시적으로 범죄로 규정하지 않은 행위로, 또 법률이 정하지 않은 형으로 처벌될 수 없다.

문형

… uygulanamaz / uygulanır

~을 적용할 수 없다 / 적용한다

1. uygulamak(적용하다 — 3장)의 수동 uygulanmak, 불가능 uygulanamaz.

2. 주어는 적용되는 것: güvenlik tedbiri uygulanamaz(2조 1항), bu fıkra hükmü uygulanır(43조 1항).
3. 짝 동사: 형벌은 ceza verilir / verilmez / verilemez(문법 코너).

Bu kural burada uygulanmaz.
이 규칙은 여기에 적용되지 않는다.

Yeni tarife yarından itibaren uygulanır.
새 요금은 내일부터 적용된다.

문법 어휘 · ceza 와 güvenlik tedbiri — 두 제재의 짝

~~güvenlik cezası~~ (뜻 다름)

güvenlik tedbiri

5237호는 제재를 ceza(형벌)와 güvenlik tedbiri(보안처분)로 나누어 조문마다 둘을 함께 적는다: ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz(2조·7조). 동사도 다르다 — 형벌은 verilmek(주다), 보안처분은 uygulanmak(적용하다). 1889년 원문 1조와 765호 1조에는 형벌 쪽 문장만 있다.

한국이라면? + 보안처분의 법정주의 조문 · 형법 제1조

튀르키예 2조 1항은 형벌과 보안처분 둘 다에 죄형법정주의를 명문으로 미친다. 한국 형법 제1조는 「범죄의 성립과 처벌」만 적는다. 보안처분의 법률주의는 형법이 아니라 헌법 제12조 제1항(13장)이 적는다. 치료감호법 등 개별 법률은 이 장에서 보지 않았다.

11.8 **cebir** /ˈdʒebir/ **강제(물리적 폭력); 대수(代數)** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **cebr-**

모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: cebri, cebre(TDK 접미 표시 -bri). 형법에서는 사람을 억누르는 물리력이고(28조 cebir ve şiddet — 강제와 폭력), 수학의 cebir(대수학)와 철자가 같다(TDK Arapça cebr — 두 뜻의 갈래는 이 책이 확인하지 않았다). 28조는 저항할 수 없는 강제·협박 아래 범죄를 저지른 사람을 벌하지 않고 강제한 사람을 정범으로 본다.

쉬운 예 Lisede cebir dersi vardı.
고등학교에 대수 수업이 있었다.

실무 예 Karşı koyamayacağı cebir ve şiddet sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez (TCK m. 28).
저항할 수 없는 강제와 폭력의 결과 범죄를 저지른 사람은 벌하지 않는다(형법 28조).

원문

Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. — TCK m. 28/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

저항할 수 없거나 벗어날 수 없는 강제와 폭력, 또는 확실하고 중대한 협박이나 위협의 결과로 범죄를 저지른 사람은 벌하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı	-(y)AmA + -(y)AcAk + 소유 어미 — 「저항할 수 없을·벗어날 수 없을」	저항할 수 없거나 벗어날 수 없는
cebir ve şiddet	명사 짝 ① — 「강제와 폭력」	강제와 폭력,
veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu	명사 짝 ② + sonucu 「~의 결과로」	또는 확실하고 중대한 협박이나 위협의 결과로
suç işleyen kimseye	여격 — -An 분사 + kimse	범죄를 저지른 사람은
ceza verilmez.	술어 — 「벌하지 않는다」 (수동 부정)	벌하지 않는다

korkutma(7장의 강박)와 tehdit(위협)가 민법 밖에서는 함께 선다. 둘째 문장(인용 밖)은 강제·협박을 쓴 사람을 「suçun faili sayılır」(범죄의 정범으로 본다)라 한다.

문형

… sonucu

~의 결과로

1. sonuç(결과) + 소유 어미 -u 가 후치사처럼 선다: tehdit sonucu(위협의 결과로).
2. 격 없이 앞 명사에 붙는다(8장 부록 B sonucu 행).
3. nedeniyle·dolayısıyla 와 바꿔 쓸 수 있다.

Kaza sonucu yaralandı.

그는 사고로 다쳤다.

Yoğun kar sonucu yollar kapandı.

폭설로 길이 막혔다.

11.9 **hata** /ha.taː/ **착오(형법); 잘못** ★★★

발음 근거 enwikt

끝 모음이 길다(en.wikt ha.taː). 일상어로 「잘못·실수」, 형법 30조에서는 착오 — 구성요건 사실의 착오(1항), 가중·감경 사유의 착오(2항), 위법성조각사유 전제사실의 착오(3항), 금지 착오(4항). 7장의 yanılma(민법의 착오)와 다른 낱말을 쓰는 것이 두 법의 차이다. 「착오에 빠지다」는 hataya düşmek(30조 2·3항).

쉬운 예

Bir hata yaptım.

내가 실수를 했어.

실무 예

Fiilin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz (TCK m. 30).

행위가 위법하다는 점에 관하여 피할 수 없는 착오에 빠진 사람은 처벌되지 않는다(형법 30조).

원문

> Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır. — TCK m. 30/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 행위의 실행 당시 범죄의 법률상 정의에 든 객관적 구성요소를 알지 못한 사람은 고의로 행위한 것이 되지 않는다. 이 착오로 인한 과실 책임은 그대로 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fiilin icrası sırasında	시간 — sırasında 「~하는 동안」	행위의 실행 당시
suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse,	주어 — -mAyAn 분사 「알지 못한」	범죄의 법률상 정의에 든 객관적 구성요소를 알지 못한 사람은
kasten hareket etmiş olmaz.	술어 — -mIş olmaz 「~한 것이 되지 않는다」	고의로 행위한 것이 되지 않는다
Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.	둘째 문장 — dolayısıyla 「~로 인한」, saklıdır 유보	이 착오로 인한 과실 책임은 그대로 둔다

saklıdır(4장)가 여기서는 「과실 책임은 남는다」는 뜻으로 쓰였다 — 고의가 부정되어도 과실범 처벌 가능성은 유보된다. 둘째 문장까지 함께 옮겨야 첫 문장을 「벌하지 않는다」로 잘못 읽지 않는다.

문형

... hataya düşmek

착오에 빠지다

1. düşmek(떨어지다)은 들어가는 상태를 여격으로 받는다(7장 yanılmaya düşmek): hataya düşmek.
2. 분사형 hataya düşen kişi(30조 2·3항), 형용사 kaçınılmaz(피할 수 없는 — 3·4항).
3. 결과는 bu hatasından yararlanır(그 착오의 이익을 받는다 — 2·3항).

Hesapta hataya düştük.
우리는 계산에서 착오를 범했다.

Aynı hataya bir daha düşmem.
같은 잘못을 다시 저지르지 않겠다.

문법 어미 · -mIş olmaz · -mIş olur — 「~한 것이 (안) 된다」

~~kasten hareket etmez~~ (뜻 다름)

kasten hareket etmiş olmaz

-mIş olmak 은 어떤 행위가 「~한 것으로 평가된다」는 뜻이다(10장 kurulmuş olur). 부정 olmaz 는 「~한 것이 되지 않는다」 — 30조 1항은 착오 때문에 고의 행위로 평가되지 않는다고 적는다. hareket etmez(행위하지 않는다)로 바꾸면 사실 서술이 되어 뜻이 바뀐다.

한국이라면? ≠ 법률의 착오 · 형법 제16조

한국 제16조 「자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다」. 튀르키예 30조 4항은 kaçınılmaz bir hata(피할 수 없는 착오)로 적는다. 사실의 착오는 한국 제13조와 30조 1항이 짝이다(제15조 제1항은 무거운 죄의 사실만).

11.10 **yardım** /jar'dɯm/ **방조(幇助); 도움** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어 「도움」이 형법에서는 방조다 — 39조 난외 「Yardım etme」. 방조범은 yardım eden(도운 사람), 「방조범의 자격으로」는 yardım eden sıfatıyla(39조 2항). 동사구 yardım etmek(돕다)은 여격을 받는다: suçun işlenmesine yardım etmek. 10장의 yardımcı olmak(부부의 협조)과 같은 어간이다.

쉬운 예

Yardımınız için teşekkürler.

도와주셔서 고맙습니다.

실무 예

Müebbet hapis gerektirmeyen suçlarda yardım edenin cezası yarı oranında indirilir ve sekiz yılı geçemez (TCK m. 39).

무기징역에 해당하지 않는 범죄에서 방조범의 형은 절반으로 감경되고 8년을 넘지 못한다(형법 39조).

원문

Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. — TCK m. 39/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

범죄의 실행을 도운 사람에게는, 범해진 죄가 가중 무기징역에 해당하는 경우 15년 이상 20년 이하, 무기징역에 해당하는 경우 10년 이상 15년 이하의 징역을 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Suçun işlenmesine yardım eden kişiye,	여격 — yardım etmek 의 보어 işlenmesine, 분사 eden	범죄의 실행을 도운 사람에게는
işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını	속격 주어 + 대격 — gerektirmek 의 목적어	범해진 죄가 가중 무기징역을
gerektirmesi halinde,	조건 ① — -mAsI halinde 「요하는 경우」	요하는 경우
onbeş yıldan yirmi yıla;	범위 — -DAn … -A	15년 이상 20년 이하
müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde,	조건 ②	무기징역을 요하는 경우
on yıldan onbeş yıla kadar	범위 ② — kadar 까지	10년 이상 15년 이하
hapis cezası verilir.	술어 — 「징역을 선고한다」	의 징역을 선고한다

두 조건(halinde)에 두 범위(-DAn … -A kadar)가 짝지어 쌍반점으로 이어지고 술어 verilir 는 한 번이다. 1889년 원문 64조도 ergastolo(무기) 때 12년 이상, 그 밖에 반감의 두 갈래였다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 64 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:

범해진 죄의 법정형이 무기징역이면 12년 이상의 징역에, 그 밖의 경우에는 그 죄의 법정형을 2분의 1 감경한 형에 처한다, 다음 방법으로 범죄에 가담한 자는:

문형

… -DAn … -A kadar hapis cezası verilir

~년 이상 ~년 이하의 징역을 선고한다

1. 하한 탈격 + 상한 여격 (+ kadar): on yıldan onbeş yıla kadar.
2. hapis cezası verilir(징역이 주어진다) — 법정형을 적는 정형구. 다른 수동 표현은 … ile cezalandırılır(38조 — 처벌받는 사람이 주어, verilir 는 형벌이 주어).
3. 쌍반점(;)으로 조건마다 범위를 잇는다(39조 1항).

Hırsızlık suçunun temel hâline bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

절도죄의 기본 구성요건에는 1년 이상 3년 이하의 징역을 선고한다(형법 141조 1항).

Toplantı saat ikiden dörde kadar sürdü.

회의는 두 시부터 네 시까지 이어졌다.

문법 격 · -A yardım etmek · yardım eden · yardım eden sıfatıyla

~~suçun işlenmesini yardım etmek~~ (비문)

suçun işlenmesine yardım etmek

yardım etmek(돕다)은 대상을 여격으로 받는다(ona yardım et). 방조도 같다: suçun işlenmesine yardım etmek(39조 1항). 분사 yardım eden 은 방조범의 이름이고 sıfatıyla(~의 자격으로)가 붙으면 「방조범으로서」(39조 2항).

한국이라면? = 종범 · 형법 제32조

한국 제32조 「타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌한다 … 종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」. 튀르키예 39조 1항도 방조범의 형을 낮춘다(무기형은 유기로, 그 밖에는 절반). 방조의 유형(교사와의 경계·수단 제공·실행 용이)을 39조 2항이 열거하는 점이 다르다.

11.11 **zorunluluk** zorunlu-luk /zo.ɾun.ɫu'ɫuk/ **긴급피난(zorunluluk hali); 필요·불가피**

★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **zorunluluğ-**

zorunlu(필수의 — 6장)에 -lIk 를 붙인 순화어. 25조 난외 제목 Meşru savunma ve zorunluluk hali — 정당방위와 긴급피난이 한 조문에 있다(1889년 이탈리아 원문 49조도 한 조였다). 「~할 수밖에 없는 사정으로」 는 … zorunluluğu ile(25조 1·2항) — 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다(en.wikt 굴절 틀의 stem 표기는 글자 하나가 어긋나 있어 책은 규칙 꼴 zorunluluğ 을 적었다). 765호 49조는 zaruret(재간본 p.14 defi zaruretinin bais olduğu mecburiyetle)이라 썼다.

쉬운 예

Bunu yapmak zorunluluk değil.

이걸 하는 건 의무가 아니다.

실무 예

Zorunluluk halinde işlenen fiilden dolayı faile ceza verilmez (TCK m. 25).

긴급피난으로 저지른 행위에 대해서는 행위자를 벌하지 않는다(형법 25조).

원문

> Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. — TCK m. 25/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 자기 또는 타인의 권리를 향한 것으로서, 알면서 일으키지 않았고 달리 보호받을 가능성이 없는 중대하고 확실한 위험에서 벗어나거나 타인을 구할 수밖에 없는 사정으로, 그리고 위험의 중대성과 대상·사용한 수단 사이에 비례가 있을 것을 조건으로 저지른 행위에 대해서는 행위자를 벌하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup,	gerek … gerek 「~이든 ~이든」 + -A yönelik 「~을 향한」 + -(y)Ip	자기 또는 타인의 권리를 향한 것으로서
bilerek neden olmadığı	관형절 ① — -mAdIğI 「알면서 일으키지 않은」	알면서 일으키지 않았고

ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan	관형절 ② — bulunmayan 「가능성이 없는」	달리 보호받을 가능성이 없는
ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak	탈격 동사 kurtulmak(7장)	중대하고 확실한 위험에서 벗어나거나
veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile	zorunluluğu ile 「~할 수밖에 없는 사정으로」	타인을 구할 수밖에 없는 사정으로
ve tehlikenin ağırlığı ile	비례의 첫 항 — ile 「~와」	위험의 중대성과
konu ve kullanılan vasıta arasında	비례의 둘째 항 — arasında 「~사이에」	대상·사용한 수단 사이에
orantı bulunmak koşulu ile	koşulu ile 「~을 조건으로」	비례가 있을 것을 조건으로
işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.	주절 — -DAn dolayı + ceza verilmez	저지른 행위에 대해서는 행위자를 벌하지 않는다

1889년 원문 49조 3호의 세 요건 — 중대·임박한 위험, 자초하지 않음, 달리 피할 수 없음 — 이 튀르키예어 25조 2항에 그대로 있고(ağır ve muhakkak · bilerek neden olmadığı · başka suretle korunmak olanağı bulunmayan), 비례 요건(orantı)은 튀르키예어판이 더 적었다. 긴 조문은 맨 끝 「faile ceza verilmez」를 먼저 찾고 거슬러 읽는다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 49 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

3.° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

3. 자기 또는 타인을 사람에 대한 중대하고 임박한 위험에서 구할 필요에 의하여 강제되었기 때문에 — 그 위험을 스스로 자초하지 않았고 달리 피할 수 없었을 것.

문형

… zorunluluğu ile işlenen fiil

~할 수밖에 없는 사정으로 저지른 행위

1. 동사 -mAk + zorunluluğu(필요) + ile: kurtulmak zorunluluğu ile(벗어날 필요로).
2. 25조 1항 「defetmek zorunluluğu ile」(물리칠 필요로)와 2항이 같은 틀이다.
3. işlenen fiil(저질러진 행위) + -DAn dolayı → faile ceza verilmez.

Yangından kaçmak zorunluluğu ile kapıyı kırdı.
그는 화재에서 피하려는 불가피함으로 문을 부쉈다.

Hastayı kurtarma zorunluluğu ile işlenen fiil herkesçe anlayışla karşılandı.
환자를 구할 수밖에 없는 사정으로 한 행위는 모두에게 이해받았다.

한국이라면? = 긴급피난 · 형법 제22조

한국 제22조 제1항 「자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난을 피하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」. 튀르키예 25조 2항은 「상당한 이유」 대신 자초하지 않음·보충성·비례를 요건으로 풀어 적는다.

11.12 **sınır** /sɯ.nɯr/ **한도, 경계(1장 「국경」)** ★★★

발음 근거 enwikt

1장에서 국경·경계로 본 낱말이 형법에서는 정당화 사유의 「한도」 다 — 27조 난외 「Sınırın aşılması」(한도의 초과). sınırı aşmak(한도를 넘다), sınırın aşılması(수동 명사형). 27조 2항은 정당방위의 한도를 흥분·공포·당황으로 넘었으면 벌하지 않는다고 적는다. 49조의 üst sınır(상한)·alt sınır(하한)도 같은 낱말.

쉬운 예

Hız sınırını aştı.
그는 제한 속도를 넘었다.

실무 예

Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir korkudan ileri gelmişse faile ceza verilmez (TCK m. 27).
정당방위에서 한도를 넘은 것이 용서될 수 있는 공포에서 비롯되었으면 행위자를 벌하지 않는다(형법 27조).

원문

Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. –
TCK m. 27/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
정당방위에서 한도의 초과가 용서될 수 있는 흥분, 공포 또는 당황에서 비롯되었으면 행위자를 벌하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Meşru savunmada sınırın aşılması	주어 — 수동 동명사 소유구문(aşıl-ma-sı)	정당방위에서 한도의 초과가

mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan	탈격 — görülebilecek 「~로 보일 수 있는」	용서될 수 있는 흥분, 공포 또는 당황에서
ileri gelmiş ise	조건 — ileri gelmek 「비롯되다」 + -mIş ise	비롯되었으면
faile ceza verilmez.	술어	행위자를 벌하지 않는다

ileri gelmek(앞으로 오다 → 비롯되다)은 원인을 탈격으로 받는다: korkudan ileri gelmek. 한국 형법 제21조 제3항의 「공포를 느끼거나 경악하거나 흥분하거나 당황하였기 때문에」와 같은 자리다.

문형

... -DAn ileri gelmek

~에서 비롯되다

1. 원인 탈격 + ileri gelmek: korkudan ileri gelmek(공포에서 비롯되다).
2. 완료 조건: ileri gelmiş ise(27조 2항).
3. 같은 뜻의 kaynaklanmak(~에서 생기다)도 탈격을 받는다.

Bu hata dikkatsizlikten ileri geldi.
이 잘못은 부주의에서 비롯되었다.

Gecikme yoğunluktan ileri geliyor.
지연은 혼잡 때문이다.

한국이라면? = 과잉방위의 불벌 · 형법 제21조

한국 제21조 제3항 「야간이나 그 밖의 불안한 상태에서 공포를 느끼거나 경악(驚愕)하거나 흥분하거나 당황하였기 때문에 그 행위를 하였을 때에는 벌하지 아니한다」. 튀르키예 27조 2항은 용서될 만한(mazur görülebilecek) 흥분·공포·당황이어야 한다.

11.13 **mağdur** /maːˈdurˠ/ **피해자** ★★★

발음 근거 enwikt

ğ 가 앞 모음을 늘인다(en.wikt maːˈdurˠ — 1장). 형법·형사소송법의 피해자(50조 1항 b호 Mağdurun veya kamunun uğradığı zarar, 43조 1항 Mağduru belli bir kişi olmayan suçlar).

민법의 zarar gören(손해를 입은 이 — 8장)과 역할이 겹친다. 형용사로 「피해를 입은」 (mağdur olmak 피해를 입다).

쉬운 예

Mağdur ifade verdi.

피해자가 진술했다.

실무 예

Cezanın ertelenmesi, mağdurun zararının tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir (TCK m. 51).

형의 유예는 피해자의 손해를 전부 회복하는 것을 조건으로 할 수 있다(형법 51조).

원문

> Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
>
> — TCK m. 50/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 피해자 또는 공공이 입은 손해를 원물 반환, 범행 전 상태로의 회복 또는 배상의 방법으로 완전히 회복하는 것으로,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın	속격 — -DIK 관계절(uğra-dığ-ı) 「입은 손해의」	피해자 또는 공공이 입은 손해를
aynen iade,	수단 ① — 「원물 반환」	원물 반환,
suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle,	수단 ②③ + suretiyle 「~의 방법으로」	범행 전 상태로의 회복 또는 배상의 방법으로
tamamen giderilmesine,	여격 동명사 — 50조 머리 문장의 çevrilebilir 에 걸린다	완전히 회복하는 것으로

50조 1항 b호는 대체 제재의 하나로, 머리 문장(suçlu 표제어)의 göre; 뒤에 호 a)~f)가 모두 여격(-A·-mAsInA)으로 끝나고 마지막 çevrilebilir(바꿀 수 있다)가 받는다. 민법 8장의 zarara uğramak(손해를 입다)이 여기서는 mağdurun uğradığı zarar 로 쓰였다.

문형

… suretiyle

~의 방법으로

1. suret(방식) + 소유 어미 + 조격 = suretiyle(~하는 방법으로). 앞에는 동명사나 명사.
2. 50조 1항 b호 「aynen iade, … veya tazmin suretiyle」 — 세 방법을 쉼표로 잇고 끝에 한 번.

3. 7장의 yararlanılmak suretiyle(TBK 28조)와 같은 후치사다.

Borç taksitle ödenmek suretiyle kapatıldı.

채무는 분할 지급의 방법으로 정리되었다.

Sorun konuşmak suretiyle çözüldü.

문제는 대화로 풀렸다.

11.14 **sanık** san-ık /sa'nɯk/ **피고인** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **sanığ-**

sanmak(여기다·의심하다)에 -Ik 를 붙인 순화어 — 「의심받는 이」. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로: sanığın, sanıkları → sanığa. 형사소송법은 수사 단계의 şüpheli(피의자)와 공소 제기 뒤의 sanık(피고인)을 나눈다(12장 CMK 2조). 형법 73조 5항은 고소 취소가 공범 피고인 모두에게 미친다고 적는다. 옛말은 maznun.

쉬운 예

Sanık duruşmaya gelmedi.

피고인이 공판에 나오지 않았다.

실무 예

İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme diğerlerini de kapsar, ama kabul etmeyen sanığı etkilemez (TCK m. 73).

공범인 피고인 한 사람에 대한 고소 취소는 다른 피고인에게도 미치지만, 받아들이지 않는 피고인에게는 효력이 없다(형법 73조).

원문

> İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. — TCK m. 73/5 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 공범으로 죄를 범한 피고인 중 한 사람에 대한 고소의 취소는 다른 피고인들에게도 미친다.

문형

… hakkındaki şikayetten vazgeçme

~에 대한 고소의 취소

1. hakkında(~에 관한 — 4장) + -ki 로 관형어: biri hakkındaki şikayet.
2. vazgeçmek(7장)은 탈격 동사: şikayetten vazgeçmek(고소를 취소하다), 명사형 vazgeçme.
3. kapsamak(포함하다)은 대격: diğerlerini de kapsar(73조 5항).

Komşusu hakkındaki şikayetten vazgeçtiğini dün polise bildirdi.

그는 이웃에 대한 고소를 취소했다고 어제 경찰에 알렸다.

> Bu konudaki görüşünden vazgeçti.
> 그는 이 문제에 대한 자기 견해를 거두었다.

문법 조어 · san-ık · suç-lu · hüküm-lü · mahkûm — 사람을 부르는 네 말

~~sanık(유죄가 확정된 사람의 뜻으로)~~ (뜻 다름)

sanık(피고인) · hükümlü(수형자) · mahkûm(선고받은 사람)

sanık 은 재판 중인 사람(피고인), hükümlü 는 판결이 확정되어 형을 받는 사람(51조 3항), mahkûm 은 「선고받은」 형용사·명사(51조 1항 mahkûm edilen), suçlu 는 「죄 있는 사람·범인」(50조 1항 suçlunun kişiliğine)이다. 단계가 다르므로 바꿔 쓰지 않는다.

11.15 **suçlu** suç-lu /sutʃˈɫu/ **죄 있는; 범인** ★★★

발음 근거 enwikt

suç(범죄)에 -lI 를 붙인 말 — 「죄가 있는」 이자 명사로 「범인」(50조 1항 suçlunun kişiliğine). 반대말은 suçsuz(무죄의). suç 자체는 en.wikt 에 발음 항목이 없어 표제어로 두지 않고 아래 가짜 친구 상자에서 다룬다. 765호는 cürüm·kabahat 을 저지른 사람을 각각 mücrim·kabahatli 라고 불렀다.

쉬운 예 Kendini suçlu hissetti.
그는 죄책감을 느꼈다.

실무 예 Kısa süreli hapis, suçlunun kişiliğine göre para cezasına çevrilebilir (TCK m. 50).
단기 징역은 범인의 인격에 따라 벌금으로 바꿀 수 있다(형법 50조).

원문

> Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; — TCK m. 50/1 (머리 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
> 단기 징역은 범인의 인격, 사회적·경제적 사정, 재판 과정에서 보인 뉘우침과 범행의 특성에 따라;

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kısa süreli hapis cezası,	주어 — 「단기 징역」	단기 징역은
suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna,	여격 ①② — göre 의 보어	범인의 인격, 사회적·경제적 사정,

yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa	여격 ③ — -DIK 관계절	재판 과정에서 보인 뉘우침과
ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;	여격 ④ + göre(4장) — 쌍반점 뒤에 호 a)~f)	범행의 특성에 따라;

머리 문장이 göre; 로 끝나고 호 a)~f)가 바꿀 수 있는 대체 제재를 열거한 뒤, 끝에 çevrilebilir(바꿀 수 있다) 한 낱말이 전체를 받는다(5장 HMK 353조와 같은 짜임). 책은 머리 문장만 옮겼다.

문형

… -A göre … çevrilebilir

~에 따라 …로 바꿀 수 있다

1. göre(~에 따라)는 여격 후치사(4장): kişiliğine göre.
2. çevirmek(돌리다)의 수동 가능 çevrilebilir — 형을 다른 제재로 「바꾸다」의 법률어.
3. 바뀌는 쪽은 여격: adlî para cezasına çevrilebilir(50조 1항 a호).

Ödeme, isteğinize göre taksite çevrilebilir.
결제는 원하시는 대로 할부로 바꿀 수 있습니다.

Toplantı duruma göre çevrim içi bir görüşmeye çevrilebilir.
회의는 사정에 따라 온라인 회의로 바꿀 수 있다.

한국이라면? ≠ 양형의 조건 · 형법 제51조

한국 제51조는 「범인의 연령, 성행, 지능과 환경」·「피해자에 대한 관계」·「범행의 동기, 수단과 결과」·「범행 후의 정황」을 양형 조건으로 열거한다. 튀르키예 50조 1항은 비슷한 요소를 단기 징역의 대체 여부를 가르는 기준으로 적는다 — 자리가 다르다.

11.16 **mahkûm** /mah.cum/ **선고받은; 수형자** ★★★

발음 근거 enwikt

곡절 부호 û 는 앞의 k 를 부드럽게 읽게 한다(en.wikt mah.cum — 1장 kâr 와 같은 구실). hüküm(판결 — 2장)과 같은 아랍어 어근에서 온 「판결받은 이」. mahkûm etmek(선고하다), mahkûm edilmek(선고받다 — 51조 1항), mahkûmiyet(유죄 판결·형의 선고).

쉬운 예 Takım yenilgiye mahkûm.
그 팀은 패배를 피할 수 없다.

실무 예

İki yıl veya daha az hapse mahkûm edilen kişinin cezası, kanundaki diğer koşullar varsa ertelenebilir (TCK m. 51).

2년 이하의 징역을 선고받은 사람의 형은 법률의 다른 요건이 갖추어지면 유예할 수 있다(형법 51조).

원문

> İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. — TCK m. 51/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 저지른 죄로 2년 이하의 징역을 선고받은 사람의 형은 집행을 유예할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İşlediği suçtan dolayı	-DIK 관계절 + -DAn dolayı(5장)	저지른 죄로
iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına	기간 조격 + 여격 — mahkûm etmek 의 보어	2년 이하의 징역을
mahkûm edilen kişinin	수동 분사 + 속격	선고받은 사람의
cezası ertelenebilir.	주어 + 술어 — ertele-n-ebil-ir	형은 집행을 유예할 수 있다

「2년 이하」를 iki yıl veya daha az süreyle(2년 또는 그보다 짧은 기간으로)로 풀어 적는다. 51조 1항의 다음 문장은 18세 미만·65세 이상에 상한 3년을 두고, 그 다음 Ancak 문장이 a·b 요건을 건다.

문형

… cezası ertelenebilir

~의 형은 유예할 수 있다

1. ertelemek(미루다)의 수동 가능 ertelenebilir — 집행유예의 동사. 명사는 erteleme(51조 난외 「Hapis cezasının ertelenmesi」).
2. 주어는 소유 구문 kişinin cezası(그 사람의 형).
3. 유예 뒤의 감독 기간은 denetim süresi(51조 3항).

Toplantı haftaya ertelendi.

회의는 다음 주로 미뤄졌다.

Karar duruşma sonrasına ertelenebilir.

결정은 변론 뒤로 미룰 수 있다.

문법 격 · -A mahkûm etmek · -A mahkûm edilmek — 선고의 격

~~hapis cezası ile mahkûm edilen~~ (부자연)

hapis cezasına mahkûm edilen

현행 조문에서 mahkûm etmek·edilmek 은 형을 여격으로 받는다: hapis cezasına mahkûm edilen(51조 1항). 옛 꼴 ceza ile mahkûm olur(219조 4항)도 통합본에 남아 비문은 아니다. cezalandırmak 은 형을 조격으로 받는다(38조 1항 cezası ile cezalandırılır).

한국이라면? ≠ 집행유예의 요건 · 형법 제62조

한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금」에 「1년 이상 5년 이하의 기간」 유예(제62조 제1항). 튀르키예 51조는 2년 이하의 징역(18세 미만·65세 이상은 3년)에 1년 이상 3년 이하의 감독 기간이다(3항).

11.17 **müebbet** /my.eb'bet/ **무기(無期)의, 종신의** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 「영원한」. müebbet hapis(무기징역 — 46조 b호), ağırlaştırılmış müebbet hapis(가중 무기징역 — a호). 765호 13조는 「Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir」(중징역은 무기 또는 유기다 — 재간본 p.8)라 썼고, 유기는 muvakkat 에서 süreli 로 바뀌었다. 1889년 이탈리아 원문의 ergastolo 가 이 자리다.

쉬운 예 — Müebbet hapis cezası aldı.
그는 무기징역을 선고받았다.

실무 예 — Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapisten ağırdır (TCK m. 46).
가중 무기징역은 무기징역보다 무겁다(형법 46조).

원문 — > Müebbet hapis cezası. — TCK m. 46/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
> 무기징역.

문형

… -DAn ağırdır

~보다 무겁다

1. 비교 탈격 + 형용사 + -DIr: müebbet hapisten ağırdır.
2. hapis 의 탈격 hapisten 은 자음 어미라 모음 탈락이 없다(hapse 와 비교).
3. 형의 경중은 46조의 차례(a → b → c)가 보여 준다.

Bu çanta ötekinden ağır.
이 가방이 저것보다 무겁다.

> Bu çanta öbüründen ağırdır.
> 이 가방은 저것보다 무겁다.

문법 어휘 · müebbet · süreli · muvakkat — 기간을 가르는 말

~~süresiz hapis~~ (부자연)

müebbet hapis

무기징역은 müebbet(아랍어)로 쓰고 순화어 süresiz 로 바꾸지 않는다 — 46조의 법률 용어다. 반대로 유기징역은 순화어 süreli(46조 c호·49조)이고 옛말 muvakkat(765호 13조)은 사라졌다. 한 조문 안에 아랍어 낱말과 순화어가 함께 남은 보기다.

11.18 **mazeret** /maːzeˈɾet/ **변명, 정당한 사유** ★★★

발음 근거 enwikt

첫 모음이 길다(TDK ma:zeret). 4조 1항 Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz — 765호 44조 Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz(재간본 p.13)와 낱말이 거의 같고, 1889년 이탈리아 원문 44조의 scusa 가 이 자리다. 일상어로 「핑계·사정」 (mazeret bildirmek 사정을 알리다). 「변명이 되지 않는다」 는 mazeret sayılmaz.

쉬운 예

Geç kalmasının mazereti yok.
그가 늦은 데는 변명의 여지가 없다.

실무 예

Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz (TCK m. 4).
형법을 모르는 것은 변명이 되지 않는다(형법 4조).

원문

> İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz. — TCK m. 30/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 자기가 저지른 행위가 위법하다는 점에 관하여 피할 수 없는 착오에 빠진 사람은 처벌되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda	-DIK 관형절 둘 + hususunda 「~라는 점에 관하여」	자기가 저지른 행위가 위법하다는 점에 관하여
kaçınılmaz bir hataya düşen	수식 — kaçınılmaz 「피할 수 없는」 + -A düşmek 분사	피할 수 없는 착오에 빠진

kişi,	주어	사람은
cezalandırılmaz.	술어 — 수동 부정 「처벌되지 않는다」 (문법 코너)	처벌되지 않는다

4조 1항 Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz(형법을 모르는 것은 변명이 되지 않는다 — 3장 bilmek 항목의 원문)가 원칙이고, 2005년 5377호가 더한 30조 4항이 그 예외다 — 피할 수 없는(kaçınılmaz) 금지 착오만 처벌을 면한다. hususunda(~라는 점에 관하여 — husus 사항 + 소유 + 처격)는 조문의 정형 후치사, -A düşmek(~에 빠지다)은 7장 temerrüde düşmek 과 같은 틀. 두 조문을 합쳐 읽어야 한국 형법 제16조와 맞댈 수 있다(kr).

계수 원 조문 · IT1889 Art. 44 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

누구도 형법의 부지를 자기 변명으로 내세울 수 없다.

문형

… mazeret sayılmaz

~은 변명이 되지 않는다

1. sayılmak(간주되다 — 3장)의 부정: sayılmaz(~로 보지 않는다).
2. 주어 자리에 동사원형: bilmemek mazeret sayılmaz(4조 1항).
3. 같은 틀: … suç sayılmaz(범죄로 보지 않는다), … geçerli sayılmaz.

Yoğunluk mazeret sayılmaz.

바쁜 것은 변명이 되지 않는다.

Bu durum kusur sayılmaz.

이 사정은 과책으로 보지 않는다.

문법 어미 · bilmemek — 부정 동사원형이 주어가 될 때

~~bilmeyerek mazeret sayılmaz~~ (비문)

bilmemek mazeret sayılmaz

-mAmAk(부정 -mA + -mAk)은 「~하지 않음」이라는 명사다: bilmemek(모름)이 문장의 주어다. 목적어는 대격 그대로: Ceza kanunlarını bilmemek. 부동사 -mAyArAk(~하지 않고서)은 주어가 될 수 없다. 1926년 765호·2004년 5237호·1889년 이탈리아 원문이 같은 한 문장 짜임이다.

한국이라면? ≠ 법률의 착오 · 형법 제16조

한국 제16조는 법률의 착오에 「정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다」. 튀르키예 4조 1항은 법의 부지를 변명으로 인정하지 않는다고 적고, 30조 4항이 피할 수 없는 착오에 한해 처벌을 면한다 — 두 조문을 합쳐 읽어야 한국 제16조와 맞댈 수 있다.

11.19 **gönüllü** gönül-lü /ɟø.nyl'ly/ **자의의, 자발적인; 자원봉사자** ★★

발음 근거 enwikt

gönül(마음)에 -lI 를 붙인 말 — 「마음이 있는」. 36조 난외 「Gönüllü vazgeçme」(중지미수 — 자의로 그만둠). 50조 1항 f호의 gönüllü olmak koşuluyla(자원하는 것을 조건으로)도 같은 낱말. 명사로는 자원봉사자. 1889년 이탈리아 원문 61조 2항의 volontariamente desista(자의로 중지하면)가 이 자리다.

쉬운 예

Gönüllü olarak çalışıyor.

그는 자원봉사로 일한다.

실무 예

Fail icradan gönüllü vazgeçerse teşebbüsten cezalandırılmaz (TCK m. 36).

행위자가 실행에서 자의로 중지하면 미수로 처벌되지 않는다(형법 36조).

원문

> Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. — TCK m. 36/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 행위자가 범죄의 실행 행위를 자의로 중지하거나 자기 노력으로 범죄의 완성 또는 결과의 발생을 막으면 미수로 처벌되지 않는다. 다만 이미 이루어진 부분이 그 자체로 범죄를 구성하는 경우에는 그 죄의 형으로만 처벌된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer	조건 ① — -DAn vazgeçmek(7장)	행위자가 범죄의 실행 행위를 자의로 중지하거나
veya kendi çabalarıyla	조격 수단 — 「자기 노력으로」	자기 노력으로
suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse,	조건 ② — -sA, 목적어 동명사 둘	범죄의 완성 또는 결과의 발생을 막으면

teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz;	주절 ① — 「미수로 처벌되지 않는다」	미수로 처벌되지 않는다
fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde,	역접 fakat + -DIğI takdirde	다만 이미 이루어진 부분이 그 자체로 범죄를 구성하는 경우에는
sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.	주절 ② — ile cezalandırılmak	그 죄의 형으로만 처벌된다

1889년 원문 61조 2항과 짜임이 같다 — 자의 중지(volontariamente desista ↔ gönüllü vazgeçer), 이미 한 행위의 독자 범죄성(ove questo costituisca di per sè un reato ↔ esasen bir suç oluşturduğu takdirde). 튀르키예어판은 「결과 발생을 막는 것」(önlerse)을 더 적었다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 61 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Se volontariamente desista dagli atti d'esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un reato.

자의로 중죄의 실행 행위를 중지하면, 이미 한 행위가 그 자체로 범죄를 구성하는 경우 그 행위에 정해진 형에만 복종한다.

문형

… -DAn gönüllü vazgeçmek

~을 자의로 그만두다

1. vazgeçmek(그만두다)은 탈격: icra hareketlerinden vazgeçmek.
2. gönüllü(자의로)가 부사처럼 앞에 선다: gönüllü vazgeçer(36조).
3. 명사형 gönüllü vazgeçme 가 조문 제목이다.

Projeden gönüllü vazgeçti.

그는 그 사업을 자의로 포기했다.

Sigaradan vazgeçmek kolay değil.

담배를 끊기는 쉽지 않다.

한국이라면? ≠ 중지범 · 형법 제26조

한국 제26조는 자의로 중지하거나 결과 발생을 방지하면 「형을 감경하거나 면제한다」(필요적 감면). 튀르키예 36조는 미수로 「cezalandırılmaz」(처벌하지 않는다)고 하고, 이미 이루어진 부분이 따로 범죄면 그 죄로만 처벌한다.

11.20 **zincirleme** zincir-le-me /zin.d͡ʒir.leˈme/ **연속의(zincirleme suç 연속범)** ★★

발음 근거 enwikt

zincir(사슬)에 -lA(동사화)와 -mA 를 붙인 말 — 「사슬처럼 잇기」. 43조 난외 「Zincirleme suç」(연속범): 한 범행 결심으로 같은 사람에게 같은 죄를 여러 번 저지르면 한 형을 선고하되 가중한다. 일상어로는 zincirleme kaza(연쇄 추돌). 765호 71조의 「müteselsil cürüm」(재간본 목차)이 같은 자리다 — müteselsil(연대의)은 8장·10장에서 본 그 낱말이다.

쉬운 예

Yolda zincirleme kaza oldu.

길에서 연쇄 추돌 사고가 났다.

실무 예

Zincirleme suçta tek ceza verilir, fakat artırılır (TCK m. 43).

연속범에는 하나의 형을 선고하되 가중한다(형법 43조).

원문

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. — TCK m. 43/1 (첫 두 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

하나의 범행 결심을 실행하는 범위에서 서로 다른 때에 한 사람에 대하여 같은 죄를 여러 번 범한 경우 하나의 형을 선고한다. 다만 그 형은 4분의 1에서 4분의 3까지 가중한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir suç işleme kararının icrası kapsamında,	범위 — kapsamında 「~의 범위에서」	하나의 범행 결심을 실행하는 범위에서
değişik zamanlarda bir kişiye karşı	시간 + 여격 karşı 「~에 대하여」	서로 다른 때에 한 사람에 대하여
aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda,	조건 — -mAsI durumunda(= halinde)	같은 죄를 여러 번 범한 경우
bir cezaya hükmedilir.	술어 — -A hükmetmek의 수동 「하나의 형을 선고한다」	하나의 형을 선고한다
Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.	둘째 문장 — Ancak 단서, 분수 범위(10장)	다만 그 형은 4분의 1에서 4분의 3까지 가중한다

첫 문장만 옮기면 「한 형만 선고한다」로 읽히고, Ancak 문장이 가중을 붙인다 — 두 문장을 함께 옮겨야 한다(4장 예외 표지). hükmetmek(선고하다)은 여격을 받는다: bir cezaya hükmedilir.

문형

... -A hükmedilir / hükmolunur

~을 선고한다(판결로 정한다)

1. hükmetmek(판결하다)은 선고 내용을 여격으로: bir cezaya hükmedilir(43조), hapis cezasına hükmolunur(21조 2항).
2. hükmolunur 는 올리는 수동 꼴(10장 reddolunur 와 같다).
3. 주문의 「-(n)A karar verildi」(4장)와 자리가 같다.

Davalının tazminat ödemesine hükmedildi.
피고에게 손해배상 지급이 명해졌다.

Mahkeme para cezasına hükmetti.
법원은 벌금을 선고했다.

한국이라면? + 연속범 조문 · 형법 제37조

튀르키예 43조는 연속범(zincirleme suç)을 조문으로 두어 한 형을 선고하되 가중한다. 한국 형법 총칙에는 연속범 조문이 없다(학설 — 총칙 전체를 대조하지는 않았다). 연속된 행위를 한 죄로 볼지 경합범(제37조 「판결이 확정되지 아니한 수개의 죄」)으로 볼지는 판례·학설의 몫이다(이 책은 판례를 받지 않았다).

11.21 **işlemek** işle-mek /iʃ.le.mec/ **(죄를) 범하다; 가공하다·작동하다** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 「가공하다·(기계가) 돌아가다·(기간이) 진행하다」(5장 HMK 345조 「işlemeye başlar」)인데, 형법에서는 suç işlemek(죄를 범하다)이다. 수동 분사 işlenen suç(범해진 죄 — 38조), işlendiği zaman(범해진 때 — 7조). 7장의 işletme(기업)는 이 동사의 사역형에서 왔다. 명사 iş(일)가 뿌리.

쉬운 예 Makine iyi işliyor.
기계가 잘 돌아간다.

실무 예 Suçun işlendiği zaman yürürlükteki kanun ile sonraki kanun farklıysa failin lehine olan uygulanır (TCK m. 7).
범행 당시의 법률과 그 뒤의 법률이 다르면 행위자에게 유리한 법률을 적용한다(형법 7조).

원문

İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. — TCK m. 7/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

범해진 당시 시행 중인 법률에 따라 범죄로 보지 않는 행위로는 누구도 벌할 수 없고 보안처분을 적용할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre	-DIğI zaman 「~한 때」 + 분사 bulunan + göre	범해진 당시 시행 중인 법률에 따라
suç sayılmayan bir fiilden dolayı	-mAyAn 분사 + -DAn dolayı	범죄로 보지 않는 행위로는
kimseye ceza verilemez	술어 ① — 불가능 수동 「누구도 벌할 수 없다」	누구도 벌할 수 없고
ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.	술어 ② — 「보안처분을 적용할 수 없다」	보안처분을 적용할 수 없다

ceza verilemez(불가능)와 ceza verilmez(단순 부정 — 25조·28조)는 다르다. 7조·2조는 「할 수 없다」, 정당화 사유 조문은 「하지 않는다」로 적는다(문법 코너). 1889년 원문 2조 1항과 짜임이 같고, 765호 2조 「İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmayan fiilden dolayı kimseye ceza verilemez」(재간본 p.5)가 그 사이에 있다.

계수 원 조문 · IT1889 Art. 2 · · 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

누구도 그것이 범해진 때의 법률에 따라 범죄를 구성하지 않던 행위로 처벌될 수 없다.

문형

… -DIğI zaman

~한 때(시점)

1. -DIK + 소유 어미 + zaman: işlendiği zaman(범해진 때 — 수동이라 소유 어미는 3인칭 단수).
2. 10장의 -DIklArI anda(순간)보다 넓은 「때」.
3. 7조 1항·2항이 이 틀로 시간적 적용 범위를 적는다.

Eve geldiğim zaman kimse yoktu.

내가 집에 왔을 때 아무도 없었다.

> Yeni kanun yayımlandığı zaman herkes onu konuştu.
> 새 법률이 공포되었을 때 모두가 그 얘기를 했다.

문법 어휘 · suç işlemek · işlenen suç · işlendiği zaman — 「범하다」 의 세 꼴

~~suç yapmak~~ (부자연)

suç işlemek

죄를 범하다는 suç işlemek 이다 — yapmak(하다)을 쓰지 않는다. 수동 işlenmek: işlenen suç(범해진 죄 — 38조 1항), işlenmesi(범함 — 39조 「suçun işlenmesine yardım」), işlendiği zaman(7조). işlemek 의 다른 뜻(돌아가다·진행하다)은 주어가 사람이 아닐 때 나온다(süre işler).

한국이라면? = 행위시법주의 · 형법 제1조

한국 제1조 제1항 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」. 튀르키예 7조 1항도 범행 당시 법률로 범죄가 아니면 벌할 수 없다고 적고, 2항은 「failin lehine olan kanun」(행위자에게 유리한 법률)을 적용한다 — 한국 제1조 제2항과 같다.

같은 조문, 다른 말 — 죄형법정주의(1889년 이탈리아 형법 1조 ↔ 5237호 2조)

765호의 바탕이 1889년 이탈리아 형법(자나르델리 형법)이라는 학계 서술(lead)에 따라 그 1조를 normattiva 의 원문판(@originale — 1890년 1월 1일 시행 당시의 글)으로 읽고, 현행 튀르키예 형법 2조 1항을 나란히 놓았다. 이탈리아 쪽은 계수 당시의 판이라 「원문판 1889」로 표시했다 — 스위스 민법 상자(6~10장)의 「오늘의 스위스 글」과 다르다. 1926년 765호 1조는 공포본 그림이 없어 행을 두지 않았고, 아래 「1926 → 지금」 상자에서 TBMM 재간본으로만 대조했다. 이탈리아 1조 2항의 「중죄와 경죄」 구분(delitti e contravvenzioni)은 765호의 cürüm·kabahat 으로 이어졌다가 5237호에서 사라졌다.

판	원문	메모

이탈리아어 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite. 누구도 법률이 명시적으로 범죄로 규정하지 않은 행위로, 또 법률이 정하지 않은 형으로 처벌될 수 없다. Codice penale 1889, Art. 1 (comma 1)	espressamente(명시적으로) ↔ açıkça. 「법률이 정하지 않은 형으로」 ↔ 「Kanunda yazılı cezalardan … başka bir ceza … hükmolunamaz」.
이탈리아어 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. 범죄는 중죄와 경죄로 나뉜다. Codice penale 1889, Art. 1 (comma 2)	765호 1조 끝 「Kanunun cezalandırdığı fiiller cürüm veya kabahattir」(재간본 p.5)가 이 문장의 번역이다. 5237호 2조에는 대응 문장이 없다 — suç 하나다.

튀르키예어 현행 현행 5237호(2004)	Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 법률이 명시적으로 범죄로 보지 않는 행위로는 누구도 벌할 수 없고 보안처분을 적용할 수 없다. 법률에 적힌 형벌과 보안처분 외의 형벌과 보안처분을 선고할 수 없다. TCK m. 2/1	güvenlik tedbiri(보안처분)가 두 문장에 더해진 것이 1889년·1926년 글에 없는 부분이다. 765호 1조 「Kanunun sarahaten cezalandırmadığı fiil için kimseye ceza verilemez」(재간본 p.5)의 sarahaten(아랍어)이 açıkça 로 바뀌었다.

1926 → 지금 — 형법의 옛말과 새말

왼쪽은 1926년 형법(765호)의 낱말, 오른쪽은 5237호(2004년 가결, 2005년 시행)의 같은 자리 낱말이다. 765호는 1926년 3월 13일 관보 320호에 공포되었고(재간본 머리), 591조로 1926년 7월 1일 시행되었다(재간본 p.102). 공포본 그림은 확보하지 못해 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본 PDF 글자층에서 읽었다(쪽은 그 PDF 의 쪽). 글자층에는 글꼴 오류가 섞여 있어 낱말은 앞뒤 문맥으로 확인했다. 두 갈래 범죄(cürüm·kabahat)가 하나(suç)가 된 것과 형벌 이름이 줄어든 것이 가장 큰 변화이고, kast·teşebbüs·fail 같은 아랍어 법률어는 그대로 남았다.

1926	지금	뜻	근거

cürüm veya kabahat	suç	중죄 또는 경죄 → 범죄	765 m.1(재간본 p.5 「Kanunun cezalandırdığı fiiller cürüm veya kabahattir」) ↔ 5237 m.2/1
sarahaten	açıkça	명시적으로	765 m.1(재간본 p.5 「Kanunun sarahaten cezalandırmadığı fiil」) ↔ 5237 m.2/1 「Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil」
Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz	Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz	법을 모르는 것은 변명이 되지 않는다	765 m.44(재간본 p.13) ↔ 5237 m.4/1 — 낱말이 거의 그대로 남은 자리
kastin bulunmaması cezayi kaldırır	Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır	고의 없음이 형을 없앤다 → 범죄의 성립은 고의에 달려 있다	765 m.45(재간본 p.13 「Cürümde kastin bulunmaması cezayi kaldırır」) ↔ 5237 m.21/1
tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik	taksir — dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık	부주의·경솔·업무 미숙·규칙 위반(네 갈래) → 과실(한 정의)	765 m.459(재간본 p.78) ↔ 5237 m.22/2(앞 장 인용 — 이 장은 다시 인용하지 않음)
haksız bir taarruzu filhal defi zaruretinin bais olduğu mecburiyetle	haksız bir saldırıyı o anda … defetmek zorunluluğu ile	부당한 공격을 즉시 물리칠 필요가 낳은 강제로	765 m.49 2호(재간본 p.14) ↔ 5237 m.25/1 — taarruz → saldırı, zaruret → zorunluluk, filhal → o anda
vesaiti mahsusa ile icraya başlayıpta ihtiyarında olmayan esbabı maniadan dolayı	elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle	특정한 수단으로 실행에 착수하고도 자기 뜻에 없는 장애 사유로	765 m.61(재간본 p.16) ↔ 5237 m.35/1

iştirak ettikleri takdirde … cezalandırılır	birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur	가담한 경우 … (각자) 처벌된다 → 함께 실현한 각자가 정범으로 책임진다	765 m.64(재간본 p.17) ↔ 5237 m.37/1
azmettirenler dahi ayni ceza ile mücazat olunur	azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır	교사한 자도 같은 형으로 처벌된다	765 m.64(재간본 p.17 「Başkalarını cürüm veya kabahat işlemeğe azmettirenler dahi ayni ceza ile mücazat olunur」) ↔ 5237 m.38/1 — azmettirmek 은 그대로, mücazat → ceza
ağır hapis · hapis · hafif hapis	hapis(ağırlaştırılmış müebbet · müebbet · süreli)	중징역·징역·경징역 → 징역(가중 무기·무기·유기)	765 m.13(재간본 p.8 「Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir」)·m.21(p.10 「Hafif hapis cezası」) ↔ 5237 m.46
muvakkat	süreli	유기의	765 m.13(재간본 p.8) ↔ 5237 m.46/1-c·m.49
cezayi naktî	adlî para cezası	벌금	765 m.11 계열(재간본 p.29 「ağır cezayi naktî」) ↔ 5237 m.45/1 — naktî(현금의)가 adlî(사법의)로 바뀜
meridir	yürürlüğe girer	시행된다	765 m.591(재간본 p.102 「İşbu kanun 1926 senesi temmuzunun birinci gününden itibaren meridir」) ↔ 5237 m.344 — 시행 조문의 정형구 (원전-확인 Y-8 과 같은 관찰)

한국이라면? — 형법 총칙과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판. 형사정책의 평가는 넣지 않는다 — 요건과 효과의 문언만.

튀르키예	한국	차이

=	Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez (m. 2/1)	범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다 (제1조 제1항)	죄형법정주의를 첫머리에 두는 점이 같다. 튀르키예 2조 2항은 「İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz」(행정입법으로 범죄와 형을 둘 수 없다)를, 3항은 유추 금지를 덧붙인다.
=	failin lehine olan kanun uygulanır (m. 7/2)	형이 구법보다 가벼워진 경우에는 신법에 따른다 (제1조 제2항)	행위자에게 유리한 법의 적용이 같다. 한국은 「범죄를 구성하지 아니하게 되거나 형이 구법(舊法)보다 가벼워진 경우」, 튀르키예는 「hükümleri farklı ise, failin lehine olan」.
≠	Kast, ... unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir (m. 21/1)	죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다 (제13조)	튀르키예는 고의를 정의하고(알고 원하여), 한국은 인식 없는 행위의 불벌로 적는다. 미필적 고의는 튀르키예 21조 2항에 조문(olası kast)이 있고 한국은 조문이 없다.
=	bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir (m. 23)	결과의 발생을 예견할 수 없었을 때에는 무거운 죄로 벌하지 아니한다 (제15조 제2항)	결과적 가중범에 결과에 대한 과실(예견가능성)을 요구하는 점이 같다.
≠	Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz (m. 4/1)	그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다 (제16조)	한국은 정당한 이유 있는 법률의 착오를 벌하지 않는다. 튀르키예는 4조에서 부지를 변명으로 보지 않고, 30조 4항에서 피할 수 없는 착오만 면한다.
=	haksız bir saldırıyı ... defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez (m. 25/1)	현재의 부당한 침해로부터 ... 방위하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다 (제21조 제1항)	정당방위의 불벌이 같다. 튀르키예는 「saldırı ile orantılı biçimde」(공격에 비례하여)를, 한국은 「상당한 이유」를 요건으로 적는다.
=	sınırın aşılması ... heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez (m. 27/2)	공포를 느끼거나 경악하거나 흥분하거나 당황하였기 때문에 그 행위를 하였을 때에는 벌하지 아니한다 (제21조 제3항)	과잉방위의 불벌 사유가 같다. 튀르키예는 그 감정이 용서될 만해야 하고 (mazur görülebilecek), 한국은 「야간이나 그 밖의 불안한 상태에서」를 더 적는다.

=	ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak … zorunluluğu ile … faile ceza verilmez (m. 25/2)	현재의 위난을 피하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다 (제22조 제1항)	긴급피난의 불벌이 같다. 튀르키예는 자초하지 않음·보충성·비례를 문언으로 풀고, 한국은 「상당한 이유」 하나로 적는다.
=	elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da … tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur (m. 35/1)	범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다 (제25조 제1항)	실행 착수와 미완성이 요건인 점이 같다. 형의 감경은 한국 「감경할 수 있다」(제2항), 튀르키예 필요적(35조 2항).
≠	gönüllü vazgeçer … teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz (m. 36)	자의로 중지하거나 … 결과의 발생을 자의로 방지한 경우에는 형을 감경하거나 면제한다 (제26조)	한국은 필요적 감면, 튀르키예는 미수로서의 불벌(이미 이루어진 부분이 따로 범죄면 그 죄로 처벌).
=	Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur (m. 37/1)	2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다 (제30조)	공동정범의 짜임이 같다.
=	Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır (m. 38/1)	타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다 (제31조 제1항)	교사범을 정범과 같은 형으로 처벌하는 점이 같다. 튀르키예 38조 2항은 직계관계의 영향력을 이용한 교사에 가중을 둔다.

가짜 친구 · suç · ceza — 「죄」와 「벌」, 그리고 사라진 cürüm·kabahat

suç(범죄)와 ceza(형벌)는 형법의 두 축인데, 둘 다 en.wikt 에 발음 항목이 없어 이 장의 표제어로 두지 못했다(기준 2). 대신 파생어로 익힌다 — suçlu(범인), suç işlemek(죄를 범하다), cezalandırmak(처벌하다), ceza verilmez(벌하지 않는다). ceza 는 끝 모음이 길다(TDK ceza:).

한국어 「죄(罪)」는 종교·도덕의 죄와 법률의 죄를 다 뜻하지만, 튀르키예어 suç는 법률·규칙 위반과 「잘못」에 쓰이고 종교의 죄는 günah 다. 「벌」도 ceza(형벌·벌칙·벌점) 하나로 넓다 — 한국어 「형(刑)」에 해당하는 좁은 말은 따로 없고, 형의 종류는 45조처럼 ceza 뒤에 이름을 붙여 가른다(hapis cezası·adlî para cezası).

1926년 765호는 범죄를 cürüm(중죄)과 kabahat(경죄)으로 나눴다(1조 「Kanunun cezalandırdığı fiiller cürüm veya kabahattir」 — 재간본 p.5). 이는 1889년 이탈리아 형법 1조 2항의 delitti e contravvenzioni 를 옮긴 것이다. 5237호는 그 구분을 없애고 suç 하나로 적는다(2조). kabahat 은 지금 별도 법률(Kabahatler Kanunu)의 대상이지만 이 책은 그 법을 받지 않았다.

한국 형법도 중죄·경죄 구분이 없다(제41조는 형의 종류만 아홉 가지로 열거). 세 나라 글의 짝: 1889년 reato / delitto / contravvenzione — 1926년 cürüm / kabahat — 2004년 suç — 한국 「범죄」.

> Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. TCK m. 45/1

요령 suç 뒤에 işlemek 이 오면 「죄를 범하다」, ceza 앞에 hapis·para 가 오면 형의 종류다. cürüm·kabahat 이 보이면 1926년 글이다.

형법 조문의 세 술어 — ceza verilmez · cezalandırılmaz · sorumlu olur

형법 총칙은 「누가 어떤 조건에서 벌을 받는가·받지 않는가」를 세 술어로 적는다. ① ceza verilmez(벌을 주지 않는다 — 정당화·면책 사유. 수동의 주어는 ceza, 벌을 받지 않는 사람은 여격 faile·kimseye) ② cezalandırılır / cezalandırılmaz(처벌된다·되지 않는다 — 주어가 주격) ③ sorumlu olur / sorumlu tutulur(책임진다·책임을 진다). 「할 수 없다」의 불가능형(ceza verilemez·uygulanamaz)은 2조·7조 죄형법정주의가 쓰고 25조 정당방위는 verilmez 를 골랐다 — 조문마다의 선택이다(불가능형은 20조 2항 Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz 에도 있다).

- ceza verilmez: 벌을 「주지 않는다」. 벌을 받지 않는 사람이 여격으로 선다 — faile ceza verilmez(25조·27조 2항), kimseye ceza verilmez(26조·28조). 수동 verilmek 의 주어는 ceza 다.

- ceza verilemez: 불가능 -(y)AmA 가 든 꼴. 「벌할 수 없다」 — 2조 1항·7조 1항이 쓴다(20조 2항 uygulanamaz 도 불가능형). 25조·27조 2항의 정당화·면책 조문은 verilmez 를 골랐으니 인용할 때 바꾸지 않는다.
- cezalandırılır / cezalandırılmaz: 사람이 주격 주어. … suçun cezası ile cezalandırılır(38조 1항), teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz(36조), kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz(30조 4항). 형은 조격 ile 로.
- sorumlu olur / sorumlu tutulur: 책임의 귀속. fail olarak sorumlu olur(37조 1항), teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur(35조 1항). tutulmak(붙들리다)이 「책임을 지우다」의 수동이다.
- 이유·조건의 후치사가 술어 앞을 채운다: -DAn dolayı(fiillerden dolayı — 25조), halinde(-mAsI halinde — 23조·39조), koşuluyla / koşulu ile(25조 2항 「orantı bulunmak koşulu ile」), takdirde(-DIğI takdirde — 36조·73조). 주절 술어를 먼저 찾고 조건을 거슬러 읽는다.

표로 보기

꼴	조문	뜻
ceza verilmez(주어 ceza · 여격 수령자)	işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez	저지른 행위에 대해 행위자를 벌하지 않는다
ceza verilmez	suç işleyen kimseye ceza verilmez	범죄를 저지른 사람을 벌하지 않는다
ceza verilemez(불가능)	kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz	누구도 벌할 수 없고 보안처분을 적용할 수 없다
cezalandırılır(ile)	işlenen suçun cezası ile cezalandırılır	범해진 죄의 형으로 처벌된다
cezalandırılmaz	teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz	미수로 처벌되지 않는다
sorumlu olur	fail olarak sorumlu olur	정범으로서 책임진다
sorumlu tutulur	teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur	미수로 책임진다
hükmedilir(여격)	bir cezaya hükmedilir	하나의 형을 선고한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Ceza kanunlarını	bilmemek	mazeret
대격 목적어 — 소유 구문 + 복수 + 대격	주어 — 부정 동사원형 「모름」	보어 — 「변명」

sayılmaz.

술어 — sayılmak 의 부정 「~로 보지 않는다」

형법을 모르는 것은 변명이 되지 않는다.

Suçun kanuni tanımında yer alan fiili

처격 — 「범죄의 법률상 정의에」 분사 + 대격 — 「든 행위를」

birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.

-An 분사 + 탈격 + her biri — 주어 olarak 「정범으로서」 술어 ③ — 「책임진다」

범죄의 법률상 정의에 든 행위를 함께 실현한 사람들 각자는 정범으로서 책임진다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~faile ceza verilemez (정당방위 조문으로)~~	faile ceza verilmez	정당화 사유는 「벌하지 않는다」(verilmez)다. 불가능형 verilemez 는 「벌할 수 없다」로 죄형법정주의(2조·7조)의 술어다.
~~fail ceza verilmez~~	faile ceza verilmez	ceza verilmek 의 주어는 ceza 이고 벌을 받지 않는 사람은 여격(fail-e)이다.
~~işlenen suçun cezasına cezalandırılır~~	işlenen suçun cezası ile cezalandırılır	cezalandırmak 은 형을 조격 ile 로 받는다. 여격을 받는 것은 mahkûm etmek(hapse mahkûm)과 hükmetmek(cezaya hükmedilir)이다.
~~teşebbüsten dolayı sorumlu olunur~~	teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur	35조는 「책임을 지운다」의 수동 tutulur 를 쓴다. olunur(olmak 의 비인칭 수동)는 이 자리에 어색하다.

말해 보기 — 학회에서 한국 형법 총칙의 틀을 설명할 때

「한국 형법은 행위시법·고의 처벌 원칙·정당방위·긴급피난·미수·공범을 총칙에 두고, 형은 아홉 종류다」를 설명하는 문형. 튀르키예 형법의 같은 조문을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore Ceza Kanunu da kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesiyle başlar; kural olarak fiil zamanındaki kanun uygulanır, sonraki kanun lehe ise o uygulanır.

한국 형법도 법률 없이는 범죄도 형벌도 없다는 원칙으로 시작하고, 원칙적으로 행위 시의 법률을 적용하되 뒤의 법률이 유리하면 그 법률을 따릅니다.

형법 제1조 제1항·제2항(신법이 범죄를 구성하지 않거나 형이 가벼워진 경우) ↔ TCK 2조·7조 2항. lehe = 유리하게. kanunsuz suç ve ceza olmaz = 법률 없이 범죄도 형벌도 없다(죄형법정주의의 풀어 쓴 말 — TCK 2조 난외 제목은 kanunîlik ilkesi). fiil zamanındaki = 행위 시의

Kore'de kast kural, taksir istisnadır: taksirli fiiller yalnızca kanunda açıkça öngörülen hallerde cezalandırılır.

한국에서 고의는 원칙이고 과실은 예외입니다. 과실 행위는 법률에 명시된 경우에만 처벌됩니다.

형법 제14조. kural / istisna = 원칙 / 예외. yalnızca … hallerde = ~한 경우에만

Meşru savunma ve zorunluluk hali Kore'de de cezayı kaldırır; sınır gece veya başka bir tedirginlik ortamında korku veya telaşla aşılmışsa fail cezalandırılmaz.

정당방위와 긴급피난은 한국에서도 벌하지 않고, 야간이나 그 밖의 불안한 상태에서 공포나 당황으로 한도를 넘었을 때 행위자는 처벌되지 않습니다.

형법 제21조 제3항·제22조 제3항(「야간이나 그 밖의 불안한 상태에서」) ↔ TCK 25조·27조 2항. gece veya başka bir tedirginlik ortamında = 야간이나 그 밖의 불안한 상태에서. cezayı kaldırmak = 형을 없애다(765호 45조의 옛 표현을 빌린 말)

Teşebbüs Kore'de cezalandırılır, ancak ceza indirilebilir; gönüllü vazgeçmede ise ceza indirilir veya kaldırılır.

미수는 한국에서 처벌되나 형을 감경할 수 있고, 중지미수는 형을 감경하거나 면제합니다.

형법 제25조·제26조 ↔ TCK 35조·36조. indirilebilir(임의 감경) / indirilir veya kaldırılır(필요적 감면)

Kore'de cezalar dokuz türdür ve ölüm cezası henüz kanundadır; Türk Ceza Kanunu'nda ise cezalar hapis ve para cezasıdır.

한국의 형은 아홉 종류이고 사형이 아직 법률에 있습니다. 튀르키예 형법에서 형벌은 징역과 벌금입니다.

형법 제41조 ↔ TCK 45조. henüz = 아직. 사형 집행 실무는 적지 않는다 — 조문 사실만. TCK 45조의 정식 이름은 adlî para cezası(형사벌금)

출처 상자 — 형법 통합본, 1889년 이탈리아 원문판, 1926년 재간본

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(5237호 형법 PDF)을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고 법적 효력은 관보 공포본에 있다. 5237호는 2004년 9월 26일 가결, 2004년 10월 12일 관보 25611호 공포, 344조에 따라 2005년 6월 1일 시행되었다(원래 2005년 4월 1일이던 시행일을 5328호가 고쳤다). 이 책은 이 법을 「5237호 형법(2004년 가결, 2005년 시행)」 또는 「새 형법」이라 부른다. 765호와의 관계(시행·적용·인용)는 5237호 첫 각주가 5252호를 보라고 적는다 — 이 책은 5252호 사본을 받지 않았다.

1889년 이탈리아 형법(Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133 — 자나르델리 형법)은 normattiva.it 오픈데이터 API 의 원문판(@originale, 1890년 1월 1일 시행 당시 글)을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 현행판이 아니라 계수 당시 판이므로 「원문판 1889」 로 표시했다. 1930년 로코 형법 조문은 쓰지 않았다. 765호의 번역 대본이 어느 언어판이었는지는 이 책이 확인하지 않았다.

1926년 형법(765호)은 1926년 3월 13일 관보 320호에 공포되었고 591조로 1926년 7월 1일 시행되었다(재간본 머리·p.102). 이 장의 옛말은 공포본 그림이 아니라 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본 PDF 글자층을 읽은 것이다(쪽 표시는 그 PDF 의 쪽). 글자층에는 글꼴 오류가 섞여 있어 낱말은 앞뒤 문맥으로 확인했다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다.

Türk Ceza Kanunu (mevzuat) · Codice penale 1889 — R.D. 30 giugno 1889, n. 6133 (normattiva) · 765 sayılı Türk Ceza Kanunu — TBMM 재간본

확인 문제 8

1. TCK 25조 1항의 술어 「faile ceza verilmez」 에서 fail 이 여격인 이유는?

- fail 이 주어라서
- **ceza verilmek 의 주어는 ceza 이고 벌을 받지 않는 사람은 여격으로 서서**
- 복수라서
- 고유명사라서

「벌이 주어지지 않는다」 — 벌을 받을 사람(fail)은 여격 -e 다. kimseye ceza verilmez(28조)도 같다.

2. 「ceza verilmez」와 「ceza verilemez」의 차이는?

같다

verilmez 는 「주지 않는다」(정당화 사유), verilemez 는 「줄 수 없다」(죄형법정주의)

verilemez 가 더 가벼운 표현

verilmez 는 과거형

-(y)AmA 불가능형은 2조·7조(법률 없이 벌할 수 없다)에, 단순 부정은 25조·26조·27조·28조(벌하지 않는다)에 쓰인다.

3. kasıt 의 속격 꼴로 맞는 것은?

kasıtın

kastın

kasıdın

kastının

둘째 모음 ı 가 모음 어미 앞에서 빠진다: kast-ın(21조 1항 「kastın varlığına」).

4. 1889년 이탈리아 형법 1조 2항 「I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni」가 765호와 5237호에서 어떻게 되었나?

둘 다 cürüm·kabahat 으로 남았다

765호는 cürüm veya kabahat 으로 옮겼고 5237호는 suç 하나로 구분을 없앴다

둘 다 suç 하나

5237호가 처음 cürüm·kabahat 을 들였다

765호 1조 「Kanunun cezalandırdığı fiiller cürüm veya kabahattir」(재간본 p.5), 5237호 2조에는 대응 문장이 없다.

5. TCK 35조 1항 「teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur」의 -DAn dolayı 는?

~에서부터(출발점)

~때문에·~을 이유로

~보다

~와 함께

탈격 + dolayı 는 이유 후치사(5장 bozmak 문형). 「미수를 이유로 책임진다」.

6. TCK 36조와 한국 형법 제26조(중지범)의 효과 차이로 맞는 것은?

둘 다 필요적 감면

튀르키예는 미수로 처벌하지 않고(이미 이룬 부분이 따로 범죄면 그 죄로), 한국은 형을 감경하거나 면제한다

둘 다 불벌

튀르키예는 임의적 감경

36조 「teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat … sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır」, 제26조 「형을 감경하거나 면제한다」.

7. hapis 의 여격 꼴은?

hapise

hapse

hapisi

hapiste

모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다: haps-e(TDK 접미 표시 -psi). 자음 어미 앞에서는 hapisten(탈격).

8. 이 책이 1889년 이탈리아 형법 조문에 「원문판 1889」를, 스위스 민법 조문에 「현행 — 오늘의 스위스 글」을 붙이는 이유는?

이탈리아어가 더 오래된 언어라서

normattiva 의 @originale 판은 계수 당시의 글이고, fedlex 통합본은 2026년 현행 글이라 대조한 판이 다르기 때문

스위스 법이 더 자주 바뀌어서

표기 통일을 위해

현행판을 계수 당시 글처럼 보이게 하지 않는다. 1889년 원문판은 그 표시가 필요 없고 대신 「원문판」으로 적는다.

2부 법의 언어 · 제12장

형사절차 — 5271호 형사소송법(2004년 가결, 2005년 시행)

Ceza Muhakemesi Hukuku

튀르키예의 현행 형사소송법은 2004년 12월 4일 가결·2005년 6월 1일 시행된 5271호(Ceza Muhakemesi Kanunu, CMK)다(앞선 1412호 법은 이 책이 받지 않았다). CMK 는 2조에서 şüpheli(피의자)·sanık(피고인)·soruşturma(수사)·kovuşturma(공판)·sorgu(신문) 같은 낱말을 먼저 정의하고 그 뒤 절차를 적는다 — 이 장은 그 정의 조문과 강제처분(yakalama·gözaltı·tutuklama·adlî kontrol)·증거(delil·ispat)·판결(hüküm) 조문에서 스물두 낱말을 뽑는다. 절차법의 문장은 「누가 무엇을 할 수 있다·한다·할 수 없다」를 수동 술어로 적고 행위자를 tarafından 나 -CA 로 붙이므로, 그 틀을 익히면 조문의 뼈대가 보인다. 한국 형사소송법(2026년 8월 4일 개정 — 사법경찰관이 수사를, 검사가 공소를 맡는다)과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar.

   CMK m. 175/1

   공소장의 수리로 공소가 제기된 것이 되고 공판 단계가 시작된다.

2. Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. CMK m. 101/4
   구속 결정이 내려지지 않으면 피의자 또는 피고인은 즉시 석방된다.
3. Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. CMK m. 217/2
   공소 사실은 적법하게 얻은 모든 증거로 증명할 수 있다.

표제어 22

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

12.1 **şüpheli** şüphe-li /ʃyp.he'li/ **피의자; (형용사) 의심스러운** ★★★

발음 근거 enwikt

şüphe(의심·혐의)에 -lI 를 붙인 말 — 형용사로는 의심스러운, 명사로는 혐의를 받는 사람이다. CMK 2조 1항 a호가 정의한다: 수사 단계에서 범죄 혐의 아래 있는 사람. 공소장이 수리되면 같은 사람이 sanık(피고인 — 11장)이 된다(2조 1항 b호). 조문은 둘을 늘 짝으로 적는다: şüpheli veya sanık(100조·116조·135조). 일상어 zanlı(용의자)는 CMK 에 없다.

쉬운 예 Şüpheli bir durum var.
의심스러운 상황이 있다.

실무 예 Şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişidir (CMK m. 2).
피의자란 수사 단계에서 범죄 혐의 아래 있는 사람이다(형소법 2조).

원문

> Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
> — CMK m. 2/1-a · 공식 · 사본 2026-11-09
> 피의자: 수사 단계에서 범죄 혐의 아래 있는 사람을,

문형

… altında bulunan kişi

~ 아래 있는 사람

1. altında(~ 아래에) + bulunan(있는 — bulunmak 의 -An 분사) + kişi(사람).
2. suç şüphesi altında bulunan kişi(2조 1항 a·b호) — 혐의 아래 있는 사람.

3. 바꿔 끼우기: gözaltında bulunan(구금 중인), tutuklu bulunan(구속 중인 — 84조 5항 tutuklu ise).

Koruma altında bulunan çocuklar için ayrı bir birim var.
보호 아래 있는 아이들을 위한 별도 부서가 있다.

Baskı altında bulunan tanık doğru konuşamaz.
압박 아래 있는 증인은 바로 말하지 못한다.

문법 어휘 · şüpheli · sanık · hükümlü — 절차 단계에 따라 바뀌는 이름

~~kovuşturma evresinde şüpheli~~ (뜻 다름)

kovuşturma evresinde sanık

같은 사람이 수사 단계에서는 şüpheli, 공소장 수리 뒤 판결 확정까지는 sanık(2조 1항 b호), 확정 뒤에는 hükümlü(수형자 — 98조 2항)다. 한국어 피의자·피고인·수형자와 같은 셋 나눔. 공판 단계에 şüpheli 를 쓰면 단계가 어긋난다.

한국이라면? ≠ 피의자 · 형사소송법 제200조

한국 형소법은 피의자를 정의하지 않고 제200조처럼 「피의자의 출석을 요구하여」 로 바로 쓴다. 튀르키예 2조 1항 a호는 수사 단계·혐의 아래라는 두 요건으로 정의한다. 단계 나눔(피의자→피고인)은 같다.

12.2 **soruşturma** soruştur-ma /so.ɾuʃ.tuɾˈma/ **수사(단계)** ★★★

발음 근거 enwikt

sormak(묻다)의 상호·사역 어간 soruştur-(캐묻다)에 -mA 가 붙은 명사. CMK 2조 1항 e호는 수사를 「권한 있는 기관이 범죄 혐의를 알게 된 때부터 공소장 수리까지의 단계」 로 정의한다. 짝은 kovuşturma(공판 단계 — f호, kovmak 쫓다 어간). 수사 단계의 절차 행위는 비공개다(157조 — gizli). 한국어 수사·공판, 독일어 Ermittlungsverfahren·Hauptverfahren 과 짝이 맞는다.

쉬운 예 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
그 사건에 대한 수사가 시작되었다.

실무 예 Soruşturma, suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar sürer (CMK m. 2).
수사는 범죄 혐의를 알게 된 때부터 공소장 수리까지 이어진다(형소법 2조).

원문

> Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, — CMK m. 2/1-e · 공식 · 사본 2026-11-09

수사: 법률에 따라 권한 있는 기관이 범죄 혐의를 알게 된 때부터 공소장의 수리까지 지나는 단계를,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soruşturma:	정의되는 말 — 주격	수사란
Kanuna göre yetkili mercilerce	행위자 — -CA 「~에 의해」(문법 코너)	법률에 따라 권한 있는 기관이
suç şüphesinin öğrenilmesinden	출발점 — 수동 동명사 소유 구문 + 탈격	범죄 혐의를 알게 된 때부터
iddianamenin kabulüne kadar	끝점 — 여격 + kadar	공소장의 수리까지
geçen evreyi,	분사 + 대격 — İfade eder 가 받는다	지나는 단계를

-DAn … -A kadar(~부터 ~까지)가 수사 단계의 두 끝을 적는다. 출발점은 öğrenilmesi(알게 됨 — öğren-il-me-si 수동 동명사), 끝점은 kabulü(수리). mercilerce 의 -CA 는 tarafından 과 같은 행위자 표시다.

문형

… -DAn … -A kadar geçen evre

~부터 ~까지 지나는 단계

1. 출발점 탈격(-DAn) + 끝점 여격(-A) + kadar(까지) + geçen(지나는) + evre(단계).
2. 2조 1항 e호: öğrenilmesinden … kabulüne kadar geçen evre(수사). f호: kabulüyle başlayıp … kesinleşmesine kadar geçen evre(공판).
3. 시간 범위를 적는 정형구 — 기간 계산(HMK 5장)에서도 같은 후치사 kadar 를 쓴다.

Sabahtan akşama kadar çalıştık.
아침부터 저녁까지 일했다.

Başvurudan karara kadar geçen süre iki aydır.
신청부터 결정까지 걸리는 기간은 두 달이다.

문법 어휘 · soruşturma · kovuşturma — -ştur- 사역 어간의 두 명사

~~kovuşturma evresinde iddianame düzenlenir~~ (뜻 다름)

deliller yeterli şüphe oluşturuyorsa soruşturma sonunda iddianame düzenlenir

soruşturma(수사)는 sor-uş-tur-ma, kovuşturma(공판)는 kov-uş-tur-ma — 둘 다 상호 -(I)ş- 와 사역 -tIr- 가 겹친 어간에 -mA 가 붙었다. 공소장(iddianame)은 수사 단계 끝에 검사가 작성하고(170조 2항), 그 수리로 공판 단계가 시작된다(175조 1항). 순서를 바꾸면 절차가 어긋난다.

한국이라면? = 수사 · 형사소송법 제199조

한국 제199조 제1항 「수사에 관하여는 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 조사를 할 수 있다. 다만, 강제처분은 이 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하며」. 튀르키예는 수사의 정의(2조)와 권한(160조)을 나누어 적는다. 맞댄 것은 단계의 이름과 수사 권한이다 — 강제처분의 요건은 처분마다 따로 견준다(체포·수색 항목).

12.3 # kamu davası kamu dava-sı /ˈka.mu daː.vaːˈsɯ/ 공소(公訴) ★★★

발음 근거 enwikt · author

kamu(공공·국가)와 dava(소송 — 5장)의 소유 구문 — 공공의 소송, 곧 검사가 국가 이름으로 내는 형사 소송이다. CMK 170조 1항: 공소를 제기하는 임무는 검사(Cumhuriyet savcısı)가 맡는다. 공소장(iddianame)이 법원에 수리되면 공소가 제기된 것이 된다(175조 1항). kamu 는 kamu düzeni(공공질서 — 2장)·kamu görevlisi(공무원)에도 쓰인다. 대격은 kamu davasını(170조 1항 「Kamu davasını açma görevi」).

쉬운 예 Savcı kamu davası açtı.

검사가 공소를 제기했다.

실무 예 Kamu davasını açma görevi Cumhuriyet savcısınındır (CMK m. 170).

공소를 제기하는 임무는 검사의 것이다(형소법 170조).

원문

> İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. — CMK m. 175/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 공소장의 수리로 공소가 제기된 것이 되고 공판 단계가 시작된다.

문형

… -mIş olur

~한 것이 된다(의제)

1. -mIş 분사 + olur: açılmış olur(제기된 것이 된다), kabul edilmiş sayılır(174조 3항 — sayılmak 도 같은 자리).

2. 앞에 조건·계기가 선다: İddianamenin kabulüyle(공소장 수리로 — 조격 -(y)lA).

3. 법률이 사실을 의제하는 정형구. 한국어 「~한 것으로 본다」에 가깝다.

İmzayla sözleşme kurulmuş olur.

서명으로 계약이 성립한 것이 된다.

Bu ödemeyle borç ödenmiş olur.

이 지급으로 채무가 변제된 것이 된다.

문법 구문 · açılmış olur — 「~한 것이 된다」의 완료 수동

~~kamu davası açılır~~ (뜻 다름)

kamu davası açılmış olur

açılmış olur 는 açılmak(열리다·제기되다)의 -mIş 분사에 olmak(되다)을 붙인 꼴 — 어떤 사실이 성립하면 다른 사실이 「이미 된 것으로 본다」는 뜻이다. 175조 1항은 공소장 수리라는 사실 하나로 공소 제기를 완성시킨다. açılır(제기된다)로 바꾸면 별도의 제기 행위가 있는 것처럼 읽힌다.

한국이라면? = 공소 · 형사소송법 제246조

한국 제246조 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」(국가소추주의). 튀르키예 170조 1항도 공소 제기 임무를 검사에게 둔다. 한국은 공소장 제출(제254조)로, 튀르키예는 공소장의 법원 수리(175조)로 공판이 시작된다. 수리 전 반려(174조)에 맞는 문장은 이 책이 받은 한국 조문(제246조·제254조)에 없다.

12.4 **gözaltı** /ˈɟø.zaɫ.tɯ/ **유치(체포 후 구금 — 경찰 단계의 신병 확보)** ★★★

발음 근거 enwikt

göz(눈)와 alt(아래)의 합성어 — 눈 아래 둠, 곧 감시 아래 두는 것. 체포(yakalama)된 사람을 검찰이 풀어 주지 않으면 수사 완료를 위해 gözaltına alma(유치 — 체포 후 구금)를 결정할 수 있다(91조 1항). 기간은 판사·법원으로 보내는 데 필요한 시간을 빼고 체포 시점부터 24시간을 넘지 못하며(91조 1항 둘째 문장), 집단 범죄에서는 검사가 서면으로 하루씩 사흘까지 늘릴 수 있고(91조 3항), 끝나면 평화형사판사(sulh ceza hâkimi) 앞에 세워 신문한다(91조 7항). 합성어라 격 어미 앞에 n이 낀다: gözaltına, gözaltında(232조 2항 d호).

쉬운 예 İki kişi gözaltına alındı.

두 사람이 구금되었다.

실무 예

Gözaltı süresi, hâkime gönderilme için zorunlu süre hariç, kural olarak yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez (CMK m. 91).

유치 기간은 판사에게 보내는 데 필요한 시간을 빼고 원칙적으로 체포 시점부터 24시간을 넘지 못한다(형소법 91조).

원문

Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. — CMK m. 91/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

유치는 이 처분이 수사의 면에서 필요하다는 것과 그 사람이 범죄를 저질렀다는 혐의를 보여 주는 구체적 증거가 있다는 것에 달려 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Gözaltına alma,	주어 — 동명사 「유치함」	유치는
bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına	요건 ① — 동명사 소유구문 + 여격	이 처분이 수사의 면에서 필요하다는 것과
ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren	요건 ② 수식 — -DIK 절 + gösteren 분사	그 사람이 범죄를 저질렀다는 혐의를 보여 주는
somut delillerin varlığına bağlıdır.	요건 ② + 술어 -A bağlı(11장)	구체적 증거가 있다는 것에 달려 있다

두 요건이 ve 로 묶여 하나의 bağlıdır 에 걸린다. 11장 kasıt 의 「kastın varlığına bağlıdır」와 같은 틀이다. somut delil(구체적 증거)은 이 장의 표제어 — 2014년 6526호 6조의 개정 전 이 자리는 emareler(징표)였다(통합본 각주 10).

문형

… gözaltına almak / alınmak

구금하다 / 구금되다

1. gözaltı + 여격 -na + almak(잡다): gözaltına almak(구금하다). 수동 gözaltına alınmak(구금되다 — 91조 1항 alınmasına).
2. 명사형 gözaltına alma(구금 — 91조 2항 주어), 상태 gözaltında(구금 중 — 232조 2항 d호).
3. 짝 동사: yakalamak(체포하다)·tutuklamak(구속하다). 세 처분이 90조·91조·100조 순서로 이어진다.

Şüpheli dün akşam gözaltına alındı.
피의자가 어제 저녁 구금되었다.

Gözaltına alınan kişiye dün hakları bildirildi.
유치된 사람에게 어제 권리가 고지되었다.

한국이라면? ≠ 체포 후 구속영장 청구 · 형사소송법 제200조의2

한국은 체포(제200조의2)와 구속(제201조) 사이에 별도 처분이 없고, 48시간 안에 구속영장을 청구하지 않으면 석방한다(제200조의2 제5항). 튀르키예 gözaltı 는 이송 시간을 빼고 24시간(91조 1항)이고, 집단 범죄는 검사가 하루씩 3일까지 늘린다(3항).

12.5 # yakalama yakala-ma /ja.ka.ła'ma/ **체포** ★★★

발음 근거 author

yakalamak(붙잡다)의 -mA 명사형. CMK 90조는 현행범 등 두 경우에 누구나(herkes tarafından) 임시로 체포할 수 있다고 적고(1항), 경찰(kolluk)의 체포 권한(2항)과 체포된 사람에게 권리를 고지할 의무(4항)를 잇는다. 판사가 발하는 체포 명령은 yakalama emri(98조). 체포된 사람은 yakalanan kişi(수동 분사).

쉬운 예 Polis şüpheliyi yakaladı.
경찰이 피의자를 붙잡았다.

실무 예 Suçu işlerken rastlanan kişi herkes tarafından geçici olarak yakalanabilir (CMK m. 90).
범죄를 저지르는 중에 발견된 사람은 누구나 임시로 체포할 수 있다(형소법 90조).

원문 > Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: — CMK m. 90/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 아래에 적힌 경우에는 누구든지 임시로 체포할 수 있다:

문형

… tarafından … yapılabilir

~에 의해 ~할 수 있다

1. 행위자 + tarafından(~에 의해) + 명사 + yapılabilir(yap-ıl-abil-ir — 수동·가능·현재).
2. 90조 1항 herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir. 83조 1항 keşif … savcısı tarafından yapılır(가능 없이 한다).
3. 부정은 yapılamaz(할 수 없다 — 불가능 -(y)AmA).

> Rezervasyon telefonla veya resepsiyon tarafından yapılabilir.
> 예약은 전화로 하거나 접수처에서 해 줄 수 있다.
>
> Ödeme banka aracılığıyla yapılabilir.
> 지급은 은행을 통해 할 수 있다.

문법 구문 · yakalama yapılabilir · yakalanabilir — 명사 + yapmak 수동과 동사 수동

~~herkes tarafından yakalanabilir~~ (부자연)

herkes tarafından yakalama yapılabilir

90조 1항은 명사 yakalama 에 yapmak 수동을 붙여 yakalama yapılabilir 로 적는다. yakalanabilir 로 바꾸면 주어가 체포 행위에서 체포되는 사람으로 바뀐다 — herkes tarafından 는 둘 다 행위자라 뜻이 뒤집히지는 않지만 조문의 꼴이 아니다.

한국이라면? = 현행범인의 체포 · 형사소송법 제212조

한국 제212조 「현행범인은 누구든지 영장없이 체포할 수 있다」. 튀르키예 90조 1항도 현행범 등에 herkes(누구든지)의 임시 체포를 허용한다. 영장에 의한 체포(제200조의2)는 튀르키예의 yakalama emri(98조)에 해당한다.

12.6 **sorgu** sor-gu /sor'gu/ **(법관의) 신문** ★★★

발음 근거 enwikt

sormak(묻다)에 명사 어미 -gU 가 붙은 말. CMK 는 신문을 둘로 나눈다 — 경찰이나 검사가 듣는 것은 ifade alma(진술 청취 — 2조 1항 g호), 판사나 법원이 듣는 것은 sorgu(h호). 그래서 조문은 ifade veya sorgu(147조·148조)로 묶어 적는다. 공판에서는 피고인이 진술할 준비가 되었다고 하면 sorgusu yapılır(191조 3항 d호). 동사 꼴은 sorguya çekmek(신문하다 — 91조 7항 sorguya çekilir).

쉬운 예 Sorgu iki saat sürdü.
신문은 두 시간 걸렸다.

실무 예 Sorgu, şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından dinlenmesidir (CMK m. 2).
신문이란 피의자나 피고인을 판사나 법원이 듣는 것이다(형소법 2조).

원문

> Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, — CMK m. 2/1-h · 공식 · 사본 2026-11-09

신문: 피의자 또는 피고인을 판사 또는 법원이 수사 또는 공판의 대상인 범죄에 관하여 듣는 것을,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sorgu:	정의되는 말	신문이란
Şüpheli veya sanığın	속격 — dinlenmesi 의 의미상 주어(듣는 대상)	피의자 또는 피고인을
hâkim veya mahkeme tarafından	행위자 tarafından	판사 또는 법원이
soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak	-(y)lA ilgili olarak 「~에 관하여」	수사 또는 공판의 대상인 범죄에 관하여
dinlenmesini,	수동 동명사 + 소유 + 대격	듣는 것을

g호(İfade alma)와 h호(Sorgu)는 같은 dinlenmesi 틀이지만 셋이 다르다 — 듣는 주체(경찰·검사 / 판사·법원), 대상(피의자 / 피의자 또는 피고인), 단계(수사 / 수사 또는 공판). dinlenmesi(들림)는 dinlemek(듣다)의 수동 동명사로, 듣는 대상이 속격으로 선다.

문형

… -In … tarafından dinlenmesi

~가 ~를 듣는 것(신문)

1. 듣는 대상 속격(-In) + 듣는 주체 tarafından + dinlenmesi(dinle-n-me-si — 수동 동명사 소유).
2. 2조 1항 g·h호가 이 틀로 ifade alma 와 sorgu 를 정의한다.
3. 동사 숙어: ifade almak(진술을 받다 — 경찰·검사), sorguya çekmek(신문하다 — 판사). 피의자 쪽은 ifade vermek(진술하다).

Tanığın mahkeme tarafından dinlenmesine karar verildi.
증인을 법원이 신문하기로 결정되었다.

Şüphelinin ifadesi savcı tarafından alındı.
피의자의 진술은 검사가 받았다.

한국이라면? ≠ 피고인신문 · 형사소송법 제296조의2

한국 제296조의2는 검사·변호인이 증거조사 뒤 피고인을 신문하고(제1항) 재판장도 필요하면 신문한다(제2항). 튀르키예 sorgu 는 판사·법원이 하는 것으로 정의되고(2조 1항 h호), 수사 단계의 경찰·검사 청취는 ifade 로 이름이 다르다.

12.7 ## şüphe /ʃyp'he/ 혐의, 의심 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça şubhe)의 명사 — 일상어로 의심, 조문에서는 혐의다. CMK 는 혐의의 세 기를 세 단계로 적는다: makul şüphe(합리적 혐의 — 116조 수색), yeterli şüphe(충분한 혐의 — 170조 2항 공소 제기), kuvvetli suç şüphesi(강한 범죄 혐의 — 100조 1항 구속). 2조 1항 a·b호의 suç şüphesi altında(범죄 혐의 아래)가 피의자·피고인의 정의다. 모음 어미 앞에 y 가 낀다: şüphesi, şüpheyi.

쉬운 예

Bundan hiç şüphem yok.

나는 그것을 조금도 의심하지 않는다.

실무 예

Tutuklama için kuvvetli suç şüphesi aranır (CMK m. 100).

구속에는 강한 범죄 혐의가 요구된다(형소법 100조).

원문

> Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. — CMK m. 100/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 강한 범죄 혐의의 존재를 보여 주는 구체적 증거와 구속 사유 하나가 있는 경우, 피의자 또는 피고인에 대하여 구속 결정을 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren	요건 ① 수식 — 속격 + varlığını + gösteren 분사	강한 범죄 혐의의 존재를 보여 주는
somut delillerin	요건 ① — 속격(bulunması의 주어)	구체적 증거와
ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde,	요건 ② + halinde 「~하는 경우」 (11장)	구속 사유 하나가 있는 경우

şüpheli veya sanık hakkında	hakkında 「~에 대하여」	피의자 또는 피고인에 대하여
tutuklama kararı verilebilir.	술어 — 수동 가능 「결정할 수 있다」	구속 결정을 할 수 있다

둘째 문장은 비례성이다: 「İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez」 — 구속이 사안의 중대성과 예상되는 형벌 또는 보안처분에 비례하지 않으면 구속 결정을 내릴 수 없다(불가능 verilemez). 첫 문장의 verilebilir(할 수 있다)와 둘째 문장의 verilemez(할 수 없다)가 짝이다.

문형

... -In varlığını gösteren somut deliller

~의 존재를 보여 주는 구체적 증거

1. 속격(-In) + varlığını(존재를 — varlık + -ı + -nı) + gösteren(보여 주는) + somut deliller.
2. 100조 1항·135조 1항(somut delillere dayanan kuvvetli şüphe)이 이 틀. 2005년 개정이 emare(징표)를 somut delil 로 바꿨다(91조 각주 10).
3. varlık(존재)·yokluk(부재)은 11장 kasıt 의 varlığına bağlıdır 와 같은 명사.

Borcun varlığını gösteren belge sunuldu.
채무의 존재를 보여 주는 문서가 제출되었다.

Kusurun varlığını gösteren bir delil yok.
과실의 존재를 보여 주는 증거가 없다.

문법 어휘 · makul · yeterli · kuvvetli şüphe — 혐의의 세 단계

~~tutuklama için makul şüphe yeterlidir~~ (뜻 다름)

tutuklama için kuvvetli suç şüphesi aranır

CMK 는 처분의 무게에 따라 혐의 형용사를 바꾼다: 수색 makul şüphe(116조 1항), 공소 yeterli şüphe(170조 2항), 구속 kuvvetli suç şüphesi(100조 1항). 대격 앞에 y, 3인칭 소유 앞에 s: şüphe-y-i, şüphe-s-i.

한국이라면? ≠ 구속의 사유 · 형사소송법 제70조

한국 제70조 제1항은 「죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유」에 주거 부정·증거인멸 염려·도망 염려 가운데 하나를 더한다. 튀르키예 100조는 kuvvetli şüphe(강한 혐의)에 구속 사유 하나와 비례성을 더하고, 사유 추정 목록(2항·3항)을 둔다.

12.8 **somut delil** /so'mut de'lil/ **구체적 증거** ★★★

발음 근거 enwikt · author

somut(구체적인 — 반대말 soyut 추상적인)과 delil(증거, 아랍어 기원)의 명사구. CMK 의 강제처분 요건마다 나온다: 구금(91조 2항)·구속(100조 1항)·통신 감청(135조 1항)이 모두 somut delil 을 요구한다. delil 은 굴절 틀이 사전에 없어 명사구로 세웠다 — 조문의 꼴은 somut delillerin(속격 복수)·somut delillere dayanan(135조). 새말 kanıt(증거)은 CMK 에 쓰이지 않는다. 짝 표현은 hukuka aykırı delil(위법 증거 — 230조 1항 b호), delil olarak değerlendirilemez(증거로 평가할 수 없다 — 148조 3항).

쉬운 예

Somut bir delil var mı?

구체적인 증거가 있나요?

실무 예

Gözaltı, soruşturma yönünden zorunluluğa ve somut delillerin varlığına bağlıdır (CMK m. 91).

유치는 수사상의 필요와 구체적 증거의 존재에 달려 있다(형소법 91조).

원문

> Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. — CMK m. 148/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 금지된 방법으로 얻은 진술은 동의하여 한 것이라도 증거로 평가할 수 없다.

문형

… olsa da … -(y)AmAz

~이더라도 ~할 수 없다

1. 양보 olsa da(ol-sa da — 「~이더라도」) 뒤에 불가능 부정 -(y)AmAz.
2. 148조 3항 rıza ile verilmiş olsa da … değerlendirilemez. 4항은 doğrulanmadıkça(확인되지 않는 한) hükme esas alınamaz 로 적는다.
3. 일상어에서도 같다: Geç olsa da gel(늦더라도 와라).

İmzalanmış olsa da bu sözleşme geçersizdir.

서명되었더라도 이 계약은 무효다.

Küçük olsa da hata hatadır.

작더라도 잘못은 잘못이다.

문법 어휘 · delil · kanıt · ispat — 증거와 증명

~~somut kanıtların varlığı (조문 인용으로)~~ (부자연)

somut delillerin varlığı

delil(아랍어)과 kanıt(새말)은 둘 다 증거이고 CMK 조문은 delil 을 쓴다 — 인용에 kanıt 을 넣으면 뜻은 같아도 축어 인용이 아니다. ispat(증명)은 증거로 사실을 밝히는 행위라 낱말이 다르다(217조 2항 delille ispat edilebilir). delil 의 복수는 deliller, 속격 복수 delillerin.

한국이라면? = 자백배제법칙 · 형사소송법 제309조

한국 제309조 「피고인의 자백이 고문, 폭행, 협박, 신체구속의 부당한 장기화 또는 기망 기타의 방법으로 임의로 진술한 것이 아니라고 의심할 만한 이유가 있는 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다」. 튀르키예 148조 3항은 동의가 있어도 증거로 평가할 수 없다고 더 넓게 적는다.

12.9 # ispat /isˈpat/ 증명 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원의 명사 — 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(TDK ispa:tı, en.wikt is.paːˈtɯ). 7장의 ispat yükü(증명 책임)에서 본 낱말이 형사절차에서는 증거 자유의 원칙을 적는다: 공소 사실은 적법하게 얻은 모든 증거로 증명할 수 있다(217조 2항). 동사 숙어 ispat etmek(증명하다), 수동 ispat edilmek(증명되다). 판사는 증거를 vicdanî kanaat(양심의 확신)으로 자유롭게 평가한다(217조 1항).

쉬운 예

Bunu ispat edebilir misin?

그것을 증명할 수 있어?

실무 예

Suç, hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilir (CMK m. 217).

범죄는 적법한 모든 증거로 증명할 수 있다(형소법 217조).

원문

> Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. — CMK m. 217/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 공소 사실은 적법하게 얻은 모든 증거로 증명할 수 있다.

문형

… ile ispat edilebilir

~로 증명할 수 있다

1. 수단 조격(ile / -(y)lA) + ispat edilebilir(ispat et-il-ebil-ir — 수동 가능).
2. 217조 2항 her türlü delille ispat edilebilir(모든 증거로). 7장 TMK 의 ispat yükü 는 「누가 증명하는가」, 여기는 「무엇으로 증명하는가」.
3. 부정은 ispat edilemez(증명할 수 없다), 명사형 ispatı(그것의 증명 — 끝 음절 장음).

Toplantıya katıldığı fotoğraflarla ispat edildi.

그가 회의에 참석한 것은 사진으로 증명되었다.

Bu iddia belgeyle ispat edilemez.

이 주장은 문서로 증명할 수 없다.

한국이라면? = 자유심증주의 · 형사소송법 제308조

한국 제308조 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다」. 튀르키예 217조 1항 둘째 문장도 판사의 양심적 확신에 따른 자유 평가를 적는다. 한국 제307조 제2항의 합리적 의심 없는 증명 기준은 튀르키예 조문에 같은 문언이 없다.

12.10 **iletişim** ilet-iş-im /i.le.ti'ʃim/ **통신, 소통** ★★

발음 근거 enwikt

iletmek(전하다)에 상호 -(I)ş- 와 명사 어미 -(I)m 이 붙은 새말(순화어) — 소통·통신. CMK 135조의 난외 제목 「İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması」(통신의 확인·감청·녹음)가 통신 제한 처분의 조문이다. 요건은 구체적 증거에 기초한 강한 혐의와 보충성(1항), 결정은 판사가, 지체하면 위험한 경우에는 검사가 한다. 9항은 이 조문 밖의 감청을 모두 금한다. 모음 어미 앞에서 i 는 빠지지 않는다: iletişimi, iletişimini.

쉬운 예

Onunla iletişim kuramadım.

그 사람과 연락이 닿지 않았다.

실무 예

Kanundaki esas ve usuller dışında hiç kimse bir başkasının iletişimini dinleyemez (CMK m. 135).

법률이 정한 원칙과 절차 밖에서는 누구도 다른 사람의 통신을 감청할 수 없다(형소법 135조).

원문

Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. — CMK m. 135/9 · 공식 · 사본 2026-11-09

이 조문에 정한 원칙과 절차 밖에서는 누구도 다른 사람의 전기통신을 감청하거나 녹음할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında	범위 — dışında 「~밖에서」	이 조문에 정한 원칙과 절차 밖에서는
hiç kimse,	주어 — 부정 극어 「누구도」	누구도
bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini	목적어 — 속격 + yoluyla 「~을 통한」 + 소유·대격	다른 사람의 전기통신을

dinleyemez ve kayda alamaz.	술어 둘 — 불가능 부정 -(y)AmAz	감청하거나 녹음할 수 없다

hiç kimse … -(y)AmAz 는 「누구도 ~할 수 없다」의 금지 정형구다. 1항은 같은 처분을 허용하는 쪽에서 dinlenebilir, kayda alınabilir(감청될 수 있다·녹음될 수 있다)로 적어, 허용(수동 가능)과 금지(불가능 부정)가 한 조문 안에서 짝을 이룬다.

문형

hiç kimse … -(y)AmAz

누구도 ~할 수 없다

1. hiç kimse(누구도) + 불가능 부정 -(y)AmAz: dinleyemez(감청할 수 없다), kayda alamaz(녹음할 수 없다).
2. 135조 9항. 11장 TCK 2조의 kimseye ceza verilemez 는 같은 부정을 수동으로 적은 꼴.
3. 허용 쪽은 -(y)Abilir: iletişimi dinlenebilir(135조 1항).

Bu odaya hiç kimse ayakkabıyla giremez.
이 방에는 아무도 신발을 신고 들어올 수 없다.

Hiç kimse bu belgeyi izinsiz alamaz.
누구도 이 문서를 허가 없이 가져갈 수 없다.

한국이라면? + 강제처분 법률주의 · 형사소송법 제199조

이 책이 받은 한국 조문은 제199조 제1항 단서 「강제처분은 이 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하며」다. 통신 제한의 요건은 받지 않은 법률(통신비밀보호법)의 몫이라 대조하지 않았다. 튀르키예는 CMK 135조 안에 요건·기간·금지를 둔다.

12.11 **arama** ara-ma /a.ɾa'ma/ **수색** ★★★

발음 근거 enwikt

aramak(찾다·전화하다)의 -mA 명사형 — 일상어로는 검색·전화 걸기, CMK 에서는 수색이다. 4장(Arama ve Elkoyma — 수색과 압수) 첫 조문 116조: 체포될 수 있거나 범죄 증거를 얻을 수 있다는 합리적 혐의(makul şüphe)가 있으면 피의자·피고인의 몸·물건·주거·일터를 수색할 수 있다. 압수는 elkoyma(el koymak 손을 대다 — 123조). 수동은 aranabilir(수색될 수 있다).

쉬운 예 Seni dün aradım.
어제 너한테 전화했어.

실무 예

Delil elde edilebileceğine dair makul şüphe varsa şüphelinin konutu aranabilir (CMK m. 116).

증거를 얻을 수 있다는 합리적 혐의가 있으면 피의자의 주거를 수색할 수 있다(형소법 116조).

원문

Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. — CMK m. 116/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

체포될 수 있거나 범죄 증거를 얻을 수 있다는 점에 합리적 혐의가 있으면, 피의자 또는 피고인의 몸, 물건, 주거, 일터 또는 그에게 속한 다른 장소를 수색할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yakalanabileceği veya	-(y)AbilAcAK 가능 미래 명사절 ①	체포될 수 있거나
suç delillerinin elde edilebileceği hususunda	명사절 ② + hususunda 「~라는 점에」	범죄 증거를 얻을 수 있다는 점에
makul şüphe varsa;	조건 — varsa 「있으면」	합리적 혐의가 있으면
şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri	주어 열거 — 속격 + 소유 어미	피의자 또는 피고인의 몸, 물건, 주거, 일터
veya ona ait diğer yerler	ait 「~에 속한」	또는 그에게 속한 다른 장소를
aranabilir.	술어 — 수동 가능 「수색될 수 있다」	수색할 수 있다

yakalanabileceği(붙잡힐 수 있다는 것)는 yakala-n-abil-ecek-i — 수동·가능·미래 분사에 소유 어미가 붙은 명사절이다. hususunda(~라는 점에서)가 그 명사절을 받는다. 수색 대상 넷(몸·물건·주거·일터)이 소유 어미로 나란히 선다.

문형

… hususunda makul şüphe varsa

~라는 점에 합리적 혐의가 있으면

1. 명사절(-DIK / -(y)AcAK + 소유) + hususunda(~라는 점에서) + makul şüphe varsa.

2. 116조 1항의 틀. 117조(다른 사람 수색)는 같은 틀에 「bulunduğunun kabul edilebilmesi」(있다고 인정될 수 있을 것)를 더한다.
3. husus(사항·점)은 7장·11장의 hususunda·hususlarında 와 같은 낱말.

Delilin orada bulunduğu hususunda makul şüphe vardı.
증거가 거기 있다는 점에 합리적 혐의가 있었다.

Bu hususta bir karar verilmedi.
이 점에 대해서는 결정이 내려지지 않았다.

문법 어휘 · arama · elkoyma — 수색과 압수

~~arama ve el koyma kararı~~ (표기 오류)

arama ve elkoyma kararı

CMK 는 압수를 elkoyma 한 낱말로 붙여 쓴다(4장 제목 Arama ve Elkoyma, 123조 elkonulması). 동사는 띄어 쓴 el koymak(손을 대다)이지만 절차 용어는 붙인다. arama 는 aramak 의 명사형으로 일상어 「검색·통화」와 같은 꼴 — 조문 안에서만 수색이다.

한국이라면? ≠ 압수·수색·검증 · 형사소송법 제215조

한국 제215조 제2항은 「피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 정황이 있고 해당 사건과 관계가 있다고 인정할 수 있는 것에 한정하여」 영장으로 압수·수색·검증을 한다. 튀르키예 116조는 체포할 수 있거나 증거를 얻을 수 있다는 합리적 혐의(makul şüphe)를 요건으로 하고, 영장은 119조가 정한다.

12.12

ihbar /ih'bar/ 고발, 신고 ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça iḫbār)의 명사 — 알림·신고. CMK 158조는 범죄의 ihbar(누구나 하는 신고)와 şikâyet(피해자의 고소 — 11장)를 나란히 적는다: 둘 다 검찰(Cumhuriyet Başsavcılığı) 이나 경찰에 할 수 있고(1항), 서면 또는 조서에 적는 구두로 한다(5항). 검사는 ihbar 를 받으면 바로 사실 조사를 시작한다(160조 1항). 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(TDK ihba:rı): ihbarı, ihbarda bulunan(170조 3항 e호).

쉬운 예 Komşular polise ihbar etti.
이웃들이 경찰에 신고했다.

실무 예 İhbar yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir (CMK m. 158).
신고는 서면으로 하거나 조서에 적도록 구두로 할 수 있다(형소법 158조).

원문

> Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. — CMK m. 158/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 범죄에 관한 신고 또는 고소는 공화국 검찰청 또는 경찰 기관에 할 수 있다.

문형

… -A ilişkin ihbar veya şikâyet

~에 관한 신고 또는 고소

1. 여격(-A) + ilişkin(관한) + 명사: suça ilişkin ihbar(범죄에 관한 신고).
2. 158조 1항·4항. ilişkin 은 7장의 -A ilişkin 과 같은 후치사.
3. 동사 꼴: ihbar etmek(신고하다), ihbarda bulunmak(신고를 하다 — 158조 3항 şikâyette bulunulabilir 와 같은 틀).

Kazaya ilişkin ihbar hemen yapıldı.
사고에 관한 신고가 바로 이루어졌다.

Olaya ilişkin şikâyet geri alındı.
그 사건에 관한 고소가 취하되었다.

한국이라면? = 고발 · 형사소송법 제234조

한국 제234조 제1항 「누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다」, 제2항은 공무원의 고발 의무. 튀르키예 158조도 ihbar 를 누구나 할 수 있는 것으로 두고 공소 제기 전 검사의 조사(160조)를 잇는다. 한국어 고소·고발의 나눔이 şikâyet·ihbar 와 맞는다.

12.13 **gizli** giz-li /ɟiz.li/ **비밀의, 비공개의** ★★

발음 근거 enwikt

giz(비밀)에 -lI 가 붙은 형용사. CMK 157조는 수사 단계의 절차 행위를 gizlidir(비공개다)라고 적는다 — 다른 법률 규정과 방어권을 해치지 않는 조건 아래. 반대는 açık(공개의 — 182조 1항 Duruşma herkese açıktır). 명사형 gizlilik(비밀성 — 157조 난외 Soruşturmanın gizliliği). 135조 7항의 gizli tutulur(비밀로 유지된다)도 같은 낱말.

쉬운 예

Bu bilgi gizli kalsın.
이 정보는 비밀로 해 두자.

실무 예

Soruşturma evresindeki usul işlemleri, savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla kural olarak gizlidir (CMK m. 157).
수사 단계의 절차 행위는 방어권을 해치지 않는 조건으로 원칙적으로 비공개다(형소법 157조).

원문

Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. — CMK m. 157/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

법률이 달리 정한 경우를 유보하고 방어권을 해치지 않는 조건으로, 수사 단계의 절차 행위는 비공개다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak	유보 ① — -DIK 관형절 + saklı kalmak(2장 saklı)	법률이 달리 정한 경우를 유보하고
ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla	유보 ② — 부정 동사원형 + koşuluyla(11장)	방어권을 해치지 않는 조건으로
soruşturma evresindeki usul işlemleri	주어 — -DAki 「~에 있는」	수사 단계의 절차 행위는
gizlidir.	술어 — 형용사 + -DIr	비공개다

saklı kalmak koşuluyla(유보되는 조건으로)와 zarar vermemek koşuluyla(해치지 않는 조건으로)가 하나의 koşuluyla 에 걸린다. 2장의 saklı(유보된)와 11장의 koşuluyla 가 한 문장에 모였다. -DAki 는 처격에 관형 어미가 붙은 꼴(evresindeki — 단계에 있는).

문형

… saklı kalmak koşuluyla

~를 유보하는 조건으로

1. 유보 대상 + saklı kalmak(유보되다) + koşuluyla(조건으로).
2. 157조 1항. 보통은 saklıdır(~는 유보된다 — 4조 1항 「6 ncı madde hükmü saklıdır」) 한 문장으로도 쓴다.
3. koşuluyla 앞에는 동사원형(vermemek)이나 동명사(bulunması)가 온다.

Mevcut rezervasyonlar saklı kalmak koşuluyla otel yeni fiyatları açıkladı.

기존 예약은 그대로 둔다는 조건으로 호텔이 새 요금을 발표했다.

Müşteri bilgilerinin gizliliği saklı kalmak koşuluyla rapor paylaşıldı.

고객 정보의 비밀을 지킨다는 조건으로 보고서가 공유되었다.

문법 어휘 · gizli · açık · kapalı — 비공개·공개·비공개 심리

~~duruşma gizlidir~~ (뜻 다름)

soruşturma kural olarak gizlidir, duruşma kural olarak açıktır

수사의 비공개는 gizli(157조), 공판의 공개는 açık(182조 1항), 공판을 공개하지 않는 것은 kapalı(닫힌 — 182조 2항 kapalı yapılmasına)다. 공판에 gizli 를 쓰면 비밀 재판처럼 읽힌다. 세 형용사가 각각 자기 조문을 가진다.

한국이라면? = 소송서류의 비공개 · 형사소송법 제47조

한국 제47조 「소송에 관한 서류는 공판의 개정 전에는 공익상 필요 기타 상당한 이유가 없으면 공개하지 못한다」. 튀르키예 157조는 서류가 아니라 수사 단계의 절차 행위 전부를 비공개로 적고 방어권을 한계로 둔다.

12.14 **kolluk** kol-luk /koɫˈɫuk/ **경찰(사법경찰 조직의 총칭)** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **kolluğ-**

kol(팔·부대)에 -lIk 가 붙은 말 — 경찰·헌병 등 치안 조직을 아울러 부르는 법률어. 개별 경찰관은 kolluk görevlisi(2조 1항 g호), 사법경찰은 adlî kolluk(160조 2항). 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: kolluğa, kolluğun. 90조 4항은 경찰이 체포한 사람에게 법적 권리를 바로 고지하도록 적는다. 일상어 polis 는 조직의 하나이고, 조문은 kolluk 으로 통칭한다.

쉬운 예

Kolluk kuvvetleri olay yerine geldi.

경찰이 현장에 도착했다.

실무 예

Kolluk, yakalanan kişiye haklarını derhal bildirir (CMK m. 90).

경찰은 체포된 사람에게 권리를 바로 고지한다(형소법 90조).

원문

Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir. — CMK m. 90/4 · 공식 · 사본 2026-11-09

경찰은 체포 당시 도주하거나 자기 또는 타인에게 해를 끼치는 것을 막을 조치를 취한 뒤, 체포된 사람에게 법적 권리를 바로 고지한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kolluk,	주어	경찰은
yakalandığı sırada kaçmasını,	-DIğI sırada 「~한 때에」 + 동명사 대격 ①	체포 당시 도주하거나

kendisine veya başkalarına zarar vermesini	동명사 대격 ②	자기 또는 타인에게 해를 끼치는 것을
önleyecek tedbirleri aldıktan sonra,	미래 분사 + -DIktAn sonra 「~한 뒤」	막을 조치를 취한 뒤
yakalanan kişiye kanunî haklarını	여격 + 목적어	체포된 사람에게 법적 권리를
derhal bildirir.	술어 — 「바로 고지한다」	바로 고지한다

-DIktAn sonra(~한 뒤에)가 조치와 고지의 순서를 정한다. kanunî(법적인 — 아랍어 형용사 어미 -î)는 곡절 부호가 붙은 낱말인데 이 통합본의 90조 4항은 kanunî, 147조 1항 e호는 kanunî 로 같고 2조 1항 l호의 adlî 도 마찬가지다. derhal(즉시)은 조문에 따라 derhâl 로도 적힌다(91조 3항).

문형

… -DIktAn sonra

~한 뒤에

1. -DIK + 탈격 -tAn + sonra: aldıktan sonra(취한 뒤), kabul edildikten sonra(수리된 뒤 — 175조 2항 kabulünden sonra 는 명사 꼴).
2. 여기서는 앞 절과 뒤 절의 주어가 같다(kolluk). 주어가 달라도 -DIktAn sonra 를 쓴다(232조 5항 Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra … hâkim ölür).
3. 반대는 -mAdAn önce(~하기 전에).

Yemek yedikten sonra çay içeriz.
식사한 뒤에 차를 마신다.

Film bittikten sonra eve döndük.
영화가 끝난 뒤 집에 돌아왔다.

한국이라면? ≠ 사법경찰관 · 형사소송법 제195조

한국 제195조 제1항(2026. 8. 4. 개정) 「검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다」. 튀르키예는 수사의 책임을 검사에게 두고(160조) 경찰은 검사의 지휘 아래 adlî kolluk 으로 움직인다(160조 2항 emrindeki adlî kolluk görevlileri).

12.15 **bilirkişi** bilir-kişi /biˈlir.ci.ʃi/ **감정인** ★★★

발음 근거 enwikt

bilir(안다 — bilmek 의 현재 3인칭)와 kişi(사람)의 합성어 — 아는 사람, 곧 전문가 감정인. CMK 63조 1항: 해결에 전문·특수·기술 지식이 필요한 경우 감정인의 의견을 들을 수 있고, 법관의 법률 지식으로 풀 수 있는 문제에는 감정인을 쓸 수 없다(둘째 문장). 법학 교육을 받은 사람은 법 밖의 전문성을 증명하지 않으면 감정인이 될 수 없다(셋째 문장). 민사(HMK)에서도 같은 낱말. 강세가 둘째 음절에 있다.

쉬운 예

Mahkeme bir bilirkişi atadı.

법원이 감정인 한 명을 지정했다.

실무 예

Hukukî bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulamaz (CMK m. 63).

법률 지식으로 풀 수 있는 문제에는 감정인을 쓸 수 없다(형소법 63조).

원문

> Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. — CMK m. 63/1 (첫째·둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 해결에 전문성, 특수한 또는 기술적 지식이 필요한 경우 감정인의 의견과 견해를 듣기로 직권으로, 또는 검사·참가인·그 대리인·피의자나 피고인·변호인·법정대리인의 신청으로 결정할 수 있다. 다만 일반 지식이나 경험으로, 또는 법관직이 요구하는 법률 지식으로 풀 수 있는 문제에는 감정인을 쓸 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi	관형절 주어 çözüm-ü(그 해결이) + gerektiren 의 대격 목적어 uzmanlığ-ı·… bilgi-yi	해결에 전문성, 특수한 또는 기술적 지식이
gerektiren hâllerde	조건 — gerektiren 분사 + 처격	필요한 경우
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına	결정 내용 — 수동 동명사 소유 구문 + 여격	감정인의 의견과 견해를 듣기로
re'sen,	「직권으로」 (아랍어 부사)	직권으로

Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin,	신청권자 열거 ① — 속격	검사·참가인·그 대리인·
şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin	신청권자 열거 ② — 속격	피의자나 피고인·변호인·법정대리인의
istemi üzerine karar verilebilir.	istemi üzerine 「신청으로」 + 수동 가능 술어	신청으로 결정할 수 있다
Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle	둘째 문장 — 예외 표지 Ancak + 조격	다만 일반 지식이나 경험으로
ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle	-DIK 관형절 + 조격	또는 법관직이 요구하는 법률 지식으로
çözümlenmesi mümkün olan konularda	동명사 + mümkün olan 「가능한」 + 처격	풀 수 있는 문제에는
bilirkişiye başvurulamaz.	술어 — 불가능 부정 「쓸 수 없다」	감정인을 쓸 수 없다

-A karar verilebilir(~하기로 결정할 수 있다)의 여격 목적어가 alınmasına(들음에) 다. 결정의 두 길이 re'sen(직권)과 istemi üzerine(신청으로)다. 신청권자 목록은 CMK 의 당사자 이름표다 — katılan(참가인)·vekil(그 대리인)·müdafi(변호인)가 가짜 친구 코너에 있다.

문형

... -In istemi üzerine karar verilebilir

~의 신청으로 결정할 수 있다

1. 신청인 속격(-In) + istemi üzerine(신청에 따라) + -A karar verilebilir.
2. 63조 1항·98조 1항(Cumhuriyet savcısının istemi üzerine)·101조 1항. 직권은 re'sen.
3. istem(신청 — 5장)은 istemek 의 명사형. üzerine 는 「~에 따라·~하자」 .

Tarafların istemi üzerine duruşma ertelendi.

당사자의 신청으로 변론이 연기되었다.

Savcının istemi üzerine arama kararı verildi.

검사의 신청으로 수색 결정이 내려졌다.

문법 어휘 · bilirkişi · tanık · keşif — 세 증거 방법

~~bilirkişi olarak dinlenen tanık~~ (뜻 다름)

tanık olarak dinlenen bilirkişi

tanık(증인 — 5장)은 본 것을 말하고, bilirkişi(감정인)는 전문 지식으로 판단하며, keşif(검증)는 법관이 직접 본다. 62조는 감정인에게 증인 조문을 준용하지만 역할이 다르다 — 사실을 본 전문가는 증인으로 듣고(23조 1항 h호의 tanık veya bilirkişi sıfatıyla), 지식을 묻는 쪽이 감정이다.

한국이라면? = 감정 · 형사소송법 제169조

한국 제169조 「법원은 학식 경험있는 자에게 감정을 명할 수 있다」. 튀르키예 63조 1항도 전문 지식이 필요한 경우 감정인을 쓰되, 법관의 법률 지식으로 풀 수 있는 문제에는 쓸 수 없다는 한계(2016년 개정 문장)를 조문에 둔다.

12.16 **keşif** /ce'ʃif/ **검증(현장 조사); 발견** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **keşf-**

아랍어 기원(TDK Arapça keşf)의 명사 — 일상어로 발견·탐험(keşfetmek 발견하다), 절차법에서는 법관이 현장이나 물건을 직접 보는 검증이다. 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(TDK 접미 표시 -şfi, en.wikt stem=keşf): keşfi, keşfe. CMK 83조 1항: 검증은 판사·법원·수명판사·수탁판사가 하고, 지체하면 위험한 경우에는 검사가 한다. 검증 조서에는 있으리라 기대했으나 얻지 못한 증거의 부재도 적는다(2항).

쉬운 예

Yeni bir gezegen keşfedildi.

새 행성이 발견되었다.

실무 예

Keşif, hâkim veya mahkeme tarafından yapılır (CMK m. 83).

검증은 판사 또는 법원이 한다(형소법 83조).

원문

> Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. — CMK m. 83/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 검증은 판사 또는 법원, 수명판사 또는 수탁판사나 법원이, 그리고 지체하면 위험한 경우에는 검사가 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Keşif,	주어	검증은

hâkim veya mahkeme veya naip hâkim	행위자 열거 ①	판사 또는 법원, 수명판사
ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile	행위자 열거 ② — ile 가 다음 행위자와 잇는다	또는 수탁판사나 법원이, 그리고
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde	조건 — 「지체하면 위험한 경우」 정형구	지체하면 위험한 경우에는
Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.	행위자 tarafından + 수동 「한다」	검사가 한다

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde(그것의 지체에 해가 있는 경우)는 CMK 가 긴급 권한을 줄 때 쓰는 정형구다 — 83조·135조 1항은 검사, 90조 2항은 경찰. naip hâkim(수명판사)·istinabe olunan hâkim(수탁판사)은 아랍어 기원 절차어로 민사(HMK)에서도 같다.

문형

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde …

지체하면 위험한 경우에는

1. gecikme(지체) + 소유·처격 -sinde + sakınca(해·위험) + bulunan(있는) + hâllerde(경우에).
2. 긴급성의 정형구 — 83조 1항(검사의 검증)·135조 1항(검사의 감청 결정, 24시간 안 판사 승인)·90조 2항(경찰의 체포 권한). 주체가 조마다 다르다.
3. hâl(2장)의 복수 처격 hâllerde — 곡절 부호 낱말.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde keşfi Cumhuriyet savcısı da yapabilir.
지체하면 위험한 경우에는 검증을 검사도 할 수 있다(형소법 83조 1항).

Bu işte gecikmenin sakıncası yok.
이 일은 늦어져도 해가 없다.

한국이라면? = 검증 · 형사소송법 제139조

한국 제139조 「법원은 사실을 발견함에 필요한 때에는 검증을 할 수 있다」. 튀르키예 83조 1항은 주체를 판사·법원·수명·수탁판사로 열거하고 긴급 시 검사를 더한다. 검증 조서에 부재 증거를 적는 83조 2항에 맞는 문장은 한국 제49조(검증 등의 조서 — 조서 작성과 도화·사진 첨부)에 없다.

12.17 **suçüstü** /ˈsu.ʧys.ty/ **현행범(의 상태)** ★★★

발음 근거 enwikt

suç(죄)와 üst(위)의 합성어 — 죄 위에서, 곧 범행 중 또는 직후에 붙잡힌 상태. CMK 2조 1항 j호가 세 가지로 정의한다: 저질러지고 있는 범죄, 직후 추적되어 붙잡힌 사람의 범죄, 직전 범행을 보여 주

는 물건이나 증거와 함께 붙잡힌 사람의 범죄. 90조 1항 b호가 누구나 하는 임시 체포의 둘째 경우로 든다. 합성어라 격 어미 앞에 n 이 낀다: suçüstünde(현행범으로), suçüstü hâli(현행범 상태 — 90조 3항 hallerinde).

쉬운 예

Hırsız suçüstü yakalandı.

도둑이 현행범으로 붙잡혔다.

실무 예

Çocuğa karşı işlenen suçüstü hâlinde kişi şikâyet aranmaksızın yakalanabilir (CMK m. 90).

아동에 대해 저질러진 현행범의 경우 고소 없이도 그 사람을 체포할 수 있다(형소법 90조).

원문

> Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması. — CMK m. 90/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 현행범인 행위로 추적되는 사람이 도주할 가능성이 있거나 그 신원을 바로 확인할 방법이 없는 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin	-DAn dolayı(11장) + 수동 분사 izlenen + 속격	현행범인 행위로 추적되는 사람이
kaçması olasılığının bulunması	동명사 소유 구문 겹침 「도주할 가능성이 있는 것」	도주할 가능성이 있거나
veya hemen kimliğini belirleme olanağının	「바로 신원을 확인할 방법의」	그 신원을 바로 확인할 방법이
bulunmaması.	부정 동명사 「없는 것」 — a·b호가 90조 1항의 콜론을 받는다	없는 것

a호(Kişiye suçu işlerken rastlanması — 범행 중 마주침)와 b호가 90조 1항의 「yakalama yapılabilir:」 뒤에 명사절로 걸린다. olasılığının bulunması(가능성이 있음)·olanağının bulunmaması(방법이 없음)처럼 동명사 소유 구문이 겹겹이 선다 — 절차법 문장을 읽을 때 bulunma(있음)를 먼저 찾고 그 앞 속격을 거슬러 읽는다.

문형

… -mA olasılığının bulunması

~할 가능성이 있는 것

1. 동명사 소유(-mAsI) + olasılık(가능성) 속격·소유 + bulunması(있음).

2. 90조 1항 b호 kaçması olasılığının bulunması. 100조 2항 a호는 kaçacağı şüphesini uyandıran(도주하리라는 혐의를 일으키는)으로 같은 뜻을 적는다.
3. 부정은 bulunmaması(없음). olanağının bulunmaması(방법이 없음).

Delillerin karartılması olasılığı var.
증거를 인멸할 가능성이 있다.

Tanığın gelmesi olanağı bulunmuyor.
증인이 올 방법이 없다.

한국이라면? = 현행범인 · 형사소송법 제211조

한국 제211조 제1항 「범죄를 실행하고 있거나 실행하고 난 직후의 사람을 현행범인이라 한다」, 제2항은 준현행범인 네 경우. 튀르키예 2조 1항 j호도 범행 중·직후 추적·증거 소지의 세 경우로 정의하고, 체포 조문(90조)이 그것을 받는다.

12.18 **evre** /ev.ɾe/ **단계** ★★

발음 근거 enwikt

새말(순화어)로 단계·국면. CMK 는 절차를 soruşturma evresi(수사 단계)와 kovuşturma evresi(공판 단계)의 둘로 나눈다(2조 1항 e·f호). 공판 단계는 공소장 수리로 시작해 판결 확정(hükmün kesinleşmesi)까지다. 같은 뜻의 aşama 도 조문에 나온다(135조 6항 soruşturma aşamasında). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: evreyi(2조), evresi(소유), evresinde(처격 — 157조·101조).

쉬운 예 Proje son evresine girdi.
프로젝트가 마지막 단계에 들어섰다.

실무 예 Kovuşturma evresi iddianamenin kabulüyle başlar (CMK m. 175).
공판 단계는 공소장 수리로 시작한다(형소법 175조).

원문
> Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, — CMK m. 2/1-f · 공식 · 사본 2026-11-09
> 공판: 공소장의 수리로 시작하여 판결의 확정까지 지나는 단계를,

문형

… -(y)lA başlayıp … -A kadar geçen

~로 시작하여 ~까지 지나는

1. 계기 조격(-(y)lA) + başlayıp(시작하고) + 끝점 여격 + kadar geçen.
2. 2조 1항 f호(공판 단계의 정의). -(y)Ip 는 같은 주어의 두 동작을 잇는 연결어미.

3. e호(수사)는 -DAn … -A kadar 로 적어 두 호의 틀이 조금 다르다.

Ders zille başlayıp zille biter.

수업은 종으로 시작해 종으로 끝난다.

Süreç başvuruyla başlayıp karara kadar sürer.

절차는 신청으로 시작해 결정까지 이어진다.

한국이라면? ≠ 공소장부본의 송달 · 형사소송법 제266조

한국 형소법은 수사·공판을 단계 이름으로 정의하지 않고 공소 제기 뒤 첫 절차를 제266조 「공소장의 부본을 피고인 또는 변호인에게 송달하여야 한다」 로 적는다. 튀르키예는 2조에서 두 단계(evre)를 정의하고 175조가 그 경계를 공소장 수리에 둔다.

12.19 **emir** /e.mir/ **명령** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **emr-**

아랍어 기원(TDK Arapça emr)의 명사 — 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(TDK 접미 표시 -mri, en.wikt stem=emr): emri, emrinde(160조 2항 emrindeki). 체포 명령은 yakalama emri(98조) — 수사 단계에서 소환에 응하지 않는 피의자에게 검사의 신청으로 평화형사판사가 발한다(1항). 구속은 emir 가 아니라 karar(tutuklama kararı — 100조)다. 긴 e 의 emîr(군주)는 다른 낱말이다.

쉬운 예

Emir büyük yerden geldi.

명령은 윗선에서 내려왔다.

실무 예

Soruşturma evresinde çağrıya gelmeyen şüpheli hakkında savcının istemiyle sulh ceza hâkimi yakalama emri düzenleyebilir (CMK m. 98).

수사 단계에서 소환에 응하지 않은 피의자에 대해 검사의 청구로 평화형사판사가 체포 명령을 발할 수 있다(형소법 98조).

원문

Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.

— CMK m. 98/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

수사 단계에서 소환에 응하지 않거나 소환할 수 없는 피의자에 대하여, 검사의 신청으로 평화형사판사가 체포 명령을 발할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Soruşturma evresinde	처격 — 단계	수사 단계에서
çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan	부정 분사 둘	소환에 응하지 않거나 소환할 수 없는
şüpheli hakkında,	hakkında 「~에 대하여」	피의자에 대하여
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine	신청 — istemi üzerine	검사의 신청으로
sulh ceza hâkimi tarafından	행위자 tarafından	평화형사판사가
yakalama emri düzenlenebilir.	술어 — düzenle-n-ebil-ir 「발부될 수 있다」	체포 명령을 발할 수 있다

yapılamayan(행해질 수 없는 — yap-ıl-ama-yan)은 수동·불가능·부정 분사가 한 낱말에 겹친 꼴이다. düzenlemek(작성하다·발하다)은 체포 명령·공소장(170조 2항 iddianame düzenler)에 두루 쓰는 동사. sulh ceza hâkimi(평화형사판사)는 수사 단계의 영장 판사다.

문형

… hakkında … emri düzenlenebilir

~에 대하여 ~ 명령을 발할 수 있다

1. 대상 + hakkında(~에 대하여) + 명령 이름 + emri + düzenlenebilir(발부될 수 있다).
2. 98조 1항·2항·3항이 발부 주체만 바꾸어 이 틀을 되풀이한다(판사·검사와 경찰·법원).
3. hakkında 는 100조 1항(şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı)에서도 처분 대상을 적는다.

Kaçan sanık hakkında yakalama emri düzenlendi.

도주한 피고인에 대하여 체포 명령이 발부되었다.

Bu konuda henüz bir emir yok.

이 문제에 관해서는 아직 명령이 없다.

문법 철자 · emir · emri · emrinde — 둘째 모음 탈락

~~yakalama emiri~~ (표기 오류)

yakalama emri

emir 는 모음 어미 앞에서 i 가 빠진다: emr-i(명령을), emr-inde(그의 명령 아래 — 160조 2항 emrindeki adlî kolluk). 11장의 kasıt → kastı, hapis → hapse 와 같은 아랍어 차용어의 꼴. 자음 어미 앞에서는 그대로다: emirler, emirden. yakalama emri 는 소유 어미가 붙은 꼴이라 처음부터 emri 다.

한국이라면? ≠ 영장에 의한 체포 · 형사소송법 제200조의2

한국 제200조의2 제1항은 「피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유」와 출석요구 불응·불응 우려를 요건으로 한다. 튀르키예 98조 1항은 소환 불응(çağrı üzerine gelmeyen)·소환 불능(çağrı yapılamayan)이다 — 우려와 불능이 갈린다. 검사 청구·판사 발부의 길은 같다.

12.20 **bırakmak** bırak-mak /bɯ.ɾak'mak/ **놓아주다, 두다, 미루다** ★★★

발음 근거 enwikt

일상어로 두다·놓다·그만두다. 절차법에서는 두 숙어가 중요하다: serbest bırakmak(석방하다 — 101조 4항 derhâl serbest bırakılır), geri bırakmak(뒤로 미루다 — 231조 5항 hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 판결 선고 유예). 91조 1항의 bırakılmazsa(풀어 주지 않으면)는 검찰이 체포된 사람을 놓아주지 않는 경우다. 수동 bırakılmak, 명사형 bırakılma.

쉬운 예

Anahtarı masaya bıraktım.

열쇠를 탁자에 두었다.

실무 예

Tutuklama kararı verilmezse şüpheli derhâl serbest bırakılır (CMK m. 101).

구속 결정이 내려지지 않으면 피의자는 즉시 석방된다(형소법 101조).

원문

> Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. — CMK m. 101/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 구속 결정이 내려지지 않으면 피의자 또는 피고인은 즉시 석방된다.

문형

… -mAzsA … -(I)r

~하지 않으면 ~한다

1. 부정 조건 -mAzsA(-mAz + -sA) + 현재 「한다」: verilmezse … bırakılır(101조 4항).
2. 91조 1항 bırakılmazsa … karar verilebilir(풀어 주지 않으면 결정할 수 있다)는 결과가 재량형.
3. 긍정 조건은 -(I)rsA: itirazı yerinde görürse kararını düzeltir(268조 2항).

Yağmur durmazsa maç ertelenir.

비가 그치지 않으면 경기는 연기된다.

Gelmezse toplantı ertelenir.

그 사람이 오지 않으면 회의는 연기된다.

문법 구문 · serbest bırakmak · geri bırakmak · salıvermek — 「풀어 주다」의 갈래

~~hükmün açıklanmasının serbest bırakılması~~ (뜻 다름)

hükmün açıklanmasının geri bırakılması

serbest bırakmak 은 사람을 석방하는 것(101조 4항), geri bırakmak 은 일을 뒤로 미루는 것(231조 5항 — 판결 선고의 유예)이다. 둘을 바꾸면 「선고의 석방」이 된다. 석방의 또 다른 말 salıvermek(놓아 보내다)은 2조 1항 l호 şartla salıverilme(조건부 석방 — 가석방)에 나온다.

한국이라면? = 체포 후 석방 · 형사소송법 제200조의2

한국 제200조의2 제5항 「그 기간내에 구속영장을 청구하지 아니하는 때에는 피의자를 즉시 석방하여야 한다」. 튀르키예 101조 4항도 구속 결정이 없으면 즉시 석방(derhâl serbest bırakılır)을 적는다. 기간은 한국 48시간, 튀르키예 gözaltı 원칙 24시간(91조 1항·3항).

12.21 **kontrol** /kon.trol/ **통제; (adlî kontrol) 사법 통제** ★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

프랑스어 contrôle 에서 온 말. 끝 모음이 o 인데 어미는 앞모음 계열을 받는 조화 예외다(en.wikt 굴절 틀 ü, TDK 접미 표시 -lü): kontrolü, kontrole, kontrolün. CMK 109조의 adlî kontrol(사법 통제)은 구속 대신 피의자에게 출국 금지·정기 출석·보증금 납부 등 의무를 지우는 처분(3항 a~l호). 구속 사유가 있어도 구속 대신 이 처분을 택할 수 있고(1항), 구속 금지 사건에도 쓸 수 있다(2항).

쉬운 예

Kontrol bende.

통제권은 내게 있다.

실무 예

Soruşturmada tutuklama sebepleri varsa tutuklama yerine adlî kontrole karar verilebilir (CMK m. 109).

수사에서 구속 사유가 있으면 구속 대신 사법 통제를 결정할 수 있다(형소법 109조).

원문

> Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.
>
> — CMK m. 109/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 범죄로 진행되는 수사에서 100조에 적힌 구속 사유가 있는 경우, 피의자를 구속하는 대신 사법 통제 아래 두기로 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada,	처격 — 수동 분사 yürütülen 「진행되는」	범죄로 진행되는 수사에서
100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin	속격 — belirtilen 「적힌」 분사	100조에 적힌 구속 사유가
varlığı halinde,	조건 — varlığı halinde(11장)	있는 경우
şüphelinin tutuklanması yerine	yerine 「~ 대신」 + 수동 동명사	피의자를 구속하는 대신
adlî kontrol altına alınmasına	결정 내용 — altına alınma(아래 둠) 여격	사법 통제 아래 두기로
karar verilebilir.	술어 — 수동 가능	결정할 수 있다

X yerine Y(X 대신 Y)가 구속과 사법 통제를 맞세운다. altına almak(아래 두다)은 gözaltına almak 과 같은 틀 — kontrol altına alınması(통제 아래 두어짐). 100 üncü madde 의 üncü 는 서수 어미(100번째)로, 조문 번호를 글로 읽을 때 붙는다.

문형

… yerine … altına alınmasına karar verilebilir

~ 대신 ~ 아래 두기로 결정할 수 있다

1. 대안 명사 + yerine(대신) + 처분 + altına alınmasına(아래 두어짐에) + karar verilebilir.
2. 109조 1항·4항이 이 틀. yerine 앞은 동명사 소유 구문(tutuklanması)이나 명사가 온다.
3. 109조 3항은 그 의무의 목록(a~ı호)을 동사원형(-mAk / -mAmAk)으로 적는다: Yurt dışına çıkamamak(출국할 수 없음).

Para cezası yerine kamu hizmetine karar verildi.
벌금 대신 사회봉사가 결정되었다.

Toplantı yerine yazılı görüş alınmasına karar verildi.
회의 대신 서면 의견을 받기로 결정되었다.

문법 조화 · kontrol → kontrolü — 뒤모음 o 뒤에 앞모음 어미

~~adlî kontrolu~~ (표기 오류)

adlî kontrolü

kontrol 의 마지막 l 은 프랑스어식 앞혀 l 이라 어미가 앞모음으로 온다: kontrolü, kontrole, kontrolün(109조 2항 adlî kontrole ilişkin). 2장의 saat·kalp·hâl 과 같은 조화 예외 — 철자만 보고 -u 를 붙이면 틀린다. 사전의 굴절 표시(TDK -lü)가 근거다.

한국이라면? ≠ 보석 · 형사소송법 제95조

한국 보석(제94조·제95조)은 구속된 피고인을 조건부로 풀어 주는 제도이고 피의자 단계에는 없다. 튀르키예 adlî kontrol(109조)은 구속 자체를 대체하는 처분으로 수사 단계의 피의자에게도 쓰며, 보증금(3항 f호)은 열두 의무 가운데 하나다.

12.22 **suçlama** suçla-ma /sutʃ.ɫaˈma/ **혐의 사실, 비난(죄를 씌움)** ★★

발음 근거 enwikt

suçlamak(죄를 씌우다·비난하다 — suç + -lA- 동사 어미)의 -mA 명사형. CMK 191조 3항 b호: 공판 첫머리에 공소장에 적힌 suçlama 의 근거 사실과 증거, 법적 평가를 피고인에게 설명한다. 90조 4항의 haklarındaki suçlamalar(자기에게 걸린 혐의)도 같은 낱말. 11장 suç 의 파생어 — 동사는 suçlamak, 사람은 suçlu(범인), 명사는 suçlama.

쉬운 예

Beni haksız yere suçluyorsun.

너는 나를 부당하게 비난하고 있어.

실무 예

Duruşmada suçlamanın dayanağı sanığa anlatılır (CMK m. 191).

공판에서 혐의 사실의 근거를 피고인에게 설명한다(형소법 191조).

원문

> İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılır, — CMK m. 191/3-b · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 공소장 또는 공소장을 갈음하는 문서에 적힌 혐의 사실의 근거를 이루는 행위와 증거, 그리고 혐의 사실의 법적 평가를 설명하고,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan	처격 + yer alan 「~에 적힌」 (11장)	공소장 또는 공소장을 갈음하는 문서에 적힌
suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile	주어 ① — oluşturan 분사 + ile 「그리고」	혐의 사실의 근거를 이루는 행위와 증거, 그리고
suçlamanın hukuki nitelendirmesi	주어 ② — 소유 구문	혐의 사실의 법적 평가를

anlatılır,	술어 — 수동 「설명된다」, 191조 3항의 sırasıyla 를 받는다

191조 3항은 「Duruşmada, sırasıyla;」(공판에서 차례로) 뒤에 a)~d) 네 단계를 수동 술어로 늘어놓는다: saptanır(확인된다)·anlatılır(설명된다)·bildirilir(고지된다)·sorgusu yapılır(신문된다). iddianame yerine geçen belge(공소장을 갈음하는 문서)는 약식 절차 등의 문서다.

문형

… yerine geçen belge

~를 갈음하는 문서

1. 명사 + yerine(자리에) + geçen(들어서는 — geçmek 의 -An 분사) + belge(문서).
2. 191조 3항 b호 iddianame yerine geçen belge. kontrol 항목의 yerine(~ 대신)와 같은 후치사.
3. 일상어: para yerine geçen(돈을 갈음하는), imza yerine geçer(서명을 갈음한다).

Otelde pasaport yerine geçen bir belge istediler.
호텔에서 여권을 갈음하는 서류를 요구했다.

Okul, öğrenci kartı yerine geçen geçici bir belge verdi.
학교는 학생증을 갈음하는 임시 서류를 주었다.

한국이라면? = 공소사실 · 형사소송법 제254조

한국 제254조 제4항 「공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다」. 튀르키예 170조 3항·4항도 공소장에 사실·증거·적용 조문을 적게 하고, 191조 3항 b호가 공판 첫머리에 그것을 피고인에게 설명하게 한다.

법률 번호와 날짜 — 1412호에서 5271호로

통합본 머리(mevzuat.gov.tr PDF)와 조문에 적힌 사실만 옮겼다. 5271호 형사소송법은 2004년 12월 4일 가결, 2004년 12월 17일 관보 25673호 공포, 334조에 따라 2005년 6월 1일 시행되었다(원래 2005년 4월 1일이던 시행일을 5328호가 고쳤다 — 통합본 각주). 앞선 1412호 법의 폐지 근거는 이 책이 확인하지 않았다(시행법 5320호 사본을 받지 않았다 — 5271호 통합본은 5320호를 8조 참조로만 적는다). 1412호의 원 법전이 독일 형사소송법이라는 서술은 학술 출처 하나(Örücü 2019, s.119)에 기댄 것이라 학계 서술로만 적는다 — 1412 조문 자체는 받지 않았으므로 옛말 상자도 없다.

해	원문	뜻	메모

2004	Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, CMK m. 2/1-a	피의자: 수사 단계에서 범죄 혐의 아래 있는 사람을,	5271호 — 통합본 머리 「Kanun Numarası : 5271 · Kabul Tarihi : 4/12/2004 · Resmî Gazete : 17/12/2004 Sayı : 25673」. 정의 조문(2조)이 법의 머리에 있다. 법 이름 Ceza Muhakemesi Kanunu 의 muhakeme 는 심리·재판.
2005	İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. CMK m. 175/1	공소장의 수리로 공소가 제기된 것이 되고 공판 단계가 시작된다.	334조 「Bu Kanun, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer」 — 새 형법 5237호(11장)와 같은 날 시행. 공소장 수리(174조 반려 제도와 짝)로 공판이 열린다(옛 1412호 조문은 받지 않아 대조하지 않았다).
2014	Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. CMK m. 135/9	이 조문에 정한 원칙과 절차 밖에서는 누구도 다른 사람의 전기통신을 감청하거나 녹음할 수 없다.	통신 감청 조문 135조는 2014년 6526호로 1항이 다시 쓰였다(통합본 표지 「Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.」). 9항의 금지 문장은 그 개정 뒤에도 남은 자리 — 2005년 원문과 다른 항은 개정 표지를 함께 읽는다.
2016	Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. CMK m. 63/1 (둘째 문장)	다만 일반 지식이나 경험으로, 또는 법관직이 요구하는 법률 지식으로 풀 수 있는 문제에는 감정인을 쓸 수 없다.	2016년 6754호(감정인법 Bilirkişilik Kanunu 제정에 따른 개정 — 통합본 표지 「Değişik cümle: 3/11/2016-6754/42 md.」)가 넣은 문장. 법률 문제에 감정인을 쓰지 못하게 한 것으로, 한국 제169조에는 대응 문언이 없다.

한국이라면? — 형사소송법과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판 — 2026년 8월 4일 개정으로 제195조·제200조·제201조 등의 수사 주체 문언이 바뀌었다. 수사 실무·구속률 같은 평가는 넣지 않는다 — 요건과 절차의 문언만.

	튀르키예	한국	차이
≠	Cumhuriyet savcısı, … şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla … yükümlüdür (m. 160/2)	검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다 (제195조 제1항)	튀르키예는 검사가 수사를 주재하고 사법경찰이 그 지휘 아래 있다(160조 2항 emrindeki adlî kolluk). 한국은 2026년 8월 4일 개정으로 수사 책임을 사법경찰관에, 공소를 검사에 나누어 적는다.
=	Soruşturma: … suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi (m. 2/1-e)	수사에 관하여는 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 조사를 할 수 있다 (제199조 제1항)	수사라는 단계 이름이 같다. 튀르키예는 2조에서 단계를 정의하고, 한국은 제199조에서 수사 권한과 강제처분 법률주의를 적는다.
=	herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir (m. 90/1)	현행범인은 누구든지 영장없이 체포할 수 있다 (제212조)	현행범에 대한 누구나의 체포가 같다. 튀르키예는 90조 1항 b호에 도주 가능성 또는 신원 확인 불능을 덧붙인다.
=	Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir (m. 98/1)	검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있다 (제200조의2 제1항)	판사가 발하는 체포 명령·영장의 길이 같다. 한국은 사법경찰관의 신청을 거쳐 검사가 청구한다.
≠	Gözaltı süresi, … yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez (m. 91/1)	체포한 때부터 48시간 이내에 제201조의 규정에 의하여 구속영장을 청구하여야 하고 (제200조의2 제5항)	체포 뒤 기한의 뜻이 다르다 — 튀르키예는 gözaltı 24시간(이송 시간 제외, 집단 범죄는 연장 — 91조 1항·3항) 뒤 판사 앞에 세우고(7항), 한국 48시간은 구속영장 청구 기한이다. 한국에는 gözaltı 라는 별도 처분 이름이 없다.

≠	Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde (m. 100/1)	피고인이 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우 (제70조 제1항)	구속 요건의 짜임(혐의 + 사유)은 같으나 혐의의 세기 표현이 다르다 — kuvvetli şüphe(강한 혐의) 대 「상당한 이유」. 사유 목록은 양쪽 다 도주·증거인멸을 든다.
+	şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir (m. 109/1)	보석의 청구가 있는 때에는 다음 이외의 경우에는 보석을 허가하여야 한다 (제95조)	구속을 대체하는 의무 부과 처분(adlî kontrol)은 튀르키예에만 있다. 한국 보석은 구속된 피고인을 조건부로 풀어 주는 사후 제도다.
≠	makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir (m. 116/1)	피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 정황이 있고 해당 사건과 관계가 있다고 인정할 수 있는 것에 한정하여 (제215조 제2항)	수색 요건을 튀르키예는 체포 가능성이나 증거 확보 가능성에 대한 합리적 혐의(makul şüphe)로, 한국은 혐의 정황과 사건 관련성 둘로 적는다. 영장은 튀르키예 119조, 한국 제215조가 정한다.
=	soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir (m. 157/1)	소송에 관한 서류는 공판의 개정 전에는 공익상 필요 기타 상당한 이유가 없으면 공개하지 못한다 (제47조)	공판 전 비공개가 같다. 튀르키예는 절차 행위 전부를, 한국은 소송 서류를 대상으로 적는다.
=	Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir (m. 170/1)	공소는 검사가 제기하여 수행한다 (제246조)	국가소추·검사 기소가 같다. 튀르키예는 공소장을 법원이 15일 안에 반려할 수 있는 제도(174조)를 두고, 한국은 공소장 제출로 바로 공판 절차가 시작된다(제254조·제266조).

=	Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez (m. 148/3)	임의로 진술한 것이 아니라고 의심할 만한 이유가 있는 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다 (제309조)	임의성 없는 진술의 증거 배제가 같다. 튀르키예 148조 4항은 변호인 없이 경찰이 받은 진술을 판사 앞에서 확인하지 않으면 판결의 기초로 삼을 수 없다고 더 적는다 — 한국 제312조 제3항의 내용 인정 요건과 견줄 자리.
=	Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir (m. 217/1)	증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다 (제308조)	자유심증이 같다. 한국 제307조 제2항의 합리적 의심 없는 증명 기준은 튀르키예 조문에 같은 문언이 없다.

가짜 친구 · müdafi · vekil · avukat — 「변호사」가 셋으로 갈린다

한국어 「변호사」 하나에 튀르키예 형사소송법은 세 낱말을 쓴다. avukat(5장)은 직업 이름이고, müdafi 는 피의자·피고인을 변호하는 변호사(2조 1항 c호), vekil 은 참가인(katılan)·피해자·재산상 책임자를 대리하는 변호사(d호)다. 같은 사람이 사건에 따라 müdafi 도 vekil 도 된다 — 역할의 이름이지 자격의 이름이 아니다.

müdafi 는 아랍어 기원으로 끝 모음이 길다(TDK müda:fi:). 모음 어미 앞에서 i 가 하나 더 붙은 듯 보인다: müdafii(그의 변호인 — 150조 2항 Müdafii bulunmayan), müdafiin(변호인의 — 153조 난외 Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi). 이 책의 표제어 기준(사전 발음 항목)에 걸려 표제어로 두지 못했고 여기서만 다룬다.

한국어 「변호인」은 형사절차의 피의자·피고인 쪽 조력자(형사소송법 제30조 이하)이고 피해자 쪽은 「피해자 변호사」·「소송대리인」으로 부른다. 그러므로 müdafi 는 변호인, vekil 은 대리인, avukat 은 변호사로 옮기면 세 나라 말의 짝이 맞는다. vekil 을 변호인으로 옮기면 피해자 쪽이 피고인 쪽으로 바뀐다.

zorunlu müdafilik(필요적 변호 — 150조 2항·3항): 아동·장애인, 하한 5년 넘는 징역형 사건에서는 신청이 없어도 변호인을 선정한다. 한국 제283조의 국선변호인 직권 선정과 같은 자리다.

> Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, CMK m. 2/1-c

> Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, CMK m. 2/1-d

요령 savunmasını yapan(변호를 하는)이 보이면 müdafi, temsil eden(대리하는)이 보이면 vekil 이다. 둘 다 끝에 avukatı(변호사를)로 닫힌다 — 셋 다 변호사라는 뜻.

절차법의 수동 술어 — karar verilebilir · yapılır · uygulanamaz, 그리고 tarafından · -CA

형사소송법 조문은 행위를 수동으로 적고 행위자를 따로 붙인다. ① -(I)lAbilir(할 수 있다 — 재량): karar verilebilir(63조·100조·109조), yakalama yapılabilir(90조). ② -(I)lIr(한다 — 의무): yapılır(83조), bildirilir(90조 4항), serbest bırakılır(101조 4항). ③ -(I)lAmAz(할 수 없다 — 금지): uygulanamaz, dinleyemez ve kayda alamaz(135조 9항), değerlendirilemez(148조 3항). 행위자는 tarafından(hâkim tarafından) 또는 -CA(mahkemece·Cumhuriyet Savcılığınca·mercilerce)로 붙는다.

- 재량 -(I)lAbilir: 「~할 수 있다」. 요건이 갖추어져도 하지 않을 수 있다. tutuklama kararı verilebilir(100조 1항), gözaltına alınmasına karar verilebilir(91조 1항). 결정의 내용은 여격(-A karar vermek)으로 선다.
- 의무 -(I)lIr: 「한다」. 조건이 되면 그대로 한다. serbest bırakılır(101조 4항), kanunî haklarını derhal bildirir(90조 4항 — 능동 꼴이지만 같은 의무), Keşif … tarafından yapılır(83조 1항). 한국 조문의 「~하여야 한다」가 이 자리다.
- 금지 -(I)lAmAz: 「할 수 없다」. 불가능 -(y)AmA 가 든 부정. tutuklama kararı verilemez(100조 1항 둘째 문장 — 비례성), hiç kimse … dinleyemez(135조 9항), delil olarak değerlendirilemez(148조 3항). 11장의 ceza verilemez 와 같은 꼴.
- 행위자 tarafından: 「~에 의해」. herkes tarafından(90조 1항), hâkim veya mahkeme tarafından(2조 1항 h호), Cumhuriyet savcısı tarafından(83조 1항·170조 1항). 속격 없이 주격 명사에 바로 붙는다.
- 행위자 -CA: 명사에 바로 붙는 어미 꼴. mahkemece(법원이 — 182조 2항), Cumhuriyet Savcılığınca(검찰청이 — 91조 1항), yetkili mercilerce(권한 있는 기관이 — 2조 1항 e호). 부사 어미 -CA(serbestçe 자유롭게 — 217조 1항)와 꼴이 같으니 자리로 가른다 — 행위자 -CA 는 수동 술어의 주체 자리에 선다.

표로 보기

술어 꼴	조문	뜻
karar verilebilir(재량)	şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir	피의자 또는 피고인에 대하여 구속 결정을 할 수 있다
yapılabilir(재량)	herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir	누구든지 임시로 체포할 수 있다
yapılır(의무)	Keşif, hâkim veya mahkeme ... tarafından yapılır	검증은 판사 또는 법원이 한다
bırakılır(의무)	şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır	피의자 또는 피고인은 즉시 석방된다
verilemez(금지)	ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez	비례하지 않는 경우 구속 결정을 할 수 없다
değerlendirilemez(금지)	rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez	동의하여 한 것이라도 증거로 평가할 수 없다
tarafından(행위자)	Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir	검사가 수행한다
-CA(행위자)	Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa	검찰청이 풀어 주지 않으면

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Tutuklama kararı
주어(조건절) — 소유 구문 「구속 결정」

verilmezse,
ver-il-mez-se — 수동·부정·조건 「내려지지 않으면」

şüpheli veya sanık
주절 주어

derhâl
부사 「즉시」 — 곡절 부호

serbest bırakılır.
술어 ② 의무 — 수동 현재 「석방된다」

구속 결정이 내려지지 않으면 피의자 또는 피고인은 즉시 석방된다.

Keşif,
주어 — 「검증은」

hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile
행위자 열거 — ile 가 다음 행위자와 잇는다

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
조건 정형구 「지체하면 위험한 경우」

Cumhuriyet savcısı tarafından
행위자 tarafından

yapılır.
술어 ② 의무 — 「한다」

검증은 판사 또는 법원, 수명판사 또는 수탁판사나 법원이, 그리고 지체하면 위험한 경우에는 검사가 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~tutuklama kararı verilir (100조 1항으로)~~	tutuklama kararı verilebilir	100조 1항은 요건이 있어도 구속은 재량이다(verilebilir). verilir 로 쓰면 요건만 되면 구속해야 하는 것으로 읽힌다.
~~şüpheli derhâl serbest bırakılabilir (101조 4항으로)~~	şüpheli derhâl serbest bırakılır	구속 결정이 없으면 석방은 의무다(bırakılır). 재량형 bırakılabilir 는 조문의 뜻을 약하게 만든다.
~~hâkimin tarafından~~	hâkim tarafından	tarafından 은 주격 명사에 바로 붙는다. 속격을 붙이는 것은 소유 구문(hâkimin kararı)이다.
~~mahkeme tarafından serbestçe takdir edilir → mahkemece serbestçe takdir edilir 는 틀렸다~~	둘 다 맞다 — tarafından 과 -CA 는 바꿔 쓸 수 있다	행위자 표시 두 꼴은 뜻이 같다. 다만 -CA 가 부사(serbestçe)와 한 문장에 겹치면 읽기 어려워 조문은 보통 둘 중 하나만 쓴다.

말해 보기 — 학회에서 한국 형사절차의 틀을 설명할 때

「한국 형사소송법은 2026년 개정으로 사법경찰관이 수사를, 검사가 공소를 맡고, 체포는 영장 또는 현행범, 구속은 판사의 영장, 증거는 자유심증이다」 를 설명하는 문형. 튀르키예 형사소송법의 같은 조문을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 2026 değişikliğinden sonra soruşturmadan adlî kolluk, kamu davasından ise savcı sorumludur.

한국 형사소송법에서는 2026년 개정 뒤 수사는 사법경찰이, 공소는 검사가 책임집니다.

형사소송법 제195조 제1항 ↔ CMK 160조. -DAn sorumlu olmak = ~를 책임지다. ise = ~는(대조)

Kore'de de suçüstü hâlinde herkes yakalama yapabilir; acil yakalama dışındaki diğer hâllerde hâkimin yakalama emri gerekir.

한국에서도 현행범은 누구나 체포할 수 있고, 긴급체포를 빼면 그 밖에는 판사의 체포영장이 필요합니다.

제212조·제200조의2·제200조의3(긴급체포 — 「영장없이 피의자를 체포할 수 있다」) ↔ CMK 90조·98조. acil yakalama = 긴급체포. gerekir = 필요하다(8장 gerekmek)

Tutuklama Kore'de de ancak hâkim kararıyla mümkündür; yakalanan kişi için kırk sekiz saat içinde tutuklama talep edilmezse kişi serbest bırakılır.

구속은 한국에서도 판사의 영장으로만 가능하고, 체포한 뒤 48시간 안에 구속영장을 청구하지 않으면 석방합니다.

제201조·제200조의2 제5항·제200조의4 ↔ CMK 100조·91조. ancak … mümkündür = ~로만 가능하다. tutuklama talep edilmezse = 구속영장을 청구하지 않으면(48시간은 판사 앞 인치가 아니라 영장 청구 기한)

Kore'de de deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir; ancak mahkûmiyet için makul şüphenin ötesinde ispat aranır.

한국에서도 증거는 법관의 자유판단으로 평가되지만, 유죄에는 합리적 의심 없는 증명이 요구됩니다.

제308조·제307조 제2항 ↔ CMK 217조 1항. makul şüphenin ötesinde = 합리적 의심을 넘어서(한국 조문의 풀어 쓴 말)

Kore'de kefaletle salıverme tutuklu sanık için öngörülmüştür; Türkiye'de adlî kontrol ise tutuklama yerine de uygulanabilir.

한국의 보석은 구속된 피고인에게 마련되어 있고, 튀르키예의 사법 통제는 구속 대신에도 쓸 수 있습니다.

제94조·제95조 ↔ CMK 109조. 한국의 구속 대체 제도 전반은 이 장이 받은 조문으로 확인되지 않아 비교하지 않는다. yerine geçen = 갈음하는. kefaletle salıverme = 보증금으로 풀어 줌(보석의 풀어 쓴 말). öngörülmüştür = 마련되어 있다

출처 상자 — 형사소송법 통합본, 받지 않은 것

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(5271호 형사소송법 PDF)을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고 법적 효력은 관보 공포본에 있다. 5271호는 2004년 12월 4일 가결, 2004년 12월 17일 관보 25673호 공포, 334조에 따라 2005년 6월 1일 시행되었다. 2005년 뒤 여러 번 개정되었고(135조 2014년, 91조 2015년, 231조 2026년 등) 이 장이 인용한 조문의 문언은 2026년 11월 9일 사본의 것이다 — 조문 옆 개정 표지를 함께 읽는다.

앞선 1412호 법과 시행법 5320호의 사본은 받지 않았다. 1412호의 원 법전이 독일 형사소송법이라는 서술은 학술 출처 하나(Örücü 2019, s.119)에 기댄 것이라 학계 서술로만 적고, 옛말 대조 상

자는 두지 않았다. 형사 판결은 Yargıtay 공식판으로 받은 것만 쓰기로 했는데 2026년 11월 9일 Yargıtay 판례 검색은 접속되지 않아 이 장에 판결 인용은 없다.

사전 대조는 en.wiktionary(발음·굴절 틀)와 TDK 현행 튀르키예어 사전(장음·접미 표시)의 사본으로 했다. müdafi·iddianame·beraat·ifade·itiraz·tutuklama 는 en.wiktionary 에 발음 항목이 없어 표제어로 두지 못했고 가짜 친구 상자와 각 표제어의 풀이에서만 다룬다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판(2026년 8월 4일 개정 반영)이다. 통신비밀보호법은 받지 않았다.

Ceza Muhakemesi Kanunu (mevzuat)

확인 문제 8

1. CMK 2조 1항에서 şüpheli 와 sanık 을 가르는 기준은?

- 범죄의 무게
- **공소장의 수리 — 수사 단계는 şüpheli, 공판 단계는 sanık**
- 구속 여부
- 변호인 선임 여부

a호 Soruşturma evresinde … şüpheli, b호 Kovuşturmanın başlamasından itibaren … sanık. 공판 단계는 공소장 수리로 시작한다(175조 1항).

2. 「tutuklama kararı verilebilir」와 「serbest bırakılır」의 술어 차이는?

- 시제가 다르다
- **verilebilir 는 재량(할 수 있다), bırakılır 는 의무(한다)**
- 둘 다 재량
- bırakılır 가 더 공손한 표현

-(I)lAbilir 는 재량, -(I)lIr 는 의무. 100조 1항은 구속을 재량으로, 101조 4항은 석방을 의무로 적는다.

3. ifade 와 sorgu 의 차이는?

ifade 는 서면, sorgu 는 구두

듣는 주체 — 경찰·검사가 들으면 ifade, 판사·법원이 들으면 sorgu

ifade 는 증인, sorgu 는 피고인

같은 말

2조 1항 g호(İfade alma: kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından)와 h호 (Sorgu: hâkim veya mahkeme tarafından).

4. kontrol 의 대격 꼴로 맞는 것은?

kontrolu

kontrolü

kontrolı

kontrolo

조화 예외 — 끝 모음이 o 인데 앞모음 어미를 받는다(en.wikt 굴절 틀 ü, TDK -lü). 109조 2항 adlî kontrole.

5. CMK 가 구속·구금·감청의 요건마다 요구하는 증거의 이름은?

kesin delil

somut delil

yazılı delil

kanıt

91조 2항·100조 1항·135조 1항 모두 somut delil(구체적 증거). 새말 kanıt 은 CMK 조문에 쓰이지 않는다.

6. müdafi 와 vekil 의 차이는?

müdafi 는 국선, vekil 은 사선

müdafi 는 피의자·피고인의 변호인, vekil 은 참가인·피해자의 대리인

müdafi 는 민사, vekil 은 형사

같은 말

2조 1항 c호 Müdafi: Şüpheli veya sanığın … savunmasını yapan avukatı, d호 Vekil: Katılan, suçtan zarar gören … temsil eden avukatı.

7. 「Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa」 의 -CA 는?

부사 어미(~하게)

행위자 표시 — tarafından 과 같은 뜻

비교(~만큼)

복수 어미

수동 술어 bırakılmazsa 의 주체 자리에 선 -CA 는 행위자 표시다. 부사 어미 -CA(serbestçe)와 꼴은 같지만 자리가 다르다.

8. 이 장에 1926→지금 옛말 상자와 판결 인용이 없는 이유는?

형사절차에는 옛말이 없어서

1412호 조문과 5320호 사본, Yargıtay 공식판 판결을 받지 못해 받은 것만 쓰는 원칙을 지켰기 때문

저작권 때문

분량 제한 때문

1412호의 독일 계수는 학술 출처 하나뿐이라 학계 서술로만 적고, 형사 판결은 B3(Yargıtay 공식판)로 받은 것만 쓰기로 했는데 접속되지 않았다(출처 상자).

헌법과 개인 청원 — 2709호 헌법 · 6216호 헌법재판소법

Anayasa ve Bireysel Başvuru

튀르키예 헌법(Anayasa)은 1982년 11월 7일의 문언을 바탕으로 2001년·2010년·2017년 개정이 들어 있는 2709호이고, 헌법재판소(Anayasa Mahkemesi)의 조직과 절차는 2011년 6216호 헌법재판소법이 정한다. 2010년 개정으로 들어와 2012년 9월 23일부터 시행된 개인 청원(bireysel başvuru)은 헌법이 보장하고 유럽인권협약 범위에 드는 권리가 공권력으로 침해(ihlal)되었다고 주장하는 사람이 다른 구제 절차를 다 거친 뒤 30일 안에 헌법재판소에 내는 제도다. 이 장은 헌법 총강·기본권 제한·규범통제·개인 청원 조문에서 스물두 낱말을 뽑고, 「주권은 국민의 것이다」(Egemenlik … Milletindir)처럼 소유 어미로 귀속을 적는 헌법 문장의 틀을 익힌 뒤, 한국 헌법·헌법재판소법(2026년 3월 12일 개정 — 재판소원 도입)과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. AY m. 6/1
   주권은 아무 조건 없이 국민의 것이다.
2. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. AY m. 1
   튀르키예 국가는 공화국이다.
3. İptal kararları geriye yürümez. AY m. 153/5
   무효 결정은 소급하지 않는다.

표제어 22

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

13.1 **anayasa** ana-yasa /a'na.ja.sa/ **헌법** ★★★

발음 근거 enwikt

ana(어머니·으뜸)와 yasa(법 — 새말)의 합성어, 곧 으뜸 법. 강세가 둘째 음절에 있다(TDK ana'yasa). 1982년 헌법의 정식 이름은 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası(2709호). 조문 안에서는 대문자 Anayasa 로 쓰고 격 어미 앞에 y 가 낀다: Anayasaya(여격 — 11조 2항),

Anayasanın(속격 — 6조 2항), Anayasada(처격). 헌법재판소는 Anayasa Mahkemesi(5장). 옛 헌법들의 이름·문언은 이 책이 받지 않았다.

쉬운 예

Anayasa metnini kütüphaneden ödünç aldım.

헌법 조문집을 도서관에서 빌렸다.

실무 예

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz (AY m. 11).

법률은 헌법에 어긋날 수 없다(헌법 11조).

원문

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. — AY m. 11/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

헌법 규정은 입법·행정·사법 기관, 행정 관청과 그 밖의 기관과 사람을 구속하는 기본 법규범이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Anayasa hükümleri,	주어 — 소유 구문 「헌법의 규정들」	헌법 규정은
yasama, yürütme ve yargı organlarını,	목적어 ① — 세 권력의 기관	입법·행정·사법 기관,
idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri	목적어 ②·③ — 대격	행정 관청과 그 밖의 기관과 사람을
bağlayan temel hukuk kurallarıdır.	분사 bağlayan + 술어 -DIr	구속하는 기본 법규범이다

yasama(입법)·yürütme(행정)·yargı(사법)는 모두 동사의 명사형이다 — yasamak(법을 만들다)·yürütmek(수행하다)·yargılamak(재판하다). 셋이 나란히 서면 세 권력이다. bağlayan(구속하는)은 11장·12장의 -An 분사. 2항 「Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz」가 헌법 우위의 한 줄이다.

문형

… -I bağlayan temel kurallar

~를 구속하는 기본 규범

1. 대격 목적어(-I) + bağlayan(구속하는 — bağlamak 의 -An 분사) + 명사.
2. 11조 1항 organlarını … bağlayan temel hukuk kuralları. 153조 6항은 같은 동사를 술어로 쓴다: … tüzelkişileri bağlar.
3. 12장의 hükme esas alınamaz 처럼 bağlayıcı(구속력 있는 — 분사의 형용사형)도 자주 쓴다.

Toplantıda kulüp üyelerini bağlayan temel kurallar okundu.
모임에서 클럽 회원을 구속하는 기본 규칙이 낭독되었다.

Bu karar idareyi bağlayan bir karardır.
이 결정은 행정청을 구속하는 결정이다.

문법 어휘 · anayasa · yasa · kanun — 헌법·법·법률

~~Anayasa Mahkemesi kanunların Anayasaya aykırılığını değil, yasaların kanuna aykırılığını denetler~~ (뜻 다름)

Anayasa Mahkemesi kanunların Anayasaya aykırılığını denetler

yasa 는 새말, kanun 은 아랍어 기원으로 둘 다 법률이다. 헌법 조문은 kanun 을 쓰고(11조 2항 Kanunlar), yasa 는 yasama(입법 — 7조)·yasama organı(입법 기관)에 남아 있다. anayasa 는 ana + yasa 로 새말 계열이면서 헌법만 가리킨다. 한국어 「법」 · 「법률」 · 「헌법」 의 셋 나눔과 맞춘다.

한국이라면? ≠ 법률의 위헌 심사 · 헌법 제107조

이 책이 받은 한국 헌법 조문에는 법률이 헌법에 어긋날 수 없다는 선언 문장이 없고, 제107조 제1항이 재판의 전제가 된 법률의 위헌 여부를 헌법재판소가 심판한다고 적는다. 튀르키예 11조는 헌법 우위를 선언 문장으로 두고, 148조·152조가 심사 절차를 잇는다.

13.2 **egemenlik** egemen-lik /e.ɟe.men'lic/ **주권** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **egemenliğ-**

egemen(지배하는·주권을 가진 — 새말)에 -lIk 가 붙은 말. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -ği): egemenliği, egemenliğini(6조 2항). 헌법 6조는 세 항으로 주권을 적는다 — 국민의 것이다(1항), 국민이 헌법이 정한 기관을 통해 행사한다(2항), 어떤 사람·집단·계급에도 맡길 수 없고 누구도 헌법에 근거 없는 국가 권한을 쓸 수 없다(3항 — 두 문장). 옛말은 hâkimiyet(2장의 fiilî hâkimiyet 과 같은 낱말).

쉬운 예 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okulda gösteri izledik.
국민 주권과 어린이의 날에 학교에서 공연을 봤다.

실무 예 Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir (AY m. 6).
주권은 아무 조건 없이 국민의 것이다(헌법 6조).

원문

> Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. — AY m. 6/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 주권은 아무 조건 없이 국민의 것이다.

문형

… -In-dir

~의 것이다(귀속)

1. 소유자 속격(-In) + -DIr: Milletindir(국민의 것이다), Meclisinindir(의회의 것이다 — 7조 1항).
2. 부정은 değildir, 강조는 yalnızca … -indir.
3. 여격 틀로 바꾸면 -A aittir(104조 1항): Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Bu ev babamındır.

이 집은 아버지의 것이다.

Son söz mahkemenindir.

마지막 말은 법원의 몫이다.

문법 구문 · Milletindir — 속격 + -DIr 의 귀속 술어

~~Egemenlik Millete aittir (6조 인용으로)~~ (부자연)

Egemenlik Milletindir

속격(-In)에 -DIr 를 붙이면 「~의 것이다」 가 된다: Milletindir(6조 1항), Meclisinindir(7조 1항 — Meclisi 에 다시 속격 -nin). ait olmak(~에 속하다 — 104조 1항 Cumhurbaşkanına aittir)도 같은 뜻이지만 여격을 받는다. 뜻은 같으니 바꿔 쓰면 축어 인용이 아닐 뿐이다 — 인용할 때 두 틀을 섞지 않는다.

한국이라면? = 국민주권 · 헌법 제1조

한국 헌법 제1조 제2항 「대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다」. 튀르키예 6조 1항은 주권이 아무 조건 없이 국민의 것이라고 적고, 2항에서 헌법이 정한 기관을 통한 행사를, 3항에서 위임 금지를 잇는다.

13.3 **millet** /mil'let/ **국민, 민족** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça millet)의 명사. 헌법은 Türk Milleti(6조 2항·7조 1항)를 대문자로 쓴다. 의회 이름 Türkiye Büyük Millet Meclisi(튀르키예 대국민의회, TBMM)에 들어 있고, 국회의원은 milletvekili(국민의 대리인). 새말 ulus(민족)도 쓰이지만 헌법 조문은 millet 이다. 판결 머리의 «Türk Milleti Adına»(튀르키예 국민의 이름으로)는 16장에서 다룬다.

쉬운 예 Millet iradesini sandıkta gösterir.

국민은 투표함에서 뜻을 보인다.

실무 예 Türk Milleti egemenliğini yetkili organları eliyle kullanır (AY m. 6).

튀르키예 국민은 주권을 권한 있는 기관을 통해 행사한다(헌법 6조).

원문

> Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. — AY m. 6/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 튀르키예 국민은 주권을 헌법이 정한 원칙에 따라 권한 있는 기관을 통해 행사한다.

문형

… (명사구) eliyle

~를 통하여(손을 빌려)

1. 명사구 + eliyle(el-i-yle 손으로): yetkili organ-lar-ı(복수 + 소유) eliyle(권한 있는 기관을 통해). 속격 없이 쓴다(İYUK 27조 5항 memur eliyle).
2. 6조 2항. 같은 뜻의 aracılığıyla(~를 매개로)·vasıtasıyla(AYMK 47조 1항 mahkemeler vasıtasıyla)도 있다.
3. 일상어 elden(손에서 손으로), eliyle(직접 그 손으로)와 구별한다.

Devlet, görevlerini organları eliyle yerine getirir.
국가는 임무를 기관을 통해 수행한다.

Başvuru bir avukat eliyle yapıldı.
신청은 변호사를 통해 이루어졌다.

한국이라면? ≠ 국민 · 헌법 제1조

한국 헌법 제1조 제2항은 「국민」, 튀르키예 6조는 Türk Milleti(튀르키예 국민)로 나라 이름을 붙여 적는다. 한국 헌법 조문에는 국민 앞에 나라 이름이 붙지 않는다. 주권 행사를 기관을 통한 것으로 적는 2항은 한국 제1조에 대응 문장이 없다.

13.4

devlet /dev.let/ 국가 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça devlet)의 명사. 헌법 1조 Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir(튀르키예 국가는 공화국이다). 조문은 Devlet 을 대문자로 쓴다(2조 hukuk Devleti, 104조 1항 Devletin başı). 격 어미는 규칙대로: Devleti, Devletin, Devlete. 파생어 devletçi(국가주의자), devletleştirme(국유화). 2장의 kamu düzeni(공공질서)와 함께 공법의 두 기둥 낱말이다.

쉬운 예

Kızım bir devlet okuluna gidiyor.
내 딸은 공립학교에 다닌다.

실무 예

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir (AY m. 1).
튀르키예 국가는 공화국이다(헌법 1조).

원문

> Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. — AY m. 1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 튀르키예 국가는 공화국이다.

문형

X bir Y-dir

X 는 (하나의) Y 다

1. 주어 + bir + 명사 + -DIr: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir(1조).
2. 2조는 같은 틀을 길게 늘인다: … demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
3. bir 은 「하나의」가 아니라 종류를 적는 표지 — 번역에서 보통 뺀다.

Türkçe bir Türk dilidir.
튀르키예어는 튀르크어족의 언어다.

Bu bir usul sorunudur.
이것은 절차 문제다.

한국이라면? = 민주공화국 · 헌법 제1조

한국 헌법 제1조 제1항 「대한민국은 민주공화국이다」. 튀르키예 1조도 국가 형태를 공화국으로 적고, 2조가 민주적·세속적·사회적 법치국가의 성격을 잇는다. 한국은 「민주」를 1조에, 튀르키예는 2조에 둔다.

13.5 ## hukuk devleti hukuk devlet-i /hu'kuk dev.le'ti/ **법치국가** ★★★

발음 근거 enwikt · author

hukuk(법 — 1장)과 devlet 의 소유 구문 — 법의 국가, 곧 법치국가(독일어 Rechtsstaat 의 번역어). 헌법 2조가 공화국의 성격을 적는 자리에서 「demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti」로 쓴다. 조문에서는 Devleti 를 대문자로. 소유 구문이라 격은 뒤 낱말에 붙는다: hukuk devletinin(속격), hukuk devletinde(처격). 짝 개념 kanun devleti(법률국가 — 법률만 지키는 국가)와 학설에서 구별한다(이 책은 그 논의를 다루지 않는다).

쉬운 예

Hukuk devleti kavramını derste tartıştık.
법치국가라는 개념을 수업에서 토론했다.

실무 예

Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir (AY m. 2).
튀르키예 공화국은 민주적·세속적·사회적 법치국가다(헌법 2조).

원문

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. — AY m. 2 · 공식 · 사본 2026-11-09

튀르키예 공화국은 사회의 평안, 국민적 연대와 정의의 이해 안에서, 인권을 존중하고, 아타튀르크 민족주의에 충실하며, 전문에 적힌 기본 원칙에 바탕을 둔, 민주적·세속적·사회적 법치국가다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Türkiye Cumhuriyeti,	주어	튀르키예 공화국은
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,	처격 구 — içinde 「~ 안에서」	사회의 평안, 국민적 연대와 정의의 이해 안에서
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,	형용사 ①·② — 여격을 받는 saygılı·bağlı	인권을 존중하고, 아타튀르크 민족주의에 충실하며
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,	분사 ③ — -A dayanan 「~에 바탕을 둔」	전문에 적힌 기본 원칙에 바탕을 둔
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.	술어 — 형용사 셋 + bir … -DIr	민주적·세속적·사회적 법치국가다

한 문장에 수식어가 다섯 겹이다. 읽는 순서는 술어 bir hukuk Devletidir 를 먼저 잡고, 그 앞 형용사(demokratik·laik·sosyal)와 분사구(saygılı·bağlı·dayanan)를 거슬러 올라간다. başlangıç(시작)는 여기서 헌법 전문(Başlangıç)을 가리킨다. 1장의 hukuk 과 4장의 adalet 이 한 문장에 있다.

문형

… -A saygılı / -A bağlı / -A dayanan

~를 존중하는 / ~에 충실한 / ~에 바탕을 둔

1. 세 형용사·분사가 모두 여격(-A)을 받는다: insan haklarına saygılı, … milliyetçiliğine bağlı, ilkelere dayanan.
2. 2조의 수식 구조. 7장의 -A bağlı(~에 달린)와 12장의 somut delillere dayanan 이 같은 틀.
3. 명사형은 saygı(존중)·bağlılık(충실)·dayanak(근거 — 12장 suçlamanın dayanağı).

> Kanunlara saygılı bir yurttaş olmak gerekir.
> 법을 존중하는 시민이 되어야 한다.
>
> Hakemin kararı videoya dayanan bir incelemeyle verildi.
> 심판의 판정은 영상에 바탕을 둔 확인으로 내려졌다.

문법 구문 · hukuk devleti · hukuk Devletidir — 소유 구문의 대문자와 어미

~~hukuk devletdir~~ (표기 오류)

hukuk Devletidir

소유 구문 hukuk devlet-i 에 -DIr 가 붙으면 devletidir(소유 어미 -i 뒤에 -dir). 소유 어미를 빼고 devletdir 로 쓰면 「법은 국가다」 가 된다. 헌법은 Devlet 을 대문자로 쓰지만(2조·104조 1항) 일반 글에서는 소문자다. 속격·처격도 소유 어미 뒤에: hukuk devletinin, hukuk devletinde.

한국이라면? ≠ 민주공화국의 성격 · 헌법 제1조

한국 헌법은 법치국가라는 낱말을 조문에 두지 않는다 — 법치는 헌법 해석이 제1조 제1항 「민주공화국」 과 제37조 제2항의 법률유보 등에서 읽는다(해석 — 학설·결정례는 받지 않았다). 튀르키예 2조는 hukuk Devleti 를 국가 성격으로 명시한다.

13.6 **meclis** /medʒ'lis/ **의회** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça meclis)의 명사 — 회의·모임, 법률어로 의회. 정식 이름은 Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM — 튀르키예 대국민의회)이고 조문은 줄여 Meclis 로도 쓴다(175조 Meclisin üye tamsayısı). 헌법 7조 1항: 입법권은 튀르키예 국민의 이름으로 TBMM 의 것이며 이 권한은 위임할 수 없다. 격 어미 앞에서 모음 탈락은 없다: Meclisi, Meclisin, Meclise. 의원은 milletvekili, 의사 규칙은 İçtüzük(148조·AYMK 3조).

쉬운 예 Meclis bugün toplanıyor.
의회가 오늘 열린다.

실무 예 Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir (AY m. 7).
입법권은 튀르키예 대국민의회의 것이다(헌법 7조).

원문

> Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. — AY m. 7/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 입법권은 튀르키예 국민의 이름으로 튀르키예 대국민의회의 것이다. 이 권한은 위임할 수 없다.

문형

… adına

~의 이름으로

1. 속격 없이 명사 + adına(ad-ı-na 그 이름에): Türk Milleti adına(7조 1항), Meclis adına.
2. 7조(입법)·9조(사법 — 16장)에서 권력의 주인을 적는 정형구. 판결 머리의 «Türk Milleti Adına»가 그 짝.
3. 일상어에서는 「~를 대신하여·~를 위해」: şirket adına(회사 이름으로), ailem adına(가족을 대표해).

Şirket adına imza attı.
그는 회사 이름으로 서명했다.

Hepimiz adına teşekkür ederim.
우리 모두를 대신해 감사드립니다.

한국이라면? = 입법권 · 헌법 제40조

한국 헌법 제40조 「입법권은 국회에 속한다」. 튀르키예 7조 1항도 입법권을 의회에 두되 「Türk Milleti adına」(국민의 이름으로)와 「devredilemez」(위임 불가)를 덧붙인다. 한국 조문에는 두 문구가 없다.

13.7 **yürütme** yürüt-me /jy.ɾyt'me/ **집행, 행정(권); 수행** ★★★

발음 근거 author

yürümek(걷다)의 사역 yürütmek(걷게 하다 → 수행하다·집행하다)에 -mA 가 붙은 명사. 헌법에서는 세 권력 가운데 행정권이다: yürütme yetkisi(104조 1항·8조). 2017년 개정으로 행정권은 대통령(Cumhurbaşkanı)에게 속한다(104조 1항 둘째 문장). 행정소송의 집행정지도 같은 낱말 — yürütmenin durdurulması(125조 6항·14장). 세 권력: yasama(입법)·yürütme(행정)·yargı(사법).

쉬운 예 Projeyi kim yürütüyor?
그 프로젝트는 누가 진행하나요?

실무 예 Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir (AY m. 104).
행정권은 대통령에게 속한다(헌법 104조).

원문
> Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. — AY m. 104/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 대통령은 국가의 수반이다. 행정권은 대통령에게 속한다.

문형

… -A aittir

~에 속한다

1. 귀속 대상 여격(-A) + aittir(ait + -tir): Cumhurbaşkanına aittir.
2. 104조 1항·150조. 부정은 ait değildir.
3. 명사형 aidiyet(귀속), 형용사 ait(~에 속한 — 12장 ona ait diğer yerler).

Bu kitap kardeşime aittir.

이 책은 내 동생 것이다.

Bu fikir aslında Ayşe'ye aittir.

이 생각은 사실 아이셰의 것이다.

문법 구문 · -A aittir — 여격 귀속 술어

~~Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanınındır~~ (부자연)

Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir

ait olmak(~에 속하다)은 여격을 받는다: Cumhurbaşkanına aittir(104조 1항), Cumhurbaşkanına … aittir(150조 — 제소권). 6조·7조의 속격 귀속(Milletindir·Meclisinindir)과 뜻은 같으나 헌법은 104조에서 여격 틀을 골랐다. 속격 + -dir 로 바꾸면 문법에는 맞지만 조문의 꼴이 아니다.

한국이라면? ≠ 행정권의 귀속 · 헌법 제66조

한국 헌법 제66조 제4항 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」 — 대통령이 수반인 정부에 둔다. 튀르키예 104조 1항은 2017년 개정 문언으로 행정권을 대통령에게 둔다(개정 전 문언은 이 책이 대조하지 않았다).

13.8 **kararname** /kaˈɾaɾnaːˌmę/ **대통령령(Cumhurbaşkanlığı kararnamesi); 명령집**

★★

발음 근거 enwikt

karar(결정 — 5장)에 페르시아어 접미 -name(문서)가 붙은 말 — 결정문·명령. 2017년 개정 뒤 헌법 104조 17항의 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi(대통령령)가 행정입법의 기본 꼴이다: 행정권에 관한 사항에 낼 수 있고, 기본권·법률 전속 사항·법률이 명시적으로 정한 사항에는 낼 수 없으며, 법률과 어긋나면 법률이 우선한다. 헌법재판소가 그 위헌 여부를 심사한다(148조 1항). 셋째 모음이 길다(TDK kararna:me).

쉬운 예 Kararname Resmî Gazete'de yayımlandı.

대통령령이 관보에 게재되었다.

실무 예

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda ve anayasal sınırlar içinde kararname çıkarabilir (AY m. 104).

대통령은 행정권에 관한 사항에 대해 헌법이 정한 한계 안에서 대통령령을 낼 수 있다(헌법 104조).

원문

> Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. — AY m. 104/17 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 대통령은 행정권에 관한 사항에 대통령령을 낼 수 있다.

문형

… -A ilişkin konularda … çıkarabilir

~에 관한 사항에 ~를 낼 수 있다

1. 여격 + ilişkin(관한) + konularda(사항에) + 법령 이름 + çıkarabilir(낼 수 있다).
2. 104조 17항. 금지는 çıkarılamaz(수동 불가능 — 같은 항 「kararnamesi çıkarılamaz」).
3. çıkarmak 은 법령·규칙을 「내다」의 동사: kanun çıkarmak(87조 kanun koymak 과 같은 뜻), yönetmelik çıkarmak(104조 18항).

Okul müdürü güvenliğe ilişkin konularda bir genelge çıkardı.

교장은 안전에 관한 사항으로 공문을 냈다.

Bakanlık uygulamaya ilişkin tebliğ çıkardı.

부처가 시행에 관한 고시를 냈다.

문법 어휘 · kararname · yönetmelik · kanun — 행정입법의 이름

~~Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri Anayasa Mahkemesince denetlenir~~ (뜻 다름)

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Anayasa Mahkemesince denetlenir

kararname(대통령령)는 헌법재판소의 규범통제 대상이고(148조 1항), yönetmelik(시행규칙 — 104조 18항 kanunların uygulanmasını sağlamak üzere)은 행정법원(Danıştay — 14장)이 심사한다. 둘을 바꾸면 심사 기관이 달라진다. kanun(법률)은 의회가 만든다(87조).

한국이라면? ≠ 대통령령 · 헌법 제75조

한국 대통령령은 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항」에 관하여 발하고(제75조), 재판의 전제가 되면 대법원이 최종 심사한다(제107조 제2항). 튀르키예 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 는 행정권 사항을 독자 규율하고 헌재가 심사한다(148조 1항).

13.9 **hürriyet** /hyɾ.ɾi'jet/ **자유** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça ḥurriyyet)의 명사. 헌법은 기본권을 temel hak ve hürriyetler(기본권과 자유 — 12조·13조)로 부르고, 새말 özgürlük 도 나란히 쓴다(148조 3항·AYMK 45조 1항 temel hak ve özgürlükler). 12조 1항은 그것을 kişiliğine bağlı(인격에 결부된), dokunulmaz(불가침), devredilmez(양도 불가), vazgeçilmez(포기 불가)로 수식한다. 13조가 제한의 틀이다. 격 어미는 규칙대로: hürriyeti, hürriyetlere(12조 1항).

쉬운 예

Hürriyet olmadan adalet olmaz.

자유 없이 정의는 없다.

실무 예

Herkes dokunulmaz ve devredilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir (AY m. 12).

누구나 불가침·양도 불가의 기본권과 자유를 가진다(헌법 12조).

원문

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. — AY m. 12/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

누구나 인격에 결부되고 불가침이며 양도할 수 없고 포기할 수 없는 기본권과 자유를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Herkes,	주어 「누구나」	누구나
kişiliğine bağlı,	수식 ① — -A bağlı 「~에 결부된」	인격에 결부되고
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez	수식 ②~④ — 수동 + -mAz(부정 일반시제가 굳은 형용사) 셋	불가침이며 양도할 수 없고 포기할 수 없는
temel hak ve hürriyetlere sahiptir.	여격 + sahip 「~를 가진다」	기본권과 자유를 가진다

dokunulmaz(건드려질 수 없는)·devredilmez(양도될 수 없는)·vazgeçilmez(포기될 수 없는)는 모두 -(I)l 수동 + -mAz(부정 일반시제가 형용사로 굳은 꼴 — 미래 -AcAK 와 다르다) — 「~될 수 없는」을 한 낱말로 적는 형용사. sahip olmak(가지다)은 여격을 받는다: hürriyetlere sahiptir. 1장의 hak(권리)이 여기서 temel hak(기본권)으로 돌아온다.

문형

… -A sahiptir

~를 가진다(권리의 보유)

1. 가지는 대상 여격(-A) + sahiptir(sahip + -tir): hürriyetlere sahiptir(12조 1항), hakkına sahiptir(17조 1항·19조 1항).
2. 기본권 조문의 정형구. 부정은 sahip değildir.
3. 같은 뜻의 동사 꼴 … hakkı vardır(19조 8항 「isteme hakları vardır」).

Bu oda geniş bir pencereye sahiptir.
이 방에는 큰 창이 있다.

Her iki takım da aynı haklara sahipti.
두 팀 모두 같은 권리를 가졌다.

문법 어휘 · hürriyet · özgürlük — 같은 뜻의 옛말과 새말

~~temel hak ve özgürlükler (13조 인용으로)~~ (부자연)

temel hak ve hürriyetler (13조) · temel hak ve özgürlükler (148조 3항)

hürriyet(아랍어)과 özgürlük(새말)은 둘 다 자유인데 헌법 안에서 자리가 다르다 — 1982년 원문 조항(12조·13조·15조)은 hürriyet, 2010년에 더해진 148조 3항과 2011년 헌법재판소법은 özgürlük 을 쓴다. 인용할 때는 그 조문의 낱말을 따른다. 신문 이름 Hürriyet 도 이 낱말.

한국이라면? = 기본적 인권의 불가침 · 헌법 제10조

한국 헌법 제10조 「국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」. 튀르키예 12조 1항은 불가침·양도 불가·포기 불가의 세 형용사로 적고, 2항에서 기본권이 의무와 책임도 포함한다고 덧붙인다 — 한국 제10조에 없는 문장이다.

13.10 **ödev** /ø.dev/ **의무, 책무; 숙제** ★★

발음 근거 enwikt

새말(순화어)로 의무·책무 — 일상어로는 학교 숙제다. 헌법 12조 2항은 기본권과 자유가 「사회·가족·타인에 대한 ödev ve sorumluluk(의무와 책임)도 포함한다」 고 적는다. 헌법 2편 제목 Temel Haklar ve Ödevler(기본권과 의무)와 4장 Siyasi Haklar ve Ödevler(정치적 권리와 의무 — 104조 17항이 인용)에도 들어 있다. 옛말은 vazife(아랍어). 격 어미는 규칙대로: ödevi, ödevleri.

쉬운 예 Ödevini bitirdin mi?
숙제 다 했니?

실무 예

Temel haklar kişinin ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder (AY m. 12).

기본권은 개인의 의무와 책임도 포함한다(헌법 12조).

원문

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. — AY m. 12/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

기본권과 자유는 개인이 사회·가족·타인에 대하여 지는 의무와 책임도 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Temel hak ve hürriyetler,	주어	기본권과 자유는
kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı	속격 + 여격 셋 + karşı 「~에 대한」	개인이 사회·가족·타인에 대하여 지는
ödev ve sorumluluklarını da	목적어 — 소유·대격 + da 「~도」	의무와 책임도
ihtiva eder.	술어 — 아랍어 명사 + etmek 「포함한다」	포함한다

ihtiva etmek(포함하다)은 아랍어 명사 + etmek 의 옛 법률어 — 새말로는 içermek 이다. -A karşı(~에 대하여)가 세 여격(topluma·ailesine·kişilere)을 한꺼번에 받는다. sorumluluk(책임 — 8장)과 ödev(의무)가 짝으로 선다.

문형

… -A karşı ödev ve sorumluluk

~에 대한 의무와 책임

1. 대상 여격(-A) + karşı(~에 대하여) + ödev ve sorumluluk.
2. 12조 2항. karşı 는 8장의 「~에 맞서」 (saldırıya karşı)와 같은 후치사 — 여기서는 「~에 대한」 .
3. ihtiva eder = içerir(포함한다). 조문을 바꿔 말할 때는 새말 içerir 도 쓴다.

Öğrencilerin okula karşı ödev ve sorumlulukları anlatıldı.

학생들이 학교에 대해 지는 의무와 책임이 설명되었다.

Kaptanın takıma karşı sorumluluğu büyüktü.

주장은 팀에 대한 책임이 컸다.

한국이라면? + 기본권의 의무 포함 · 헌법 제37조

한국 헌법 제37조는 자유와 권리의 보장(제1항)과 제한(제2항)만 적고, 기본권이 의무도 포함한다는 문장은 없다. 튀르키예 12조 2항은 그 문장을 둔다. 한국 헌법은 국민의 의무를 납세(제38조)·국방(제39조) 등 별도 조문에 적는다.

13.11 **öz** /'øz/ **본질, 핵심; (형용사) 친-, 고유의** ★★★

발음 근거 enwikt

한 음절 고유어 — 본질·알맹이, 형용사로는 친(öz kardeş 친형제)·고유의(öz Türkçe 순 튀르키예어). 헌법 13조 1항 「özlerine dokunulmaksızın」 (그 본질을 건드리지 않고)이 기본권 제한의 첫째 한계 — 본질적 내용 침해 금지다. 격 어미는 규칙대로: özü(그것의 본질), özlerine(그것들의 본질에 — öz-ler-i-ne). 파생어 özgür(자유로운)·özgürlük(자유)·özel(사적인 — 2장)·özen(주의 — 8장)이 모두 이 뿌리에서 나왔다.

쉬운 예

Sorunun özü bu.

문제의 핵심은 이것이다.

실무 예

Temel haklar, Anayasada belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla, özlerine dokunulmaksızın sınırlanabilir (AY m. 13).

기본권은 헌법에 적힌 사유로, 오직 법률로써, 그 본질을 건드리지 않고 제한할 수 있다(헌법 13조).

원문

> Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. — AY m. 13/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 기본권과 자유는 그 본질을 건드리지 않고, 헌법의 해당 조문에 적힌 사유에 따라서만, 그리고 오직 법률로써만 제한할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Temel hak ve hürriyetler,	주어	기본권과 자유는
özlerine dokunulmaksızın	한계 ① — -mAksIzIn 「~하지 않고」	그 본질을 건드리지 않고
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen	한계 ② — yalnızca 「오직」 + 분사 belirtilen	헌법의 해당 조문에 적힌

sebeplere bağlı olarak	-A bağlı olarak 「~에 따라」	사유에 따라서만
ve ancak kanunla	한계 ③ — ancak 「오직」 + 조격	그리고 오직 법률로써만
sınırlanabilir.	술어 — 수동 가능 「제한될 수 있다」	제한할 수 있다

한 문장에 제한의 한계가 셋이다: 본질 불가침(özlerine dokunulmaksızın)·사유 한정(yalnızca … sebeplere bağlı olarak)·법률유보(ancak kanunla). -mAksIzIn 은 「~함이 없이」 의 부사 어미(12장 arama 의 aranmaksızın 과 같다). 둘째 문장은 민주 사회의 요청과 비례성(ölçülülük ilkesi)을 더한다(sınırlamak 항목).

문형

… -mAksIzIn

~하지 않고(~함이 없이)

1. 동사 어간 + -mAksIzIn(-mAk + -sIz + -In): dokunulmaksızın(건드리지 않고), aranmaksızın(12장 — 요구함 없이).
2. 13조 1항. 주절의 동작이 그 조건을 지키며 이루어진다는 뜻 — 부정 조건의 부사절.
3. 일상어 -mAdAn(~하지 않고)과 뜻이 같으나 -mAksIzIn 이 더 격식체다.

Kimseye danışmaksızın karar verdi.
그는 아무와도 상의하지 않고 결정했다.

Süre beklenmeksizin işlem yapıldı.
기간을 기다리지 않고 처분이 이루어졌다.

문법 어휘 · öz · özel · özgür · özen — 한 뿌리의 네 낱말

~~özel hak ve hürriyetler (13조 인용으로)~~ (뜻 다름)

temel hak ve hürriyetlerin özü

öz(본질)에서 özel(사적인·특별한 — 2장 özel hukuk), özgür(자유로운), özgürlük(자유), özen(주의 — 8장)이 갈라져 나왔다. 뜻이 다 다르다 — özel hak 은 사권(私權)이고 hakkın özü 는 권리의 본질이다. 13조의 özlerine 는 복수 소유(öz-ler-i)에 여격이 붙은 꼴.

한국이라면? = 본질적 내용 침해 금지 · 헌법 제37조

한국 헌법 제37조 제2항 「제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다」. 튀르키예 13조 1항 özlerine dokunulmaksızın 이 같은 자리다. 한국은 제한 사유를 셋(국가안전보장·질서유지·공공복리)으로 일반 조항에, 튀르키예는 각 기본권 조문의 사유로 한정한다.

13.12 **sınırlamak** sınırla-mak /sɯ.nɯɾ.ɬa'mak/ **제한하다** ★★★

발음 근거 enwikt

sınır(한도·경계 — 1장·11장)에 동사 어미 -lA- 가 붙은 말. 수동 sınırlanmak(제한되다), 명사형 sınırlama(제한 — 13조 1항 둘째 문장 Bu sınırlamalar). 13조는 제한의 조건을 적는다: 헌법의 문언과 정신, 민주 사회 질서와 세속 공화국의 요청, 비례성 원칙(ölçülülük ilkesi)에 어긋날 수 없다. 2001년 4709호 개정으로 들어온 문언이다(통합본 표지). 기본권 제한의 반대말은 güvence altına almak(보장하다 — 148조 3항).

쉬운 예

Hızı sınırlayan bir tabela var.

속도를 제한하는 표지판이 있다.

실무 예

Sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz (AY m. 13).

제한은 비례성 원칙에 어긋날 수 없다(헌법 13조).

원문

Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. — AY m. 13/1 (둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

이 제한은 헌법의 문언과 정신, 민주적 사회 질서와 세속 공화국의 요청, 그리고 비례성 원칙에 어긋날 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bu sınırlamalar,	주어 — 앞 문장의 제한을 받는다	이 제한은
Anayasanın sözüne ve ruhuna,	여격 ① — 「문언과 정신에」	헌법의 문언과 정신,
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine	여격 ② — gerek 「요청」 복수 소유	민주적 사회 질서와 세속 공화국의 요청,
ve ölçülülük ilkesine	여격 ③ — 비례성 원칙	그리고 비례성 원칙에
aykırı olamaz.	술어 — -A aykırı 「~에 어긋나는」 + 불가능 부정	어긋날 수 없다

-A aykırı olamaz(~에 어긋날 수 없다)는 11조 2항 「Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz」와 같은 술어다(1장 aykırı). ölçülülük(비례성)은 ölçü(척도)에 -lU 와 -lUk 가 붙은 새말로, 12장의 ölçülü olmaması(비례하지 않음 — CMK 100조)와 같은 뿌리. lâik 은 곡절 부호 표기가 이 조문에 그대로 남아 있다(2조는 laik).

문형

… -A aykırı olamaz

~에 어긋날 수 없다

1. 기준 여격(-A) + aykırı(어긋나는) + olamaz(ol-ama-z 불가능 부정).
2. 11조 2항·13조 1항. 「어긋나지 않는다」(aykırı değildir)가 아니라 「어긋날 수 없다」 — 규범의 명령.
3. 명사형 aykırılık(위반 — 148조 1항 Anayasaya aykırılığı iddiasıyla).

Bu kulüpte yönetim kararları tüzüğe aykırı olamaz.
이 클럽에서 운영 결정은 정관에 어긋날 수 없다.

Oyunun kuralları sporun ruhuna aykırı olamaz, dedi hakem.
경기 규칙은 스포츠 정신에 어긋날 수 없다고 심판이 말했다.

한국이라면? = 법률유보와 비례의 원칙 · 헌법 제37조

한국 헌법 제37조 제2항 「필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며」. 튀르키예 13조 1항은 법률유보(ancak kanunla)에 비례성 원칙(ölçülülük ilkesi)을 조문으로 적는다 — 한국에서 비례성은 「필요한 경우에 한하여」의 해석이다(결정례는 받지 않았다).

13.13 **eşitlik** eşit-lik /e.ʃit'lic/ **평등** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **eşitliğ-**

eşit(같은·동등한)에 -lIk 가 붙은 말. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: eşitliği, eşitliğin. 헌법 10조 1항은 「법 앞의 평등」을, 2항은 남녀 평등과 그 실현을 위한 조치(2004년·2010년 개정 — 통합본 표지)를, 4항은 특권 금지(imtiyaz tanınamaz)를 적는다. 조문의 틀은 kanun önünde eşittir(법 앞에 평등하다 — 형용사 eşit + -tir). 반대말 eşitsizlik(불평등), 짝말 ayırım(차별 — 10조 1항 ayırım gözetilmeksizin).

쉬운 예 Takımlar arasındaki eşitlik maçın sonuna kadar bozulmadı.
두 팀 사이의 동점은 경기 끝까지 깨지지 않았다.

실무 예 Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir (AY m. 10).
여성과 남성은 같은 권리를 가진다(헌법 10조).

원문

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. — AY m. 10/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

모든 사람은 언어·인종·피부색·성별·정치적 견해·철학적 신념·종교·종파와 그 밖의 비슷한 사유에 따른 차별 없이 법 앞에 평등하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Herkes,	주어	모든 사람은
dil, ırk, renk, cinsiyet,	차별 사유 열거 ① — 명사 넷	언어·인종·피부색·성별
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep	차별 사유 열거 ② — 명사 넷	정치적 견해·철학적 신념·종교·종파
ve benzeri sebeplerle	「와 비슷한 사유로」 — 조격	와 그 밖의 비슷한 사유에 따른
ayırım gözetilmeksizin	-mAksIzIn 「차별이 고려됨 없이」	차별 없이
kanun önünde eşittir.	술어 — önünde 「앞에」 + eşit + -tir	법 앞에 평등하다

ayırım gözetmek(차별을 두다)의 수동 gözetilmek 에 -mAksIzIn(öz 항목)이 붙어 「차별이 두어짐 없이」. 사유 목록은 열거 뒤 ve benzeri(와 비슷한)로 열려 있다 — 한정 열거가 아니다. kanun önünde(법 앞에)는 ön(앞)의 소유·처격.

문형

… önünde eşittir

~ 앞에 평등하다

1. 기준 명사 + önünde(ön-ü-nde 그 앞에서) + eşittir: kanun önünde eşittir(10조 1항).
2. 10조 5항은 같은 뜻을 명사형으로 적는다: kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak.
3. önünde 는 12장의 hâkim önüne çıkarılır(판사 앞에 세워진다)와 같은 후치사 — 격이 처격·여격으로 바뀐다.

Bu sınavda bütün adaylar jüri önünde eşittir.

이 시험에서 모든 응시자는 심사위원 앞에서 평등하다.

> Turnuvada bütün oyuncular hakem önünde eşitti.
> 대회에서 모든 선수는 심판 앞에서 평등했다.

한국이라면? = 평등권 · 헌법 제11조

한국 헌법 제11조 제1항 「모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별 · 종교 또는 사회적 신분에 의하여 … 차별을 받지 아니한다」. 튀르키예 10조 1항은 차별 사유를 모두 여덟 가지(dil·ırk·renk·cinsiyet·siyasi düşünce·felsefi inanç·din·mezhep) 열거하고 ve benzeri 로 연다.

13.14 **denetim** denet-im /de.ne'tim/ **심사, 통제, 감사** ★★★

발음 근거 enwikt

denetlemek(감독하다·심사하다)과 바탕 denet- 을 함께 쓰는 새말(이 책의 형태 분석 denet-im — 역사적 파생 방향은 확인하지 않았다). 헌법재판소의 규범통제는 norm denetimi(헌재 간행물 önsöz 「norm denetimi yapan bir yüksek mahkeme」), 법원의 심사는 yargı denetimi(사법 심사 — AYMK 45조 3항), 행정소송의 한계는 yerindelik denetimi(합목적성 심사 — AYMK 50조 1항·AY 125조 4항, 14장). 동사 denetlemek 은 148조 1항의 술어 denetler(심사한다). 옛말은 murakabe·teftiş.

쉬운 예

Hesaplar denetimden geçti.
회계가 감사를 통과했다.

실무 예

Anayasa Mahkemesi kanunların Anayasaya uygunluğunu denetler (AY m. 148).
헌법재판소는 법률의 헌법 적합성을 심사한다(헌법 148조).

원문

> Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. — AYMK m. 45/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 입법 행위와 일반적 행정 규칙에 대하여 직접 개인 청원을 할 수 없는 것과 마찬가지로, 헌법재판소 결정과 헌법이 사법 심사 밖에 둔 행위도 개인 청원의 대상이 될 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine	aleyhine 「~에 대하여(불리하게)」	입법 행위와 일반적 행정 규칙에 대하여

doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi	-(y)AmAyAcAğI gibi 「~할 수 없는 것과 마찬가지로」	직접 개인 청원을 할 수 없는 것과 마찬가지로
Anayasa Mahkemesi kararları ile	주어 ① + ile 「와」	헌법재판소 결정과
Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de	주어 ② — -DIK 관형절 + dışında bırakmak + de	헌법이 사법 심사 밖에 둔 행위도
bireysel başvurunun konusu olamaz.	술어 — 「대상이 될 수 없다」	개인 청원의 대상이 될 수 없다

-(y)AmAyAcAğI gibi(~할 수 없는 것처럼)는 불가능 미래 분사에 소유 어미와 gibi 가 붙은 비교 구문이다. dışında bırakmak(밖에 두다 — 12장 bırakmak)이 「심사 대상에서 제외하다」. 개인 청원의 대상이 아닌 것 넷 — 입법 행위·일반적 행정 규칙·헌재 결정·헌법이 사법 심사에서 뺀 행위 — 을 한 문장에 담았다.

문형

… -(y)AmAyAcAğI gibi … de … olamaz

~할 수 없는 것처럼 ~도 ~일 수 없다

1. 앞 절: 불가능 미래 분사 + 소유 + gibi(yapılamayacağı gibi). 뒤 절: … de(~도) + olamaz.
2. AYMK 45조 3항. 두 금지를 「마찬가지로」로 묶는 조문 틀.
3. gibi 는 「~처럼」의 후치사(2장 … gibi)로 주격 명사·분사 뒤에 온다.

Bu bilet devredilemeyeceği gibi iade de edilemez.

이 표는 양도할 수 없는 것처럼 환불도 되지 않는다.

Bu kapı kilitlenemeyeceği gibi kapanamaz da.

이 문은 잠글 수 없을 뿐 아니라 닫히지도 않는다.

한국이라면? ≠ 헌법소원의 대상 · 헌법재판소법 제68조

한국 제68조 제1항은 「공권력의 행사 또는 불행사」를 대상으로 한다 — 법령 자체가 여기에 드는지는 헌법재판소 결정례의 몫이다(이 책은 결정례를 받지 않았다). 튀르키예 45조 3항은 입법 행위와 일반적 행정 규칙을 직접 다투는 청원을 막는다. 2026년 개정으로 한국은 법원의 확정 재판도 대상에 넣었다(제68조 제3항).

13.15 iptal /ip.tal/ 무효(화), 취소 ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

아랍어 기원(TDK Arapça ibṭāl)의 명사. 끝 l 이 앞혀 l 이라 뒤모음 a 뒤에서도 앞모음 어미를 받는다(en.wikt 굴절 틀 i, TDK 접미 표시 -li — 모음 어미 앞 장음 ipta:li): iptali, iptale, iptalin. 헌법재판소가 법률을 헌법에 어긋난다고 보아 효력을 없애는 것이 iptal — iptal davası(무효 소송, 150조)·iptal kararı(무효 결정, 153조). 행정소송의 처분 취소도 iptal davası(14장)다. 동사는 iptal etmek(153조 2항 iptal ederken).

쉬운 예

Uçuş iptal edildi.

항공편이 취소되었다.

실무 예

İptal kararları kural olarak Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer; Mahkeme bir yılı aşmamak üzere ileri bir tarih de belirleyebilir (AY m. 153).

무효 결정은 원칙적으로 관보 게재일에 효력을 내지만, 헌법재판소는 1년을 넘지 않는 뒷날을 정할 수도 있다(헌법 153조).

원문

> İptal kararları geriye yürümez. — AY m. 153/5 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 무효 결정은 소급하지 않는다.

문형

… geriye yürümez

~는 소급하지 않는다

1. 주어 + geriye(뒤로) + yürümez(yürü-mez 걷지 않는다): İptal kararları geriye yürümez(153조 5항).
2. 반대는 geriye yürür(소급한다) — 한국 헌법재판소법 제47조 제3항의 형벌 조항 소급이 그 자리.
3. 12장의 suç ve cezalar geçmişe yürütülemez(15조 2항 — 소급 처벌 금지)도 같은 동사의 사역 수동.

Yeni fiyat listesi geriye yürümez, dedi satıcı.

새 가격표는 소급하지 않는다고 판매원이 말했다.

Bu değişiklik geriye yürür mü?

이 개정은 소급 적용되나요?

문법 조화 · iptal → iptali, ihlal → ihlali — 앞혀 l 뒤의 앞모음 어미

~~iptalı, ihlalı~~ (표기 오류)

iptali, ihlali

아랍어 차용어의 끝 l 이 앞혀 소리이면 앞 모음이 a 여도 어미는 앞모음 계열이다: iptal-i, ihlal-i, ihlal-e(AYMK 46조 1항 ihlale yol açtığı), hâl-i(2장 hâl). TDK 는 접미 표시 -li 로, en.wikt 는 굴절 틀 i 로 알려 준다. 12장의 kontrol → kontrolü 도 같은 조화 예외다.

한국이라면? ≠ 위헌결정의 효력 · 헌법재판소법 제47조

한국 제47조 제2항 「위헌으로 결정된 법률 또는 법률의 조항은 그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다」, 제3항은 형벌 조항의 소급 실효. 튀르키예 153조는 관보 게재일 실효·소급 금지(5항)·최대 1년 유예(3항)를 적고 형벌 조항의 예외가 없다.

13.16

başvuru /baʃ.vuˈɾu/ 청원, 신청, 청구 ★★★

발음 근거 author

başvurmak(머리를 부딪다 → 찾아가다·신청하다 — baş + vurmak)의 명사형. 개인 청원은 bireysel başvuru(148조 3항·AYMK 45조 이하), 청원인은 başvurucu(AYMK 47조 3항), 구제 절차는 başvuru yolları(47조 5항). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: başvuruyu, başvurunun(AYMK 45조 3항). 12장 CMK 의 başvurulamaz(쓸 수 없다 — 63조)도 같은 동사. 청원 기간은 구제 절차를 다 거친 날부터 30일(47조 5항).

쉬운 예

Başvurunuz alındı.

신청이 접수되었습니다.

실무 예

Bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılır (AYMK m. 47).

개인 청원은 구제 절차를 다 거친 날부터 30일 안에 한다(헌법재판소법 47조).

원문

> Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. — AYMK m. 47/5 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 개인 청원은 구제 절차를 다 거친 날부터, 구제 절차가 마련되어 있지 않으면 침해를 안 날부터 30일 안에 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bireysel başvurunun,	속격 — yapılması 의 주어	개인 청원은
başvuru yollarının tüketildiği tarihten;	기산점 ① — -DIK 관형절 + 탈격	구제 절차를 다 거친 날부터,
başvuru yolu öngörülmemişse	조건 — -mIşsA 「~되어 있지 않으면」	구제 절차가 마련되어 있지 않으면
ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren	기산점 ② — -DIK 관형절 + -DAn itibaren	침해를 안 날부터
otuz gün içinde yapılması gerekir.	기간 + 동명사 + gerekir 「~하여야 한다」	30일 안에 하여야 한다

-DAn itibaren(~부터 — 3장 itibaren)이 기산점을 적고, -mAsI gerekir(8장 gerekmek)가 의무를 적는다. tüketildiği(소진된 — tüketmek 항목)와 öğrenildiği(알게 된)는 수동 -DIK 관형절. 세 미콜론이 두 기산점을 가른다.

문형

… -DIğI tarihten itibaren … gün içinde

~한 날부터 ~일 안에

1. -DIK 관형절 + tarih(날) + 탈격 + itibaren(부터) + 기간 + içinde(안에).
2. AYMK 47조 5항 tüketildiği tarihten … otuz gün içinde. 같은 항 둘째 문장은 mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde.
3. HMK(5장)의 iki haftadır(2주다)처럼 기간을 술어로 적는 틀과 다르다 — 여기서는 yapılması gerekir 가 술어.

Ürünü aldığım tarihten itibaren on dört gün içinde iade ettim.
물건을 산 날부터 14일 안에 반품했다.

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
계약은 서명된 날부터 효력을 낸다.

문법 어휘 · başvuru · başvurucu · başvurmak — 청원의 세 꼴

~~bireysel başvurucu yapıldı~~ (뜻 다름)

bireysel başvuru yapıldı

başvuru(청원·신청)는 행위, başvurucu(청원인 — -CU 행위자 어미)는 사람, başvurmak(신청하다)은 동사다. AYMK 는 셋을 다 쓴다: bireysel başvuru(45조), başvurucu(47조 3항), Anayasa Mahkemesine başvurabilir(45조 1항 — 여격을 받는다). 한국어 「청원」 · 「청원인」 · 「청원하다」 와 짝.

한국이라면? = 헌법소원의 청구기간 · 헌법재판소법 제69조

한국 제69조 제1항 단서 「다른 법률에 따른 구제절차를 거친 헌법소원의 심판은 그 최종결정을 통지받은 날부터 30일 이내에 청구하여야 하고, 법원의 재판에 대한 헌법소원의 심판은 그 확정일부터 30일 이내에」. 튀르키예 47조 5항도 구제 절차 소진일부터 30일이다.

13.17 ## ihlal /ih'lal/ 침해, 위반 ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

아랍어 기원(TDK Arapça iḫlāl)의 명사 — 끝 l 이 앞혀 소리라 앞모음 어미를 받고(TDK 접미 표시 -li), 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(ihla:li): ihlali, ihlale(AYMK 46조 1항), ihlalin(47조 5항). 개인 청원의 핵심 낱말 — 권리의 침해(hakkın ihlali)를 주장하고(AYMK 45조 1항 ihlal edildiği iddiasıyla), 헌법재판소는 침해 여부를 결정한다(50조 1항 ihlal kararı). 동사는 ihlal etmek(침해하다), 수동 ihlal edilmek.

쉬운 예

Kurallar ihlal edildi.

규칙이 위반되었다.

실무 예

Mahkeme, hakkın ihlal edildiğine karar verdi (AYMK m. 50).

재판소는 권리가 침해되었다고 결정했다(헌법재판소법 50조).

원문

> Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. — AYMK m. 50/1 (첫째·둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 본안 심리 끝에 청원인의 권리가 침해되었는지 아닌지를 결정한다. 침해 결정을 하는 경우 침해와 그 결과를 없애기 위해 하여야 할 것을 명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Esas inceleme sonunda,	시점 — 「본안 심리 끝에」	본안 심리 끝에
başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine	결정 내용 — -DIK 명사절 여격, 긍정·부정 짝	청원인의 권리가 침해되었는지 아닌지를
karar verilir.	술어 — -A karar verilir	결정한다
İhlal kararı verilmesi hâlinde	조건 — hâlinde(11장)	침해 결정을 하는 경우

ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için	목적 — ortadan kaldırmak 「없애다」 + için	침해와 그 결과를 없애기 위해
yapılması gerekenlere hükmedilir.	술어 — gerekenler 「하여야 할 것들」 여격 + hükmedilir	하여야 할 것을 명한다

ihlal edildiğine ya da edilmediğine — 긍정·부정의 -DIK 명사절을 ya da 로 묶어 「침해되었는지 아닌지」. ortadan kaldırmak(가운데서 들어내다 → 없애다)은 침해 결과의 제거를 적는 숙어. hükmedilir(-A hükmetmek 의 수동 — 11장 bir cezaya hükmedilir)가 주문의 동사다. 셋째 문장은 한계 — yerindelik denetimi yapılamaz(합목적성 심사는 할 수 없다).

문형

… -DIğInA karar verilir

~했다고(~인지) 결정한다

1. -DIK + 소유 + 여격(-DIğInA) + karar verilir: ihlal edildiğine karar verilir(50조 1항).
2. 긍정·부정 짝: edildiğine ya da edilmediğine. 주문은 대문자 İHLAL EDİLDİĞİNE 로 적는다.
3. 같은 틀: … kabul edilebilir olduğuna(적법하다고), … REDDİNE(기각으로 — 명사 여격).

Mahkeme davanın reddine karar verdi.

법원은 청구 기각을 결정했다.

Komisyon başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.

위원회는 청원이 부적법하다고 결정했다.

문법 구문 · ihlal edildiğine karar vermek — 결정 내용의 여격 명사절

~~hakkın ihlal edildiğini karar verdi~~ (비문)

hakkın ihlal edildiğine karar verdi

karar vermek(결정하다)은 결정 내용을 여격으로 받는다: -DIğInA karar vermek(~했다고 결정하다), -mAsInA karar vermek(~하기로 결정하다 — 12장 gözaltına alınmasına karar verilebilir). 대격 -DIğInI 를 쓰면 비문이다. 헌재 주문의 İHLAL EDİLDİĞİNE(가짜 친구 코너)가 바로 이 여격 꼴이다.

한국이라면? ≠ 인용결정 · 헌법재판소법 제75조

한국 제75조 제3항은 공권력 행사의 취소 또는 불행사의 위헌 확인을, 제4항(2026년 신설)은 법원 재판의 취소와 재판 의무를 적는다. 튀르키예 50조 1항은 침해 여부를 결정하고 그 결과 제거를 명하되 합목적성 심사·행정 행위 성격의 결정은 할 수 없다고 한계를 둔다. 금전 배상은 50조 2항.

13.18 **özgürlük** özgür-lük /œz.gyɾ.lyc/ **자유(새말)** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **özgürlüğ-**

özgür(자유로운 — öz 에서 파생)에 -lUk 가 붙은 새말. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: özgürlüğü, özgürlüklerinden(AYMK 45조 1항). 옛말 hürriyet 과 뜻이 같고 자리가 다르다(hürriyet 항목). 개인 청원 조문은 temel hak ve özgürlükler(기본권과 자유)를 쓰며, 보호 대상을 「헌법이 보장하고 유럽인권협약(과 튀르키예가 당사자인 의정서) 범위에 드는」 권리로 한정한다(45조 1항).

쉬운 예

Tatilde özgürlüğün tadını çıkardım.

휴가 동안 자유를 만끽했다.

실무 예

Herkes, Anayasada ve Sözleşmede birlikte güvence altına alınmış haklarının kamu gücünce ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir (AYMK m. 45).

누구나 헌법과 유럽인권협약이 함께 보장하는 권리가 공권력에 의해 침해되었다는 주장으로 헌법재판소에 청원할 수 있다(헌법재판소법 45조).

원문

Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. — AYMK m. 45/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

누구나 헌법이 보장한 기본권과 자유 가운데 유럽인권협약과 튀르키예가 당사자인 그 추가 의정서의 범위에 드는 어느 하나가 공권력에 의하여 침해되었다는 주장으로 헌법재판소에 청원할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Herkes,	주어	누구나
Anayasada güvence altına alınmış	범위 ① 수식 — -mIş 수동 분사 「보장 아래 놓인」	헌법이 보장한
temel hak ve özgürlüklerinden,	범위 ① — 탈격 「~가운데」	기본권과 자유 가운데

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve	범위 ② 요소 ①	유럽인권협약과
buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki	범위 ② 요소 ② — kapsamındaki 「~범위에 드는」	튀르키예가 당사자인 그 추가 의정서의 범위에 드는
herhangi birinin kamu gücü tarafından,	주장의 주어 — 속격 + 행위자 tarafından	어느 하나가 공권력에 의하여
ihlal edildiği iddiasıyla	-DIK 절 + iddiasıyla 「~라는 주장으로」	침해되었다는 주장으로
Anayasa Mahkemesine başvurabilir.	술어 — 여격 + 가능형	헌법재판소에 청원할 수 있다

보호 대상이 두 범위의 교집합이다 — 헌법이 보장한 권리이면서 유럽인권협약 범위에 드는 권리(판결문구조.md KR-46). güvence altına alınmış(보장 아래 놓인)는 12장 gözaltına almak 과 같은 altına almak 틀. iddiasıyla(그 주장으로)는 iddia(12장) + 소유 + 조격. 이 조문은 AY 148조 3항을 거의 그대로 옮긴 것이다(통합본 글자층이 쪽 번호로 갈라져 있어 AY 쪽은 인용하지 않았다).

문형

… -DIğI iddiasıyla … -A başvurmak

~했다는 주장으로 ~에 청원하다

1. -DIK 명사절 + iddiasıyla(iddia-sı-yla 그 주장으로) + 기관 여격 + başvurmak.
2. AYMK 45조 1항 ihlal edildiği iddiasıyla … başvurabilir. AY 150조 aykırılığı iddiasıyla … iptal davası 도 같은 틀.
3. iddia 는 12장의 iddianame(공소장)·iddia makamı(검찰 쪽)와 같은 낱말 — 「주장」.

Hakkının ihlal edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

그는 권리가 침해되었다는 주장으로 법원에 소를 냈다.

Kanunun Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açıldı.

법률이 헌법에 어긋난다는 주장으로 소송이 제기되었다.

한국이라면? ≠ 헌법소원의 청구 사유 · 헌법재판소법 제68조

한국 제68조 제1항 「헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자」 — 헌법상 기본권 전부가 대상이다. 튀르키예 45조 1항은 유럽인권협약 범위에 드는 권리로 한정한다. 공권력(kamu gücü)과 보충성(다른 절차를 다 거친 뒤)은 양쪽이 같다.

13.19 **tüketmek** tüket-mek /ty.cet'mec/ **소진하다, 다 쓰다(구제 절차를 다 거치다)** ★★★

발음 근거 enwikt

tükenmek(다하다)의 사역 — 일상어로 소비하다(tüketici 소비자). 개인 청원에서는 구제 절차를 다 거치는 것이 başvuru yollarının tüketilmesi(소진 — AYMK 45조 2항·47조 3항). 수동 tüketilmek, 분사 tüketilmiş(소진된 — 45조 2항 tüketilmiş olması gerekir), 관형절 tüketildiği(47조 5항). 보충성 원칙의 낱말 — 다른 절차를 다 거치기 전에는 청원할 수 없다.

쉬운 예

Bütün enerjimi tükettim.

에너지를 다 써 버렸다.

실무 예

Başvuru yolları bireysel başvurudan önce tüketilmelidir (AYMK m. 45).

구제 절차는 개인 청원 전에 다 거쳐야 한다(헌법재판소법 45조).

원문

İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. — AYMK m. 45/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

침해의 원인이라고 주장되는 처분·행위 또는 부작위에 대하여 법률이 마련한 행정적·사법적 구제 절차 전부를 개인 청원을 하기 전에 다 거쳐야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İhlale neden olduğu ileri sürülen	-DIK 절 + ileri sürülen 「주장되는」	침해의 원인이라고 주장되는
işlem, eylem ya da ihmal için	대상 셋 + için	처분·행위 또는 부작위에 대하여
kanunda öngörülmüş idari ve yargısal	-mIş 분사 + 형용사 둘	법률이 마련한 행정적·사법적
başvuru yollarının tamamının	속격 — 「구제 절차 전부가」	구제 절차 전부를
bireysel başvuru yapılmadan önce	-mAdAn önce 「~하기 전에」	개인 청원을 하기 전에
tüketilmiş olması gerekir.	술어 — -mIş olması gerekir	다 거쳐야 한다

işlem(처분)·eylem(행위)·ihmal(부작위)이 공권력의 세 꼴이다 — 한국 헌법재판소법 제68조의 「공권력의 행사 또는 불행사」 와 짝(ihmal 이 불행사). -mAdAn önce(~하기 전에)는 12장 -DIktAn sonra 의 반대. tüketilmiş olması gerekir 는 완료 분사 + olmak 동명사 + gerekir.

문형

… -mAdAn önce … -mIş olması gerekir

~하기 전에 ~되어 있어야 한다

1. -mAdAn önce(~하기 전에) + 완료 분사 -mIş + olması gerekir.
2. AYMK 45조 2항. 12장의 -mIş olur(의제)·11장의 -mAsI gerekir(의무)가 한 술어에 겹쳤다.
3. 반대 순서는 -DIktAn sonra(12장 kolluk 문형).

Yola çıkmadan önce biletin alınmış olması gerekir.
출발하기 전에 표를 사 두어야 한다.

Toplantıdan önce raporun okunmuş olması gerekir.
회의 전에 보고서를 읽어 두어야 한다.

문법 어휘 · tüketmek · tükenmek · tüketici — 사역과 자동사

~~başvuru yolları tükenmelidir~~ (뜻 다름)

başvuru yolları tüketilmelidir

tükenmek(다하다·바닥나다)은 자동사, tüketmek(다 쓰다)은 그 사역이다. 구제 절차는 청원인이 「다 거치는」 것이므로 사역의 수동 tüketilmek 을 쓴다(45조 2항 tüketilmiş). tükenmek 을 쓰면 절차가 저절로 바닥난 것처럼 읽힌다. tüketici(소비자)는 사역 어간에 -(I)CI 가 붙은 행위자 명사.

한국이라면? = 보충성 · 헌법재판소법 제68조

한국 제68조 제1항 단서 「다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다」. 튀르키예 45조 2항도 행정적·사법적 구제 절차 전부의 소진을 요구한다 — 보충성이 같다. 처분·행위·부작위의 세 꼴(işlem·eylem·ihmal)이 한국의 「행사 또는 불행사」 에 해당한다.

13.20 **komisyon** /kɔ.mis.jɔn/ **위원회(헌재 사전 심사 위원회)** ★★

발음 근거 enwikt

프랑스어 commission 에서 온 말 — 위원회·수수료. 헌법재판소 안에서는 개인 청원의 적법성(kabul edilebilirlik)을 먼저 심사하는 소위원회다(AYMK 48조 3항): 만장일치(oy birliği ile)로 부적법하다고 보면 각하하고(kabul edilemezlik kararı), 일치하지 않으면 부(bölüm)로 넘긴다. 격어미는 규칙대로(뒤모음): komisyonu, komisyonlarca(48조 3항 — 행위자 -CA, 12장). 1장 의회의 komisyon(상임위원회)과 같은 낱말.

쉬운 예

Komisyon raporunu sundu.

위원회가 보고서를 제출했다.

실무 예

Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır (AYMK m. 48).

적법성 심사는 위원회가 한다(헌법재판소법 48조).

원문

Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir. — AYMK m. 48/3 · 공식 · 사본 2026-11-09

적법성 심사는 위원회가 한다. 적법 요건을 갖추지 못했다고 만장일치로 결정된 청원에 대하여는 각하 결정을 한다. 만장일치가 이루어지지 않은 사건은 부에 회부한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır.	문장 ① — 행위자 -CA + 수동 「한다」 (12장)	적법성 심사는 위원회가 한다
Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına	-DIğInA 「갖추지 못했다고」 (ihlal 문형)	적법 요건을 갖추지 못했다고
oy birliği ile karar verilen başvurular hakkında,	oy birliği ile 「만장일치로」 + 분사 + hakkında	만장일치로 결정된 청원에 대하여는
kabul edilemezlik kararı verilir.	문장 ② 술어 — 각하 결정	각하 결정을 한다
Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir.	문장 ③ — 수동 불가능 분사 + havale etmek 「회부하다」	만장일치가 이루어지지 않은 사건은 부에 회부한다

kabul edilebilirlik(적법성·수리 가능성 — kabul et-il-ebil-ir-lik, 다섯 형태소)과 kabul edilemezlik(부적법성 — 불가능 꼴)이 짝이다. oy birliği(표의 하나됨 → 만장일치)의 반대는 oy çokluğu(다수결 — 헌재 주문 OYÇOKLUĞUYLA). havale etmek(회부하다)은 아랍어 명사 + etmek.

문형

… oy birliği ile / oy çokluğuyla karar verilir

만장일치로 / 다수결로 결정한다

1. oy(표) + birlik(하나됨)·çokluk(다수) 소유 구문 + 조격 ile / -(y)lA.
2. AYMK 48조 3항 oy birliği ile karar verilen. 헌재 주문의 끝은 OYBİRLİĞİYLE / OYÇOKLUĞUYLA karar verildi(가짜 친구 코너 인용).
3. AY 146조 6항 gizli oyla(무기명 투표로)도 oy 의 조격.

Kurul kararı oy birliğiyle aldı.
위원회는 결정을 만장일치로 내렸다.

Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
제안은 다수결로 가결되었다.

한국이라면? = 지정재판부의 사전심사 · 헌법재판소법 제72조

한국 제72조는 재판관 3명의 지정재판부가 사전심사를 맡고(제1항), 청구기간 도과 등 각 호에 해당하면 「지정재판부 재판관 전원의 일치된 의견에 의한 결정으로」 각하하며(제3항), 각하하지 않으면 재판부의 심판에 회부한다(제4항). 튀르키예 48조 3항의 komisyon 도 만장일치 각하·불일치 시 부 회부로 짜임이 같다.

13.21 **bölüm** böl-üm /bøˈlym/ **부(헌재의 심판부); 부분, 장(章)** ★★

발음 근거 enwikt

bölmek(나누다)의 어간에 -(I)m 이 붙은 말 — 부분·장·학과. 헌법재판소의 조직에서는 개인 청원의 본안을 심리하는 부(AYMK 49조 1항 bölümler tarafından yapılır)로, 전원재판부(Genel Kurul)·위원회(komisyon)와 함께 세 단위다(5장 AYMK 20조 1항). 부 사이 판례가 갈리면 전원재판부가 정한다(50조 4항). 모음 어미 앞에서 ü 는 빠지지 않는다: bölümü, bölümlere(48조 3항). 법률의 장(章)도 bölüm(CMK 「DÖRDÜNCÜ BÖLÜM」 — 12장).

쉬운 예 Kitabın ikinci bölümünü okudum.
그 책의 2장을 읽었다.

실무 예 Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır (AYMK m. 49).
적법하다고 결정된 개인 청원의 본안 심리는 부가 한다(헌법재판소법 49조).

원문

> Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. — AYMK m. 49/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
> 적법하다고 결정된 개인 청원의 본안 심리는 부가 한다.
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Kabul edilebilirliğine karar verilen	-A karar verilen 「적법하다고 결정된」 분사	적법하다고 결정된
bireysel başvuruların esas incelemesi	주어 — 소유 구문 「본안 심리」	개인 청원의 본안 심리는
bölümler tarafından	행위자 tarafından(12장)	부가
yapılır.	술어 — 의무의 수동 「한다」	한다

esas inceleme(본안 심리 — 5장 esas)와 kabul edilebilirlik incelemesi(적법성 심사 — komisyon 항목)가 두 단계다. 49조 6항은 부의 심리 한계를 적는다 — 「kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz」(상소 단계에서 살펴야 할 사항은 심사하지 않는다, 판결문구조.md KR-49).

문형

… -A karar verilen …

~라고 결정된 ~

1. 결정 내용 여격(-A) + karar verilen(결정된 — 분사) + 명사: kabul edilebilirliğine karar verilen başvurular.
2. AYMK 49조 1항·2항(kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde). ihlal 문형 -DIğInA karar vermek 의 분사 꼴.
3. 분사 verilen 은 뒤 명사를 꾸민다 — 12장 belirtilen·öngörülen 과 같은 -(I)lAn 수동 분사.

Ertelenmesine karar verilen maç gelecek hafta oynanacak.
연기하기로 결정된 경기는 다음 주에 열린다.

Kapatılmasına karar verilen kütüphane yeniden açıldı.
문을 닫기로 결정된 도서관이 다시 열렸다.

문법 어휘 · Genel Kurul · bölüm · komisyon — 헌법재판소의 세 단위

~~bireysel başvurunun esası komisyonca incelenir~~ (뜻 다름)

kabul edilebilir bulunan bireysel başvurunun esası bölümce incelenir

komisyon 은 적법성 사전 심사(48조 3항), bölüm 은 본안 심리(49조 1항), Genel Kurul(전원재판부)은 규범통제와 부 사이 판례 통일(50조 4항)을 맡는다. 단위를 바꾸면 절차 단계가 틀린다. 헌재 간행물의 [GK] 표시는 Genel Kurul 결정이라는 뜻.

한국이라면? ≠ 전원재판부 심판 · 헌법 제113조

한국 헌법 제113조 제1항은 위헌결정·헌법소원 인용에 재판관 6인 이상의 찬성을 요구하고, 심판은 재판관 전원의 재판부가 한다(지정재판부는 사전 심사만). 튀르키예는 개인 청원의 본안을 부(bölüm)가 심리하고 전원재판부는 판례 통일·규범통제를 맡는다.

13.22 **yabancı** yaban-cı /ja.banˈd͡ʒɯ/ **외국인; (형용사) 낯선, 외국의** ★★

발음 근거 enwikt

yaban(황야·낯선 곳)에 -CI 가 붙은 말 — 낯선 사람·외국인, 형용사로 외국의(yabancı dil 외국어). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: yabancıyı, yabancılar(복수 — AYMK 46조 3항). 개인 청원은 외국인도 할 수 있으나 「튀르키예 국민에게만 인정되는 권리」(Türk vatandaşlarına tanınan haklar — 선거권 등)에 관해서는 할 수 없다(46조 3항). 공법인은 청원할 수 없고 사법인은 법인의 권리에 한해 할 수 있다(46조 2항).

쉬운 예

Yabancı dil öğreniyorum.

외국어를 배우고 있다.

실무 예

Yabancılar da, yalnızca vatandaşlara tanınan haklar dışında, bireysel başvuru yapabilir (AYMK m. 46).

외국인도 국민에게만 인정되는 권리를 빼고 개인 청원을 할 수 있다(헌법재판소법 46조).

원문

> Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz. — AYMK m. 46/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 튀르키예 국민에게만 인정되는 권리에 관하여는 외국인은 개인 청원을 할 수 없다.

문형

yalnızca … -A tanınan haklar

~에게만 인정되는 권리

1. yalnızca(오직) + 여격(-A) + tanınan(인정되는) + haklar.
2. AYMK 46조 3항. tanımak 은 「알다」와 「인정하다」 두 뜻 — 법률어에서는 hak tanımak(권리를 인정하다).
3. 12장 kanunî hakların… bildirir(권리를 고지한다)와 짝으로 hak 의 동사 숙어를 외운다: hak tanımak·hakkı ihlal etmek·hakka sahip olmak.

Bu indirim yalnızca öğrencilere tanınan bir haktır.
이 할인은 학생에게만 인정되는 권리다.

Bu indirim yalnızca öğrencilere tanınan bir haktır.
이 할인은 학생에게만 인정되는 혜택이다.

한국이라면? ≠ 헌법소원 청구권자 · 헌법재판소법 제68조

한국 제68조 제1항은 청구권자를 「기본권을 침해받은 자」로 적는다 — 외국인·법인의 청구권자성은 조문에 없고 헌법재판소 결정례의 몫이다(결정례는 받지 않았다). 튀르키예 46조는 외국인(3항 — 국민 전속 권리 제외)·공법인(2항 — 불가)·사법인(2항 — 법인 권리에 한정)을 조문으로 가른다.

법률 번호와 날짜 — 2001 개정 · 2010 개정 · 2012. 9. 23. 개인 청원 시행 · 2017 개정

통합본 머리·조문 옆 개정 표지(mevzuat.gov.tr PDF)와 헌법재판소 공식 간행물의 머리말에 적힌 사실만 옮겼다. 헌법 2709호는 1982년 11월 7일 문언을 바탕으로 2001년(4709호)·2010년(5982호)·2017년(6771호) 등의 개정이 들어 있고, 헌법재판소법 6216호는 2011년 3월 30일 가결되었다(5장 timeline). 개인 청원은 2010년 개정으로 148조에 들어왔고(통합본 표지 「Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.」), 2012년 9월 23일부터 시행되었다(헌재 간행물 Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025 머리말 「23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan bu anayasal başvuru yolu」). 헌법 제정 경위와 개정의 정치적 배경은 쓰지 않는다(P0).

해	원문	뜻	메모

1982	Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. AY m. 6/1	주권은 아무 조건 없이 국민의 것이다.	헌법 2709호 — 통합본 머리 「Kanun Numarası : 2709 · Kabul Tarihi : 18/10/1982」. 6조는 개정 표지가 없는 1982년 원문 조항이다. 통합본 머리의 관보 공포본 서지는 1982. 11. 9. 17863호 mükerrer, 문언의 날짜는 1982. 11. 7. 이다(차이의 이유는 쓰지 않는다).
2001	Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. AY m. 13/1 (둘째 문장)	이 제한은 헌법의 문언과 정신, 민주적 사회 질서와 세속 공화국의 요청, 그리고 비례성 원칙에 어긋날 수 없다.	13조의 현행 문언은 2001년 4709호 개정(통합본 표지 「Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.」)이다. 비례성 원칙(ölçülülük ilkesi)은 이 현행 문언에 있다 — 개정 전 문언은 이 책이 대조하지 않았다.
2010	Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. AYMK m. 45/1	누구나 헌법이 보장한 기본권과 자유 가운데 유럽인권협약과 튀르키예가 당사자인 그 추가 의정서의 범위에 드는 어느 하나가 공권력에 의하여 침해되었다는 주장으로 헌법재판소에 청원할 수 있다.	2010년 5982호 개정이 AY 148조에 개인 청원 항을 더했고(표지 「Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.」), 2011년 6216호 45조가 그것을 법률로 풀었다. AY 148조 3항의 통합본 글자층은 쪽 번호로 갈라져 있어 같은 내용의 AYMK 조문을 인용했다.

2012	Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. AYMK m. 47/5 (첫 문장)	개인 청원은 구제 절차를 다 거친 날부터, 구제 절차가 마련되어 있지 않으면 침해를 안 날부터 30일 안에 하여야 한다.	개인 청원은 2012년 9월 23일부터 접수되었다(헌재 간행물 2025 머리말 p.3). 30일 기간은 그 첫날부터 적용된 절차 규정이다. 한국의 재판소원(2026. 3. 12. 시행)도 확정일부터 30일(헌법재판소법 제69조 제1항).
2017	Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. AY m. 104/1	대통령은 국가의 수반이다. 행정권은 대통령에게 속한다.	104조의 현행 문언은 2017년 6771호 개정(표지 「Değişik: 21/1/2017-6771/8 md.」). 이 개정으로 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi(104조 17항)가 헌법재판소 규범통제의 대상에 들어왔다(148조 1항). 개정의 배경은 쓰지 않는다(P0).

한국이라면? — 헌법·헌법재판소법과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판 — 헌법재판소법은 2026년 3월 12일 개정으로 법원의 확정 재판에 대한 헌법소원(재판소원)이 들어왔다. 그 개정의 당부와 사법 독립성 평가는 넣지 않는다 — 요건과 효과의 문언만.

	튀르키예	한국	차이
=	Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir (m. 6/1)	대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다 (제1조 제2항)	국민주권이 같다. 튀르키예는 국민의 것이다(속격 귀속)로, 한국은 「국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다」로 적는다.
=	Herkes, … ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir (m. 10/1)	모든 국민은 법 앞에 평등하다 (제11조 제1항)	법 앞의 평등이 같다. 차별 사유의 열거는 튀르키예가 여덟, 한국이 셋(성별·종교·사회적 신분)이다.

=	özlerine dokunulmaksızın … ancak kanunla sınırlanabilir (m. 13/1)	법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다 (제37조 제2항)	법률유보와 본질적 내용 침해 금지가 같다. 비례성은 튀르키예가 조문(ölçülülük)에 적고, 한국은 「필요한 경우에 한하여」 의 해석으로 읽는다.
=	Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir (m. 7/1)	입법권은 국회에 속한다 (제40조)	입법권의 의회 귀속이 같다. 튀르키예는 국민의 이름으로(Türk Milleti adına)와 위임 금지(devredilemez)를 덧붙인다.
≠	Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun … hükümlerini Anayasaya aykırı görürse … davayı geri bırakır (m. 152/1)	법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다 (제107조 제1항)	구체적 규범통제의 제청은 같다. 튀르키예 152조 3항은 헌재가 5개월 안에 결정하지 않으면 법원이 현행법으로 재판하게 한다. 한국은 제청하면 당해 소송사건의 재판이 결정 때까지 정지되고, 긴급하면 종국재판 외의 절차만 진행할 수 있다(헌법재판소법 제42조 제1항).
≠	Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır (m. 152/2)	제청신청이 기각된 때에는 그 신청을 한 당사자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다 (제68조 제2항)	법원이 당사자의 위헌 주장을 받아들이지 않은 뒤의 길이 다르다 — 튀르키예는 본안과 함께 상소, 한국은 제68조 제2항의 헌법소원(KR-39).
≠	İptal kararları geriye yürümez (m. 153/5)	위헌으로 결정된 법률 또는 법률의 조항은 그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다 (제47조 제2항)	효력 시점이 다르다 — 튀르키예는 관보 게재일(153조 3항)·소급 금지·최대 1년 유예, 한국은 결정일·형벌 조항 소급(제47조 제3항)(KR-40).

=	Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar (m. 153/6)	법률의 위헌결정은 법원과 그 밖의 국가기관 및 지방자치단체를 기속(羈束)한다 (제47조 제1항)	위헌 결정의 기속력이 같다(KR-42). 튀르키예 조문은 자연인·법인까지 명시한다.
≠	Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi … kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir (AYMK m. 45/1)	공권력의 행사 또는 불행사(不行使)로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다 (제68조 제1항)	청원 대상 권리가 다르다 — 튀르키예는 헌법이 보장하고 유럽인권협약 범위에 드는 권리, 한국은 헌법상 기본권 전부(KR-46). 공권력 요건은 같다.
=	başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir (AYMK m. 45/2)	다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다 (제68조 제1항)	보충성이 같다(KR-47). 청구 기간 30일도 같다 — AYMK 47조 5항 ↔ 제69조 제1항 단서(KR-48).
≠	Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz (AYMK m. 49/6)	법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정된 재판을 그 대상으로 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여 청구할 수 있다 (제68조 제3항)	법원 재판에 대한 청원 — 튀르키예는 재판을 주된 대상으로 삼되 상소심 사항은 심사하지 않고, 한국은 2026년부터 확정 재판에 한해 세 사유로 연다(KR-49).

≠	Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir (AYMK m. 50/2)	침해의 원인이 된 공권력의 행사가 법원의 재판인 때에는 헌법재판소는 해당 재판을 취소한다. 이 경우 법원은 헌법재판소의 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다 (제75조 제4항)	인용 뒤 처리 — 튀르키예는 사건을 법원에 보내 재심리하게 하고 실익이 없으면 배상을 명할 수 있다, 한국(2026~)은 헌재가 재판을 취소하고 법원이 다시 재판한다. 금전 배상 명령은 한국 제75조에 없다.

가짜 친구 · ihlal · iptal — 「침해」 결정과 「무효」 결정, 그리고 한국어 「위헌」

한국어 「위헌 결정」 하나에 튀르키예 헌법재판소는 두 낱말을 쓴다. 규범통제에서 법률을 헌법에 어긋난다고 보아 효력을 없애는 것은 iptal(무효 — 153조 iptal kararı), 개인 청원에서 공권력이 기본권을 침해했다고 확인하는 것은 ihlal(침해 — AYMK 50조 ihlal kararı)이다. 한국은 전자를 「위헌결정」(헌법재판소법 제45조·제47조), 후자를 「인용결정」(제75조)이라 부른다.

ihlal 결정의 주문은 「... hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE」(권리가 침해되었음을 — 여격 명사절), iptal 결정의 주문은 「... Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE」(헌법에 어긋남과 그 무효를 — 판결문구조.md S-38)이다. 둘 다 -A karar verildi(~로 결정되었다)의 여격으로 끝나므로 주문의 동사가 대문자 여격 꼴이다(ihlal 항목 문형).

ihlal 결정 뒤에는 재심리(yeniden yargılama)나 배상(tazminat)이 따른다(AYMK 50조 2항). 아래 인용은 헌재 공식 간행물에 실린 2025년 1월 9일 전원재판부 결정의 주문 C·E 항 — 효과적 구제를 받을 권리(AY 40조)의 침해를 확인하고 정신적 손해배상을 명했다. 사건은 의료과오 손해 전보에 관한 것으로 P0 밖이고, 신청인 이름은 옮기지 않았다.

iptal 과 ihlal 을 바꿔 쓰면 절차가 뒤바뀐다 — 법률을 「침해」 할 수는 없고(법률은 침해의 주체가 아니라 대상), 재판을 「무효」로 하는 것은 튀르키예 헌재가 하지 않는 일이다(50조 2항은 재심리 회부). 한국 헌법재판소법 제75조 제4항(2026년 신설)의 「재판을 취소한다」는 iptal 에 가까워 보이지만, 튀르키예 개인 청원에는 그 꼴이 없다.

> C. Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlenen maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının İHLAL

> EDİLDİĞİNE, AYM GK, B. No. 2020/20382, 9/1/2025 (HÜKÜM C — Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025, s. 571)

> E. Başvurucuya net 55.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE, AYM GK, B. No. 2020/20382, 9/1/2025 (HÜKÜM E — Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025, s. 572)

요령 주문에서 İHLAL EDİLDİĞİNE 가 보이면 개인 청원, İPTALİNE 가 보이면 규범통제다. 뒤따르는 ÖDENMESİNE(지급을)·GÖNDERİLMESİNE(송부를)·REDDİNE(기각을)도 모두 여격 명사다.

헌법 조문의 귀속 술어 — Milletindir · Meclisinindir · -A aittir, 그리고 금지의 -(y)AmAz · 권한의 -(y)Abilir

헌법은 「누구의 것인가·누구에게 속하는가」를 격 어미(속격·여격)로 적는다. ① 속격 귀속 -(n)In-dir: Egemenlik … Milletindir(6조 1항), Yasama yetkisi … Meclisinindir(7조 1항). ② 여격 귀속 -A aittir: Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir(104조 1항). ③ 금지 -(y)AmAz: Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz(11조 2항), Bu yetki devredilemez(7조 1항), geriye yürümez(153조 5항 — 단순 부정). ④ 권한·가능 -(y)Abilir: Anayasa Mahkemesine başvurabilir(AYMK 45조 1항), kararnamesi çıkarabilir(104조 17항).

- 속격 귀속 ①: 소유자 명사에 속격 -(n)In 을 붙이고 -DIr 로 닫는다. Millet-in-dir(국민의 것이다). Meclis-i-nin-dir 는 Millet Meclisi 의 소유 어미 -i 뒤에 속격 -nin 이 다시 붙은 꼴 — 어미 셋이 겹친다. 「~에게 있다」가 아니라 「~의 것이다」로 옮긴다.
- 여격 귀속 ②: ait(속한)는 여격을 받는다 — Cumhurbaşkanına aittir(104조 1항), … üyelere aittir(150조 제소권). 12장의 … aittir(HMK 의 권한 귀속)와 같은 틀. 두 틀은 뜻이 같지만 조문마다 하나로 고정되어 있으니 인용할 때 바꾸지 않는다.
- 금지 ③: 불가능 -(y)AmA + 부정 -z. olamaz(~일 수 없다 — 11조 2항·13조 1항), devredilemez(위임될 수 없다 — 7조 1항), yapamaz(할 수 없다 — AYMK 46조 3항), olamaz(대상이 될 수 없다 — 45조 3항). 단순 부정 yürümez(153조 5항)는 「하지 않는다」로 뜻이 조금 다르다.

- 권한·가능 ④: -(y)Abilir. başvurabilir(청원할 수 있다 — 45조 1항), çıkarabilir(낼 수 있다 — 104조 17항), sınırlanabilir(제한될 수 있다 — 13조 1항). 권한을 주는 문장은 늘 그 한계 문장(③)과 짝으로 읽는다 — 104조 17항은 çıkarabilir 뒤에 düzenlenemez·çıkarılamaz 가 따른다.
- 결정의 여격 ⑤: karar vermek·hükmetmek 은 결정 내용을 여격으로 받는다 — ihlal edildiğine karar verilir(AYMK 50조 1항), kabul edilebilirliğine karar verilen(49조 1항). 헌재 주문의 대문자 İHLAL EDİLDİĞİNE·İPTALİNE·ÖDENMESİNE 가 모두 이 여격이다(가짜 친구 코너).

표로 보기

술어 꼴	조문	뜻
-In-dir(속격 귀속)	Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir	주권은 아무 조건 없이 국민의 것이다
-i-nin-dir(소유 + 속격)	Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir	입법권은 국민의 이름으로 대국민의회의 것이다
-A aittir(여격 귀속)	Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir	행정권은 대통령에게 속한다
olamaz(금지)	Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz	법률은 헌법에 어긋날 수 없다
devredilemez(금지)	Bu yetki devredilemez	이 권한은 위임할 수 없다
yürümez(단순 부정)	İptal kararları geriye yürümez	무효 결정은 소급하지 않는다
başvurabilir(권한)	ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir	침해되었다는 주장으로 헌법재판소에 청원할 수 있다
-DIğInA karar verilir(결정 여격)	hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir	권리가 침해되었는지 아닌지를 결정한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Yasama yetkisi
주어 — 소유 구문 「입법의 권한」

Türk Milleti adına
adına 「~의 이름으로」

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
술어 ① — Meclis-i-nin-dir 소유 + 속격 + -dir

Bu yetki
둘째 문장 주어

devredilemez.
술어 ③ — devret-il-eme-z 수동·불가능·부정

입법권은 튀르키예 국민의 이름으로 튀르키예 대국민의회의 것이다. 이 권한은 위임할 수 없다.

Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının

시점 — 「본안 심리 끝에」 속격 둘 — 「청원인의 권리가」(명사절의 주어)

ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir.

-DIğInA 명사절 여격, 긍정·부정 짝 술어 ⑤ — 결정의 여격 구문

본안 심리 끝에 청원인의 권리가 침해되었는지 아닌지를 결정한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Egemenlik Millete aittir (6조 인용으로)~~	Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir	6조는 속격 귀속 -In-dir 를 쓴다. 여격 aittir 는 104조·150조의 틀 — 뜻은 같아도 조문의 꼴을 바꾸면 인용이 아니다.
~~Kanunlar Anayasaya aykırı değildir (11조 2항으로)~~	Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz	değildir(어긋나지 않는다)는 사실 서술, olamaz(어긋날 수 없다)는 규범의 금지다. 헌법은 금지를 불가능형으로 적는다.
~~hakkın ihlal edildiğini karar verildi~~	hakkın ihlal edildiğine karar verildi	karar vermek 은 결정 내용을 여격(-DIğInA)으로 받는다. 대격은 비문.
~~Yasama yetkisi Meclisindir~~	Yasama yetkisi … Meclisinindir	Millet Meclisi 는 소유 구문이라 이미 -i 가 붙어 있다. 그 위에 속격 -nin 이 와야 「의회의 것」 이 된다 — Meclis-i-nin-dir.

말해 보기 — 학회에서 한국 헌법재판의 틀을 설명할 때

「한국 헌법재판소는 법원의 제청으로 법률을 심사하고, 헌법소원은 공권력의 기본권 침해를 다투며, 2026년부터 확정 재판도 대상이 되었다」 를 설명하는 문형. 튀르키예 헌법·헌법재판소법의 같은 조문을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore Anayasa Mahkemesi de kanunların Anayasaya uygunluğunu denetler; itiraz yolu mahkemelerin başvurusuyla işler.

한국 헌법재판소도 법률의 헌법 적합성을 심사하고, 구체적 규범통제는 법원의 제청으로 이루어집니다.

헌법 제107조 제1항·제111조 ↔ AY 148조·152조. itiraz yolu = 법원 제청의 길(튀르키예 용어). -(y)lA işlemek = ~로 작동하다

Kore'de anayasa şikâyeti kamu gücünün temel hakları ihlal ettiği iddiasıyla yapılır; başka kanunda başvuru yolu varsa önce o yolun tüketilmesi şarttır.

한국의 헌법소원은 공권력이 기본권을 침해했다는 주장으로 제기하고, 다른 법률에 구제 절차가 있으면 먼저 그 절차를 모두 거쳐야 합니다.

헌법재판소법 제68조 제1항(단서 — 다른 법률에 구제절차가 있는 경우) ↔ AYMK 45조. anayasa şikâyeti = 헌법소원(독일어 Verfassungsbeschwerde 의 번역어 — 튀르키예 제도 이름 bireysel başvuru 와 구별해 쓴 말). şarttır = 요건이다

2026 değişikliğinden sonra Kore'de kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı da, kanunda sayılan üç durumda, anayasa şikâyeti yapılabilir; süre kesinleşmeden itibaren otuz gündür.

2026년 개정 뒤 한국에서는 확정된 법원 재판에 대해서도 법률이 정한 세 경우에 헌법소원을 낼 수 있고, 기간은 확정일부터 30일입니다.

헌법재판소법 제68조 제3항(헌재 결정에 반하는 재판·적법 절차 위반·명백한 헌법·법률 위반의 세 경우)·제69조 제1항 ↔ AYMK 47조 5항. kanunda sayılan üç durumda = 법률이 정한 세 경우에. kesinleşmiş = 확정된(12장 kesinleşme). -DAn itibaren otuz gündür = ~부터 30일이다

Kore'de ihlalin kaynağı bir mahkeme kararıysa Anayasa Mahkemesi o kararı iptal eder ve mahkeme yeniden karar verir; Türkiye'de ise ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa dosya kural olarak yeniden yargılama için mahkemeye gönderilir.

한국에서는 침해의 원인이 법원의 재판이면 헌법재판소가 그 재판을 취소하고 법원이 다시 재판합니다. 튀르키예에서는 침해가 법원 재판에서 비롯되었으면 원칙적으로 사건을 재심리를 위해 법원에 보냅니다.

헌법재판소법 제75조 제4항 ↔ AYMK 50조 2항(재심리에 법률상 이익이 없으면 배상 또는 일반 법원 제소를 안내 — 같은 항 둘째 문장). iptal eder = 취소한다(여기서는 재판의 취소). yeniden yargılama = 재심리

Kore Anayasa Mahkemesinin iptal kararı karar tarihinde yürürlüğe girer; ceza hükümleri geriye yürür, ancak daha önce Anayasaya uygunluk kararı varsa yalnızca o kararın ertesi gününe kadar.

한국 헌법재판소의 위헌 결정은 결정일에 효력을 내고, 형벌 조항은 소급하되 종전에 합헌 결정이 있었으면 그 결정의 다음 날까지만 소급합니다.

헌법재판소법 제47조 제2항·제3항(단서 — 종전 합헌 결정이 있으면 그 다음 날로) ↔ AY 153조 3항·5항. geriye yürür = 소급한다(iptal 항목 문형의 긍정 꼴)

출처 상자 — 헌법·헌법재판소법 통합본, 헌재 간행물, 받지 않은 것

튀르키예 헌법 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(2709호 PDF)을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 통합본은 1982년 문언에 2001년(4709호)·2010년(5982호)·2017년(6771호) 등의 개정이 반영된 현행 글이며, 조문 옆 개정 표지를 함께 옮겼다. 관보 공포본 서지(1982. 11. 9. 17863호 mükerrer)와 문언의 날짜(1982. 11. 7.)는 통합본 머리에 따

르고 그 차이의 이유는 쓰지 않는다. 앞 장이 인용한 9·38·138·141조는 이 장에서 다시 인용하지 않았다. 148조 3항은 통합본 글자층이 쪽 번호로 갈라져 있어 같은 내용의 헌법재판소법 45조 1항을 인용했다.

헌법재판소법 6216호는 같은 사이트의 통합본 PDF(2011년 3월 30일 가결 — 5장 timeline)를 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 개인 청원 절차(45~51조)의 문언이 이 장의 재료다.

판결 인용은 헌법재판소 공식 간행물 「Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025」(Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 2026) PDF 의 글자층을 사람이 대조해 옮겼다(가짜 친구 코너 주문 C·E 항). 간행물은 결정 전문을 싣고 신청인 이름을 적지만 이 책은 이름을 옮기지 않았다. 결정 본문 검색(kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr)은 본문이 POST 응답으로 와 자동 어댑터를 두지 못했다. 2012년 9월 23일 시행일은 같은 간행물 머리말(p.3)에서 읽었다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판이다 — 헌법재판소법은 2026년 3월 12일 개정(법원의 확정 재판에 대한 헌법소원 도입)이 반영된 글이고, 이 장은 그 조문의 사실만 적었다. 헌법 제38조·제39조·제66조·제75조와 헌법재판소법 제42조·제72조는 2026년 11월 10일에 같은 시행일판으로 더 받았다.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (mevzuat) · Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun — 6216 (mevzuat) · Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025 (Anayasa Mahkemesi Yayınları)

확인 문제 8

1. AY 6조 1항 「Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir」 의 Milletindir 는 어떤 꼴인가?

- Millet + 여격 + -dir
- **Millet + 속격 -in + -dir — 「국민의 것이다」**
- Millet + 복수 + -dir
- Millet + 소유 -i + -dir

속격 귀속 술어 -In-dir. 7조 1항의 Meclisinindir 는 소유 어미 -i 뒤에 속격 -nin 이 다시 붙은 꼴.

2. 「Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz」에서 olamaz 를 değildir 로 바꾸면?

같은 뜻

금지(어긋날 수 없다)가 사실 서술(어긋나지 않는다)이 된다

더 강한 금지

과거형

-(y)AmA 불가능형은 규범의 금지, değildir 는 사실의 부정. 헌법은 11조 2항·13조 1항에서 olamaz 를 쓴다.

3. iptal 의 대격 꼴로 맞는 것은?

iptalı

iptali

iptalu

iptalü

끝 l 이 앞혀 소리라 뒤모음 a 뒤에서도 앞모음 어미를 받는다(TDK -li, en.wikt 굴절 틀 i). ihlal → ihlali 도 같다.

4. 개인 청원(bireysel başvuru)의 보호 대상 권리는?

헌법상 모든 기본권

헌법이 보장하고 유럽인권협약(과 튀르키예가 당사자인 의정서) 범위에 드는 권리

유럽인권협약의 권리만

법률상 권리

AYMK 45조 1항 — 두 범위의 교집합. 한국 헌법재판소법 제68조 제1항은 헌법상 기본권 전부를 대상으로 한다.

5. 「hakkın ihlal edildiğine karar verdi」에서 명사절이 여격인 이유는?

ihlal 이 여격을 요구해서

karar vermek 이 결정 내용을 여격으로 받아서

강조를 위해

복수라서

-DIğInA karar vermek. 주문의 İHLAL EDİLDİĞİNE·İPTALİNE·ÖDENMESİNE 가 모두 이 여격이다.

6. AYMK 48조 3항에서 komisyon 이 각하하려면?

과반수

만장일치(oy birliği ile) — 일치하지 않으면 부(bölüm)로 회부

위원장 단독

법무부 동의

「Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir.」

7. ihlal 결정과 iptal 결정의 차이는?

같은 말

ihlal 은 개인 청원에서 공권력의 기본권 침해 확인, iptal 은 규범통제에서 법률의 효력 상실

ihlal 이 더 무거운 결정

iptal 은 행정소송에만 쓴다

AYMK 50조 ihlal kararı ↔ AY 153조 iptal kararı. 한국어로는 인용결정(제75조)과 위헌결정(제47조).

8. 튀르키예 개인 청원이 접수되기 시작한 날과 그 근거는?

1982. 11. 7. — 헌법 제정

2012. 9. 23. — 2010년 5982호 개정으로 148조에 들어온 항이 시행된 날(헌재 간행물 머리말)

2011. 3. 30. — 6216호 가결

2017. 1. 21. — 6771호 개정

통합본 표지 「Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.」와 간행물 2025 머리말 「23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan bu anayasal başvuru yolu」.

2부 법의 언어 · 제14장

행정법·행정소송 — 2577호 행정소송절차법(İYUK)

İdare Hukuku ve İdari Yargılama

튀르키예 행정소송은 1982년 1월 6일 가결된 2577호 행정소송절차법(İdari Yargılama Usulü Kanunu, İYUK)이 정한다. 이 장의 중심 소송은 둘이다 — 처분(idari işlem)의 위법을 다투는 취소소송(iptal davası)과 권리 침해의 전보를 구하는 완전관할소송(tam yargı davası, 2조 1항 a·b호) — c호는 행정계약 분쟁 소송이다. 취소소송의 원고는 이익(menfaat)이 침해된 사람이고, 위법 사유는 권한·형식·이유·대상·목적의 다섯(yetki, şekil, sebep, konu ve maksat)이다. 제소 기간은 행정법원 60일·조세법원 30일(7조), 집행정지(yürütmenin durdurulması)는 회복하기 어려운 손해와 명백한 위법이 함께 있을 때만 된다(27조). 이 장은 İYUK 의 소송 요건·기간·집행정지 조문에서 스물두 낱말을 뽑아 기간 계산의 정형구를 익히고, 최고행정법원 Danıştay(튀르키예 국사원)의 결론 관용구 «gereği görüşüldü» 를 공식 간행물로 읽은 뒤, 한국 행정소송법과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. İYUK m. 27/1
   국사원이나 행정법원에 소를 제기하는 것은 다투어진 처분의 집행을 정지시키지 않는다.
2. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. AY m. 125/3

처분에 대한 소송에서 기간은 서면 통지일부터 시작한다.

3. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz. İYUK m. 45/8

   신속 재판 절차가 적용되는 사건에서는 항소를 할 수 없다.

표제어 22

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

14.1 **menfaat** /mɛn.faˈatʲ/ **이익(법률상 이익)** ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

아랍어 기원(TDK Arapça menfaʿat)의 명사 — 끝 t 앞 모음이 a 인데 어미는 앞모음 계열을 받는 조화 예외다(en.wikt 굴절 틀 e, TDK 접미 표시 -ti): menfaati, menfaate, menfaatleri(2조 1항 a호). 취소소송의 원고 적격을 적는 낱말 — menfaatleri ihlâl edilenler(이익이 침해된 사람들)이 제기한다. 완전관할소송의 적격은 kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar(개인적 권리가 직접 침해된 사람 — b호)로 더 좁다. 새말 çıkar(이익)도 있으나 조문은 menfaat.

쉬운 예

Bu işte benim bir menfaatim yok.

이 일에 내 이익은 없다.

실무 예

İptal davasını menfaatleri ihlâl edilenler açar (İYUK m. 2).

취소소송은 이익이 침해된 사람이 제기한다(행정소송절차법 2조).

원문

> İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, –
>
> İYUK m. 2/1-a · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 처분이 권한·형식·이유·대상·목적 가운데 하나의 면에서 위법하다는 이유로 그 취소를 구하여, 이익이 침해된 사람이 제기하는 취소소송,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İdarî işlemler hakkında	대상 — hakkında 「~에 관하여」	처분이

yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile	위법 사유 다섯 — yönlerinden biri ile 「~의 면 가운데 하나로」	권한·형식·이유·대상·목적 가운데 하나의 면에서
hukuka aykırı olduklarından dolayı	-DIK + -DAn dolayı(11장) 「위법하다는 이유로」	위법하다는 이유로
iptalleri için	목적 — 「그 취소를 위해」	그 취소를 구하여
menfaatleri ihlâl edilenler tarafından	원고 — 수동 분사 + -lAr + tarafından	이익이 침해된 사람이
açılan iptal davaları,	açılan 「제기되는」 + 소송 이름	제기하는 취소소송

통합본은 이 호에서 ihlâl 을 곡절 부호로 적는다(13장의 ihlal 과 같은 낱말 — 조문 표기는 그대로 옮긴다, 기준 13). yönlerinden biri ile(면들 가운데 하나로)가 다섯 위법 사유를 선택지로 만든다. a호의 현행 문언은 2000년 4577호 재규정(통합본 표지 「Yeniden Düzenleme: 8/6/2000-4577/5 md.」)이다.

문형

… -leri ihlâl edilenler tarafından açılan dava

~가 침해된 사람이 제기하는 소송

1. 침해된 것(소유 복수) + ihlâl edilen(침해된 — 수동 분사) + -ler(사람들) + tarafından + açılan(제기되는) + dava.
2. İYUK 2조 1항 a호. b호는 kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları 로 같은 틀.
3. 분사 -An 에 -lAr 를 붙이면 「~하는 사람들」 이 된다: ihlâl edilenler, muhtel olanlar, ilgililer(7조·10조 — 관계인들).

Evleri hasar gören komşular tarafından açılan dava geçen yıl sonuçlandı.
집이 피해를 입은 이웃들이 낸 소송은 지난해 끝났다.

Kararı beğenmeyen taraftarlar stadın önünde toplandı.
판정이 마음에 들지 않은 팬들이 경기장 앞에 모였다.

문법 조화 · menfaat → menfaati, ihlâl → ihlâli — 끝 자음 앞 a 뒤의 앞모음 어미

~~menfaatı, menfaatları~~ (표기 오류)

menfaati, menfaatleri

아랍어 차용어 가운데 끝 음절이 앞혀 소리로 나는 낱말은 모음이 a 여도 앞모음 어미를 받는다: menfaat-i, menfaat-leri(2조 1항 a호), saat-i(2장), ihlâl-i(13장). 사전의 접미 표시(TDK -ti, en.wikt 틀 e)가 근거다. 뒤모음 어미를 붙이면 표기 오류.

한국이라면? = 원고적격 · 행정소송법 제12조

한국 제12조 「취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다」. 튀르키예 2조 1항 a호의 menfaatleri ihlâl edilenler(이익이 침해된 사람)이 같은 자리다. 한국은 「법률상 이익」, 튀르키예는 menfaat(이익)만 적는다(판례는 받지 않았다).

14.2 **yetki** /jet'ci/ **권한; (법원의) 관할(토지관할)** ★★★

발음 근거 enwikt

yetmek(충분하다·미치다)의 어간에서 온 새말 — 권한. 행정법에서는 처분의 위법 사유 첫째(yetki yönünden hukuka aykırılık — 2조 1항 a호), 절차법에서는 법원의 토지관할이다(14조 3항 a호 「Görev ve yetki」 — görev 는 사물관할·5장). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: yetkiyi, yetkisi. 짝말 yetkili(권한 있는 — 13장 yetkili organları), yetkisizlik(관할 위반 — 15조 1항 a호 yetki yönünden reddedilerek). 6장의 takdir yetkisi(재량권)와 같은 낱말.

쉬운 예

Bu konuda yetkim yok.

이 문제에 관해서는 내게 권한이 없다.

실무 예

Yetkili olmayan mahkemeye açılan dava yetki yönünden reddedilir (İYUK m. 15).

관할 없는 법원에 제기된 소는 관할의 면에서 각하된다(행정소송절차법 15조).

원문

> 3/a bendine göre adli yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, — İYUK m. 15/1-a · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 3항 a호에 따라 사법 계통이 관할하는 사항에 제기된 소는 각하하고, 행정 계통이 관할하는 사항에서 관할 없는 법원에 제기된 소는 사물관할 또는 토지관할의 면에서 각하하여 기록을 관할 법원에 보내기로,
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
3/a bendine göre	근거 호 — -A göre	3항 a호에 따라
adli yargının görevli olduğu konularda	-DIK 관형절 + 처격 「사법 계통이 관할하는 사항에」	사법 계통이 관할하는 사항에
açılan davaların reddine;	결정 ① — reddine(각하 여격)	제기된 소는 각하하고
idari yargının görevli olduğu konularda ise	대조 — ise 「~는」	행정 계통이 관할하는 사항에서
görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın	속격 — 「관할 없는 법원에 제기된 소의」	관할 없는 법원에 제기된 소는
görev veya yetki yönünden reddedilerek	-(y)ArAk 「각하하여」	사물관할 또는 토지관할의 면에서 각하하여
dava dosyasının	속격 — 「사건 기록을」	기록을
görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine,	결정 ② — gönderilmesine(송부 여격)	관할 법원에 보내기로

15조 1항은 「… -(s)InA, … -(s)InA, … Karar verilir」의 긴 한 문장 — 각 호가 결정 내용의 여격(reddine·gönderilmesine·tebliğine)으로 끝나고 맨 끝 Karar verilir(결정한다)가 받는다(13장 ihlal 문형). görev(사물관할)와 yetki(토지관할)의 짝은 5장 görev 와 함께 읽는다. 사법 계통(adli yargı)에 속한 사건이면 각하만 하고 이송하지 않는다.

문형

… yönünden reddetmek

~의 면에서 각하하다

1. 기준 명사 + yönünden(yön-ü-nden 그 면에서) + reddetmek(각하·기각하다).
2. 15조 1항 a호 görev veya yetki yönünden reddedilerek. 2조 1항 a호의 … yönlerinden biri ile 도 같은 yön(면).
3. red(기각·각하 — 어간 redd-)는 모음 어미 앞에서 d 가 겹친다: reddi, reddine(13장 REDDİNE).

Dava süre yönünden reddedildi.

소는 기간의 면에서 각하되었다.

> Dergi, makalemi biçim yönünden reddetti.
> 학술지는 내 논문을 형식 면에서 거절했다.

> **한국이라면? ≠ 재판관할 · 행정소송법 제9조**
> 한국 제9조 제1항 「취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다」. 튀르키예는 토지관할(yetki)을 32조 이하에서 정하고, 15조 1항 a호에서 관할 위반 시 각하·이송을 적는다. 한국은 특별한 규정이 없으면 민사소송법을 준용한다(제8조 제2항 — 준용되는 이송 조문은 이 장이 받지 않았다).

14.3 ## sebep /se'bep/ 이유, 사유, 원인 ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **sebeb-**

아랍어 기원(TDK Arapça sebeb)의 명사 — 모음 어미 앞에서 p 가 b 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -bi, en.wikt stem=sebeb): sebebi, sebebiyle(~를 이유로 — 11장 bir suç sebebiyle), sebepleri(3조 2항 b호). 처분의 위법 사유 다섯 가운데 셋째(sebep yönünden — 처분의 사실적·법적 근거)이고, 소장에는 소송의 konu ve sebepleri(대상과 이유)를 적는다(3조 2항 b호). 새말 neden(이유)도 같은 뜻 — 판결 결론의 Açıklanan nedenlerle(설명한 이유로 — 가짜 친구 코너).

쉬운 예 — Gecikmenin sebebi neydi?
지연의 이유는 무엇이었나요?

실무 예 — Dilekçede davanın konu ve sebepleri gösterilir (İYUK m. 3).
소장에는 소송의 대상과 이유를 적는다(행정소송절차법 3조).

원문 —

> Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, — İYUK m. 3/2-b · 공식 · 사본 2026-11-09
> 소송의 대상과 이유, 그리고 그것이 의거하는 증거,

> **문형**
> **… sebebiyle**
> **~를 이유로, ~ 때문에**
> 1. 명사(속격 구문이면 -In … -I) + sebebiyle: bir işlemin icrası sebebiyle(처분의 집행 때문에 — 12조).
> 2. 11장의 -DAn dolayı(~로 인하여), nedeniyle(~ 때문에 — neden 의 같은 꼴)와 뜻이 같다. 조문은 셋을 섞어 쓴다.
> 3. 복수 조격: sebeplerinden dolayı(49조 2항 「sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar」).

> Hava muhalefeti sebebiyle uçuş iptal edildi.
> 악천후 때문에 항공편이 취소되었다.
>
> Sağlık sebebiyle görevden ayrıldı.
> 그는 건강상의 이유로 직을 떠났다.

문법 철자 · sebep · sebebi · sebebiyle — p → b 교체와 이유의 조격

~~sebepi, sebepiyle~~ (표기 오류)

sebebi, sebebiyle

끝 p 는 모음 어미 앞에서 b 로 바뀐다(kitap → kitabı 와 같은 규칙): sebeb-i, sebeb-iyle(그 이유로). sebebiyle 는 「~를 이유로·~ 때문에」 의 후치사처럼 쓰인다(CMK 109조 bir suç sebebiyle, İYUK 12조 icrası sebebiyle). 자음 어미 앞에서는 p 그대로: sebepler, sebepten.

한국이라면? ≠ 공소장과 소장의 기재 · 행정소송법 제8조

한국 행정소송법은 소장 기재 사항을 따로 두지 않고 민사소송법을 준용한다(제8조 제2항 「법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다」). 튀르키예 3조 2항은 행정소송 소장의 필수 기재(당사자·대상과 이유·증거·통지일·금액)를 İYUK 안에 직접 적는다.

14.4 ## konu /ko'nu/ 대상, 주제; (소송의) 목적물 ★★★

발음 근거 enwikt

koymak(놓다)의 어간에서 온 새말 — 주제·대상. 처분의 위법 사유 넷째(konu yönünden — 처분 내용의 위법)이자 소송물이다: dava konusu(소송의 대상 — 3조 3항 Dava konusu kararın), uyuşmazlık konusu miktar(다툼 대상 금액 — 3조 2항 d호). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: konuyu, konusu(소유 — 「~의 대상」). 12장 CMK 2조의 soruşturma konusu suç(수사 대상 범죄)도 같은 쓰임 — 명사 뒤에 konusu 를 붙이면 「~의 대상이 된」 이 된다.

쉬운 예 Toplantının konusu bütçeydi.
회의의 주제는 예산이었다.

실무 예 Tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar dilekçede gösterilir (İYUK m. 3).
완전관할소송에서는 다툼 대상 금액을 소장에 적는다(행정소송절차법 3조).

원문

> Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, — İYUK m. 3/2-d · 공식 · 사본 2026-11-09

조세·수수료·인지와 그 밖의 비슷한 금전 부담과 그 가산금·과태료에 관한 소송과 완전관할소송에서는 다툼 대상 금액,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler	금전 부담 열거 ①	조세·수수료·인지와 그 밖의 비슷한 금전 부담
ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla	열거 ② + -A ilişkin + 조격 -(y)lA 「~와」	과 그 가산금·과태료에 관한 소송과
tam yargı davalarında	처격 — 완전관할소송에서	완전관할소송에서는
uyuşmazlık konusu miktar,	기재 사항 — konusu 「~의 대상인」	다툼 대상 금액

tam yargı davası(완전관할소송)는 행정의 행위로 입은 손해의 전보를 구하는 소송으로, 프랑스 행정법의 plein contentieux 를 옮긴 말이다 — 취소소송(iptal davası)과 짝(2조 1항 a·b호). vergi(조세)·resim(수수료)·harç(인지·수수료)는 금전 부담의 세 이름.

문형

… konusu …

~의 대상인 ~

1. 명사 + konusu(konu + 소유 -su) + 명사: uyuşmazlık konusu miktar(다툼 대상 금액), dava konusu karar(소송 대상 결정 — 3조 3항).
2. 12장 soruşturma konusu suç(수사 대상 범죄)·CMK 2조 1항 h호와 같은 틀. 뒤 명사가 앞 명사의 「대상」 이다.
3. söz konusu(문제의·해당 — 20조 3항 söz konusu bilgi ve belgeler)도 같은 꼴의 굳은 표현.

Dava konusu taşınmaz satılmış.

소송 대상 부동산이 팔렸다고 한다.

Söz konusu karar henüz tebliğ edilmedi.

해당 결정은 아직 송달되지 않았다.

한국이라면? ≠ 취소소송의 대상 · 행정소송법 제19조

한국 제19조 「취소소송은 처분등을 대상으로 한다」 — 대상을 처분으로 한정한다(손해배상은 관련 청구로 병합할 수 있다 — 제10조). 튀르키예는 처분 취소(iptal)와 손해 전보(tam yargı)를 모두 행정법원이 맡고(2조 1항), 후자에서는 다툼 대상 금액을 소장에 적게 한다.

14.5 **eylem** /ej'lem/ **행위(사실행위); 행동** ★★★

발음 근거 enwikt

eylemek(행하다 — 옛 동사)의 어간에 -(I)m 이 붙은 새말 — 행위·행동(시위도 eylem). 행정법에서는 idari eylem(행정의 사실행위)이 idari işlem(처분 — 법적 효과를 낳는 행위)과 짝이다: 2조 1항 b호 idari eylem ve işlemlerden dolayı(행위와 처분으로 인하여), AY 125조 1항 İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 13장 AYMK 45조의 işlem, eylem ya da ihmal(처분·행위·부작위)도 같은 셋 나눔. 격 어미는 규칙대로: eylemi, eylemlerden.

쉬운 예

Söz değil eylem gerek.

말이 아니라 행동이 필요하다.

실무 예

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır (AY m. 125).

행정의 모든 행위와 처분에 대하여 사법 구제의 길이 열려 있다(헌법 125조).

원문

> İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, — İYUK m. 2/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 행정의 행위와 처분으로 인하여 개인적 권리가 직접 침해된 사람이 제기하는 완전관할소송,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İdari eylem ve işlemlerden dolayı	-DAn dolayı(11장) 「~로 인하여」	행정의 행위와 처분으로 인하여
kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından	원고 — muhtel olan 「침해된」(아랍어 형용사) + -lAr + tarafından	개인적 권리가 직접 침해된 사람이
açılan	수동 분사 「제기되는」	제기하는
tam yargı davaları,	소송 이름 — 완전관할소송	완전관할소송

muhtel(아랍어 — 침해된·어지럽혀진)은 1982년 조문에 남은 옛말이다 — 새말로 바꾸면 ihlâl edilmiş. a호(menfaat 항목)의 원고가 「이익이 침해된 사람」이라면 b호는 「개인적 권리가 직접 침해된 사람」으로 더 좁다 — 취소소송과 완전관할소송의 적격 차이.

문형

… -A karşı yargı yolu açıktır

~에 대하여 사법 구제의 길이 열려 있다

1. 대상 여격(-A) + karşı(~에 대하여) + yargı yolu(사법의 길) + açıktır(열려 있다).
2. AY 125조 1항 첫 문장. 반대는 yargı yolu kapalıdır(닫혀 있다). 12장 CMK 272조의 istinaf yolu açıktır 도 같은 틀.
3. yol(길)은 kanun yolu(상소 — 5장)·başvuru yolu(13장 구제 절차)처럼 「절차」 를 뜻한다.

Bu karara karşı temyiz yolu açıktı ve taraflar başvurdu.
이 판결에 대해서는 상고의 길이 열려 있었고 당사자들이 상고했다.

Öğrenci, aldığı disiplin cezasına karşı dava açtı.
학생은 받은 징계에 대해 소를 냈다.

문법 어휘 · eylem · işlem · ihmal — 행정의 세 행위 꼴

~~idari eylemin iptali davası~~ (뜻 다름)

idari işlemin iptali davası

işlem(처분)은 법적 효과를 낳는 의사 표시라 취소(iptal)의 대상이 되고, eylem(사실행위 — 도로 공사·수용 없는 점유)은 취소할 것이 없어 손해 전보(tam yargı)의 대상이다. ihmal(부작위)은 13장 AYMK 45조의 셋째. 「행위의 취소소송」 은 짜임이 맞지 않는다 — 2조 1항 a호가 iptal 을 işlem 에만 붙인 까닭.

한국이라면? ≠ 처분과 부작위 · 행정소송법 제2조

한국 제2조 제1항은 「처분등」 과 「부작위」 를 정의하고 사실행위는 따로 이름 짓지 않는다. 튀르키예 2조 1항은 işlem(처분)·eylem(사실행위)을 나란히 적고 사실행위로 인한 손해도 행정법원 완전관할소송으로 다룬다. 한국은 손해배상을 관련청구로 병합할 수 있다(제10조) — 국가배상의 일반 관할은 대조하지 않았다.

14.6 ## tahkim /tah'cim/ 중재 ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça taḥkīm)의 명사 — hakem(중재인)도 아랍어 기원이다(TDK Arapça ḥakem). 행정계약 분쟁 가운데 중재 조항이 있는 특허(imtiyaz) 계약은 행정소송에서 빠진다(2조 1항 c호 Tahkim yolu öngörülen … hariç). 그 근거가 1999년 헌법 개정으로 들어온 AY 125조 1항 둘째 문장(공공서비스 특허 계약의 국내·국제 중재)이다. 격 어미는 규칙대로: tahkimi, tahkime(125조 1항 Milletlerarası tahkime). 민사의 중재는 HMK 407조 이하와 4686호 국제중재법(이 책은 받지 않았다).

쉬운 예

Uyuşmazlık tahkimle çözüldü.

분쟁은 중재로 해결되었다.

실무 예

İmtiyaz sözleşmelerinden doğan ve tahkim yolu öngörülen uyuşmazlıklar idari davaların dışında kalır (İYUK m. 2).

특허 계약에서 생기고 중재가 예정된 분쟁은 행정소송 밖에 있다(행정소송절차법 2조).

원문

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar. — İYUK m. 2/1-c · 공식 · 사본 2026-11-09

중재가 예정된 특허 약관과 계약에서 생기는 분쟁을 제외하고, 공공서비스 가운데 하나를 수행하기 위해 맺은 모든 행정계약으로 인하여 당사자 사이에 생기는 분쟁에 관한 소송.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden	예외 대상 — öngörülen 「예정된」 분사 + 탈격	중재가 예정된 특허 약관과 계약에서
doğan uyuşmazlıklar hariç,	예외 표지 hariç(2장) 「~를 제외하고」	생기는 분쟁을 제외하고
kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan	목적 + 분사 「~를 위해 맺은」	공공서비스 가운데 하나를 수행하기 위해 맺은
her türlü idari sözleşmelerden dolayı	-DAn dolayı 「~로 인하여」	모든 행정계약으로 인하여
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.	소송 이름 — -A ilişkin	당사자 사이에 생기는 분쟁에 관한 소송

hariç(~를 제외하고 — 2장 예외 표지)가 문장 머리의 예외를 닫는다. imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri(특허 약관과 계약)는 공공서비스 위탁의 두 문서. c호의 현행 문언은 1999년 4492호 개정(통합본 표지 「Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.」)으로, 같은 해 헌법 125조 1항에 중재 문장이 들어온 것과 짝이다.

문형

… hariç, … davalar

~를 제외하고 ~ 소송

1. 예외 명사(주격) + hariç(제외하고) + 쉼표 + 본문. 예외가 문장 앞에 선다.
2. İYUK 2조 1항 c호·7조 1항 「özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde」는 같은 뜻을 처격 조건으로 적은 꼴.
3. hariç 는 2장 예외 표지 목록에 있다 — 인용할 때 잘라 내면 verify 가 경고한다(기준: 단서 보존).

Pazar hariç her gün açığız.
일요일을 빼고 매일 엽니다.

Pazar günleri hariç mağaza her gün açıktı.
가게는 일요일을 빼고 매일 열었다.

한국이라면? + 공법상 계약과 당사자소송 · 행정소송법 제3조

한국 제3조 제2호의 당사자소송이 공법상 법률관계 분쟁을 맡고, 이 책이 받은 행정소송법 조문에는 중재 조항이 있는 계약을 빼는 문장이 없다. 튀르키예 2조 1항 c호는 행정계약 분쟁을 행정소송으로 두되 중재 예정 특허 계약을 뺀다(헌법 125조 1항 1999년 문장).

14.7 **hizmet** /hiz'met/ **서비스, 역무; (kamu hizmeti) 공공서비스** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원의 명사 — 봉사·역무. 행정법의 핵심 개념 kamu hizmeti(공공서비스 — 프랑스 service public 의 번역어)에 들어 있다: AY 125조 1항 Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz(공공서비스에 관한 특허), İYUK 2조 1항 c호 kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi. 행정의 배상 책임 요건 hizmet kusuru(역무 과실 — 가짜 친구 코너 Danıştay 판결 「idarenin hizmet kusuru」)도 이 낱말. 격 어미는 규칙대로: hizmeti, hizmetleri.

쉬운 예 Hizmet için teşekkürler.
봉사해 주셔서 감사합니다.

실무 예 Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar için tahkim yolu öngörülebilir (AY m. 125).
공공서비스에 관한 특허 계약에서 생기는 분쟁에는 중재를 정할 수 있다(헌법 125조).

원문

> Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak

yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. — AY m. 125/1 (둘째·셋째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

공공서비스에 관한 특허 약관과 계약에서는 그로부터 생기는 분쟁을 국내 또는 국제 중재로 해결하도록 정할 수 있다. 국제 중재는 외국적 요소가 있는 분쟁에 한하여 갈 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kamu hizmetleri ile ilgili	ile ilgili 「~에 관한」	공공서비스에 관한
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde	처격 — 「특허 약관과 계약에서」	특허 약관과 계약에서는
bunlardan doğan uyuşmazlıkların	속격 — doğan 「생기는」 분사	그로부터 생기는 분쟁을
milli veya milletlerarası tahkim yoluyla	수단 — yoluyla 「~의 길로」	국내 또는 국제 중재로
çözülmesi öngörülebilir.	술어 — 수동 동명사 + öngörülebilir 「예정될 수 있다」	해결하도록 정할 수 있다
Milletlerarası tahkime ancak	셋째 문장 — 여격 + ancak 「~에 한하여」	국제 중재는
yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.	분사 taşıyan + için + 비인칭 수동 gidilebilir	외국적 요소가 있는 분쟁에 한하여 갈 수 있다

이 문장은 1999년 4446호 헌법 개정(통합본 표지 「Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.」)으로 들어왔다 — 셋째 문장은 국제 중재를 외국적 요소가 있는 분쟁으로 한정한다. milletlerarası(국가들 사이의 → 국제)는 millet(13장)의 복수 + arası. öngörmek(예정하다·규정하다)은 조문에서 「법률이 ~를 정하다」의 동사(12장 kanunda öngörülen).

문형

… yoluyla çözülmesi öngörülebilir

~의 방법으로 해결하도록 정할 수 있다

1. 수단 + yoluyla(yol-u-yla 그 길로) + çözülmesi(해결됨) + öngörülebilir(예정될 수 있다).
2. AY 125조 1항. 12장 telekomünikasyon yoluyla(통신을 통해)·13장 kanun yolu 와 같은 yol.
3. öngörmek 의 수동 분사 öngörülen(예정된 — İYUK 2조 1항 c호 Tahkim yolu öngörülen)이 형용사 자리에 선다.

> Anlaşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülmesi öngörüldü.
> 분쟁을 조정으로 해결하도록 정해졌다.
>
> Sorun diyalog yoluyla çözülebilir.
> 문제는 대화로 해결할 수 있다.

한국이라면? ≠ 행정소송의 목적 · 행정소송법 제1조

한국 제1조는 행정소송의 목적을 「행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사 · 불행사등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제」로 적고 공공서비스 개념을 쓰지 않는다. 튀르키예는 kamu hizmeti(공공서비스)가 행정계약(2조 1항 c호)과 헌법 125조 중재 조항의 기준 개념이다.

14.8 **dilekçe** dilek-çe /diˈlec.t͡ʃe/ **소장, 신청서, 청원서** ★★★

발음 근거 enwikt

dilek(소원·바람)에 -çe 가 붙은 새말 — 바라는 바를 적은 글, 곧 신청서·소장. 행정소송은 법원장 앞으로 쓴 서명된 dilekçe 로 제기한다(3조 1항); 소장의 필수 기재는 3조 2항, 첫 심사(ilk inceleme)는 14조, 흠이 있으면 dilekçenin reddi(소장 각하 — 15조 1항 d호)다. 강세가 둘째 음절에 있다(en.wikt). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: dilekçeyi, dilekçesi. 민사(HMK 119조 dava dilekçesi)·헌재(AYMK 47조 3항 Başvuru dilekçesi)에서도 같은 낱말.

쉬운 예 Dilekçenizi buraya bırakın.
신청서는 여기 두세요.

실무 예 İdari davalar imzalı dilekçelerle açılır (İYUK m. 3).
행정소송은 서명된 소장으로 제기한다(행정소송절차법 3조).

원문

> İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. — İYUK m. 3/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 행정소송은 국사원, 행정법원, 조세법원의 법원장 앞으로 쓴 서명된 소장으로 제기한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İdari davalar,	주어	행정소송은
Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına	수신 — 여격 「법원장(단)에게」	국사원, 행정법원, 조세법원의 법원장 앞으로

hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle	hitaben 「~앞으로」 + -mIş 분사 + 조격	쓴 서명된 소장으로
açılır.	술어 — dava açmak의 수동 「제기된다」	제기한다

-A hitaben(~앞으로·~를 수신인으로)은 아랍어 부사 꼴의 후치사 — 소장·공문의 수신을 적는 정형구(5장 dilekçe 의 수신 머리와 같다). dava açmak(소를 제기하다 — 직역 「소송을 열다」)의 수동이 açılır. 1994년 4001호 개정 문언(통합본 표지).

문형

… -A hitaben yazılmış dilekçe

~앞으로 쓴 소장

1. 수신 여격(-A) + hitaben(~앞으로) + yazılmış(쓰인 — -mIş 수동 분사) + dilekçe.
2. 3조 1항. hitap(호칭·수신)의 부사 hitaben — 45조 2항 dilekçelerdeki hitap(소장의 수신 표시)도 같은 어근.
3. 실무의 소장 머리: ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA(여격 대문자).

Bakanlığa hitaben bir yazı gönderildi.

부처 앞으로 공문이 보내졌다.

Mahkeme başkanlığına hitaben dilekçe yazdım.

법원장 앞으로 신청서를 썼다.

문법 어휘 · dilekçe · dava dilekçesi · dilekçenin reddi — 소장의 세 자리

~~davanın reddi (소장 흠결로)~~ (뜻 다름)

dilekçenin reddi

dilekçenin reddi(소장 각하 — 15조 1항 d호)는 흠을 고쳐 30일 안에 다시 낼 수 있는 처분이고, davanın reddi(소 각하·기각 — 15조 1항 a·b호)는 소송 자체를 끝내는 결정이다. 둘 다 red 를 쓰지만 대상이 다르다. 같은 흠을 되풀이하면 그때 dava reddedilir(15조 5항).

한국이라면? = 소의 제기 · 행정소송법 제8조

한국 행정소송법은 특별한 규정이 없는 사항에 민사소송법을 준용한다(제8조 제2항) — 소장의 방식도 그 준용으로 가며, 준용되는 민사소송법 조문은 이 장이 받지 않았다. 튀르키예 3조 1항은 행정소송의 소장을 법원장 앞으로 쓴 서명 문서로 직접 정하고, 14조·15조에서 소장의 첫 심사와 각하·보정을 İYUK 안에 둔다.

14.9 **yazılı bildirim** yazılı bildir-im /ja.zɯˈɫɯ bil.diˈrim/ **서면 통지** ★★★

발음 근거 enwikt · enwikt

yazılı(서면의 — yazmak 의 -(I)lI 형용사)와 bildirim(통지 — bildirmek 의 -(I)m 명사형)의 명사구. bildirim 은 en.wikt 에 굴절 틀이 없어 조문의 짝 yazılı bildirim 으로 세웠다. 행정소송의 제소기간은 처분의 yazılı bildirim(서면 통지)일부터 센다 — AY 125조 3항, İYUK 7조 2항 a호(yazılı bildirimin yapıldığı … tarihi izleyen günden). 소장에는 처분의 서면 통지일을 적는다(3조 2항 c호). 옛말·법률어 tebliğ(송달 — 7조 2항 b호 tebliğin)·tebligat(송달 절차 — 14조 5항)이 같은 자리에 함께 쓰인다. 12장 CMK 90조 4항의 bildirir(고지한다)가 동사 꼴.

쉬운 예 Bildirim geldi mi?
알림이 왔나요?

실무 예 Dava süresi yazılı bildirim tarihinden başlar (AY m. 125).
제소 기간은 서면 통지일부터 시작한다(헌법 125조).

원문

> İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. — AY m. 125/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 처분에 대하여 제기할 소송에서 기간은 서면 통지일부터 시작한다.

문형

… tarihinden başlar

~일부터 시작한다

1. 기산 사건 + tarih(날) + 소유·탈격 -inden + başlar(시작한다): yazılı bildirim tarihinden başlar(AY 125조 3항).
2. İYUK 7조 2항은 더 정밀하다 — … yapıldığı tarihi izleyen günden başlar(행해진 날의 다음 날부터 — 초일 불산입).
3. 13장 AYMK 47조 5항의 -DIğI tarihten itibaren(~한 날부터)과 같은 자리.

Bu kampanyada indirim süresi kayıt tarihinden başladı.
이 행사에서 할인 기간은 등록일부터 시작했다.

Kurs, kayıt tarihinden başlayarak altı hafta sürdü.
강좌는 등록일부터 6주 동안 이어졌다.

문법 어휘 · bildirim · tebliğ · tebligat · ilan — 알림의 네 낱말

~~ilan tarihinden başlar (개별 처분으로)~~ (뜻 다름)

yazılı bildirim tarihinden başlar

bildirim(통지 — 새말)은 개별 처분을 상대방에게 알리는 것, tebliğ(송달 — 아랍어)은 그 공식 절차, tebligat 은 송달 제도 전체, ilan(공고)은 주소를 모르는 사람이나 규칙(düzenleyici işlem)을 일반에 알리는 것이다(7조 3항·4항). 개별 처분의 기산점에 ilan 을 쓰면 7조 2항 a호와 어긋난다.

한국이라면? ≠ 제소기간의 기산점 · 행정소송법 제20조

한국 제20조 제1항 「취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에」, 제2항 「처분등이 있은 날부터 1년」. 튀르키예는 서면 통지일(AY 125조 3항)의 다음 날부터 60일(İYUK 7조)이다 — 한국의 「안 날」 기준과 달리 통지라는 객관적 사실을 기산점으로 삼는다.

14.10 **ilan** /iːlan/ **공고, 공시; 광고** ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça iʿlān)의 명사 — 첫 모음이 길고 모음 어미 앞에서 둘째 모음도 길어지며 l 이 맑게 난다(TDK iːlaːnı, l ince okunur). 일상어로 광고·공고, 조문에서는 주소를 모르는 사람에게 하는 공시 송달(7조 3항 ilan yoluyla bildirim)과 규칙(düzenleyici işlem)의 공포(7조 4항 ilan tarihini izleyen günden)다. 격 어미: ilanı, ilanın, ilan yoluyla(공고의 방법으로). 13장 AY 153조의 Resmî Gazetede yayımlanma(관보 게재)와 다른 낱말 — ilan 은 알림, yayım 은 간행.

쉬운 예

Gazeteye ilan verdik.

신문에 광고를 냈다.

실무 예

Adresi bilinmeyenlere ilan yoluyla bildirim yapılır (İYUK m. 7).

주소를 모르는 사람에게는 공고의 방법으로 통지한다(행정소송절차법 7조).

원문

> Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar. — İYUK m. 7/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 주소가 분명하지 않은 사람에게 특별법의 규정에 따라 공고의 방법으로 통지한 경우, 특별법에 반대 규정이 없는 한 기간은 마지막 공고일의 다음 날부터 15일 뒤에 진행을 시작한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Adresleri belli olmayanlara	대상 여격 — 「주소가 분명하지 않은 사람들에게」	주소가 분명하지 않은 사람에게
özel kanunlarındaki hükümlere göre	-A göre 「~에 따라」	특별법의 규정에 따라
ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde,	조건 — 분사 yapılan + hallerde	공고의 방법으로 통지한 경우
özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça	유보 — -mAdIkçA 「~않는 한」 + aksine	특별법에 반대 규정이 없는 한
süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren	주어 + 기산점 — izleyen günden itibaren	기간은 마지막 공고일의 다음 날부터
onbeş gün sonra işlemeye başlar.	술어 — işlemeye başlamak 「진행을 시작하다」(5장 HMK)	15일 뒤에 진행을 시작한다

aksine bir hüküm bulunmadıkça(반대 규정이 없는 한)의 aksine 는 2장의 확인 중인 항목(aksine 의 뜻 — 「반대로」)이 걸린 낱말이다 — 이 조문에서는 「그에 반하는」. işlemeye başlar(진행을 시작한다)는 5장 HMK 345조의 işlemeye başlar 와 같은 기간 동사. 공시 송달은 마지막 공고 뒤 15일의 유예를 둔다.

문형

... tarihini izleyen günden itibaren

~일의 다음 날부터

1. 기산 사건 + tarih(날) + 소유·대격 -ini + izleyen(뒤따르는 — izlemek 의 -An 분사) + günden itibaren(날부터).
2. İYUK 7조 2항·3항·4항, 27조 7항(kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde). 초일 불산입을 한 구절로 적는다.
3. izlemek 은 12장의 izlenen kişi(추적되는 사람)와 같은 동사 — 여기서는 「(날이) 뒤따르다」.

Ödeme, siparişi izleyen günden itibaren üç gün içinde yapıldı.
결제는 주문 다음 날부터 사흘 안에 이루어졌다.

Başvurular, ilanı izleyen günden itibaren toplanmaya başladı.
지원서는 공고 다음 날부터 접수되기 시작했다.

한국이라면? ≠ 제소기간 · 행정소송법 제20조

한국 제20조는 「안 날부터 90일」·「있은 날부터 1년」을 적고 공고 송달의 기산 유예는 이 조에 없다(특별법의 기간은 대조하지 않았다). 튀르키예 7조는 특별법에 다른 기간이 없으면 60일이고, 3항은 공고 송달이면 마지막 공고 다음 날부터 15일 뒤에 그 기간이 진행된다고 적는다.

14.11 **vergi** ver-gi /verˈɟi/ **조세, 세금** ★★★

발음 근거 enwikt

vermek(주다 — 3장)의 어간에 -gI 가 붙은 새말 — 「내는 것」, 곧 세금. 조세 소송은 행정법원이 아니라 vergi mahkemesi(조세법원 — 1조 1항)가 맡고 제소 기간이 30일로 짧다(7조 1항). 조세 소송의 제기는 부과된 세금의 징수를 멈춘다(27조 4항 — 집행정지의 예외). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: vergiyi, vergisi. 짝말 resim(수수료), harç(인지·수수료), mükellef(납세의무자 — 3조 2항 e호). 상고심은 Danıştay 의 Vergi Dava Daireleri Kurulu(조세부 연합회의).

쉬운 예

Vergi beyannamesini verdim.

세금 신고서를 냈다.

실무 예

Özel kanunlarda ayrı süre yoksa vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gündür (İYUK m. 7).

특별법에 따로 정한 기간이 없으면 조세법원의 제소 기간은 30일이다(행정소송절차법 7조).

원문

> Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. — İYUK m. 7/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 제소 기간은 특별법에 따로 기간이 정해지지 않은 경우 국사원과 행정법원에서는 60일, 조세법원에서는 30일이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dava açma süresi,	주어 — 「소 제기의 기간」	제소 기간은
özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde	조건 — 부정 수동 분사 + hallerde	특별법에 따로 기간이 정해지지 않은 경우
Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış	처격 + 수 「~에서는 60」	국사원과 행정법원에서는 60일,

ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.	처격 + 수 + gündür 「~일이다」	조세법원에서는 30일이다

… gündür(~일이다)는 5장 HMK 345조 iki haftadır(2주다)와 같은 기간 술어 — 기간을 명사문으로 적는다. 수사 altmış(60)·otuz(30)가 명사 gün 하나를 나누어 받는다. Danıştayda(국사원에서)는 고유명사에 처격 -da 가 붙은 꼴(아포스트로피 없이 — 통합본 표기).

문형

… -DA … gündür

~에서는 ~일이다(기간의 명사문)

1. 장소·법원 처격(-DA) + 수사 + gün + -DIr: idare mahkemelerinde altmış … gündür(7조 1항).
2. 5장 HMK 345조 İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır 와 같은 틀 — 주어가 süre(기간).
3. 특별법 유보는 앞에 선다: özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde.

Bu mağazada iade süresi on dört gündür.
이 가게에서 반품 기간은 14일이다.

Bu kursta deneme süresi yedi gündür.
이 강좌의 체험 기간은 7일이다.

문법 어휘 · vergi · resim · harç — 금전 부담의 세 이름

~~mahkeme vergisi (소송 수수료로)~~ (뜻 다름)

mahkeme harcı

vergi(조세)는 반대급부 없는 부담, resim(수수료·부담금)은 특정 서비스·허가에 붙는 부담, harç(인지·수수료)는 소송·등기 같은 공적 절차의 비용이다(3조 2항 d호 Vergi, resim, harç). 소송 비용은 harç — 13장 AYMK 47조 2항 Bireysel başvurular harca tabidir. 세 낱말을 바꾸면 부담의 종류가 달라진다.

한국이라면? ≠ 제소기간과 조세 소송 · 행정소송법 제20조

한국 제20조는 취소소송의 기간을 처분등이 있음을 안 날부터 90일로 하고, 행정심판을 거친 경우 재결서 정본 송달일부터 센다. 조세 처분의 전치·기간은 국세기본법 등 개별 법률(받지 않았다)의 몫이라 대조하지 않았다. 튀르키예는 조세법원(vergi mahkemesi)을 따로 두고 기간을 30일로 적는다(7조 1항) — 행정법원 60일의 절반.

14.12 durdurma dur-dur-ma /dur.dur'ma/ 정지, 중지 ★★★

발음 근거 enwikt

durmak(멈추다)의 사역 durdurmak(멈추게 하다)에 -mA 가 붙은 명사. 집행정지는 yürütmenin durdurulması(집행의 정지됨 — 수동 동명사 소유 구문, 27조 난외 제목)로 적는다. 원칙은 소 제기가 집행을 멈추지 않는 것(27조 1항 durdurmaz)이고, 예외 요건이 27조 2항(telafi·imkânsız·açıkça 항목). 13장 AY 125조 5항이 헌법의 근거. 결정에 대한 이의는 7일 안에 한 번(27조 7항). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: durdurmayı, durdurması.

쉬운 예

Trafik polisi aracı durdurdu.

교통경찰이 차를 세웠다.

실무 예

Dava açılması idari işlemin yürütülmesini durdurmaz (İYUK m. 27).

소 제기는 처분의 집행을 정지시키지 않는다(행정소송절차법 27조).

원문

> Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. — İYUK m. 27/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 국사원이나 행정법원에 소를 제기하는 것은 다투어진 처분의 집행을 정지시키지 않는다.

문형

… -In yürütülmesini durdurmak

~의 집행을 정지시키다

1. 처분 속격(-In) + yürütülmesini(yürüt-ül-me-si-ni 집행됨을) + durdurmak.
2. 27조 1항 부정 durdurmaz, 2항 긍정 수동 yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler, 4항 tahsil işlemlerini durdurur(징수를 멈춘다).
3. 명사형 yürütmenin durdurulması(집행정지)는 13장 yürütme(행정권)와 같은 낱말의 다른 뜻 — 여기서는 「집행」.

Mahkeme ihale işleminin yürütülmesini durdurdu.

법원은 입찰 처분의 집행을 정지시켰다.

Mahkeme, kararın yürütülmesini geçen hafta durdurdu.

법원은 지난주 그 결정의 집행을 정지시켰다.

문법 구문 · durdurmak · durdurulma · durmak — 사역과 그 수동

~~yürütmenin durması kararı~~ (뜻 다름)

yürütmenin durdurulması kararı

durmak(멈추다)은 자동사, durdurmak 은 사역, durdurulmak 은 사역의 수동이다. 집행정지는 법원이 멈추게 하는 것이라 27조는 yürütmenin durdurulması 를 쓴다. 자동사 동명사 durma 도 결정 이름에 쓰인다(CMK 223조 8항 durma kararı).

한국이라면? = 집행부정지 원칙 · 행정소송법 제23조

한국 제23조 제1항 「취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다」. 튀르키예 27조 1항도 소 제기가 집행을 멈추지 않는다고 적는다. 예외 요건은 한국 제2항(회복하기 어려운 손해·긴급한 필요), 튀르키예 27조 2항(회복 어려운 손해 + 명백한 위법)이다.

14.13 ## telafi /te.laːˈfiː/ 회복, 보전, 만회 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça telāfī)의 명사 — 둘째·끝 모음이 길고 l 이 맑게 난다(TDK tela:fi:, l ince okunur). 집행정지의 첫째 요건을 적는 낱말: telafisi güç veya imkânsız zararlar(회복이 어렵거나 불가능한 손해 — İYUK 27조 2항, AY 125조 5항). telafisi 는 소유 어미가 붙은 꼴(「그것의 회복이」). 동사 숙어 telafi etmek(만회하다). 한국 행정소송법 제23조 제2항의 「회복하기 어려운 손해」가 같은 자리다.

쉬운 예

Kaybı telafi etmek zor.

손실을 만회하기는 어렵다.

실무 예

Telafisi güç zarar doğacaksa ve işlem açıkça hukuka aykırıysa yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir (AY m. 125).

회복이 어려운 손해가 생길 것이고 처분이 명백히 위법하면 집행정지를 결정할 수 있다(헌법 125조).

원문

> İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. — AY m. 125/5 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 처분을 집행하면 회복이 어렵거나 불가능한 손해가 생긴다는 것과 처분이 명백히 위법하다는 두 요건이 함께 갖추어진 경우, 이유를 밝혀 집행정지를 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İdari işlemin uygulanması halinde	조건 ① — 「처분이 집행되는 경우」	처분을 집행하면
telafisi güç veya imkansız zararların doğması	요건 ① — 동명사 소유 구문 「손해가 생기는 것」	회복이 어렵거나 불가능한 손해가 생긴다는 것과

ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması	요건 ② — 「처분이 명백히 위법한 것」	처분이 명백히 위법하다는
şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda	결합 — birlikte 「함께」 + durumunda	두 요건이 함께 갖추어진 경우
gerekçe gösterilerek	-(y)ArAk 「이유를 밝혀」	이유를 밝혀
yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.	결정 여격 + 수동 가능	집행정지를 결정할 수 있다

헌법 125조 5항과 İYUK 27조 2항 첫 문장은 거의 같은 글이다 — İYUK 는 imkânsız 에 곡절 부호를 쓰고 헌법 통합본은 imkansız 로 적는다(각 사본의 표기 그대로). şartlarının birlikte gerçekleşmesi(요건들이 함께 실현됨)가 두 요건의 누적을 적는 정형구. 통합본의 2010년 5982호 개정 표지는 바로 앞 4항 첫 문장에 붙어 있다 — 5항(집행정지 요건)의 도입 연혁은 이 책이 확인하지 않았다.

문형

… şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda

~ 요건이 함께 갖추어진 경우

1. 요건 ① ve 요건 ② + şartlarının(요건들의) + birlikte(함께) + gerçekleşmesi(실현됨) + durumunda(경우에).
2. AY 125조 5항·İYUK 27조 2항. 누적 요건을 적는 정형구 — 하나만 있으면 안 된다는 뜻.
3. durumunda(경우에)는 11장 halinde·hâlinde 와 같은 조건 후치사 — 조문마다 하나를 고른다.

Her iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir.
두 요건이 함께 갖추어져야 한다.

Kampanya, iki şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda geçerliydi.
그 행사는 두 조건이 함께 갖추어진 경우에만 적용되었다.

문법 구문 · telafisi güç — 소유 어미 + 형용사의 「~가 어려운」

~~telafi güç zararlar~~ (비문)

telafisi güç zararlar

telafisi güç(그것의 회복이 어려운)는 명사 + 소유 어미 + 형용사가 한 덩어리로 뒤 명사를 꾸미는 꼴이다 — 「회복이 어려운 손해」. 소유 어미 -si 를 빼면 비문. 같은 틀: çözümü uzmanlığı gerektiren hâller(12장 CMK 63조 — 해결에 전문성이 필요한 경우), tahsili mümkün olmayan alacak(징수가 불가능한 채권).

한국이라면? ≠ 집행정지의 요건 · 행정소송법 제23조

한국 제23조 제2항은 「회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때」를 요건으로 적고, 본안의 위법성은 명문 요건에 없다(공공복리 영향은 제3항의 소극 요건). 튀르키예는 회복 어려운 손해에 명백한 위법을 더해 두 요건의 누적을 요구한다.

14.14 **imkânsız** imkân-sız /im.can'sɯz/ **불가능한** ★★

발음 근거 enwikt

imkân(가능성 — 아랍어, 곡절 부호는 k 의 맑은 소리 표시)에 결여의 -sIz 가 붙은 형용사. İYUK 27조 2항은 telafisi güç veya imkânsız zararlar(회복이 어렵거나 불가능한 손해)로 곡절 부호를 쓰고, 헌법 125조 5항 통합본은 imkansız 로 적는다 — 각 사본의 표기를 그대로 옮긴다(기준 13). 반대말 mümkün(가능한 — 12장 çözümlenmesi mümkün olan)·imkânlı. 12장 CMK 135조 1항 delil elde edilmesi imkânının bulunmaması(증거를 얻을 가능성이 없음)의 imkân 이 바탕 명사.

쉬운 예

Bu imkânsız bir şey değil.

이건 불가능한 일이 아니다.

실무 예

Telafisi imkânsız zararlar doğacaksa ve işlem açıkça hukuka aykırıysa, idarenin savunması alındıktan sonra yürütme durdurulabilir (İYUK m. 27).

회복 불가능한 손해가 생길 것이고 처분이 명백히 위법하면 행정청의 답변을 받은 뒤 집행을 정지할 수 있다(행정소송절차법 27조).

원문

> Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek

yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. — İYUK m. 27/2 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

국사원 또는 행정법원은 처분을 집행하면 회복이 어렵거나 불가능한 손해가 생긴다는 것과 처분이 명백히 위법하다는 두 요건이 함께 갖추어진 경우, 피고 행정청의 답변을 받거나 답변 기간이 지난 뒤 이유를 밝혀 집행정지를 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Danıştay veya idari mahkemeler,	주어 — 결정 기관	국사원 또는 행정법원은
idari işlemin uygulanması halinde	조건 — 「처분이 집행되는 경우」	처분을 집행하면
telafisi güç veya imkânsız zararların doğması	요건 ①	회복이 어렵거나 불가능한 손해가 생긴다는 것과
ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması	요건 ②	처분이 명백히 위법하다는
şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda,	누적 — telafi 항목 문형	두 요건이 함께 갖추어진 경우
davalı idarenin savunması alındıktan	절차 ① — -DIktAn sonra 의 첫 절	피고 행정청의 답변을 받거나
veya savunma süresi geçtikten sonra	절차 ② — -DIktAn sonra(12장)	답변 기간이 지난 뒤
gerekçe göstererek	-(y)ArAk 「이유를 밝혀」	이유를 밝혀
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.	술어 — 3인칭 복수 가능형	집행정지를 결정할 수 있다

헌법 125조 5항(telafi 항목)에 「피고 행정청의 답변을 받은 뒤」라는 절차 요건이 더해진 것이 İYUK 27조 2항 첫 문장이다 — 2012년 6352호 개정(통합본 표지). 둘째 문장은 「집행으로 효과가 다하는 처분」은 답변 없이도 정지할 수 있다고 적고, 2014년에 더해진 셋째 문장(공무원 인사 처분의 예외)은 P0 에 걸려 이 장이 인용하지 않는다.

문형

… alındıktan veya … geçtikten sonra

~를 받거나 ~가 지난 뒤

1. 두 -DIktAn sonra 절을 veya 로 묶는다: savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra.
2. İYUK 27조 2항. 12장 kolluk 문형(-DIktAn sonra)의 선택 꼴 — 답변이 오거나 기간이 끝나거나 둘 중 먼저 온 쪽.
3. 답변(savunma — 7장)은 피고의 서면이고 savunma süresi 는 그 기간(16조 — 30일).

Onay alındıktan veya bir hafta geçtikten sonra sipariş gönderildi.
승인을 받거나 한 주가 지난 뒤 주문이 발송되었다.

Ders bittikten sonra öğrenciler bahçeye çıktı.
수업이 끝난 뒤 학생들이 운동장에 나갔다.

한국이라면? ≠ 집행정지의 절차 · 행정소송법 제23조

한국 제23조 제2항은 「당사자의 신청 또는 직권에 의하여」 결정하고 상대방 의견 청취를 요건으로 적지 않는다. 튀르키예 27조 2항은 피고 행정청의 답변을 받거나 답변 기간이 지난 뒤 결정하고, 집행으로 효과가 다할 처분만 답변 없이 정지할 수 있다.

14.15 **açıkça** açık-ça /aˈtʃɯk.tʃa/ **명백히, 분명하게** ★★★

발음 근거 enwikt

açık(열린·분명한 — 12장 Duruşma herkese açıktır)에 부사 어미 -CA 가 붙은 말 — 분명하게·명백히. 집행정지의 둘째 요건 açıkça hukuka aykırı(명백히 위법한 — 27조 2항)와 결정 이유의 기재 의무(같은 항 넷째 문장 hukuka açıkça aykırı olduğu … belirtilmesi zorunludur)에 나온다. 11장 TCK 2조의 Kanunun açıkça suç saymadığı(법률이 명시적으로 범죄로 보지 않는)도 같은 부사. 강세는 첫 음절(en.wikt).

쉬운 예 Açıkça söyle, ne istiyorsun?
분명히 말해, 뭘 원하는 거야?

실무 예 Yürütmenin durdurulması kararında işlemin neden açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilir (İYUK m. 27).
집행정지 결정에는 처분이 왜 명백히 위법한지를 적는다(행정소송절차법 27조).

원문

> Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler

olduğunun belirtilmesi zorunludur. — İYUK m. 27/2 (넷째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

집행정지 결정에는 처분이 어떤 이유로 명백히 위법한지, 그리고 처분을 집행하면 생길 회복이 어렵거나 불가능한 손해가 무엇인지를 적어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yürütmenin durdurulması kararlarında	처격 — 「집행정지 결정에는」	집행정지 결정에는
idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu	기재 ① — hangi … -DIğI 간접 의문 명사절	처분이 어떤 이유로 명백히 위법한지
ve işlemin uygulanması halinde doğacak	기재 ② 수식 — 미래 분사 doğacak	그리고 처분을 집행하면 생길
telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun	기재 ② — neler olduğu 「무엇인지」 + 속격	회복이 어렵거나 불가능한 손해가 무엇인지를
belirtilmesi zorunludur.	술어 — 수동 동명사 + zorunludur 「의무다」	적어야 한다

hangi gerekçelerle … olduğu(어떤 이유로 ~인지)·neler olduğu(무엇들인지)는 의문사가 든 -DIK 명사절 — 조문이 결정 이유의 두 내용을 간접 의문으로 적는다. belirtilmesi zorunludur(적는 것이 의무다)는 11장 zorunluluk 의 형용사 zorunlu 에 -DIr 가 붙은 의무 술어. 이 문장은 27조 2항의 현행 2012년 개정문(표지 Değişik: 2/7/2012-6352/57)에 들어 있다 — 처음 들어온 때는 확인하지 않았다.

문형

… -DIğI … belirtilmesi zorunludur

~인지를 적는 것이 의무다

1. -DIK 명사절(hangi … olduğu / neler olduğu) + 속격 + belirtilmesi(적힘) + zorunludur(의무다).
2. İYUK 27조 2항 넷째 문장. 같은 뜻의 술어: gerekir(8장)·mecburdur(28조 1항)·şarttır(13장).
3. zorunlu(의무적인)는 11장 zorunluluk(필요·강제)의 형용사 — 명사문 술어 -DIr 를 붙여 의무를 적는다.

Bu formda adresin nerede olduğunun belirtilmesi zorunludur.
이 신청서에는 주소가 어디인지 적어야 한다.

Davetiyede saatin kaçta olduğunun belirtilmesi gerekiyordu.
초대장에는 몇 시인지 적어야 했다.

문법 어휘 · açıkça · açık · açıklamak — 「분명히」 의 어족

~~açık hukuka aykırı~~ (비문)

açıkça hukuka aykırı

형용사 açık(분명한·공개된)은 명사를 꾸미고, 형용사 aykırı(어긋나는)를 꾸미려면 부사 açıkça 가 필요하다 — 부사 어미 -CA 는 12장 serbestçe 와 같다(행위자 -CA 와 꼴이 같으니 자리로 가른다). 동사 açıklamak(밝히다)는 11장 Açıklanan gerekçelerle·이 장 Açıklanan nedenlerle(설명한 이유로)의 분사.

한국이라면? ≠ 재량처분의 취소 · 행정소송법 제27조

한국 제27조 「행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다」 — 본안의 위법 기준이다. 튀르키예 27조 2항의 açıkça hukuka aykırı(명백한 위법)는 집행정지라는 가구제의 요건으로 쓰이고, 결정에 그 이유를 적도록 의무화한다.

14.16 **memur** /meːmʊr/ **공무원, 직원** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça meʾmūr)의 명사 — 첫 모음이 길다(TDK me:mur). 「맡겨진 사람」, 곧 공무원·직원. İYUK 27조 5항은 집행정지 신청 사건에서 송달을 memur eliyle(직원의 손으로 — 직접 송달)로 할 수 있다고 적는다. 공무원법은 657호 Devlet Memurları Kanunu(이 책은 받지 않았다). 헌법·CMK 는 더 넓은 kamu görevlisi(공직자)를 쓴다(12장). 격 어미는 뒤모음 규칙대로: memuru, memurlar. 13장 millet 항목의 eliyle(~를 통해) 문형이 여기 다시 나온다.

쉬운 예

Babam devlet memuru.
아버지는 공무원이다.

실무 예

Yürütmenin durdurulması istemli davalarda tebliğ memur eliyle yapılabilir (İYUK m. 27).
집행정지를 신청한 사건에서는 송달을 직원이 직접 할 수 있다(행정소송절차법 27조).

원문

> Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. — İYUK m. 27/5 · 공식 · 사본 2026-11-09

집행정지를 신청한 사건에서는 16조에 적힌 기간을 줄일 수 있을 뿐 아니라 송달을 직원이 직접 하도록 결정할 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yürütmenin durdurulması istemli davalarda	처격 — istemli 「신청이 있는」 (5장 istem)	집행정지를 신청한 사건에서는
16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi,	-(y)AbilAcAğI gibi 「~할 수 있는 것처럼」 (13장 denetim 문형)	16조에 적힌 기간을 줄일 수 있을 뿐 아니라
tebliğin memur eliyle yapılmasına da	결정 내용 — eliyle(13장) + 수동 동명사 여격 + da	송달을 직원이 직접 하도록
karar verilebilir.	술어 — 수동 가능	결정할 수도 있다

16 ncı maddede(16조에)의 ncı 는 서수 어미 — 조문 번호를 글로 읽은 꼴(12장 100 üncü maddede). kısaltılabileceği gibi(줄여질 수 있는 것처럼)는 13장 AYMK 45조 3항의 yapılamayacağı gibi 와 같은 비교 구문. memur eliyle(직원의 손으로)는 우편이 아니라 법원 직원이 직접 전하는 송달.

문형

… eliyle yapılmasına karar vermek

~를 통해 하도록 결정하다

1. 행위자 + eliyle(el-i-yle 그 손으로) + yapılmasına(행해짐에) + karar vermek.
2. İYUK 27조 5항. 13장 AY 6조 2항 yetkili organları eliyle 와 같은 eliyle — 「~를 통해·~가 직접」.
3. 비교 구문 -(y)AbilAcAğI gibi … da(~할 수 있는 것처럼 ~도)가 두 조치를 묶는다.

Tebligatın memur eliyle yapılmasına karar verildi.
송달을 직원이 직접 하도록 결정되었다.

Ödeme banka eliyle yapılır.
지급은 은행을 통해 이루어진다.

한국이라면? ≠ 집행정지 결정과 즉시항고 · 행정소송법 제23조

한국 제23조 제5항은 집행정지 결정·기각 결정에 즉시항고를 둔다(송달은 제8조 제2항의 준용 — 개별 조문은 받지 않았다). 튀르키예 27조 5항은 집행정지 신청 사건의 송달 단축(직원 직접 송달)과 기간 단축을 İYUK 에 적고, 7항에서 결정에 대한 이의(7일 안 한 번)를 둔다.

14.17 **düzenleme** düzenle-me /dy.zen.le'me/ **규율, 규정; 정리** ★★★

발음 근거 enwikt

düzenlemek(정돈하다·규율하다 — düzen 질서 + -lA-)의 -mA 명사형. 조문의 끝 문장 … kanunla düzenlenir(법률로 정한다 — 12장 CMK 150조 4항 yönetmelikle düzenlenir)의 명사. 행정법에서는 düzenleyici işlem(규칙·일반 처분 — 7조 4항, 13장 AYMK 45조 3항 düzenleyici idari işlemler)이 개별 처분(birel işlem)과 짝이다: 공포(ilan)일부터 다투고, 적용 처분이 나오면 둘 다 다툴 수 있으며(7조 4항), 규칙의 취소소송은 Danıştay 의 상고 대상(46조 1항 a호)이다.

쉬운 예

Odayı yeniden düzenledik.

방을 다시 정리했다.

실무 예

Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması uygulama işleminin iptaline engel olmaz (İYUK m. 7).

규칙이 취소되지 않았다는 것은 적용 처분의 취소에 장애가 되지 않는다(행정소송절차법 7조).

원문

> İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz. — İYUK m. 7/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 공고가 필요한 규칙에서 제소 기간은 공고일의 다음 날부터 시작한다. 다만 그 규칙이 적용되면 관계인은 규칙이나 적용 처분 또는 둘 다에 대하여 한꺼번에 소를 제기할 수 있다. 규칙이 취소되지 않았다는 것은 그 규율에 바탕을 둔 처분의 취소에 장애가 되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi,	주어 — gereken 「필요한」 분사 + 처격	공고가 필요한 규칙에서 제소 기간은
ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar.	술어 ① — ilan 문형	공고일의 다음 날부터 시작한다
Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer,	예외 Ancak + -mAsI üzerine 「~되자」	다만 그 규칙이 적용되면 관계인은

düzenleyici işlem veya uygulanan işlem	대상 ①·② — 규칙 또는 적용 처분	규칙이나 적용 처분
yahut her ikisi aleyhine	대상 ③ — aleyhine 「~에 대하여」	또는 둘 다에 대하여
birden dava açabilirler.	술어 ② — birden 「한꺼번에」	한꺼번에 소를 제기할 수 있다
Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması	셋째 문장 주어 — 부정 완료 동명사	규칙이 취소되지 않았다는 것은
bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.	술어 ③ — -A engel olmak 「~에 장애가 되다」	그 규율에 바탕을 둔 처분의 취소에 장애가 되지 않는다

세 문장이 규칙 통제의 세 길을 적는다 — 직접(공고 뒤 60일), 적용 처분과 함께(ancak 문장), 적용 처분만(셋째 문장 — 규칙이 살아 있어도 그에 바탕을 둔 처분은 취소할 수 있다). -A dayalı(~에 바탕을 둔 — 13장 dayanan 의 형용사 꼴)와 -A engel olmak(~에 장애가 되다)이 새 틀. 한국 행정소송법 제19조 단서의 원처분주의와 견주는 자리.

문형

… -A engel olmaz

~에 장애가 되지 않는다

1. 장애를 받는 대상 여격(-A) + engel(장애) + olmak: iptaline engel olmaz(7조 4항).
2. 긍정은 engel olur(장애가 된다), 분사는 engel olan(12장 CMK 206조 1항 delillerin ortaya konulmasına engel olmaz).
3. 같은 뜻의 다른 틀: -I engellemek(막다 — 6장 engellemek), -A mani olmak(옛말).

Bu durum davanın görülmesine engel olmaz.
이 사정은 소송의 심리에 장애가 되지 않는다.

Yağmur maça engel oldu.
비가 경기에 지장을 주었다.

문법 어휘 · düzenleme · düzenleyici işlem · düzenlenir — 「규율하다」 의 세 꼴

~~düzenleme işlemin iptali~~ (비문)

düzenleyici işlemin iptali

düzenleme(규율 — 명사)는 조문 끝의 … kanunla düzenlenir(법률로 규율된다)의 명사형이고, 규칙을 가리키는 법률어는 분사 düzenleyici(규율하는)를 붙인 düzenleyici işlem 이다. 명사를 형용사 자리에 두면 비문. 13장 AY 104조 17항 düzenlenemez·AYMK 45조 3항이 같은 어족.

한국이라면? ≠ 원처분주의 · 행정소송법 제19조

한국 제19조 「취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다」 — 법규명령 자체의 취소소송은 처분성이 인정되는 경우에만 열린다. 튀르키예 7조 4항은 규칙(düzenleyici işlem)의 직접 취소소송과 적용 처분과의 병합을 조문으로 연다.

14.18 **ehliyet** /eh.li'jet/ **능력(소송 능력·당사자 능력); 면허** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça ehliyyet)의 명사 — 자격·능력, 일상어로 운전면허(sürücü ehliyeti). 2장의 hak ehliyeti(권리능력)·fiil ehliyeti(행위능력)가 민법의 쓰임이라면, İYUK 14조 3항 c호의 Ehliyet 은 소장 첫 심사의 셋째 항목 — 당사자 능력과 소송 능력이다. 15조 1항 d호는 능력 있는 사람의 변호사 아닌 대리인이 소를 냈을 때 소장을 각하하고 30일 안에 본인 또는 변호사가 다시 내게 한다. 격 어미는 규칙대로: ehliyeti, ehliyetli(능력 있는 — 15조 1항 d호).

쉬운 예

Ehliyetini yanına aldın mı?

면허증 챙겼어?

실무 예

Dilekçeler ehliyet yönünden de incelenir (İYUK m. 14).

소장은 능력의 면에서도 심사된다(행정소송절차법 14조).

원문

> 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, — İYUK m. 15/1-d · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 3항 g호의 경우 30일 안에 3조와 5조에 맞게 다시 작성하거나 흠을 보완하도록, 또는 c호의 경우 능력 있는 사람의 변호사 아닌 대리인이 소를 제기했으면 30일 안에 본인이 직접 또는 변호사를 통해 소를 제기하도록 소장을 각하하기로,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
3/g bendinde yazılı halde	경우 ① — 「g호에 적힌 경우」	3항 g호의 경우
otuzgün içinde	기한 — 「30일 안에」	30일 안에

3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek	조치 ① — -mAk üzere 의 동사원형	3조와 5조에 맞게 다시 작성하거나
veya noksanları tamamlanmak	조치 ① 선택 — 「흠을 보완하도록」	흠을 보완하도록
yahut (c) bendinde yazılı hallerde,	경우 ② — yahut 「또는」	또는 c호의 경우
ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından	행위자 — 속격 + 부정 분사 + tarafından	능력 있는 사람의 변호사 아닌 대리인이
dava açılmış ise	조건 — -mIş ise 「~했으면」	소를 제기했으면
otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla	bizzat 「직접」 + vasıtasıyla 「~를 통해」	30일 안에 본인이 직접 또는 변호사를 통해
dava açılmak üzere	조치 ② — -mAk üzere 「~하도록」	소를 제기하도록
dilekçelerin reddine,	결정 — 소장 각하 여격(15조 1항 Karar verilir 가 받는다)	소장을 각하하기로

-mAk üzere(~하도록·~할 목적으로)가 각하의 조건을 적는다 — 소장 각하는 끝이 아니라 30일 안에 고쳐 다시 내라는 뜻(dilekçe 항목 문법 상자). otuzgün(30일)은 통합본이 붙여 쓴 표기 — 그대로 옮겼다. bizzat(직접 — 아랍어 부사)·vasıtasıyla(~를 통해 — 13장 AYMK 47조 1항)는 옛 법률어.

문형

… -mAk üzere dilekçenin reddine karar verilir

~하도록 소장을 각하한다

1. 조치 동사원형(-mAk) + üzere(~하도록) + dilekçenin reddine(소장 각하에) + karar verilir.
2. İYUK 15조 1항 d호 — yeniden düzenlenmek … üzere, dava açılmak üzere. 각하의 목적이 보정임을 적는 틀.
3. üzere 는 3장의 「~하기로·~할 참으로」(olmak üzere) 후치사 — 12장 CMK 206조 bilgi vermek üzere 와 같다.

Eksiklik tamamlanmak üzere dilekçe reddedildi.
흠을 보완하도록 소장이 각하되었다.

Yeniden karar verilmek üzere dosya mahkemeye gönderildi.
다시 재판하도록 기록이 법원에 보내졌다.

한국이라면? ≠ 소송능력과 보정 · 행정소송법 제8조

한국은 당사자능력·소송능력·소장 보정을 행정소송법에 따로 적지 않고 민사소송법 준용(제8조 제2항)에 맡긴다 — 준용되는 개별 조문은 이 장이 받지 않았다. 튀르키예 14조 3항 c호는 ehliyet(능력)을 소장 첫 심사의 항목으로, 15조 1항 d호는 변호사 아닌 대리인의 소 제기를 30일 보정 사유로 İYUK 안에 적는다.

14.19 **husumet** /hu.suːˈmet/ **피고적격(상대방 지정); 적대** ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça ḫuṣūmet)의 명사 — 둘째 모음이 길다(TDK husu:met). 일상어로는 적대감이지만 절차법에서는 「누구를 피고로 삼는가」, 곧 피고적격이다: İYUK 14조 3항 f호 Husumet(소장 첫 심사의 여섯째 항목). 상대방은 hasım(적수 → 피고 — 15조 1항 c호 gerçek hasım 진정한 피고)이고, 피고를 잘못 적으면 법원이 진정한 피고에게 소장을 송달한다(15조 1항 c호). 격 어미는 규칙대로: husumeti, husumet yönünden.

쉬운 예 Aralarında eski bir husumet var.
그들 사이에는 오랜 반목이 있다.

실무 예 Yanlış hasım gösterilmişse dilekçe gerçek hasma tebliğ edilir (İYUK m. 15).
피고를 잘못 적었으면 소장을 진정한 피고에게 송달한다(행정소송절차법 15조).

원문

> 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, — İYUK m. 15/1-c · 공식 · 사본 2026-11-09
> 3항 f호에 따라, 소가 피고를 적지 않거나 잘못 적어 제기된 경우, 소장을 확인될 진정한 피고에게 송달하기로,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
3/f bendine göre,	근거 호	3항 f호에 따라

davanın hasım gösterilmeden veya	-mAdAn 「~않고」	소가 피고를 적지 않거나
yanlış hasım gösterilerek açılması halinde,	-(y)ArAk(~하여) + halinde	잘못 적어 제기된 경우
dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma	속격 + 미래 수동 분사 + 여격 「확인될 진정한 피고에게」	소장을 확인될 진정한 피고에게
tebliğine,	결정 — 송달 여격	송달하기로

hasım(적수·상대방)은 모음 어미 앞에서 ı 가 빠진다(en.wikt stem=hasm): hasma(여격), hasmı. 피고를 잘못 지정해도 각하하지 않고 법원이 진정한 피고를 찾아 송달한다 — 직권 보정. tespit edilecek(확인될)은 -(y)AcAK 미래 수동 분사.

문형

… gösterilmeden veya yanlış … gösterilerek

~를 적지 않거나 잘못 적어

1. 부정 부사 -mAdAn(~하지 않고) + veya + 부사 yanlış + -(y)ArAk(~하여): hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek.
2. İYUK 15조 1항 c호. 두 흠(누락·오기)을 한 구절로 적는 틀.
3. göstermek(보이다·적다)은 조문에서 「기재하다」(3조 2항 Gösterilir).

Paket, adres yanlış gösterilerek gönderildiği için geri döndü.
소포는 주소가 잘못 적혀 보내져서 되돌아왔다.

Toplantı, sebep gösterilmeden ertelendi.
회의는 이유도 밝히지 않고 연기되었다.

한국이라면? = 피고적격 · 행정소송법 제13조

한국 제13조 제1항 「취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다」. 잘못 지정하면 원고의 신청으로 경정을 허가할 수 있다(제14조 제1항). 튀르키예 14조 3항 f호·15조 1항 c호는 법원이 진정한 피고에게 송달한다 — 바로잡는 길을 두는 점이 같다.

14.20 **davacı** dava-cı /daː.vaː.dʒɯ/ **원고** ★★★

발음 근거 enwikt

dava(소송 — 5장)에 행위자 어미 -CI 가 붙은 말 — 소를 낸 사람, 원고. 두 모음이 길다(dava 가 da:va: 이므로). 짝은 davalı(피고 — dava + -lI, 27조 2항 davalı idare 피고 행정청)인데 en.wikt 에 발음 항목이 없어 표제어로 두지 못했다. 헌법 36조 1항은 누구나 「원고 또는 피고로

서」 재판을 받을 권리를 가진다고 적는다. 모음 어미 앞에 y 가 낀다: davacıyı, davacının(28조 2항 davacının veya vekilinin). Danıştay 판결의 당사자 표시 Temyiz Eden (Davacı)(가짜 친구 코너).

쉬운 예

Davacı duruşmaya gelmedi.

원고가 변론에 나오지 않았다.

실무 예

Herkes yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak adil yargılanma hakkına sahiptir (AY m. 36).

누구나 사법 기관 앞에서 원고 또는 피고로서 공정한 재판을 받을 권리를 가진다(헌법 36조).

원문

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. — AY m. 36/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

누구나 정당한 수단과 방법을 이용하여 사법 기관 앞에서 원고 또는 피고로서 주장하고 방어하며 공정한 재판을 받을 권리를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Herkes,	주어	누구나
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle	방법 — -mAk suretiyle 「~함으로써」	정당한 수단과 방법을 이용하여
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak	önünde(13장) + olarak 「~로서」	사법 기관 앞에서 원고 또는 피고로서
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına	권리 내용 — 여격	주장하고 방어하며 공정한 재판을 받을 권리를
sahiptir.	술어 — -A sahiptir(13장 hürriyet 문형)	가진다

-mAk suretiyle(~하는 방법으로·~함으로써)는 수단의 후치사 — 12장 CMK 231조 5항 ödemek suretiyle 와 같다. adil yargılanma hakkı(공정하게 재판받을 권리)는 2001년 4709호 개정으로 36조에 들어온 말(통합본 각주 16)이고 13장 AYM 개인 청원 결정의 단골 권리다. iddia(주장 — 12장)와 savunma(방어 — 7장)가 원고·피고의 활동.

문형

… -mAk suretiyle

~함으로써, ~하는 방법으로

1. 동사원형(-mAk) + suretiyle(suret-i-yle 그 방식으로): faydalanmak suretiyle(이용함으로써).
2. AY 36조 1항. 12장 CMK 231조 ödemek suretiyle, İYUK 2조 1항 a호의 … yönlerinden biri ile 와 같은 수단 표시.
3. 일상어에서는 -(y)ArAk(~하여)가 같은 자리 — suretiyle 는 격식체.

Borcu taksitle ödemek suretiyle kapattı.
그는 채무를 할부로 갚음으로써 정리했다.

Kayıt, internet sitesindeki formu doldurmak suretiyle yapıldı.
등록은 누리집의 양식을 채우는 방법으로 이루어졌다.

문법 어휘 · davacı · davalı · dava — -CI 와 -lI 의 짝

~~davalı iptal davası açtı~~ (뜻 다름)

davacı iptal davası açtı

-CI 는 행위자(소를 내는 사람 → 원고), -lI 는 「~가 있는·~에 걸린」(소를 당한 사람 → 피고)이다. 행정소송의 피고는 행정청이라 조문은 davalı idare(27조 2항)로 적는다. 12장 CMK 의 당사자 이름(şüpheli·sanık)과 달리 행정소송은 민사처럼 davacı·davalı 를 쓴다. 같은 짝: alacaklı·borçlu(채권자·채무자).

한국이라면? = 당사자 · 행정소송법 제12조

한국 행정소송법은 원고를 「법률상 이익이 있는 자」(제12조), 피고를 처분등을 행한 행정청(제13조)으로 적는다. 튀르키예도 원고(davacı)는 menfaat 이 침해된 사람, 피고(davalı)는 행정청(davalı idare)이다. 헌법 36조 1항은 원고·피고 양쪽의 재판 청구권을 함께 적는다.

14.21 **öncelik** önce-lik /øn.ʤeˈlic/ **우선(순위)** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **önceliğ-**

önce(먼저 — 2장)에 -lIk 가 붙은 새말 — 우선·우선권. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다: önceliği, öncelikle(부사 — 우선적으로). 집행정지 결정이 난 사건은 우선 심리한다(27조 8항 öncelikle incelenir), 사건 심리 순서는 접수 순이되 öncelikli işler(우선 사건 — 20조 5항)를 먼저 본다. 짝말 ivedilik(신속 — ivedi 항목). 민법 9장의 önalım(선매권)의 ön 과 같은 뿌리.

쉬운 예 Önceliğimiz güvenlik.
우리의 우선순위는 안전이다.

실무 예

Yürütmenin durdurulması kararı verilen dosyalar öncelikle incelenir (İYUK m. 27).

집행정지 결정이 난 사건은 우선 심리한다(행정소송절차법 27조).

원문

> Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır. — İYUK m. 27/8 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 집행정지 결정이 난 사건 기록은 우선 심리하여 결정한다.

문형

… öncelikle incelenir ve karara bağlanır

우선 심리하여 결정한다

1. öncelikle(우선적으로) + incelenir(심리된다) + ve karara bağlanır(결정에 묶인다 → 결정된다).
2. İYUK 27조 8항. 45조 4항 öncelikle ve ivedilikle yerine getirir(우선·신속히 수행한다)도 같은 부사 짝.
3. karara bağlamak(결정하다)·hükme bağlamak(판결하다 — 12장)은 bağlamak(묶다 — 13장 bağlayan)의 법률 숙어.

Acil başvurular hastanede öncelikle incelendi.

응급 신청은 병원에서 우선 검토되었다.

Burs başvurum iki hafta içinde karara bağlandı.

내 장학금 신청은 2주 안에 결정되었다.

한국이라면? + 집행정지 사건의 우선 심리 · 행정소송법 제23조

한국 제23조는 집행정지의 요건·절차·즉시항고를 적고 본안의 우선 심리 조문은 없다(실무 운영). 튀르키예 27조 8항은 집행정지 결정이 난 사건의 우선 심리를 İYUK 에 명시하고, 20조 5항은 접수 순 심리와 우선 사건 목록(관보 공고)을 적는다.

14.22 **ivedi** /i.ve'di/ **긴급한, 신속한** ★★

발음 근거 enwikt

새말(순화어)로 긴급한·신속한 — 옛말 acele·müstacel 의 자리. 명사형 ivedilik(신속 — 20조 5항 öncelik veya ivedilik durumları), 부사 ivedilikle(45조 4항). 2014년 6545호 개정이 들인 ivedi yargılama usulü(신속 재판 절차 — 20/A조, 입찰·민영화·도시 계획 등 일부 사건)에서는 항소(istinaf)가 없고 바로 상고한다(45조 8항). 형용사라 격 어미는 받지 않고 명사를 꾸민다: ivedi işler(긴급 사건).

쉬운 예

İvedi bir durum var.

긴급한 상황이 있다.

실무 예

İvedi yargılama usulünde istinaf yolu yoktur (İYUK m. 45).

신속 재판 절차에는 항소가 없다(행정소송절차법 45조).

원문

> İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz. — İYUK m. 45/8 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 신속 재판 절차가 적용되는 사건에서는 항소를 할 수 없다.

문형

... -A tabi olan davalarda ... -(y)AmAz

~가 적용되는 사건에서는 ~할 수 없다

1. 절차 여격(-A) + tabi olan(따르는) + davalarda(사건에서) + 불가능 부정.
2. İYUK 45조 8항. 1조 1항 bu Kanunda gösterilen usullere tabidir(이 법률에 적힌 절차에 따른다)가 tabi 의 기본 꼴.
3. tabi(아랍어 — 종속된)는 13장 AYMK 47조 2항 harca tabidir(수수료가 붙는다)에서도 썼다.

Bu kurala tabi olan öğrenciler sınava geç giremez.

이 규칙이 적용되는 학생은 시험에 늦게 들어갈 수 없다.

Kontrole tabi olan bagajlar ayrı bir bantta bekledi.

검사 대상 짐은 다른 벨트에서 기다렸다.

문법 어휘 · ivedi · öncelik · acele — 빠름의 세 낱말

~~acele yargılama usulü (İYUK 인용으로)~~ (부자연)

ivedi yargılama usulü

ivedi(신속한)와 ivedilik(신속)은 새말이고 acele(서두름)는 아랍어 기원의 일상어다. İYUK 는 절차 이름(ivedi yargılama usulü — 20/A조)과 심리 순서(öncelik veya ivedilik — 20조 5항)에 새말을 쓴다. 조문 인용에 acele 를 넣으면 법률어가 아니다.

한국이라면? + 항소의 제한 · 행정소송법 제8조

이 책이 받은 한국 행정소송법 조문에는 신속 재판 절차라는 별도 유형이 없다(상소 체계 전체는 대조하지 않았다). 튀르키예는 2014년 개정으로 입찰·민영화 등 일부 사건에 ivedi yargılama usulü 를 두어 항소를 없애고(45조 8항) 바로 Danıştay 에 상고하게 한다.

법률 번호와 날짜 — 1982 제정 · 2000 재규정 · 2012 집행정지 개정 · 2014 항소 도입

통합본 머리와 조문 옆 개정 표지(mevzuat.gov.tr PDF)에 적힌 사실만 옮겼다. İYUK 2577호는 1982년 1월 6일 가결되었다 — 계수 원전을 확인하지 않아 계수 상자를 두지 않았다. 2조 1항 a호(취소소송의 정의)는 헌법재판소의 1995년 무효 결정 뒤 2000년 4577호가 다시 썼고, 27조(집행정지)는 1994년 4001호와 2012년 6352호가, 45조(항소)는 2014년 6545호가 다시 썼다. 개정의 정치적 배경은 쓰지 않는다(P0).

해	원문	뜻	메모
1982	Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. İYUK m. 27/1	국사원이나 행정법원에 소를 제기하는 것은 다투어진 처분의 집행을 정지시키지 않는다.	İYUK 2577호 — 통합본 머리 「Kanun Numarası : 2577 · Kabul Tarihi : 6/1/1982 · Resmî Gazete : 20/1/1982 Sayı : 17580」. 27조는 1994년 4001호가 다시 썼고(조 머리 표지 「Değişik: 10/6/1994-4001/12 md.」), 1항의 집행부정지 원칙은 그 현행 문언이다.
2000	İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, İYUK m. 2/1-a	처분이 권한·형식·이유·대상·목적 가운데 하나의 면에서 위법하다는 이유로 그 취소를 구하여, 이익이 침해된 사람이 제기하는 취소소송,	a호는 헌법재판소 1995년 결정(E:1995/27, K:1995/47)으로 무효가 된 뒤 2000년 4577호가 다시 썼다(통합본 표지 「İptal: … Yeniden Düzenleme: 8/6/2000-4577/5 md.」). 1994년 4001호는 2조 1항 머리를 고쳤다.

2012	Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. İYUK m. 27/2 (첫 문장)	국사원 또는 행정법원은 처분을 집행하면 회복이 어렵거나 불가능한 손해가 생긴다는 것과 처분이 명백히 위법하다는 두 요건이 함께 갖추어진 경우, 피고 행정청의 답변을 받거나 답변 기간이 지난 뒤 이유를 밝혀 집행정지를 결정할 수 있다.	27조 2항의 현행 문언은 2012년 6352호 개정(통합본 표지 「Değişik: 2/7/2012-6352/57 md.」). AY 125조 5항에도 같은 두 요건이 있다(그 항의 도입 연혁은 이 책이 확인하지 않았다). 2014년 6526호가 더한 문장은 P0로 인용하지 않았다.
2014	İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz. İYUK m. 45/8	신속 재판 절차가 적용되는 사건에서는 항소를 할 수 없다.	45조는 2014년 6545호가 행정 항소(istinaf — 지역행정항소법원 BİM)를 들이며 다시 썼다(통합본 표지 「Değişik: 18/6/2014-6545/19 md.」). 5장의 민사·형사 항소와 짝. 3항·5항은 2026년 7589호 재개정(표지 「Değişik:16/7/2026-7589/5 md.」).

한국이라면? — 행정소송법과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판. 행정소송의 실무 통계·사법 독립성 평가는 넣지 않는다 — 요건과 절차의 문언만.

튀르키예	한국	차이

≠	İdari dava türleri şunlardır: a) … iptal davaları, b) … tam yargı davaları, c) … idari sözleşmelerden dolayı … davalar (m. 2/1)	행정소송은 다음의 네가지로 구분한다 (제3조)	소송 유형의 나눔이 다르다 — 튀르키예는 취소·완전관할·행정계약의 셋, 한국은 항고·당사자·민중·기관소송의 넷(제3조)과 항고소송 안의 취소·무효확인·부작위위법확인(제4조).
=	menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları (m. 2/1-a)	취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다 (제12조)	원고적격을 이익 침해로 적는 점이 같다. 한국은 「법률상 이익」, 튀르키예는 menfaat(이익).
≠	İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar (m. 2/2)	행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다 (제27조)	합법성 심사의 한계가 겹치지만 같은 규정은 아니다 — 튀르키예 2조 2항은 합목적성 심사(yerindelik denetimi)를 금지하고, 한국 제27조는 재량권의 한계를 넘거나 남용한 처분을 취소할 수 있다는 권한을 적는다.
≠	Dava açma süresi, … Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür (m. 7/1)	취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다 (제20조 제1항)	기간이 다르다 — 튀르키예 60일(조세 30일)·서면 통지 다음 날부터, 한국 90일·안 날부터(있은 날부터 1년).
≠	Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır (m. 10/2)	"부작위"라 함은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다 (제2조 제1항 제2호)	행정청의 침묵을 튀르키예는 30일 뒤 거부로 의제하여 취소소송의 대상으로 만들고(10조 2항), 한국은 「상당한 기간」이 지난 부작위를 부작위위법확인소송(제4조 제3호)으로 다툰다.

=	Dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz (m. 27/1)	취소소송의 제기는 처분 등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다 (제23조 제1항)	집행부정지 원칙이 같다.
≠	telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda (m. 27/2)	회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때 (제23조 제2항)	집행정지 요건 — 튀르키예는 회복 어려운 손해 + 명백한 위법의 누적, 한국은 회복 어려운 손해 + 긴급한 필요이고 본안의 위법성은 제23조의 명문 요건에 없다. 공공복리 소극 요건(제23조 제3항)은 튀르키예 조문에 없다.
=	Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar (m. 20/1)	법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다 (제26조)	직권심리가 같다. 튀르키예는 kendiliğinden(스스로 — 직권으로) 모든 조사를 한다고 적고 서면 심리가 원칙이다(1조 2항 yazılı yargılama usulü).
=	idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez (m. 28/1)	처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다 (제30조 제1항)	판결의 기속력은 같다(제30조 제1항). 한국의 재처분 의무는 신청 거부처분이 취소된 경우(제30조 제2항)와 신청에 따른 처분이 절차 위법으로 취소된 경우(제3항)에 적힌다. 튀르키예 28조 1항은 판결 이행 의무를 일반으로 적고 기한을 30일로 못 박으며, 불이행 시 손해배상 소송을 연다(28조 3항).

≠	davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine (m. 15/1-c)	취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다 (제13조 제1항)	피고는 양쪽 다 처분 행정청이다. 피고를 잘못 적은 경우 튀르키예는 법원이 직권으로 진정한 피고에게 소장을 송달하고, 한국은 원고의 신청으로 법원이 피고 경정을 허가할 수 있다(제14조 제1항).
+	Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz (m. 7/4)	취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결 취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다 (제19조)	규칙(düzenleyici işlem)의 직접 취소소송과 적용 처분과의 병합(7조 4항)은 튀르키예에만 조문이 있다. 한국은 처분성이 있는 법규명령만 항고소송 대상이고 규칙 심사는 헌법 제107조 제2항의 대법원 최종심사.
+	Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır (m. 27/8)	집행정지의 결정 또는 기각의 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다 (제23조 제5항)	집행정지 뒤 본안의 우선 심리(27조 8항)와 집행정지 결정에 대한 7일 안 이의(27조 7항)는 튀르키예 조문의 짜임이고, 한국은 즉시항고(제23조 제5항)를 둔다.

가짜 친구 · «gereği görüşüldü» · «gereği düşünüldü» — 「필요한 바를 협의하였다」와 Danıştay 판결의 결론

이 책이 인용한 상급 법원 판결문은 경과를 다 적은 뒤 판단으로 넘어가는 자리에 관용구를 둔다(1심 판결서의 자리는 아래 문단). 대법원(Yargıtay)과 헌법재판소 개인 청원 결정은 «Gereği düşünüldü»(필요한 바가 생각되었다 — 3장), 헌법재판소 규범통제 결정은 «gereği görüşülüp düşünüldü», 그리고 국사원(Danıştay)은 «gereği görüşüldü»(필요한 바가 협의되었다)를 쓴다 — 이 장이 인용한 Danıştay Dergisi 141호 판결도 이 꼴이다. görüşmek(협의하다·만나 이야기하다)의 수동 과거 görüş-ül-dü 다.

1심 법원 판결서에도 «Gereği düşünüldü» 가 있다. 이 책이 UYAP 판례 검색에서 법원마다 한 건씩 본 1심 판결 셋 — 이스탄불 제23아슬리예 상사법원·앙카라 제10아슬리예 상사법원(상사 사건)

과 이즈미르 지식재산권 민사법원(상표 사건) — 가운데 두 상사법원 판결은 «… davasının yapılan açık yargılaması sonunda,»(… 소송의 공개 심리를 마친 결과) 다음 줄에 대문자로 «GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :»를 따로 세우고, 이즈미르 판결은 경과 문장 뒤에 소문자 «Gereği düşünüldü.»를 마침표와 함께 붙인다. 세 판결 모두 이유 뒤의 결론 절을 «HÜKÜM :»(콜론 앞을 띄우기도 붙이기도 한다) 줄머리로 연다(16장). 한 법원에 한 건씩 본 것이라 법원마다 어느 꼴을 쓰는지는 말하지 않는다.

한국어 「심리하였다」·「판단한다」에 해당하지만 문법은 다르다 — 주어가 사람이 아니라 gereği(그 필요한 바)이고, 술어가 수동 과거다. 합의체가 협의했다는 뜻을 비인칭으로 적는다. 바로 앞 줄에 TÜRK MİLLETİ ADINA(튀르키예 국민의 이름으로 — 16장)와 Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince(판결하는 국사원 제10부에 의해 — 행위자 -CA, 12장)가 선다.

결론은 «Açıklanan nedenlerle, … bozulmasına / onanmasına, … karar verildi»(설명한 이유로 … 파기로 / 유지로 … 결정되었다) — 주문의 동사가 여격 명사(13장 İHLAL EDİLDİĞİNE 와 같은 꼴)이고, 끝에 날짜와 oybirliğiyle(만장일치로)·oyçokluğuyla(다수결로)가 붙는다. 아래 인용은 Danıştay 공식 간행물 Danıştay Dergisi 141호(2016)에 실린 제10부 2015년 9월 16일 판결의 두 자리 — 농작물 손해 배상(tam yargı) 사건으로 P0 밖이고, 간행물이 당사자 이름을 「…」로 가렸다.

학술지 판본(Danıştay Dergisi)은 편집부가 머리에 Anahtar Kelimeler(핵심어)·Özeti(요지)를 붙인다 — 판결 원본의 일부가 아니다. 결론 문장의 bozulmasına(파기로 — 5장 bozmak)는 민사 상고심과 같은 낱말이고, 되돌려 보낼 때는 yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … gönderilmesine(다시 재판하도록 기록의 송부로 — ehliyet 항목의 -mAk üzere).

> Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, gereği görüşüldü: Danıştay 10. D., E:2012/2799, K:2015/3804, 16/09/2015 (Danıştay Dergisi 141호 280쪽 — 판단 도입 관용구)

> Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulü ile, Hatay İdare Mahkemesinin 23/12/2011 tarihli ve E:2009/1011, K:2011/2313 sayılı Kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 16/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Danıştay 10. D., E:2012/2799, K:2015/3804, 16/09/2015 (Danıştay Dergisi 141호 282쪽 — 결론)

> Mahkememizde görülmekte olan kayyımlık (ticari şirkete kayyım atanması) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/459 E., 2026/431 K., 03.06.2026 — 1심, 대문자 줄의 판단 도입 관용구

> Davacı vekili tarafından 29/12/2022 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiştir. Gereği düşünüldü. İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, 2022/191 E., 2023/5 K., 06.01.2023 — 1심, 문장 끝 소문자 꼴

요령 관용구만으로 법원을 가리지 않는다 — görüşüldü 는 이 장의 Danıştay 판결에도 16장의 İzmir 지역항소법원 판결(GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:)에도 보이고, düşünüldü 만 쓴 꼴은 Yargıtay·헌재 개인 청원이나 1심 판결일 수 있다. 이 장의 Danıştay 판결에서는 관용구 뒤 첫 낱말 Dava(소송은 …로 제기되었다)가 사건의 요지를 연다 — 1심 판결은 DAVA 절이나 Davacı vekili …(원고 대리인은 …) 문장으로 바로 잇는다.

기간의 정형구 — tarihi izleyen günden başlar · -DAn itibaren … gün içinde · otuz gün içinde cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır

İYUK 는 기간을 네 틀로 적는다. ① 기간의 길이는 명사문 … gündür(7조 1항 altmış … gündür). ② 기산점은 … tarihi izleyen günden başlar(7조 2항·4항 — 그 날의 다음 날부터, 초일 불산입) 또는 … tarihinden itibaren(10조 2항 bittiği tarihten itibaren). ③ 행위 기한은 … içinde(10조 2항 otuz gün içinde, 27조 7항 yedi gün içinde). ④ 기간이 지난 효과는 의제 … reddedilmiş sayılır(10조 2항·11조 2항 — 거부된 것으로 본다)나 금지 … geçemez(28조 1항 otuz günü geçemez — 넘을 수 없다).

- ① 길이 — … gündür: 주어 süre(기간)에 수사 + gün + -DIr. Dava açma süresi … altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür(7조 1항). 5장 HMK 의 iki haftadır 와 같은 명사문. 「~일이다」 로 옮긴다.
- ② 기산점 — tarihi izleyen günden başlar: 기산 사건의 관형절 + tarih-i(그 날을 — 대격) + izleyen(뒤따르는) + gün-den(날부터) + başlar. yazılı bildirimin yapıldığı … Tarihi izleyen günden başlar(7조 2항), ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar(7조 4항 — 여기는 합성 ilan tarih-i-n-i: 소유 + 버팀 n + 대격). 통지일 자체는 세지 않는다. 13장 AYMK 47조 5항의 tüketildiği tarihten itibaren(소진된 날부터)은 더 단순한 꼴.
- ③ 기한 — … içinde: 수사 + gün + içinde(안에). Otuz gün içinde bir cevap verilmezse(10조 2항), kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde(27조 7항), otuzgün içinde … dava açılmak üzere(15조 1항 d호 — 붙여 쓴 otuzgün 은 통합본 표기). 뒤에 행위 동사가 온다.

- ④ 효과 — reddedilmiş sayılır · geçemez: 행정청이 30일 안에 답하지 않으면 istek reddedilmiş sayılır(신청이 거부된 것으로 본다 — 10조 2항·11조 2항): -mIş + sayılmak(12장 kabul edilmiş sayılır 와 같은 의제). 이행 기한의 상한은 otuz günü geçemez(30일을 넘을 수 없다 — 28조 1항): 대격 + geçmek(넘다)의 불가능 부정.
- 기간을 멈추고 다시 재는 동사: durdurur(멈추게 한다 — 11조 1항 Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur), yeniden işlemeye başlar(다시 진행을 시작한다 — 11조 3항), hesaba katılır(셈에 넣는다 — 11조 3항 geçmiş süre de hesaba katılır). 상급 행정청에의 이의(11조)가 제소 기간을 멈추는 장치다.

표로 보기

틀	조문	뜻
… gündür(길이)	Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür	국사원과 행정법원에서는 60일, 조세법원에서는 30일이다
tarihi izleyen günden başlar(기산)	ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar	공고일의 다음 날부터 시작한다
tarihinden başlar(기산 — 헌법)	süre, yazılı bildirim tarihinden başlar	기간은 서면 통지일부터 시작한다
… içinde(기한)	kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir	결정 송달 다음 날부터 7일 안에 한 번에 한해 이의할 수 있다
reddedilmiş sayılır(의제)	Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır	30일 안에 답이 없으면 신청은 거부된 것으로 본다
geçemez(상한)	Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez	이 기간은 어떤 경우에도 결정의 행정청 송달부터 30일을 넘을 수 없다
durdurur(정지)	Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur	이 이의는 진행 중이던 제소 기간을 멈춘다

yeniden işlemeye başlar(재개)	dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır	제소 기간이 다시 진행되고 이의 전에 지난 기간도 셈에 넣는다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde

주어 — 「소 제기의 기간」 유보 — 부정 수동 분사 + hallerde

Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış

처격 + 수사 60

ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

처격 + 수사 30 + gündür — 틀 ①

제소 기간은 특별법에 따로 기간이 정해지지 않은 경우 국사원과 행정법원에서는 60일, 조세법원에서는 30일이다.

Adresleri belli olmayanlara ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde,

대상 여격 조건 — 공고 송달의 경우

özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça

유보 — -mAdIkçA 「~않는 한」

süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.

주어 + 기산 — 틀 ② 15일 유예 + 「진행을 시작한다」

주소가 분명하지 않은 사람에게 특별법의 규정에 따라 공고의 방법으로 통지한 경우, 특별법에 반대 규정이 없는 한 기간은 마지막 공고일의 다음 날부터 15일 뒤에 진행을 시작한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Dava açma süresi altmış gün içinde~~	Dava açma süresi altmış gündür	기간의 길이는 명사문 gündür 로, 행위 기한은 içinde 로 적는다. süre(기간)가 주어면 içinde 가 올 자리가 없다.
~~süre, bildirim tarihinden başlar (İYUK 7조 2항 인용으로)~~	süre, bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar	헌법 125조 3항은 tarihinden başlar 로, İYUK 7조 2항은 다음 날부터(izleyen günden)로 적는다 — 초일 불산입은 İYUK 쪽 문언에만 있다. 인용 조문의 꼴을 섞지 않는다.

~~Otuz gün içinde cevap verilmezse istek reddedilir~~	istek reddedilmiş sayılır	10조 2항은 실제 거부가 아니라 거부의 의제(-mIş sayılır)다. reddedilir 로 쓰면 행정청이 거부 처분을 한 것처럼 읽힌다.
~~Bu süre otuz günü geçmez~~	Bu süre … otuz günü geçemez	28조 1항은 불가능 부정 geçemez(넘을 수 없다 — 규범)이지 단순 부정 geçmez(넘지 않는다 — 사실)가 아니다. 11장·13장의 olamaz 와 같은 구별.

말해 보기 — 학회에서 한국 행정소송의 틀을 설명할 때

「한국 행정소송은 항고소송 중심이고, 원고는 법률상 이익이 있는 자, 제소 기간은 안 날부터 90일, 집행부정지가 원칙이며 집행정지는 회복하기 어려운 손해와 긴급한 필요가 요건이다」 를 설명하는 문형. 튀르키예 İYUK 의 같은 조문을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore İdari Dava Kanunu dört dava türü sayar; iptal davası, itiraz davalarının üç türünden biridir.

한국 행정소송법은 소송 종류 넷을 정하고, 취소소송은 항고소송 세 종류의 하나입니다.

행정소송법 제3조(네 종류)·제4조(항고소송 — 취소·무효등 확인·부작위위법확인) ↔ İYUK 2조 1항(iptal·tam yargı). 손해배상 관할·빈도는 근거 조문을 받지 않아 적지 않았다. itiraz davası = 항고소송(풀어 쓴 말)

Kore'de de iptal davasını ancak hukuken korunan bir menfaati bulunanlar açabilir.

한국에서도 취소소송은 법률상 보호되는 이익이 있는 사람만 제기할 수 있습니다.

행정소송법 제12조 ↔ İYUK 2조 1항 a호. hukuken korunan menfaat = 법률상 보호되는 이익(「법률상 이익」 의 풀어 쓴 말). ancak … -Abilir = ~만 ~할 수 있다

İptal davası Kore'de kural olarak işlemin öğrenildiği tarihten itibaren doksan gün ve işlem tarihinden itibaren bir yıl içinde açılır; Türkiye'de ise süre, özel kanunda ayrı süre yoksa yazılı bildirimi izleyen günden itibaren altmış gündür.

한국에서 취소소송은 원칙적으로 처분을 안 날부터 90일, 처분이 있은 날부터 1년 안에 제기하고, 튀르키예에서는 특별법에 따로 정한 기간이 없으면 서면 통지 다음 날부터 60일입니다.

행정소송법 제20조 제1항·제2항(행정심판을 거친 경우 재결서 정본 송달일부터, 정당한 사유 예외) ↔ İYUK 7조 1항·2항. öğrenildiği tarihten itibaren = 알게 된 날부터(「안 날」). 문법 코너 틀 ①·②

Kore'de de dava açılması işlemin yürütülmesini durdurmaz; yürütmenin durdurulması için telafisi güç bir zararın önlenmesi bakımından ivedi bir ihtiyaç aranır ve kamu yararını ciddi biçimde etkileyecekse durdurma kararı verilmez; işlemin açıkça hukuka aykırılığı ise şart değildir.

한국에서도 소 제기는 처분의 집행을 정지시키지 않습니다. 집행정지에는 회복하기 어려운 손해를 막기 위한 긴급한 필요가 요구되고 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있으면 허용되지 않으며, 처분의 명백한 위법은 요건이 아닙니다.

행정소송법 제23조 제1항·제2항·제3항(공공복리) ↔ İYUK 27조 1항·2항. 처분의 효력정지는 집행 정지로 목적을 이룰 수 있으면 허용되지 않는다(제2항 단서). -In önlenmesi bakımından = ~를 막는 면에서. şart değildir = 요건이 아니다

Kore'de mahkeme, davacının talebi haklı olsa bile iptalin kamu yararına açıkça aykırı düşeceği hâllerde davayı reddedebilir; ancak hükümde işlemin hukuka aykırılığını belirtmek zorundadır.

한국에서는 원고의 청구가 이유 있더라도 취소가 공공복리에 현저히 적합하지 않으면 법원이 청구를 기각할 수 있고, 다만 주문에 처분의 위법을 명시해야 합니다.

행정소송법 제28조 제1항(사정판결) ↔ İYUK 에 대응 조문 없음. olsa bile = ~이더라도(12장 olsa da). kamu yararı = 공익(공공복리). belirtmek zorundadır = 명시해야 한다

출처 상자 — İYUK 통합본, 헌법 36·125조, Danıştay Dergisi 141호

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본(2577호 İYUK PDF)을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고 법적 효력은 관보 공포본에 있다. 2577호는 1982년 1월 6일 가결, 1982년 1월 20일 관보 17580호 공포. 이 장이 인용한 조문의 현행 문언은 1994년(4001호)·1999년(4492호)·2000년(4577호)·2012년(6352호)·2014년(6545호)·2026년(7589호) 개정이 반영된 글이다 — 조문 옆 표지를 함께 읽는다. 27조 2항의 2014년 추가 문장(공무원 인사 처분)과 46조의 범죄·테러 관련 호는 P0 로 인용하지 않았다.

헌법 36조·125조는 13장과 같은 2709호 통합본 사본(2026년 11월 9일)에서 읽었다. 125조 1항 둘째 문장 이하는 1999년 4446호 추가이고, 2010년 5982호 개정 표지도 조 안에 있다(각 항의 표지는 통합본에서 함께 읽는다).

판결 인용은 Danıştay 공식 간행물 Danıştay Dergisi 141호(2016, danistay.gov.tr, 594쪽)의 PDF 를 2026년 11월 9일에 받아 글자층을 사람이 대조해 옮겼다 — 제10부 2015년 9월 16일 판결(E:2012/2799, K:2015/3804)의 판단 도입 관용구와 결론. 간행물은 학술지 판본이라 편집부의 핵심어·요지가 붙고 당사자 이름을 「…」로 가렸다. Danıştay 판례 검색(karararama.danistay.gov.tr)은 본문을 열지 못해 자동 어댑터를 두지 못했다.

관용구 상자의 1심 인용 둘은 UYAP Emsal Karar(emsal.uyap.gov.tr) 공식판이다 — 2026년 11월 11일 상세 검색(Hukuk Mahkemeleri에서 법원 하나, 검색어 "gereği düşünüldü", 사건번호로 좁힘)으로 판결을 찾아 본문을 받아 글자를 대조했다. 판결문만 따로 여는 주소는 2026년 11월 11일 브라우저에서 XML 문서로 떠서, 링크는 검색 화면을 가리킨다 — 법원·사건번호·선고일로 찾

는다. 이스탄불 제23아슬리예 상사법원 2026/2835 E. 2026/359 K.(2026. 11. 4.) 판결도 같은 날 같은 방법으로 받아 대조했다(대문자 줄 꼴).

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판 행정소송법이다. 제27조 밖의 재량 조문·헌법 제27조는 받지 않았다. 공무원법(657호)·국제중재법(4686호)·통신비밀보호법은 받지 않았다.

UYAP Emsal Karar 검색 — Ankara 10. ATM 2026/459 E. · İzmir FSHHM 2022/191 E. · İdari Yargılama Usulü Kanunu — 2577 (mevzuat) · Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (mevzuat) · Danıştay Dergisi 141호 (2016) — danistay.gov.tr

확인 문제 8

1. İYUK 2조 1항 a호가 적는 처분의 위법 사유 다섯은?

- **yetki, şekil, sebep, konu ve maksat**
- yetki, süre, delil, konu ve ceza
- şekil, sebep, zarar, kusur ve maksat
- görev, yetki, husumet, ehliyet ve süre

권한·형식·이유·대상·목적. 넷째 선택지는 14조 3항의 소장 첫 심사 항목이다.

2. menfaat 의 소유 꼴로 맞는 것은?

- menfaatı
- **menfaati**
- menfaatu
- menfaatü

끝 음절이 앞혀 소리라 뒤모음 a 뒤에서도 앞모음 어미를 받는다(TDK -ti, en.wikt 틀 e). 2조 1항 a호 menfaatleri.

3. İYUK 7조 2항의 「tarihi izleyen günden başlar」는?

그 날부터 시작한다

그 날의 다음 날부터 시작한다(초일 불산입)

그 날 전날부터

그 달의 다음 달부터

izleyen(뒤따르는) gün(날)이 기산일 — 통지일 자체는 세지 않는다. 헌법 125조 3항의 tarihinden başlar 와 다르다.

4. 집행정지(yürütmenin durdurulması)의 두 요건은?

긴급한 필요와 공공복리

회복이 어렵거나 불가능한 손해의 발생과 처분의 명백한 위법 — 함께 갖추어져야 한다

원고의 담보 제공과 피고의 동의

60일 경과와 서면 신청

telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve … açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi(27조 2항·AY 125조 5항).

5. 「Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır」의 sayılır는?

실제로 거부한다

거부된 것으로 본다(의제)

센다

존중한다

-mIş sayılmak 은 의제 — 행정청의 침묵을 거부로 보아 취소소송의 길을 연다(10조 2항·11조 2항).

6. dilekçenin reddi 와 davanın reddi 의 차이는?

같다

dilekçenin reddi 는 30일 안에 고쳐 다시 낼 수 있는 소장 각하, davanın reddi 는 소송을 끝내는 각하·기각

dilekçenin reddi 가 더 무겁다

davanın reddi 만 상소할 수 있다

15조 1항 d호(소장 각하 — -mAk üzere 보정)와 a·b호(소 각하). 같은 흠을 되풀이하면 소를 각하한다(15조 5항).

7. Danıştay 판결의 판단 도입 관용구는?

Gereği düşünüldü

gereği görüşüldü

gereği görüşülüp düşünüldü

Hüküm verildi

Danıştay 10/10 이 görüşüldü(협의되었다). düşünüldü 는 Yargıtay·헌재 개인 청원, görüşülüp düşünüldü 는 헌재 규범통제(판결문구조.md).

8. 한국 행정소송법 제23조와 İYUK 27조의 집행정지 요건 차이는?

같다

한국은 회복하기 어려운 손해 + 긴급한 필요(본안 위법은 요건 아님), 튀르키예는 회복 어려운 손해 + 명백한 위법

한국만 담보를 요구한다

튀르키예는 요건이 없다

제23조 제2항 「회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요」 ↔ 27조 2항 telafisi güç … zarar ve açıkça hukuka aykırılık.

지식재산 — 6769호 산업재산법 (SMK) · 5846호 저작권법(FSEK)

Fikrî ve Sınai Mülkiyet

튀르키예 지식재산법은 두 법률로 짜여 있다. 산업재산권 — 상표(marka)·지리적 표시·디자인(tasarım)·특허(patent)·실용신안(faydalı model) — 은 2016년 12월 22일 가결되어 2017년 1월 10일 시행된 6769호 산업재산법(Sınai Mülkiyet Kanunu, SMK)이, 저작권은 1951년 5846호 지적·예술 저작물법(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, FSEK)이 정한다. 등록 기관은 Türk Patent ve Marka Kurumu(튀르키예 특허상표청)이고, 분쟁은 지식재산권 민사/형사법원(fikri ve sınai haklar hukuk/ceza mahkemesi)이 맡는다(SMK 156조). 이 장은 상표의 식별력(ayırt edici nitelik)·혼동 가능성(karıştırılma ihtimali)·특허 요건(yenilik·buluş basamağı)·저작자의 권리(mali·manevi haklar)·침해(tecavüz) 조문에서 스물두 낱말을 뽑아, 「오직 권리자에게 속한다」(münhasıran … aittir)·「침해로 본다」(tecavüz sayılır)·「새로운 것으로 인정된다」(yeni olduğu kabul edilir)의 세 술어를 익힌 뒤, 한국 특허법·상표법·저작권법 — 등록 기관은 지식재산처(구 특허청) — 과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. SMK m. 7/2 (첫 문장)
   상표 등록에서 생기는 권리는 오직 상표권자에게 속한다.
2. Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. FSEK m. 8/1
   저작물의 저작자는 그것을 만들어 낸 사람이다.
3. Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir. SMK m. 83/1
   공지 기술에 속하지 않는 발명은 새로운 것으로 인정된다.

표제어 22

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

15.1 **marka** /ˈmar.ka/ **상표** ★★★

발음 근거 enwikt

이탈리아어 marca 에서 온 말 — 첫 음절에 강세(TDK ma'rka, en.wikt /ˈmɑɾ.kɑ/). SMK 4조 1항은 상표가 될 수 있는 표지를 넓게 적는다: 낱말·도형·색·글자·숫자·소리·상품이나 포장의 형태 — 다른 사업자의 상품·서비스와 구별되게 하고(ayırt edilmesini sağlaması) 등록부에 명확하게 표시될 수 있으면(sicilde gösterilebilir) 된다. 보호는 등록(tescil — 9장)으로 생기고(7조 1항) 기간은 출원일부터 10년, 갱신 가능(23조 1항). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: markayı, markası. 등록 기관 이름에도 들어 있다: Türk Patent ve Marka Kurumu.

쉬운 예

Hangi marka araba kullanıyorsun?

어떤 브랜드 차를 타세요?

실무 예

Marka koruması tescil yoluyla elde edilir (SMK m. 7).

상표 보호는 등록으로 얻는다(산업재산법 7조).

원문

> Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. — SMK m. 4/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 상표는, 한 사업자의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 상품이나 서비스와 구별되게 하고 상표권자에게 주어지는 보호의 대상이 명확하고 확정적으로 이해될 수 있도록 등록부에 표시될 수 있다는 조건으로, 사람 이름을 포함한 낱말, 도형, 색채, 글자, 숫자, 소리, 상품이나 그 포장의 형태를 비롯한 모든 종류의 표지로 이루어질 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Marka,	주어	상표는
bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin	속격 — 「한 사업자의 상품이나 서비스의」	한 사업자의 상품이나 서비스를
diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden	비교 대상 탈격 — 「다른 사업자의 상품이나 서비스와」	다른 사업자의 상품이나 서비스와
ayırt edilmesini sağlaması	조건 ① — ayırt edilme 「구별됨」 + sağlamak	구별되게 하고

ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun	조건 ② 속격 — 「보호의 대상이」	상표권자에게 주어지는 보호의 대상이
açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde	「명확하고 확정적으로 이해되게 할 수 있는 방식으로」	명확하고 확정적으로 이해될 수 있도록
sicilde gösterilebilir olması şartıyla	조건 ② 술어 — şartıyla(2장) 「~라는 조건으로」	등록부에 표시될 수 있다는 조건으로
kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler,	표지 열거 ① — dâhil 「포함한」	사람 이름을 포함한 낱말, 도형, 색채,
harfler, sayılar, sesler	표지 열거 ②	글자, 숫자, 소리,
ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere	표지 열거 ③ + olmak üzere 「~를 비롯하여」	상품이나 그 포장의 형태를 비롯한
her tür işaretten oluşabilir.	술어 — -DAn oluşmak 「~로 이루어지다」 가능형	모든 종류의 표지로 이루어질 수 있다

한 문장에 상표의 두 요건이 들어 있다 — 식별 기능(ayırt edilmesini sağlaması)과 등록부 표시 가능성(sicilde gösterilebilir olması). ayırt etmek(구별하다 — 2장 ayırt etme gücü)의 수동 ayırt edilmek 이 상표법 전체의 핵심 동사다.

문형

… -DAn ayırt edilmesini sağlamak

~와 구별되게 하다

1. 비교 대상 탈격(-DAn) + ayırt edilme(구별됨 — 수동 동명사) + 소유·대격 + sağlamak(이루게 하다).
2. SMK 4조 1항. ayırt edici nitelik(식별력 — 5조 1항 b호)은 같은 동사의 형용사 꼴 ayırt edici(구별하는).
3. 2장 ayırt etme gücü(판단 능력 — 민법)와 같은 동사가 상표법에서는 「식별」 이 된다.

Bu renk, ürünün rakip ürünlerden ayırt edilmesini sağlıyor.
이 색은 제품이 경쟁 제품과 구별되게 한다.

Logo, markayı diğerlerinden kolayca ayırt ettiriyor.
로고가 그 상표를 다른 것과 쉽게 구별하게 한다.

문법 어휘 · marka · işaret · marka sahibi — 상표와 표지

~~işaret tescili~~ (뜻 다름)

marka tescili

işaret(표지·기호)는 상표가 될 수 있는 재료이고, 등록되어 보호받는 것이 marka 다 — 4조 1항 her tür işaretten oluşabilir(모든 표지로 이루어질 수 있다). 등록되는 것은 marka 이므로 marka tescili. 권리자는 marka sahibi, 대리인은 marka vekili(2조 1항 g호). 한국 상표법 제2조의 상표·표장 나눔이 같은 짝.

한국이라면? = 상표의 정의 · 상표법 제2조

한국 제2조 제1항 제1호 「"상표"란 자기의 상품 … 과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다」, 제2호는 표장을 기호·문자·도형·소리·냄새·입체적 형상·홀로그램·동작·색채 등으로 연다. 튀르키예 4조 1항도 식별 기능과 표지의 열거로 적되 등록부 표시 가능성을 요건에 넣는다.

15.2

işaret /i.ʃaːˈɾet/ 표지, 기호, 신호 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça işāret)의 명사 — 둘째 모음이 길다(TDK işa:ret). 일상어로 신호·표시(işaret etmek 가리키다), 상표법에서는 상표의 재료인 표지다(4조 1항 her tür işaret). 5조 1항은 등록이 거절되는 표지를 열거한다 — b호 식별력 없는 표지, c호 기술적 표지(종류·품질·수량·지리적 출처), f호 오인 표지. 지리적 표시는 coğrafi işaret(2조 1항 ı호). 격 어미는 앞모음 규칙대로: işareti, işaretten(4조 1항 işaretten oluşabilir).

쉬운 예

Dur işaretini görmedin mi?

정지 표지판 못 봤어?

실무 예

Ayırt edici niteliği olmayan işaretler marka olarak tescil edilmez (SMK m. 5).

식별력이 없는 표지는 상표로 등록되지 않는다(산업재산법 5조).

원문

> Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. — SMK m. 5/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 어떠한 식별력도 갖지 않은 표지.

문형

… niteliğe sahip olmayan …

~한 성질을 갖지 않은 ~

1. 성질 명사 여격(-A) + sahip olmayan(갖지 않은 — sahip olmak 의 부정 분사) + 명사.

2. SMK 5조 1항 b호 ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. 긍정은 sahip olan(56조 1항 … sahip olması).

3. nitelik(성질 — 새말): ayırt edici nitelik(식별력), eser niteliği(저작물성 — FSEK 15조 4항).

Kanıt niteliğine sahip olmayan fotoğraflar dosyadan çıkarıldı.

증거의 성격이 없는 사진은 기록에서 빠졌다.

Bu belge resmî niteliğe sahip değildir.

이 문서는 공식 성격을 갖지 않는다.

한국이라면? = 상표등록의 요건(식별력) · 상표법 제33조

한국 제33조 제1항 제7호 「수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표」가 등록 거절 사유이고, 제2항이 사용에 의한 식별력 취득을 연다. 튀르키예 5조 1항 b호(식별력 없는 표지)와 2항(사용에 의한 식별력)이 같은 짜임이다.

15.3 ## ihtimal /ih.ti'mal/ 가능성, 개연성 ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

아랍어 기원(TDK Arapça iḥtimāl)의 명사 — 끝 l 이 앞혀 소리라 앞모음 어미를 받고(TDK 접미 표시 -li, en.wikt 굴절 틀 i) 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(ihtima:li): ihtimali, ihtimale. 상표 침해의 핵심 개념 karıştırılma ihtimali(혼동 가능성 — 7조 2항 b호)에 들어 있다: 등록 상표와 같거나 비슷한 표지가 같거나 비슷한 상품에 쓰여 공중이 혼동할 가능성, 연상될 가능성(ilişkilendirilme ihtimali)까지 포함. 13장 iptal·ihlal 과 같은 조화 예외 무리. 새말 olasılık(가능성 — 12장 CMK 90조 kaçması olasılığı)이 같은 뜻.

쉬운 예

Yağmur ihtimali var.

비가 올 가능성이 있다.

실무 예

Marka sahibinin izni olmadan, tescilli markayla karıştırılma ihtimali bulunan işaretin aynı veya benzer mallarda kullanılması önlenebilir (SMK m. 7).

상표권자의 허락 없이 등록상표와 혼동 가능성이 있는 표지를 같거나 비슷한 상품에 쓰는 것은 금지시킬 수 있다(산업재산법 7조).

원문

> Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. — SMK m. 7/2-b · 공식 · 사본 2026-11-09

등록 상표와 같거나 비슷하고, 등록 상표가 지정한 상품이나 서비스와 같거나 비슷한 상품이나 서비스에 쓰여, 그 때문에 공중이 등록 상표와 연관 지을 가능성을 포함한 혼동 가능성이 있는 어떠한 표지의 사용.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tescilli marka ile aynı veya benzer olan	수식 ① — ile aynı/benzer 「~와 같거나 비슷한」	등록 상표와 같거나 비슷하고
ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle	-DIK 관형절 + 조격 「~가 포괄하는 상품·서비스와」	등록 상표가 지정한 상품이나 서비스와
aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan	수식 ② — kapsayan 「포괄하는」	같거나 비슷한 상품이나 서비스에 쓰여
ve bu nedenle halk tarafından	bu nedenle 「그 때문에」 + 행위자 tarafından	그 때문에 공중이
tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil	포함 — ilişkilendirilme 「연관 지어짐」 + de dâhil	등록 상표와 연관 지을 가능성을 포함한
karıştırılma ihtimali bulunan	수식 ③ — karıştırılma 「혼동됨」 + bulunan	혼동 가능성이 있는
herhangi bir işaretin kullanılması.	핵 — 수동 동명사 「~의 사용」	어떠한 표지의 사용

한 호가 세 분사(olan·kapsayan·bulunan)로 işaret 을 겹겹이 꾸민다 — 유사 표지·유사 상품·혼동 가능성의 세 요건. karıştırılma(혼동됨)는 karıştırmak(섞다·헷갈리다)의 수동 동명사, ilişkilendirilme(연관 지어짐)는 ilişkilendirmek 의 수동 동명사. 7조 2항 c호는 저명 상표(tanınmışlık düzeyi)를 상품 유사 없이도 보호한다.

문형

… -mA ihtimali bulunan …

~될 가능성이 있는 ~

1. 수동 동명사(-(I)lmA) + ihtimali(가능성 — 소유 어미) + bulunan(있는 — 12장 bulunmak 분사) + 명사.
2. SMK 7조 2항 b호 karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaret. 새말 꼴은 olasılığı bulunan(12장 CMK 90조).

3. de dâhil(~도 포함하여)이 앞에 서면 포함 관계를 더한다: ilişkilendirilme ihtimali de dâhil.
Yanılma ihtimali bulunan ifadeler düzeltildi.

오인 가능성이 있는 표현은 고쳐졌다.

Tekrarlanma ihtimali yüksek bir hata.

되풀이될 가능성이 높은 잘못이다.

문법 조화 · ihtimal → ihtimali, ihtimale — 앞혀 l 뒤의 앞모음 어미

~~karıştırılma ihtimalı~~ (표기 오류)

karıştırılma ihtimali

ihtimal 의 끝 l 은 앞혀 소리라 뒤모음 a 뒤에서도 앞모음 어미를 받는다: ihtimal-i(소유 — 7조 2항 b호 karıştırılma ihtimali), ihtimal-e. 13장의 iptal → iptali·ihlal → ihlali, 12장의 kontrol → kontrolü 와 같은 조화 예외 — 사전의 굴절 표시(TDK -li, en.wikt 틀 i)가 근거다.

한국이라면? = 침해로 보는 행위(유사 상표의 사용) · 상표법 제108조

한국 제108조 제1항 제1호 「타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용하는 행위」를 침해로 본다 — 혼동 가능성은 조문의 요건으로 적혀 있지 않다(판례는 받지 않았다). 튀르키예 7조 2항 b호는 karıştırılma ihtimali 를 조문 요건으로 직접 적는다.

15.4 **sahip** /saːˈhip/ **소유자, 권리자, 주인** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **sahib-**

아랍어 기원(TDK Arapça ṣāḥib)의 명사 — 첫 모음이 길고(saːhip) 모음 어미 앞에서 p 가 b 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -bi, en.wikt stem=sahib): sahibi(그 소유자), sahibine(7조 2항 marka sahibine aittir). 지식재산법의 권리자 호칭은 모두 소유 구문이다 — marka sahibi(상표권자), patent sahibi(특허권자 — 85조), hak sahibi(권리자 — 149조), eser sahibi(저작자 — FSEK 8조). 13장의 -A sahiptir(~를 가진다)가 같은 낱말의 술어 꼴. 일상어로는 집주인·가게 주인.

쉬운 예

Bu evin sahibi kim?

이 집 주인이 누구예요?

실무 예

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir (SMK m. 7).

상표 등록에서 생기는 권리는 오직 상표권자에게 속한다(산업재산법 7조).

원문

> Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.
>
> — SMK m. 7/2 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 상표 등록에서 생기는 권리는 오직 상표권자에게 속한다.

문형

… -DAn doğan haklar münhasıran -A aittir

~에서 생기는 권리는 오직 ~에게 속한다

1. 발생 원인 탈격(-DAn) + doğan(생기는) + haklar + münhasıran(오직) + 권리자 여격(-A) + aittir.
2. SMK 7조 2항. FSEK 는 같은 틀을 짧게 쓴다: … faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir(21조·24조).
3. 13장 AY 104조 1항 Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir 와 같은 귀속 술어 — münhasıran 이 배타성을 더한다.

Bu yarışmadan doğan ödül münhasıran kazanana aittir.

이 대회에서 생기는 상은 오직 우승자에게 속한다.

Bu odanın anahtarı münhasıran müdüre aittir.

이 방 열쇠는 오직 관리자에게 있다.

문법 구문 · marka sahibi · eser sahibi · hak sahibi — 권리자의 소유 구문

~~marka sahip~~ (비문)

marka sahibi

권리자 호칭은 「권리 + sahip + 소유 어미 -i」 의 소유 구문이다: marka sahib-i(상표권자), patent sahib-i, eser sahib-i(저작자 — FSEK 8조 1항). 소유 어미를 빼면 비문이고, p → b 교체도 함께 일어난다. 여격·속격은 그 뒤에: marka sahibine(7조 2항), eser sahibinin(FSEK 27조 1항).

한국이라면? = 상표권의 효력 · 상표법 제89조

한국 제89조 「상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다」. 튀르키예 7조 2항 첫 문장은 같은 배타성을 münhasıran … aittir(오직 ~에게 속한다)로 적고, 둘째 문장부터 금지 청구할 수 있는 행위(a~c호)를 연다. 호칭은 한국 「상표권자」, 튀르키예 marka sahibi.

15.5 **kullanım** kullan-ım /kuɫ.ɫaˈnɯm/ **사용** ★★★

발음 근거 enwikt

kullanmak(사용하다 — 1장)의 어간에 -(I)m 이 붙은 새말. 상표법에서 사용은 두 자리에 선다 — 사용에 의한 식별력 취득(5조 2항 kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa)과 사용 의무(불사용 취소 — 19조 2항·25조 7항의 beş yıllık süre, 이 장은 받지 않았다). 격 어미는 뒤모음 규칙대로: kullanımı, kullanımına(7조 3항 d호 işaretin kullanımına ilişkin hakkı). 수동 동명사 kullanılma(사용됨 — 7조 2항 işaretin kullanılması)와 구별 — kullanım 은 명사, kullanılma 는 「사용되는 것」.

쉬운 예

Kullanım kılavuzunu okudun mu?

사용 설명서 읽었어?

실무 예

Başvurudan önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan markanın tescili, 5. maddenin (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez (SMK m. 5).

출원 전 사용으로 식별력을 얻은 상표의 등록은 5조 b·c·d호에 따라서는 거절할 수 없다(산업재산법 5조).

원문

Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. — SMK m. 5/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

상표가 출원일 전에 사용되었고 출원 대상 상품이나 서비스에 관하여 그 사용의 결과 식별력을 얻었으면, 그 상표의 등록은 제1항 b·c·d호에 따라 거절할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış	조건 ① — -mIş 「사용되었고」	상표가 출원일 전에 사용되었고
ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından	범위 — bakımından 「~에 관하여」, konu(14장)	출원 대상 상품이나 서비스에 관하여
bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa	조건 ② — sonucu 「~의 결과」 + -mIşsA	그 사용의 결과 식별력을 얻었으면
bu markanın tescili	주어 — 「그 상표의 등록은」	그 상표의 등록은
birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre	-A göre 「~에 따라」 — 거절 사유 호	제1항 b·c·d호에 따라
reddedilemez.	술어 — 불가능 부정 「거절할 수 없다」	거절할 수 없다

kullanılmış … kazanmışsa — 두 완료 조건이 -mIş 와 -mIşsA 로 이어진다(13장 başvuru 문형 -mIşsA). sonucu(그 결과로)는 sonuç + 소유 어미가 후치사처럼 굳은 꼴. 25조 4항은 같은 원리를 무효 소송에 적용한다 — 등록 뒤에 식별력을 얻었으면 무효로 할 수 없다(hükümsüz kılınamaz).

문형

… sonucu … kazanmışsa

~의 결과 ~를 얻었으면

1. 원인 명사 + sonucu(그 결과로) + 얻는 것 + kazanmışsa(kazan-mış-sa 얻었으면).
2. SMK 5조 2항·25조 4항(kullanım sonucunda … ayırt edici nitelik kazanmışsa). 획득 식별력의 조문 틀.
3. sonucu 는 12장의 -DAn dolayı·sebebiyle(14장)와 같은 인과 표시이나 「결과로」 쪽을 본다.

Uzun kullanım sonucu marka tanınmışlık kazandı.
오랜 사용의 결과 상표가 저명성을 얻었다.

Deneyim sonucu güven kazanırsınız.
경험의 결과 신뢰를 얻는다.

한국이라면? = 사용에 의한 식별력 취득 · 상표법 제33조

한국 제33조 제2항 「상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다」. 튀르키예 5조 2항도 출원 전 사용으로 얻은 식별력을 b·c·d호 거절의 예외로 둔다.

15.6 **lisans** /li.sans/ **라이선스, 실시권·사용권; 학사 학위** ★★★

발음 근거 enwikt

프랑스어 licence 에서 온 말 — 일상어로 학사(lisans eğitimi), 지식재산법에서는 권리의 사용 허락이다. SMK 24조: 상표권은 전부 또는 일부 상품에 대해 라이선스 계약의 대상이 될 수 있고(1항), 라이선스는 배타적(inhisari lisans)이거나 비배타적(inhisari olmayan)이며 약정이 없으면 비배타적이다(2항). 당사자는 lisans veren(허락자)·lisans alan(피허락자)(4항). 특허의 강제실시는 zorunlu lisans(141조 1항 d호). 격 어미는 뒤모음 규칙대로: lisansı, lisansa. FSEK 는 같은 것을 ruhsat(48조 2항)으로 부른다.

쉬운 예 Lisans mezunuyum.
나는 학사 졸업자다.

실무 예 Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir (SMK m. 24).
계약에 달리 정함이 없으면 라이선스는 배타적이지 않다(산업재산법 24조).

원문

> Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. — SMK m. 24/2 (첫째·둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

라이선스는 배타적 라이선스 또는 비배타적 라이선스의 형태로 줄 수 있다. 계약에 달리 정함이 없으면 라이선스는 배타적이지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lisans,	주어	라이선스는
inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde	두 꼴 — şeklinde 「~의 형태로」 (7장 şekil)	배타적 라이선스 또는 비배타적 라이선스의 형태로
verilebilir.	술어 ① — 수동 가능 「줄 수 있다」	줄 수 있다
Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa	조건 — aksi + 부정 완료 조건	계약에 달리 정함이 없으면
lisans, inhisari değildir.	술어 ② — 부정 명사문 「배타적이지 않다」	라이선스는 배타적이지 않다

inhisari(배타적)는 inhisar(독점 — TDK Arapça inḥiṣār)의 형용사꼴로 쓰인 법률어다(TDK 에 inhisari 표제는 없다). sahip 항목의 münhasıran(TDK Arapça munḥaṣiran)도 아랍어 기원이다. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa(계약에 반대가 정해지지 않았으면)는 임의규정의 정형구 — 2장 aksine 의 확인 중인 항목과 같은 aksi 다. 2항 셋째·넷째 문장이 두 라이선스의 효과를 가른다.

문형

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa …

계약에 달리 정함이 없으면 ~

1. Sözleşmede(계약에) + aksi(그 반대가) + kararlaştırılmamışsa(정해지지 않았으면 — 수동·부정·완료·조건).
2. SMK 24조 2항·3항. 임의규정(당사자 약정이 우선하는 규정)을 적는 틀 — 7장 TBK 의 aksine hüküm yoksa 와 같은 뜻.
3. 주절은 기본값: lisans, inhisari değildir(배타적이지 않다).

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamıştı; bu yüzden kira ay sonunda ödendi.
계약에 달리 정함이 없어서 차임은 월말에 냈다.

Aksi kararlaştırılmadıkça toplantı her pazartesi yapılıyordu.
달리 정하지 않는 한 회의는 매주 월요일에 열렸다.

문법 어휘 · lisans · ruhsat · izin — 허락의 세 낱말

~~marka ruhsatı sözleşmesi~~ (부자연)

marka lisans sözleşmesi

lisans(프랑스어)는 SMK 의 사용 허락(24조), ruhsat(아랍어)은 FSEK 48조 2항의 사용 권한 허락과 행정법의 면허(SMK 85조 ruhsatlandırma — 의약품 허가), izin(허가·동의 — 3장)은 일반어다. 산업재산권의 사용 허락 계약은 lisans sözleşmesi, FSEK 쪽 조문어는 ruhsat. 바꾸면 법률어가 아니다.

한국이라면? ≠ 전용사용권과 통상사용권 · 상표법 제95조

한국은 전용사용권(설정 범위에서 독점 — 제95조 제3항, 상표권자의 사용도 제한 — 제89조 단서)과 통상사용권을 나누고, 사용권 설정의 등록은 효력 요건이 아니라 제3자 대항 요건이다(제100조 제1항). 튀르키예 24조 2항은 inhisari(배타적)·inhisari olmayan(비배타적)으로 나누고 약정이 없으면 비배타적으로 본다.

15.7 **taklit** /tak.lit/ **모방, 위조품** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **taklid-**

아랍어 기원(TDK Arapça taḳlīd)의 명사 — 모음 어미 앞에서 t 가 d 로 바뀌고 끝 음절이 길어진다(TDK 접미 표시 -di, takli:di; en.wikt stem=taklid): taklidi, taklide. 상표 침해 행위의 둘째가 taklit etmek(모방하다 — 29조 1항 b호 markayı taklit etmek), 특허·실용신안 침해의 첫째도 taklit(141조 1항 a호 üretme sonucu taklit etmek). 일상어로 모조품(taklit çanta). 동사 숙어 taklit etmek, 수동 taklit edilmek(29조 1항 c호 taklit edildiğini).

쉬운 예

Bu çanta taklit.

이 가방은 모조품이다.

실무 예

Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak markayı taklit etmek tecavüz sayılır (SMK m. 29).

상표권자의 허락 없이 상표나 구별할 수 없을 만큼 비슷한 것을 써서 상표를 모방하는 것은 침해로 본다(산업재산법 29조).

원문

> Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. — SMK m. 29/1-b · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 상표권자의 허락 없이 상표 또는 구별할 수 없을 만큼 비슷한 것을 사용하는 방법으로 상표를 모방하는 것.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Marka sahibinin izni olmaksızın,	조건 — izni olmaksızın 「허락 없이」 (-mAksIzIn, 13장)	상표권자의 허락 없이
markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini	목적어 — -(y)AmAyAcAK kadar 「~할 수 없을 만큼」	상표 또는 구별할 수 없을 만큼 비슷한 것을
kullanmak suretiyle	수단 — -mAk suretiyle(14장 davacı 문형)	사용하는 방법으로
markayı taklit etmek.	핵 — 동사원형 열거(29조 1항 … sayılır 가 받는다)	상표를 모방하는 것

ayırt edilemeyecek kadar benzer(구별될 수 없을 만큼 비슷한)는 5조 1항 ç호에도 나오는 정형구 — 동일성에 준하는 유사다. 29조 1항은 침해 행위를 동사원형(-mAk) 넷으로 열거하고 머리 문장 「Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır」 (아래 행위는 상표권 침해로 본다)가 받는다(문법 코너 sayılır).

문형

… ayırt edilemeyecek kadar benzer …

구별할 수 없을 만큼 비슷한 ~

1. ayırt edilemeyecek(구별될 수 없을 — 수동·불가능·미래 분사) + kadar(~만큼) + benzer(비슷한).
2. SMK 5조 1항 ç호·12조 6항·29조 1항 b·c호. 정도의 kadar 는 2장 -(y)AcAK kadar 와 같은 틀.
3. benzer(비슷한)의 명사형 benzeri(그 유사물 — 29조 1항 b호 benzerini).

İki logo ayırt edilemeyecek kadar benzer.

두 로고는 구별할 수 없을 만큼 비슷하다.

Fark edilemeyecek kadar küçük bir hata.

알아챌 수 없을 만큼 작은 잘못이다.

문법 철자 · taklit · taklidi · taklit etmek — t → d 교체와 숙어

~~taklitini yapmak~~ (표기 오류)

taklidini yapmak

끝 t 는 모음 어미 앞에서 d 로 바뀐다(11장 kasıt → kastı 와 달리 모음 탈락 없이 자음만 교체): taklid-i(그것의 모방), taklid-e. 자음 어미 앞에서는 t 그대로: taklitler, taklitten. 동사는 taklit etmek(모방하다 — 29조·141조). 같은 유형: kayıt → kaydı(12장).

한국이라면? ≠ 침해로 보는 행위(위조·모조) · 상표법 제108조

한국 제108조 제1항 제3호 「타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작 · 교부 · 판매 또는 소지하는 행위」 — 용구가 대상이다. 튀르키예 29조 1항 b호는 표지의 모방(taklit), c호는 모방품의 판매·유통·수입이다.

15.8 **kurum** kur-um /ku'rum/ **기관, 청(廳); 제도** ★★★

발음 근거 enwikt

kurmak(세우다 — 7장 kurulmak)의 어간에 -(I)m 이 붙은 새말 — 기관·제도(evlilik kurumu 혼인 제도). SMK 2조 1항 e호는 Kurum 을 Türk Patent ve Marka Kurumu(튀르키예 특허상표청, TÜRKPATENT)로 정의하고, 이후 조문은 대문자 Kurum 으로 부른다(5조 3항 Kuruma sunulması, 25조 3항 Kurum taraf gösterilmez). 청의 결정을 다투는 소송은 앙카라 지식재산권 민사법원이 맡는다(156조 2항). 격 어미는 뒤모음 규칙대로: Kurumu, Kuruma, Kurumun. 한국의 짝은 지식재산처.

쉬운 예

Hangi kurumda çalışıyorsunuz?

어느 기관에서 일하세요?

실무 예

Kurum, Türk Patent ve Marka Kurumudur (SMK m. 2).

이 법의 「청」은 튀르키예 특허상표청이다(산업재산법 2조).

원문

> Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu, — SMK m. 2/1-e · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 청: 튀르키예 특허상표청을,

문형

X: Y-I, (… ifade eder)

X 란 Y 를 (뜻한다) — 정의 열거

1. 정의되는 말(주격) + 콜론 + 정의 내용(대격 -I) + 쉼표. 맨 끝 ifade eder 가 전부를 받는다.
2. SMK 2조 1항(a~j호)과 CMK 2조 1항(12장)이 이 틀을 쓴다. İYUK 에는 이런 정의 열거가 없다. 정의 조문을 읽을 때 호 끝의 대격을 보고 ifade eder 를 떠올린다.
3. 소유 어미가 붙은 이름에 대격이 오면 버팀 n: Kurumu-nu, Sözleşmesi-ni.

Bu kılavuzda geçen Kulüp, Yüzme Kulübünü ifade eder.

이 안내서의 「클럽」은 수영 클럽을 뜻한다.

Bu raporda geçen Kurum, Türk Patent ve Marka Kurumunu ifade eder.

이 보고서의 「청」은 튀르키예 특허상표청을 뜻한다.

문법 어휘 · Kurum · Kurul · kuruluş — kur- 어근의 세 기관 낱말

~~Kurul kararına karşı dava Ankara mahkemesinde açılır (SMK 156조 2항 인용으로)~~

(뜻 다름)

Kurumun kararına karşı dava Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açılır

Kurum(청 — 2조 1항 e호)은 기관 전체, Kurul(위원회 — f호 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 재심사평가위원회)은 그 안의 심판 기구, kuruluş(설립·기관 — 13장 AY 11조)는 일반어다. 셋 다 kurmak 에서 나왔으나 조문의 자리가 다르다. 14장 Danıştay 의 Kurul 도 같은 낱말.

한국이라면? ≠ 지식재산처장 · 특허법 제42조

한국은 특허출원서를 「지식재산처장에게 제출하여야 한다」(제42조 제1항 — 2025. 10. 1. 개정으로 특허청장에서 바뀐 이름). 튀르키예는 출원·등록·심판을 Türk Patent ve Marka Kurumu(청)가 맡고 그 결정에 대한 소송은 앙카라 지식재산권 민사법원(156조 2항)으로 간다 — 한국의 특허심판원·특허법원 구조와 다르다.

15.9

rüçhan /ɾytʃˈhan/ 우선(권) ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça rucḥān)의 명사 — 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(TDK rüçha:nı, en.wikt ɾytʃ.haːˈnɯ): rüçhanı, rüçhan hakkı(우선권). 파리협약의 우선권이다 — 다른 가맹국에 먼저 출원한 날부터 6개월 안에 튀르키예에 출원하면 그 첫 출원일을 기준으로 한다(12조 1항), 전시회 출품도 6개월(12조 3항). 우선권 뒤의 제3자 출원은 거절된다(12조 6항). rüçhan tarihi(우선일 — 56조 4항 a호). 민법의 우선권(9장 önalım)과 다른 낱말.

쉬운 예

Bu konuda rüçhan hakkımız var.

이 문제에 우리는 우선권이 있다.

실무 예

Rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra aynı veya aynı türdeki mallar için yapılan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvuruları reddedilir (SMK m. 12).

우선권이 생긴 날 뒤에 같거나 같은 종류의 상품에 대해 한 같거나 구별할 수 없을 만큼 비슷한 상표 출원은 거절된다(산업재산법 12조).

원문

> Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt

edilemeyecek kadar benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilir. — SMK m. 12/6 · 공식 · 사본 2026-11-09

우선권에 바탕을 두고 출원한 경우, 우선권이 생긴 날 뒤에 제3자가 한 출원 가운데 우선권의 대상인 상표와 같거나 구별할 수 없을 만큼 비슷하고 같거나 같은 종류의 상품이나 서비스를 지정한 출원은 거절된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde,	조건 — -(y)ArAk + -DIğI takdirde(11장)	우선권에 바탕을 두고 출원한 경우
rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra	시점 — -DIK 관형절 + -DAn sonra	우선권이 생긴 날 뒤에
üçüncü kişiler tarafından yapılan	행위자 tarafından + 분사	제3자가 한
ve rüçhan hakkına konu olan marka ile	비교 대상 — konu olan(14장) + ile	우선권의 대상인 상표와
aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan	수식 ① — taklit 문형	같거나 구별할 수 없을 만큼 비슷하고
ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan	수식 ② — kapsayan 「포괄하는」	같거나 같은 종류의 상품이나 서비스를 지정한
başvurular reddedilir.	주어 + 술어 「출원은 거절된다」	출원은 거절된다

dayanılarak(바탕을 두어 — dayanmak 의 수동 비인칭 + -(y)ArAk)는 「~에 근거하여」 의 정형구(13장 AY 150조 dayanılarak). hakkına konu olan(권리의 대상인)은 14장 konu 문형. 한 문장에 분사 넷(yapılan·olan·olan·kapsayan)이 başvurular 를 꾸민다.

문형

… -A dayanılarak … yapıldığı takdirde

~에 바탕을 두고 ~한 경우

1. 근거 여격(-A) + dayanılarak(바탕을 두어) + 행위 + yapıldığı takdirde(행해진 경우).
2. SMK 12조 6항. -DIğI takdirde 는 11장 TCK 36조의 조건 후치사.

3. dayanmak(기대다·근거하다)의 어족: dayanak(근거 — 12장), dayalı(바탕을 둔 — 14장), dayandırmak(기초하게 하다 — 12장 CMK 217조).

Önceki karara dayanılarak talep reddedildi.

앞선 결정에 바탕을 두어 청구가 기각되었다.

Bu habere dayanılarak yorum yapıldığı takdirde yanlış anlaşılma olur, dedi editör.

이 기사에 바탕을 두고 논평하면 오해가 생긴다고 편집자가 말했다.

한국이라면? = 조약에 의한 우선권 주장 · 상표법 제46조

한국 제46조는 조약 우선권을 두고 「최초의 출원일부터 6개월 이내」에 출원하지 않으면 주장할 수 없게 한다(제2항). 튀르키예 SMK 12조 1항도 상표의 우선권 기간을 altı aylık süre(6개월)로 적는다. 특허·실용신안은 둘 다 12개월이다 — 튀르키예 93조 1항 on iki aylık süre, 한국 특허법 제54조 제2항 1년.

15.10 **bülten** /byl.tɛn/ **공보(公報), 회보** ★★

발음 근거 enwikt

프랑스어 bulletin 에서 온 말. SMK 2조 1항 ç호는 Bülten 을 「매체의 종류와 무관하게 이 법률이 정한 사항이 게재되는 간행물」로 정의한다 — 상표·특허 출원과 등록의 공고 매체(7조 4항 Bültende yayımlanmasından sonra, 23조 5항 Bültende yayımlanır, 101조 4항). 조문은 대문자 Bülten 으로 쓰고 처격은 Bültende. 한국의 특허공보·상표공보(특허법 제87조 제3항 특허공보에 게재하여 등록공고)에 해당한다. 일상어로는 뉴스 속보(haber bülteni).

쉬운 예

Haber bültenini izledin mi?

뉴스 속보 봤어?

실무 예

Yenileme sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır (SMK m. 23).

갱신은 등록부에 기재되고 공보에 게재된다(산업재산법 23조).

원문

Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Kanunda belirtilen hususların yayımlandığı ilgili yayını, — SMK m. 2/1-ç · 공식 · 사본 2026-11-09

공보: 매체의 종류와 무관하게 이 법률이 정한 사항이 게재되는 해당 간행물을,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bülten:	정의되는 말	공보란

Yayım ortamının türüne bakılmaksızın	-A bakılmaksızın 「~와 무관하게」	매체의 종류와 무관하게
bu Kanunda belirtilen hususların yayımlandığı	-DIK 관형절 — 「~가 게재되는」	이 법률이 정한 사항이 게재되는
ilgili yayını,	대격 — ifade eder 가 받는다	해당 간행물을

bakılmaksızın(보아지지 않고 → ~와 무관하게 — 13장 -mAksIzIn)이 매체 중립을 적는다. yayım(간행 — yaymak 의 명사형)·yayımlanmak(게재되다)·yayın(간행물)이 한 어족: Bültende yayımlanır(공보에 게재된다). 13장 AY 153조 Resmî Gazetede yayımlanır(관보 게재)와 같은 동사 — 관보는 법령, 공보는 산업재산권.

문형

… -A bakılmaksızın

~와 무관하게, ~를 가리지 않고

1. 기준 여격(-A) + bakılmaksızın(bak-ıl-maksızın 보아지지 않고).
2. SMK 2조 1항 ç호 Yayım ortamının türüne bakılmaksızın, 7조 2항 c호 … olmasına bakılmaksızın(저명 상표의 비유사 상품 보호).
3. 13장 öz 문형(-mAksIzIn)의 굳은 꼴 — 조문에서 「~를 묻지 않고」.

Yaşa bakılmaksızın herkes başvurabilir.
나이와 무관하게 누구나 신청할 수 있다.

Sonuca bakılmaksızın ücret ödenir.
결과를 가리지 않고 보수가 지급된다.

한국이라면? = 등록공고 · 특허법 제87조

한국 제87조 제3항 「지식재산처장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다」. 튀르키예는 Bülten(공보)에 출원·등록·갱신을 게재하고(7조 4항·23조 5항), 제3자 효력은 등록 공고일부터다(7조 4항).

15.11 **tasarım** tasar-ım /ta.sa'ɾɯm/ **디자인** ★★★

발음 근거 enwikt

tasarlamak(구상하다·설계하다)과 바탕 tasar- 를 함께 쓰는 새말(이 책의 형태 분석 tasar-ım) — 설계·디자인. SMK 55조 1항은 디자인을 「제품의 전부나 일부 또는 그 장식의 선·형태·색·재료·표면 질감 같은 특징에서 비롯되는 외관(görünüm)」으로 정의한다. 보호 요건은 새로움(yeni)과 식별성(ayırt edici nitelik — 56조 1항), 등록 디자인(tescilli)과 무등록 디자인(tescilsiz — 55조 4

항) 둘 다 보호된다. 격 어미는 뒤모음 규칙대로: tasarımı, tasarımın. 디자이너는 tasarımcı(56조 6항).

쉬운 예

Bu telefonun tasarımı çok güzel.

이 전화기 디자인이 아주 예쁘다.

실무 예

Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahipse korunur (SMK m. 56).

디자인은 새롭고 식별성이 있으면 보호된다(산업재산법 56조).

원문

> Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. — SMK m. 55/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 디자인은 제품의 전부나 일부 또는 그 위의 장식이 가지는 선, 형상, 형태, 색채, 재료 또는 표면 질감 같은 특징에서 비롯되는 외관이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tasarım,	주어	디자인은
ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin	속격 셋 — 「제품의 전부나 일부 또는 그 위의 장식의」	제품의 전부나 일부 또는 그 위의 장식이 가지는
çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi	특징 열거 + gibi 「같은」	선, 형상, 형태, 색채, 재료 또는 표면 질감 같은
özelliklerinden	탈격 — 「특징에서」	특징에서
kaynaklanan görünümüdür.	분사 kaynaklanan 「비롯되는」 + 술어 -DIr	비롯되는 외관이다

görünüm(외관 — görünmek 보이다 의 명사형)이 디자인 보호의 대상이다 — 기능이 아니라 보이는 모습. kaynaklanan(~에서 비롯되는 — 11장 kaynaklanmak)이 탈격을 받는다. şekil(7장 — 방식)과 biçim(형태)이 여기서는 둘 다 모양의 뜻으로 나란히 선다.

문형

… gibi özelliklerinden kaynaklanan …

~ 같은 특징에서 비롯되는 ~

1. 열거 + gibi(같은) + özellik(특징) 복수·소유·탈격 + kaynaklanan(비롯되는).

2. SMK 55조 1항. 열거를 gibi 로 열어 두는 것은 13장 AY 10조 1항 ve benzeri 와 같은 예시 열거.
3. kaynaklanmak(~에서 생기다)은 13장 AYMK 50조 2항 bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa 와 같은 동사.

İki ürün arasında renk ve dokudan kaynaklanan farklılıklar vardı.

두 제품 사이에는 색과 질감에서 비롯되는 차이가 있었다.

Yorgunluk gibi nedenlerden kaynaklanan hatalar oldu.

피로 같은 원인에서 비롯된 실수가 있었다.

한국이라면? ≠ 디자인의 정의 · 상표법 제2조

한국은 디자인을 디자인보호법(제1조)에 따로 두고, 상표법 제2조는 상표법의 용어를 정의한다. 튀르키예 SMK 는 상표·지리적 표시·디자인·특허·실용신안을 한 법률에 담아(2조 1항 ı호 sınai mülkiyet hakkı) 55조에서 디자인을 외관(görünüm)으로 정의한다.

15.12 **faydalı model** fayda-lı model /faj.da'ɫɯ mo'del/ **실용신안** ★★★

발음 근거 enwikt · enwikt

faydalı(유용한 — fayda 이익 + -lI)와 model(프랑스어 modèle)의 명사구 — 「유용한 모형」, 곧 실용신안(독일어 Gebrauchsmuster 의 번역어). 보호 요건은 새로움과 산업상 이용 가능성이고 진보성(buluş basamağı)은 묻지 않는다(142조 1항). 기간은 출원일부터 10년, 특허는 20년(101조 1항). 화학·생물·의약 물질과 방법 발명은 실용신안으로 보호되지 않는다(142조 3항). 소유 구문이 아니라 형용사 + 명사라 격은 뒤 낱말에: faydalı modeli, faydalı modelin koruma süresi.

쉬운 예

Bu alet için faydalı model aldık.

이 도구로 실용신안을 받았다.

실무 예

Patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin on yıldır (SMK m. 101).

특허의 보호 기간은 20년, 실용신안은 10년이다(산업재산법 101조).

원문

Başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz.

— SMK m. 101/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

출원일부터 시작하여 특허의 보호 기간은 20년, 실용신안의 보호 기간은 10년이다. 이 기간은 연장할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Başvuru tarihinden başlamak üzere,	기산 — -mAk üzere 「~하기로 하여」 (14장)	출원일부터 시작하여
patentin koruma süresi yirmi yıl,	명사문 ① — 기간 「20년」	특허의 보호 기간은 20년,
faydalı modelin koruma süresi on yıldır.	명사문 ② — … yıldır(14장 gündür 와 같은 틀)	실용신안의 보호 기간은 10년이다
Bu süreler uzatılamaz.	둘째 문장 — 불가능 부정 「연장할 수 없다」	이 기간은 연장할 수 없다

통합본 글자층에는 「üzere, patentin」 사이에 빈칸이 둘 있다 — 사본 그대로 옮겼다(기준 13 은 장음 부호, 띄어쓰기는 quote_check 가 공백을 무시한다). koruma süresi(보호 기간 — koruma 항목)와 … yıldır(~년이다)가 14장 7조 1항의 … gündür 와 같은 기간 명사문. uzatılamaz(연장될 수 없다)는 uzatmak 의 수동 불가능 부정.

문형

… -In koruma süresi … yıldır

~의 보호 기간은 ~년이다

1. 권리 속격(-In) + koruma süresi(보호 기간) + 수사 + yıl + -DIr.
2. SMK 101조 1항(patent 20·faydalı model 10), 23조 1항(marka on yıldır — 갱신 가능), FSEK 27조(70 yıl).
3. 14장 İYUK 7조 1항 … gündür 와 같은 기간 명사문 — 단위만 yıl 로 바뀐다.

Bu boyanın paslanmaya karşı koruma süresi on yıldır, dedi usta.
이 페인트의 녹 방지 기간은 10년이라고 기술자가 말했다.

Bu buzdolabının garanti süresi iki yıldı.
이 냉장고의 보증 기간은 2년이었다.

한국이라면? ≠ 특허권의 존속기간 · 특허법 제88조

한국 특허권은 설정등록으로 발생하고(제87조 제1항) 존속기간은 「특허출원일 후 20년이 되는 날까지」 (제88조 제1항), 실용신안은 출원일 후 10년이 되는 날까지(실용신안법 제22조 제1항)다. 튀르키예 101조 1항은 둘을 한 문장에 적고 연장 불가를 덧붙인다 — 한국은 허가등에 따른 존속기간 연장(특허법 제89조 — 5년까지)이 있다.

15.13 **buluş** bul-uş /buˈɫuʃ/ **발명** ★★★

발음 근거 author

bulmak(찾다·발견하다 — 1장 bulunmak 의 능동)의 어간에 -(I)ş 가 붙은 새말 — 찾아낸 것, 곧 발명. SMK 82조 1항: 기술의 모든 분야의 발명에 새로움·진보성(buluş basamağı — 발명의 단계)·산업상 이용 가능성이 있으면 특허를 준다. 2항은 발명으로 보지 않는 것(발견·과학 이론·수학적 방법·컴퓨터 프로그램 자체 등), 3항은 특허를 주지 않는 발명(공서양속 위반·치료 방법 등)이다. 격 어미는 뒤모음 규칙대로: buluşu, buluşun(83조 1항 buluşun yeni olduğu). 옛말은 ihtira(발명).

쉬운 예

Bu buluş hayatımızı değiştirdi.

이 발명이 우리 삶을 바꾸었다.

실무 예

Yeni olan, buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilen buluşlara patent verilir (SMK m. 82).

새롭고 진보성이 있으며 산업상 이용할 수 있는 발명에 특허를 준다(산업재산법 82조).

원문

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. –

SMK m. 82/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

기술의 모든 분야의 발명에 새로울 것, 진보성을 갖출 것, 산업에 이용할 수 있을 것을 조건으로 특허를 준다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Teknolojinin her alanındaki buluşlara	여격 — -DAki 「~의 모든 분야에 있는」 발명에	기술의 모든 분야의 발명에
yeni olması, buluş basamağı içermesi	요건 ①·② — 동명사 소유 구문	새로울 것, 진보성을 갖출 것,
ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla	요건 ③ + şartıyla(2장) 「~를 조건으로」	산업에 이용할 수 있을 것을 조건으로
patent verilir.	술어 — 「특허가 주어진다」	특허를 준다

특허 요건 셋이 동명사 소유 구문으로 나란히 선다 — yeni olması(새로움), buluş basamağı içermesi(진보성 — 직역 「발명 단계를 포함함」, EU 의 inventive step), sanayiye uygulanabilir olması(산업상 이용 가능성). 83조가 각각을 정의한다: 1항 yenilik, 4항 「ilgili teknik alandaki uzmana göre aşikâr olmayan」(그 분야 전문가에게 자명하지 않은), 6항 sanayiye uygulanabilir. TRIPS 27조 1항의 세 요건과 같은 짜임.

문형

… olması, … içermesi ve … olması şartıyla …

~할 것, ~를 갖출 것, ~할 것을 조건으로

1. 동명사 소유 구문 셋(-mAsI)을 쉼표와 ve 로 묶고 şartıyla(조건으로)로 닫는다.
2. SMK 82조 1항. 56조 1항은 둘만: yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla.
3. şartıyla 는 2장 예외 표지 목록에 있다 — 인용에서 잘라 내면 verify 가 경고한다.

Ödev, el yazısıyla yazılmış olması ve kaynak içermesi şartıyla kabul edildi.
과제는 손으로 썼고 참고문헌을 담고 있다는 조건으로 받아들여졌다.

Kursa kayıt, ücretin ödenmesi şartıyla tamamlandı.
강좌 등록은 수강료를 낸다는 조건으로 마무리되었다.

문법 어휘 · buluş · keşif · icat — 발명·발견·고안

~~keşiflere patent verilir~~ (뜻 다름)

buluşlara patent verilir

buluş(발명 — 새말)은 특허의 대상이고, keşif(발견 — 12장 검증과 같은 낱말)는 82조 2항 a호가 발명으로 보지 않는 것(Keşifler, bilimsel teoriler)이다. icat(아랍어 — 창안)은 일상어로 남았고 조문은 buluş 를 쓴다. 발명자는 buluş sahibi, 진보성은 buluş basamağı(발명 단계).

한국이라면? = 특허요건 · 특허법 제29조

한국 제29조 제1항 「산업상 이용할 수 있는 발명으로서」 공지·공연 실시·간행물 게재가 아닐 것(신규성), 제2항은 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다(진보성). 튀르키예 82조 1항은 세 요건을 한 문장에 적고 83조가 정의한다 — 요건은 같다. 한국 제2조 제1호의 발명 정의는 튀르키예 조문에 없다.

15.14 **yenilik** yeni-lik /je.niˈlic/ **새로움, 신규성; 혁신** ★★★

발음 근거 author | 모음 앞 어간 **yeniliğ-**

yeni(새로운)에 -lIk 가 붙은 말 — 새로움·신규성, 일상어로 혁신(yenilikler). 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다(en.wikt stem=yeniliğ): yeniliği, yenilik değerlendirmesi(142조 2항). 특허 요건의 첫째 — 83조 1항은 「공지 기술(tekniğin bilinen durumu)에 속하지 않는 발명은 새롭다」고 적고, 2항이 공지 기술을 「출원일 전에 세계 어디서든 공중이 접근할 수 있었던 모든 것」으로 정의한다(절대적 신규성). 디자인의 새로움은 56조 4항. 상표의 갱신(yenileme — 23조)은 다른 낱말.

쉬운 예 Her yenilik önce yadırganır.
모든 새로운 것은 처음엔 낯설다.

실무 예 Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir (SMK m. 83).
공지 기술에 속하지 않는 발명은 새롭다(산업재산법 83조).

원문

> Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir. — SMK m. 83/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 공지 기술에 속하지 않는 발명은 새로운 것으로 인정된다.

문형

… -A dâhil olmayan …

~에 속하지 않는 ~

1. 범위 여격(-A) + dâhil(포함된) + olmayan(아닌 — 부정 분사) + 명사.
2. SMK 83조 1항 tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş. 긍정은 -A dâhil(83조 3항의 공지 기술 산입과 짝).
3. dâhil 은 12장 CMK 50조·13장 AYMK 45조 1항 de dâhil(~도 포함하여)과 같은 낱말 — 곡절 부호 유지.

Kapsama dâhil olmayan ürünler iade edilir.
범위에 속하지 않는 제품은 반품된다.

Listeye dâhil olmayanlar içeri alınmadı.
명단에 들지 않은 사람은 들어가지 못했다.

문법 어휘 · yenilik · yenileme · yeni — 신규성과 갱신

~~markanın yeniliği on yılda bir yapılır~~ (뜻 다름)

markanın yenilenmesi on yılda bir yapılır

yenilik(새로움)은 yeni 에 -lIk 를 붙인 상태 명사, yenileme(갱신)는 yenilemek(새롭게 하다)의 -mA 명사형이다. 특허·디자인 요건은 yenilik(83조·56조), 상표 10년마다의 갱신은 yenileme(23조 1항 … yenilenir). 바꾸면 요건과 절차가 뒤섞인다. 모음 어미 앞: yeniliği(k → ğ)·yenilemeyi(y 삽입).

한국이라면? ≠ 신규성 · 특허법 제29조

한국 제29조 제1항은 특허출원 전 국내외에서 공지·공연 실시되었거나 간행물·전기통신회선으로 공중이 이용할 수 있는 발명을 열거하여 신규성을 부정형으로 적는다. 튀르키예 83조 1·2항은 공지 기술에 속하지 않으면 새롭다는 긍정 정의와 공지 기술의 정의로 적는다 — 둘 다 세계주의.

15.15 **eser** /e.sɛr/ **저작물, 작품** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça eṣer)의 명사 — 흔적·작품, 저작권법의 저작물. 법률 이름 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(지적·예술 저작물법)에 들어 있다. FSEK 는 저작물을 네 갈래로 나눈다 —

학술·문학(ilim ve edebiyat — 2조), 음악(musiki), 미술(güzel sanat), 영상(sinema). 저작자는 eser sahibi(8조 1항 Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir — 창작자 원칙), 저작물의 이용은 eserden faydalanma. 격 어미는 앞모음 규칙대로: eseri, eserin(8조 1항), eserler. 저작물성은 eser niteliği.

쉬운 예

Bu ressamın en ünlü eseri hangisi?

이 화가의 가장 유명한 작품은 무엇인가요?

실무 예

Bir eserin sahibi onu meydana getirendir (FSEK m. 8).

저작물의 저작자는 그것을 만들어 낸 사람이다(저작권법 8조).

원문

> Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. — FSEK m. 8/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 저작물의 저작자는 그것을 만들어 낸 사람이다.

문형

… -In sahibi, … -An-dır

~의 권리자는 ~한 사람이다

1. 대상 속격(-In) + sahibi(권리자) + 쉼표 + -An 분사(~한 사람) + -DIr.
2. FSEK 8조 1항 Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. 2항 … sahibi, … onu işleyendir(개작물의 저작자는 개작한 사람이다).
3. -An 분사가 홀로 서면 「~하는 사람」(14장 ihlâl edilenler) — 여기서는 술어 자리에 -DIr 가 붙었다.

Bu bisikletin sahibi, onu dün kapıya bırakandır.

이 자전거의 주인은 어제 그것을 문 앞에 둔 사람이다.

Bu pastanın sahibi, onu sabah getirendir.

이 케이크의 주인은 아침에 그것을 가져온 사람이다.

한국이라면? = 저작물과 저작자 · 저작권법 제2조

한국 제2조 제1호 「"저작물"은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다」, 제2호 「"저작자"는 저작물을 창작한 자를 말한다」. 튀르키예 FSEK 8조 1항도 창작자 원칙(저작자 = 만들어 낸 사람)이다. 한국은 저작물을 추상적으로 정의하고 제4조에서 예시하며, 튀르키예는 1조 B 이하에서 네 갈래로 열거한다.

15.16 **telif** /teːˈlif/ **저작(권) — telif hakkı 저작권** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça te’lîf)의 명사 — 본디 「저술·편찬」 (telif etmek 저술하다), 오늘날은 telif hakkı(저작권)·telif ücreti(인세·저작권료)로 쓴다. 첫 모음이 길다(TDK te:lif). FSEK 조문은 telif hakkı 라는 말을 쓰지 않고 mali hak(재산권)·manevi hak(인격권)으로 적는다(13조 1항 mali ve manevi menfaatleri) — telif hakkı 는 일상·학술 용어다. 격 어미는 앞모음 규칙대로: telifi, telif hakları. 13장 ihlal 과 함께 telif hakkı ihlali(저작권 침해).

쉬운 예

Yazar telif ücretini aldı.

작가가 인세를 받았다.

실무 예

Eser sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri kanun dairesinde himaye görür (FSEK m. 13).

저작자의 재산적·인격적 이익은 법률의 범위 안에서 보호받는다(저작권법 13조).

원문

Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. — FSEK m. 13/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

지적·예술 저작물에 대한 저작자의 재산적·인격적 이익은 이 법률의 범위 안에서 보호받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fikir ve sanat eserleri üzerinde	범위 — üzerinde 「~에 대한」	지적·예술 저작물에 대한
sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri	주어 — 속격 + 두 형용사 + menfaat(14장)	저작자의 재산적·인격적 이익은
bu kanun dairesinde	처격 — daire 「범위」 (5장 「부」 와 다른 뜻)	이 법률의 범위 안에서
himaye görür.	술어 — 옛 숙어 「보호를 본다 → 보호받는다」	보호받는다

himaye görmek(보호를 받다 — 아랍어 himaye 보호 + görmek)은 1951년 원문의 옛 표현이고, kanun dairesinde(법률의 범위 안에서 — daire 가 5장의 「부」 가 아니라 「범위·테두리」 의 뜻)도 옛 법률어다. menfaat(이익 — 14장)가 여기서는 저작자의 이익. 저작인격권·저작재산권의 두 갈래를 mali ve manevi 로 적는다(mali 항목).

문형

… kanun dairesinde himaye görür

~는 법률의 범위 안에서 보호받는다

1. 보호 대상 + kanun dairesinde(법률의 테두리 안에서) + himaye görür(보호를 본다 → 보호받는다).
2. FSEK 13조 1항. 새말로 바꾸면 kanun çerçevesinde korunur(koruma 항목).
3. daire 는 5장의 「부(재판부)」·2장의 「아파트」와 같은 낱말 — 여기서는 「범위」. 문맥으로 가른다.

Eski bina, belediye kararıyla kanun dairesinde himaye gördü.
옛 건물은 시의 결정으로 법률의 범위 안에서 보호를 받았다.

Parkın ağaçları belediye tarafından koruma altına alındı.
공원의 나무들은 시가 보호 대상으로 지정했다.

문법 어휘 · telif hakkı · mali hak · manevi hak — 저작권의 이름들

~~FSEK'te telif hakkı şöyle tanımlanır~~ (뜻 다름)

FSEK, eser sahibinin mali ve manevi haklarını düzenler

telif hakkı(저작권)는 FSEK 조문에 없는 일상·학술 용어다 — 조문은 eser sahibinin hakları(13조 난외 제목), mali haklar(20~25조), manevi haklar(14~17조)로 적는다. 「FSEK 가 telif hakkı 를 정의한다」 고 쓰면 조문에 없는 말을 넣는 것. 법 이름도 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 다.

한국이라면? = 저작권 · 저작권법 제10조

한국 제10조 제1항은 저작자가 저작인격권과 저작재산권을 가진다고 적고, 제2항 「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」. 튀르키예 13조 1항도 재산적(mali)·인격적(manevi) 이익의 보호를 적고, 무방식주의는 조문 구조에서 전제된다.

15.17 **mali** /maːˈliː/ **재산적, 금전적** ★★★

발음 근거 enwikt

mal(재산 — 9장)에 아랍어 형용사 어미 -î 가 붙은 말 — 두 모음이 길다(TDK maːliː). 통합본은 곡절 부호 없이 mali 로 적고(13조·20조), 13조 3항처럼 malî 로 적은 자리도 있다 — 조문마다 표기 그대로 옮긴다(기준 13). 저작재산권은 mali haklar(20조 1항): 개작(işleme — 21조)·복제(çoğaltma — 22조)·배포(yayma — 23조)·공연(temsil — 24조)·공중 전달(umuma iletim — 25조)의 다섯이 열거되어 있고 서로 독립이다(20조 1항 birbirine bağlı değildir). 짝은 manevi(인격적 — 8장).

쉬운 예 Mali durumum iyi değil.
내 재정 상태가 좋지 않다.

실무 예 Mali haklar birbirine bağlı değildir (FSEK m. 20).
저작재산권들은 서로 독립이다(저작권법 20조).

원문

Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Alenileşmiş bir eserden eser sahibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı, bu Kanunda mali hak olarak gösterilenlerden ibarettir. — FSEK m. 20/1 (첫째·둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

아직 공표되지 않은 저작물을 어떤 형식과 방법으로든 이용할 권리는 오직 저작자에게 속한다. 공표된 저작물에 대해 저작자에게만 인정되는 이용권은 이 법률이 재산권으로 적은 것에 한한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Henüz alenileşmemiş bir eserden	탈격 — alenileşmek 「공표되다」의 부정 완료 분사	아직 공표되지 않은 저작물을
her ne şekil ve tarzda olursa olsun	양보 — 「어떤 형식과 방법이든」	어떤 형식과 방법으로든
faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.	술어 ① — 귀속(sahip 문형)	이용할 권리는 오직 저작자에게 속한다
Alenileşmiş bir eserden	둘째 문장 — 탈격 「공표된 저작물에 대해」	공표된 저작물에 대해
eser sahibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı,	주어 — tanınan 「인정되는」	저작자에게만 인정되는 이용권은
bu Kanunda mali hak olarak gösterilenlerden ibarettir.	술어 ② — -DAn ibaret 「~에 한한다」	이 법률이 재산권으로 적은 것에 한한다

alenileşmek(공표되다 — aleni 공개된 + -lAş-)은 FSEK 7조 1항이 정의하는 「권리자의 동의로 공중에 제공됨」. 첫 문장은 미공표 저작물의 포괄적 이용권, 둘째 문장은 공표 뒤 저작재산권의 열거주의(-DAn ibaret — ~에 한정)다. her ne … olursa olsun(어떤 ~이든)은 양보의 정형구.

문형

… -DAn ibarettir

~에 한한다, ~뿐이다

1. 범위 탈격(-DAn) + ibaret(이루어진 — 아랍어) + -tir: gösterilenlerden ibarettir(적힌 것들에 한한다).

2. FSEK 20조 1항 — 저작재산권 열거주의. 11장 TCK 45조 1항 cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır 가 같은 뜻을 명사문으로 적는다.
3. 일상어 bundan ibaret(이게 전부다).

Görevim bundan ibaret değil.
내 임무는 이것만이 아니다.

Deliller bir tanık ifadesinden ibaretti.
증거는 증인 진술 하나뿐이었다.

문법 어휘 · mali · manevi · malî — 재산적·인격적, 그리고 곡절 부호

~~manevi haklar devredilebilir~~ (뜻 다름)

mali haklar devredilebilir

mali(재산적)와 manevi(인격적 — 8장 manevi tazminat)는 저작권의 두 갈래다. 재산권은 양도·허락할 수 있고(48조 1항 devredebilirler), 인격권(14~17조)은 저작자에게 남는다(14조 3항 … vazgeçmek hükümsüzdür). 둘을 바꾸면 양도성이 뒤집힌다. 통합본은 mali·malî 를 섞어 쓴다 — 인용 자리의 표기대로.

한국이라면? = 저작재산권 · 저작권법 제16조

한국은 저작재산권을 제16조(복제권)부터 제22조(2차적저작물작성권)까지 개별 조문으로 열거한다 — 제16조 「저작자는 그의 저작물을 복제할 권리를 가진다」. 튀르키예 20조 1항 둘째 문장이 열거 주의를 선언하고 21~25조가 다섯 권리를 적는다. 한국은 공중송신권(제18조)·전시권(제19조)·대여권을 따로 두어 갈래가 더 많다.

15.18 **fikir** /fiˈcɪr/ **사상, 생각, 아이디어** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **fikr-**

아랍어 기원(TDK Arapça fikr)의 명사 — 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(TDK 접미 표시 -kri, en.wikt stem=fikr): fikri(그의 생각), fikre. 법률 이름 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(지적·예술 저작물법)의 fikir 이고, 지식재산 전체를 fikrî mülkiyet(지적 재산 — 형용사 fikrî), 지식재산권 법원은 fikri ve sınai haklar mahkemesi(SMK 156조 1항)라 부른다. 11장 kasıt → kastı, 14장 sebep 와 같은 아랍어 차용어의 꼴. 2조 끝 문장이 「사상과 원리는 저작물로 보지 않는다」(düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar)고 적어 아이디어·표현 이분법을 담는다.

쉬운 예 Bu fikre katılmıyorum.
그 생각에 동의하지 않는다.

실무 예

Bilgisayar programına temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmaz (FSEK m. 2).

컴퓨터 프로그램의 바탕이 되는 사상과 원리는 저작물로 보지 않는다(저작권법 2조).

원문

Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. — FSEK m. 1/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

이 법률의 목적은 지적·예술 저작물을 만들어 낸 저작자와 그 저작물을 실연하거나 해석하는 실연자, 음을 처음 고정한 음반제작자와 영상을 처음 고정한 제작자, 방송사업자가 그 산출물에 대해 가지는 인격적·재산적 권리를 정하고 보호하며, 그 산출물의 이용 조건을 규율하고, 정해진 원칙과 절차에 어긋나는 이용에 대한 제재를 정하는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bu Kanunun amacı,	주어 — 「이 법률의 목적은」	이 법률의 목적은
fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile	권리자 ① — 저작자	지적·예술 저작물을 만들어 낸 저작자와
bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların,	권리자 ② — 실연자 (속격)	그 저작물을 실연하거나 해석하는 실연자,
seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile	권리자 ③ — 음반제작자	음을 처음 고정한 음반제작자와
filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların	권리자 ④ — 영상제작자(속격)	영상을 처음 고정한 제작자,

ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki	권리자 ⑤ + üzerindeki 「~에 대한」	방송사업자가 그 산출물에 대해 가지는
manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak,	목적 ①·② — 동사원형	인격적·재산적 권리를 정하고 보호하며,
bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek,	목적 ③ — düzenlemek(14장)	그 산출물의 이용 조건을 규율하고,
öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde	조건 — -A aykırı + halinde	정해진 원칙과 절차에 어긋나는 이용에 대한
yaptırımları tespit etmektir.	목적 ④ + 술어 -DIr	제재를 정하는 것이다

2001년 4630호가 다시 쓴 목적 조문(통합본 표지) — 저작자 외에 저작인접권자 넷(실연자·음반제작자·영상제작자·방송사업자)을 한 문장에 넣었다. 목적은 동사원형 넷(belirlemek·korumak·düzenlemek·tespit etmek)으로 열거되고 끝의 -tir 가 받는다. tespit(고정·확정 — 12장 CMK 135조 iletişimin tespiti)은 앞쪽 seslerin·filmlerin ilk tespiti 에서는 음·영상의 「고정」, 끝의 yaptırımları tespit etmek 에서는 제재를 「정함」 이다.

문형

... -In amacı, ... -mAk, ... -mAk-tir

~의 목적은 ~하고 ~하는 것이다

1. 주어 ... amacı(그 목적은) + 동사원형(-mAk) 열거 + 마지막 동사원형 + -DIr.
2. FSEK 1조 1항(네 동사). 12장 CMK 1조는 düzenler(규율한다) 한 동사로 적는 다른 틀.
3. 목적 조문(Amaç)은 2000년대 법률의 첫 조에 으레 선다 — SMK 1조도 같은 자리.

Bu Yönetmeliğin amacı, başvuru usulünü belirlemektir.
이 규칙의 목적은 신청 절차를 정하는 것이다.

Toplantının amacı, sorunları tespit etmek ve çözüm önermektir.
회의의 목적은 문제를 확인하고 해법을 제안하는 것이다.

한국이라면? ≠ 저작권법의 목적과 아이디어·표현 · 저작권법 제2조

한국 제2조 제1호는 저작물을 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」로 정의해 표현을 보호 대상으로 적는다. 튀르키예 FSEK 는 1조에서 보호 대상자(저작자·인접권자)를 열거하고 2조 끝 문장에서 프로그램의 사상·원리(düşünce ve ilkeler)를 저작물에서 뺀다 — 같은 이분법을 다른 자리에 둔다.

15.19 temsil /tem.sil/ 공연, 상연; 대리 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça temsīl)의 명사 — 두 뜻이 있다. 저작권법에서는 공연권(temsil hakkı — 24조: 공공장소에서 읽고 연주하고 상연하고 보이는 것)이고, 절차법에서는 대리(12장 CMK 2조 1항 d호 temsil eden avukat, 13장 kanunî temsilci 법정대리인)다. 격 어미는 앞모음 규칙대로: temsili, temsile. 24조 2항은 공연 장소 밖으로의 기술적 전송도 저작자의 권리로, 3항은 집중관리단체(meslek birliği)의 서면 허락 없이는 쓸 수 없다고 적는다. 음악 저작권의 실무가 이 조문에 걸린다.

쉬운 예

Bu akşam tiyatroda temsil var.

오늘 저녁 극장에서 공연이 있다.

실무 예

Eserden temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir (FSEK m. 24).

저작물을 공연의 방법으로 이용할 권리는 오직 저작자에게 속한다(저작권법 24조).

원문

Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir. — FSEK m. 24/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

저작물을 직접 또는 기호·음·영상을 전달하는 기구로 공공장소에서 읽고, 연주하고, 상연하고, 보여 주는 것과 같은 공연의 방법으로 이용할 권리는 오직 저작자에게 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir eserden,	탈격 — 「저작물로부터 (이용)」	저작물을
doğrudan doğruya yahut	수단 ① — 「직접 또는」	직접 또는
işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle	수단 ② — yarıyan(옛 표기) 「쓰이는 기구로」	기호·음·영상을 전달하는 기구로
umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi	공연의 꼴 넷 — 동사원형 + gibi	공공장소에서 읽고, 연주하고, 상연하고, 보여 주는 것과 같은

temsil suretiyle faydalanma hakkı	주어 — suretiyle(14장) 「공연의 방법으로 이용할 권리」	공연의 방법으로 이용할 권리는
munhasıran eser sahibine aittir.	술어 — 귀속(1951년 표기 munhasıran)	오직 저작자에게 속한다

통합본은 24조에서 munhasıran(1951년 표기)·yarıyan(옛 분사 표기 — 새 표기 yarayan)을 그대로 두었다 — 조문의 표기를 옮긴다(기준 13). 「(...)」 자리는 통합본이 삭제된 글자를 표시한 것으로 책은 옮기지 않는다(tr.strip_markers). umumi mahal(공공장소 — 옛말), 새말은 kamuya açık yer. 공연의 꼴을 동사원형 넷 + gibi 로 예시 열거한다.

문형

... -mAk, -mAk ve -mAk gibi ... suretiyle

~하고 ~하고 ~하는 것과 같은 ~의 방법으로

1. 동사원형 열거 + gibi(같은) + 방법 명사 + suretiyle(14장 davacı 문형).
2. FSEK 24조 1항 okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle. 예시 열거라 공연의 꼴이 닫혀 있지 않다.
3. çalmak 은 「연주하다」(여기)와 「훔치다」(11장)의 두 뜻 — 문맥으로 가른다.

Öğrenciler kitap okumak, not almak ve tartışmak gibi yollarla sınava hazırlandı.
학생들은 책을 읽고 필기하고 토론하는 것 같은 방법으로 시험을 준비했다.

Okumak ve dinlemek gibi yollarla dil öğrenilir.
읽기와 듣기 같은 방법으로 언어를 배운다.

문법 어휘 · temsil(공연) · temsil(대리) · temsilci — 한 낱말 두 자리

~~eser sahibinin temsil hakkı = 저작자의 대리권~~ (뜻 다름)

eser sahibinin temsil hakkı = 저작자의 공연권

temsil 은 FSEK 24조에서 공연(상연·연주), CMK 2조(12장)·AYMK 47조(13장)에서는 대리(temsil eden avukat·kanunî temsilci)다. 같은 낱말이 법 분야마다 뜻이 다르다 — temsil hakkı 가 FSEK 에 나오면 공연권이다. 사람 명사 temsilci(대리인·대표)는 대리 쪽에만 쓴다.

한국이라면? = 공연권 · 저작권법 제17조

한국 제17조 「저작자는 그의 저작물을 공연할 권리를 가진다」, 공연의 정의는 제2조 제3호(상연·연주·가창·구연·낭독·상영·재생 등 공중에게 공개). 튀르키예 24조 1항은 공공장소에서 읽고 연주하고 상연하고 보여 주는 것을 temsil 로 예시 열거한다 — 짜임이 같다.

15.20 **koruma** koru-ma /ko.ɾu'ma/ **보호** ★★★

발음 근거 author

korumak(지키다·보호하다)의 -mA 명사형 — 일상어로 경호원(koruma)도 된다. 지식재산법의 보호는 koruma: 보호 기간 koruma süresi(SMK 23조·101조, FSEK 27조), 상표 보호 marka koruması(SMK 7조 1항 Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir). FSEK 27조 1항: 보호 기간은 저작자 생존 중과 사후 70년. 수동 korunmak(보호되다 — 56조 1항 korunur, 142조 1항 faydalı model verilerek korunur). 모음 어미 앞에 y 가 낀다: korumayı, koruması.

쉬운 예

Çevreyi korumak hepimizin görevi.

환경을 보호하는 것은 우리 모두의 의무다.

실무 예

Koruma süresi kural olarak eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren yetmiş yıl devam eder (FSEK m. 27).

보호 기간은 원칙적으로 저작자가 사는 동안과 사망 뒤 70년 동안 이어진다(저작권법 27조).

원문

> Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder ... — FSEK m. 27/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 보호 기간은 저작자가 사는 동안과 사망 뒤 70년 동안 이어진다 ...

문형

... yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren ... yıl

~가 사는 동안과 사망 뒤 ~년

1. -DIğI müddetçe(~하는 동안 — 옛 후치사) + ve + ölüm(죽음) 소유·탈격 + itibaren + 기간.
2. FSEK 27조 1항. 새말로는 yaşadığı sürece. 13장 başvuru 문형(-DIğI tarihten itibaren)과 같은 기산 틀.
3. devam etmek(이어지다)이 기간의 술어 — 14장 işlemeye başlar(진행을 시작한다)와 짝.

Ali, İstanbul'da yaşadığı müddetçe her gün vapura bindi.

알리는 이스탄불에 사는 동안 매일 배를 탔다.

Dedem yaşadığı müddetçe bahçeye baktı; ölümünden itibaren beş yıl bahçe bakımsız kaldı.

할아버지는 살아 계신 동안 정원을 돌보셨고, 돌아가신 뒤 5년 동안 정원은 방치되었다.

한국이라면? = 보호기간 · 저작권법 제39조

한국 제39조 제1항 「저작재산권은 … 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다」, 제2항 공동저작물은 맨 마지막 저작자 사망 후 70년. 튀르키예 FSEK 27조 1항도 생존 중 + 사후 70년, 공동 저작물은 마지막 저작자 기준(2001년 추가 문장)이다 — 같다.

15.21 **işleme** işle-me /iʃ.le'me/ **개작(2차적 저작물 작성); 가공, 처리** ★★★

발음 근거 author

işlemek(11장 — 범하다·가공하다·진행하다)의 -mA 명사형. 저작권법에서는 개작 — 번역·편곡·각색처럼 원저작물을 바탕으로 다른 저작물을 만드는 것이고, 그 결과물은 işlenme(수동 동명사 — 8조 2항 Bir işlenmenin … sahibi). işleme hakkı(개작권 — 21조)는 저작재산권의 첫째. 12장 CMK 의 usul işlemleri(절차 행위)·14장 idari işlem(처분)의 işlem 과 같은 뿌리이나 -mA 명사형이 저작권법의 용어다. 모음 어미 앞에 y 가 낀다: işlemeyi, işlemesi.

쉬운 예

Bu veriler henüz işleme alınmadı.

이 자료는 아직 처리되지 않았다.

실무 예

Bir eseri işlemek suretiyle faydalanma hakkı eser sahibine aittir (FSEK m. 21).

저작물을 개작하여 이용할 권리는 저작자에게 속한다(저작권법 21조).

원문

> Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir. — FSEK m. 21/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 저작물을 개작하는 방법으로 이용할 권리는 오직 저작자에게 속한다.

문형

… -I işlemek suretiyle faydalanma hakkı

~를 개작하는 방법으로 이용할 권리

1. 목적어 대격(-I) + 동사원형 + suretiyle + faydalanma hakkı(이용권).
2. FSEK 21조 1항. 24조는 temsil suretiyle, 22조는 çoğaltma hakkı 로 명사형을 바로 쓴다.
3. faydalanmak(이용하다·혜택을 보다 — fayda 의 동사)은 FSEK 의 이용 동사 — 31조 bunlardan faydalanma serbesttir(가짜 친구 코너).

Yazar, romanını senaryo hâline getirerek yeni bir eser ortaya koydu.

작가는 소설을 각본으로 만들어 새 작품을 내놓았다.

Yayınevi, kitabı çevirmek suretiyle faydalanma hakkını yazardan satın aldı.

출판사는 그 책을 번역하는 방법으로 이용할 권리를 저자에게서 샀다.

한국이라면? = 2차적저작물작성권 · 저작권법 제22조

한국 제22조 「저작자는 그의 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리를 가진다」. 튀르키예 FSEK 21조의 işleme hakkı(개작권)가 같은 자리다 — 한국어 「2차적저작물」 이 튀르키예어 işlenme(개작물).

15.22 **tecavüz** /te.dʒaː.vyz/ **침해** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원의 명사 — 둘째 모음이 길다(en.wikt te.dʒaː.vyz). 「침범」 의 뜻으로 쓰이고 일상어에서는 성폭력의 뜻도 있으나, 지식재산법에서는 권리 침해의 조문어다 — SMK 29조(marka hakkına tecavüz sayılan fiiller), 141조(patent veya faydalı model hakkına tecavüz), 149조(tecavüze uğrayan hak sahibi), FSEK 66조(tecavüzün ref'i davası — 침해 제거 소송). 격어미는 앞모음 규칙대로: tecavüzü, tecavüze(149조 tecavüze uğrayan — 침해를 당한), tecavüzün. 13장 ihlal(침해 — 기본권)과 자리가 다르다.

쉬운 예

Komşu arazimize tecavüz etti.

이웃이 우리 땅을 침범했다.

실무 예

Mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüzün ref'ini dava edebilir (FSEK m. 66).

재산권을 침해당한 사람은 침해의 제거를 소로 구할 수 있다(저작권법 66조).

원문

Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir. — FSEK m. 66/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

인격권과 재산권을 침해당한 사람은 침해자에 대하여 침해의 제거를 소로 구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimse	주어 — -A uğramak 「~를 당하다」 분사(옛 표기 uğrıyan)	인격권과 재산권을 침해당한 사람은
tecavüz edene karşı	상대 — tecavüz eden 「침해하는 이」 여격 + karşı	침해자에 대하여
tecavüzün ref'ini	청구 내용 — ref'(제거 — 옛말) 소유·대격	침해의 제거를
dava edebilir.	술어 — dava etmek 「소로 구하다」 가능형	소로 구할 수 있다

> ref'(제거)는 1951년 조문의 옛말로 현행 TDK 에 표제가 없다(아포스트로피의 구실은 이 책이 확인하지 않았다) — 새말로는 kaldırma(SMK 149조 1항 ç호 tecavüzün kaldırılması). uğrıyan 은 uğrayan 의 옛 표기(temsil 항목의 yarıyan 과 같다). 66조 3항은 침해자의 과실을 요건으로 하지 않는다(kusuru şart değildir)고 적는다 — 이 침해 제거(ref) 청구에 과실이 필요 없다는 것. 장래 침해의 금지(men)는 66조 5항이 따로 적는다.

문형

… -A uğrayan kimse … dava edebilir

~를 당한 사람은 ~를 소로 구할 수 있다

1. 당하는 것 여격(-A) + uğrayan(당한 — uğramak 의 분사) + kimse(사람) + 청구 대격 + dava edebilir.
2. FSEK 66조 1항 tecavüze uğrıyan kimse … dava edebilir. SMK 149조 1항 tecavüze uğrayan hak sahibi 가 새 표기.
3. -A uğramak(~를 당하다·겪다)은 zarara uğramak(손해를 입다 — 8장)·kazaya uğramak(사고를 당하다)에도 쓴다.

Saldırıya uğrayan komşumuz polise başvurdu.
공격을 당한 이웃이 경찰에 신고했다.

Fırtınada zarara uğrayan çiftçiler yardım istedi.
폭풍으로 피해를 입은 농부들이 도움을 요청했다.

문법 어휘 · tecavüz · ihlal · ref' — 침해와 제거

~~marka hakkının ihlali davası (SMK 인용으로)~~ (부자연)

marka hakkına tecavüz davası

SMK·FSEK 는 권리 침해를 tecavüz 로 적고(29조·141조·149조·66조), 13장의 ihlal 은 기본권·규칙의 위반에 쓴다(AYMK 45조, İYUK 2조). 침해 소송은 tecavüz davası. 제거는 옛말 ref'(FSEK 66조)·새말 kaldırma(SMK 149조), 금지는 men(FSEK 66조 5항)·önleme(SMK 149조 1항 b호).

한국이라면? = 침해의 정지 등 청구 · 저작권법 제123조

한국 제123조 제1항 「그 권리를 침해하는 자에 대하여 침해의 정지를 청구할 수 있으며, 그 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다」. 튀르키예 FSEK 66조(제거 소송 — 무과실)·69조(예방 소송)가 같은 짝이고, 손해배상은 68조·70조.

법률 번호와 날짜 — 1951 저작권법 · 1995 개정 · 2017 산업재산법

통합본 머리와 조문 옆 개정 표지(mevzuat.gov.tr PDF)에 적힌 사실만 옮겼다. 저작권법 5846호는 1951년 12월 5일 가결되었고 1983년(2936호)·1995년(4110호)·2001년(4630호)·2008

년(5728호) 개정이 들어 있다. 산업재산법 6769호는 2016년 12월 22일 가결, 2017년 1월 10일 관보 29944호에 공포되어 같은 날 시행되었고, 종전의 상표·특허·디자인·지리적 표시 법률명령(KHK) 넷을 대신했다 — 이 책은 그 법률명령을 받지 않았다. 오스만 시대 법률도 받지 않았으므로 연혁 서술은 통합본 머리에 적힌 것에 그친다.

해	원문	뜻	메모
1951	Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. FSEK m. 8/1	저작물의 저작자는 그것을 만들어 낸 사람이다.	FSEK 5846호 — 통합본 머리 「Kanun Numarası : 5846 · Kabul Tarihi : 5/12/1951 · Resmî Gazete : 13/12/1951 Sayı : 7981」. 8조의 현행 문언은 2001년 4630호 개정(표지 「Değişik: 21/2/2001 - 4630/5 md.」)이다 — 1951년 원문과는 대조하지 않았다.
1995	Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder FSEK m. 27/1 (첫 문장)	보호 기간은 저작자가 사는 동안과 사망 뒤 70년 동안 이어진다	27조의 현행 문언은 1995년 4110호 개정(표지 「Değişik: 7/6/1995 - 4110/10 md.」) — 보호 기간이 사후 70년이 된 자리. 둘째 문장(공동 저작물)은 2001년 4630호 추가. 개정 전 기간은 이 책이 대조하지 않았다.
2017	Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. SMK m. 82/1	기술의 모든 분야의 발명에 새로울 것, 진보성을 갖출 것, 산업에 이용할 수 있을 것을 조건으로 특허를 준다.	SMK 6769호 — 통합본 머리 「Kanun Numarası : 6769 · Kabul Tarihi : 22/12/2016 · Resmî Gazete : 10/1/2017 Sayı : 29944」. 상표·지리적 표시·디자인·특허·실용신안을 한 법률에 담았다(2조 1항 ı호 sınai mülkiyet hakkı).

2017	Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. SMK m. 7/2 (첫 문장)	상표 등록에서 생기는 권리는 오직 상표권자에게 속한다.	같은 6769호 — 등록으로 생기는 배타적 권리의 선언(7조 1항은 등록주의 Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir). 분쟁은 지식재산권 민사/형사법원(156조 1항 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi — 2020년 7251호 개정 문언)이 맡고, 청의 결정에 대한 소송은 앙카라 법원 전속(156조 2항).

한국이라면? — 특허법·상표법·저작권법과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 시행일판 — 특허법·상표법은 2025년 10월 1일 개정으로 「특허청장」이 「지식재산처장」이 되었고, 저작권법은 2026년 2월 10일 개정으로 고의 침해에 손해액의 5배를 넘지 않는 범위의 배상(제125조 제4항)이 들어왔다. 그 개정의 당부는 쓰지 않는다 — 조문의 사실만.

	튀르키예	한국	차이
=	Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması … şartıyla … her tür işaretten oluşabilir (SMK m. 4/1)	"상표"란 자기의 상품 … 과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다 (상표법 제2조 제1항 제1호)	식별 기능으로 상표를 정의하는 점이 같다. 튀르키예는 등록부 표시 가능성을 요건에 더한다.
=	Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir (SMK m. 7/1)	상표권은 설정등록에 의하여 발생한다 (상표법 제82조 제1항)	등록주의가 같다. 등록 기관은 한국 지식재산처, 튀르키예 Türk Patent ve Marka Kurumu.
=	Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir (SMK m. 7/2)	상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다 (상표법 제89조)	배타적 사용권이 같다. 한국은 「독점한다」, 튀르키예는 münhasıran … aittir.

≠	Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir (SMK m. 23/1)	상표권의 존속기간은 제82조제1항에 따라 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다 (상표법 제83조 제1항)	10년·10년씩 갱신(제83조 제2항)은 같고 기산점이 다르다 — 한국은 설정등록일, 튀르키예 23조 1항은 출원일(başvuru tarihi)부터.
≠	Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir (SMK m. 25/2)	이해관계인 또는 심사관은 … 무효심판을 청구할 수 있다 (상표법 제117조 제1항)	무효를 다투는 길이 다르다 — 튀르키예는 법원(지식재산권 민사법원)에 무효 소송, 한국은 특허심판원의 무효심판 뒤 특허법원. 청구권자에 튀르키예는 검사·공공기관도 든다.
=	Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir (SMK m. 82/1)	산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다 (특허법 제29조 제1항)	특허 요건 셋(산업상 이용 가능성·신규성·진보성)이 같다. 한국은 신규성을 부정 열거로(제1항 각 호), 진보성을 「쉽게 발명할 수 있으면」 (제2항)으로 적는다.
+	Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler (SMK m. 82/2-a)	"발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다 (특허법 제2조 제1호)	한국 특허법 제2조는 발명을 적극 정의하고, 이 책이 받은 한국 조문에는 비발명 목록이 없다. 튀르키예 82조 2항은 발견·과학 이론·수학적 방법·컴퓨터 프로그램 자체·정보의 제시를 발명으로 보지 않는 것으로 열거한다.
≠	patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz (SMK m. 101/1)	특허권은 설정등록에 의하여 발생한다 (특허법 제87조 제1항)	존속기간은 한국도 특허출원일 후 20년(특허법 제88조 제1항)이지만 허가등에 따른 연장(제89조 제1항 — 5년까지)이 있다. 튀르키예 101조 1항은 연장할 수 없다고 못 박는다.

=	Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır (SMK m. 85/2)	특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다 (특허법 제126조 제1항)	금지·예방 청구권이 같다. 튀르키예 149조 1항은 확인·예방·정지·제거·압류·공고의 청구를 한 조문에 열거한다.
=	Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir (FSEK m. 8/1)	"저작자"는 저작물을 창작한 자를 말한다 (저작권법 제2조 제2호)	창작자 원칙이 같다.
=	Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder (FSEK m. 27/1)	저작재산권은 … 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다 (저작권법 제39조 제1항)	생존 중 + 사후 70년이 같다. 공동 저작물은 양쪽 다 마지막 저작자 사망 기준.
≠	Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir (FSEK m. 31)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 이 법에 의한 보호를 받지 못한다 (저작권법 제7조)	한국은 법령·판결을 「보호받지 못하는 저작물」로 보호 대상에서 빼고, 튀르키예 31조는 권리 제한(Tahditler) 조문으로 공식 공포·공고된 것의 이용을 자유로 둔다 — 결과는 비슷하나 법적 구성이 다르다(가짜 친구 코너).

가짜 친구 · FSEK 31조 「mevzuat ve içtihatlar」 — 「보호받지 못하는 저작물」이 아니라 「권리 제한」

한국 저작권법 제7조는 헌법·법률·조례·규칙, 고시·공고, 법원의 판결·결정 등을 「보호받지 못하는 저작물」로 적는다 — 처음부터 저작권의 대상이 아니다. 튀르키예 저작권법 31조는 같은 대상(법률·대통령령·규칙·고시·회람·사법 판결)을 다루지만 자리가 다르다 — 제2장 「B) Tahditler」(제한) 아래 「II – Genel menfaat mülahazasiyle」(일반 이익을 위한 제한)의 첫 항목이다. 효과는

복제·배포·개작·「그 밖의 어떤 방법으로든」 이용이 자유(serbest)라는 것이고, 대상은 「resmen yayımlanan veya ilan olunan」(공식으로 공포되거나 공고된) 것으로 한정된다.

그래서 두 조문을 같은 뜻으로 옮기면 어긋난다. 한국 제7조는 저작물성 자체를 부정하고, FSEK 31조는 저작물일 수 있음을 전제로 이용을 풀어 준다. 실무 결과 — 법령 전문을 책에 옮겨 싣는 것 — 는 양쪽 다 가능하지만, 튀르키예 쪽은 「공식 공포·공고」 요건을 본다: 관보(Resmî Gazete)에 실린 법률과 헌법재판소 결정은 분명히 들고, 법원 검색 데이터베이스에 올라온 판결이 ilan olunan(공고된) 것인지는 조문만으로 갈리지 않는다. 이 책이 판결을 공식 간행물(Danıştay Dergisi·헌재 Seçme Kararlar)과 UYAP 공식판에서만 옮긴 이유가 그것이다(14장·13장·5장 출처 상자).

이 책의 판권면이 법령·판결 인용의 근거로 FSEK 31조를 드는 것도 같은 이해 위에 있다 — 「보호에서 빠진다」가 아니라 「이용이 자유롭다」로 적는다. 통합본의 각주와 머리 설명(법무·법령총국의 편집 글)은 kanun 본문이 아니므로 31조의 대상인지 분명하지 않아 책은 각주 글을 옮기지 않고 사실만 적는다(6장 출처 상자와 같은 처리).

낱말 셋: mevzuat(법령 — TDK Arapça mevżūʿāt), içtihat(5장 — 판례), kazai karar(사법 판결 — 옛말 kazaî 사법의). 「serbesttir」(자유롭다)는 12장 CMK 217조 1항 serbestçe takdir edilir 와 같은 serbest. 한국어 「공공저작물」(저작권법 제24조의2 — 이 장은 받지 않았다)은 국가가 저작권을 가진 것의 자유 이용이라 또 다른 자리다.

> Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir. FSEK m. 31

요령 Tahditler(제한) 아래 있으면 「저작물이되 이용이 자유」, 한국 제7조처럼 「보호받지 못하는」 이면 「저작물이 아님」이다. 조문의 자리가 뜻을 정한다.

귀속·의제·인정의 세 술어 — münhasıran … -A aittir · … sayılır · … olduğu kabul edilir

지식재산법 조문은 권리의 소재와 요건의 판단을 세 술어로 적는다. ① 귀속 münhasıran … -A aittir(오직 ~에게 속한다 — SMK 7조 2항 marka sahibine aittir, FSEK 20~24조 eser sahibine aittir): 배타적 권리의 선언. ② … sayılır(~로 본다 — SMK 29조 1항 tecavüz sayılır, FSEK 11조 1항 eserin sahibi sayılır,

FSEK 2조 eser sayılmazlar): 낱말 뜻은 「~로 본다」 이고 법적 기능은 조문마다 다르다 — 행위의 분류(29조), 반증 가능한 추정(FSEK 11조 — 조 제목이 karineler), 범위 배제(FSEK 2조). ③ 인정 … olduğu kabul edilir(~인 것으로 인정된다 — SMK 83조 1항 yeni olduğu kabul edilir, 83조 4항 buluş basamağı içerdiği kabul edilir): 요건 충족의 법적 평가. 세 술어의 뜻이 다르므로 바꾸어 옮기지 않는다.

- ① 귀속 — 부사 münhasıran(오직·배타적으로)이 배타성을 더하고, 권리자는 여격, 술어는 aittir. 1951년 FSEK 조문은 munhasıran 으로 적는다(21조·24조 — 표기 그대로 옮긴다). 13장 AY 104조 1항 Cumhurbaşkanına aittir 와 같은 술어에 münhasıran 이 붙은 꼴이다. 권리의 내용은 faydalanma hakkı(이용권 — FSEK)나 haklar(SMK).
- ② 의제 — sayılmak(세어지다 → 여겨지다)의 현재 3인칭. 침해 의제(SMK 29조 1항 Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır — 아래 행위는 침해로 본다), 저작자 추정(FSEK 11조 1항 … aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır — 반대가 증명될 때까지 저작자로 본다: 반증 가능한 추정), 저작물 부정(FSEK 2조 düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar). 12장 CMK 174조 3항 kabul edilmiş sayılır(수리된 것으로 본다)·14장 İYUK 10조 2항 reddedilmiş sayılır 와 같은 술어.
- ③ 인정 — -DIK 명사절(olduğu·içerdiği) + kabul edilir(받아들여진다). 요건을 정의하는 자리에 선다: yeni olduğu kabul edilir(83조 1항), buluş basamağı içerdiği kabul edilir(83조 4항), sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir(83조 6항), yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir(56조 2항). 한국어 「~한 것으로 본다」와 「~로 인정된다」의 사이.
- 술어 앞의 부정과 조건: 의제의 부정은 sayılmaz(2조 eser sayılmazlar — 복수 주어에 -lAr), 인정의 조건은 -sA/-mIşsA 나 분사(dâhil olmayan buluşun). 귀속의 범위는 탈격 -DAn(tescilinden doğan haklar — 등록에서 생기는 권리)으로 적는다.
- 세 술어가 한 조문군에 함께 나오는 예: SMK 7조 — 1항 elde edilir(얻는다), 2항 aittir(귀속), 4항 hüküm ifade eder(효력을 낸다); 29조 1항 sayılır(침해 의제); 83조 kabul edilir(요건 인정). 조문을 읽을 때 술어를 먼저 보면 그 조문이 권리를 주는지, 사실을 의제하는지, 요건을 정의하는지가 보인다.

표로 보기

술어	조문	뜻
münhasıran … -A aittir(귀속)	Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir	상표 등록에서 생기는 권리는 오직 상표권자에게 속한다

munhasıran … -A aittir(1951 표기)	Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir	저작물을 개작하는 방법으로 이용할 권리는 오직 저작자에게 속한다
… sayılır(침해 행위의 분류)	Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır	아래 행위는 상표권 침해로 본다
… sayılır(추정)	aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır	반대가 증명될 때까지 그 저작물의 저작자로 본다
… sayılmazlar(범위 배제)	bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar	컴퓨터 프로그램의 어느 요소의 바탕이 되는 사상과 원리는 저작물로 보지 않는다
… olduğu kabul edilir(인정)	Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir	공지 기술에 속하지 않는 발명은 새로운 것으로 인정된다
… içerdiği kabul edilir(인정)	ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir	해당 기술 분야의 전문가에게 자명하지 않은 발명은 진보성을 갖춘 것으로 인정된다
… elde edilir(취득)	Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir	이 법률이 주는 상표 보호는 등록으로 얻는다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.

주어 — 탈격 + doğan 분사 「등록에서 생기는 권리」 / 부사 「오직·배타적으로」 / 권리자 여격 — 소유 구문 sahib-i-ne / 술어 ① 귀속

상표 등록에서 생기는 권리는 오직 상표권자에게 속한다.

Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir.

여격 — 「기술의 알려진 상태에」(공지 기술) / 부정 분사 + 속격 — 「속하지 않는 발명이」(명사절 주어) / -DIK 명사절 「새롭다는 것」 / 술어 ③ 인정

공지 기술에 속하지 않는 발명은 새로운 것으로 인정된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz kabul edilir~~	Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır	29조 1항의 열거는 sayılır 로 적었다. kabul edilir 는 83조가 요건 판단에 쓴 술어 — 조문의 술어를 바꾸어 인용하지 않는다.
~~buluşun yeni sayıldığı~~	buluşun yeni olduğu kabul edilir	83조 1항은 인정 술어 kabul edilir 와 -DIK 명사절 olduğu 를 쓴다. sayılmak 으로 바꾸면 조문의 꼴이 아니다.
~~haklar marka sahibinindir~~	haklar münhasıran marka sahibine aittir	13장의 속격 귀속(-In-dir)은 헌법의 틀이고, SMK·FSEK 는 여격 귀속 aittir 에 münhasıran 을 더한다. 조문의 술어를 바꾸지 않는다.
~~eser sahibi kabul edilir (FSEK 11조로)~~	aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır	11조 1항은 반증 가능한 추정 — sayılır 와 「반대가 증명될 때까지」가 함께 있어야 한다. kabul edilir 로 쓰면 추정의 뜻이 사라진다.

말해 보기 — 학회에서 한국 지식재산법의 틀을 설명할 때

「한국은 특허·실용신안·디자인·상표를 네 법률로 나누고 등록 기관은 지식재산처, 저작권은 창작과 함께 생기며 사후 70년 보호되고, 2026년부터 고의 침해에 손해액 5배 이내의 배상이 있다」를 설명하는 문형. 튀르키예 SMK·FSEK 의 같은 조문을 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore'de sınai mülkiyet tek bir kanunda değil; patent, faydalı model, tasarım ve marka için ayrı dört kanun vardır.

한국의 산업재산권은 한 법률이 아니라 특허·실용신안·디자인·상표의 네 법률로 나뉘어 있습니다.

특허법·실용신안법(제1조)·디자인보호법(제1조)·상표법 ↔ SMK 6769(한 법률). tek bir kanunda değil = 한 법률에 있지 않고

Tescil makamı Kore Fikrî Mülkiyet Ofisidir; eski adıyla Kore Patent Ofisi. Türkiye'de ise Türk Patent ve Marka Kurumudur.

등록 기관은 지식재산처(구 특허청)이고, 튀르키예에서는 튀르키예 특허상표청입니다.

특허법 제42조 제1항 「지식재산처장」(2025. 10. 1. 개정) ↔ SMK 2조 1항 e호. 기관 영어 이름은 공식 홈페이지로 확인한다 — 여기서는 튀르키예어 풀어 쓰기

Kore'de de patent için yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik aranır; koruma süresi tescilden başlar ve başvuru tarihinden itibaren yirmi yıl dolunca sona erer.

한국에서도 특허에는 신규성·진보성·산업상 이용 가능성이 요구되고, 존속기간은 설정등록일부터 출원일 후 20년이 되는 날까지입니다.

특허법 제29조·제88조 제1항(「설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지」) ↔ SMK 82조·101조. aranmak = 요구되다 (12장 şikâyet aranmaksızın 의 능동 뜻)

Telif hakkı Kore'de de eserin yaratılmasıyla doğar, tescil gerekmez; mali hakların koruma süresi kural olarak eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren yetmiş yıldır.

저작권은 한국에서도 저작물의 창작으로 생기고 등록이 필요 없으며, 저작재산권의 보호 기간은 원칙적으로 저작자가 생존하는 동안과 사후 70년입니다.

저작권법 제10조 제2항·제39조(저작재산권 — 공동저작물은 맨 마지막 사망 저작자 기준, 제2항) ↔ FSEK 27조. mali haklar = 저작재산권. yaratılmasıyla doğar = 창작으로 생긴다(무방식주의). tescil gerekmez = 등록이 필요 없다

2026 değişikliğiyle Kore'de mali haklara yönelik kasıtlı ihlallerde zararın beş katına kadar tazminata hükmedilebilir; Türkiye'de FSEK 68 rayiç bedelin en çok üç katını öngörür.

2026년 개정으로 한국에서는 저작재산권 등의 고의 침해에 손해의 5배까지 배상을 명할 수 있고, 튀르키예 저작권법 68조는 통상 대가의 최대 3배를 정합니다.

저작권법 제125조 제4항(2026. 2. 10. 신설 — 대상은 제1항에 따라 저작인격권·실연자의 인격권을 뺀 권리) ↔ FSEK 68조 1항 「en çok üç kat fazlasını」. beş katına kadar = 5배까지. rayiç bedel = 통상 가격(시가)

출처 상자 — 산업재산법·저작권법 통합본, 받지 않은 것

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본 둘을 2026년 11월 9일에 받아 대조했다. 산업재산법 6769호(2016년 12월 22일 가결, 2017년 1월 10일 관보 29944호 공포·시행)와 저작권법 5846호(1951년 12월 5일 가결, 1951년 12월 13일 관보 7981호 공포). 통합본에는 기준일 표시가 없고 법적 효력은 관보 공포본에 있다. FSEK 통합본에는 옛 표기(munhasıran·yarıyan·uğrıyan·himaye görür)와 1983·1995·2001·2008년 개정 문언이 섞여 있어 인용 자리마다 표기를 그대로 옮겼다. 삭제된 글자를 표시하는 「(...)」는 옮기지 않는다.

FSEK 31조의 해석(권리 제한 조문, 「공식 공포·공고」 요건)은 의 판정을 따랐고, 이 책의 판권면·6장 출처 상자와 같은 입장이다. 학설·판례 조사는 하지 않았다.

받지 않은 것: SMK 이전의 상표·특허·디자인·지리적 표시 법률명령(KHK 556·551·554·555호), 오스만 시대 법률, 불사용 취소(SMK 9조·26조)·강제실시(129조 이하)·지식재산권 법원 판결. IP 법원 판결은 UYAP 공식판에서 15장 주제에 맞는 것을 찾지 못해 넣지 않았다. 한국 쪽은 디자인보호법 제1조 밖의 조문과 저작권법 제24조의2(공공저작물)를 받지 않았다(특허법 제54조·제88조·제89조, 상표법 제46조·제83조·제95조·제96조·제100조, 실용신안법 제22조는 2026년 11월 10일에 더 받았다).

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판 특허법·상표법·저작권법이다 — 특허법·상표법의 「지식재산처장」(2025년 10월 1일 개정), 저작권법 제125조 제4항의 5배 배상(2026년 2월 10일 신설)이 반영된 글. 이 책은 「지식재산처(구 특허청)」로 첫 등장에 괄호를 붙이고 이후 「지식재산처」라 부른다(§12 기본안).

Sınai Mülkiyet Kanunu — 6769 (mevzuat) · Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu — 5846 (mevzuat)

확인 문제 8

1. SMK 7조 2항 「Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir」의 münhasıran 은?

- 등록부에
- **오직·배타적으로**
- 임시로
- 유상으로

münhasıran(아랍어 부사)이 권리의 배타성을 적는다. FSEK 1951년 조문은 munhasıran 으로 표기.

2. 「Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır」 의 sayılır 를 kabul edilir 로 바꾸면?

같은 뜻

의제(~로 본다)가 요건 인정(~로 인정된다)의 술어로 바뀌어 조문의 꼴이 아니다

더 강한 표현

과거형

SMK 29조 1항은 침해 의제 sayılır, 83조는 요건 인정 kabul edilir — 세 술어를 바꾸어 옮기지 않는다(문법 코너).

3. sahip 의 여격 꼴로 맞는 것은?

sahipe

sahibe

sahipa

sahiba

모음 어미 앞에서 p 가 b 로 바뀐다(TDK -bi, en.wikt stem=sahib): sahib-e, sahib-i(marka sahibi).

4. 특허의 세 요건(SMK 82조 1항)은?

yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik

yenilik, ayırt edicilik, tescil

faydalılık, güzellik, yenilik

kullanım, tescil, yenileme

yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. 둘째 선택지의 ayırt edicilik 은 디자인(56조)의 요건.

5. ihtimal 의 소유 꼴로 맞는 것은?

ihtimalı

ihtimali

ihtimalu

ihtimalü

끝 l 이 앞혀 소리라 앞모음 어미(TDK -li, en.wikt 틀 i): karıştırılma ihtimali(7조 2항 b호). iptal·ihlal 과 같은 조화 예외.

6. FSEK 31조와 한국 저작권법 제7조의 차이는?

같다

FSEK 31조는 권리 제한(이용 자유) 조문이고 한국 제7조는 보호 대상 제외 조문이다

FSEK 31조만 판결을 다룬다

한국 제7조만 법률을 다룬다

31조는 「B) Tahditler — Genel menfaat mülahazasiyle」 아래 있고 「공식 공포·공고된」 것의 이용을 serbest 로 둔다. 한국 제7조는 「보호를 받지 못한다」 .

7. FSEK 27조 1항의 「yaşadığı müddetçe」 는?

사망한 뒤

사는 동안(옛 후치사 müddetçe = sürece)

70년 동안

출원일부터

-DIğI müddetçe(~하는 동안)가 생존 구간, ölümünden itibaren 70 yıl 이 사후 구간. 한국 저작권법 제39조 제1항과 같다.

8. SMK 에서 특허(patent)가 이 장의 표제어가 되지 못한 이유는?

중요하지 않아서

en.wikt 에 발음 항목이 없고 어간 조합 검산도 안 되는 외래어라 표제어 기준(기준 2)에 걸려서

저작권법 낱말이라서

한국어와 같아서

표제어는 en.wikt IPA 가 있거나 어간 조합이 검산되는 낱말만 — patent 는 둘 다 아니어서 kurum·buluş·faydalı model 항목의 풀이에서 다룬다.

2부 법의 언어 · 제16장

민사소송과 판결문 읽기 — 6100호 민사소송법(HMK)

Hukuk Muhakemeleri ve Hükmün Okunması

튀르키예 민사소송은 2011년 1월 12일 가결되어 2011년 10월 1일 시행된 6100호 민사소송법(Hukuk Muhakemeleri Kanunu, HMK)이 정한다. 1927년 1086호 민사소송법(Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu)을 84년 만에 바꾼 법이다. 소장(dava dilekçesi)과 답변서(cevap dilekçesi), 예비 심리(ön inceleme), 증거조사(tahkikat), 구술 변론(sözlü yargılama), 판결(hüküm)의 순서로 짜여 있고, 판결은 «Türk Milleti Adına»(튀르키예 국민의 이름으로)라는 머리 문구 뒤에 당사자·주장·이유·주문을 적고 날짜와 표결 방식으로 끝난다(297조). 이 장은 소송 절차의 스물두 낱말 — 답변(cevap)·자백(ikrar)·증서(senet)·비용(gider)·수수료(harç)·판결 정본(nüsha)·인장(mühür)·해명(tavzih) — 을 조문에서 뽑아 익힌 뒤, 지역항소법원(BAM) 판결 둘과 헌법재판소 결정 하나의 머리·절 제목·주문·끝맺음을 그대로 읽는다. 한국 민사소송법 — 주문이 앞에 오고 합의는 공개하지 않는다(법원조직법 제65조) — 과 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hâkim, Türk hukukunu resen uygular. HMK m. 33/1
   법관은 튀르키예 법을 직권으로 적용한다.
2. Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. HMK m. 307/1

소의 포기는 원고가 청구 취지를 일부 또는 전부 포기하는 것이다.

3. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. AY m. 9/1

   사법권은 튀르키예 국민의 이름으로 독립되고 공정한 법원이 행사한다.

표제어 21

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 9. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

16.1 **cevap** /dʒe'vap/ **답변, 대답; 답변서** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **cevab-**

아랍어 기원(TDK Arapça cevāb)의 명사 — 모음 어미 앞에서 p 가 b 로 바뀌고 끝 음절이 길어진다(TDK 접미 표시 -bı, ceva:bı; en.wikt stem=cevab): cevabı, cevaba. 일상어로 대답(cevap vermek 대답하다), 소송에서는 피고의 답변서 cevap dilekçesi(127조 — 소장 송달부터 2주). 136조 1항은 그 다음 두 서면을 적는다 — 원고의 재답변 cevaba cevap dilekçesi(답변에 대한 답변), 피고의 둘째 답변 ikinci cevap dilekçesi. 네 서면이 오가면 예비 심리(ön inceleme — 137조)로 넘어간다. 판결문의 절 제목 CEVAP 이 이 낱말(가짜 친구 코너).

쉬운 예

Soruma cevap vermedi.

내 질문에 대답하지 않았다.

실무 예

Davalı, davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir (HMK m. 136).

피고는 원고의 재답변이 자기에게 송달된 때부터 2주 안에 둘째 답변서를 낼 수 있다(민사소송법 136조).

원문

> Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir. — HMK m. 136/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 원고는 답변서가 자기에게 송달된 때부터 2주 안에 재답변서를, 피고도 원고의 재답변이 자기에게 송달된 때부터 2주 안에 둘째 답변서를 낼 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Davacı,	주어 ①	원고는
cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren	기산점 — -DAn itibaren 「~부터」(14장)	답변서가 자기에게 송달된 때부터
iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi;	기간 + 목적어 ① — 세미콜론으로 두 주어를 가른다	2주 안에 재답변서를,
davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren	주어 ② + da 「~도」 + 같은 기산 틀	피고도 원고의 재답변이 자기에게 송달된 때부터
iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi	기간 + 목적어 ②	2주 안에 둘째 답변서를
verebilir.	술어 — 가능형, 두 주어를 한 번에 받는다	낼 수 있다

cevaba cevap(답변에 대한 답변 — 여격 + 명사)은 cevap 의 여격 cevaba 와 주격 cevap 이 나란히 선 명사구다. davacının cevabı(원고의 답변 — 소유 구문, p → b)의 속격 cevabının 이 tebliğ 의 주어. 한 문장에 두 주어(Davacı … davalı da)와 한 술어(verebilir)가 있고 세미콜론이 경계다 — 4장 두 주어 한 술어의 틀.

문형

… -In kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde …

~가 자기에게 송달된 때부터 2주 안에 ~

1. 서류 속격(-In) + kendisine(자기에게) + tebliğinden(송달부터 — tebliğ 소유 + 탈격) + itibaren + 기간 + içinde.
2. HMK 136조 1항. 127조 1항(cevap dilekçesi … tebliğinden itibaren iki hafta)·361조 1항(temyiz — 5장)이 같은 틀.
3. 기간 2주(iki hafta)는 HMK 의 기본 단위 — 항소·상고 기간도 2주(345조·361조).

Kararın kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurdu.
그는 판결이 자기에게 송달된 때부터 2주 안에 항소했다.

Davetiyenin kendisine ulaşmasından itibaren iki hafta içinde cevap verdi.
그는 초대장이 자기에게 닿은 때부터 2주 안에 답했다.

문법 철자 · cevap · cevabı · cevaba cevap — p → b 교체와 「답변에 대한 답변」

~~davacının cevapı~~ (표기 오류)

davacının cevabı

끝 p 는 모음 어미 앞에서 b 로 바뀐다(TDK -bı, en.wikt stem=cevab): cevab-ı, cevab-a, cevab-ının(136조 1항 davacının cevabının). 자음 어미 앞에서는 p 그대로: cevaplar, cevaptan. 15장 sahip → sahibi 와 같은 유형. 재답변서는 cevaba cevap dilekçesi.

한국이라면? ≠ 답변서의 제출의무 · 민사소송법 제256조

한국 제256조 제1항은 피고가 청구를 다투면 「소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」 고 적고, 공시송달로 소장 부본을 받은 경우는 뺀다(같은 항 단서). 재답변서 규정은 따로 두지 않는다(준비서면으로 간다). 튀르키예는 답변 2주(127조), 재답변·둘째 답변 각 2주(136조)로 서면 넷을 조문에 적는다.

16.2 **yemin** /je'min/ **선서, 맹세** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça yemīn)의 명사 — 선서·맹세. 일상어 yemin etmek(맹세하다), 소송에서는 증거 방법의 하나(225조 이하 — 이 장은 받지 않았다)와 증인·당사자의 선서. 323조 1항 g호는 변호사 없이 소송하는 당사자나 본인 신문·선서를 위해 불려 온 당사자의 일당·여비를 소송비용에 넣는다 — yemin etmek üzere çağrılan taraf(선서하도록 불린 당사자). 격 어미는 앞모음 규칙대로: yemini, yemine. 선서문(yemin metni)은 233조에 있다.

쉬운 예

Yemin ederim, ben yapmadım.

맹세해, 내가 안 했어.

실무 예

Yemin etmek üzere çağrılan tarafın yol gideri yargılama giderine girer (HMK m. 323).

선서하도록 불린 당사자의 여비는 소송비용에 들어간다(민사소송법 323조).

원문

> Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri. — HMK m. 323/1-g · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 변호사 없이 수행되는 사건에서 당사자가 출석한 날의 일당·여행·숙박 비용에 대하여 법관이 정하는 금액; 변호사가 있는데도 법원이 직접 진술을 듣거나 본인 신문을 하거나 선

서를 시키기 위해 부른 당사자에 대하여 정해질 일당·교통·숙박 비용.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vekil ile takip edilmeyen davalarda	범위 ① — 부정 수동 분사 「대리인으로 수행되지 않는 사건에서」	변호사 없이 수행되는 사건에서
tarafların hazır bulundukları günlere ait	-DIK 관형절 + -A ait 「~에 속하는」	당사자가 출석한 날의
gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık	-A karşılık 「~에 대한 대가로」	일당·여행·숙박 비용에 대하여
hâkimin takdir edeceği miktar;	항목 ① 핵 — 미래 -AcAK 관형절	법관이 정하는 금액;
vekili bulunduğu hâlde	양보 — -DIğI hâlde 「~인데도」	변호사가 있는데도
mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak	목적 ①② — 수동 동사원형 둘	법원이 직접 진술을 듣거나 본인 신문을 하거나
veya yemin etmek üzere	목적 ③ + -mAk üzere(14장)	선서를 시키기 위해
çağrılan taraf için takdir edilecek	수동 분사 + için + 미래 수동 분사	부른 당사자에 대하여 정해질
gündelik, yol ve konaklama giderleri.	항목 ② 핵	일당·교통·숙박 비용

isticvap(본인 신문 — 아랍어, 169조 이하)·yemin(선서)·dinlenmek(진술을 들림 — 12장 dinlemek 의 수동)이 당사자가 법정에 직접 서는 세 경우다. -DIğI hâlde(~인데도)는 양보 접속 — hâl 의 곡절 부호를 유지한다(기준 17). 323조 1항은 소송비용(yargılama giderleri — gider 항목)을 a~h 호로 열거한다.

문형

… -mAk üzere çağrılan …

~하도록 불린 ~

1. 동사원형(-mAk) + üzere(~하기 위해 — 14장 -mAk üzere) + çağrılan(불린 — çağırmak 의 수동 분사) + 명사.
2. HMK 323조 1항 g호 yemin etmek üzere çağrılan taraf. 12장 CMK 의 증인 소환(çağrılma)과 같은 동사.
3. -mAk üzere 는 목적(~하도록)과 임박(막 ~하려고)의 두 뜻 — 조문에서는 목적.

Tanık olarak dinlenmek üzere çağrılan kişi gelmedi.
증인으로 신문받도록 불린 사람이 오지 않았다.

Bilirkişi, açıklama yapmak üzere duruşmaya çağrıldı.
감정인이 설명하도록 변론기일에 불렸다.

한국이라면? ≠ 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

한국 제98조 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」. 소송비용의 범위는 민사소송비용법(받지 않았다)이 따로 정하므로 이 책은 항목을 대조하지 않았다. 튀르키예 323조 1항은 범위를 민사소송법 안에 a~h 호로 열거한다.

16.3 ## harç /ˈhɑrtʃ/ 수수료(인지대); 회반죽 ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **harc-**

아랍어 기원(TDK Arapça ḫarc)의 명사 — 모음 어미 앞에서 ç 가 c 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -cı, en.wikt stem=harc): harcı, harca, harcın. 일상어로는 벽돌 사이의 회반죽·지출이지만, 소송에서는 국가에 내는 수수료다 — 492호 수수료법(Harçlar Kanunu, 302조 3항이 이름을 든다)이 정한다. 323조 1항 a호는 소송비용의 첫 항목으로 başvurma, karar ve ilam harçları(제소·판결·정본 수수료)를 든다. 판결 주문에도 나온다 — 4장 헌재 주문의 364,60 TL harç, 5장 BAM 주문의 istinaf karar harcı.

쉬운 예 Pasaport harcı ne kadar?
여권 수수료가 얼마예요?

실무 예 Başvurma, karar ve ilam harçları yargılama giderlerindendir (HMK m. 323).
제소·판결·정본 수수료는 소송비용에 속한다(민사소송법 323조).

원문

> Başvurma, karar ve ilam harçları. — HMK m. 323/1-a · 공식 · 사본 2026-11-09
> 제소·판결·정본 수수료.

문형

X, Y ve Z harçları

X·Y·Z 수수료(세 소유 구문의 묶음)

1. 수식 명사 셋을 쉼표와 ve 로 묶고 + harçları(수수료들 — 복수 + 소유 어미 -ı).
2. HMK 323조 1항 a호. 낱개로 풀면 başvurma harcı, karar harcı, ilam harcı.
3. 묶음 소유 구문은 조문의 흔한 절약법 — 14장 İYUK 3조 2항 … tarih ve sayısı(날짜와 번호)도 같다.

Tapu ve noter harçlarını geçen hafta ödedik.
등기·공증 수수료를 지난주에 냈다.

Pasaport ve vize harçları toplam bin lirayı buldu.
여권·비자 수수료가 모두 천 리라에 이르렀다.

문법 철자 · harç · harcı · harçlar — ç → c 교체

~~istinaf karar harçı~~ (표기 오류)

istinaf karar harcı

끝 ç 는 모음 어미 앞에서 c 로 바뀐다(TDK -cı, en.wikt stem=harc): harc-ı(323조 1항 a호 harçları 는 복수라 ç 유지 — -lar 가 자음 어미), harc-a, harc-ın. 5장 BAM 주문의 istinaf karar harcı(항소 판결 수수료)가 실례. 같은 유형: ağaç → ağacı, amaç → amacı(11장).

한국이라면? ≠ 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

한국 제98조는 소송비용의 부담자를 적고, 인지액은 이 책이 받지 않은 인지법의 몫이라 대조하지 않았다. 튀르키예 323조 1항 a호는 소송비용의 첫 항목으로 수수료 셋을 명시한다(액수는 492호 수수료법 — 받지 않았다) — 판결 수수료(karar harcı)가 따로 있다.

16.4 **senet** /se.net/ **증서, 문서(처분문서)** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **sened-**

아랍어 기원(TDK Arapça sened)의 명사 — 모음 어미 앞에서 t 가 d 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -di, en.wikt stem=sened): senedi, senede, senetle(자음 어미는 t 유지). 일상어로 어음·차용증, 소송에서는 법률행위를 담은 처분문서다. 200조 1항은 일정 금액(2,500리라 — 2011년 원문의 숫자, 재평가 뒤의 현행 기준액은 이 장이 확인하지 않았다)을 넘는 법률행위를 증서로 증명하도록 한다(senetle ispat zorunluluğu). 공문서 senetler 는 204조, 사문서는 205조. belge(문서 일반)보다 좁은 말.

쉬운 예 Borç için senet imzaladım.
빚에 대해 차용증에 서명했다.

실무 예

Bu maddede sayılan hukuki işlemler, belli bir değeri aştığında kural olarak senetle ispat olunur (HMK m. 200).

이 조가 열거한 법률행위는 일정 가액을 넘으면 원칙적으로 증서로 증명한다(민사소송법 200조).

원문

Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. — HMK m. 200/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

권리의 발생·소멸·이전·변경·갱신·연기·승인 및 변제를 목적으로 한 법률행위는, 그것이 행해진 때의 금액이나 가액이 2,500 튀르키예 리라를 넘는 경우 증서로 증명되어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi,	목적 열거 ① — 동명사·명사의 소유 구문	권리의 발생·소멸·이전·변경·
yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla	목적 열거 ② + amacıyla 「~를 목적으로」	갱신·연기·승인 및 변제를 목적으로
yapılan hukuki işlemlerin,	주어 속격 — 「행해진 법률행위의」	한 법률행위는,
yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri	-DIK 관형절 + -ki 「행해진 때의」	그것이 행해진 때의 금액이나 가액이
ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde	조건 — -DIğI takdirde 「~하는 경우」	2,500 튀르키예 리라를 넘는 경우
senetle ispat olunması gerekir.	술어 — 조격 + 수동 동명사 + gerekir	증서로 증명되어야 한다

doğum(발생)·düşürülme(소멸시킴)·devir(이전)·değiştirilme(변경)·yenilenme(갱신)·ertelenme(연기)·ikrar(승인 — 여기서는 채무 승인)·itfa(변제)의 여덟 명사가 amacıyla(~를 목적으로) 앞에 선다. ikibinbeşyüz 는 숫자를 붙여 쓴 조문 표기(2.500). ispat olunmak 은 ispat edilmek 의 옛 꼴(12장 ispat).

문형

… -DIğI takdirde …

~하는 경우에는 ~

1. -DIK + 소유 어미 + takdirde(경우에 — takdir 의 처격이 굳은 꼴) = 조건절.
2. HMK 200조 1항 geçtiği takdirde(넘는 경우), 150조 1항 bildirdikleri takdirde. 14장 İYUK 의 hâlinde 와 같은 뜻.
3. -sA 보다 격식 있는 「~한 경우」 — 명사화한 꼴이라 조문에 잦다(일어난 일인지는 이 어미로 정해지지 않는다).

Hava güzel olduğu takdirde pikniğe gidecektik.
날씨가 좋으면 소풍을 갈 생각이었다.

Otobüs geciktiği takdirde bizi aramanı istemiştim.
버스가 늦으면 우리에게 전화해 달라고 했었다.

문법 어휘 · senet · belge · delil — 증서·문서·증거

~~belgeyle ispat zorunluluğu~~ (뜻 다름)

senetle ispat zorunluluğu

senet(증서)는 법률행위를 담은 처분문서로 증명 효력을 가진 문서(200조·204조·205조), belge(문서 — 새말)는 종이·전자 기록 일반(199조·323조 1항 f호), delil(증거 — 12장)은 증명 수단 전체다. 200조의 제목 Senetle ispat zorunluluğu 를 belge 로 바꾸면 조문의 뜻(처분문서 요구)이 사라진다.

한국이라면? + 사문서의 진정의 추정 · 민사소송법 제358조

한국 제202조는 사실 판단을 자유로운 심증에 맡기고, 문서에는 진정 성립의 추정(제358조 「사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것으로 추정한다」)을 둔다. 이 책이 받은 한국 조문에는 일정 가액 이상의 법률행위를 증서로만 증명하게 하는 규정이 없다. 튀르키예 200조 1항은 그런 법정 증거 규칙이다.

16.5 **belge** /bel'ɟe/ **문서, 서류, 증명서** ★★★

발음 근거 enwikt

새말(TDK 는 어원 칸을 비워 두었다) — 문서·서류 일반. 199조는 문서를 넓게 정의한다 — 종이뿐 아니라 전자 데이터·영상·소리 기록까지 belge 다(이 장은 받지 않았다). 323조 1항 f호는 관청에서 받은 문서(Resmî dairelerden alınan belgeler)의 수수료·세금·요금을 소송비용에 넣는다. 격어미는 앞모음 규칙대로, 모음 어미 앞에 y: belgeyi, belgeler, belgenin. 판결문의 Delillerin Değerlendirilmesi(증거의 평가) 절에서 자주 보인다. senet 항목의 어휘 상자가 셋의 차이를 가른다.

쉬운 예

Bu belgeyi imzalamanız gerekiyor.

이 서류에 서명하셔야 합니다.

실무 예

Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harçlar yargılama giderine girer (HMK m. 323).

관청에서 받은 문서에 낸 수수료는 소송비용에 들어간다(민사소송법 323조).

원문

> Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler. — HMK m. 323/1-f · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 관청에서 받은 문서에 대하여 낸 수수료·세금·요금 및 그 밖의 비용.

문형

… -DAn alınan belgeler için ödenen …

~에서 받은 문서를 위해 낸 ~

1. 출처 탈격(-DAn) + alınan(받은) + belgeler + için + ödenen(지급된) + 비용 명사.
2. HMK 323조 1항 f호. 수동 분사 둘(alınan·ödenen)이 차례로 꾸민다 — 4장 관형절의 겹침.
3. ödenen 은 ödemek 의 수동 분사 — 4장 헌재 주문의 ÖDENMESİNE 와 같은 어근.

Noterden alınan belgeler için ödenen ücreti makbuzla gösterdi.

그는 공증인에게서 받은 서류에 낸 요금을 영수증으로 보여 주었다.

Yurt dışından alınan belgeler için ödenen kargo ücreti yüksekti.

국외에서 받은 서류에 낸 배송료가 비쌌다.

한국이라면? ≠ 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

이 책이 받은 한국 조문은 부담자(제98조)와 변호사 보수의 산입 범위(제109조)를 적고, 그 밖의 항목은 민사소송비용법(받지 않았다)의 몫이다. 튀르키예 323조 1항은 f호에 문서 발급 비용까지 열거한다. 문서의 정의(199조)와 자유심증주의의 대비는 senet 항목.

16.6

ikrar /icˈrar/ 자백, 승인 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça iḳrār)의 명사 — 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(TDK ikra:rı): ikrarı, ikrara. 민사소송의 자백이다 — 188조 1항: 당사자나 대리인이 법정에서 자백한 사실은 다툼이 없게 되어 증명이 필요 없다(çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı gerekmez). 2항 — 사실의 착오가 아니면 철회할 수 없다(ikrardan dönülemez). 3항 — 화해 협상 중의 자백은 구속하지 않는다(sulh 항목). 동사 숙어 ikrar etmek(자백하다). 형사의 자백은 12장 itiraf — 민사에서는 ikrar 를 쓴다. 200조 1항의 ikrarı 는 채무의 승인.

쉬운 예

Hatasını sonunda ikrar etti.

결국 자기 잘못을 인정했다.

실무 예

Mahkeme önünde ikrar edilen vakıaların ispatı gerekmez (HMK m. 188).

법정에서 자백한 사실은 증명이 필요 없다(민사소송법 188조).

원문

> Tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı gerekmez. — HMK m. 188/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 당사자나 그 대리인이 법정에서 자백한 사실은 다툼이 있는 것에서 벗어나고 증명이 필요 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tarafların veya vekillerinin	속격 주어 — 「당사자나 대리인이」	당사자나 그 대리인이
mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıalar,	-DIK 관형절(복수 소유) + 핵 vakıalar	법정에서 자백한 사실은
çekişmeli olmaktan çıkar	술어 ① — -mAktAn çıkmak 「~임에서 벗어나다」	다툼이 있는 것에서 벗어나고
ve ispatı gerekmez.	술어 ② — 소유 + gerekmez 「필요 없다」	증명이 필요 없다

mahkeme önünde(법정 앞에서 = 법정에서)의 ön(앞) + 소유 + 처격. vakıa(사실 — 아랍어, 25조 1항·187조 1항)가 민사소송법의 「사실」 낱말이고 12장 CMK 는 olay·fiil 을 쓴다. çekişmeli(다툼 있는 — 187조 1항 çekişmeli vakıalar)는 çekişmek(다투다)의 형용사. 187조 2항은 자백된 사실과 공지의 사실을 çekişmeli sayılmaz(다툼 있는 것으로 보지 않는다 — 15장 sayılır)로 적는다.

문형

… -mAktAn çıkar

~임에서 벗어난다(더는 ~가 아니게 된다)

1. 형용사·명사 + olmaktan(~임에서 — olmak 동명사 탈격) + çıkar(나온다).
2. HMK 188조 1항 çekişmeli olmaktan çıkar(다툼 있는 것이 아니게 된다). 상태의 종료를 적는 조문 틀.
3. 반대는 -A girer(~에 들어간다 — gider 항목 yargılama giderine girer).

> Karar kesinleşince tartışmalı olmaktan çıkar.
> 판결이 확정되면 더는 다툼의 대상이 아니다.
>
> Bu sözleşme geçerli olmaktan çıktı.
> 이 계약은 유효하지 않게 되었다.

문법 어휘 · ikrar · itiraf · kabul — 민사의 자백, 형사의 자백, 인낙

~~mahkeme önünde ikrar edilen vakıa (형사 자백의 효과로)~~ (뜻 다름)

sanık suçunu itiraf etti / ikrar etti

ikrar(HMK 188조)는 민사의 재판상 자백, itiraf 는 형사 자백에 흔한 말, kabul(308조)은 인낙이다. 형사에서도 ikrar 가 쓰인다(CMK 314조 1항 c호) — 다른 것은 효과다: 188조의 증명 불요·철회 제한을 형사 자백에 옮기지 않는다.

한국이라면? = 불요증사실 · 민사소송법 제288조

한국 제288조 「법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다. 다만, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다」. 튀르키예 188조 1항(증명 불요)과 2항(착오가 아니면 철회 불가)이 같은 두 요소를 담는다 — 조문의 짜임이 거의 같다.

16.7 ## talep /tɑ'lep/ 청구, 신청, 요구 ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **taleb-**

아랍어 기원(TDK Arapça ṭaleb)의 명사 — 모음 어미 앞에서 p 가 b 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -bi, en.wikt stem=taleb): talebi, talebe, talebin. 소송의 청구다 — talep sonucu(청구 취지 — 26조 1항·119조 1항 ğ호·307조 1항), talep etmek(청구하다 — 판결문의 … karar verilmesini talep etmiştir). 26조 1항은 처분권주의의 핵심 문장이다: 법관은 당사자의 청구 취지에 구속되어 그보다 많거나 다른 것을 판결할 수 없고, 더 적게는 할 수 있다. 4장 헌재 주문의 tazminat talebinin REDDİNE 도 이 낱말.

쉬운 예 — Talebiniz kabul edildi.
요청이 받아들여졌습니다.

실무 예 — Kanunda ayrık bir hüküm yoksa hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır (HMK m. 26).
법률에 따로 정함이 없으면 법관은 당사자의 청구 취지에 구속된다(민사소송법 26조).

원문

> Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan

daha azına karar verebilir. — HMK m. 26/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

법관은 당사자의 청구 취지에 구속된다. 그보다 많은 것이나 다른 것을 판결할 수 없다. 사정에 따라 청구 취지보다 적은 것을 판결할 수는 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır;	원칙 — -(y)lA bağlı 「~에 구속된」	법관은 당사자의 청구 취지에 구속된다.
ondan fazlasına veya başka bir şeye	여격 둘 — 「그보다 많은 것에, 다른 것에」	그보다 많은 것이나 다른 것을
karar veremez.	술어 ① — 불가능 부정 「판결할 수 없다」	판결할 수 없다
Duruma göre, talep sonucundan daha azına	비교 — -DAn daha az 「~보다 적은」 + 여격	사정에 따라 청구 취지보다 적은 것을
karar verebilir.	술어 ② — 가능형	판결할 수는 있다

karar vermek(결정하다·판결하다)은 여격 목적어를 받는다 — -A karar vermek. 그래서 주문의 항목이 모두 여격으로 끝난다(4장·문법 코너). fazlası(그 이상)·azı(그 이하)는 fazla·az 에 소유 어미가 붙어 명사가 된 꼴. 26조 2항은 예외(법관이 청구에 구속되지 않는 경우)를 saklıdır 로 둔다 — 4장 예외 표지.

문형

… -DAn fazlasına veya başka bir şeye karar veremez

~보다 많은 것이나 다른 것을 판결할 수 없다

1. 기준 탈격(-DAn) + fazlasına(그 이상에) + veya başka bir şeye(또는 다른 것에) + karar veremez.
2. HMK 26조 1항 — 처분권주의(taleple bağlılık ilkesi, 조문 제목). 14장 İYUK 에는 같은 문장이 없고 학설이 준용한다.
3. 허용 쪽은 daha azına karar verebilir(더 적은 것은 판결할 수 있다).

Hakem, kuralların izin verdiğinden fazlasına karar veremedi.

심판은 규칙이 허용하는 것보다 많은 것을 결정할 수 없었다.

Annem, istediğimizden başka bir yemeğe karar veremedi.

엄마는 우리가 원한 것 말고 다른 요리를 정할 수 없었다.

문법 구문 · -A karar vermek — 여격을 받는 「판결하다」

~~davanın reddini karar verdi~~ (비문)

davanın reddine karar verdi

karar vermek 의 대상은 여격(-A)이다: davanın reddine karar vermek(소 기각을 결정하다), fazlasına karar veremez(26조 1항). 대격은 비문. 이 여격 지배가 주문의 꼴을 만든다 — ESASTAN REDDİNE·ÖDENMESİNE 가 맨 끝 karar verildi 의 여격 목적어다(문법 코너).

한국이라면? = 처분권주의 · 민사소송법 제203조

한국 제203조 「법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다」. 튀르키예 26조 1항은 같은 원칙을 더 길게 — 구속·초과 금지·과소 허용의 세 문장으로 적는다. 한국은 과소 판결의 허용을 조문에 두지 않고 해석으로 인정한다.

16.8

gider /giˈdæɾ̥/ 비용, 지출 ★★★

발음 근거 enwikt

gitmek(가다)의 어간에서 나온 새말(TDK 는 어원 칸을 비워 두었다) — 나가는 돈, 지출·비용. 소송비용은 yargılama giderleri(323조 1항 — harç·belge·yemin 항목의 모조문)이고, 326조 1항이 부담자를 적는다: 법률에 적힌 경우 밖에서는 패소자(aleyhine hüküm verilen taraf)에게서 받도록 결정한다. 예납금은 gider avansı(114조 1항 g호 — 소송 요건). 격 어미는 앞모음 규칙대로: gideri, gidere, giderlerinden(312조 1항). 판결 주문의 정형구 yargılama giderlerinin … üzerinde bırakılmasına(비용을 그 부담으로 두기로 — 문법 코너).

쉬운 예

Bu ay giderlerimiz arttı.

이번 달 우리 지출이 늘었다.

실무 예

Kanunda yazılı hâller dışında yargılama giderleri aleyhine hüküm verilen taraftan alınır (HMK m. 326).

법률에 적힌 경우 밖에서는 소송비용을 패소한 당사자에게서 받는다(민사소송법 326조).

원문

Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. — HMK m. 326/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

법률에 적힌 경우 밖에서는, 소송비용을 패소한 당사자에게서 받도록 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Kanunda yazılı hâller dışında,	예외 유보 — dışında 「~밖에서」 (4장)	법률에 적힌 경우 밖에서는,
yargılama giderlerinin,	속격 — 동명사의 의미상 목적어	소송비용을
aleyhine hüküm verilen taraftan	탈격 — aleyhine 「~에게 불리하게」 + 수동 분사	패소한 당사자에게서
alınmasına karar verilir.	술어 — 수동 동명사 여격 + karar verilir	받도록 결정한다

aleyhine hüküm verilen taraf(그에게 불리하게 판결이 내려진 당사자 = 패소자)는 HMK 의 「패소자」 표현 — 12장 aleyhine(~에 불리하게)의 후치사에 수동 분사가 붙었다. 승소자는 lehine hüküm verilen taraf. alınmasına karar verilir(받는 것에 대해 결정된다)가 주문의 정형구를 그대로 조문에 둔 꼴 — talep 항목의 -A karar vermek.

문형

… -In … -DAn alınmasına karar verilir

~를 ~에게서 받도록 결정한다

1. 받을 것 속격(-In) + 상대 탈격(-DAn) + alınmasına(받음에 — 수동 동명사 여격) + karar verilir.
2. HMK 326조 1항. 판결 주문의 꼴 … harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına(5장 BAM 주문)와 같은 어근.
3. 비용 부담의 짝 표현은 üzerinde bırakılmasına(그의 부담으로 두기로 — 가짜 친구 코너의 BAM 주문).

Bilirkişi ücretinin davacıdan alınmasına karar verildi.

감정인 보수를 원고에게서 받도록 결정하였다.

Toplantıda kira farkının kiracılardan alınmasına karar verildi.

모임에서 차임 차액을 세입자들에게서 받기로 결정했다.

한국이라면? = 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

한국 제98조 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」. 튀르키예 326조 1항도 패소자 부담 원칙이고 2항은 일부 승소 때의 비율 분담, 3항은 복수 패소자의 분담·연대를 적는다 — 한국 제101조(일부패소 — 법원이 정한다)·제102조(공동소송인 — 균등 부담, 사정에 따라 연대)와 같은 짜임.

16.9 **müdahil** /my.daː.hil/ **참가인(의), 개입하는** ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça mudāḫil)의 말 — 둘째 모음이 길다(TDK müda:hil). en.wikt 는 형용사로 올렸지만 HMK 는 명사처럼 쓴다: müdahil(참가인 — 27조 1항 Davanın tarafları, müdahiller), fer'î müdahil(보조참가인 — 66조 이하, 이 장은 받지 않았다), asli müdahil(독립당사자참가인 — 65조). 12장 CMK 의 katılan(피해자 참가인)과 다른 낱말. 동사 숙어 müdahil olmak(참가하다 — 일상어로도 「끼어들다」), 명사 müdahale(개입·참가 — 12장). 복수 müdahiller 는 앞모음 어미(끝 l 뒤의 i).

쉬운 예

Tartışmaya müdahil olmak istemedim.

논쟁에 끼어들고 싶지 않았다.

실무 예

Davanın tarafları ve müdahiller hukuki dinlenilme hakkına sahiptir (HMK m. 27).

소송 당사자와 참가인은 법적 청문권을 가진다(민사소송법 27조).

원문

> Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.
>
> — HMK m. 27/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 소송의 당사자·참가인과 그 밖의 절차 관계인은 자기 권리와 관련하여 법적 청문권(절차에서 진술하고 그 진술이 고려될 권리)을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Davanın tarafları, müdahiller	주어 ①② — 소유 구문 + 복수	소송의 당사자·참가인과
ve yargılamanın diğer ilgilileri,	주어 ③ — ilgili 「관계인」 복수 소유	그 밖의 절차 관계인은
kendi hakları ile bağlantılı olarak	범위 — ile bağlantılı 「~와 관련된」 + olarak	자기 권리와 관련하여
hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.	술어 — -A sahiptir(13장) + 복수 -lAr	법적 청문권을 가진다

hukuki dinlenilme hakkı(법적 청문권 — 독일법 rechtliches Gehör 의 번역어, 조문 제목)는 dinlemek(듣다)의 이중 수동 dinle-n-il-me(들려짐)에 hak 이 붙은 명사구. 27조 2항이 그 내용 셋 — 정보를 얻음·설명과 증명의 권리·법원이 그 설명을 고려하고 이유를 구체적으로 적을 것 — 을 a·b·c 호로 적는다. 13장 AY 36조의 hak arama hürriyeti 와 짝.

문형

… ile bağlantılı olarak …

~와 관련하여 ~

1. 명사 + ile(와) + bağlantılı(연결된 — bağlantı 연결 + -lI) + olarak(~로서).
2. HMK 27조 1항 kendi hakları ile bağlantılı olarak. 14장 -A ilişkin(~에 관한)과 비슷하나 「관련지어」 의 부사 꼴.
3. ile 는 모음 뒤에서 -(y)lA 로 붙을 수도 있다: haklarıyla bağlantılı.

Bu belge davayla bağlantılı olarak sunuldu.
이 문서는 소송과 관련하여 제출되었다.

Görevinizle bağlantılı olarak bilgi verebilirsiniz.
직무와 관련하여 정보를 줄 수 있습니다.

한국이라면? ≠ 보조참가 · 민사소송법 제71조

한국 제71조 「소송결과에 이해관계가 있는 제3자는 한 쪽 당사자를 돕기 위하여 법원에 계속중인 소송에 참가할 수 있다」 — 참가 요건 조문이다. 튀르키예 27조 1항은 참가인(müdahil)을 청문권의 주체로 당사자와 나란히 적는다. 참가의 요건은 65조·66조(받지 않았다)에 따로 있다.

16.10 **vazgeçmek** vazgeç-mek /ˈvaz.ɟet͡ʃ.mec/ **포기하다, 그만두다(-DAn)** ★★★

발음 근거 enwikt

페르시아어 vāz 와 geçmek(지나가다)의 합성(TDK Farsça vāz + Türkçe geçmek) — 탈격 목적어를 받는다: -DAn vazgeçmek(~를 그만두다). 강세는 첫 음절(en.wikt /ˈvaz.ɟet͡ʃ.mec/)이라 일반 동사와 다르다. 307조 1항은 소의 포기(feragat)를 「원고가 청구 취지를 일부 또는 전부 포기하는 것」 으로 정의하며 동명사 vazgeçme 를 쓴다(vazgeçmesidir). 125조 1항 a호 davasından vazgeçerek(소를 포기하고). 포기는 판결 확정 때까지 할 수 있고(310조 1항) 확정 판결과 같은 효과를 낸다(311조 1항). 소를 「취하」 하는 geri alma(123조)와 다르다.

쉬운 예 Bu plandan vazgeçtim.
이 계획은 포기했다.

실무 예 Davacı, talep sonucundan kısmen vazgeçebilir (HMK m. 307).
원고는 청구 취지를 일부 포기할 수 있다(민사소송법 307조).

원문

> Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. — HMK m. 307/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 소의 포기는 원고가 청구 취지를 일부 또는 전부 포기하는 것이다.

문형

X, Y-In … -mAsIdIr

X 란 Y 가 ~하는 것이다(정의 명사문)

1. 피정의어 + 쉼표 + 주어 속격(-In) + 목적어 + 동명사(-mA) + 소유 어미 + -DIr.
2. HMK 307조 1항(feragat)·308조 1항(kabul). 15장 SMK 2조의 정의 열거(… ifade eder)와 다른 정의 틀.
3. kısmen veya tamamen(일부 또는 전부 — 아랍어 부사 둘)이 범위를 적는다.

Bu oyunun amacı, oyuncuların topu kaleye sokmasıdır.
이 놀이의 목적은 선수들이 공을 골대에 넣는 것이다.

Bizim için tatil, ailenin bir arada olmasıdır.
우리에게 휴가란 가족이 함께 있는 것이다.

문법 구문 · -DAn vazgeçmek — 탈격을 받는 「포기하다」

~~davayı vazgeçti~~ (비문)

davadan vazgeçti

vazgeçmek 의 대상은 탈격(-DAn)이다: talep sonucundan vazgeçme(307조 1항), davasından vazgeçerek(125조 1항 a호). 대격은 비문. 같은 탈격 지배: -DAn dönmek(188조 2항 ikrardan dönülemez — 철회할 수 없다), -DAn feragat etmek. 강세는 첫 음절.

한국이라면? ≠ 소의 취하 · 민사소송법 제266조

한국 제266조 제1항 「소는 판결이 확정될 때까지 그 전부나 일부를 취하할 수 있다」. 취하하면 처음부터 계속되지 않은 것으로 보되, 본안 종국판결 뒤 취하했으면 같은 소를 못 낸다(제267조). 튀르키예 307조 feragat 은 확정판결과 같은 효력(311조 1항)이라 한국의 청구의 포기(제220조)에 가깝다 — 취하는 123조(받지 않았다).

16.11 **davet** /daː.vet/ **초대, 소환(기일 통지)** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça daʿvet)의 명사 — 첫 모음이 길다(TDK da:vet). 일상어로 초대(davet etmek 초대하다, davetiye 초대장), 소송에서는 당사자를 변론기일에 부르는 것이다 — 147조 1항 duruşmaya davet edilir(변론기일에 소환된다), 2항 davetiye(기일 통지서)에 적어야 할 경고들. 150조 1항 usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar(적법하게 소환된 당사자). 격 어미는 앞모음 규칙대로: daveti, davete. 12장 CMK 의 증인 소환 çağrı 와 다른 낱말이다 — 민사는 davet, 형사는 çağrı.

쉬운 예 Davetiniz için teşekkürler.
초대해 주셔서 감사합니다.

실무 예

Taraflar tahkikat için duruşmaya davet edilir (HMK m. 147).

당사자는 증거조사를 위해 변론기일에 소환된다(민사소송법 147조).

원문

Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilir. — HMK m. 147/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

당사자는 예비 심리 단계가 끝난 뒤 증거조사와 구술 변론을 위해 변론기일에 소환된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Taraflar,	주어	당사자는
ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra	시점 — -mAsIndAn sonra 「~가 끝난 뒤」	예비 심리 단계가 끝난 뒤
tahkikat ve sözlü yargılama için	목적 — için	증거조사와 구술 변론을 위해
duruşmaya davet edilir.	술어 — 여격 + 수동 숙어 「~에 소환된다」	변론기일에 소환된다

HMK 의 절차 순서가 한 문장에 있다 — ön inceleme(예비 심리, 137조) → tahkikat(증거조사 — 아랍어, 12장 수사와 다른 뜻) → sözlü yargılama(구술 변론 — 186조). aşama(단계 — 12장 evre 와 같은 뜻의 새말)의 소유 구문 aşamasının tamamlanması(단계의 완료). -A davet edilmek 은 여격을 받는다.

문형

… -mAsIndAn sonra … -A davet edilir

~가 끝난 뒤 ~에 소환된다

1. 동명사 소유 탈격(-mAsIndAn) + sonra + 장소 여격(-A) + davet edilir.
2. HMK 147조 1항. 12장 -DIktAn sonra(동사 어간에 바로)와 달리 명사화한 동명사에 붙는 「뒤」.
3. 소환의 상대는 duruşma(변론기일)의 여격 duruşmaya.

Raporun sunulmasından sonra taraflar duruşmaya davet edildi.

보고서가 제출된 뒤 당사자가 변론기일에 소환되었다.

Toplantının bitmesinden sonra herkes yemeğe davet edildi.

회의가 끝난 뒤 모두 식사에 초대되었다.

문법 어휘 · davet · davetiye · çağrı — 민사의 소환, 형사의 소환

~~tanık duruşmaya davet edildi (CMK 로)~~ (부자연)

tanık duruşmaya çağrıldı

민사소송법은 당사자를 부를 때 davet(147조·150조)와 통지서 davetiye(147조 2항)를 쓰고, 형사소송법은 çağrı(소환 — 12장, CMK 43조는 받지 않았다)와 çağrılmak 을 쓴다. HMK 도 동사는 çağırmak 을 쓰지만(323조 1항 g호 çağrılan taraf) 기일 소환의 명사는 davet 다 — 일상어 초대와 같은 낱말이라도 조문어다.

한국이라면? ≠ 기일의 통지 · 민사소송법 제167조

한국 제167조 제1항 「기일은 기일통지서 또는 출석요구서를 송달하여 통지한다」 — 통지 방식 조문이다. 튀르키예 147조는 소환의 시점(예비 심리 뒤)과 통지서에 적을 경고(2항 — 불출석 시 진행·이의 불가·결석 판결)를 함께 적고, 2026년 7589호 개정으로 기일 간격 3개월 원칙(3항 — 부득이하면 법관이 이유를 밝혀 늘린다)이 들어왔다.

16.12 **yokluk** yok-luk /jok'łuk/ **부재, 결석; 결여; 빈곤** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **yokluğ-**

yok(없다)에 -lIk 가 붙은 새말 — 없음·결여·가난. 모음 어미 앞에서 k 가 ğ 로 바뀐다(TDK 접미 표시 -ğu, en.wikt stem=yokluğ): yokluğu, yokluğunda(그가 없는 자리에서 — 150조 2항·147조 2항 yokluklarında). 소송에서 두 뜻 — 당사자의 결석(yokluğunda devam edilir 결석 상태로 진행한다)과 요건의 결여(115조 2항 dava şartı yokluğu 소송 요건의 결여). 150조 2항은 한쪽만 출석하면 출석한 쪽의 신청으로 결석한 쪽 없이 진행하거나 기록을 처리에서 뺀다고 적는다. 반대말 varlık(존재).

쉬운 예

Yokluğunu çok hissettik.

네가 없는 게 많이 느껴졌어.

실무 예

Geçerli bir özrü olmadan gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez (HMK m. 150).

정당한 사유 없이 출석하지 않은 당사자는 결석 중에 이루어진 절차에 이의할 수 없다(민사소송법 150조).

원문

> Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. — HMK m. 150/2 (둘째 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 정당한 사유 없이 변론기일에 출석하지 않은 당사자는 자기가 없는 동안 이루어진 절차에 이의할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Geçerli bir özrü olmaksızın	조건 — -mAksIzIn 「~없이」 (13장)	정당한 사유 없이
duruşmaya gelmeyen taraf,	주어 — 부정 분사 「오지 않은 당사자」	변론기일에 출석하지 않은 당사자는
yokluğunda yapılan işlemlere	여격 — 「그가 없는 자리에서 행해진 절차에」	자기가 없는 동안 이루어진 절차에
itiraz edemez.	술어 — 불가능 부정 「이의할 수 없다」	이의할 수 없다

özür(사유·변명 — 모음 탈락 özrü)의 geçerli bir özrü(유효한 사유)는 147조 2항·150조 2항의 정형구. yokluğunda 는 yokluk-u-nda(소유 + 처격)로 「그의 부재 속에서」 — 한국어 「결석한 채로」 . 150조 1항은 양쪽 다 불출석이면 기록을 처리에서 뺀다(dosyanın işlemden kaldırılması), 4항은 3개월 안에 갱신 신청으로 되살린다.

문형

… yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez

자기가 없는 동안 행해진 절차에 이의할 수 없다

1. yokluğunda(그의 부재 중에) + yapılan(행해진) + işlemlere(절차에 — 여격) + itiraz edemez.
2. HMK 150조 2항 둘째 문장. 147조 2항은 같은 내용을 통지서의 경고로 적는다: yokluklarında devam edileceği ve … itiraz edemeyecekleri.
3. itiraz etmek(이의하다 — 12장)은 여격을 받는다: -A itiraz.

Davalı, yokluğunda alınan karara itiraz etti.
피고는 자기 결석 중에 내려진 결정에 이의했다.

Yokluğumda yapılan değişikliklere itiraz edemem.
내가 없는 동안 이루어진 변경에 이의할 수 없다.

문법 철자 · yokluk · yokluğu · yoklukta — k → ğ 교체

~~yoklukunda yapılan işlemler~~ (표기 오류)

yokluğunda yapılan işlemler

끝 k 는 모음 어미 앞에서 ğ 로 바뀐다(TDK -ğu, en.wikt stem=yokluğ): yokluğ-u, yokluğ-unda(150조 2항), yokluk-larında(147조 2항 — 복수 어미 -lar 는 자음 어미라 k 유지, 그 뒤 소유·처격). 자음 어미 앞에서는 k 그대로: yoklukta, yokluktan. 15장 yenilik → yeniliği 와 같은 유형.

한국이라면? ≠ 자백간주(불출석) · 민사소송법 제150조

한국 제150조 제3항 「당사자가 변론기일에 출석하지 아니하는 경우에는 제1항의 규정을 준용한다」 — 자백 간주다(제1항 단서·제3항 단서의 공시송달 예외). 튀르키예 150조 2항은 결석한 쪽 없이 진행하고 이의권을 잃게 하며, 1항·4항은 양쪽 불출석 때 처리 중단·3개월 안 갱신 — 한국 제268조(받지 않았다)와 짝.

16.13 **mühür** /myˈhyr/ **인장, 도장, 봉인** ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **mühr-**

페르시아어 기원(TDK Farsça muhr)의 명사 — 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 떨어진다(TDK 접미 표시 -hrü, en.wikt stem=mühr): mührü, mühre. 법원의 직인이 mahkeme mührü(301조 1항·302조 4항) — 판결 정본은 서명 뒤 법원 인장으로 봉인하고(mühürlenmek), 확정 기재(kesinleşme kaydı)에도 날짜와 함께 인장을 찍는다(302조 4항). 동사 mühürlemek(봉인하다·도장 찍다), 분사 mühürlü(봉인된). 11장 TCK 의 mühür bozma(봉인 훼손 — 203조)와 같은 낱말. 일상어로는 도장·우표 소인.

쉬운 예

Belgede mühür eksik.

문서에 도장이 빠졌다.

실무 예

Hükmün kesinleştiği, ilamın altına yazılıp tarih ve mahkeme mührü konmak ve imzalanmak suretiyle belirtilir (HMK m. 302).

판결의 확정은 정본 아래에 적고 날짜와 법원 인장을 찍고 서명하는 방법으로 표시한다(민사소송법 302조).

원문

> Hükmün kesinleştiği, ilamın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve başkan veya hâkim tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir. — HMK m. 302/4 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 판결이 확정되었다는 것은 정본의 아래나 뒷면에 적고, 날짜와 법원 인장을 찍고 재판장이나 법관이 서명하는 방법으로 표시한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hükmün kesinleştiği,	주어 — -DIK 명사절 「판결이 확정되었다는 것」	판결이 확정되었다는 것은
ilamın altına veya arkasına yazılıp,	방법 ① — -(y)Ip 「적고」	정본의 아래나 뒷면에 적고,

tarih ve mahkeme mührü konmak	방법 ② — 「날짜와 법원 인장이 놓임」	날짜와 법원 인장을 찍고
ve başkan veya hâkim tarafından imzalanmak suretiyle	방법 ③ + suretiyle 「~하는 방법으로」 (14장)	재판장이나 법관이 서명하는 방법으로
belirtilir.	술어 — 수동 「표시된다」	표시한다

kesinleşmek(확정되다 — kesin 확정적인 + -lAş)의 -DIK 명사절 kesinleştiği 가 주어. -mAk suretiyle(~하는 방법으로)가 동사원형 둘(konmak·imzalanmak)을 받는다. ilam(정본 — nüsha 항목 301조 2항)의 altına(아래에)·arkasına(뒤에). 확정 기재(kesinleşme şerhi)의 방법이 4항, 누가 하는지(1심 법원)가 5항(2017년 7035호 추가)이다. 항소·상고가 집행을 멈추지 않는 것이 원칙이고(350조 1항·367조 1항) 확정 전 집행할 수 없는 재판은 각 2항이 따로 적는다.

문형

… -mAk ve … -mAk suretiyle belirtilir

~하고 ~하는 방법으로 표시한다

1. 동사원형(-mAk) + ve + 동사원형 + suretiyle(~하는 방법으로 — suret 방식 + 소유 + 조격) + belirtilir.
2. HMK 302조 4항. 14장 İYUK 의 -mAk suretiyle·15장 SMK 29조 kullanmak suretiyle 와 같은 수단 표현.
3. 앞의 -(y)Ip(yazılıp)은 동사를 잇는 접속 어미 — 「적고」.

Kayıt, form doldurulmak ve imzalanmak suretiyle tamamlandı.
등록은 양식을 채우고 서명하는 방법으로 마무리되었다.

Sonuçlar, panoya asılmak ve sesli okunmak suretiyle duyuruldu.
결과는 게시판에 붙이고 소리 내어 읽는 방법으로 알려졌다.

한국이라면? ≠ 판결서의 기재사항(서명날인) · 민사소송법 제208조

한국 제208조 제1항 「판결서에는 다음 각호의 사항을 적고, 판결한 법관이 서명날인하여야 한다」 — 법관의 날인이 판결서 요건이다(확정 표시의 방식은 이 장이 받지 않은 규칙의 몫이라 대조하지 않았다). 튀르키예 297조 1항 d호는 법관·서기의 서명(imza)만 요구하고 법원 인장은 정본의 봉인(301조)과 확정 기재(302조 4항)에 쓴다.

16.14 **nüsha** /nys.ha/ **사본, 부(部); 판결 정본** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça nusḫa)의 명사 — 책·문서의 한 부(bir nüsha 한 부), 사본. 모음 어미 앞에 y: nüshayı, nüshası(그 사본). 301조는 판결 정본의 교부를 적는다 — 서명·봉인 뒤 서기국장(yazı işleri müdürü)이 당사자 각자에게 영수증과 바꾸어 주고(makbuz karşılığında) 한 부는 기록에 둔다(1항), 당사자에게 준 hüküm nüshası 가 곧 ilam(집행권원이 되는 정본 — 2항). 306조 1항 tarafların sayısı kadar nüsha(당사자 수만큼의 부). 한국어로는 「정본·등본」 이 갈리지만 튀르키예어는 nüsha 하나다.

쉬운 예

Sözleşmenin bir nüshası bende kaldı.

계약서 한 부는 내가 가지고 있다.

실무 예

Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır (HMK m. 301).

당사자 각자에게 주어진 판결 정본이 일람(집행 정본)이다(민사소송법 301조).

원문

> Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır. — HMK m. 301/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 당사자 각자에게 주어진 판결 정본이 일람(집행 정본)이다.

문형

… -DAn her birine verilen …

~각자에게 주어진 ~

1. 집합 탈격(-DAn) + her birine(각자에게 — her biri 의 여격) + verilen(주어진 — 수동 분사) + 명사.
2. HMK 301조 2항 Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası. 1항 taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir.
3. her biri(각자)는 소유 어미를 품어 여격이 -ne: her birine, 속격 her birinin.

Üyelerden her birine bir nüsha verildi.

위원 각자에게 한 부씩 주었다.

Taraflardan her birine gönderilen davetiye iade edildi.

당사자 각자에게 보낸 기일 통지서가 반송되었다.

문법 어휘 · nüsha · ilam · örnek — 사본·정본·등본

~~kararın bir ilamı~~ (뜻 다름)

kararın bir örneği

nüsha(301조)는 판결 원본과 같은 내용의 한 부, 그 가운데 당사자에게 교부된 것이 ilam(301조 2항 — 집행 정본), 판결의 등본은 örnek(4장 헌재 주문 Kararın bir örneğinin, 5장 BAM 주문 kararın bir örneğinin tebliğine). ilam 은 집행권원의 뜻이 있어 등본 자리에 쓰면 뜻이 달라진다.

한국이라면? ≠ 판결서의 송달 · 민사소송법 제210조

한국 제210조 「①법원사무관등은 판결서를 받은 날부터 2주 이내에 당사자에게 송달하여야 한다. ②판결서는 정본으로 송달한다」 — 정본은 송달하는 것이다. 튀르키예 301조 1항은 정본을 당사자에게 영수증과 바꾸어 교부하고 한 부를 상대방에게 송달한다 — 교부와 송달이 함께 있다.

16.15 ## imza /im'zaː/ 서명 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça imżā')의 명사 — 끝 모음이 길다(TDK imza:). 모음으로 끝나 대격 앞에 y, 3인칭 소유 앞에 s: imza-y-ı(대격), imza-s-ı(소유), imza-lar-ı(297조 1항 d호 imzalarını). 동사 숙어 imza etmek·imzalamak(서명하다 — 301조 1항 imza edildikten sonra), 수동 imzalanmak(302조 4항 imzalanmak suretiyle). 297조 1항 d호는 판결에 적을 것으로 날짜와 법관·서기(zabıt kâtibi)의 서명을 든다 — 한국과 달리 날인은 없다. 소장의 요건에도 서명이 든다(119조 1항 h호 vekilinin imzası). 새말 짝은 없고 imza 가 그대로 쓰인다.

쉬운 예

Şuraya imza atar mısınız?

여기 서명해 주시겠어요?

실무 예

Hükümde hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzaları bulunur (HMK m. 297).

판결에는 법관과 서기의 서명이 있다(민사소송법 297조).

원문

> Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını. — HMK m. 297/1-d · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 판결이 내려진 날짜와 법관 또는 법관들 및 서기의 서명을.

문형

... -In verildiği tarih ve ... imzalarını

~가 내려진 날짜와 ~의 서명을(대격 열거)

1. -DIK 관형절(verildiği) + tarih + ve + 소유 구문 복수 대격(imzalarını).
2. HMK 297조 1항 d호. 머리 문장의 kapsar(담는다)가 a~e 호를 대격 목적어로 받는다.
3. e호 Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi(이유 기재 판결문이 작성된 날짜를)도 같은 대격.

Toplantı notu, toplantının yapıldığı tarihi ve katılanların imzalarını içeriyordu.

회의록에는 회의 날짜와 참석자들의 서명이 들어 있었다.

Sözleşme, imzalandığı tarihi ve tarafların imzalarını taşır.

계약서는 서명된 날짜와 당사자의 서명을 지닌다.

한국이라면? ≠ 판결서의 기재사항(서명날인) · 민사소송법 제208조

한국 제208조 제1항은 판결한 법관이 「서명날인하여야 한다」 — 서명과 날인을 함께 요구하고 제4항은 서명날인에 지장이 있을 때 다른 법관이 사유를 적도록 한다. 튀르키예 297조 1항 d호는 법관과 서기의 서명(imza)만 요구하고 날인은 없다. 서기의 서명이 판결 요건인 점도 다르다.

16.16 **makbuz** /mak'buz/ **영수증, 수령증** ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça maḳbūż)의 명사 — 영수증·수령증. 격 어미는 뒤모음 규칙대로: makbuzu, makbuza, makbuz karşılığında(영수증과 바꾸어 — 301조 1항). 판결 정본을 당사자에게 줄 때 수령증을 받는다는 조문이고, 소송비용 영수증(harç makbuzu)·공탁 영수증도 같은 낱말. karşılığında(~의 대가로·~와 맞바꾸어)는 karşılık(대가 — 12장 karşı 의 파생어) + 소유 + 처격이 굳은 후치사. 일상어 그대로 가게 영수증(fiş 와 함께).

쉬운 예

Makbuzu saklamayı unutma.

영수증 챙겨 두는 거 잊지 마.

실무 예

Hüküm nüshaları taraflara makbuz karşılığında verilir (HMK m. 301).

판결 정본은 당사자에게 영수증과 바꾸어 교부한다(민사소송법 301조).

원문

> Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. — HMK m. 301/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 판결은 작성되어 서명되고 법원 인장으로 봉인된 뒤, 그 정본을 서기국장이 당사자 각자에게 영수증과 바꾸어 교부하고, 한 부는 지체 없이 상대방에게 송달한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hüküm yazılıp imza edildikten	선행 ①② — -(y)Ip + -DIktAn	판결은 작성되어 서명되고
ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra,	선행 ③ + sonra 「~된 뒤」(12장)	법원 인장으로 봉인된 뒤,

nüshaları yazı işleri müdürü tarafından	주어 nüsha-lar-ı(복수 + 소유 — 수동 verilir 의) + 행위자 tarafından(12장)	그 정본을 서기국장이
taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir	술어 ① — 여격 + karşılığında 「~와 바꾸어」	당사자 각자에게 영수증과 바꾸어 교부하고,
ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir.	술어 ② — -mAksIzIn 「지체 없이」 + 송달	한 부는 지체 없이 상대방에게 송달한다

판결 정본이 당사자 손에 가는 순서가 한 문장이다 — 작성(yazılma)·서명(imza)·봉인(mühürlenme)·교부(verilme)·송달(tebliğ). yazı işleri müdürü(서기국장 — 법원 사무 책임자)는 한국의 법원사무관등에 해당. gecikmeksizin(지체 없이 — gecikmek 의 -mAksIzIn)은 13장 izni olmaksızın 과 같은 어미.

문형

… karşılığında verilir

~와 바꾸어 교부된다

1. 대가 명사 + karşılığında(~의 대가로·~와 맞바꾸어) + verilir(주어진다).
2. HMK 301조 1항 makbuz karşılığında verilir. 323조 1항 g호의 -A karşılık(~에 대한 대가로)은 같은 어근의 여격 꼴(yemin 항목).
3. 일상어로도 쓴다: ücret karşılığında(유상으로), bedel karşılığında(대가를 받고).

Belgeler, imza karşılığında teslim edildi.
서류는 서명과 바꾸어 인도되었다.

Bilgi, ücret karşılığında verilir.
정보는 유상으로 제공된다.

한국이라면? ≠ 판결서의 송달 · 민사소송법 제210조

한국은 판결서를 「정본으로 송달한다」(제210조 제2항) — 법정 방식은 송달이다(송달의 구체 방법은 이 장이 받지 않은 송달 조문의 몫). 튀르키예 301조 1항은 서기국장이 당사자 각자에게 영수증과 바꾸어 교부하고 한 부를 상대방에게 송달하는 두 길을 함께 둔다.

16.17 **makul** /maːˈkul/ **합리적인, 상당한** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça maʿḳūl)의 형용사 — 첫 모음이 길고(TDK ma:kul) 끝 l 은 가늘게 읽어(TDK 발음 칸 l ince okunur) 어미를 붙이면 앞모음이 온다(makulü — 형용사라 조문에는 굴절형이 드물다). 30조 1항의 makul süre(상당한 기간 — 합리적 기간)가 소송경제 원칙(usul ekonomisi ilkesi, 조문 제목)의 낱말이다: 법관은 재판이 상당한 기간 안에 질서 있게 진행되고 불필요한 비용이 들지 않게 할 의무가 있다. 13장 AY 141조 4항 davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması 의 하위 규범. 유럽인권협약 6조의 reasonable time 번역어.

쉬운 예

Makul bir fiyat istedi.

합리적인 값을 불렀다.

실무 예

Yargılama makul süre içinde yürütülmelidir (HMK m. 30).

재판은 상당한 기간 안에 진행되어야 한다(민사소송법 30조).

원문

Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. — HMK m. 30/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

법관은 재판이 상당한 기간 안에 질서 있게 진행되고 불필요한 비용이 들지 않도록 할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hâkim,	주어	법관은
yargılamanın makul süre içinde	목적어 ① 주어 속격 + 기간 「상당한 기간 안에」	재판이 상당한 기간 안에
ve düzenli bir biçimde yürütülmesini	수동 동명사 대격 「질서 있게 진행됨을」	질서 있게 진행되고
ve gereksiz gider yapılmamasını	목적어 ② — 부정 수동 동명사 「비용이 들지 않음을」	불필요한 비용이 들지 않도록
sağlamakla yükümlüdür.	술어 — -mAklA yükümlü 「~할 의무가 있다」	할 의무가 있다

-mAklA yükümlüdür(~할 의무가 있다 — yükümlü 는 yük 짐 + -üm + -lü)는 HMK 의 의무 술어로 29조 2항 yapmakla yükümlüdürler 도 같다. 11장 -mAk zorundadır·14장 zorunludur 와 같은 계열. düzenli bir biçimde(질서 있는 방식으로)의 biçim(방식 — 새말)은 şekil 의 짝. gereksiz(불필요한)는 gerek(필요) + -sIz.

문형

… -mAsInI sağlamakla yükümlüdür

~되도록 할 의무가 있다

1. 수동 동명사 소유 대격(-mAsInI) + sağlamak(이루게 하다)의 조격 sağlamakla + yükümlüdür.
2. HMK 30조 1항. sağlamak 은 15장 SMK 4조 ayırt edilmesini sağlaması 와 같은 동사 — 결과를 「확보한다」.
3. 부정 목적어는 -mAmAsInI(yapılmamasını — 행해지지 않음을).

Nöbetçi öğretmen, öğrencilerin sessiz olmasını sağlamakla yükümlüydü.
당번 교사는 학생들이 조용히 있도록 할 의무가 있었다.

Kaptan, yolcuların güvende olmasını sağlamakla yükümlüydü.
선장은 승객들이 안전하도록 할 의무가 있었다.

한국이라면? = 민사소송의 이상 · 민사소송법 제1조

한국 제1조 제1항 「법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다」. 튀르키예 30조 1항은 신속(makul süre)·질서·경제(gereksiz gider)를 법관의 의무(yükümlüdür)로 적는다 — 한국의 「노력하여야 한다」 보다 술어가 세다. 공정은 29조(신의성실)에 따로 있다.

16.18 **hükmetmek** hükmet-mek /ˈhyc.met.mec/ **판결로 명하다, 선고하다; 지배하다**

★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 hüküm(판결·지배)과 etmek 의 합성(TDK Arapça ḥukm + Türkçe etmek) — hüküm 의 둘째 모음이 떨어져 hükm-etmek 이 되고 강세는 첫 음절(TDK hü'kmetmek, en.wikt / 'hyc.met.mec/). 일상어로 지배하다(ülkeye hükmetmek), 법률어로는 법원이 어떤 급부를 「명한다」 — 여격을 받는다: tazminata hükmetmek(배상을 명하다), 수동 hükmedilmek(330조 1항 vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir). 5장 BAM 주문의 vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına(변호사 보수를 명할 이유가 없다고). hüküm(판결) 자체는 3장 표제어.

쉬운 예 Duygularına hükmedemedi.
감정을 다스리지 못했다.

실무 예 Vekil ile takip edilen davalarda kanuna göre belirlenen vekâlet ücreti taraf lehine hükmedilir (HMK m. 330).
대리인으로 수행된 사건에서는 법률에 따라 정해진 변호사 보수를 당사자를 위해 명한다(민사소송법 330조).

원문

Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir. — HMK m. 330/1 · 공식 · 사본 2026-11-09

대리인으로 수행된 사건에서 법원은 법률에 따라 정해질 변호사 보수를 당사자를 위하여 명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vekil ile takip edilen davalarda	범위 — 「대리인으로 수행된 사건에서」	대리인으로 수행된 사건에서
mahkemece,	행위자 -CA(12장)	법원은
kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti,	주어 — 미래 수동 분사 + 소유 구문	법률에 따라 정해질 변호사 보수를
taraf lehine hükmedilir.	술어 — lehine 「~를 위해」 + 수동 「명해진다」	당사자를 위하여 명한다

vekâlet ücreti(변호사 보수 — 곡절 부호 vekâlet)는 변호사가 아니라 당사자를 위하여(taraf lehine — 12장 lehine) 명해진다는 것이 조문의 요지 — 승소자 본인에게 귀속된다. takdir olunacak(정해질 — takdir etmek 의 옛 수동 olunmak, 미래 분사)은 변호사 보수 규정(Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi)에 따른 재량 산정. 329조는 악의 당사자에게 약정 보수 전액을 물릴 수 있게 한다.

문형

… lehine hükmedilir

~를 위하여 (지급을) 명한다

1. 수익자 + lehine(~에 유리하게 — 12장 aleyhine 의 반대) + hükmedilir(명해진다).
2. HMK 330조 1항 taraf lehine hükmedilir. 반대는 aleyhine hüküm verilen(gider 항목 — 패소자).
3. 명하는 급부는 여격으로 앞에 선다: tazminata, faize(이자에), ücretine.

Davacı lehine tazminata hükmedildi.

원고를 위하여 배상이 명해졌다.

Yasal faize de hükmedilmesine karar verildi.

법정이자도 명하기로 결정하였다.

문법 구문 · -A hükmetmek · hükmedilmek — 여격을 받는 「명하다」

~~tazminatı hükmetti~~ (비문)

tazminata hükmetti

hükmetmek 의 대상은 여격(-A)이다: tazminata hükmetmek(배상을 명하다), vekâlet ücretine hükmedilmesine(5장 BAM 주문). 330조 1항의 수동은 hükmedilir. 대격은 비문. talep 항목의 -A karar vermek 과 같은 여격 지배라 주문 항목이 여격으로 끝난다. 강세는 첫 음절(TDK).

한국이라면? ≠ 변호사의 보수와 소송비용 · 민사소송법 제109조

한국 제109조 제1항 「소송을 대리한 변호사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 대법원규칙이 정하는 금액의 범위안에서 소송비용으로 인정한다」 — 소송비용에 산입하는 방식이다. 튀르키예 330조 1항은 판결 주문에서 바로 당사자를 위하여 명한다(hükmedilir).

16.19

resen /re:sɛn/ 직권으로 ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça re'sen)의 부사 — 첫 모음이 길다(TDK re:sen). 「직권으로·스스로」. 33조 1항 Hâkim, Türk hukukunu resen uygular(법관은 튀르키예 법을 직권으로 적용한다 — 조문 제목 Hukukun uygulanması)가 iura novit curia 원칙의 문장이다. 새말 짝은 kendiliğinden(저절로·스스로 — 25조 1항·2항, 115조 1항 kendiliğinden araştırır)이고 HMK 는 둘을 섞어 쓴다. 14장 İYUK 의 re'sen(아포스트로피 표기)과 같은 낱말 — 현행 TDK 표기는 resen. 부사라 굴절하지 않는다.

쉬운 예

Bu konuyu resen inceleyeceğiz.

이 문제는 우리가 직권으로 살펴볼 것이다.

실무 예

Hâkim, Türk hukukunu resen uygular (HMK m. 33).

법관은 튀르키예 법을 직권으로 적용한다(민사소송법 33조).

원문

> Hâkim, Türk hukukunu resen uygular. — HMK m. 33/1 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 법관은 튀르키예 법을 직권으로 적용한다.

문형

… -I resen uygular

~를 직권으로 적용한다

1. 적용 대상 대격(-I) + resen(직권으로) + uygular(적용한다 — uygulamak 현재).
2. HMK 33조 1항. 11장 TCK 의 uygulanır(적용된다)는 수동 — 여기는 법관이 주어인 능동.

3. 같은 뜻의 새말 꼴: kendiliğinden dikkate alır(직권으로 고려한다 — 25조 1항은 그 부정 alamaz).

Hâkim, bu davada Türk hukukunu resen uyguladı.

법관은 이 사건에서 튀르키예 법을 직권으로 적용했다.

Mahkeme, dava şartlarını o dosyada resen inceledi.

법원은 그 사건에서 소송 요건을 직권으로 조사했다.

문법 어휘 · resen · kendiliğinden · talep üzerine — 직권과 신청

~~hâkim delilleri resen toplar~~ (뜻 다름)

hâkim, kanunla belirtilen durumlar dışında, kendiliğinden delil toplayamaz

resen(33조 — 법의 적용)과 kendiliğinden(25조·115조 — 요건 조사)은 둘 다 직권이지만, 민사 법관이 직권으로 하는 것은 법의 적용과 소송 요건 조사이고 증거 수집은 금지다(25조 2항 kendiliğinden delil toplayamaz). 신청에 따른 것은 talep üzerine(150조 2항). 행정소송(14장 İYUK 20조)은 반대로 직권 조사다.

한국이라면? + 자유심증주의 · 민사소송법 제202조

이 책이 받은 한국 민사소송법 조문에는 법관이 법을 직권으로 적용한다는 문장이 없다(헌법 제103조는 법관의 독립 심판만 적는다). 사실 판단은 제202조 「법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 … 판단한다」. 튀르키예 33조 1항은 iura novit curia 를 조문으로 둔다.

16.20

son söz /'son søz/ 최후 진술, 마지막 말 ★★★

발음 근거 enwikt · enwikt

son(마지막 — 형용사·명사)과 söz(말)의 명사구. TDK 에 son söz 가 한 표제로 올라 있다. 소송에서는 두 낱말 그대로의 뜻이다 — 186조 2항 taraflara son sözlerini sorar(당사자에게 마지막 말을 묻는다): 구술 변론에서 법원이 당사자의 최후 진술을 듣고 판결한다. 소유 어미가 붙으면 söz 에: son sözü, son sözleri(복수 소유 -leri), son sözünü. 321조 1항(간이 절차)은 같은 것을 son beyanlarını alır(최후 진술을 받는다)로 적는다. 12장 CMK 216조 3항의 형사 최후 진술 son söz sanığa verilir 와 같은 말.

쉬운 예

Son sözünüz nedir?

마지막으로 하실 말씀은요?

실무 예

Sözlü yargılamada mahkeme taraflara son sözlerini sorar (HMK m. 186).

구술 변론에서 법원은 당사자에게 최후 진술을 묻는다(민사소송법 186조).

원문

Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. Şu kadar ki, 150 nci madde hükmü saklıdır. — HMK m. 186/2 · 공식 · 사본 2026-11-09

구술 변론에서 법원은 당사자에게 최후 진술을 묻고 판결을 내린다. 다만 150조의 규정은 그대로 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sözlü yargılamada mahkeme,	처격 + 주어 — 「구술 변론에서 법원은」	구술 변론에서 법원은
taraflara son sözlerini sorar	술어 ① — 여격 + 복수 소유 대격 + sormak	당사자에게 최후 진술을 묻고
ve hükmünü verir.	술어 ② — hüküm 의 소유 대격(모음 탈락)	판결을 내린다
Şu kadar ki, 150 nci madde hükmü saklıdır.	유보 — Şu kadar ki 「다만」 + saklıdır(4장)	다만 150조의 규정은 그대로 둔다

sözlü yargılama(구술 변론 — söz 의 형용사 sözlü 「말로 하는」)가 증거조사 뒤의 마지막 단계(186조 1항 — 2020년 7251호 개정으로 같은 기일에 이어 한다). son sözlerini(그들의 마지막 말들을 — söz-ler-i-ni)는 복수 소유 대격, sorar(묻는다)와 hükmünü verir(판결을 내린다 — hüküm 의 소유 대격, 모음 탈락 hükm-ü-nü)가 두 술어. 둘째 문장(2020년 7251호 추가)은 결석 규정 150조의 유보 — 4장 saklıdır 와 Şu kadar ki(다만).

문형

… -A son sözlerini sorar ve hükmünü verir

~에게 최후 진술을 묻고 판결을 내린다

1. 상대 여격(-A) + son sözlerini(최후 진술을 — 복수 소유 대격) + sorar + ve + hükmünü verir.
2. HMK 186조 2항. 판결 직전의 순서를 적은 문장 — 「결론이 끝」인 튀르키예 판결 구조의 절차적 바탕.
3. sormak(묻다)은 여격 + 대격: -A -I sormak(~에게 ~를 묻다).

Başkan, sanığa son sözünü sordu.
재판장이 피고인에게 최후 진술을 물었다.

Kurul, üyelere son sözlerini sorup kararını açıkladı.
위원회는 위원들에게 마지막 의견을 묻고 결정을 밝혔다.

한국이라면? + 변론의 필요성 · 민사소송법 제134조

이 책이 받은 한국 민사소송법 조문에는 판결 전 최후 진술 절차가 없다 — 제134조 제1항 「당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한다」 는 변론 일반이다. 최후 진술은 형사소송법 제303조에 있다. 튀르키예 186조 2항은 민사에서도 법원이 당사자의 마지막 말을 묻고 바로 판결하도록 적는다.

16.21 **tavzih** /tav'zih/ **판결의 해명, 명확화** ★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원(TDK Arapça tavżīḥ)의 명사 — 모음 어미 앞에서 끝 음절이 길어진다(TDK tavzi:hi): tavzihi, tavzihe. en.wikt 가 옛말(archaic)로 표시하지만 HMK 305조·306조의 조문 제목 Tavzih 로 살아 있다 — 판결의 불명확·모순을 판결 법원에 해명해 달라고 구하는 신청. 306조 1항은 그 절차를 적는다: 당사자 수만큼의 부를 붙여 판결 법원에 신청하고, 상대방에게 송달해 답변 기간을 준다. 2항 — 답변이 없어도 기록으로 결정, 3항 — 이유 있으면 304조(명백한 오기의 경정)에 따라 처리. 판결 누락의 보충은 tamamlama(305/A조).

쉬운 예

Bu cümlenin tavzihi gerekiyor.

이 문장은 명확히 할 필요가 있다.

실무 예

Tavzih, hükmü veren mahkemeden istenebilir (HMK m. 306).

판결의 해명은 판결을 내린 법원에 구할 수 있다(민사소송법 306조).

원문

Tavzih veya tamamlama, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir. — HMK m. 306/1 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09

판결의 해명이나 보충은 신청서에 당사자 수만큼의 부본을 붙이는 방법으로 판결을 내린 법원에 구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tavzih veya tamamlama,	주어 — 해명 또는 보충	판결의 해명이나 보충은
dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle	방법 — kadar 「~만큼」 + -mAk suretiyle	신청서에 당사자 수만큼의 부본을 붙이는 방법으로
hükmü veren mahkemeden	탈격 — 「판결을 내린 법원에서」	판결을 내린 법원에

istenebilir.	술어 — 수동 가능 「구해질 수 있다」	구할 수 있다

hükmü veren mahkeme(판결을 내린 법원)의 veren 은 -An 분사(4장), hükmü 는 hüküm 의 대격(모음 탈락). tarafların sayısı kadar(당사자 수만큼 — 4장 kadar)에 nüsha(nüsha 항목)가 붙는다. -DAn istemek(~에게 구하다)은 탈격을 받는다 — 한국어 「법원에」 와 격이 다르다. tamamlama(보충 — tamamlamak 의 -mA)는 판결 누락 때의 신청.

문형

… hükmü veren mahkemeden istenebilir

판결을 내린 법원에 구할 수 있다

1. hükmü veren mahkeme(판결을 내린 법원)의 탈격(-DAn) + istenebilir(구해질 수 있다 — istemek 의 수동 가능).
2. HMK 306조 1항. 상대가 탈격인 것이 핵심 — -DAn istemek(~에게서 요구하다).
3. 13장 AYMK 50조·14장 İYUK 의 -DAn talep edilir 도 같은 격 지배.

Kararın düzeltilmesini, hükmü veren mahkemeden istedi.

그는 판결의 경정을 판결한 법원에 구했다.

Belgenin aslı ilgili kurumdan istenebilir.

문서의 원본은 해당 기관에 요구할 수 있다.

문법 어휘 · tavzih · tashih · tamamlama — 해명·경정·보충

~~hükümdeki hesap hatası için tavzih istendi~~ (뜻 다름)

hükümdeki hesap hatası için tashih istendi

tavzih(305조 — 불명확·모순의 해명), tashih(304조 — 오기·계산 착오의 경정, TDK Arapça taṣḥīḥ), tamamlama(305/A조 — 판결 누락의 보충)는 신청의 대상이 다르다. 계산 착오는 tashih, 뜻이 모호하면 tavzih. 306조는 tavzih 와 tamamlama 의 절차를 함께 적고 결과 처리는 304조(tashih 조문)에 맡긴다.

한국이라면? ≠ 판결의 경정 · 민사소송법 제211조

한국 제211조 제1항 「판결에 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에」 경정결정을 할 수 있고, 판결 누락은 제212조다. 튀르키예는 tashih(304조)·tavzih(305조 해명)·tamamlama(305/A조 보충)의 셋 — 해명 신청은 한국 조문에 없다.

법률 번호와 날짜 — 1927 옛 민사소송법 · 2011 새 민사소송법 · 2020 구술 변론 개정 · 2026 기일 간격 상한

통합본 머리와 조문 옆 개정 표지(mevzuat.gov.tr PDF)에 적힌 사실만 옮겼다. 옛 민사소송법 1086호(Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 1927)가 스위스 뇌샤텔(Neuchâtel)주 민사소송법을 옮긴 것이라는 서술은 학계 서술(Budak·Özkan, Adalet Dergisi 2023, 89쪽 R-8·R-9)이고 이 책은 뇌샤텔 원문을 받지 못했다 — 계수 상자를 두지 않는다. 2011년 6100호가 1086호를 대체했다(450조 — 통합본 머리 「Kanun Numarası : 6100 · Kabul Tarihi : 12/1/2011 · Resmî Gazete : 4/2/2011 Sayı : 27836」, 시행 2011년 10월 1일 — 451조).

해	원문	뜻	메모
2011	Hâkim, Türk hukukunu resen uygular. HMK m. 33/1	법관은 튀르키예 법을 직권으로 적용한다.	HMK 6100호 원문 그대로 남은 조문(개정 표지 없음). 옛 1086호 문언은 받지 않아 대조하지 않았다.
2011	Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. HMK m. 26/1	법관은 당사자의 청구 취지에 구속된다. 그보다 많은 것이나 다른 것을 판결할 수 없다. 사정에 따라 청구 취지보다 적은 것을 판결할 수는 있다.	처분권주의(Taleple bağlılık ilkesi — 조문 제목). 25조(변론주의)·26조(처분권주의)·33조(법의 직권 적용)가 HMK 2장 「재판의 기본 원칙」의 뼈대이고 셋 다 2011년 원문이다.
2020	Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. HMK m. 186/2 (첫 문장)	구술 변론에서 법원은 당사자에게 최후 진술을 묻고 판결을 내린다.	186조 1항은 2020년 7251호가 다시 썼고(통합본 표지 「Değişik:22/7/2020-7251/20 md.」) 2항에는 둘째 문장이 더해졌다(「Ek cümle:22/7/2020-7251/20 md.」). 인용한 첫 문장은 2011년 원문 그대로다. 7251호는 310조(포기·인낙의 시기)에도 2·3항을 더했다.

2026	Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilir. HMK m. 147/1	당사자는 예비 심리 단계가 끝난 뒤 증거조사와 구술 변론을 위해 변론 기일에 소환된다.	1항은 2020년 7251호가 tahkikat 뒤에 ve sözlü yargılama 를 더한 문언이다(통합본 각주 17). 2026년 7589호가 3항을 더해 기일 사이 간격을 원칙 3개월 이하로 묶었고, 감정 지연·촉탁 증거조사 같은 부득이한 경우 법관이 이유를 밝혀 더 길게 정할 수 있다(통합본 표지 「Ek:16/7/2026-7589/21 md.」). 같은 7589호가 362조 3항(상고 가능 범위)도 더했다 — 14장 İYUK 의 2026년 개정과 같은 법률.

한국이라면? — 민사소송법·법원조직법과 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026. 11. 9. 기준 국가법령정보센터 시행일판 민사소송법·법원조직법. 축은 판결문의 짜임이다 — 튀르키예 판결은 머리 문구 뒤에 경과·이유를 적고 주문(HÜKÜM)으로 끝나며 끝 문장에 표결 방식을 적는 반면, 한국 판결서는 주문이 앞에 오고(제208조의 순서) 합의는 공개하지 않는다(법원조직법 제65조).

	튀르키예	한국	차이
≠	Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar (HMK m. 297/1)	판결서에는 다음 각호의 사항을 적고, 판결한 법관이 서명날인하여야 한다 (민사소송법 제208조 제1항)	판결서 기재사항 조문이 짝이다. 튀르키예는 머리 문구 «Türk Milleti Adına»(AY 9조 1항의 Türk Milleti adına)를 조문에 두고 서명만 요구하며, 한국은 머리 문구 없이 서명날인을 요구한다. 순서도 다르다 — 한국은 주문(제2호)이 이유(제4호) 앞.

≠	Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir (HMK m. 297/2)	판결서의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격 · 방어방법에 관한 판단을 표시한다 (민사소송법 제208조 제2항)	튀르키예 297조 2항은 주문(hüküm sonucu)의 기재 방식 — 이유를 되풀이하지 말고 청구마다 번호를 붙여 명확하게 — 을 적고, 한국 제208조 제2항은 이유의 기재 정도를 적는다. 주문의 명확성은 한국에서는 해석론이다.
=	Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK m. 26/1)	법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다 (민사소송법 제203조)	처분권주의가 같다. 튀르키예는 과소 판결의 허용을 조문에 적고 한국은 해석에 맡긴다.
=	Tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı gerekmez (HMK m. 188/1)	법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다 (민사소송법 제288조)	재판상 자백의 효과가 같다. 철회 제한(튀르키예 188조 2항 — 사실의 착오, 한국 제288조 단서 — 진실에 어긋나고 착오)도 같은 틀.
≠	Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez (HMK m. 150/2)	당사자가 변론기일에 출석하지 아니하는 경우에는 제1항의 규정을 준용한다 (민사소송법 제150조 제3항)	불출석의 효과가 다르다 — 한국은 자백 간주(제150조 제1항 준용 — 같은 항 단서와 제3항 단서의 공시송달 예외가 있다), 튀르키예는 이의권 상실과 결석 진행. 양쪽 불출석의 처리 중단(튀르키예 150조 1항)은 한국 제268조(받지 않았다)와 짝.

+	Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir (HMK m. 200/1)	법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단한다 (민사소송법 제202조)	튀르키예 200조 1항은 일정 가액을 넘는 법률행위를 증서로 증명하게 하는 법정 증거 규칙이다. 한국 제202조는 자유심증을 적고, 이 책이 받은 한국 조문에는 그런 증서 강제가 없다.
=	Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir (HMK m. 326/1)	소송비용은 패소한 당사자가 부담한다 (민사소송법 제98조)	패소자 부담 원칙이 같다. 범위는 튀르키예가 323조에 열거, 한국은 민사소송비용법(받지 않았다).
≠	Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir (HMK m. 330/1)	소송을 대리한 변호사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 대법원규칙이 정하는 금액의 범위안에서 소송비용으로 인정한다 (민사소송법 제109조 제1항)	변호사 보수를 다루는 자리가 다르다 — 튀르키예는 판결 주문에서 당사자를 위해 명하고, 한국은 대법원규칙이 정하는 범위에서 소송비용에 산입한다.
≠	Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır (HMK m. 301/2)	판결서는 정본으로 송달한다 (민사소송법 제210조 제2항)	한국은 정본 송달, 튀르키예는 영수증과 바꾼 교부(301조 1항)와 송달을 함께 둔다.

≠	Tavzih veya tamamlama, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir (HMK m. 306/1)	판결에 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 경정결정(更正決定)을 할 수 있다 (민사소송법 제211조 제1항)	한국은 경정(제211조)과 추가판결(제212조) 둘, 튀르키예는 경정(304조)·해명(305조)·보충(305/A조) 셋. 해명 신청이 한국에 없다.
≠	Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir (HMK m. 307/1)	소는 판결이 확정될 때까지 그 전부나 일부를 취하할 수 있다 (민사소송법 제266조 제1항)	feragat 은 확정판결과 같은 효력(311조)이라 한국의 청구 포기(제220조)에 가깝고, 한국의 취하에 해당하는 것은 튀르키예 123조(받지 않았다)다. 같은 낱말 포기로 옮기면 효력이 뒤바뀐다.
+	dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle karar verildi (İstanbul BAM 12. HD, 2021/544 K. — 끝맺음)	심판의 합의는 공개하지 아니한다 (법원조직법 제65조)	튀르키예 판결은 끝 문장에 표결 방식(oy birliğiyle 만장일치 / oy çokluğuyla 다수결)을 적고 반대의견이 붙는다. 한국은 합의를 공개하지 않고(법원조직법 제65조), 대법원 재판서에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시한다(제15조). 하급심 판결서의 표결 기재는 이 책이 판결 실물로 대조하지 않았다.

가짜 친구 · «Türk Milleti Adına» — 판결의 머리와 꼬리: 절 제목·주문·끝맺음을 그대로 읽기

튀르키예 판결문은 머리에 「튀르키예 국민의 이름으로」를 적는다. 근거는 헌법 9조 1항 — 사법권은 Türk Milleti adına 독립되고 공정한 법원이 행사한다 — 이고, 민사소송법 297조 1항이 판결은 이 문구(ibare)로 시작한다고 적는다. UYAP 공식판의 지역항소법원(BAM) 판결 둘은 머리에 법원 이름·사건번호 뒤 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A 를 글자를 띄워 적고, 그 아래 İ S T İ N A F K

A R A R I(항소 판결) 또는 B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I 를 둔다. 이 책은 이 문구를 머리 문구로만 다룬다 — 「국민의 이름으로」의 사상사는 쓰지 않는다.

절 제목이 판결의 순서다. İstanbul BAM 12. HD 2021/544 K.(부정경쟁 금지·손해배상) — DAVA(원고 주장)·CEVAP(피고 답변 — cevap 항목)·İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI(1심 판결)·İSTİNAF NEDENLERİ(항소 이유)·GEREKÇE(이유)·HÜKÜM(주문). İzmir BAM 20. HD 2023/1865 K.(상표 침해 확인 — IP 법원 추가 결정의 항소)도 같되 İSTİNAF SEBEPLERİ·DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE 로 제목이 조금 다르다. 두 판결 다 경과 뒤 판단으로 넘어가는 자리에 관용구를 둔다 — gereği görüşülüp düşünüldü;(14장 Danıştay 의 görüşüldü 와 Yargıtay 의 düşünüldü 를 합친 꼴) / GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:. 한국 판결서(민사소송법 제208조)는 주문이 앞에 오고 이유가 뒤에 온다 — 순서가 거꾸로다.

주문(HÜKÜM)은 여격으로 끝나는 항목의 나열이다(4장 헌재 주문과 같은 꼴 — 문법 코너). 아래 BAM 주문의 ESASTAN REDDİNE(본안 기각으로 — ret 의 여격, 5장), gelir kaydına(국고 수입으로 기재하기로), üzerinde bırakılmasına(그 부담으로 두기로), tebliğine(송달하기로), başvurulabileceğine(신청할 수 있다고)가 모두 -(n)A 로 끝나고, 맨 끝 karar verildi(결정하였다 — talep·hükmetmek 항목의 여격 지배)가 전부를 받는다. İzmir 판결은 항목에 1-·2-… 번호를 붙이고 끝 항목 뒤에 Dair;(~에 관하여)로 받는다 — 297조 2항의 sıra numarası altında(번호를 붙여)가 그 근거다.

끝 문장이 표결 방식과 날짜다 — … oy birliğiyle karar verildi. 08/04/2021 / … Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 30/11/2023 / … 23/1/2025 OYBİRLİĞİYLE karar verildi(4장 헌재). TDK 표제는 띄어 쓴 oy birliği(만장일치)와 oy çokluğu(다수결)이고, 판결문은 oybirliğiyle·oy birliğiyle·oybirliği ile·OYBİRLİĞİYLE 로 표기가 갈린다 — 같은 말이다. 반대의견이 있으면 oy çokluğuyla 뒤에 karşı oy(반대 의견)가 붙는다. 한국 하급심 판결은 합의를 공개하지 않아(법원조직법 제65조) 표결을 적지 않는다 — 「전원일치」 표시는 대법원 판결에만 있다.

읽는 순서의 요령: 머리에서 법원·부·사건번호·판결 날짜(KARAR TARİHİ)를 읽고, 바로 HÜKÜM 으로 내려가 첫 항목의 대문자 낱말(ESASTAN REDDİNE / KABULÜNE / KALDIRILMASINA)로 결론을 잡은 뒤, GEREKÇE 로 올라가 이유를 읽는다. 한국 판결서를 읽는 눈으로는 결론이 맨 끝에 있다는 것만 기억하면 된다. 아래 인용은 UYAP 공식판 사본 둘과 헌법재판소 공식 간행물 — 당사자 이름은 원문에서 가려져 있거나 적지 않았다.

> Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. AY m. 9/1

> Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar: HMK m. 297/1 (머리 문장)

> Taraflar arasında görülen dava neticesinde ilk derece mahkemesince verilen hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü; İstanbul BAM 12. HD, 2019/480 E., 2021/544 K., 08.04.2021 — 판단 도입 관용구

> HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle: Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, Davacıdan alınması gereken 59,30-TL istinaf karar harcından peşin yatırılan 35,90-TL'nin mahsubu ile bakiye 23,40-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına, Gerekçeli kararın bir örneğinin taraf vekillerine tebliğine, HMK 'nun 361/1. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabileceğine, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle karar verildi. 08/04/2021 İstanbul BAM 12. HD, 2019/480 E., 2021/544 K., 08.04.2021 — HÜKÜM

> Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde HMK'nın 361. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre zarfında Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 30/11/2023 İzmir BAM 20. HD, 2023/2175 E., 2023/1865 K., 30.11.2023 — 끝맺음

요령 판결문을 받으면 머리의 KARAR TARİHİ 와 끝의 날짜가 같은지, 끝 문장이 oy birliğiyle 인지 oy çokluğuyla 인지 먼저 본다. 다수결이면 그 뒤에 karşı oy(반대 의견)가 따라온다. 결론은 HÜKÜM 첫 항목의 대문자 낱말이다.

판결문의 순서와 끝맺음 — 머리 문구 · 절 제목 · 여격 주문 · «... oy birliğiyle karar verildi»

튀르키예 민사 판결은 네 겹이다. ① 머리 — 법원·부·사건번호(DOSYA NO 접수번호·KARAR NO 판결번호) 뒤에 «Türk Milleti Adına»(HMK 297조 1항). ② 절 제목 —

DAVA(원고 주장)·CEVAP(피고 답변)·İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI(1심 판결)·İSTİNAF NEDENLERİ/SEBEPLERİ(항소 이유)·GEREKÇE(이유)·HÜKÜM(주문). 판단으로 넘어가는 자리에 gereği görüşülüp düşünüldü(필요한 바를 협의하여 생각하였다)를 둔다. ③ 주문 — 청구마다 번호를 붙인 항목(297조 2항)이 모두 여격 -(n)A 로 끝나고(-A karar vermek 의 지배 — talep·hükmetmek 항목), 결론 낱말은 대문자(ESASTAN REDDİNE·KABULÜNE). ④ 끝맺음 — 상소 안내(temyiz yolu açık olmak üzere)·표결 방식(oy birliğiyle / oy çokluğuyla)·karar verildi·날짜. 한국 판결서는 주문이 앞에 오고(민사소송법 제208조) 표결을 적지 않는다(법원조직법 제65조).

- ① 머리 문구. AY 9조 1항 Türk Milleti adına(소문자 adına — 후치사 「~의 이름으로」, ad 이름 + 소유 + 여격)를 판결은 대문자 Adına 로 적고 UYAP 공식판은 글자를 띄워 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A 로 쓴다. 297조 1항은 이를 ibare(문구)라 부르고 그 뒤에 a~e 호(법원·당사자·주장과 이유·주문과 비용·날짜와 서명·이유 작성일)를 대격으로 늘어놓는다(imza 항목). 이 책은 문구의 기원·정치사를 다루지 않는다.
- ② 절 제목과 관용구. 제목은 명사(DAVA·CEVAP·GEREKÇE·HÜKÜM)나 명사구(İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI — 소유 구문)이고 콜론으로 본문을 연다. 경과를 다 적은 뒤의 관용구 gereği görüşülüp düşünüldü 는 -(y)Ip 로 두 수동 과거(görüşüldü 협의되었다 · düşünüldü 생각되었다)를 이은 비인칭문 — 14장 Danıştay 의 gereği görüşüldü 와 3장 Yargıtay 의 Gereği düşünüldü 가 BAM 에서는 둘 다 나온다(İzmir 판결은 GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:). 1심 판결서에는 düşünüldü 만 쓴 꼴이 대문자 한 줄 «GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :»로도, 경과 문장 끝의 소문자 «Gereği düşünüldü.»로도 나오고, 결론 절은 «HÜKÜM :» 줄머리로 연다(14장 관용구 상자 — 이 책이 한 건씩 본 1심 판결 셋). 원고의 주장은 … karar verilmesini talep etmiştir(결정을 청구하였다 — -mAsInI talep etmek)로 끝난다.
- ③ 주문. 4장의 헌재 주문과 같은 원리 — 항목마다 동명사(-mAsInA: alınmasına·bırakılmasına·tebliğine 는 명사 tebliğ + 소유 + 여격)·-AcAK 명사절(-AcAğInA: başvurulabileceğine 신청할 수 있다고 — -DIK 명사절은 ihlal edildiğine 같은 꼴)·명사(REDDİNE·kaydına)가 여격으로 끝나고, 쉼표로 이어져 맨 끝 karar verildi(결정되었다)의 목적어가 된다. 주문 전체가 한 문장이다. 결론 낱말을 대문자로 쓰는 관행(ESASTAN REDDİNE — 본안 기각, KABULÜNE — 인용, KALDIRILMASINA — 1심 판결 취소)은 조문의 요구가 아니라 실무 표기다.
- ④ 끝맺음. 상소 가능 여부를 -mAk üzere(14장)로 적고 — Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere(대법원에 상고할 길이 열린 채로) / kesin olmak üzere(확정으로) — 표결 방식을 조격으로 붙인다: oy birliğiyle(만장일치로 — TDK 표제 oy birliği + -(y)lA), oy çokluğuyla(다수결로 — oy çokluğu). 판결문 표기는 oybirliğiyle·oybirliği ile·OYBİRLİĞİYLE 로 갈리나 같은 말이다. 마지막

에 날짜 — 머리의 KARAR TARİHİ 와 같아야 한다. 다수결이면 그 뒤에 반대 의견(karşı oy yazısı)이 따로 붙는다.

- 한국과의 대비. 한국 판결서는 사건번호·당사자 뒤에 바로 「주문」이 오고 「청구취지」·「이유」가 뒤따른다(민사소송법 제208조 제1항의 순서 — 당사자·주문·청구의 취지·이유·변론 종결일·법원). 튀르키예는 이유 뒤에 주문이 오고 끝 문장이 표결이다. 그래서 튀르키예 판결을 읽을 때는 HÜKÜM 을 먼저 찾아 결론을 잡고 GEREKÇE 로 돌아가는 것이 빠르다. 합의 비공개(법원조직법 제65조) 때문에 한국 하급심에는 표결 표시가 없다 — 이 차이는 가짜 친구 코너.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
Türk Milleti Adına	Türk Millet-i Ad-ı-na	튀르키예 국민의 이름으로(머리 문구 — AY 9/1·HMK 297/1)
gereği görüşülüp düşünüldü	gerek-i görüş-ül-üp düşün-ül-dü	필요한 바를 협의하여 생각하였다(판단 도입 관용구)
ESASTAN REDDİNE	esas-tan redd-i-ne	본안에서 기각하기로(ret 의 여격 — 5장)
gelir kaydına	gelir kayd-ı-na	수입으로 기재하기로(kayıt 의 소유·여격 — 모음 탈락)
üzerinde bırakılmasına	üzer-i-nde bırak-ıl-ma-sı-na	그 부담으로 두기로(비용 — 수동 동명사 여격)
başvurulabileceğine	başvur-ul-abil-eceğ-i-ne	신청할 수 있다고(-AcAK 명사절 + 여격)
temyiz yolu açık olmak üzere	temyiz yol-u açık ol-mak üzere	상고의 길이 열린 채로(상소 안내)
oy birliğiyle karar verildi	oy birliğ-i-yle karar ver-il-di	만장일치로 결정하였다(끝맺음 — TDK 표제 oy birliği)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle:

절 제목 + 「위에서 설명한 이유로」(açıkla-n-an 수동 분사)

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

항목 ① — 속격 주어 + uyarınca(~에 따라) + redd-i-ne 여격 「본안 기각으로」

Davacıdan alınması gereken 59,30-TL istinaf karar harcından peşin yatırılan 35,90-TL'nin mahsubu ile bakiye 23,40-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

항목 ② — 수수료 정산: alınması gereken(받아야 할), mahsubu ile(공제하여), alınarak(받아서 — -ArAk), kayd-ı-na 여격

İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,

항목 ③ — 비용 부담: tarafından yapılan(그가 쓴) + üzerinde bırak-ıl-ma-sı-na 「그 위에 남겨 두기로」

Gerekçeli kararın bir örneğinin taraf vekillerine tebliğine,

항목 ④ — 송달: örnek(등본 — nüsha 항목) + tebliğ-i-ne 여격

HMK 'nun 361/1. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabileceğine,

항목 ⑤ — 상소 안내: -DAn itibaren iki hafta içinde(cevap 항목 문형) + başvur-ul-abil-eceğ-i-ne 「신청할 수 있다고」

dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle karar verildi. 08/04/2021

끝맺음 — 기록 심사(dosya üzerinde)·표결 oy birliğiyle·karar verildi·날짜

İstanbul BAM 12. HD 2021/544 K. 주문 — 다섯 항목이 여격으로 끝나고 맨 끝 karar verildi 가 받는다. 끝에 표결 방식과 날짜.

Hükmün sonuç kısmında,

처격 — 「판결의 결론 부분에서」 (hüküm 의 속격, 모음 탈락)

gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin,

-mAksIzIn 「되풀이함 없이」 — 이유 재록 금지

taleplerden her biri hakkında verilen hükümle,

탈격 + her biri(nüsha 항목) + hakkında + verilen 분사 + 조격

taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında;

두 수동 분사(yüklenen 지워진 · tanınan 인정된) + 속격 주어 「번호 아래」 — 주문 항목의 번호 매김(İzmir 판결 1-·2-…)

açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde

-mAyAcAk şekilde 「~를 일으키지 않을 방식으로」

gösterilmesi gereklidir.

수동 동명사 + gereklidir 「보여져야 한다」 — 의무 술어

주문에는 이유의 말을 되풀이하지 않고, 청구마다 내린 판단과 당사자에게 지운 의무·인정한 권리를 번호를 붙여 명확하고 의심의 여지 없이 적어야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddini karar verildi~~	Davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi	karar vermek 은 여격을 받는다(talep 항목). 주문 항목은 -(n)A 로 끝난다.
~~... karar verildi oy birliğiyle. 08/04/2021~~	... oy birliğiyle karar verildi. 08/04/2021	표결 방식(조격 부사어)은 술어 앞에 온다 — 끝맺음의 어순은 표결·karar verildi·날짜.
~~HÜKÜM 절을 먼저 두고 GEREKÇE 를 뒤에 쓴 튀르키예 판결 번역~~	DAVA → CEVAP → ... → GEREKÇE → HÜKÜM 의 원문 순서 유지	튀르키예 판결의 순서는 이유 뒤 주문이다(297조). 한국식으로 주문을 앞에 옮기면 원문의 절 제목·관용구 자리가 어긋난다 — 번역은 순서를 지키고 머리에 요지를 따로 적는다.
~~oy çokluğuyla karar verildi (반대 의견 없음)~~	oy birliğiyle karar verildi	oy çokluğu(다수결)는 반대 의견(karşı oy)이 있을 때의 표기다. 반대가 없으면 oy birliği. 표기 이형(oybirliğiyle·OYBİRLİĞİYLE)은 같은 말이지만 둘을 바꾸면 사실이 달라진다.

말해 보기 — 학회에서 한국 민사 판결서의 짜임을 설명할 때

「한국 판결서는 주문이 앞에 오고 이유가 뒤에 오며, 머리 문구가 없고, 표결 방식은 적지 않는다(합의 비공개). 변호사 보수는 소송비용에 산입한다」 를 설명하는 문형. 튀르키예 HMK 297조·330조와 법원조직법 제65조를 대조어로 쓴다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Kore'de hukuk davalarında mahkeme kararında hüküm fıkrası gerekçeden önce yazılır.

한국의 민사 판결서에서는 주문이 이유보다 앞에 적힙니다.

민사소송법 제208조 제1항의 순서(당사자·주문·청구의 취지·이유) ↔ HMK 297조. hüküm fıkrası = 주문(결론 부분 — 297조 2항 hükmün sonuç kısmı 와 같은 뜻의 실무어)

Kore Medeni Usul Kanunu, Türkiye'deki gibi bir başlık ibaresini kararın unsurları arasında saymaz.

한국 민사소송법은 튀르키예와 같은 머리 문구를 판결서 기재사항으로 열거하지 않습니다.

«Türk Milleti Adına»(HMK 297조 1항) ↔ 민사소송법 제208조 제1항(기재사항 열거 — 머리 문구 없음). 실제 판결서 머리의 배치는 사본을 받지 않아 적지 않았다. ibare = 문구(297조 1항의 낱말)

Kore'de mahkeme içi müzakere gizlidir; ilk derece ve istinaf kararlarında oy dağılımı genellikle yazılmaz.

한국에서는 심판의 합의가 비공개이고, 1심·항소심 판결에는 대개 표결 분포를 적지 않습니다.

법원조직법 제65조 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」 ↔ BAM 끝맺음 oy birliğiyle karar verildi. 하급심 판결서에 표결을 적지 않는 것은 이 조에서 나온 실무다(조문이 직접 정하지는 않는다). müzakere = 합의(평의), genellikle = 대개

Yüksek Mahkeme kararlarında ise kanun gereği, karara katılan bütün hâkimlerin görüşleri açıklanır.

대법원 재판서에는 법률에 따라 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시합니다.

법원조직법 제15조 「대법원 재판서(裁判書)에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다」 ↔ 튀르키예 karşı oy yazısı. kanun gereği = 법률에 따라. Yüksek Mahkeme = 한국 대법원(튀르키예 Yargıtay 와 구별해 일반어로 부른다)

Kore'de avukatlık ücreti hükümde ayrıca karara bağlanmaz; yargılama giderlerine dâhil edilir ve miktarı, istem üzerine ayrı bir kararla belirlenebilir.

한국에서는 변호사 보수를 판결 주문에서 따로 명하지 않고, 소송비용에 산입하고, 액수는 신청을 받아 별도 결정으로 확정할 수 있습니다.

민사소송법 제109조 제1항(소송비용으로 인정)·제110조 제1항(소송비용액 확정결정 — 당사자의 신청) ↔ HMK 330조 1항 taraf lehine hükmedilir. istem üzerine = 신청을 받아. karara bağlanmak = 결정으로 정해지다

출처 상자 — 민사소송법 통합본·UYAP 판결·헌법재판소 간행물, 받지 않은 것

튀르키예 조문은 대통령실 법무·법령총국의 mevzuat.gov.tr 통합본 — 민사소송법 6100호(2011년 1월 12일 가결, 2011년 2월 4일 관보 27836호 공포, 2011년 10월 1일 시행)와 헌법 2709호 — 의 2026년 11월 9일 사본을 대조했다. 통합본에는 기준일 표시가 없고 법적 효력은 관보 공포본에 있다. 2020년 7251호·2026년 7589호 개정 문언은 조문 옆 표지대로 옮겼다. 200조 1항의 금액(ikibinbeşyüz Türk Lirası)은 2011년 원문의 숫자이고 재평가로 바뀐 현행 기준액은 확인하지 않았다.

판결 인용은 UYAP Emsal Karar 공식판 둘(İstanbul BAM 12. HD 2019/480 E. 2021/544 K. · İzmir BAM 20. HD 2023/2175 E. 2023/1865 K. — 브라우저로 열어 본문을 글자 그대로 옮긴 사본)과 4장이 쓴 헌법재판소 공식 간행물(Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2025)의 주문이다. 셋 다 당사자 이름이 원문에서 가려져 있거나 적지 않았고 사법 독립성·인사 조치·정치 범죄와 무관한 사건(부정경쟁·상표·재산권)이다. Yargıtay 판결 문장은 검색 시스템에 접근하지 못해 넣지 않았다 — 민사 상고심의 Gereği düşünüldü 관용구는 3장의 서술에 그친다. 1심 판결 셋의 관용구

는 14장 관용구 상자에 인용했다. 판결문만 따로 여는 UYAP 주소는 2026년 11월 11일 브라우저에서 XML 문서로 떠서, 링크는 검색 화면을 가리킨다 — 법원·사건번호·선고일로 찾는다.

받지 않은 것: 1927년 1086호 옛 민사소송법 원문(1086호가 스위스 뇌샤텔주 민사소송법을 옮겼다는 서술은 학계 서술 — Budak·Özkan, Adalet Dergisi 2023), 뇌샤텔 민사소송법 원문, HMK의 증거 장(187조 이하 — 200조·188조만), 포기·인낙·화해의 나머지 조문(308조·313조 이하), 소 취하(123조), 간이 절차(316조 이하 — 321조만), 집행파산법(İİK 2004호)의 ilam 집행 규정, 변호사 보수 규정(Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi). 한국 쪽은 민사소송비용법·민사소송 등 인지법·민사소송법 제123조·제268조(쌍방 불출석)·제319조(선서)를 받지 않았다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 9일 기준 시행일판 민사소송법(제1조·제24조·제25조·제71조·제98조·제109조·제134조·제136조·제137조·제145조·제146조·제150조·제167조·제185조·제188조·제199조·제202조·제203조·제205조·제206조·제208조·제210조·제211조·제212조·제216조·제220조·제223조·제224조·제256조·제257조·제266조·제288조·제289조·제358조·제390조·제396조·제398조·제422조·제423조)과 법원조직법 제65조다. 민사소송법 제101조·제102조·제267조, 법원조직법 제15조, 헌법 제103조, 형사소송법 제303조는 2026년 11월 10일에 같은 시행일판으로 더 받았다.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu — 6100 (mevzuat) · Türkiye Cumhuriyeti Anayasası — 2709 (mevzuat) · UYAP Emsal Karar 검색 — İstanbul BAM 12. HD 2019/480 E. 2021/544 K. · UYAP Emsal Karar 검색 — İzmir BAM 20. HD 2023/2175 E. 2023/1865 K.

확인 문제 8

1. HMK 297조 1항 「Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir」에서 ibare가 가리키는 것은?

- 판결 날짜
- **머리 문구 «Türk Milleti Adına»**
- 법관의 서명
- 주문의 번호

ibare(문구) — 조문은 이 문구 뒤에(bu ibareden sonra) a~e 호의 사항을 담는다고 적는다. 근거 조문은 AY 9조 1항 Türk Milleti adına.

2. 튀르키예 민사 판결의 절 순서로 맞는 것은?

HÜKÜM → GEREKÇE → DAVA

DAVA → CEVAP → … → GEREKÇE → HÜKÜM

GEREKÇE → DAVA → HÜKÜM

CEVAP → HÜKÜM → DAVA

주장(DAVA)·답변(CEVAP)·1심 판결·항소 이유·이유(GEREKÇE)·주문(HÜKÜM)의 순서 — 결론이 끝에 온다. 한국 판결서는 주문이 앞(민사소송법 제208조).

3. 주문 항목 ESASTAN REDDİNE 의 끝 -ne 는?

복수 어미

여격 — karar vermek 이 여격을 받기 때문

속격

과거 시제

ret → redd-i(소유) + -ne(여격). 맨 끝 karar verildi 의 여격 목적어라 주문 항목이 모두 -(n)A 로 끝난다(talep 항목·문법 코너).

4. cevap 의 소유 꼴(그의 답변)로 맞는 것은?

cevapı

cevabı

cevapu

cevabu

모음 어미 앞에서 p 가 b 로 바뀐다(TDK -bı, en.wikt stem=cevab): cevab-ı. 136조 1항 davacının cevabının.

5. HMK 26조 1항에서 법관이 할 수 있는 것은?

청구보다 많은 것을 판결

청구와 다른 것을 판결

청구보다 적은 것을 판결

청구 없이 판결

ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez, 그러나 talep sonucundan daha azına karar verebilir — 처분권주의. 한국 제203조와 같은 원칙.

6. 끝맺음 «oy birliğiyle karar verildi» 가 뜻하는 것은?

다수결로 결정

만장일치로 결정

재판장 단독 결정

결정 보류

oy birliği(TDK 표제 — 만장일치) + -(y)lA. 다수결은 oy çokluğuyla 이고 그때 반대 의견(karşı oy)이 붙는다. 표기 이형 oybirliğiyle·OYBİRLİĞİYLE 는 같은 말.

7. vazgeçmek 이 받는 격은?

대격 -I

여격 -A

탈격 -DAn

처격 -DA

-DAn vazgeçmek: talep sonucundan vazgeçme(307조 1항), davasından vazgeçerek(125조 1항 a호). 대격은 비문.

8. 한국 하급심 판결에 표결 방식이 적히지 않는 근거 조문은?

민사소송법 제208조

법원조직법 제65조

민사소송법 제98조

헌법 제9조

법원조직법 제65조 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」. 튀르키예 판결은 끝 문장에 oy birliğiyle / oy çokluğuyla 를 적는다 — 가짜 친구 코너.

3부 원전과 말하기 · 제17장

원전 I — 나스레딘 호자의 재판관 일화

Kadı Nasreddin Hoca

나스레딘 호자(Nasreddin Hoca)는 튀르키예 우스개(latife·fıkra)의 주인공이다. 이야기 속에서 그는 가끔 재판관(kadı) 자리에 앉는다. 이 장은 1926년 이스탄불의 İkbal Kütüphanesi 가 낸 아랍 문자 인쇄본 『Letâif-i Hoca Nasreddin』에서 재판 이야기 셋을 골라 쪽 그림과 함께 읽는다 — 제 귀를 깨물었다는 사람(73쪽), 꿈에서 준 돈을 돌려 달라는 사람(140쪽), 그리고 「너도 옳다」(149~150쪽). 2부에서 익힌 낱말(dava·cevap·hüküm·davacı)이 1926년의 이야기 글에서는 müddei(원고)·müddeialeyh(피고)·hasım(상대방) 같은 옛말과 나란히 나온다. 조문과 달리 문장이 -(y)Ip··ArAk·diye 로 길게 이어지고 시제가 이야기 현재(-Ir)와 전문 과거(-mIş)를 오간다. 라틴 문자 본문은 이 책이 쪽 그림을 읽어 옮긴 전사다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hoca ona da: «Hay hay! Elbette haklısın!» der. LHN 1926, 149쪽
   호자는 그에게도 말한다. 「그럼, 그럼! 물론 자네가 옳지!」
2. Bir bez bağlayıp mahkemeye çıkar. LHN 1926, 73쪽
   천 하나를 동여매고 법정에 나온다.

표제어 12

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 10. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

17.1

hoca /hoˈd͡ʒa/ 선생, 스승; (옛) 이슬람 학교의 교사·성직자 ★★★

발음 근거 enwikt

오늘의 일상어로는 선생님(öğretmen)을 부르는 말이고(hocam 「선생님」 — 대학에서 교수를 부를 때도 쓴다), 이야기 속 Nasreddin Hoca 의 Hoca 는 이름 뒤에 붙는 칭호다. 칭호일 때는 대문자로 쓰고 이름 뒤에 온다: Nasreddin Hoca. 일화는 주인공을 이름 없이 Hoca 라고만 부른다 — Hoca kadı iken(호자가 재판관이었을 때), Hocanın kadılığı hengâmında(호자가 재판관 노릇 하던 무렵). 격 어미는 뒷모음 규칙대로 y 를 끼워: hocayı, hocaya, hocanın. 이 장의 전사는 1926년 본문의 속격을 Hocanın 으로 붙여 썼다(오늘의 정서법은 고유 명사 뒤에 아포스트로피 — Hoca’nın).

쉬운 예

Hocam, bir sorum var.

선생님, 질문이 하나 있습니다.

실무 예

Hoca iki tarafı da dinledi ve ikisine de aynı cevabı verdi.

호자는 양쪽 말을 다 듣고 둘에게 같은 대답을 했다.

원문

> Hoca ona da: «Hay hay! Elbette haklısın!» der. — LHN 1926, 149쪽 · 호자는 그에게도 말한다. 「그럼, 그럼! 물론 자네가 옳지!」

문형

… -A da: «…» der

~에게도 「…」라고 말한다

1. 여격 대명사 ona(그에게 — o + n + a) + da(~도 — 띄어 쓴다) + 쌍점 + 직접 인용 + der(말한다 — demek 의 이야기 현재).
2. 앞에서 첫 사람에게 Haklısın 이라 했고, 둘째 사람에게도 같은 말을 한다 — da 가 그 되풀이를 싣는다.
3. der 는 demek + -(I)r. 모음으로 끝나는 한 음절 어간 de- 에 -r 만 붙는다.

Öğretmen bana da: «Aferin!» dedi.

선생님은 나에게도 「잘했어!」라고 하셨다.

Annem ona da aynı soruyu sordu.

어머니는 그에게도 같은 질문을 하셨다.

17.2 **efendi** /e'fendi/ **(옛 경칭) 나리, 선생; efendim 「예?·저기요·~입니다만」** ★★

발음 근거 enwikt

이름이나 직함 뒤에 붙이던 경칭이다 — 일화에서는 Hoca Efendi(호자 나리), kadı efendi(재판관 나리). 부를 때는 1인칭 소유 어미를 붙여 efendim(나의 나리 → 「나리」). 오늘의 튀르키예어에서 efendim 은 경칭이라기보다 말버릇이다: 전화를 받을 때, 못 알아들어 되물을 때(Efendim?), 정중하게 말을 꺼낼 때. 법정 이야기의 Efendim! 은 재판관을 부르는 말. en.wikt 는 강세를 둘째 음절에 적는다(e'fen.di) — 끝 음절 강세가 아니다.

쉬운 예 Efendim? Tekrar eder misiniz?

예? 다시 말씀해 주시겠어요?

실무 예 Adam kadıya «Efendim!» diye seslendi ve derdini anlatmaya başladı.

사내는 재판관에게 「나리!」 하고 부르고는 사정을 이야기하기 시작했다.

원문

> Diğeri de: «Hayır efendim kendisi kendi kulağını ısırdı.» diye cevap verir. — LHN 1926, 73쪽 ·
>
> 다른 사람도 「아닙니다, 나리. 저 사람이 제 귀를 제가 깨물었습니다.」 하고 대답한다.

문형

«...» diye cevap verir

「...」 하고 대답한다

1. 직접 인용 + diye(~라고 — demek 의 부동사 꼴이 굳은 말) + cevap vermek(대답하다 — 16장 cevap).
2. diye 뒤의 동사가 말하는 방식을 정한다: diye dava eder(~라며 소를 건다), diye cevap verir(~라고 대답한다), diye sordu(~냐고 물었다).
3. 인용 안의 문장은 그대로 둔다 — 시제·인칭을 바꾸지 않는다.

«Bilmiyorum.» diye cevap verdi.

「모르겠습니다.」 하고 대답했다.

Çocuk «Ben yapmadım!» diye bağırdı.

아이는 「내가 안 했어!」 하고 소리쳤다.

문법 용법 · efendi · efendim · Hoca Efendi — 경칭의 자리

~~Efendi Hoca~~ (부자연)

Hoca Efendi

경칭 efendi 는 이름·직함 뒤에 온다: Hoca Efendi, kadı efendi(149쪽·73쪽). 부를 때는 소유 어미 -m: efendim. 일화의 아내는 남편을 Efendi! 라고 부른다(150쪽) — 소유 어미 없는 호칭. 오늘의 호칭 Bey(남)·Hanım(여)도 이름 뒤에 온다.

17.3 **kulak** /kuˈɫak/ 귀 ★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **kulağ-**

첫 일화의 다툼거리 — 한 사람은 저 사내가 내 귀를 깨물었다(kulağımı ısırdı) 하고, 다른 사람은 저 사람이 제 귀를 제가 깨물었다(kendi kulağını ısırdı)고 한다. 여러 음절 낱말의 끝 k 가 모음 어미 앞에서 ğ 로 바뀐다(en.wikt stem=kulağ): kulağ-ım-ı(내 귀를), kulağ-ı-nı(그의 귀를). 자음 어미 앞에서는 k 그대로: kulaktan, kulaklar. kendi kulağını 의 kendi 는 재귀 대명사 「자기 자신의」 — 2부 조문의 kendisi(자신)와 같은 말이다.

쉬운 예

Kulağım ağrıyor.

귀가 아프다.

실무 예

Hoca kendi kulağını ısırmaya çalıştı ama başaramadı.

호자는 제 귀를 깨물어 보려 했지만 해내지 못했다.

원문

> Hoca kadı iken iki adam gelip biri: «Şu adam benim kulağımı ısırdı.» diye dava eder. — LHN 1926, 73쪽 ·
>
> 호자가 재판관이었을 때 두 사내가 와서 한 사람이 「저 사내가 제 귀를 깨물었습니다.」 하며 소를 건다.

문형

… iken

~였을 때, ~인 동안

1. 명사·형용사 + iken(띄어 씀) 또는 붙여 -(y)ken: kadı iken = kadıyken(재판관이었을 때).
2. 동사에는 시제 어미 뒤에 붙는다: uğraşır-ken(애쓰다가 — 73쪽), kullanır-ken(4장 TMK 2조).
3. -ken 은 모음조화를 따르지 않는다 — 뒷모음 뒤에서도 -ken(1부 부록 C).

Çocuk iken bu köyde yaşadım.

어렸을 때 이 마을에서 살았다.

> Öğrenci iken çok kitap okurdu.
> 그는 학생이었을 때 책을 많이 읽곤 했다.

문법 철자 · kulak · kulağım · kulağını — k → ğ

~~kulakımı~~ (표기 오류)

kulağımı

kulak 의 끝 k 는 모음 어미 앞에서 ğ(en.wikt stem=kulağ): kulağ-ım-ı(1인칭 소유 + 대격), kulağ-ı-nı(3인칭 소유 + n + 대격). 2장 kitap → kitabı 와 같은 유형의 교체다. 한 음절 낱말에는 교체하지 않는 것이 많다(hak → hakkı — haklı 항목).

17.4 **düşmek** düş-mek /dyʃˈmec/ **떨어지다, 넘어지다; (조문) ~에게 돌아가다·소멸하다**

★★★

발음 근거 enwikt

일화에서는 몸이 넘어지는 뜻이다 — sırt üstü düşer(뒤로 벌렁 넘어진다), düşer de başı bile yarılır(넘어지면 머리까지 깨진다). 2부에서 본 조문의 düşmek 은 추상어다: 7장 TBK 30조 yanılgıya düşen(착오에 빠진 사람). 같은 동사가 이야기에서는 몸이 넘어지고 조문에서는 사람이 어떤 상태에 빠진다. 이야기 현재 꼴은 düşer(-Ar — 한 음절 어간), 과거 düştü(ş 뒤 -tü).

쉬운 예 Dikkat et, düşersin!
조심해, 넘어진다!

실무 예 Hoca odasında kulağını çekerken sırt üstü düştü.
호자는 방에서 귀를 잡아당기다가 뒤로 벌렁 넘어졌다.

원문

> Hoca: «Birazdan geliniz de size cevap vereyim.» dedikten sonra hareme girip kendi hususi odasına çekilerek: «Bakayım insan kendi kulağını ısırabilir mi?» diye kulağını çekip uğraşırken sırt üstü düşer, başı bir miktar çizilir. — LHN 1926, 73쪽 ·
> 호자는 「조금 뒤에 오시오, 그때 답을 드리리다.」 하고는 안채로 들어가 제 방에 물러나 「어디 보자, 사람이 제 귀를 깨물 수 있나?」 하며 귀를 잡아당기고 애쓰다가 뒤로 벌렁 넘어져 머리가 조금 긁힌다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Hoca: «Birazdan geliniz de size cevap vereyim.»	주어 + 직접 인용 ① — geliniz(오시오 — 2인칭 복수 명령) + de(그러면) + vereyim(드리리다 — 1인칭 청유)	호자는 「조금 뒤에 오시오, 그때 답을 드리리다.」
dedikten sonra	-DIktAn sonra 「~한 뒤」 — demek	하고는
hareme girip	여격 + -(y)Ip 「~하고」 — harem(집의 안채)	안채로 들어가
kendi hususi odasına çekilerek:	-ArAk 「~하면서」 — çekilmek(물러나다)	제 방에 물러나
«Bakayım insan kendi kulağını ısırabilir mi?» diye	직접 인용 ② + diye — ısır-abil-ir mi(깨물 수 있나 — 가능형 의문)	「어디 보자, 사람이 제 귀를 깨물 수 있나?」 하며
kulağını çekip uğraşırken	-(y)Ip + -(I)rken 「~하다가」	귀를 잡아당기고 애쓰다가
sırt üstü düşer,	술어 ① — 이야기 현재 -Ar	뒤로 벌렁 넘어져
başı bir miktar çizilir.	술어 ② — 수동 çiz-il-ir(긁힌다), 주어 başı(그의 머리)	머리가 조금 긁힌다

한 문장에 부동사 다섯(dedikten sonra·girip·çekilerek·çekip·uğraşırken)이 차례로 서고 맨 끝 두 술어(düşer·çizilir)만 시제를 가진다. 조문의 긴 문장(4장)과 같은 원리 — 앞의 동작은 모두 시제 없는 꼴로 걸어 두고 끝에서 닫는다. 인용이 둘 끼어 있다: 첫째는 쌍점 뒤에 바로, 둘째는 diye 로 닫는다.

문형

… -(I)rken …

~하다가, ~하는 동안

1. 동사 어간 + 넓은 시제 -(I)r/-Ar + -ken: uğraş-ır-ken(애쓰다가), çek-er-ken(당기다가).
2. 앞 동작이 이어지는 가운데 뒤 동작이 일어난다 — uğraşırken düşer(애쓰다가 넘어진다).
3. -ken 은 조화하지 않는다(kulak 항목 iken 과 같은 말).

Yolda yürürken eski bir arkadaşımı gördüm.
길을 걷다가 옛 친구를 보았다.

Yemek yaparken elini kesti.
그는 요리하다가 손을 베었다.

17.5 **insaf** /in'saf/ **공정한 마음, 양심; insaf etmek 「너무하지 않게 하다, 사정을 봐주다」**

★★

발음 근거 enwikt

원고가 재판관에게 하는 말 insaf ediniz 는 「공정하게 보아 주십시오·너무하십니다」 쯤이다 — 상대의 대답(제 귀를 제가 깨물었다)이 말이 안 된다는 항의. 오늘도 İnsaf! 한마디로 「너무하네!」 를 뜻한다. 격 어미는 뒷모음: insafı(en.wikt 굴절 틀 ı). 이 책은 insaf 를 법률 용어로 다루지 않는다 — 이야기 속 호소의 말이다.

쉬운 예

İnsaf et, bu kadar pahalı olur mu?

너무하네, 이렇게 비쌀 수가 있나?

실무 예

Davacı kadıya «İnsaf ediniz!» dedi.

원고는 재판관에게 「공정하게 보아 주십시오!」 라고 했다.

원문

> Yine davacılar gelip müddei hasmının cevabını cerh eylemek sadedinde: «Efendim kadı efendi insaf ediniz. Hiçbir adam kendi kulağını ısırır mı?» deyince Hoca merhum: «Isırır oğlum! Isırır; hatta düşer de başı bile yarılır!» demiştir. — LHN 1926, 73쪽 ·
>
> 다시 소송하는 이들이 와서 원고가 상대의 대답을 깨뜨리려고 「나리, 재판관 나리, 공정하게 보아 주십시오. 어느 사람이 제 귀를 깨물니까?」 하자 돌아가신 호자는 「깨물지, 이 사람아! 깨물고말고. 넘어져서 머리까지 깨진다네!」 하였다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yine davacılar gelip	주어 + -(y)Ip — davacılar(소송하는 이들 — 두 사람 모두)	다시 소송하는 이들이 와서
müddei hasmının cevabını cerh eylemek sadedinde:	müddei(원고) 주어 + hasm-ı-nın cevab-ı-nı(상대의 대답을) + cerh eylemek(깨뜨리다) + sadedinde(~하려는 참에)	원고가 상대의 대답을 깨뜨리려고
«Efendim kadı efendi insaf ediniz.	직접 인용 — 호칭 둘 + 2인칭 복수 명령 ediniz	「나리, 재판관 나리, 공정하게 보아 주십시오.

Hiçbir adam kendi kulağını ısırır mı?» deyince	hiç … mı 수사 의문 + -(y)IncA 「~하자」	어느 사람이 제 귀를 깨물니까?」 하자
Hoca merhum:	주어 — merhum(돌아가신 — 고인을 이르는 말, 이름 뒤)	돌아가신 호자는
«Isırır oğlum! Isırır; hatta düşer de başı bile yarılır!»	직접 인용 — ısırır 되풀이 + hatta(게다가) + düşer de(넘어져서) + bile(~조차)	「깨물지, 이 사람아! 깨물고말고. 넘어져서 머리까지 깨진다네!」
demiştir.	술어 — de-miş-tir(전문 과거 + -DIr — 이야기의 끝맺음)	하였다

hasmının 은 hasım(상대방)의 3인칭 소유 + 속격 — 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(en.wikt stem=hasm): hasm-ı-nın. 16장 hüküm → hükmü 와 같은 유형. müddei hasmının 은 「원고가 (자기) 상대의」 로 읽었다 — müddei 가 cerh eylemek 의 주어다. 끝의 demiştir 가 이야기 전체를 전문 과거로 닫는다(문법 코너).

문형

«…» deyince …

「…」 라고 하자 ~

1. 직접 인용 + de-y-ince(demek + -(y)IncA 「~하자·~했을 때」).
2. 앞 동작이 끝나자마자 뒤 동작이 이어진다 — deyince Hoca …: demiştir(말하자 호자가 … 하였다).
3. -(y)IncA 는 4모음 조화: gel-ince, gör-ünce, al-ınca, ol-unca.

Zil çalınca öğrenciler dışarı çıktı.
종이 울리자 학생들이 밖으로 나갔다.

«Hazır mısın?» deyince başını salladı.
「준비됐니?」 하자 그는 고개를 끄덕였다.

17.6 **rüya** /ɾyˈjaː/ 꿈 ★★

발음 근거 enwikt

둘째 일화의 청구 원인 — 이 사내가 꿈에서(rüyada) 내게서 스무 악체를 가져갔다. 처격 rüya-da, 대격은 y 를 끼워 rüyayı(en.wikt 굴절 틀 yı). 첫 음절은 ü, 둘째는 a — 끝 모음 a 를 따라 뒷모음 어

미가 붙는다. en.wikt 는 끝 음절을 길게 적는다(ɾyˈjaː). rüya görmek 가 「꿈을 꾸다」(직역 「꿈을 보다」). 꿈속의 빚을 현실의 돈 소리로 갚게 하는 판결이 이 이야기의 웃음이다 — 낱말 şıkır şıkır(짤랑짤랑)가 그 소리.

쉬운 예

Dün gece güzel bir rüya gördüm.

어젯밤 좋은 꿈을 꾸었다.

실무 예

Adam, rüyada verdiği parayı kadının huzurunda hasmından istedi.

사내는 꿈에서 준 돈을 재판관 앞에서 상대에게 달라고 했다.

원문

Hocanın kadılığı hengâmında bir herif hasmını yakasından tutarak huzuruna getirip: «Efendim! Bu adam benden rüyada şıkır şıkır yirmi akçe aldı. Şimdi istiyorum. Paralarımı vermiyor.» der. — LHN 1926, 140쪽 ·

호자가 재판관 노릇 하던 무렵 한 사내가 상대의 멱살을 잡아 그 앞에 끌고 와서 「나리! 이 사람이 꿈에서 제게서 짤랑짤랑 스무 악체를 가져갔습니다. 지금 달라는데 제 돈을 주지 않습니다.」 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hocanın kadılığı hengâmında	때 — 속격 + kadı-lığ-ı(재판관 노릇) + hengâmında(~하던 무렵에)	호자가 재판관 노릇 하던 무렵
bir herif hasmını yakasından tutarak	주어 + 대격 hasm-ı-nı + 탈격 yaka-sı-ndan + -ArAk	한 사내가 상대의 멱살을 잡아
huzuruna getirip:	여격 huzur-u-na(그의 앞으로) + -(y)Ip	그 앞에 끌고 와서
«Efendim! Bu adam benden rüyada şıkır şıkır yirmi akçe aldı.	직접 인용 — 탈격 benden(내게서) + 처격 rüyada + 과거 aldı	「나리! 이 사람이 꿈에서 제게서 짤랑짤랑 스무 악체를 가져갔습니다.
Şimdi istiyorum. Paralarımı vermiyor.»	현재 진행 -(I)yor 둘 — istiyorum(달라고 한다)·vermiyor(주지 않는다)	지금 달라는데 제 돈을 주지 않습니다.」

der.	술어 — 이야기 현재	한다

kadılık(재판관 직·노릇)은 kadı + -lIk — 2부의 hâkimlik(법관직, 5장)과 같은 접미사다. huzur 는 「앞·면전」: huzuruna getirmek(그 앞에 데려가다) — 법정을 이르는 옛말로도 쓰였다. yakasından tutmak 은 「멱살(옷깃)을 잡다」. hengâm 은 「때·무렵」의 옛말이고 곡절 부호를 쓴다.

문형

… -ArAk … -(y)Ip: «…» der

~하여 ~하고는 「…」 한다

1. -ArAk(~하면서·~하여 — 방식)와 -(y)Ip(~하고 — 차례)가 이어지고 끝 동사만 시제를 가진다.
2. tut-arak(잡아) → getir-ip(데려와서) → der(말한다) — 세 동작의 주어는 모두 bir herif.
3. 조문의 belirle-y-erek·incelen-ip(부록 C ⑥″)와 같은 어미다.

Kapıyı açarak içeri girip selam verdi.
문을 열고 안으로 들어와 인사했다.

Koşarak eve gelip annesine her şeyi anlattı.
달려서 집에 와 어머니에게 모든 것을 이야기했다.

문법 격 · rüyada · benden · huzuruna — 처격·탈격·여격이 한 문장에

~~ben rüyada yirmi akçe aldı~~ (비문)

benden rüyada yirmi akçe aldı

almak(가져가다·받다)은 빼앗기는 쪽을 탈격으로 받는다: benden aldı(내게서 가져갔다). ben … aldı 로 쓰면 주어 ben 과 3인칭 술어 aldı 의 인칭이 맞지 않는다. rüya-da 는 처격(꿈에서), huzur-u-na 는 여격(그 앞으로) — 격 셋이 장소·출처·방향을 나눈다(2장).

17.7 tahsil /tah'sil/ 징수, 추심; 교육·학업 ★★★

발음 근거 enwikt

두 뜻이 있다. 하나는 돈을 받아 내는 일 — tahsil etmek(추심하다·받아 내다): 일화의 재판관은 피고에게서 스무 악체를 받아 낸다. 다른 하나는 배움 — yüksek tahsil(고등 교육), tahsilini tamamladı(학업을 마쳤다). 오늘의 법률·금융 글에서도 alacağın tahsili(채권의 추심)로 쓴다 — 이 책이 받은 조문에서 용례를 따로 확인하지는 않았다. 격 어미는 앞모음: tahsili(en.wikt 굴절 틀 i).

쉬운 예

Tahsilini İstanbul'da yaptı.
그는 이스탄불에서 학업을 했다.

실무 예

Kadı, yirmi akçeyi borçludan tahsil etti.

재판관은 스무 악체를 빚진 사람에게서 받아 냈다.

원문

> Hoca merhum ibram edip müddeialeyhten yirmi akçeyi tahsil eder.
>
> — LHN 1926, 140쪽 ·
>
> 돌아가신 호자는 다그쳐서 피고에게서 스무 악체를 받아 낸다.

문형

… -DAn … -(y)I tahsil eder

~에게서 ~을 받아 낸다

1. 받아 낼 상대 + 탈격 -DAn, 받아 낼 것 + 대격 -(y)I, tahsil etmek.
2. müddeialeyh(피고 — 옛말)는 müddei(원고) + aleyh(~에 맞서) — 오늘의 조문은 davalı(16장).
3. ibram edip(다그쳐서 — -(y)Ip)가 앞에 걸려 방식을 더한다.

Ev sahibi kirayı her ay kiracıdan tahsil eder.

집주인은 매달 세입자에게서 집세를 받는다.

Dernek, aidatı üyelerden tahsil etti.

협회는 회비를 회원들에게서 거두었다.

문법 격 · -DAn -(y)I tahsil etmek — 누구에게서 무엇을

~~müddeialeyhe yirmi akçeyi tahsil eder~~ (비문)

müddeialeyhten yirmi akçeyi tahsil eder

tahsil etmek 은 받아 낼 상대를 탈격(-DAn), 받아 낼 것을 대격(-(y)I)으로 받는다: müddeialeyh-ten(피고에게서), akçe-y-i(악체를). h 로 끝나는 müddeialeyh 뒤에서 탈격은 무성음 뒤 꼴 -ten. 여격(-e)은 주는 방향이라 맞지 않는다.

17.8

para /paˈra/ 돈 ★★★

발음 근거 enwikt

일화에서 원고는 paralarımı(내 돈을)라 하고 재판관은 al sen de paralarını(자네도 자네 돈을 받게)라 한다. 낱돈을 세는 이야기라 복수 paralar 로 썼다. akçe(악체)는 옛 돈의 이름 — yirmi akçe(스무 악체)처럼 수사 뒤에서는 복수 어미를 붙이지 않는다(2장). şıkır şıkır 는 동전이 짤랑거리는 소리, şıkırtı 는 그 소리를 이르는 명사 — 재판관은 원고에게 돈이 아니라 소리(şıkırtıları)를 준다. 격 어미는 y 를 끼워: parayı, paraya.

쉬운 예

Param yok.

나는 돈이 없다.

실무 예

Kadı paraları çekmeceye saydı; davacı yalnız sesini duydu.

재판관은 돈을 서랍에 세어 넣었고, 원고는 그 소리만 들었다.

원문

Önündeki çekmeceye şıkır şıkır paraları saydıktan sonra müddeiye: «Al şu şıkırtıları!.» Müddeialeyhe: «Al sen de paralarını! Haydi birbirinizin hakkına tecavüz etmeyin.» deyip herifleri savmış ve bu hükmüyle huzzarı hayran eylemiştir. — LHN 1926, 140쪽 ·

앞에 있는 서랍에 짤랑짤랑 돈을 세어 넣은 뒤 원고에게 「이 짤랑 소리를 받게!」, 피고에게 「자네도 자네 돈을 받게! 자, 서로 남의 권리를 침범하지들 말게.」 하고는 사내들을 내보냈고, 이 판결로 그 자리에 있던 이들을 감탄하게 하였다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Önündeki çekmeceye şıkır şıkır paraları saydıktan sonra	-DIktAn sonra — ön-ü-nde-ki(앞에 있는) + 여격 çekmece-ye(서랍에) + say-(세다)	앞에 있는 서랍에 짤랑짤랑 돈을 세어 넣은 뒤
müddeiye: «Al şu şıkırtıları!.»	여격 müddei-ye(원고에게) + 직접 인용 — 명령 al(받아라)	원고에게 「이 짤랑 소리를 받게!」
Müddeialeyhe: «Al sen de paralarını!	여격(피고에게) + 직접 인용 — sen de(자네도) + para-lar-ın-ı(자네 돈을)	피고에게 「자네도 자네 돈을 받게!
Haydi birbirinizin hakkına tecavüz etmeyin.»	birbir-iniz-in(서로의) + hakk-ı-na(권리에) + 부정 명령 etmeyin	자, 서로 남의 권리를 침범하지들 말게.」
deyip herifleri savmış	-(y)Ip + 술어 ① 전문 과거 -mIş — savmak(내보내다)	하고는 사내들을 내보냈고
ve bu hükmüyle huzzarı hayran eylemiştir.	술어 ② — hükm-ü-yle(이 판결로) + huzzar(그 자리에 있던 이들) + hayran eylemek(감탄하게 하다)	이 판결로 그 자리에 있던 이들을 감탄하게 하였다

bu hükmüyle 의 hüküm 은 6장의 그 낱말이다 — 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠져 hükm-ü-yle. hakkına tecavüz etmek(권리를 침범하다)은 15장 tecavüz(침해)와 같은 말로, 여격을 받는다. 판결의 내용은 둘이다: 원고는 소리를 받고, 피고는 돈을 돌려받는다. 끝의 -mış … -miştir 는 전문 과거 둘을 ve 로 이은 이야기 끝맺음.

문형

… -DIktAn sonra …

~한 뒤에

1. 동사 어간 + -DIk + 탈격 -tAn + sonra(4장): say-dık-tan sonra(센 뒤), de-dik-ten sonra(말한 뒤 — 73쪽).
2. D 는 무성 자음 뒤에서 t(anlat-tık-tan — 149쪽), 그 밖에는 d.
3. 주어가 같으면 인칭 어미 없이 쓴다 — 일화의 주어는 줄곧 Hoca.

Yemek yedikten sonra biraz dinlendi.

그는 밥을 먹은 뒤 조금 쉬었다.

Mektubu okuduktan sonra hemen cevap yazdım.

편지를 읽은 뒤 바로 답장을 썼다.

문법 어순 · paralarımı · paralarını — 복수 · 소유 · 격의 차례

~~paramları~~ (비문)

paralarımı

명사 뒤 어미의 차례는 복수 → 소유 → 격이다(2장): para-lar-ım-ı(돈-들-내-를), para-lar-ın-ı(돈-들-네-를). 소유 어미를 복수 어미 앞에 놓은 paramları 는 틀린 꼴. 3인칭 paraları 는 「그의 돈들」과 「그들의 돈」 두 뜻으로 읽힐 수 있다.

17.9

anlatmak anlat-mak /anɫat'mak/ 이야기하다, 설명하다 ★★★

발음 근거 enwikt

anlamak(알다·이해하다)에 사역 -t 가 붙은 꼴 — 「알게 하다」가 「이야기하다·설명하다」가 되었다. 셋째 일화에서 소송을 앞둔 사람이 meseleyi uzun uzadı anlatır(사안을 길게 늘어놓는다), 그 상대도 meseleyi … anlattıktan sonra(사안을 이야기한 뒤). 같은 문장의 anlamak için(알아보려고)과 어간이 같다. mesele(문제·사안)는 6장에서 본 1926년 민법 1조의 bütün meselelerde(모든 문제에서)의 그 낱말이고, 2001년 민법은 그 자리를 konu 로 바꾸었다. 무엇을(대격) 누구에게(여격) 이야기하는지를 격으로 가른다: meseleyi Hocaya anlatır.

쉬운 예

Bana her şeyi anlat.

나한테 다 이야기해 봐.

실무 예

İki komşu aynı meseleyi Hocaya ayrı ayrı anlattı.

두 이웃이 같은 일을 호자에게 따로따로 이야기했다.

원문

> Ahbabından biri bir davasının akıbetini anlamak için Hoca Efendiye gelir, meseleyi uzun uzadı anlatır. — LHN 1926, 149쪽 ·

그의 벗 가운데 한 사람이 자기 소송이 어찌 될지 알아보려고 호자 나리에게 와서 사안을 길게 늘어놓는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ahbabından biri	주어 — ahbab-ı-ndan(그의 벗들 가운데 — 탈격) + biri(한 사람)	그의 벗 가운데 한 사람이
bir davasının akıbetini anlamak için	목적 — dava-sı-nın akıbet-i-ni(자기 소송의 끝을) + -mAk için(4장)	자기 소송이 어찌 될지 알아보려고
Hoca Efendiye gelir,	여격 + 술어 ① 이야기 현재	호자 나리에게 와서
meseleyi uzun uzadı anlatır.	대격 + uzun uzadı(길게 늘어지게) + 술어 ② — anlat-ır	사안을 길게 늘어놓는다

ahbap 은 「벗·친한 사람」 — 모음 어미 앞에서 p → b(ahbab-ı). akıbet 은 「끝·결말」: davasının akıbeti(소송의 결말). 두 술어 gelir·anlatır 가 쉼표로 이어진다 — 이야기 현재가 장면을 차례로 놓는다. 「법정」 이라는 말이 없다 — 이 사람은 재판관이 아니라 아는 사람인 호자를 찾아온 것이다(출처 상자).

문형

… -mAk için …

~하려고, ~하기 위해

1. 동사원형 -mAk + için(4장 후치사): anla-mak için(알아보려고).
2. 같은 일화의 anlamak üzere(알아보려고 — 149쪽)는 üzere 를 쓴 같은 뜻의 꼴(14장 -mAk üzere).
3. 목적의 주어는 주절의 주어와 같다.

Türkçe öğrenmek için her gün bir saat çalışıyorum.
튀르키예어를 배우려고 날마다 한 시간씩 공부한다.

Bilet almak için sıraya girdik.
우리는 표를 사려고 줄을 섰다.

17.10 **haklı** hak-lı /hak'lɯ/ **옳은, 정당한 (직역 「권리가 있는」)** ★★★

발음 근거 enwikt

hak(권리·옳음 — 2장) + -lI(~을 가진). 셋째 일화의 열쇠말이다: Haklısın(자네가 옳네), Ben haklı değil miyim?(내가 옳지 않습니까?), ikisi birden haklı olur mu?(둘이 한꺼번에 옳을 수 있소?). 반대말은 haksız(8장 — -sIz 「~이 없는」)이고, 8장 haksız fiil(불법행위)의 haksız 가 그 낱말이다. Hakkım yok mu?(내게 권리가 없습니까 → 내가 옳지 않습니까?)에서는 hak 이 모음 어미 앞에서 kk 로 나타난다(2장 hak → hakkı).

쉬운 예

Haklısın, özür dilerim.

네 말이 옳아, 미안해.

실무 예

Hoca önce davacıya, sonra hasmına «Haklısın» dedi.

호자는 먼저 원고에게, 다음에는 그 상대에게 「자네가 옳네」 라고 했다.

원문

Nihayetinde: «Nasıl efendi! Hakkım yok mu?» der. Hoca da: «Haklısın birader, haklısın!» der. — LHN 1926, 149쪽 ·

끝에 「어떻습니까, 나리! 제가 옳지 않습니까?」 한다. 호자도 「자네가 옳네, 이 사람아, 자네가 옳아!」 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nihayetinde:	때 — nihayet-i-nde(그 끝에)	끝에
«Nasıl efendi! Hakkım yok mu?» der.	직접 인용 + 술어 — hakk-ım(내 권리) + yok mu(없습니까)	「어떻습니까, 나리! 제가 옳지 않습니까?」 한다
Hoca da:	주어 + da(~도)	호자도
«Haklısın birader, haklısın!» der.	직접 인용 + 술어 — hak-lı-sın(2인칭 단수 서술), birader(형제 — 허물없는 호칭)	「자네가 옳네, 이 사람아, 자네가 옳아!」 한다

두 문장을 한 인용으로 실었다. Hakkım yok mu? 는 부정 의문으로 긍정의 답을 기다리는 물음이다 — var/yok 술어에 mu 를 띄어 붙인다. haklısın 의 -sın 은 서술 인칭 어미(너는 ~이다)로, 강세를 받지 않는다.

문형

… yok mu? / … değil mi(y)im?

~가 없습니까? / (내가) ~이 아닙니까?

1. 명사 + yok mu?(없습니까 — 있지 않느냐는 물음): Hakkım yok mu?
2. 형용사 + değil + mi + 인칭: Ben haklı değil miyim?(149쪽) — 의문 mi 뒤에 인칭 어미가 붙는다.

3. 둘 다 「그렇다」는 답을 기다리는 부정 의문이다.

Bugün dersimiz yok mu?

오늘 우리 수업 없어요?

Ben senin arkadaşın değil miyim?

내가 네 친구 아니니?

문법 조어 · hak · haklı · haksız — -lI 와 -sIz

~~hakklı~~ (표기 오류)

haklı

-lI(~이 있는)·-sIz(~이 없는)는 자음으로 시작하는 접미사라 hak 의 끝 자음이 겹치지 않는다: hak-lı, hak-sız. kk 는 모음 어미 앞에서만 나타난다(hakk-ı, hakk-ım — 2장). 같은 짝: suç-lu(죄 있는 — 11장)·suç-suz, kusur-lu·kusur-suz(8장).

17.11 **hane** /haːˈne/ **집, 가구(家口); (숫자의) 자리** ★★

발음 근거 enwikt

일화에서 상대방은 Hocanın hanesine(호자의 집에) 찾아온다 — 법정이 아니라 집이다. 오늘의 일상어로 집은 ev 이고, hane 는 통계·행정 글의 가구(hane halkı 가구원)나 숫자의 자리(iki haneli sayı 두 자리 수)로 남았다. 합성어의 뒷요소로 흔하다: hastane(병원), postane(우체국), kütüphane(도서관 — 이 판을 낸 İkbal Kütüphanesi 의 그 낱말). en.wikt 는 첫 음절을 길게 적는다(haːˈne). 격 어미는 y 를 끼워 haneyi, 3인칭 소유는 hane-si.

쉬운 예

Bu köyde yüz hane var.

이 마을에는 백 가구가 있다.

실무 예

Ertesi gün hasmı da Hocanın hanesine geldi.

이튿날 그 상대도 호자의 집에 왔다.

원문

> Hasmı da haberi olmayarak ertesi günü Hocanın hanesine gelir. –
>
> LHN 1926, 149쪽 ·
>
> 그 상대도 (이 일을) 모른 채 이튿날 호자의 집에 온다.

문형

… haberi olmayarak …

~을 모른 채 (직역 「소식이 없으면서」)

1. haber(소식) + 소유 -i + ol-ma-y-arak(있지 않으면서 — 부정 -mA + -(y)ArAk).
2. -(y)ArAk 앞에 부정 -mA 를 넣으면 「~하지 않은 채」: bak-ma-y-arak(보지 않고).

3. 주어는 hasmı(그의 상대) — hasım 의 둘째 모음이 빠진 꼴(insaf 항목).

Kimseye haber vermeyerek evden çıktı.
그는 아무에게도 알리지 않고 집을 나섰다.

Hiçbir şey sormayarak belgeyi imzaladı.
그는 아무것도 묻지 않고 문서에 서명했다.

17.12 **sahih** /sa'hih/ **참된, 맞는** ★★

발음 근거 enwikt

일화의 끝에서 호자는 아내에게 Sahih karıcığım!(맞소, 여보!)이라고 한다 — 여기서는 「옳은 말이오」라는 맞장구다. 「유효한」을 뜻하는 오늘의 조문 낱말은 geçerli(7장 geçerlilik)다. 일상어에서는 Sahi mi?(정말?)의 sahi 가 더 흔하다. karıcığım 은 karı(아내) + 지소 -cIk + 1인칭 소유 — 다정하게 부르는 꼴.

쉬운 예 Bu haber sahih mi?
이 소식이 참말이오?

실무 예 Karısının sözünü dinleyen Hoca «Sahih!» dedi.
아내의 말을 들은 호자는 「맞소!」 했다.

원문

> Sen kadı isen ben de bunca senelik kadı karısıyım. Aynı meselede hem davacı, hem hasım ikisi birden haklı olur mu?» deyince Hoca merhum gayet fütursuzca: «Sahih karıcığım! Sen de haklısın!.» demiş. — LHN 1926, 150쪽 (아내의 말 뒷부분부터) ·
>
> 당신이 재판관이면 나도 이만큼 여러 해 재판관의 아내요. 같은 일에서 소송하는 이와 그 상대, 둘이 한꺼번에 옳을 수가 있소?」 하자 돌아가신 호자는 조금도 아랑곳하지 않고 「맞소, 여보! 당신도 옳소!」 했다고 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Sen kadı isen ben de bunca senelik kadı karısıyım. | 조건 isen(~이면) + ben de + bunca senelik(이만큼 여러 해의) + karı-sı-y-ım(아내다 — 1인칭 서술) | 당신이 재판관이면 나도 이만큼 여러 해 재판관의 아내요 |
> | Aynı meselede hem davacı, hem hasım | 처격 + hem … hem …(~도 ~도) — davacı(소송하는 이)·hasım(상대) | 같은 일에서 소송하는 이와 그 상대 |

ikisi birden haklı olur mu?» deyince	ikisi birden(둘이 한꺼번에) + olur mu(될 수 있나) + -(y)IncA	둘이 한꺼번에 옳을 수가 있소?」 하자
Hoca merhum gayet fütursuzca:	주어 + 부사 — gayet(아주) + fütur-suz-ca(아랑곳없이)	돌아가신 호자는 조금도 아랑곳하지 않고
«Sahih karıcığım! Sen de haklısın!.» demiş.	직접 인용 + 술어 — 전문 과거 de-miş(했다고 한다)	「맞소, 여보! 당신도 옳소!」 했다고 한다

이 일화에는 davacı 와 hasım 이 함께 나온다 — 첫 일화의 müddei(원고)와 같은 사람을 이르는 튀르키예어 조어 davacı(dava + -cI)가 1926년 이야기 글에 이미 쓰였다(옛말·새말 상자). 호자가 kadı 라는 사실은 아내의 말 Sen kadı isen 으로만 드러난다. 끝의 demiş 는 -tir 없는 전문 과거 — 첫 두 일화의 demiştir·eylemiştir 와 견준다(문법 코너).

문형

Sen … isen ben de …

당신이 ~이면 나도 ~

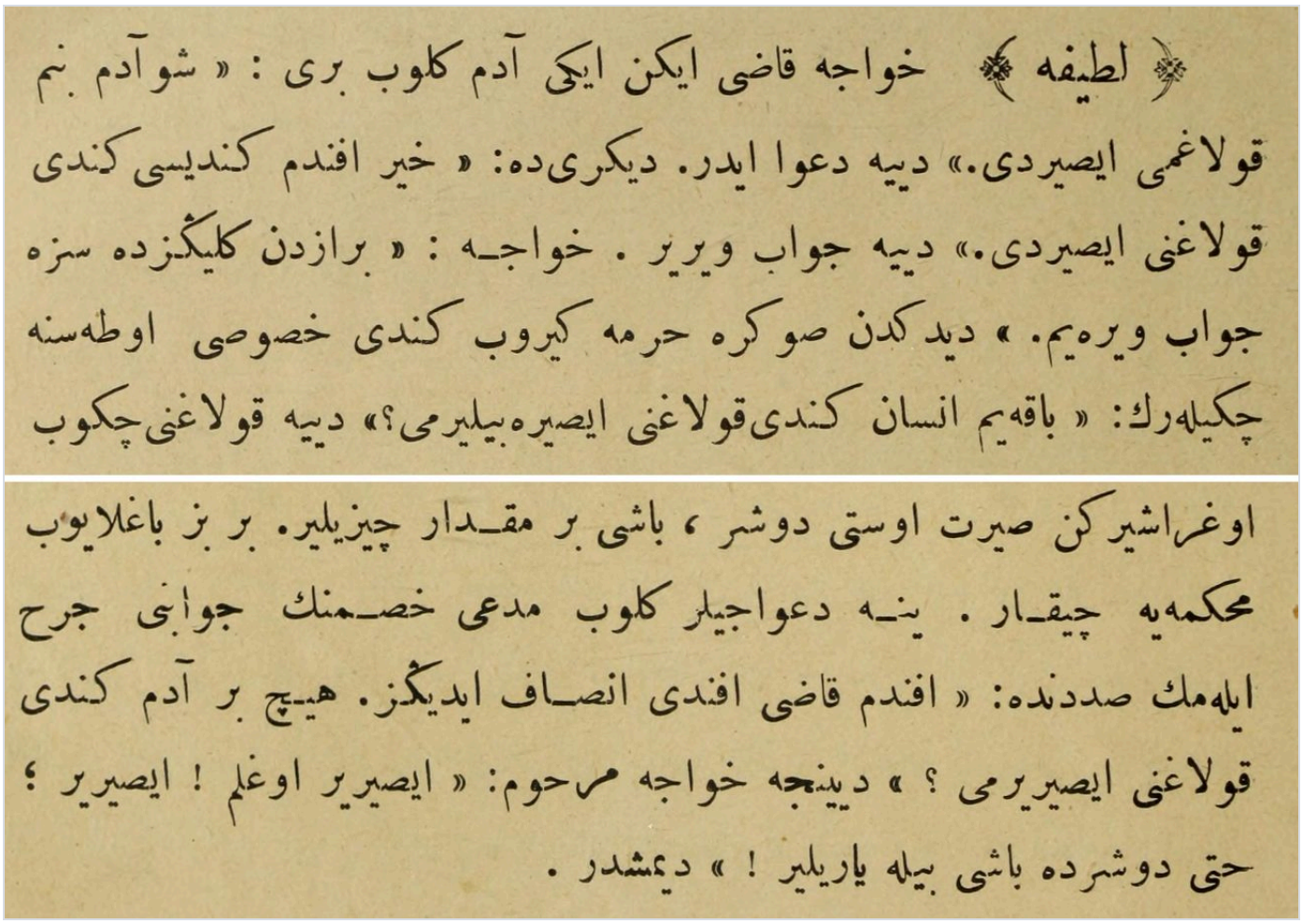
1. 명사 + ise + 인칭 -n: kadı isen(네가 재판관이면) — 붙여 쓰면 kadıysan.
2. ben de(나도) + 서술 인칭: karısı-y-ım(아내다 — 모음 뒤 y).
3. 조건절의 사실을 받아 맞세우는 말투 — 「당신이 그렇다면 나는 이렇다」.

Sen öğretmen isen ben de eski bir öğrenciyim.
당신이 선생이면 나도 예전 학생이오.

Sen yorgun isen ben de yorgunum.
네가 피곤하면 나도 피곤해.

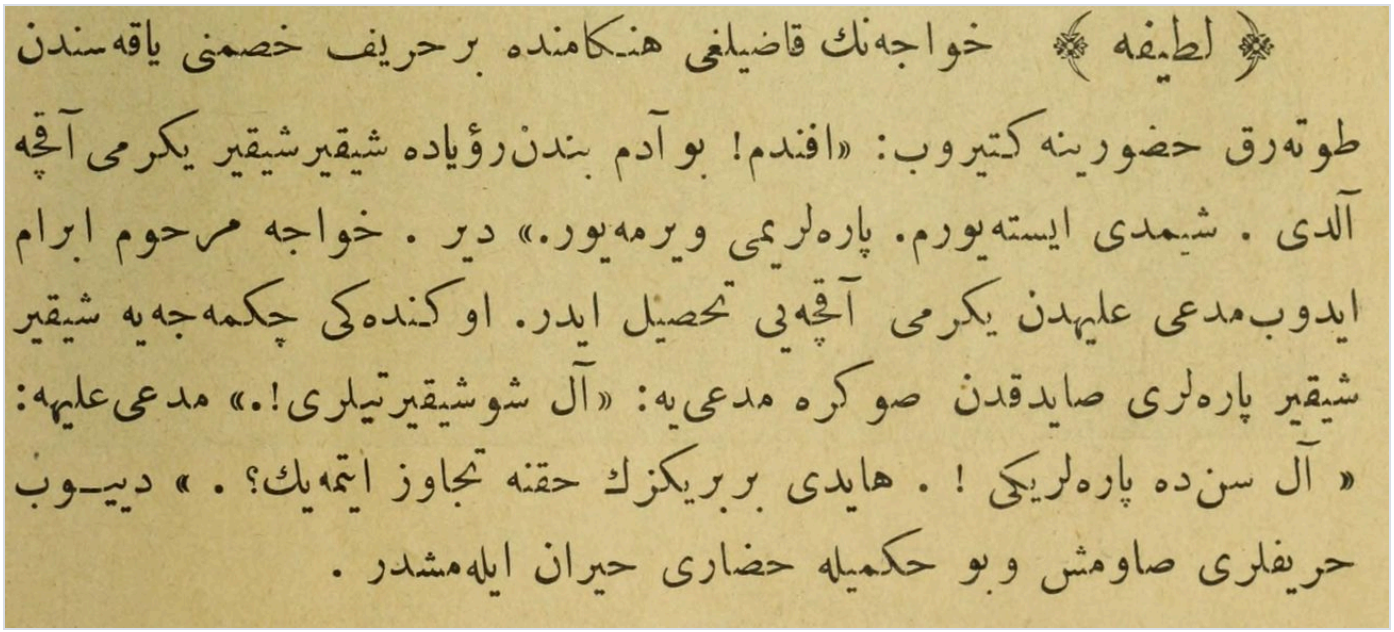
원전 읽기 — 1926년 아랍 문자 인쇄본의 세 일화

쪽 그림은 İkbal 1926 판의 본문 글줄만 자른 것이다(삽화는 뺐다). 그림 아래 표의 첫 칸은 그림의 아랍 문자를 옮겨 적은 것, 둘째 칸은 이 책이 현대 정서법으로 옮긴 라틴 문자 전사, 셋째 칸은 뜻이다. 아랍 문자 철자는 모음을 다 적지 않으므로(كلوب 는 gelip 으로도 gelüp 으로도 읽힌다) 전사는 읽는 사람의 선택이 들어간 글이다 — 낱말은 오늘의 사전 표제 꼴로, 어미는 오늘의 모음조화 꼴로 옮겼다. 확신이 낮은 곳은 메모 칸에 적었다.



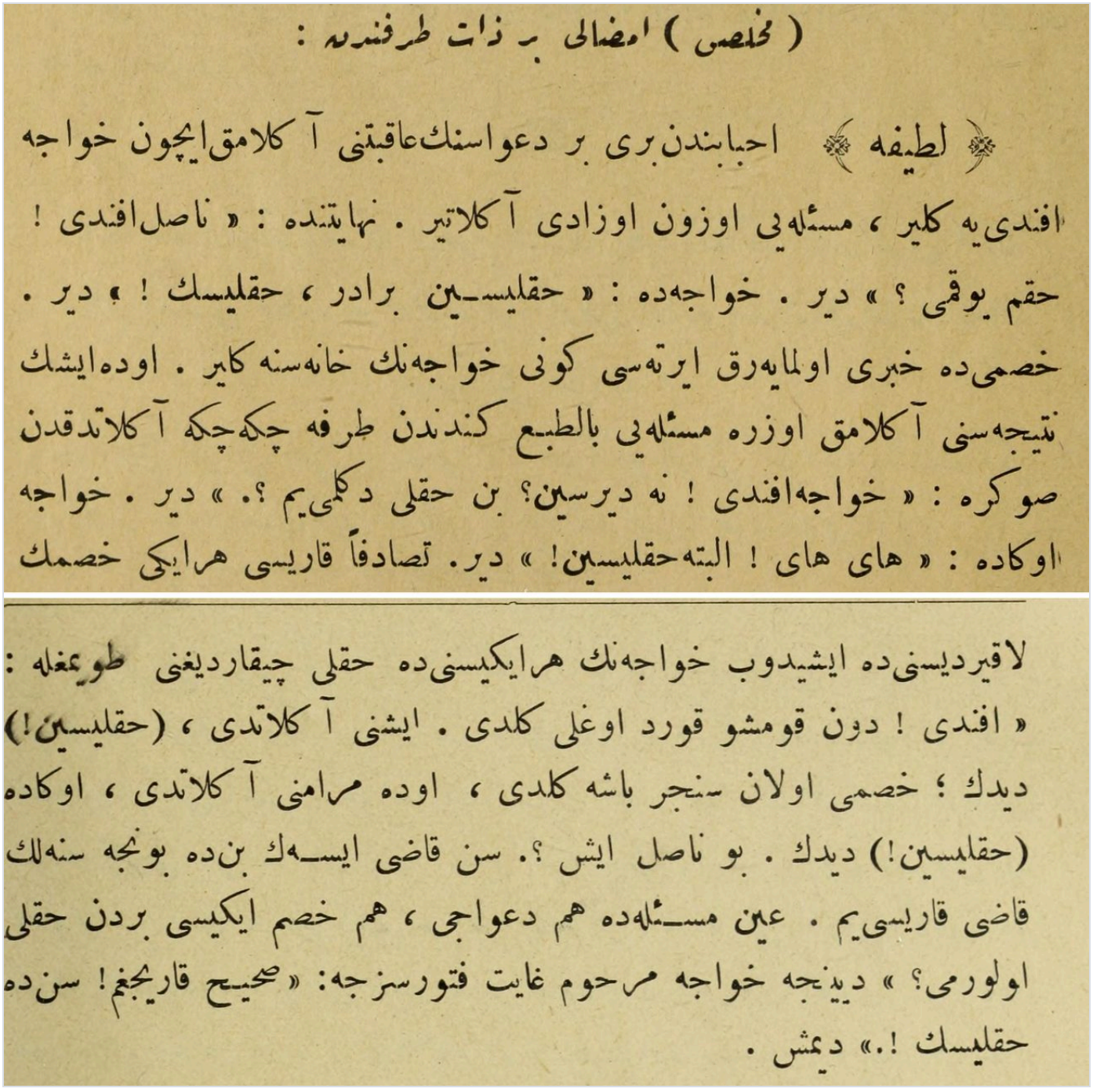
﴿ لطیفه ﴾ خواجه قاضی ایکن ایکی آدم کلوب بری : « شو آدم بنم قولاغمی ایصیردی.» دیه دعوا ایدر. دیکری‌ده: « خیر افندم کندیسی کندی قولاغنی ایصیردی.» دیه جواب ویریر . خواجه : « برازدن کلیکزده سزه جواب ویره‌یم. » دیدکدن صوکره حرمه کیروب کندی خصوصی اوطه‌سنه چکیله‌رك: « باقه‌یم انسان کندی‌قولاغنی ایصیره‌بیلیرمی؟» دیه قولاغنی‌چکوب اوغراشیرکن صیرت اوستی دوشر ، باشی بر مقدار چیزیلیر. بر بز باغلایوب محکمه‌یه چیقار . ینه دعواجیلر کلوب مدعی خصمنك جوابنی جرح ایله‌مك صددنده: « افندم قاضی افندی انصاف ایدیکز. هیچ بر آدم کندی قولاغنی ایصیریرمی ؟ » دینجه خواجه مرحوم: « ایصیریر اوغلم ! ایصیریر ؛ حتی دوشرده باشی بیله یاریلیر ! » دیمشدر .

① 귀 깨물기 — 73쪽의 본문 글줄(위 다섯 줄과 아래 다섯 줄 사이의 삽화와 삽화 설명 줄은 잘라 냈다)
Letâif-i Hoca Nasreddin, İstanbul: İkbal Kütüphanesi, 1926, 73쪽



﴿ لطیفه ﴾ خواجه‌نك قاضیلغی هنکامنده برحریف خصمنی یاقه‌سندن طوته‌رق حضورینه کتیروب: «افندم! بو آدم بندن‌رؤیاده شیقیرشیقیر یکرمی آچقه آلدی . شیمدی ایسته‌یورم. پاره‌لریمی ویرمه‌یور.» دیر . خواجه مرحوم ابرام ایدوب‌مدعی علیهدن یکرمی آچقه‌یی تحصیل ایدر. اوکنده‌کی چکمه‌جه‌یه شیقیر شیقیر پاره‌لری صایدقدن صوکره مدعی‌یه: «آل شوشیقیرتیلری!.» مدعی‌علیهه: « آل سن‌ده پاره‌لریکی ! . هایدی بربریکزك حقنه تجاوز ایتمه‌یك؟ . » دیه‌وب حریفلری صاومش وبو حکمیله حضاری حیران ایله‌مشدر .

② 꿈속의 빚 — 140쪽 둘째 일화의 일곱 줄 같은 책, 140쪽


(مخلص) امضالی بر ذات طرفندن :

﴿ لطیفه ﴾ احبابندن بری بر دعواسنك عاقبتنی آکلامق ایچون خواجه افندی یه کلیر ، مسئله یی اوزون اوزادی آکلاتیر . نهایتنده : « ناصل افندی ! حقم یوقمی ؟ » دیر . خواجه ده : « حقلیسین برادر ، حقلیسك ! » دیر . خصمی ده خبری اولمایه رق ایرته سی کونی خواجه نك خانه سنه کایر . اوده ایشك نتیجه سنی آکلامق اوزره مسئله یی بالطبع کندندن طرفه چکه چکه آکلاتدقدن صوکره : « خواجه افندی ! نه دیرسین؟ بن حقلی دکلمیم ؟. » دیر . خواجه اوکاده : « های های ! البته حقلیسین! » دیر. تصادفاً قاریسی هرایکی خصمك

لاقیردیسنی ده ایشیدوب خواجه نك هرایکیسنی ده حقلی چیقاردیغنی طویمغله : « افندی ! دون قومشو قورد اوغلی کلدی . ایشنی آکلاتدی ، (حقلیسین!) دیدك ؛ خصمی اولان سنجر باشه کلدی ، اوده مرامنی آکلاتدی ، اوکاده (حقلیسین!) دیدك . بو ناصل ایش ؟. سن قاضی ایسه ك بنده بونجه سنه لك قاضی قاریسی یم . عین مسئله ده هم دعواجی ، هم خصم ایکیسی بردن حقلی اولورمی؟ » دیدیکه خواجه مرحوم غایت فتورسزجه: « صحیح قاریجغم! سن ده حقلیسك !.» دیمش .

③ 너도 옳다 — 149쪽 아래 단(절 머리 「: امضالی بر ذات طرفندن (مخلص)」 부터)과 150쪽 첫 일곱 줄 같은 책, 149~150쪽

	쪽 그림의 글(아랍 문자)	라틴 문자 전사	뜻
①-1	خواجه قاضی ایکن ایکی آدم کلوب بری : « شو آدم بنم قولاغمی ایصیردی.» دیه دعوا ایدر.	Hoca kadı iken iki adam gelip biri: «Şu adam benim kulağımı ısırdı.» diye dava eder.	호자가 재판관이었을 때 두 사내가 와서 한 사람이 「저 사내가 제 귀를 깨물었습니다.」 하며 소를 건다.

①-2	دیکری‌ده: « خیر افندم کندیسی کندی قولاغنی ایصیردی.» دیه جواب ویریر .	Diğeri de: «Hayır efendim kendisi kendi kulağını ısırdı.» diye cevap verir.	다른 사람도 「아닙니다, 나리. 저 사람이 제 귀를 제가 깨물었습니다.」 하고 대답한다.
①-3	خواجه : « برازدن کلیکزده سزه جواب ویره‌یم. » دیدکدن صوکره حرمه کیروب کندی خصوصی اوطه‌سنه چکیله‌رك: « باقه‌یم انسان کندی قولاغنی ایصیره‌بیلیرمی؟» دیه قولاغنی چکوب اوغراشیرکن صیرت اوستی دوشر ، باشی بر مقدار چیزیلیر.	Hoca: «Birazdan geliniz de size cevap vereyim.» dedikten sonra hareme girip kendi hususi odasına çekilerek: «Bakayım insan kendi kulağını ısırabilir mi?» diye kulağını çekip uğraşırken sırt üstü düşer, başı bir miktar çizilir.	호자는 「조금 뒤에 오시오, 그때 답을 드리리다.」 하고는 안채로 들어가 제 방에 물러나 「어디 보자, 사람이 제 귀를 깨물 수 있나?」 하며 귀를 잡아당기고 애쓰다가 뒤로 벌렁 넘어져 머리가 조금 긁힌다. 읽기 메모: حرمه 를 hareme(안채로)로 읽었다 — 모음 표시가 없다.
①-4	بر بز باغلایوب محکمه‌یه چیقار .	Bir bez bağlayıp mahkemeye çıkar.	천 하나를 동여매고 법정에 나온다.

①-5	ينه دعواجيلر كلوب مدعى خصمنك جوابنى جرح ايله‌مك صددنده: « افندم قاضى افندى انصاف ايديكز. هيچ بر آدم كندى قولاغنى ايصيريرمى ؟ » ديينجه خواجه مرحوم: « ايصيرير اوغلم ! ايصيرير ؛ حتى دوشرده باشى بيله ياريلير ! » ديمشدر .	Yine davacılar gelip müddei hasmının cevabını cerh eylemek sadedinde: «Efendim kadı efendi insaf ediniz. Hiçbir adam kendi kulağını ısırır mı?» deyince Hoca merhum: «Isırır oğlum! Isırır; hatta düşer de başı bile yarılır!» demiştir.	다시 소송하는 이들이 와서 원고가 상대의 대답을 깨뜨리려고 「나리, 재판관 나리, 공정하게 보아 주십시오. 어느 사람이 제 귀를 깨뭅니까?」 하자 돌아가신 호자는 「깨물지, 이 사람아! 깨물고말고. 넘어져서 머리까지 깨진다네!」 하였다. 읽기 메모: جرح 를 cerh(깨뜨림·반박), صددنده 를 sadedinde(~하려는 참에)로 읽었다 — 둘 다 옛말이라 다른 판 대조가 필요하다.
②-1	خواجه‌نك قاضيلغى هنكامنده بر حريف خصمنى ياقه‌سندن طوته‌رق حضورينه كتيروب: «افندم! بو آدم بندن رؤياده شيقير شيقير يكرمى آقچه آلدى . شيمدى ايسته‌يورم. پاره‌لرمى ويرمه‌يور.» ديير .	Hocanın kadılığı hengâmında bir herif hasmını yakasından tutarak huzuruna getirip: «Efendim! Bu adam benden rüyada şıkır şıkır yirmi akçe aldı. Şimdi istiyorum. Paralarımı vermiyor.» der.	호자가 재판관 노릇 하던 무렵 한 사내가 상대의 멱살을 잡아 그 앞에 끌고 와서 「나리! 이 사람이 꿈에서 제게서 짤랑짤랑 스무 악체를 가져갔습니다. 지금 달라는데 제 돈을 주지 않습니다.」 한다.

②-2	خواجه مرحوم ابرام ایدوب مدعی علیهدن یکرمی آقچه‌یی تحصیل ایدر.	Hoca merhum ibram edip müddeialeyhten yirmi akçeyi tahsil eder.	돌아가신 호자는 다그쳐서 피고에게서 스무 악체를 받아 낸다. 읽기 메모: ابرام 을 ibram(다그침·조름)으로 읽었다 — 문맥으로 고른 읽기다.
②-3	اوکنده‌کی چکمه‌جه‌یه شیقیر شیقیر پاره‌لری صایدقدن صوکره مدعی‌یه: «آل شو شیقیرتیلری!.» مدعی علیهه: « آل سن ده پاره‌لریکی ! . هایدی بربریکزك حقنه تجاوز ایتمه‌یك؟ . » دیوب حریفلری صاومش و بو حکمیله حضاری حیران ایله‌مشدر .	Önündeki çekmeceye şıkır şıkır paraları saydıktan sonra müddeiye: «Al şu şıkırtıları!.» Müddeialeyhe: «Al sen de paralarını! Haydi birbirinizin hakkına tecavüz etmeyin.» deyip herifleri savmış ve bu hükmüyle huzzarı hayran eylemiştir.	앞에 있는 서랍에 짤랑짤랑 돈을 세어 넣은 뒤 원고에게 「이 짤랑 소리를 받게!」, 피고에게 「자네도 자네 돈을 받게! 자, 서로 남의 권리를 침범하지들 말게.」 하고는 사내들을 내보냈고, 이 판결로 그 자리에 있던 이들을 감탄하게 하였다. 읽기 메모: حکمیله 는 hükmüyle 로도 hükmiyle 로도 읽힌다 — 오늘의 조화 꼴로 옮겼다. 원문 인용 끝의 «؟.» 는 마침표 하나로 옮겼다.
③-0	: امضالی بر ذات طرفندن (مخلص)	(Muhlis) imzalı bir zat tarafından:	「무흘리스」라 서명한 분이 보낸 것: 읽기 메모: 절 머리 줄 — 필기체 활자다. 이 일화가 독자 기고 절에 실렸다는 근거.

③-1	احبابندن برى بر دعواسنك عاقبتنى آكلامق ايچون خواجه افندىيه كلير ، مسئلهيى اوزون اوزادى آكلاتير .	Ahbabından biri bir davasının akıbetini anlamak için Hoca Efendiye gelir, meseleyi uzun uzadı anlatır.	그의 벗 가운데 한 사람이 자기 소송이 어찌 될지 알아보려고 호자 나리에게 와서 사안을 길게 늘어놓는다.
③-2	نهايتنده : « ناصل افندى ! حقم يوقمى ؟ » ديه . خواجه‌ده : « حقليسين برادر ، حقليسك ! » ديه .	Nihayetinde: «Nasıl efendi! Hakkım yok mu?» der. Hoca da: «Haklısın birader, haklısın!» der.	끝에 「어떻습니까, 나리! 제가 옳지 않습니까?」 한다. 호자도 「자네가 옳네, 이 사람아, 자네가 옳아!」 한다.
③-3	خصمى‌ده خبرى اولمايه‌رق ايرته‌سى كونى خواجه‌نك خانه‌سنه كلير .	Hasmı da haberi olmayarak ertesi günü Hocanın hanesine gelir.	그 상대도 (이 일을) 모른 채 이튿날 호자의 집에 온다.
③-4	اوده ايشك نتيجه‌سنى آكلامق اوزره مسئلهيى بالطبع كندندن طرفه چكه چكه آكلاتدقدن صوكره : « خواجه افندى ! نه ديرسين؟ بن حقلى دكلمىيم ؟. » ديه .	O da işin neticesini anlamak üzere meseleyi bittabi kendinden tarafa çeke çeke anlattıktan sonra: «Hoca Efendi! Ne dersin? Ben haklı değil miyim?» der.	그도 일의 결말을 알아보려고 사안을 — 당연히 제 쪽으로 끌어당겨 가며 — 이야기한 뒤 「호자 나리! 어찌 보십니까? 제가 옳지 않습니까?」 한다.

③-5	خواجه اوکاده : « های های ! البته حقلیسین! دیر. »	Hoca ona da: «Hay hay! Elbette haklısın!» der.	호자는 그에게도 말한다. 「그럼, 그럼! 물론 자네가 옳지!」
③-6	تصادفاً قاریسی هر ایکی خصمك لاقیردیسنی‌ده ایشیدوب خواجه‌نك هر ایکیسنی‌ده حقلی چیقاردیغنی طویمغله : « افندی ! دون قومشو قورد اوغلی کلدی . ایشی آکلاتدی ، (حقلیسین!) دیدك ؛ خصمی اولان سنجر باشه کلدی ، اوده مرامنی آکلاتدی ، اوکاده (حقلیسین!) دیدك . بو ناصل ایش ؟.	Tesadüfen karısı her iki hasmın lakırdısını da işitip Hocanın her ikisini de haklı çıkardığını duymakla: «Efendi! Dün komşu Kurt oğlu geldi. İşi anlattı, (haklısın!) dedin; hasmı olan Sencer Başe [?] geldi, o da meramını anlattı, ona da (haklısın!) dedin. Bu nasıl iş?.	마침 그의 아내가 두 상대의 말을 다 듣고, 호자가 둘 다 옳다고 해 준 것을 알고는 「여보! 어제 이웃 쿠르트오을루가 왔소. 일을 이야기하니 (자네가 옳네!) 했소. 그 상대인 센제르 바셰(이름의 읽기 미정)가 와서 그도 제 뜻을 이야기하니 그에게도 (자네가 옳네!) 했소. 이게 무슨 일이오? 읽기 메모: 사람 이름 둘 — قورد اوغلی 를 Kurt oğlu, سنجر باشه 를 Sencer Başe 로 적었으나 둘째 이름은 자음만 대응하는 잠정 읽기다([?] 표시 — 모음은 그림으로 정할 수 없다). طویمغله 를 duymakla 로 읽었다. 표제어 원문으로는 쓰지 않았다.

③-7	سن قاضى ايسەك بن ده بونجه سنەلك قاضى قاريسىيم . عين مسئلەده هم دعواجى ، هم خصم ايكيسى بردن حقلى اولورمى؟ » دييىنجه خواجه مرحوم غايت فتورسزجه: «صحيح قاريجغم! سن ده حقليسك !.» ديمش .	Sen kadı isen ben de bunca senelik kadı karısıyım. Aynı meselede hem davacı, hem hasım ikisi birden haklı olur mu?» deyince Hoca merhum gayet fütursuzca: «Sahih karıcığım! Sen de haklısın!.» demiş.	당신이 재판관이면 나도 이만큼 여러 해 재판관의 아내요. 같은 일에서 소송하는 이와 그 상대, 둘이 한꺼번에 옳을 수가 있소?」 하자 돌아가신 호자는 조금도 아랑곳하지 않고 「맞소, 여보! 당신도 옳소!」 했다고 한다. 읽기 메모: فتورسزجه 를 fütursuzca(아랑곳 없이)로 읽었다.

1926 → 지금 — 이야기 속 재판의 옛말과 오늘의 조문

왼쪽은 1926년 판 일화의 낱말(라틴 문자 전사), 오른쪽은 2부에서 읽은 현행 조문의 같은 자리 낱말이다. 근거 칸의 쪽은 İkbal 1926 판 쪽 그림, 조는 mevzuat 통합본 사본이다. 이 판 안에서도 옛말과 새말이 섞여 있다 — 73쪽은 müddei(원고)와 davacılar(소송하는 이들)를 한 문장에 쓰고, 150쪽은 davacı 와 hasım 을 짝으로 쓴다. 언어 정책에 대한 평가는 하지 않는다.

1926	지금	뜻	근거
müddei	davacı	원고	LHN 1926 73쪽·140쪽(「مدعى」) ↔ HMK m. 136/1
müddeialeyh	davalı	피고	LHN 1926 140쪽(「مدعى عليهدن」) ↔ HMK m. 136/1
kadı	hâkim	재판관 → 법관	LHN 1926 73쪽(「خواجه قاضى ايكن」) ↔ HMK m. 33/1

가짜 친구 · kadı · hâkim · mahkeme — 이야기의 재판관과 조문의 법관

일화의 호자는 kadı 다 — Hoca kadı iken(73쪽), Hocanın kadılığı hengâmında(140쪽), Sen kadı isen(150쪽). kadı 는 옛 재판관을 이르는 말이고, 이 책이 받은 현행 법령 사본(헌법·민법·민사소송법 등)은 법관을 hâkim 이라 적는다(1장·5장·16장 — Hâkim, Türk hukukunu resen uygular). 이야기를 읽을 때는 kadı = 재판관으로 옮기고, 오늘의 제도를 말할 때는 hâkim 을 쓴다.

법정은 이야기에서도 mahkeme 다 — Bir bez bağlayıp mahkemeye çıkar(천 하나를 동여매고 법정에 나온다, 73쪽). 2장의 표제어 mahkeme 가 1926년 이야기 글에 같은 꼴로 나온다. 재판관 앞은 huzur(면전)라 했다: huzuruna getirip(그 앞에 끌고 와서, 140쪽).

소를 거는 일은 dava etmek(73쪽 diye dava eder), 당사자는 müddei(원고)·müddeialeyh(피고)·hasım(상대방), 판결은 hüküm(140쪽 bu hükmüyle). 현행 민사소송법은 dava açmak·davacı·davalı 를 쓰고 hüküm 은 그대로다(16장 — 판결문의 절 제목 HÜKÜM). 150쪽은 davacı 를 이미 쓴다.

셋째 일화 「너도 옳다」 는 법정 이야기가 아니다. 소송을 앞둔 사람과 그 상대가 차례로 호자의 집(hane)에 찾아와 제 말을 하고, 호자는 둘에게 다 Haklısın 이라 한다. 호자가 kadı 라는 것은 아내의 말로만 나온다. 이 일화는 이 판에서 본문이 아니라 독자가 보낸 이야기를 모은 절에 실려 있다 — 절 머리에 (Muhlis) imzalı bir zat tarafından(「무흘리스」 라 서명한 분이 보낸 것)이라 적혀 있다.

> Bir bez bağlayıp mahkemeye çıkar. LHN 1926, 73쪽

> Hâkim, Türk hukukunu resen uygular. HMK m. 33/1

요령 옛이야기·역사 글의 kadı 는 「재판관」 , 오늘의 법령·판결의 hâkim 은 「법관」 으로 옮긴다. 판결문에서 kadı 를 만날 일은 없다.

이야기의 문법 — 잇는 어미 -(y)Ip··ArAk, 인용의 diye, 이야기 현재 -(I)r 과 전문 과거 -mIş

일화의 문장은 조문보다 길지 않지만 짜임이 다르다. ① 동작을 -(y)Ip(~하고)··ArAk(~하여)··(I)rken(~하다가)··DIktAn sonra(~한 뒤)··(y)IncA(~하자)로 걸어 두고 — 이 부동사들은 인칭·시제 활용을 하지 않는다 — 시제는 문장 끝의 술어(하나일 때도 둘일 때도 있다)에서 읽는다. ② 말은 «…» 안에 그대로 옮기고 diye(~라고)나 der(말한다)로 닫는다. ③ 장면은 이야기 현재 -(I)r 로 놓고(gelir·der·düşer), 이야기의 끝은 전문 과거 -mIş(+ -DIr)로 닫는다(demiştir·eylemiştir·demiş). 조문의 넓은 시제 -(I)r

은 규범을 말하고(3장), 이야기의 -(I)r 은 눈앞의 장면을 말한다 — 꼴은 같고 쓰임이 다르다.

- ① 잇는 어미. 73쪽 셋째 문장은 dedikten sonra → girip → çekilerek → çekip → uğraşırken 의 다섯 부동사 뒤에 düşer, çizilir 로 끝난다. 부동사는 시제도 인칭도 갖지 않고 끝 동사의 것을 빌린다. 4장에서 조문의 긴 문장을 같은 방식으로 읽었다 — 앞에서부터 끊어 읽되 시제는 맨 끝에서 찾는다.
- ② 인용. 튀르키예어 이야기 글은 간접 화법으로 바꾸지 않고 말한 그대로를 옮긴다. 닫는 방법이 둘이다: 쌍점 + 인용 + der/dedi(Hoca da: «…» der), 또는 인용 + diye + 다른 동사(«…» diye dava eder · diye cevap verir). diye 는 demek 의 부동사 꼴이 굳은 말로, 뒤 동사의 내용이 인용임을 알린다. 조문에서는 볼 일이 드물고 판결문의 당사자 주장 요약에서 만난다.
- ③ 시제. gelir·anlatır·der 는 넓은 시제(geniş zaman) — 이야기꾼이 장면을 지금 일처럼 놓는 꼴이다. 끝맺음의 demiştir(73쪽)·eylemiştir(140쪽)는 -mIş + -DIr, demiş(150쪽)는 -mIş 만. -mIş 는 말하는 이가 직접 보지 않고 전해 들은 일을 적는 과거다 — 「~했다고 한다」. 직접 본 과거 -DI(aldı·ısırdı)는 일화 속 인물의 말 안에만 나온다: 인물은 제가 겪은 일을 말하고, 이야기꾼은 전해 들은 일을 말한다.
- ④ 호칭과 명령. 재판관에게는 2인칭 복수 명령 -(y)InIz 로 높인다(insaf ediniz · geliniz). 재판관은 당사자에게 단수 명령을 쓴다(Al! 받아라). 140쪽의 etmeyin 은 부정 복수 명령(-mA-y-In) — 두 사람에게 하는 말이다. oğlum(내 아들 → 이 사람아)·birader(형제)·karıcığım(여보)은 허물없는 호칭.
- ⑤ 옛 철자와 전사. 아랍 문자는 e/a, ı/i, o/ö/u/ü 를 다 가르지 않고, 어미 -(y)Ip 를 늘 وب 로 적었다(چكوب·كيروب·كلوب). 이 책은 오늘의 꼴 gelip·girip·çekip 로 옮겼다. 2인칭 어미 -sın 은 سين 과 سك 두 철자로 나온다(149쪽 حقليسك ، حقليسين برادر) — 둘 다 haklısın 이다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
gelip	gel-ip	와서(-(y)Ip — 차례로 잇기)
tutarak	tut-arak	잡아·잡으면서(-ArAk — 방식)
uğraşırken	uğraş-ır-ken	애쓰다가(-(I)r + -ken)
saydıktan sonra	say-dık-tan sonra	센 뒤에(-DIktAn sonra)
deyince	de-y-ince	말하자(-(y)IncA)
diye dava eder	di-ye dava ed-er	~라며 소를 건다(인용 + diye)
demiştir	de-miş-tir	하였다(전문 과거 + -DIr — 이야기 끝맺음)

etmeyin	et-me-y-in	하지들 마라(부정 복수 명령)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Hoca kadı iken

때 — 「호자가 재판관이었을 때」 (iken — 조화하지 않는다)

iki adam gelip

주어 + -(y)Ip — 「두 사내가 와서」 (수사 뒤 단수 adam)

biri:

둘 가운데 한 사람 — bir + 소유 -i, 인용을 여는 쌍점

«Şu adam benim kulağımı ısırdı.»

직접 인용 — 속격 benim + kulağ-ım-ı(소유 + 대격) + 직접 본 과거 -dı

diye dava eder.

diye + dava etmek(소를 걸다) + 이야기 현재 -er

첫 일화의 첫 문장 — 때(iken)·잇기(-ip)·인용(diye)·이야기 현재(eder)가 한 문장에 있다.

Hoca merhum

주어 — merhum(돌아가신)이 이름 뒤에 온다(오늘은 merhum Hoca 의 순서도 쓴다)

ibram edip

-(y)Ip — 「다그쳐서」 (ibram etmek)

müddeialeyhten

탈격 — 「피고에게서」 (무성음 h 뒤 -ten)

yirmi akçeyi

대격 — 「스무 악체를」 (수사 뒤 단수, 모음 뒤 y)

tahsil eder.

술어 — tahsil etmek(받아 내다) + 이야기 현재

둘째 일화의 판결 집행 — 부동사 하나와 격 둘.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Hoca kadı ikan iki adam gelip …~~	Hoca kadı iken iki adam gelip …	iken/-ken 은 모음조화를 따르지 않는다 — 뒷모음 kadı 뒤에서도 iken(붙여 쓰면 kadıyken).
~~«Şu adam kulağımı ısırdı.» dava eder.~~	«Şu adam kulağımı ısırdı.» diye dava eder.	인용 뒤에 demek 이 아닌 동사가 오면 diye 로 이어야 한다. diye 없이 dava eder 를 붙이면 인용이 문장에 걸리지 않는다.
~~iki adamlar gelip~~	iki adam gelip	수사 뒤의 명사는 단수로 둔다(2장): iki adam, yirmi akçe.
~~Hoca: «Haklısın!» demiştir der.~~	Hoca: «Haklısın!» der. / … demiştir.	이야기 현재(der)와 전문 과거 끝맺음(demiştir)은 한 술어에 겹치지 않는다 — 장면은 der, 이야기의 끝은 demiştir.

말해 보기 — 「너도 옳다」를 다섯 문장으로 이야기하기

학회 만찬이나 쉬는 시간에 꺼낼 수 있는 짧은 이야기다. 일화의 줄거리를 오늘의 튀르키예어로 다시 쓴 것 — 원문 인용이 아니다. 과거 시제 -DI 로 통일했다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Bir gün bir adam Nasreddin Hoca'ya geldi ve davasını anlattı.

어느 날 한 사내가 나스레딘 호자에게 와서 자기 소송 이야기를 했습니다.

bir gün = 어느 날. davasını anlattı — dava-sı-nı(자기 소송을) + anlatmak

Hoca onu dinledi ve «Haklısın» dedi.

호자는 그의 말을 듣고 「자네가 옳네」라고 했습니다.

dinlemek 은 대격을 받는다(onu). haklısın = 네가 옳다

Ertesi gün hasmı geldi; Hoca ona da «Haklısın» dedi.

이튿날 그 상대가 왔고, 호자는 그에게도 「자네가 옳네」라고 했습니다.

ertesi gün = 이튿날. hasmı — hasım 의 소유 꼴(모음 탈락). ona da = 그에게도

Karısı sordu: «İkisi birden haklı olur mu?»

아내가 물었습니다. 「둘이 한꺼번에 옳을 수가 있소?」

ikisi birden = 둘이 한꺼번에. olur mu = 될 수 있나

Hoca ona da aynı cevabı verdi: «Sen de haklısın!»

호자는 아내에게도 같은 대답을 했습니다. 「당신도 옳소!」

ona da = 그에게도(여기서는 아내에게도). aynı cevap = 같은 대답. sen de = 너도

출처 상자 — 판본, 쪽 그림, 전사의 범위, 보호기간

저본은 『Letâif-i Hoca Nasreddin』(면주 「لطائف خواجه نصرالدين」) — 아랍 문자 인쇄본이다. 간기(İstanbul: İkbal Kütüphanesi, 1926)는 Internet Archive 항목의 서지 기록을 따른 것이고, 이 책이 받은 네 면에는 표지·판권면이 없어 직접 확인하지 못했다. 쪽 그림은 Duke University Libraries 소장본의 Internet Archive 스캔(letaifihocanasre00unse)에서 받았고(2026년 11월 10일), 73쪽·140쪽·149~150쪽의 본문 글줄만 잘라 실었다. 삽화는 싣지 않았다 — 그림에 서명이 있으나 화가와 보호기간을 확인하지 못했다.

라틴 문자 본문은 이 책이 쪽 그림을 읽어 옮긴 전사다. 표기는 현대 정서법으로 옮긴 읽기 전사 — 낱말은 오늘의 사전 표제 꼴, 어미는 오늘의 모음조화 꼴(كلوب → gelip)로 적고, 낱말·어순·인용 부호의 자리는 원문을 따랐다. 글자를 하나씩 옮기는 학술 전사(외교적 전사)가 아니다. 같은 판의 라틴

문자 재간본은 찾지 못했고, 같은 출판사의 1909년 판과는 대조하지 못했다. 그래서 「원전 읽기」 코너는 독립 판독 대조가 끝날 때까지 검토 중 표시를 달았다.

셋째 일화 「너도 옳다」는 이 판에서 본문이 아니라 독자가 보낸 이야기 절에 실려 있다(149쪽 절 머리 「(مخلص) امضالی بر ذات طرفندن :」). 이야기의 무대도 법정이 아니라 호자의 집이다. 이 책은 다른 판본을 받지 않았다.

보호기간(추정). 이 책이 받은 사본에는 판권면이 없어 저작자·편자 표시를 확인하지 못했다. 저작자가 밝혀지지 않은 저작물이고(FSEK 12조 1항의 경우) 1926년에 처음 공표되었으며 그 기간 안에 저작자가 이름을 밝히지 않았다면, 튀르키예 저작권법(FSEK) 27조 3항의 공표 뒤 70년이 적용되어 1996년 말에 끝난 것이 된다 — 이 전제들을 확인하지 못했으므로 계산의 보기일 뿐이고 실제 만료 여부는 확인하지 못했다. 서문은 싣지 않았다.

받지 않은 것: 같은 출판사 1909년 판, Kanaat 1918년 판, 1819년 필사본, Wesselski 의 1911년 독일어 번역(모두 서지만 확인). 현행 조문 인용(HMK 33조 1항·136조 1항)은 16장과 같은 mevzuat 통합본 사본이다.

Letâif-i Hoca Nasreddin (İkbal, 1926) — Internet Archive

확인 문제 8

1. «Şu adam benim kulağımı ısırdı.» diye dava eder. 에서 diye 의 구실은?

- 과거 시제 표시
- **앞의 인용을 뒤 동사에 잇는다**
- 복수 표시
- 부정

diye 는 demek 의 부동사 꼴이 굳은 말 — 「~라고·~라며」. 인용 뒤에 demek 이 아닌 동사(dava eder·cevap verir)가 올 때 쓴다.

2. kulak 의 「내 귀를」 로 맞는 꼴은?

kulakımı

kulağımı

kulakmı

kulağmı

여러 음절 낱말의 끝 k 가 모음 어미 앞에서 ğ(en.wikt stem=kulağ): kulağ-ım-ı.

3. 일화의 müddei 에 해당하는 현행 민사소송법의 낱말은?

davalı

davacı

hâkim

tanık

müddei(원고) → davacı, müddeialeyh(피고) → davalı(HMK 136조 1항). 150쪽은 davacı 를 이미 쓴다.

4. müddeialeyhten yirmi akçeyi tahsil eder 에서 müddeialeyhten 의 격은?

여격

대격

탈격

처격

tahsil etmek 은 받아 낼 상대를 탈격(-DAn)으로 받는다 — 「피고에게서」 . h 뒤라 -ten.

5. 이야기의 끝맺음 demiştir 의 -miş 가 나타내는 것은?

말하는 이가 직접 본 과거

전해 들은 과거

미래

명령

-mIş 는 전문 과거 — 「~했다고 한다」. 직접 본 과거 -DI 는 일화 속 인물의 말 안에 나온다 (aldı·ısırdı).

6. Hoca kadı iken 의 iken 에 대해 맞는 것은?

모음조화에 따라 ıkan 이 된다

조화하지 않는다

언제나 붙여 쓴다

과거 시제 어미다

iken/-ken 은 조화하지 않는다. 띄어 kadı iken, 붙여 kadıyken.

7. 「너도 옳다」 일화가 이 판에서 실린 자리는?

책의 첫 일화

독자가 보낸 이야기 절

서문

삽화 설명

149쪽 절 머리 「(Muhlis) imzalı bir zat tarafından」 — 「무흘리스」라 서명한 분이 보낸 것. 무대도 법정이 아니라 호자의 집(hane)이다.

8. 오늘의 법관을 이르는 조문의 낱말은?

kadı

hoca

hâkim

efendi

현행 법령은 hâkim 을 쓴다(HMK 33조 1항 Hâkim, Türk hukukunu resen uygular). kadı 는 옛 재판관을 이르는 말.

3부 원전과 말하기 · 제18장

원전 II — 1926년 민법 공포본과 문자 개혁

Türk Kanunu Medenisi (1926)

1926년 2월 17일 가결된 743호 민법(Türk Kanunu Medenisi)은 1926년 4월 4일 관보(Resmî Ceride) 339호의 부록으로 공포되었다 — 아랍 문자로. 라틴 문자를 쓰게 한 1353호 법률(Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun)은 1928년 11월 3일 관보 1030호에 실렸다. 이 장은 공포본 부록의 첫 면 — 서장(Başlangıç) 1조에서 7조까지 — 을 쪽 그림으로 놓고 한 조씩 읽는다. 6장에서 2001년 현행 민법의 같은 일곱 조를 읽었다. 여기서는 그 자리의 1926년 낱말 — lafız·ruh·kaide·istifade·himaye·ihtimam·amel — 을 익히고, 의회가 뒤에 라틴 문자로 다시 찍은 재간본이 공포본과 어디에서 다른지를 본다. 라틴 문자 본문은 이 책이 쪽 그림을 읽어 옮긴 전사이고, 재간본과 낱말 단위로 대조했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Kanun, lafzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün meselelerde meridir. 743 m. 1 (RG 339 부록, 1926)

   법률은 그 문언이나 정신으로 닿는 모든 문제에 효력이 있다.

2. Hâkim, hükümlerinde ilmî içtihatlardan ve kazai kararlardan istifade eder. 743 m. 1 (RG 339 부록, 1926)

   법관은 판결할 때 학문적 견해와 재판례를 참고한다.

표제어 11

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 10. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

18.1 ## lafız /lɑ'fɯz/ 말, 문언(文言) ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **lafz-**

아랍어 기원의 명사(TDK Arapça lafẓ) — 1926년 민법 1조가 법률의 「문언」을 이 낱말로 적는다: lafzıyla veya ruhuyla(문언으로나 정신으로나). 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(TDK 접미 표시 -fzı, en.wikt stem=lafz): lafz-ı, lafz-ı-yla. 짝말 ruh 는 「정신·취지」. 2001년 민법은 같은 자리를 sözüyle ve özüyle(말로나 알맹이로나)로 바꾸었다 — söz·öz 는 19장. 재간본은 lâfzile 로 적었다(조격을 -ile 로 붙이고 곡절 부호를 썼다). 이 책은 TDK 표제 꼴 lafız 을 따른다.

쉬운 예

Bu lafzı ilk kez duyuyorum.

이 말은 처음 듣는다.

실무 예

Eski metin kanunun lafzından ve ruhundan söz ediyordu.

옛 글은 법률의 문언과 정신을 말하고 있었다.

원문

> Kanun, lafzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün meselelerde meridir. — 743 m. 1 (RG 339 부록, 1926) — 첫 문장 ·
>
> 법률은 그 문언이나 정신으로 닿는 모든 문제에 효력이 있다.

옛말 → 지금 말

lafız · ruh → söz · öz (743 m.1(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「لفظيله ويا روحيله」) ↔ 4721 m.1/1)

문형

... -(s)I-ylA veya ... -(s)I-ylA

그 ~으로나 그 ~으로나

1. 명사 + 3인칭 소유 -(s)I + 조격 -(y)lA: lafz-ı-yla, ruh-u-yla. 소유 어미의 주인은 kanun 이다.
2. veya(또는)로 두 수단을 잇는다. 현행 1조는 ve 로 바꾸었다(sözüyle ve özüyle — 6장).
3. temas ettiği(닿는 — -DIK 관형절)가 뒤의 meselelerde 를 꾸민다.

Onu sesiyle veya yürüyüşüyle tanırım.

나는 그를 목소리나 걸음걸이로 알아본다.

Mektubu eliyle veya makineyle yazabilir.

그는 편지를 손으로나 기계로 쓸 수 있다.

문법 철자 · lafız · lafzı · lafzıyla — 둘째 모음이 빠지는 어간

~~lafızıyla~~ (표기 오류)

lafzıyla

lafız 은 모음 어미 앞에서 lafz-(TDK -fzı, en.wikt stem=lafz): lafz-ı-yla(그 문언으로 — 3인칭 소유 + 조격). 6장 hüküm → hükmü, 16장 kayıt → kaydı 와 같은 유형. 조격은 지금 -(y)lA 로 붙여 쓰고, 재간본은 -ile 로 붙였다(lâfzile).

18.2 **kaide** /kaːˈide/ **규칙, 원칙; 받침대** ★★★

발음 근거 enwikt

아랍어 기원의 명사(TDK Arapça ḳāʿide, telaffuz ka:ide — 첫 음절이 길다). 1926년 민법에서 「규칙」 을 뜻한다: nasıl bir kaide vazedecek idiyse(어떤 규칙을 세웠을지), hüsnüniyet kaideleri(신의의 규칙들 — 2조), umumi kaideler(일반 규칙들 — 5조). 2001년 민법은 1조·2조의 자리를 kural 로 바꾸었고(dürüstlük kuralları — 6장, 19장 kural), 5조는 genel nitelikli hükümler(일반적 성질의 규정)로 새로 썼다. 오늘의 일상어로도 남아 있고(Kaide budur 규칙이 그렇다), 조각상의 받침대도 kaide 다. 격 어미는 y 를 끼워 kaideyi.

쉬운 예

Her oyunun bir kaidesi vardır.

놀이마다 규칙이 있다.

실무 예

Hâkim, kanunda hüküm bulamayınca kendisi bir kaide koydu.

법관은 법률에서 규정을 찾지 못하자 스스로 규칙을 세웠다.

원문

> Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede hâkim örf ve âdete göre, örf ve âdet dahi yok ise kendisi vazıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse ona göre hükmeder.
>
> — 743 m. 1 (RG 339 부록, 1926) — 둘째 문장 ·
>
> 그에 관하여 법률의 규정이 없는 문제에서 법관은 관습에 따르고, 관습도 없으면 자신이 입법자였다면 이 문제에 관하여 어떤 규칙을 세웠을지에 따라 판결한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede	범위 — 부정 분사 bulun-ma-y-an + 처격 mesele-de	그에 관하여 법률의 규정이 없는 문제에서
hâkim örf ve âdete göre,	주어 + -A göre ①(4장)	법관은 관습에 따르고

örf ve âdet dahi yok ise	조건 — dahi(~도, 옛말 — 오늘의 de) + yok ise(없으면)	관습도 없으면
kendisi vazıı kanun olsaydı	가정 — vazı-ı kanun(법을 세우는 이 — 페르시아식 이자페) + ol-sa-y-dı(~였다면)	자신이 입법자였다면
bu meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse	-A dair(~에 관하여) + vazed-ecek idi-y-se(세웠을 것이라면)	이 문제에 관하여 어떤 규칙을 세웠을지에
ona göre hükmeder.	-A göre ② + 술어 — hükmetmek(16장)	따라 판결한다

현행 1조 2항과 뼈대가 같다(6장): … yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. 바뀐 것은 낱말이다 — vazıı kanun → kanun koyucu, kaide → kural, vazetmek → koymak, hükmetmek → karar vermek, dahi → da. 가정의 틀 -sAydI … -AcAk idiyse 는 그대로 남았다.

옛말 → 지금 말

kaide → kural (743 m.1(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「ابر قاعده وضع ايده‌جك) ↔ 4721 m.1/2)

문형

… olsaydı nasıl … -(y)AcAk idiyse ona göre …

~였다면 어떻게 ~했을지에 따라 ~

1. ol-sa-y-dı(~였다면 — 사실과 다른 가정) + 의문사 nasıl + 미래 분사 -(y)AcAk + idiyse(~였을 것이라면).
2. ona göre(그에 따라)가 앞 절 전체를 받는다.
3. 1926년과 2001년 조문이 같은 틀을 쓴다 — 낱말만 kaide vazedecek → kural koyacak.

Ben senin yerinde olsaydım ne yapacak idiysem sen de onu yap.
내가 네 처지였다면 했을 일을 너도 해라.

Babam burada olsaydı nasıl davranacak idiyse öyle davrandım.
아버지가 여기 계셨다면 하셨을 대로 나는 행동했다.

18.3 istifade /istifaːˈde/

이용, 도움을 얻음; -DAn istifade etmek 「~을 이용하다·참고하다」 ★★

발음 근거 enwikt

1조 3항의 술어다 — 법관은 판결할 때 학문적 견해와 재판례에서 istifade eder(도움을 얻는다). 탈격을 받는다: içtihatlar-dan … kararlar-dan istifade etmek. 2001년 민법은 같은 자리를 yararlanır(yararlanmak — 역시 탈격)로 바꾸었다. 일상어로 오늘도 쓴다: fırsattan istifade(기회를 틈타). en.wikt 는 셋째 음절을 길게 적는다(is.ti.fa:'de). 격 어미는 y 를 끼워 istifadeyi.

쉬운 예

Bu fırsattan istifade edelim.

이 기회를 이용하자.

실무 예

Öğrenciler kütüphaneden her gün istifade ediyor.

학생들은 날마다 도서관을 이용한다.

원문

> Hâkim, hükümlerinde ilmî içtihatlardan ve kazai kararlardan istifade eder. — 743 m. 1 (RG 339 부록, 1926) — 셋째 문장 ·
>
> 법관은 판결할 때 학문적 견해와 재판례를 참고한다.

옛말 → 지금 말

istifade etmek → yararlanmak (743 m.1(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「استفاده ایدر」) ↔ 4721 m.1/3)

문형

… -DAn ve … -DAn istifade eder

~과 ~을 이용한다·참고한다

1. 탈격 명사 둘을 ve 로 잇고 istifade etmek 으로 닫는다.
2. hükümlerinde(그의 판결들에서 — hüküm-ler-i-nde)가 때·자리를 적는다. 현행은 karar verirken(판결하면서).
3. ilmî içtihat(학문적 견해)·kazai karar(재판례) → bilimsel görüş·yargı kararı(6장 옛말 상자).

Tezini yazarken eski gazetelerden ve mektuplardan istifade etti.

그는 논문을 쓰면서 옛 신문과 편지를 이용했다.

Güzel havadan istifade edip yürüyüşe çıktık.

우리는 좋은 날씨를 틈타 산책하러 나갔다.

문법 격 · -DAn istifade etmek — 탈격을 받는 합성 동사

~~ilmî içtihatları istifade eder~~ (비문)

ilmî içtihatlardan istifade eder

istifade etmek 은 얻어 쓰는 출처를 탈격으로 받는다: içtihatlar-dan, kararlar-dan. 새말 yararlanmak 도 같은 격이다(현행 1조 3항 bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır). 대격을 쓰면 비문.

18.4 **himaye** /himaːˈje/ **보호; himaye etmek 「보호하다」** ★★

발음 근거 enwikt

2조 2항의 술어 — 법률은 권리의 남용을 himaye etmez(보호하지 않는다). 2001년 민법은 korumaz(korumak)로 바꾸고 주어도 kanun 에서 hukuk düzeni(법질서)로 바꾸었다. 같은 문장의 suiistimal(남용) → kötüye kullanma, sırf gayrı izrar eden(오로지 남을 해칠 뿐인)은 현행에서 açıkça(명백히)가 되었다 — 낱말만이 아니라 요건의 표현이 달라진 자리다. 15장의 표제어 koruma(보호)가 himaye 의 새말이다. en.wikt 는 둘째 음절을 길게 적는다(hi.maːˈje).

쉬운 예 Anne, çocuğunu himaye eder.
어머니는 아이를 보호한다.

실무 예 Eski kanun «himaye etmez» diyordu; yenisi «korumaz» diyor.
옛 법은 「himaye etmez」라 했고 새 법은 「korumaz」라 한다.

원문
> Bir hakkın sırf gayrı izrar eden suiistimalini kanun himaye etmez.
> — 743 m. 2 (RG 339 부록, 1926) — 둘째 문장 ·
> 오로지 남을 해칠 뿐인 권리의 남용을 법률은 보호하지 않는다.

옛말 → 지금 말

himaye etmek → korumak (743 m.2(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「حمایه ایتمز」) ↔ 4721 m.2/2)

문형

… -(s)InI kanun himaye etmez

~을 법률은 보호하지 않는다

1. 목적어(소유 + 대격 suiistimal-i-ni)가 앞에, 주어 kanun 이 술어 바로 앞에 온다 — 목적어를 앞세운 어순.
2. sırf gayrı izrar eden(오로지 남을 해칠 뿐인 — gayr 남 + izrar etmek 해치다)이 suiistimal 을 꾸민다.
3. 부정 넓은 시제 et-mez — 규범의 부정(3장).

Böyle bir davranışı kimse hoş görmez.
이런 행동을 아무도 좋게 보지 않는다.

Bu kadar yükü bu köprü taşımaz.
이만한 짐을 이 다리는 견디지 못한다.

18.5 **asıl** /a'sɯɬ/ **근본, 원칙; (형용사) 본래의, 진짜** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **asl-**

3조의 asıl olan(원칙인 것)은 「원칙은 ~이다」라는 추정의 틀이다 — 선의가 요건인 경우에 원칙은 그 선의가 있다는 것이다. 이 틀은 2001년 민법 3조에 그대로 남았다(asıl olan iyiniyetin varlığıdır — 6장). 모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(en.wikt stem=asl): asl-ı(그 원본). 일상어로 형용사 asıl mesele(진짜 문제), 부사 aslında(사실은). 같은 문장의 vücut(있음 → 현행 varlık)·ahval(경우들 → 재간본 haller·현행 durumlar)이 바뀐 낱말이다.

쉬운 예

Asıl mesele bu değil.

진짜 문제는 이것이 아니다.

실무 예

Belgenin aslı mahkemede, sureti bende.

문서의 원본은 법원에 있고 사본은 내게 있다.

원문

> Bir hakkın doğumu için kanunen hüsnüniyet şart kılınan ahvalde asıl olan onun vücududur. — 743 m. 3 (RG 339 부록, 1926) — 첫 문장 ·
> 권리의 발생에 법률상 선의가 요건으로 정해진 경우에 원칙은 그 선의가 있다는 것이다.

문형

… -An ahvalde asıl olan …-DIr

~하는 경우에 원칙은 ~이다

1. 분사 -An + 처격 명사(ahvalde·hallerde·durumlarda)로 경우를 놓고, asıl olan(원칙인 것)을 주어로 세운다.
2. 술어는 명사 + -DIr: vücud-u-dur(그것의 있음이다). vücut 은 모음 어미 앞에서 t → d(en.wikt stem=vücud).
3. 현행 3조 1항: … durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır — 틀은 같고 낱말이 바뀌었다.

Şüphe olan durumlarda asıl olan sormaktır.

의심이 있는 경우에 원칙은 묻는 것이다.

Bu oyunda asıl olan kazanmak değil, katılmaktır.

이 놀이에서 중요한 것은 이기는 것이 아니라 참가하는 것이다.

문법 조어 · ahval · haller — 아랍어 복수와 튀르키예어 복수

~~ahvaller~~ (부자연)

ahval / haller

ahval 은 hâl 의 아랍어식 복수다 — 그 자체가 복수라 -lAr 를 덧붙이지 않는다. 재간본은 같은 자리를 튀르키예어 복수 haller 로 찍었다. 같은 짝이 5조에 있다: ukut(공포본 — akit 의 아랍어식 복수) ↔ akitler(재간본 — 818호 정정표가 고치라고 한 낱말).

18.6 **ihtimam** /ihti'mam/ **주의, 정성 들임** ★★

발음 근거 enwikt

3조 2항 — 사정에 따라 자기에게 기대되는 ihtimam(주의)을 기울이지 않은 사람은 선의를 주장하지 못한다. 2001년 민법은 이 자리를 özen(8장 표제어)으로 바꾸었다: beklenen özeni göstermeyen kimse. 함께 바뀐 말이 sarf etmek(쓰다·들이다) → göstermek(보이다), icabı hâle göre(사정의 요구에 따라) → durumun gereklerine göre. 일상어로는 ihtimamla(정성껏)가 남아 있다. 격 어미는 뒷모음: ihtimamı(en.wikt 굴절 틀 ı).

쉬운 예

Bu işi ihtimamla yaptı.

그는 이 일을 정성껏 했다.

실무 예

Kendisinden beklenen ihtimamı göstermediği için özür diledi.

그는 자기에게 기대된 주의를 기울이지 않았다며 사과했다.

원문

> Ancak, icabı hâle göre kendisinden beklenen ihtimamı sarf etmeyen kimse hüsnüniyet iddiasında bulunamaz. — 743 m. 3 (RG 339 부록, 1926) — 둘째 문장 ·
>
> 다만 사정의 요구에 따라 자기에게 기대되는 주의를 기울이지 않은 사람은 선의를 주장할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ancak,	단서 — 「다만」(4장 ancak)	다만
icabı hâle göre	-A göre — icab-ı hâl(사정의 요구 — 페르시아식 이자페) + 여격	사정의 요구에 따라
kendisinden beklenen ihtimamı sarf etmeyen kimse	주어 — 탈격 + 수동 분사 bekle-n-en + 대격 + 부정 분사 sarf et-me-y-en + kimse(사람)	자기에게 기대되는 주의를 기울이지 않은 사람은

hüsnüniyet iddiasında bulunamaz.	술어 — iddia-sı-nda bulunmak(주장을 하다) + 불가능 -AmA-z	선의를 주장할 수 없다

현행 3조 2항과 한 조각씩 맞는다: Ancak, / durumun gereklerine göre / kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse / iyiniyet iddiasında bulunamaz. 분사 둘(beklenen · -meyen)과 술어 iddiasında bulunamaz 는 그대로다. hüsnüniyet 한 낱말이 1926년에는 2조의 신의칙과 3조의 선의를 모두 가리켰고, 현행은 dürüstlük(2조)과 iyiniyet(3조)로 나누었다(6장).

옛말 → 지금 말

ihtimam → özen (743 m.3(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「اهتمامی صرف ایتمه‌ین」) ↔ 4721 m.3/2)

문형

… -mAyAn kimse … -AmAz

~하지 않은 사람은 ~할 수 없다

1. 부정 분사 -mA-y-An + kimse(사람)가 주어, 술어는 불가능형 -AmA-z.
2. 조문이 자격을 잃는 사람을 정하는 틀 — 3조의 1926년·2001년 문언이 같다.
3. kimse 는 긍정문에서 「사람」, 부정문에서 홀로 쓰이면 「아무도」.

Bilet almayan kimse içeri giremez.
표를 사지 않은 사람은 안에 들어갈 수 없다.

Ödevini yapmayan kimse oyuna katılamaz.
숙제를 하지 않은 사람은 놀이에 낄 수 없다.

18.7 **takdir** /tak'dir/ **평가, 재량; 칭찬** ★★★

발음 근거 enwikt

4조 — 법률이 hakkı takdir(재량의 권한)를 준 일에서 법관은 hak ve nısfetle(법과 형평으로) 판결한다. 공포본은 페르시아식 이자페 hakk-ı takdir(평가의 권리)로 적었고, 재간본은 튀르키예어 어순 takdir hakkı 로 찍었으며, 2001년 민법은 takdir yetkisi(6장 표제어)로 바꾸었다 — 한 자리에 세 꼴이다. takdir 자체는 세 층에 모두 남았다. 일상어로는 「높이 삼·칭찬」: takdir etmek. 16장 HMK 323조의 hâkimin takdir edeceği miktar(법관이 정할 금액)도 이 낱말. 격 어미는 앞모음: takdiri.

쉬운 예 Çalışmanızı takdir ediyorum.
여러분의 수고를 높이 삽니다.

실무 예

Miktarı belirlemek hâkimin takdirine kalmıştı.

금액을 정하는 일은 법관의 재량에 맡겨져 있었다.

원문

Kanunun hakkı takdir verdiği ve icabı hâle yahut muhik sebeplere nazaran hüküm vermekle mükellef tuttuğu hususlarda hâkim hak ve nısfetle hükmeder. — 743 m. 4 (RG 339 부록, 1926) ·

법률이 재량의 권한을 준 일과, 사정의 요구나 정당한 사유를 살펴 판결하도록 의무를 지운 일에서 법관은 법과 형평으로 판결한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunun hakkı takdir verdiği	관형절 ① — 속격 주어 + hakk-ı takdir(재량의 권한 — 이자페) + ver-diğ-i	법률이 재량의 권한을 준
ve icabı hâle yahut muhik sebeplere nazaran	-A nazaran(~을 살펴·~에 비추어) — 여격 둘을 yahut(또는)로	사정의 요구나 정당한 사유를 살펴
hüküm vermekle mükellef tuttuğu hususlarda	관형절 ② — -mAk-lA mükellef tutmak(~할 의무를 지우다) + 처격 husus-lar-da(일들에서)	판결하도록 의무를 지운 일에서
hâkim hak ve nısfetle hükmeder.	주어 + 조격 nısfet-le(형평으로) + 술어	법관은 법과 형평으로 판결한다

관형절 둘(verdiği · tuttuğu)이 ve 로 이어져 hususlarda 하나를 꾸민다 — 주어는 둘 다 Kanunun. 현행 4조도 같은 짜임이다: Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya … göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir. husus → konu, muhik sebepler → haklı sebepler, hak ve nısfetle → hukuka ve hakkaniyete göre.

옛말 → 지금 말

hakkı takdir → takdir yetkisi (743 m.4(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「حق تقدير」, 재간본 121쪽은 takdir hakkı) ↔ 4721 m.4)

문형

… -mAklA mükellef

~할 의무가 있는

1. 동사원형 -mAk + 조격 -lA + mükellef(의무를 진): hüküm ver-mek-le mükellef.

2. 2조는 명사를 썼다: riayet-le mükelleftir(지킬 의무가 있다). 현행은 uymak zorundadır(6장).

3. mükellef tutmak 은 「의무를 지우다」 — 4조의 주어는 kanun.

Bu derste herkes ödevini zamanında vermekle mükelleftir.

이 수업에서는 누구나 숙제를 제때 낼 의무가 있다.

Öğrenciler derse zamanında gelmekle mükellefti.

학생들은 제시간에 수업에 올 의무가 있었다.

문법 어순 · hakkı takdir · takdir hakkı · takdir yetkisi — 이자페와 튀르키예어 소유 구문

~~takdir hakk~~ (비문)

takdir hakkı

페르시아식 이자페는 꾸밈 받는 말이 앞에 온다: hakk-ı takdir(권리-의 평가 → 평가의 권리). 튀르키예어 소유 구문은 거꾸로 꾸미는 말이 앞, 꾸밈 받는 말에 소유 어미: takdir hakk-ı. 재간본이 이 자리의 어순을 뒤집어 찍었고(121쪽), 현행은 hak 을 yetki 로 바꾸었다.

18.8 **umumi** /umuːˈmiː/ **일반의, 공공의** ★★★

발음 근거 enwikt

5조의 umumi kaideler(일반 규칙들) — 계약의 성립·효력·소멸 사유에 관하여 채무 편에 적힌 일반 규칙은 민법의 다른 부분에도 통한다. 2001년 민법은 genel(genel nitelikli hükümler — 5조)로 바꾸었다. 1926년 법전의 편 제목에도 쓰였다: 818호 채무법 Birinci kısım - Umumî hükümler(총칙 — 6098호는 Genel Hükümler). 오늘도 굳은 말에 남아 있다: umumi tuvalet(공중화장실). 재간본은 umumî 로 적었고 TDK 표제는 부호 없는 umumi. en.wikt 는 뒤 두 음절을 길게 적는다(u.muːˈmiː).

쉬운 예

Burası umumi bir yer.

여기는 공공장소다.

실무 예

Eski kanunda «umumi hükümler» başlığı vardı.

옛 법에는 「umumi hükümler」라는 제목이 있었다.

원문

Ukudun inikadına ve hükümlerine ve sukutu sebeplerine taalluk edip vecibeler kısmında beyan olunan umumi kaideler, medeni hukukun diğer kısımlarında dahi caridir. — 743 m. 5 (RG 339 부록, 1926) · 계약의 성립과 효력과 소멸 사유에 관한 것으로 채무 편에 밝혀진 일반 규칙은 민법의 다른 편에서도 통용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ukudun inikadına ve hükümlerine ve sukutu sebeplerine	여격 셋 — ukut(계약들 — akit 의 아랍어식 복수)의 속격 + inikat(성립)·hükümler(효력)·sukut-u sebepler-i(그 소멸의 사유들)	계약의 성립과 효력과 소멸 사유에
taalluk edip	-A taalluk etmek(~에 관계되다) + -(y)Ip	관한 것으로
vecibeler kısmında beyan olunan	처격 + 수동 분사 — vecibeler(채무들 — 재간본 borçlar) + beyan olunmak(밝혀지다)	채무 편에 밝혀진
umumi kaideler,	주어	일반 규칙은
medeni hukukun diğer kısımlarında dahi caridir.	처격 + dahi(~도) + 술어 cari-dir(통용된다)	민법의 다른 편에서도 통용된다

공포본과 재간본이 갈리는 조다. 818호 정정표(재간본 667쪽)는 민법의 vecibe·vecibeler 를 borç·borçlar 로, Ukut 을 Akitler 로 고치라고 적는다 — 재간본 5조는 그대로 Akitlerin … borçlar kısmında 로 찍혔다. 난외 제목도 공포본 「وجيبەلرك عمومى قاعدەلرى」(Vecibelerin umumi kaideleri)가 재간본에서 Borçların umumî kaideleri 다. 현행 5조는 문장을 새로 썼다(6장).

옛말 → 지금 말

umumi → genel (743 m.5(RG 339 부록 1면, leaf 4 — 「عمومى قاعدەلر」) ↔ 4721 m.5)

문형

… -DA dahi caridir

~에서도 통용된다

1. 처격 + dahi(~도 — 옛말, 띄어 쓴다) + cari(통용되는) + -DIr.
2. 오늘의 글은 dahi 대신 de/da 를, caridir 대신 uygulanır·geçerlidir 를 쓴다(현행 5조 uygulanır).
3. 주어 umumi kaideler 는 복수인데 술어에 -lAr 를 붙이지 않았다 — 사물 주어에서 흔한 꼴.

Bu âdet köylerde dahi caridir.
이 관습은 마을들에서도 통한다.

Aynı usul eski mahkemelerde dahi cariydi.
같은 절차가 옛 법원들에서도 통용되었다.

문법 조어 · umum-i · kanun-i · ilm-î — 아랍어식 형용사 -i

~~umumî kaideler (TDK 표제)~~ (표기 오류)

umumi kaideler

명사에 -i 를 붙이는 아랍어식 형용사다: umum → umumi(일반의), kanun → kanuni(법률의), ilim → ilmî(학문의). TDK 표제는 umumi·kanuni 를 부호 없이, ilmî·resmî 를 부호와 함께 적는다. 재간본은 umumî·kanunî·kazaî·medenî 로 부호를 찍었다. 인용은 출처 표기대로, 직접 쓰는 글은 TDK 표제 꼴로(1장).

18.9 **amel** /a'mel/ **행함, 실행; -(y)lA amel olunmak 「~에 따라 행해지다」** ★★

발음 근거 enwikt

7조 1항 — 공적 장부와 증서는 맞지 않음이 드러날 때까지 mündericatı ile amel olunur(그 기재대로 행한다). 2001년 민법은 긍정 명제로 바꾸었다: belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur(기재한 사실이 맞다는 증거가 된다 — 7조 1항). mündericat(기재 내용 — 재간본 표기)은 현행 içerik(내용)이 되었다. 일상어 amel 은 「행함·실행」. 재간본은 âmel 로 곡절 부호를 찍었다. 격 어미는 앞모음: ameli.

쉬운 예

Sözle değil, amelle göster.

말로 말고 행함으로 보여라.

실무 예

Eski kanuna göre sicilin mündericatı ile amel olunurdu.

옛 법에 따르면 장부의 기재대로 행하였다.

원문

> Resmî sicil ve senetlerin doğru olmadığı sabit oluncaya kadar mündericatı ile amel olunur. — 743 m. 7 (RG 339 부록, 1926) — 첫 문장 ·
> 공적 장부와 증서는 맞지 않음이 밝혀질 때까지 그 기재대로 행한다.

문형

… -(y)IncAyA kadar …

~할 때까지

1. 동사 어간 + -(y)IncA + 여격 -yA + kadar(4장): ol-unca-y-a kadar(될 때까지).
2. sabit olmak(확정되다·밝혀지다) — doğru olmadığı(맞지 않음 — -DIK 명사절)가 그 주어.
3. 현행 7조는 이 시간의 틀을 버리고 「증거가 된다 / 반증은 방식에 매이지 않는다」로 나누어 썼다.

Yağmur dininceye kadar burada bekleyelim.

비가 그칠 때까지 여기서 기다리자.

> Sen gelinceye kadar hiçbir şey yemedim.
> 네가 올 때까지 나는 아무것도 먹지 않았다.

18.10 **mahsus** /mah'sus/ **~에 고유한, 특별한; (부사) 일부러** ★★

발음 근거 enwikt

7조 2항의 şekli mahsus(특별한 방식 — şekl-i mahsus, 페르시아식 이자페) — 기재가 맞지 않음을 증명하는 데는 특별한 방식이 필요 없다. 2001년 민법: her hangi bir şekle bağlı değildir(어떤 방식에도 매이지 않는다). 오늘의 튀르키예어에서 mahsus 는 여격을 받아 「~에 고유한·~전용의」 : kadınlara mahsus(여성 전용), 부사로는 「일부러」 : Mahsus yaptı(일부러 했다). şekil(7장 표제어)은 이자페에서 둘째 모음이 빠진 şekl-i 가 된다.

쉬운 예 Bu salon misafirlere mahsustur.
이 방은 손님 전용이다.

실무 예 Eski kanun «şekli mahsus» diyordu; bugün «özel şekil» denir.
옛 법은 「şekli mahsus」라 했고 오늘은 「özel şekil」이라 한다.

원문
> Bu mündericatın doğru olmadığını ispat, bir şekli mahsusa bağlı değildir. — 743 m. 7 (RG 339 부록, 1926) — 둘째 문장 ·
> 이 기재가 맞지 않음을 증명하는 일은 특별한 방식에 매이지 않는다.

문형

… -(y)A bağlı değildir

~에 매이지 않는다

1. 여격 + bağlı(매인) + değil + -DIr.
2. 주어는 명사처럼 쓴 ispat(증명) — 앞의 -DIğInI 절이 그 목적어다.
3. 현행 7조 2항·TBK 12조 1항(hiçbir şekle bağlı değildir — 7장)이 같은 술어를 쓴다.

Bu izin hiçbir şarta bağlı değildir.
이 허가는 어떤 조건에도 매이지 않는다.

Katılmak yaşa bağlı değildir.
참가는 나이에 매이지 않는다.

문법 조어 · şekli mahsus · icabı hâl · vazıı kanun — 페르시아식 이자페 읽기

~~mahsus şekli~~ (뜻 다름)

şekli mahsus (= özel şekil)

이자페는 앞말에 -(y)I 를 붙여 뒷말로 꾸민다: şekl-i mahsus(특별한 방식), icab-ı hâl(사정의 요구), vazı-ı kanun(법을 세우는 이). 튀르키예어 어순으로 풀면 꾸미는 말이 앞에 온다: özel şekil, durumun gereği, kanun koyucu. mahsus şekli 로 뒤집으면 「일부러 그 방식을」 로 읽힌다.

18.11 **harf** /harf/ **글자, 문자(낱자)** ★★★

발음 근거 enwikt | 조화 예외 **전설** (enwikt)

1928년 1353호 법률의 이름과 1조에 나오는 낱말 — Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun(튀르키예 글자의 채택과 적용에 관한 법률). 1조는 그때까지 쓰던 arap harfleri(아랍 글자) 대신 Latin esasından alınan(라틴 바탕에서 가져온) 글자를 türk harfleri 라는 이름으로 받아들였다고 적는다. 격 어미는 앞모음이다: harfi, harfler(en.wikt 굴절 틀 e — a 뒤인데 앞모음 어미가 붙는 조화 예외). büyük harf(대문자)·küçük harf(소문자), harfi harfine(글자 그대로). 이 책은 문자 개혁의 경위·평가를 다루지 않는다 — 조문과 날짜만.

쉬운 예

Adınızı büyük harflerle yazınız.

이름을 대문자로 쓰십시오.

실무 예

1926 tarihli kanun arap harfleriyle, 2001 tarihli kanun Latin harfleriyle basıldı.

1926년 법률은 아랍 글자로, 2001년 법률은 라틴 글자로 인쇄되었다.

원문

> Şimdiye kadar türkçe yazmak için kullanılan arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. — 1353 m. 1 (TBMM 재간본, RG 3/11/1928 - 1030) ·
>
> 지금까지 튀르키예어를 적는 데 쓰인 아랍 글자 대신, 라틴 바탕에서 가져와 붙임 표에 꼴을 보인 글자가 (튀르키예 글자)라는 이름과 법적 지위로 채택되었다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Şimdiye kadar türkçe yazmak için kullanılan arap harfleri yerine	-(n)In yerine(~대신) — şimdiye kadar(지금까지) + -mAk için + 수동 분사 kullan-ıl-an	지금까지 튀르키예어를 적는 데 쓰인 아랍 글자 대신

Latin esasından alınan	관형절 ① — 탈격 esas-ı-ndan + 수동 분사 al-ın-an	라틴 바탕에서 가져와
ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler	관형절 ② + 주어 — merbut(붙은) cetvel-de(표에) + göster-il-en	붙임 표에 꼴을 보인 글자가
(türk harfleri) unvan ve hukuku ile	괄호 속 이름 + ile — unvan(이름)·hukuk-u(그 법적 지위)	(튀르키예 글자)라는 이름과 법적 지위로
kabul edilmiştir.	술어 — kabul ed-il-miş-tir(채택되었다 — 수동 완료 + -DIr)	채택되었다

수동 분사 셋(kullanılan · alınan · gösterilen)이 차례로 명사를 꾸미고 끝의 kabul edilmiştir 가 닫는다. merbut 는 「붙은·첨부된」 — 818호 544조의 merbut tashihler(붙임 정정)도 같은 낱말이다. -mIştIr 는 법률이 스스로 한 일을 선언하는 완료 꼴 — 현행 법률의 폐지 조문 yürürlükten kaldırılmıştır 와 같은 어미다.

문형

… yerine … kabul edilmiştir

~ 대신 ~이 채택되었다

1. 명사(소유 꼴) + yerine(~의 자리에 → 대신): arap harfleri yerine.
2. kabul etmek(받아들이다 — 7장 kabul)의 수동 kabul edilmek + -mIş + -DIr.
3. 818호 정정표의 … yerine … konulacaktır(~대신 ~을 놓는다)도 같은 yerine 다(19장).

Eski yönetmelik yerine yenisi kabul edilmiştir.
옛 규정 대신 새 규정이 채택되었다.

Toplantıda benim önerim yerine onunki kabul edildi.
회의에서 내 제안 대신 그의 제안이 받아들여졌다.

원전 읽기 — 관보 339호 부록 첫 면, 서장 1~7조

쪽 그림은 1926년 4월 4일 관보(Resmî Ceride) 339호 부록의 첫 면이다 — 제목 «تورك قانون مدنیسی»(Türk Kanunu Medenisi), 그 아래 «باشلانغیج»(Başlangıç 서장), 왼쪽이 조문, 오른쪽 좁은 단이 난외 제목이다. 표의 첫 칸은 그림의 글, 둘째 칸은 이 책의 전사와 그 아래 재간본·현행 문언, 셋째 칸은 뜻이다. 「재간본」 줄에는 의회의 라틴 문자 재간본(121쪽)이 공포본과 다르게 찍은 낱말만 적었다. 「현행」은 2001년 4721호의 같은 조다.

تورك قانون مدنيسى

باشلانغيج

قانون مدنينك تطبيقى

ماده : ١ — قانون، لفظيله ويا روحيله تماس ايتديكى بوتون مسئله لرده مرعيدر. حقنده قانونى بر حكم بولونمايان مسئله ده حاكم عرف وعادته كوره، عرف وعادت دخى يوق ايسه كندىسى واضع قانون اولسه يدى بو مسئله يه دائر ناصل بر قاعده وضع ايده جك ايديسه اوكا كوره حكم ايدەر .

حاكم، حكملرنده علمى اجتهادلردن وقضائى قرارلردن استفاده ايدەر .

مدنى حقلرك شاملى عمومى وظيفه لر

ماده : ٢ — هر كس، حقلرينى استعماله ووجيبه لرينى ايفاده حسن نيت قاعده لرينه رعايتله مكلفدر .

بر حقك صرف غيرى اضرار ايده‌ن سوء استعمالنى قانون حمايه ايتمز.

حسن نيت

ماده : ٣ — بر حقك دوغومى ايچون قانوناً حسن نيت شرط قيلنان احواله اصل اولان اونك وجوديدر . آنجاق، ايجاب حاله كوره كندىسندن بكله‌نن اهتمامى صرف ايتمه‌ين كيمسه حسن نيت ادعاسنده بولونامماز .

حاكمك تقديرى

ماده : ٤ — قانونك حق تقدير ويردىكى وايجاب حاله ياخود محق سببلره نظراً حكم ويرمكله مكلف طوتدىغى خصوصلرده حاكم حق ونصفتله حكم ايدەر .

وجيبه لرك عمومى قاعده لرى

ماده : ٥ — عقودك انعقادينه وحكملرينه وسقوطى سببلرينه تعلق ايدوب وجيبه لر قسمنده بيان اولونان عمومى قاعده لر، مدنى حقوقك ديكر قسملرنده دخى جاريدر .

بينه
بينه كلفتى

ماده : ٦ — قانون، خلافنى امر ايتمه‌دكجه طرفيندن هر برى مدعاسنى اثباته مجبوردر.

رسمى سجل وسندلر

ماده : ٧ — رسمى سجل وسندلرك دوغرو اولماديغى ثابت اولونجه‌يه قادار مندرجاتى ايله عمل اولونور. بومندرجاتك دوغرو اولماديغنى اثبات، بر شكل مخصوصه باغلى ده كيلدر .

관보 339호(1926. 4. 4.) 부록 첫 면 — 743호 민법 서장 1~7조(아랍 문자 공포본) Resmî Ceride, 4 Nisan 1926, sayı 339, 부록 1면

쪽 그림의 글(아랍 문자)	라틴 문자 전사	뜻

m.1	ماده : ۱ — قانون، لفظیله ویا روحیله تماس ایتدیکی بوتون مسئله‌لرده مرعیدر. حقنده قانونی بر حکم بولونمایان مسئله‌ده حاکم عرف وعادته کوره، عرف وعادت دخی یوق ایسه کندیسی واضع قانون اولسه‌یدی بو مسئله‌یه دائر ناصل بر قاعده وضع ایده‌جك ایدیسه اوکا کوره حکم ایدر . حاکم، حکملرنده علمی اجتهادلردن وقضائی قرارلردن استفاده ایدر .	Kanun, lafzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün meselelerde meridir. Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede hâkim örf ve âdete göre, örf ve âdet dahi yok ise kendisi vazıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse ona göre hükmeder. Hâkim, hükümlerinde ilmî içtihatlardan ve kazai kararlardan istifade eder. 재간본 (낱말 차이 없음 — 표기만 lâfzile · ruhile · idise) 현행 Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim,	법률은 그 문언이나 정신으로 닿는 모든 문제에 효력이 있다. 법률의 규정이 없는 문제에서 법관은 관습에 따르고, 관습도 없으면 자신이 입법자였다면 세웠을 규칙에 따라 판결한다. 법관은 판결할 때 학문적 견해와 재판례를 참고한다.

		karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.	
m.2	ماده ۲ — هر کس، حقلرینی استعمالده و وجیبه‌لرینی ایفاده حسن نیت قاعده‌لرینه رعایتله مکلفدر . بر حقك صرف غیری اضرار ایدن سوء استعمالنی قانون حمایه ایتمز.	Herkes, haklarını istimalde ve vecibelerini ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir. Bir hakkın sırf gayrı izrar eden suiistimalini kanun himaye etmez. 재간본 haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada 현행 Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.	누구든지 권리를 행사하고 의무를 이행할 때 신의의 규칙을 지킬 책무가 있다. 오로지 남을 해칠 뿐인 권리의 남용을 법률은 보호하지 않는다.

m.3	ماده : ۳ — بر حقك دوغومى ايچون قانوناً حسن نيت شرط قيلنان احوالده اصل اولان اونك وجوديدر . آنجاق، ايجاب حاله كوره كنديسندن بكله‌نن اهتمامى صرف ايتمه‌ين كيمسه حسن نيت ادعاسنده بولوناماز .	Bir hakkın doğumu için kanunen hüsnüniyet şart kılınan ahvalde asıl olan onun vücududur. Ancak, icabı hâle göre kendisinden beklenen ihtimamı sarf etmeyen kimse hüsnüniyet iddiasında bulunamaz. 재간본 şart kılınan hallerde 현행 Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.	권리의 발생에 법률상 선의가 요건인 경우에 원칙은 그 선의가 있다는 것이다. 다만 사정의 요구에 따라 자기에게 기대되는 주의를 기울이지 않은 사람은 선의를 주장할 수 없다. 읽기 메모: احوالده 를 ahvalde 로 읽었다 — 재간본은 hallerde. 818호 정정표에 없는 차이다.

m.4	ماده : ٤ — قانونك حق تقدير ويردیکی و ایجاب حاله یاخود محق سببلره نظراً حکم ویرمکله مکلف طوتدیغی خصوصلرده حاکم حق و نصفتله حکم ایدر .	Kanunun hakkı takdir verdiği ve icabı hâle yahut muhik sebeplere nazaran hüküm vermekle mükellef tuttuğu hususlarda hâkim hak ve nısfetle hükmeder. 재간본 takdir hakkı verdiği 현행 Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.	법률이 재량의 권한을 준 일과, 사정의 요구나 정당한 사유를 살펴 판결하도록 한 일에서 법관은 법과 형평으로 판결한다.

m.5	ماده ٥ — عقودك انعقادينه وحكملرينه وسقوطى سببلرينه تعلق ايدوب وجيبه‌لر قسمنده بيان اولونان عمومى قاعده‌لر، مدنى حقوقك ديكر قسملرنده دخى جاريدر .	Ukudun inikadına ve hükümlerine ve sukutu sebeplerine taalluk edip vecibeler kısmında beyan olunan umumi kaideler, medeni hukukun diğer kısımlarında dahi caridir. 재간본 Akitlerin inikadına … borçlar kısmında 현행 Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.	계약의 성립·효력·소멸 사유에 관하여 채무 편에 밝혀진 일반 규칙은 민법의 다른 편에서도 통용된다.

m.6	ماده ٦ : — قانون، خلافنی امر ایتمه‌دکجه طرفیندن هر بری مدعاسنی اثباته مجبوردر.	Kanun, hilafını emretmedikçe tarafeynden her biri müddeasını ispata mecburdur. 재간본 (낱말 차이 없음 — 재간본 철자 müeddasını) 현행 Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.	법률이 달리 명하지 않는 한 양 당사자는 저마다 자기가 주장하는 바를 증명하여야 한다. 읽기 메모: مدعاسنی 를 müddeasını(주장하는 바를)로 읽었다 — 재간본은 müeddasını 로 찍었다. tarafeyn(양 당사자)은 818호 정정표가 iki taraf 로 고치라고 한 말인데 재간본 6조에는 그대로 남아 있다.

m.7	ماده ۷ — رسمی سجل وسندلرك دوغرو اولماديغى ثابت اولونجه‌يه قادار مندرجاتى ايله عمل اولونور. بو مندرجاتك دوغرو اولماديغنى اثبات، بر شكل مخصوصه باغلى دكلدر .	Resmî sicil ve senetlerin doğru olmadığı sabit oluncaya kadar mündericatı ile amel olunur. Bu mündericatın doğru olmadığını ispat, bir şekli mahsusa bağlı değildir. 재간본 (낱말 차이 없음) 현행 Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir.	공적 장부와 증서는 맞지 않음이 밝혀질 때까지 그 기재대로 행한다. 이 기재가 맞지 않음을 증명하는 일은 특별한 방식에 매이지 않는다.

난외	قانون مدنينك تطبيقى · مدنى حقلرك شمولى — عمومى وظيفه‌لر · حسن نيت · حاكمك تقديرى · وجيبه‌لرك عمومى قاعده‌لرى · بينه — بينه كلفتى · رسمى سجل وسندلر	Kanunu medeninin tatbiki · Medeni hakların şümulü — Umumi vazifeler · Hüsnüniyet · Hâkimin takdiri · Vecibelerin umumi kaideleri · Beyyine — Beyyine külfeti · Resmî sicil ve senetler 재간본 Borçların umumî kaideleri 현행 A. Hukukun uygulanması ve kaynakları · B. Hukukî ilişkilerin kapsamı — I. Dürüst davranma · II. İyiniyet · III. Hâkimin takdir yetkisi · C. Genel nitelikli hükümler · D. İspat kuralları — I. İspat yükü · II. Resmî belgelerle ispat	난외 제목 — 민법의 적용 · 사법상 권리의 범위(일반 의무) · 선의 · 법관의 재량 · 채무의 일반 규칙 · 증명 — 증명 책임 · 공적 장부와 증서 읽기 메모: 6조 옆은 두 줄이다(بينه بينه كلفتى /) — 재간본도 「Beyyine / Beyyine külfeti」.

날짜와 번호 — 1926년 공포본, 1926년 정정표, 1928년 글자, 2001년 새 민법

재간본의 머리·끝 줄과 현행 통합본에 적힌 사실만 옮겼다. 743호 민법은 재간본 머리에 「(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 4/IV/1926 - Sayı : 339)」, 끝에 「17 şubat 1926」이 적혀 있다. 936조는 공포 여섯 달 뒤 시행을 정한다(재간본 269쪽 「Bu kanun, neşri tarihinden altı ay sonra meridir.」 — 공포본의 이 면은 받지 않았다). 818호 채무법은 머리에 「8 - V - 1926」, 끝에 「22 nisan 1926」과 544조에 붙은 정정표가 있다. 1353호는 머리에 「(Resmî gazete ile neşir ve ilânı : 3/11/1928 - Sayı : 1030)」. 경위와 평가는 적지 않는다.

해	원문	뜻	메모
1926	Kanun, lafzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün meselelerde meridir. 743 m. 1 (RG 339 부록, 1926)	법률은 그 문언이나 정신으로 닿는 모든 문제에 효력이 있다.	공포본은 아랍 문자다(쪽 그림). 관보 339호(1926. 4. 4.)의 부록으로 실렸다.
1926	Kanunu medenide ve borçlar kanununda mevcut (istimal) kelimeleri yerine (Kullanmak) kelimeleri konulacaktır. 818 m. 544 에 붙은 정정표 S 항 (TBMM 재간본 667쪽)	민법과 채무법에 있는 (istimal)이라는 낱말 대신 (Kullanmak)이라는 낱말을 놓는다.	채무법 818호의 끝 조(544조)는 이 법이 붙임 정정과 함께 가결되었다고 적고, 정정표는 민법의 낱말 몇을 바꾸라고 한다 — vecibe → borç, hudud → sınır, istimal → kullanmak, şahsı salis → üçüncü şahıs, ukut → akitler, tarafeyin → iki taraf. 항 끝의 [*] 는 「인쇄하면서 고쳤다」(Tabolunurken tashih edilmiştir) 는 표시다.

1928	Şimdiye kadar türkçe yazmak için kullanılan arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. 1353 m. 1 (TBMM 재간본, RG 3/11/1928 - 1030)	지금까지 튀르키예어를 적는 데 쓰인 아랍 글자 대신, 라틴 바탕에서 가져와 붙임 표에 꼴을 보인 글자가 (튀르키예 글자)라는 이름과 법적 지위로 채택되었다.	1353호 10조는 공포일부터 효력이 있다고 적는다(Bu kanun neşri tarihinden muteberdir). 3조 첫 문장은 관청 사무에 새 글자를 적용하는 날이 1929년 1월 1일을 넘지 못한다고 적고, 같은 조는 이어서 일부 문서(조사 서류·판결문·인쇄된 사무 장부 등)는 1929년 6월 초까지 옛 방식으로 적을 수 있다고 둔다.
2001	Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. TMK m. 1/1	법률은 그 말로나 알맹이로 닿는 모든 사항에 적용된다.	4721호(2001. 11. 22. 가결, 2001. 12. 8. 관보 24607호, 2002. 1. 1. 시행 — 통합본 머리와 1029조). 1028조가 743호를 폐지했다.

가짜 친구 · «1926년 민법의 라틴 문자 원문»은 없다 — 공포본·재간본·현행의 세 층

1926년 민법은 아랍 문자로 공포되었다. 오늘 흔히 인용되는 라틴 문자 743호 문언은 의회(TBMM)가 뒤에 다시 찍은 재간본에서 온 것이다. 재간본은 공포본을 글자만 바꾼 것이 아니다 — 같은 해 채무법 818호에 붙은 정정표가 민법의 낱말 몇을 바꾸라고 했고, 재간본은 그 가운데 여럿을 반영해 찍었다.

첫 면에서 갈리는 낱말. 2조: 공포본 istimalde · vecibelerini ↔ 재간본 kullanmakta · borçlarını. 5조: Ukudun · vecibeler ↔ Akitlerin · borçlar. 이 넷은 정정표에 있다. 3조 ahvalde ↔ hallerde, 4조 hakkı takdir ↔ takdir hakkı 는 정정표에 없는 차이다. 반대로 정정표가 고치라고 한 tarafeyn(→ iki taraf)은 재간본 6조에 그대로 남아 있다 — 재간본이 정정표를 빠짐없이 반영한 것도 아니다.

그래서 이 책은 1926년 문언을 인용할 때 관보 쪽 그림을 직접 읽은 전사를 쓰고(6장·이 장), 재간본은 「재간본」이라고 밝혀 쪽과 함께 쓴다(7·8·9·10·11장의 옛말 상자). 재간본 PDF 에는 간행 연도와 판 표시가 없다 — 언제 찍은 판인지 이 책은 확인하지 못했다.

2001년 민법은 셋째 층이다. 같은 일곱 조를 거의 한 조각씩 맞대어 놓을 수 있지만(원전 읽기 표의 「현행」 줄) 낱말이 바뀌었고 — lafız·ruh → söz·öz, kaide → kural, himaye → korumak — 5조와 7조는 문장을 새로 썼다. 낱말이 어떻게 바뀌었는지는 19장에서 모아 본다.

> Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. TMK m. 1/1

> Kanunu medenide ve borçlar kanununda mevcut (istimal) kelimeleri yerine (Kullanmak) kelimeleri konulacaktır. 818 m. 544 에 붙은 정정표 S 항 (TBMM 재간본 667쪽)

> Kanunu medenideki vecibe veya vecibeler ıstılahı yerine borç veya borçlar ıstılahı konulacaktır. 818 m. 544 에 붙은 정정표 P 항 (TBMM 재간본 667쪽)

요령 논문이나 판결이 「743호 2조」를 라틴 문자로 인용하면 그것이 공포 문언(istimalde … vecibelerini)인지 재간본 문언(kullanmakta … borçlarını)인지 본다.

옛 법률 문체 읽기 — 이자페, 아랍어식 복수, 술어 -DIr, 그리고 오늘의 꼴

1926년 민법의 문장은 뼈대가 오늘의 조문과 같다 — 주어가 앞, 술어가 끝, 관형절이 명사 앞. 낯선 것은 낱말과 세 가지 꼴이다. ① 페르시아식 이자페: 앞말 + -(y)I + 뒷말 (hakk-ı takdir · şekl-i mahsus · icab-ı hâl · vazı-ı kanun) — 튀르키예어 어순과 거꾸로 읽는다. ② 아랍어식 복수와 쌍수: ahval(hâl 의 복수)·ukut(akit 의 복수)·mündericat·tarafeyn(두 쪽) — -lAr 없이 복수다. ③ 술어 -DIr: meridir · mükelleftir · caridir · mecburdur — 형용사에 -DIr 를 붙여 규범을 선언한다. 현행 조문은 ①을 소유 구문으로, ②를 -lAr 복수로 풀고, ③의 자리에 동사 술어(uygulanır · korumaz · yararlanır)를 많이 쓴다 — zorundadır · yükümlüdür 처럼 낱말만 바뀐 -DIr 술어도 남아 있다.

- ① 이자페. 페르시아어에서 온 수식 구조로, 꾸밈 받는 말이 앞에 오고 -(y)I 로 뒷말에 이어진다. hakk-ı takdir 는 「평가의 권리」, şekl-i mahsus 는 「특별한 방식」, icab-ı hâl 은 「사정의 요구」, vazı-ı kanun 은 「법을 세우는 이」. 아랍 문자에서는 이 -(y)I 를 글자로 적지 않는 일이 많아 (حق تقدير) 읽는 사람이 넣어 읽는다. 743호 재간본의 제목 Türk kanunu medenisi 는 튀르키예어 소유 구문이다.
- ② 복수와 쌍수. ahval·ukut·mündericat 는 낱말 자체가 복수 꼴이다. tarafeyn 은 taraf(쪽)의 쌍수 「두 쪽」 — 6조 tarafeynden her biri(양 당사자 저마다). 818호 정정표는 Ukut 을 Akitler,

Tarafeyin 을 İki taraf 로 고치라고 적었다 — 아랍어식 꼴을 튀르키예어 복수·수사로 푸는 방향이다.

- ③ 술어 형용사 뒤에 -DIr 는 meridir(사람 주어)·meridir, mükellef(의무를 진) → mükelleftir, cari(통용되는) → caridir, mecbur(~해야 하는) → mecburdur. 현행 조문은 같은 뜻을 uygulanır(적용된다), uymak zorundadır(따라야 한다), ispatla yükümlüdür(증명할 의무가 있다)로 쓴다. -DIr 의 D 와 모음은 조화한다(4모음 — 2장).
- ④ 합성 동사. 아랍어 명사 + etmek/olunmak 가 술어를 이룬다: istifade etmek · himaye etmek · sarf etmek · hükmetmek · vazetmek · beyan olunmak · amel olunmak. 현행은 튀르키예어 동사 하나로 바꾼 것이 많다 — yararlanmak · korumak · göstermek · karar vermek · koymak. etmek 은 3장에서 본 그 조동사다. 수동은 두 길이다 — etmek 의 수동 edilmek(kabul edilmiştir — 1353호 1조)과 olmak 의 수동 olunmak(beyan olunan · amel olunur).
- ⑤ 오늘의 표기. 이 장의 전사는 TDK 표제 꼴을 따랐다 — lafız(재간본 lâfız), meri(재간본 meri, 아랍 문자 مرعی), umumi(재간본 umumî). 재간본은 조격을 -ile 로 붙이고(lâfzile · ruhile) 조건을 idise 로 적었다 — 오늘은 lafzıyla · idiyse. 인용할 때는 어느 판의 표기인지 밝힌다.

표로 보기

1926년 꼴	자르기	뜻 → 현행 꼴
hakkı takdir	hakk-ı takdir	재량의 권한(이자페) → takdir yetkisi
şekli mahsus	şekl-i mahsus	특별한 방식(이자페) → özel şekil
vazıı kanun	vazı-ı kanun	입법자(이자페) → kanun koyucu
ahvalde	ahval-de	경우들에(아랍어식 복수) → durumlarda
tarafeynden	tarafeyn-den	양 당사자 가운데(쌍수 + 탈격) → taraflardan
meridir	meri-dir	효력이 있다(형용사 + -DIr) → uygulanır
mükelleftir	mükellef-tir	책무가 있다 → zorundadır
istifade eder	istifade ed-er	이용한다(명사 + etmek) → yararlanır

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Herkes,
주어 — 「누구든지」

haklarını istimalde
대격 + 처격 — hak-lar-ı-nı + istimal-de(행사함에) · 재간본 kullanmakta

ve vecibelerini ifada
대격 + 처격 — vecibe-ler-i-ni(의무들을) + ifa-da(이행함에) · 재간본 borçlarını

hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir.

여격 — 「신의의 규칙들에」(riayet 가 여격을 받는다) 조격 + 술어 — riayet-le(지킴으로) mükellef-tir(책무가 있다)

743호 2조 1항(공포본) — 6장에서 인용한 문장을 낱말로 자른다.

Kanun, hilafını emretmedikçe

-mAdIkçA 「~하지 않는 한」(4장) — hilaf-ı-nı(그 반대를) emret-

tarafeynden her biri

주어 — 쌍수 tarafeyn + 탈격 + her biri(저마다) · 현행 taraflardan her biri

müddeasını ispata mecburdur.

대격 + 여격 — müddea-sı-nı(자기가 주장하는 바를) ispat-a(증명에) 술어 — mecbur + -dur · 현행 ispatla yükümlüdür

743호 6조(공포본) — 증명 책임. 현행 6조와 틀이 같다(-mAdIkçA · her biri).

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~hakkı takdir = 「권리를 평가함」~~	hakkı takdir = 「평가(재량)의 권리」	이자페의 -ı 는 대격 어미가 아니다 — 앞말을 뒷말로 꾸미게 하는 이음 모음이다. 튀르키예어 어순 takdir hakkı 로 풀어 읽는다.
~~ahvaller · ukutlar~~	ahval · ukut (또는 haller · akitler)	아랍어식 복수에 -lAr 를 겹쳐 붙이지 않는다. 재간본은 튀르키예어 복수 haller · akitler 로 찍었다.
~~743호 2조(1926 공포): «haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada …»~~	743호 2조(1926 공포): «haklarını istimalde ve vecibelerini ifada …»	kullanmakta · borçlarını 는 재간본의 낱말이다(818호 정정표 반영). 공포 문언으로 인용하려면 관보의 낱말을 쓴다.
~~tarafeynlerden her biri~~	tarafeynden her biri	tarafeyn 은 그 자체가 「두 쪽」을 뜻하는 쌍수 꼴이라 -lAr 를 붙이지 않는다. 현행 6조는 튀르키예어 복수 taraflardan her biri.

말해 보기 — 1926년 민법의 문자와 재간본을 설명할 때

학회에서 옛 민법을 인용할 때 판본을 밝히는 문형이다. 날짜와 번호는 재간본 머리 줄과 통합본 머리에서 확인한 것만 넣었다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

1926 tarihli Medeni Kanun, Resmî Ceride'nin 339 sayılı nüshasının ekinde arap harfleriyle yayımlandı.

1926년 민법은 관보 339호의 부록에 아랍 글자로 공포되었습니다.

재간본 머리 「Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 4/IV/1926 - Sayı : 339」 · 쪽 그림. ek = 부록, yayımlanmak = 공포되다

Bu alıntı, Meclis'in sonradan Latin harfleriyle bastığı metinden alınmıştır.

이 인용은 의회가 뒤에 라틴 글자로 찍은 본문에서 가져온 것입니다.

재간본을 인용할 때 밝히는 말. alıntı = 인용, sonradan = 뒤에, basmak = 찍다

O metinde ikinci maddedeki iki kelime, yayımlanan metinden farklıdır.

그 본문에서는 2조의 두 낱말이 공포된 본문과 다릅니다.

istimalde · vecibelerini ↔ kullanmakta · borçlarını(원전 읽기 표 2조). farklı = 다른(탈격을 받는다)

Türk harflerine dair 1353 sayılı Kanun, 3 Kasım 1928 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

튀르키예 글자에 관한 1353호 법률은 1928년 11월 3일 자 관보에 공포되었습니다.

1353호 재간본 머리 「Resmî gazete ile neşir ve ilânı : 3/11/1928 - Sayı : 1030」. -A dair = ~에 관한

Yürürlükteki Medeni Kanun 2001'de kabul edildi ve 1 Ocak 2002'de yürürlüğe girdi.

현행 민법은 2001년에 가결되어 2002년 1월 1일에 시행되었습니다.

4721호 통합본 머리 「Kabul Tarihi : 22/11/2001」 · 1029조 「Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer」.

yürürlükteki = 시행 중인

출처 상자 — 관보 스캔, 재간본, 전사의 범위, 확인하지 못한 것

쪽 그림은 1926년 4월 4일 관보(Resmî Ceride) 339호 부록 첫 면이다. Internet Archive 에 올라온 스캔 묶음(turk-kanunn-meriisiy-4-nisan-1926-339-sayili-resmi-gazete, 쪽 그림 83장 가운데 leaf 4)에서 받았다(2026년 11월 8일·10일). 올린 이가 원 출처를 밝히지 않은 재게시본이고, 관보 공식 아카이브(resmigazete.gov.tr)의 339호와 같은 스캔인지 이 책은 확인하지 못했다. 법령 자체는 튀르키예 저작권법(FSEK) 31조에 따라 자유롭게 옮길 수 있다.

라틴 문자 본문은 이 책이 쪽 그림을 읽어 옮긴 전사다 — 현대 정서법으로 옮긴 읽기 전사(낱말은 오늘의 사전 표제 꼴, 어미는 오늘의 조화 꼴)이고 글자를 하나씩 옮기는 학술 전사가 아니다. 의회(TBMM)의 라틴 문자 재간본 743호 121쪽과 낱말 단위로 대조했고, 다른 낱말은 「재간본」 줄에 적었다. 재간본은 818호 채무법 끝의 정정표를 반영한 판이라 공포본의 라틴 문자 짝으로 쓰지 않았다.

재간본(TBMM 「Kanunlar」 묶음의 743호·818호·1353호 PDF)에는 표지·판권면이 없어 간행 연도와 판을 확인하지 못했다. 818호 정정표와 1353호 조문은 재간본으로만 읽었다 — 관보 366호(818호)와 1030호(1353호) 공포본은 받지 못했다. 1353호의 가결일은 재간본의 끝 줄(3 teşrinisani 1928)과 송부일 줄(1-11-1928)이 갈려 이 책은 적지 않았다.

743호의 시행(공포 여섯 달 뒤 — 936조)과 집행 조문(937조)은 재간본 269쪽에서 읽었다. 공포본의 그 면(스캔 묶음 leaf 79)은 받지 않았다. 문자 개혁의 경위와 평가는 이 책이 다루지 않는다.

현행 조문은 mevzuat.gov.tr 4721호 통합본의 2026년 11월 8일 사본이다(6장과 같다). 한국 민법과의 대조는 같은 일곱 조의 현행판을 읽은 6장에 있다.

Resmî Ceride 339 (4 Nisan 1926) 스캔 — Internet Archive · 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi — TBMM 재간본 · 818 sayılı Borçlar Kanunu — TBMM 재간본 · 1353 sayılı Kanun — TBMM 재간본 · Türk Medenî Kanunu — 4721 (mevzuat)

확인 문제 8

1. 1926년 민법(743호)이 공포된 문자는?

- 라틴 문자
- **아랍 문자**
- 키릴 문자
- 그리스 문자

관보 339호(1926. 4. 4.) 부록에 아랍 문자로 실렸다. 라틴 문자를 쓰게 한 1353호는 1928년 11월 3일 관보 1030호.

2. 743호 1조의 lafzıyla veya ruhuyla 에 해당하는 현행 1조의 말은?

sözüyle ve özüyle

dürüstlük kuralları

takdir yetkisi

kanun koyucu

lafız · ruh(문언 · 정신) → söz · öz. 현행 1조 1항 Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.

3. lafız 의 「그 문언으로」 로 맞는 꼴은?

lafızıyla

lafzıyla

lafzile 만 맞다

lafızla 만 맞다

모음 어미 앞에서 둘째 모음이 빠진다(TDK -fzı, en.wikt stem=lafz): lafz-ı-yla. 재간본의 lâfzile 는 옛 표기.

4. hakkı takdir 를 튀르키예어 어순으로 풀면?

hakkı takdir etmek

takdir hakkı

hak takdiri

takdirli hak

페르시아식 이자페는 꾸밈 받는 말이 앞에 온다 — hakk-ı takdir = 평가의 권리 = takdir hakkı(재간본 121쪽). 현행은 takdir yetkisi.

5. 공포본 2조의 istimalde · vecibelerini 를 재간본은 어떻게 찍었나?

그대로

kullanmakta · borçlarını

kullanırken · görevlerini

istimal ederek · vazifelerini

818호 544조에 붙은 정정표가 istimal → kullanmak, vecibe → borç 로 고치라고 했고 재간본이 반영했다.

6. ahval 에 대해 맞는 것은?

단수 명사다

hâl 의 아랍어식 복수라 -lAr 를 붙이지 않는다

동사다

튀르키예어 고유어다

ahval 자체가 복수 꼴이다. 재간본 3조는 같은 자리를 튀르키예어 복수 haller 로 찍었다.

7. 1조 3항 istifade eder 가 받는 격은?

대격

여격

탈격

처격

-DAn istifade etmek: içtihatlardan ve … kararlardan. 새말 yararlanmak 도 탈격.

8. 1353호 1조가 채택했다고 적은 것의 이름은?

- arap harfleri
- **türk harfleri**
- Latin harfleri
- yeni yazı

… Latin esasından alınan … harfler (türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir
— 조문은 그 글자를 türk harfleri 라 부른다.

3부 원전과 말하기 · 제19장

법률어의 변화 — 1926년의 낱말과 2001년의 낱말

Eski Terim, Yeni Terim

18장에서 1926년 민법의 첫 면을 읽었다. 이 장은 그 일곱 조에서 한 걸음 나아가, 1926년 743호와 2001년 4721호의 같은 조를 맞대어 놓고 낱말이 어떻게 달라졌는지를 모은다. 층은 셋이다 — 아랍 문자 공포본(1926), 의회의 라틴 문자 재간본, 그리고 2001년 민법. 첫째와 둘째 사이에서는 채무법 818호의 정정표가 낱말 몇을 바꾸었고(istimal → kullanmak, vecibe → borç), 둘째와 셋째 사이에서는 조문 전체가 새 낱말로 다시 쓰였다(rüşt → erginlik, ikmal → doldurulma, meridir → yürürlüğe girer). 표제어는 2001년 쪽의 낱말 열하나다. 2부를 읽은 독자는 이미 본 낱말이 많다 — 여기서는 그 낱말이 옛 조문의 어느 말 자리에 들어왔는지를 본다. 옛 판결·옛 논문을 읽으려면 왼쪽 낱말을, 오늘의 법령을 읽으려면 오른쪽 낱말을 알아야 한다. 이 책은 낱말이 바뀐 경위와 그에 대한 평가를 다루지 않는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer. TMK m. 1029
   이 법은 2002년 1월 1일에 시행된다.
2. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. TMK m. 12
   만 열다섯 살이 된 미성년자는 본인의 뜻과 친권자의 동의로 법원이 성년으로 선고할 수 있다.
3. Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz. TMK m. 19/3

이 규칙은 상업·공업 시설에는 적용되지 않는다.

표제어 11

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 10. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

19.1 **bilimsel** bilim-sel /bilim'sel/ **학문의, 과학적인** ★★★

발음 근거 enwikt

bilim(학문·과학) + -sAl. 현행 1조 3항의 bilimsel görüşler(학문적 견해 — 학설)가 1926년 1조의 ilmî içtihatlar 자리다. 같은 문장에서 kazai kararlar → yargı kararları(재판례), istifade eder → yararlanır, hükümlerinde → karar verirken 이 함께 바뀌었다. 18장의 공포본 그림과 재간본 121쪽이 이 문장에서 낱말이 같으므로 옛 층은 하나다. -sAl 은 조화한다: bilim-sel, hukuk-sal, yargı-sal. 아랍어식 -i 형용사가 남은 자리도 있다 — 현행 민법은 hukukî · resmî · ticarî 를 그대로 쓴다(15조·7조·19조).

쉬운 예 — Bu, bilimsel bir dergidir.
이것은 학술지다.

실무 예 — Hâkim kararında bilimsel görüşlere ve önceki kararlara yer verdi.
법관은 판결에서 학설과 앞선 판결들을 다루었다.

원문

> Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. — TMK m. 1/3 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 법관은 판결할 때 학문적 견해와 재판례를 참고한다.

옛말 → 지금 말

ilmî → bilimsel (743 m.1(RG 339 부록 1면 leaf 4 「علمی اجتهادلردن」 · 재간본 121쪽 ilmî içtihadlardan) ↔ 4721 m.1/3)

문형

… -(I)rken … -DAn yararlanır

~하면서 ~을 이용한다·참고한다

1. karar ver-ir-ken(판결하면서 — 17장 -(I)rken) + 탈격 둘 + yararlanmak.
2. 1926: hükümlerinde … -DAn istifade eder(18장) — 때를 적는 말이 처격 명사에서 부동사로 바뀌었다.

3. yararlanmak 과 istifade etmek 은 같은 격(탈격)을 받는다.

Rapor yazarken eski notlarımdan yararlandım.
보고서를 쓰면서 옛 메모를 이용했다.

Öğrenciler ders çalışırken kütüphaneden yararlanır.
학생들은 공부할 때 도서관을 이용한다.

문법 조어 · ilm-î · bilim-sel — 형용사를 만드는 두 접미사

~~bilimsal~~ (표기 오류)

bilimsel

-sAl 은 2모음 조화: 앞모음 뒤 -sel(bilim-sel), 뒷모음 뒤 -sal(hukuk-sal). 1926년 조문의 아랍어식 -i 형용사(ilmî · kazai · umumi)가 선 자리에 현행 1조 3항은 bilimsel 과 명사 수식(yargı kararı — 소유 구문)을 썼다. 현행 민법 안에도 -i 형용사는 남아 있다(hukukî sonuç — 15조).

19.2 **göstermek** göster-mek /ɟøstœr'mek/ **보이다, 보여 주다; (주의를) 기울이다** ★★★

발음 근거 enwikt

현행 3조 2항의 özeni göstermeyen kimse(주의를 기울이지 않은 사람)가 1926년 3조의 ihtimamı sarf etmeyen kimse 자리다 — ihtimam → özen, sarf etmek(들이다) → göstermek(보이다). 뼈대(Ancak, … kendisinden beklenen … -meyen kimse … iddiasında bulunamaz)는 두 판이 같다. göstermek 은 조문에서 「보이다·정하다」로 널리 쓰인다: 15조 Kanunda gösterilen ayrık durumlar(법률에 정해진 예외), 1353호 1조 şekilleri gösterilen harfler(꼴을 보인 글자 — 18장). en.wikt IPA 의 둘째 모음은 œ 로 적혀 있다.

쉬운 예 Bana yolu gösterir misiniz?
길을 좀 알려 주시겠어요?

실무 예 Sürücü gereken özeni göstermediğini kabul etti.
운전자는 필요한 주의를 기울이지 않았음을 인정했다.

원문

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. — TMK m. 3/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
다만 사정이 요구하는 바에 따라 자기에게 기대되는 주의를 기울이지 않은 사람은 선의를 주장할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Ancak,	단서 — 두 판이 같다	다만
durumun gereklerine göre	-A göre — durum-un gerek-ler-i-ne · 1926: icabı hâle göre	사정이 요구하는 바에 따라
kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse	주어 — 수동 분사 + 대격 + 부정 분사 · 1926: ihtimamı sarf etmeyen	자기에게 기대되는 주의를 기울이지 않은 사람은
iyiniyet iddiasında bulunamaz.	술어 — 불가능형 · 1926: hüsnüniyet iddiasında bulunamaz	선의를 주장할 수 없다

18장 ihtimam 항목의 1926년 문장과 조각이 하나씩 맞는다. 이자페 icab-ı hâl(사정의 요구)이 소유 구문 durum-un gerek-ler-i(사정의 요구들)로 풀렸다 — 꾸미는 말이 앞으로 왔다. 술어 iddiasında bulunamaz 는 한 글자도 바뀌지 않았다.

옛말 → 지금 말

sarf etmek → göstermek (743 m.3(RG 339 부록 1면 leaf 4 「اهتمامی صرف اینمه‌ین」 · 재간본 121쪽 ihtimamı sarfetmeyen) ↔ 4721 m.3/2)

문형

… özeni göstermek

~한 주의를 기울이다

1. özen(주의 — 8장) + 대격 + göstermek. 분사가 앞에서 꾸민다: beklenen özen(기대되는 주의), gereken özen(필요한 주의).
2. 부정 분사 göster-me-y-en + kimse — 「기울이지 않은 사람」.
3. 1926년 꼴 ihtimam sarf etmek 은 명사 + etmek 의 합성 동사였다.

Bu işe gereken özeni gösterdi.
그는 이 일에 필요한 주의를 기울였다.

Misafirlere büyük ilgi gösterdiler.
그들은 손님들에게 큰 관심을 보였다.

19.3 **genel** /ɟe'nel/ **일반의, 전체의** ★★★

발음 근거 enwikt

현행 5조의 genel nitelikli hükümler(일반적 성질의 규정들)가 1926년 5조의 umumi kaideler 자리다. 법전의 편 제목도 같이 바뀌었다 — 818호 Birinci kısım - Umumî hükümler(재간본 차례) ↔ 6098호 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler(총칙). 2부에서 본 Hukuk Genel Kurulu(민사 전원합의체 — 5장), Genel Kurul(헌법재판소 전원재판부 — 13장)의 genel 이 이 낱말이다. 5조는 낱말만이 아니라 문장을 새로 썼다(2장 hukuk 항목의 원문 — Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır). 아래 원문의 genel kurul(총회 — 단체의 최고 기관)은 편 제목 Genel Hükümler 와 같은 genel 이다.

쉬운 예

Genel olarak hava güzeldi.

대체로 날씨가 좋았다.

실무 예

Kanunun ilk kısmı genel hükümleri içerir.

법률의 첫 편은 총칙을 담고 있다.

원문

> Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. — TMK m. 74/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 총회는 정관에 정한 때에 이사회의 소집으로 모인다.

옛말 → 지금 말

umumi → genel (743 m.5(RG 339 부록 1면 leaf 4 「عمومی قاعدەلر」 · 재간본 121쪽 umumî kaideler) ↔ 4721 m.5)

문형

… uygun düştüğü ölçüde …

(그것이) 맞는 범위에서, 맞는 만큼

1. uygun düşmek(맞아떨어지다) + -DIK + 소유 + ölçüde(정도로 — ölçü + 처격).
2. -DIğI ölçüde 는 「~하는 만큼·~하는 범위에서」: gerektiği ölçüde(필요한 만큼).
3. 현행 5조가 일반 규정을 다른 사법 관계에 넓힐 때 붙인 말이다(… uygun düştüğü ölçüde … uygulanır).

Size, gücümün yettiği ölçüde yardım ederim.

제 힘이 닿는 만큼 도와 드리겠습니다.

Kurallar, gerektiği ölçüde değiştirildi.

규칙은 필요한 만큼 고쳐졌다.

19.4 **kanıt** /kaˈnɯt/ **증거, 증명하는 것** ★★★

발음 근거 enwikt

현행 7조 1항 — 공적 장부와 증서는 기재한 사실이 맞다는 kanıt(증거)가 된다. 1926년 7조는 같은 내용을 「맞지 않음이 밝혀질 때까지 그 기재대로 행한다」(mündericatı ile amel olunur — 18장)로 적었다. 난외 제목도 바뀌었다: 1926 Beyyine külfeti(재간본 121쪽) ↔ 현행 İspat yükü(증명 책임 — 6장 표제어), Resmî sicil ve senetler ↔ Resmî belgelerle ispat. 12장의 delil(somut delil)과 16장의 senetle ispat 에서 보듯 현행 법령은 delil · ispat 도 쓴다 — kanıt 은 그 가운데 하나다. 격 어미는 뒷모음: kanıtı(en.wikt 굴절 틀 ı).

쉬운 예

Elinde bir kanıt var mı?

너한테 증거가 있니?

실무 예

Tapu kaydı, mülkiyetin kanıtı olarak mahkemeye sunuldu.

등기 기록이 소유권의 증거로 법원에 제출되었다.

원문

> Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. — TMK m. 7/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 공적 장부와 증서는 그것이 기재한 사실이 맞다는 증거가 된다.

문형

… -(y)A kanıt oluşturur

~의 증거가 된다

1. 여격 명사 + kanıt + oluşturmak(이루다 — oluş-tur-, 사역).
2. 주어 Resmî sicil ve senetler 는 복수인데 술어는 단수 꼴 — 사물 주어.
3. 1926년 7조와 문장의 방향이 다르다: 옛 조문은 「~때까지 기재대로 행한다」, 현행은 「증거가 된다」.

Bu fotoğraf, orada olduğuna kanıt oluşturur.

이 사진은 그가 거기 있었다는 증거가 된다.

İmzalı makbuz, ödemenin yapıldığına kanıt oluşturur.

서명된 영수증은 지급이 이루어졌다는 증거가 된다.

문법 격 · -(y)A kanıt oluşturmak — 무엇의 증거인지는 여격으로

~~olguların doğruluğunu kanıt oluşturur~~ (비문)

olguların doğruluğuna kanıt oluşturur

kanıt oluşturmak(증거를 이루다)은 증명되는 것을 여격으로 받는다: doğruluğ-u-na(맞음에 대한). 대격을 받는 것은 동사 kanıtlamak(증명하다)이다: doğruluğunu kanıtlar. belgele-dik-ler-i olgular 는 「그것들이 기재한 사실들」 — -DIK 관형절.

19.5 # doldurmak dol-dur-mak /dołdurˈmak/ 채우다; (나이를) 채우다 — 만 ~세가 되다

★★★

발음 근거 enwikt

dolmak(차다)의 사역 dol-dur-(채우다). 현행 12조의 onbeş yaşını dolduran küçük(만 열다섯이 된 미성년자)이 1926년 12조의 on beş yaşını ikmal eden küçük 자리다 — ikmal etmek(끝마치다) → doldurmak. 11조 1항도 같다: on sekiz yaşın ikmalile → onsekiz yaşın doldurulmasıyla(6장 ergin 항목의 원문). 12조에서는 mahkemei asliyece mezun kılınabilir → mahkemece ergin kılınabilir 도 함께 바뀌었다. 10장 TMK 124조의 나이 요건도 이 동사로 적는다. 일상어로 bardağı doldurmak(잔을 채우다), form doldurmak(서식을 채우다).

쉬운 예

Lütfen bu formu doldurun.

이 서식을 채워 주세요.

실무 예

Kızım geçen ay on sekiz yaşını doldurdu.

내 딸은 지난달에 만 열여덟 살이 되었다.

원문

> Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. — TMK m. 12 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 만 열다섯 살이 된 미성년자는 본인의 뜻과 친권자의 동의로 법원이 성년으로 선고할 수 있다.

옛말 → 지금 말

ikmal etmek → doldurmak (743 m.12(재간본 122쪽 On beş yaşını ikmal eden küçük) ↔ 4721 m.12)

문형

… yaşını dolduran …

만 ~살이 된 ~

1. 수사 + yaş-ı-nı(자기 나이를 — 소유 + 대격) + doldur-an(채운 — 분사) + 명사.
2. 1926: on beş yaşını ikmal eden küçük — 아랍어 명사 ikmal + etmek. 틀은 같고 합성 동사가 한 낱말 동사로 바뀌었다.
3. onsekiz 를 붙여 쓴 것은 통합본 표기 그대로다(TDK 표제는 띄어 쓴 on sekiz).

Oğlum altı yaşını doldurunca okula başladı.

내 아들은 만 여섯 살이 되자 학교에 들어갔다.

Yirmi yaşını doldurduğu gün ehliyet aldı.

그는 만 스무 살이 된 날 면허를 땄다.

문법 태 · dol-dur-ul-ma-sı-yla — 사역 · 수동 · 동명사 · 소유 · 조격

~~yaşın doldurmasıyla~~ (뜻 다름)

yaşın doldurulmasıyla

dol-(차다) + 사역 -dur(채우다) + 수동 -ul(채워지다) + 동명사 -ma + 소유 -sı + 조격 -yla. 나이는 채워지는 쪽이라 수동이 든다: yaşın doldurulması(나이가 채워짐). 수동을 빼면 「나이가 (무엇을) 채움」으로 읽힌다. 사람이 주어면 능동: yaşını dolduran küçük(12조).

19.6 **durum** /du'rum/ **상황, 경우, 사정** ★★★

발음 근거 enwikt

현행 민법 첫머리에 여러 번 나온다 — 3조 durumlarda(경우에)·durumun gereklerine göre(사정의 요구에 따라), 15조 ayrık durumlar(예외인 경우들). 1926년의 여러 낱말이 이 한 낱말로 모였다: 3조 ahval(공포본 그림 — 재간본은 haller)·icabı hâl 의 hâl, 15조 istisnalar(→ ayrık durumlar). 현행 법령은 hâl 도 계속 쓴다(21조 1항 Diğer hâllerde — 2장 표제어 hâl). 15조는 문장 차례도 바뀌었다 — 1926년은 본문 뒤에 따로 「Kanunda muayyen istisnalar bakidir」를 두었고, 현행은 유보를 문장 머리로 올렸다(… saklı kalmak üzere — 4장 saklı).

쉬운 예

Durum nasıl?

상황이 어때?

실무 예

Bu durumda kararı ertelemek zorunda kaldık.

이런 상황에서 우리는 결정을 미룰 수밖에 없었다.

원문

> Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz. — TMK m. 15 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법률에 정해진 예외인 경우를 남겨 두고, 분별력이 없는 사람의 행위는 법적 효과를 낳지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kanunda gösterilen ayrık durumlar	주어(유보절) — 수동 분사 göster-il-en + ayrık(예외인) durum-lar · 1926: muayyen istisnalar	법률에 정해진 예외인 경우를
saklı kalmak üzere,	유보 — saklı kalmak üzere(4장) · 1926: bakidir(남아 있다)	남겨 두고

ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri	주어 — 부정 분사 + kimse-nin + fiil-ler-i · 1926: Mümeyyiz olmayan şahsın tasarrufu	분별력이 없는 사람의 행위는
hukukî sonuç doğurmaz.	술어 — sonuç doğurmak(결과를 낳다)의 부정 · 1926: hukukî bir hüküm ifade etmez	법적 효과를 낳지 않는다

재간본 122쪽: Mümeyiyz olmayan şahsın tasarrufu, hukukî bir hüküm ifade etmez. Kanunda muayyen istisnalar bakidir. — 두 문장이던 것을 현행은 한 문장으로 묶고 유보를 앞에 놓았다(재간본의 Mümeyiyz 는 인쇄 그대로다). tasarruf(처분) → fiil(행위 — 8장), hüküm ifade etmek → sonuç doğurmak. hukukî 는 두 판에 그대로 남았다.

옛말 → 지금 말

istisnalar bakidir → ayrık durumlar saklı kalmak üzere (743 m.15(재간본 122쪽 Kanunda muayyen istisnalar bakidir) ↔ 4721 m.15)

문형

… saklı kalmak üzere, … sonuç doğurmaz

~은 남겨 두고, ~은 효과를 낳지 않는다

1. 유보할 것(주격) + saklı kalmak üzere(유보된 채 — 4장 saklı).
2. 쉼표 뒤에 원칙: … hukukî sonuç doğurmaz(법적 효과를 낳지 않는다).
3. sonuç doğurmak 은 22조에도 있다(… edinme sonucunu doğurmaz).

Özel durumlar saklı kalmak üzere, kütüphane pazar günleri kapalıdır.
특별한 경우를 빼고 도서관은 일요일에 닫는다.

Dünkü uzun toplantı hiçbir sonuç doğurmadı.
어제의 긴 회의는 아무 결과도 낳지 않았다.

문법 어순 · … bakidir. → … saklı kalmak üzere, … — 유보를 문장 머리로

~~Ayrık durumlar saklı kalmak üzeredir.~~ (부자연)

Ayrık durumlar saklı kalmak üzere, …

1926년 15조는 원칙 뒤에 독립 문장으로 예외를 남겼다(… istisnalar bakidir — baki 남아 있는 + -DIr). 현행은 같은 유보를 부동사구 saklı kalmak üzere 로 만들어 본문 앞에 건다(4장). 유보구는 술어가 아니라 뒤 문장에 걸리는 말이라 -DIr 로 닫지 않는다.

19.7 # kalkmak kalk-mak /kałk'mak/

일어나다; ortadan kalkmak 「없어지다, 소멸하다」 ★★★

발음 근거 enwikt

현행 18조 2항 — 인척 관계는 그것을 생기게 한 혼인이 끝나도 ortadan kalkmaz(없어지지 않는다). 1926년 18조: Evlenmenin zevalile sıhrî hısımlık zail olmaz — zeval(사라짐) → sona erme(끝남), zail olmak(사라지다) → ortadan kalkmak, sıhrî hısımlık → kayın hısımlığı(인척). 5장의 표제어 kaldırmak(폐지하다·취소하다)이 이 동사의 사역 꼴이다: kalkmak(없어지다) → kaldırmak(없애다) → yürürlükten kaldırılmıştır(폐지되었다 — 1028조). 일상어로 Saat kaçta kalktın?(몇 시에 일어났니?).

쉬운 예

Her sabah altıda kalkarım.

나는 아침마다 여섯 시에 일어난다.

실무 예

Sözleşme sona erdi ama borç ortadan kalkmadı.

계약은 끝났지만 빚은 없어지지 않았다.

원문

> Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz. — TMK m. 18/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 인척 관계는 그것을 생기게 한 혼인이 끝남으로써 없어지지 않는다.

옛말 → 지금 말

zail olmak → ortadan kalkmak (743 m.18(재간본 123쪽 Evlenmenin zevalile sıhrî hısımlık zail olmaz) ↔ 4721 m.18/2)

문형

… -mAsIylA ortadan kalkmaz

~함으로써 없어지지 않는다

1. 동명사 + 소유 + 조격: sona er-me-si-yle(끝남으로써 — sona ermek 끝나다).
2. ortadan kalkmak(가운데에서 일어나다 → 없어지다)의 부정 넓은 시제.
3. 1926: zevalile … zail olmaz — 아랍어 명사 zeval + ile, 형용사 zail + olmak.

Sorun, onu görmezden gelmekle ortadan kalkmaz.

문제는 못 본 체한다고 없어지지 않는다.

Yağmurun durmasıyla tehlike ortadan kalkmadı.

비가 그쳤다고 위험이 사라지지는 않았다.

문법 태 · kalkmak · kaldırmak — 없어지다와 없애다

~~Kanun yürürlükten kalkılmıştır.~~ (비문)

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. / Kanun yürürlükten kalkmıştır.

kalkmak 은 자동사(없어지다), kaldırmak 은 그 사역(없애다 — 5장). 「법률이 폐지되었다」 는 타동사의 수동 kaldır-ıl-mıştır 로 적는다(1028조). 자동사의 수동은 주어 없는 비인칭 꼴로만 쓰이므로 (HMK 21조 … yoluna başvurulur) Kanun 을 주어로 세운 kalkılmıştır 는 비문이다.

19.8 **kural** /kuˈɾał/ **규칙, 원칙** ★★★

발음 근거 enwikt

1926년 민법의 kaide(18장)가 선 자리에 현행은 kural 을 쓴다 — 1조 2항 nasıl bir kural koyacak idiyse(1926: nasıl bir kaide vazedecek idiyse), 2조 dürüstlük kuralları(1926: hüsnüniyet kaideleri — 6장). 19조 3항에서는 다른 말이 kural 이 되었다: 1926년 Bu fıkranın hükmü(이 항의 규정은) ↔ 현행 Bu kural(이 규칙은). 같은 문장에서 müesseseler → kuruluşlar(시설·기관), cari değildir → uygulanmaz. TBK 12조 2항의 kural olarak(원칙적으로 — 7장)도 이 낱말. 격 어미는 뒷모음: kuralı(en.wikt 굴절 틀 a).

쉬운 예 Oyunun kuralları basit.

놀이의 규칙은 간단하다.

실무 예 Kural olarak toplantılar pazartesi günü yapılır.

원문에서 회의는 월요일에 열린다.

원문

> Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz. — TMK m. 19/3 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 이 규칙은 상업·공업 시설에는 적용되지 않는다.

옛말 → 지금 말

kaide → kural (743 m.1(RG 339 부록 1면 leaf 4 「بر قاعده وضع ايده‌جك」 · 재간본 121쪽 nasıl bir kaide vazedecek) ↔ 4721 m.1/2)

문형

Bu kural … hakkında uygulanmaz

이 규칙은 ~에는 적용되지 않는다

1. Bu kural(앞 항을 받는다 — 19조 2항 「주소는 하나뿐」) + … hakkında(~에 관하여) + uygula-n-maz(수동 부정).

2. 1926(재간본 123쪽): Bu fıkranın hükmü, ticarî ve sınaî müesseseler hakkında cari değildir.
3. 줄어가 형용사 + değildir 에서 동사부정으로 바뀌었다(문법 코너 ②).

Bu kural çocuklar hakkında uygulanmaz.
이 규칙은 아이들에게는 적용되지 않는다.

İndirim, önceden alınan biletler hakkında uygulanmadı.
할인은 미리 산 표에는 적용되지 않았다.

19.9 **bağlı** bağ-lı /baːˈɫɯ/ **묶인, 매인; -A bağlı 「~에 달린, ~에 구속된」** ★★★

발음 근거 enwikt

bağ(끈·매듭) + -lI. 여격을 받는다. 현행 20조 1항 — 주소의 변경은 새 주소의 취득에 bağlıdır(달려 있다). 1926년 20조: Bir ikametgâhın değişmesi yenisinin ittihazına mütevakkıftır — mütevakkıf(~에 달린) → bağlı, ittihaz(취함) → edinilme, ikametgâh → yerleşim yeri(6장). 2부에서 이미 여러 번 보았다: 16장 HMK 26조 Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır(구속된다 — 조격), 7장 TBK 12조 hiçbir şekle bağlı değildir(방식에 매이지 않는다), 18장의 1926년 7조 bir şekli mahsusa bağlı değildir — 이 낱말은 1926년 조문에도 있었다. ğ는 앞 모음을 길게 한다(en.wikt baːˈɫɯ).

쉬운 예 Her şey sana bağlı.
모든 것이 너한테 달렸어.

실무 예 Vizenin verilmesi, belgelerin tamamlanmasına bağlıydı.
비자 발급은 서류를 다 갖추는 데 달려 있었다.

원문
> Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.
> — TMK m. 20/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 주소의 변경은 새 주소의 취득에 달려 있다.

옛말 → 지금 말
mütevakkıf → bağlı (743 m.20(재간본 123쪽 yenisinin ittihazına mütevakkıftır) ↔ 4721 m.20/1)

문형
… -mAsI … -mAsInA bağlıdır
~하는 것은 ~하는 것에 달려 있다
1. 주어 동명사(değiştir-il-me-si 바뀌는 것) + 여격 동명사(edin-il-me-si-ne 취득되는 것에) + bağlıdır.

2. 두 동명사 모두 수동이다 — 누가 하는지를 적지 않는다.
3. 1926: değişmesi … ittihazına mütevakkıftır — 여격 + 형용사 + -DIr 의 틀은 같고, 주어 동명사는 자동(değişme)에서 사역 수동(değiştirilme)으로 바뀌었다.

Projenin başlaması, bütçenin onaylanmasına bağlıdır.
사업의 시작은 예산의 승인에 달려 있다.

Maçın oynanması havanın düzelmesine bağlı.
경기가 열릴지는 날씨가 좋아지는 데 달렸다.

문법 격 · -A bağlı · -lA bağlı — 달려 있다와 구속되다

~~yenisinin edinilmesiyle bağlıdır~~ (뜻 다름)

yenisinin edinilmesine bağlıdır

여격 + bağlı 는 「~에 달려 있다·~을 조건으로 한다」(20조 edinilmesine bağlıdır, TBK 12조 şekle bağlı). 조격 + bağlı 는 「~에 구속된다」(HMK 26조 talep sonuçlarıyla bağlıdır). 20조에 조격을 쓰면 「취득에 구속된다」로 읽혀 뜻이 달라진다.

19.10

girmek gir-mek /ɟirˈmec/ 들어가다; yürürlüğe girmek 「시행되다, 효력이 생기다」

★★★

발음 근거 enwikt

여격을 받는다. 현행 법률의 시행 조문은 yürürlüğe girer(효력 안으로 들어간다 → 시행된다)로 끝난다 — 4721호 1029조, 6098호 648조(Bu Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer). 1926년 743호 936조는 같은 뜻을 Bu kanun, neşri tarihinden altı ay sonra meridir(재간본 269쪽)로 적었다 — meri(시행 중인 — 18장) + -DIr. yürürlük(시행·효력)의 여격은 yürürlüğ-e(k → ğ). 반대 방향은 탈격: yürürlükten kaldırılmıştır(폐지되었다 — 1028조). 1장 TMK 16조 borç altına giremezler(채무를 질 수 없다)도 이 동사. 17장 일화의 hareme girip(안채로 들어가)는 몸이 들어가는 뜻.

쉬운 예

İçeri girebilir miyim?
들어가도 될까요?

실무 예

Yeni yönetmelik gelecek ay yürürlüğe girecek.
새 규정은 다음 달에 시행된다.

원문

> Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer. — TMK m. 1029 · 공식 · 사본 2026-11-08
> 이 법은 2002년 1월 1일에 시행된다.

옛말 → 지금 말

meridir → yürürlüğe girer (743 m.936(재간본 269쪽 Bu kanun, neşri tarihinden altı ay sonra meridir) ↔ 4721 m.1029)

문형

Bu Kanun … tarihinde yürürlüğe girer

이 법은 ~에 시행된다

1. 날짜 + tarih-i-nde(~일에) + yürürlüğ-e(여격) + gir-er(넓은 시제 — 규범).
2. 1926: neşri tarihinden altı ay sonra meridir(공포일부터 여섯 달 뒤 효력이 있다) — 기간으로 적었다.
3. 통합본은 법률 자신을 대문자 Bu Kanun 으로 적는다(1장 대소문자 상자).

Yeni tarife pazartesi günü yürürlüğe girdi.
새 요금표는 월요일에 시행되었다.

Okulun yeni ders programı geçen hafta yürürlüğe girdi.
학교의 새 시간표는 지난주에 시행되었다.

19.11 **yürütmek** yürü-t-mek /jʏrʏt'mec/ **걷게 하다; (법률을) 집행하다, 운영하다** ★★★

발음 근거 enwikt

yürümek(걷다)의 사역 yürü-t-(걷게 하다 → 굴러가게 하다 → 집행하다). 현행 법률의 마지막 조는 누가 집행하는지를 이 동사로 적는다 — 4721호 1030조·6098호 649조 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 1926년 743호 937조(재간본 269쪽): Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur — icra(집행) + 여격 + memur(맡은 — 9장 표제어 memur)+ -dur. 13장의 표제어 yürütme(집행·행정)가 이 동사의 명사 꼴이고, 난외 제목 Yürütme 가 1030조에 붙어 있다. 앞 항목 yürürlük(시행)과 어간이 같다.

쉬운 예

Bu projeyi kim yürütüyor?
이 사업은 누가 맡아 하고 있지?

실무 예

Soruşturmayı deneyimli bir savcı yürüttü.
수사는 경험 많은 검사가 맡아 진행했다.

원문

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. — TMK m. 1030 · 공식 · 사본 2026-11-08
이 법의 규정은 각료회의가 집행한다.

옛말 → 지금 말

icraya memurdur → yürütür (743 m.937(재간본 269쪽 hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur) ↔ 4721 m.1030)

문형

Bu Kanun hükümlerini … yürütür

이 법의 규정은 ~가 집행한다

1. 목적어(hüküm-ler-i-ni — 대격)가 앞, 주어(집행 기관)가 술어 바로 앞 — 목적어를 앞세운 어순(18장 himaye 항목과 같다).
2. Bu Kanun hükümleri 는 속격 어미 없는 소유 구문(이 법 규정들).
3. 1926: … hükümlerini icraya … memurdur — 명사 + 여격 + 형용사 술어.

Bu işleri müdür yardımcısı yürütür.
이 일들은 부원장이 맡아 한다.

Kampanyayı gönüllüler yürüttü.
캠페인은 자원봉사자들이 이끌었다.

세 층 — 공포본(1926) · 재간본 · 2001년 민법의 낱말

왼쪽 칸은 1926년 743호의 낱말이다. 근거 칸에 「그림」 이라 적은 줄은 관보 339호 부록 첫 면(18장의 쪽 그림)에서 읽은 공포본 낱말이고, 「재간본」 이라 적은 줄은 의회의 라틴 문자 재간본에서 읽은 낱말이다(공포본 그림을 받지 않은 조). 화살표가 둘인 줄은 공포본과 재간본이 다른 자리다. 오른쪽 칸은 2001년 4721호의 같은 조에 선 낱말이다. 어느 낱말이 어느 낱말로 바뀌었는지만 적는다.

1926	지금	뜻	근거
istimal → (재간본) kullanmak	kullanmak	행사하다	743 m.2 그림 「استعمالده」 → 재간본 121쪽 kullanmakta(818호 정정표 S 항) ↔ 4721 m.2/1 kullanırken
vecibe → (재간본) borç	borç	의무·채무	743 m.2 그림 「وجيبه‌لرينى」 → 재간본 121쪽 borçlarını(818호 정정표 P 항) ↔ 4721 m.2/1 borçlarını

hakkı takdir → (재간본) takdir hakkı	takdir yetkisi	재량	743 m.4 그림 「حق تقدير」 → 재간본 121쪽 takdir hakkı ↔ 4721 m.4
ahval → (재간본) haller	durumlar	경우들	743 m.3 그림 「احوالده」 → 재간본 121쪽 hallerde ↔ 4721 m.3/1 durumlarda
ilmî içtihat · kazai karar	bilimsel görüş · yargı kararı	학설 · 재판례	743 m.1 그림 · 재간본 121쪽 ↔ 4721 m.1/3
ihtimam sarf etmek	özen göstermek	주의를 기울이다	743 m.3 그림 · 재간본 121쪽 ↔ 4721 m.3/2
umumi kaideler	genel nitelikli hükümler	일반 규정	743 m.5 그림 · 재간본 121쪽 ↔ 4721 m.5
ikmal	doldurulma	(나이가) 참	743 m.11 재간본 122쪽 ↔ 4721 m.11/1
makul surette	akla uygun biçimde	이성에 맞게	743 m.13 재간본 122쪽 ↔ 4721 m.13
istisnalar bakidir	ayrık durumlar saklı kalmak üzere	예외는 남겨 둔다	743 m.15 재간본 122쪽 ↔ 4721 m.15
zail olmak	ortadan kalkmak	없어지다	743 m.18 재간본 123쪽 ↔ 4721 m.18/2
müessese · cari değildir	kuruluş · uygulanmaz	시설 · 적용되지 않는다	743 m.19 재간본 123쪽 ↔ 4721 m.19/3
mütevakkıftır	bağlıdır	~에 달려 있다	743 m.20 재간본 123쪽 ↔ 4721 m.20/1
meridir	yürürlüğe girer	시행된다	743 m.936 재간본 269쪽 ↔ 4721 m.1029
icraya memurdur	yürütür	집행한다	743 m.937 재간본 269쪽 ↔ 4721 m.1030

가짜 친구 · «옛말은 모두 바뀌었다»는 아니다 —

세 층에 그대로 남은 낱말과 재간본에 남은 옛말

두 판을 맞대면 바뀐 낱말만큼 남은 낱말이 눈에 띈다. 1926년 1조의 kanun · hüküm · hâkim · örf ve âdet 는 2001년 1조에 그대로 있다. 6조의 ispat, 7조의 resmî sicil ve senetler · şekil 도 그대로다. 3조의 asıl olan · iddiasında bulunamaz, 15조의 hukukî 처럼 표현째 남은 자리도 있다. 이 책 2부의 표제어 hak · hüküm · karar · dava · sebep · şekil 은 재간본의 첫 세 쪽(121~123쪽)과 현행 민법에 모두 나온다.

낱말이 아니라 문장의 틀이 남은 조도 많다 — 1조 2항의 -sAydI … -AcAk idiyse ona göre, 3조 2항의 … -mAyAn kimse … bulunamaz, 6조의 -mAdIkçA … her biri. 그래서 현행 조문을 읽을 줄 알면 1926년 조문은 낱말만 찾아 넣으면 읽힌다. 거꾸로 5조·7조·15조는 문장을 새로 써서 낱말 맞대기로는 풀리지 않는다.

재간본도 한 층이 아니다. 818호 정정표는 민법의 istimal 을 kullanmak 으로 바꾸라고 했고 재간본 2조는 kullanmakta 로 찍혔지만, 재간본 10조는 medenî hakları istimale salâhiyettardır 로 옛말을 그대로 두었다(122쪽). 정정표의 Tarafeyin → İki taraf 도 재간본 6조에는 반영되지 않았다(121쪽 tarafeynden). 재간본을 인용할 때는 조마다 쪽을 확인한다.

현행 법령 안에서도 옛말과 새말이 함께 쓰인다 — 민법은 durum 과 hâl, kanıt 과 ispat 을 다 쓴다(3조·21조, 7조·6조). 어느 쪽이 「맞는 말」 인지를 이 책은 정하지 않는다. 인용은 그 조문의 낱말을 그대로 옮기고, 직접 쓰는 글은 인용하는 법령의 낱말에 맞춘다.

> Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. TMK m. 6

> 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükten kaldırılmıştır. TMK m. 1028

요령 옛 조문의 낱말을 만나면 먼저 현행 법령 사본에서 그 낱말을 찾아본다 — 남아 있으면 옛말이 아니다.

두 판 맞대어 읽기 — 술어가 바뀌는 네 길

1926년 조문과 2001년 조문을 맞대면 낱말보다 술어의 꼴이 먼저 눈에 들어온다. ① 명사·형용사 + etmek/olmak → 다른 동사·동사구(istifade eder → yararlanır, zail olmaz → ortadan kalkmaz). ② 형용사 + -DIr → 동사 술어(meridir → yürürlüğe girer, cari değildir → uygulanmaz, memurdur → yürütür). ③ 형용사 + -DIr → 다른 형용사 + -DIr(mütevakkıftır → bağlıdır, mümeyyizdir → ayırt etme

gücüne sahiptir) — 꼴은 그대로. ④ 이자페 → 소유 구문·형용사 수식(icabı hâl → durumun gerekleri, hakkı takdir → takdir yetkisi). 관형절(-An · -DIK)과 부동사(-mAdIkçA · -(y)Ip)의 자원은 두 판이 같이 쓰지만, 조마다 구문·격·태가 달라진 곳도 있다(1조 hükümlerinde → karar verirken, 6조 ispata mecburdur → ispatla yükümlüdür, 20조 değişmesi → değiştirilmesi).

- ① 합성 용언에서 다른 동사로. 1926년 조문은 아랍어 명사에 etmek · olunmak 를, 형용사에 olmak 를 붙여 술어를 만든다: istifade etmek, himaye etmek, sarf etmek, hareket etmek, amel olunmak, zail olmak(형용사 zail + olmak). 현행의 짝은 yararlanmak, korumak, göstermek, davranmak, ortadan kalkmak 이다. 격 지배는 대개 이어진다 — istifade etmek 도 yararlanmak 도 탈격. 다만 현행도 합성 동사를 쓴다(karar vermek, kabul etmek, ayırt etmek).
- ② 형용사 술어에서 동사 술어로. meri · cari · memur · baki 같은 형용사에 -DIr 를 붙여 상태로 적던 것을 현행은 동사로 적는다: meridir(효력이 있다) → yürürlüğe girer(시행된다), cari değildir(통용되지 않는다) → uygulanmaz(적용되지 않는다), bakidir(남아 있다) → saklı kalmak üzere(남겨 두고 — 부동사구). 부정의 자리도 달라진다 — 형용사 술어는 değil 로, 동사 술어는 -mA 로 부정한다.
- ③ 그대로인 꼴. 형용사 + -DIr 술어가 형용사만 바뀐 채 남은 조가 있다: mütevakkıftır → bağlıdır(20조), mecburdur → yükümlüdür(6조), mükelleftir → zorundadır(2조). 명사문의 정의 꼴 … yerdir(19조 1항 — 1926년 oturduğu yerdir, 현행 oturduğu yerdir)는 한 글자도 바뀌지 않았다.
- ④ 이자페에서 소유 구문으로. 앞말-ı + 뒷말의 페르시아식 수식(18장)이 뒷말 + 앞말-소유의 튀르키예어 차례로 풀린다: icab-ı hâl → durum-un gerek-ler-i, hakk-ı takdir → takdir yetki-si, mahkeme-i asliye(12조 재간본 — mahkemei asliyece) → mahkeme(현행 12조 mahkemece). 편·장 제목도 같다: Şahsın hukuku → Kişiler Hukuku.
- ⑤ 읽는 요령. 옛 조문을 만나면 먼저 술어를 찾는다 — 끝 낱말이 -DIr 로 끝나는 형용사인지(meridir), etmek · olmak 앞의 명사인지(istifade eder). 그 명사·형용사 하나만 사전에서 찾으면 문장의 뼈대가 잡힌다. 나머지 격 어미와 관형절은 이 책 1부에서 익힌 그대로다.

표로 보기

현행 꼴	자르기	뜻 ← 1926년 꼴
yararlanır	yarar-lan-ır	이용한다 ← istifade eder(1조)
göstermeyen	göster-me-y-en	기울이지 않은 ← sarf etmeyen(3조)
uygulanmaz	uygula-n-maz	적용되지 않는다 ← cari değildir(19조)

ortadan kalkmaz	orta-dan kalk-maz	없어지지 않는다 ← zail olmaz(18조)
doldurulmasıyla	dol-dur-ul-ma-sı-yla	참으로써 ← ikmalile(11조)
bağlıdır	bağ-lı-dır	달려 있다 ← mütevakkıftır(20조)
yürürlüğe girer	yürürlüğ-e gir-er	시행된다 ← meridir(936조)
yürütür	yürü-t-ür	집행한다 ← icraya memurdur(937조)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Kanunda gösterilen ayrık durumlar

← Kanunda muayyen istisnalar — muayyen(정해진) → gösterilen, istisna → ayrık durum

saklı kalmak üzere,

← bakidir — 형용사 술어가 부동사구가 되어 앞으로 왔다

ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri

← Mümeyyiz olmayan şahsın tasarrufu — mümeyyiz → ayırt etme gücü bulunan, şahıs → kimse, tasarruf → fiil

hukukî sonuç doğurmaz.

← hukukî bir hüküm ifade etmez — hüküm ifade etmek → sonuç doğurmak, hukukî 는 그대로

현행 15조 — 1926년의 두 문장(... hukukî bir hüküm ifade etmez. Kanunda muayyen istisnalar bakidir.)을 한 문장으로 묶었다.

Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi

← Bir ikametgâhın değişmesi — ikametgâh → yerleşim yeri, değişme(바뀜) → değiştirilme(바꾸어짐 — 사역 + 수동)

yenisinin edinilmesine

← yenisinin ittihazına — ittihaz(취함) → edinilme(9장 edinmek 의 수동 동명사), 여격은 그대로

bağlıdır.

← mütevakkıftır — 형용사만 바뀌고 -DIr 술어는 그대로

현행 20조 1항 — 1926년 Bir ikametgâhın değişmesi yenisinin ittihazına mütevakkıftır 와 틀이 같다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğü girer.~~	Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer.	girmek 은 여격을 받는다: yürürlüğ-e. 폐지는 탈격 + kaldırmak: yürürlükten kaldırılmıştır.

~~Bu kural … hakkında uygulanmaz değildir.~~	Bu kural … hakkında uygulanmaz.	동사 술어는 -mA 로 부정한다. değil 은 명사·형용사 술어의 부정이다(1926년 cari değildir).
~~743호 936조: «Bu kanun … yürürlüğe girer.»~~	743호 936조: «Bu kanun, neşri tarihinden altı ay sonra meridir.»	yürürlüğe girer 는 현행 법률의 시행 조문 꼴이다. 1926년 조문을 인용할 때 현행의 낱말로 바꾸어 적지 않는다.
~~durumun gerekleri = icabın hâli~~	durumun gerekleri = icabı hâl	이자페는 꾸밈 받는 말이 앞에 온다(icab-ı hâl — 요구 + 사정). 소유 구문은 꾸미는 말이 앞(durum-un gerek-ler-i).

말해 보기 — 옛 용어와 지금 용어를 맞대어 말할 때

학회에서 옛 조문·옛 판결의 용어를 풀어 줄 때 쓰는 문형이다. 「어느 법에서는 이 말을, 어느 법에서는 저 말을 쓴다」는 사실만 말한다 — 평가하는 문장은 없다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

1926 tarihli kanunda bu kavram için «kaide» kelimesi kullanılıyordu; bugünkü kanun «kural» diyor.

1926년 법률에서는 이 개념에 「kaide」라는 낱말을 썼고, 오늘의 법률은 「kural」이라고 합니다.

743호 1조(재간본 121쪽 kaide) ↔ 4721호 1조 2항 kural. kavram = 개념, kelime = 낱말

Eski metindeki «meridir» ifadesi, bugün «yürürlüğe girer» biçiminde yazılıyor.

옛 본문의 「meridir」라는 표현은 오늘 「yürürlüğe girer」 꼴로 적습니다.

743호 936조(재간본 269쪽) ↔ 4721호 1029조. ifade = 표현, biçiminde = ~꼴로

Bu kelime her iki kanunda da geçiyor.

이 낱말은 두 법률에 모두 나옵니다.

hüküm · hâkim · ispat 처럼 남은 낱말을 말할 때. geçmek = (글에) 나오다. her iki … da = 둘 다

Eski kararları okurken bu terimin eski karşılığını da bilmek gerekir.

옛 판결을 읽을 때는 이 용어의 옛 짝도 알아야 합니다.

terim = 용어, karşılık = 짝·대응어. -mAk gerekir = ~해야 한다(3장 gerekmek)

Kore hukukunda bu kavramın karşılığı nedir, diye sorabilirsiniz.

한국법에서 이 개념에 해당하는 것이 무엇이냐고 물으셔도 됩니다.

질문을 청하는 말 — 20장으로 이어진다. diye sormak = ~라고 묻다(17장 diye)

출처 상자 — 세 층의 사본, 쪽, 싣지 않은 것

2001년 민법(4721호) 조문은 mevzuat.gov.tr 통합본의 2026년 11월 8일 사본을 대조했다 — 6장·18장과 같은 사본이다. 통합본은 법적 효력이 없고 효력은 관보 공포본에 있다. 표제어의 원문은 6장이 쓰지 않은 조·항에서 골랐다.

1926년 민법(743호)의 낱말은 두 군데에서 읽었다. 서장 1~7조는 관보 339호 부록 첫 면의 쪽 그림(18장)과 의회 재간본 121쪽을 함께 보았고, 11·13·15·18·19·20조와 936·937조는 재간본 122·123·269쪽으로만 읽었다 — 그 조의 공포본 그림은 받지 않았다. 재간본은 818호 정정표를 반영한 판이므로, 재간본으로만 읽은 조의 낱말이 공포본과 같은지는 확인하지 못했다. 표의 근거 칸에 「그림」과 「재간본」을 갈라 적은 까닭이다.

818호 채무법 끝의 정정표(재간본 666~667쪽)는 18장에서 인용했다. 채무법 쪽 옛말·새말(akit → sözleşme, icap → öneri, gabin → aşırı yararlanma 등)은 7장·8장의 「1926 → 지금」 상자에 재간본 쪽과 함께 있다. 형법 쪽은 11장, 가족·상속은 10장이다.

싣지 않은 것. 1929년의 한 법률(1424호) 343조가 옛 용어 열여섯 개의 새 용어를 정했다는 목록이 폐지 전 743호 통합본의 각주에 실려 있었다는 조사 기록이 있으나, 이 책은 그 통합본의 사본을 확보하지 못했고 1424호의 제목과 조문도 확인하지 못했다 — 그래서 목록을 싣지 않았다. 낱말이 바뀐 경위, 언어 정책, 그에 대한 평가도 다루지 않는다. 낱말의 어원은 사전 사본이 있는 것만 다른 장에 적었다.

한국 민법과의 대조는 같은 조의 현행판을 읽은 6장(서장·인법)에 있다. 이 장은 튀르키예어 안의 두 판을 맞대는 장이라 한국 조문 대조를 두지 않았다.

Türk Medenî Kanunu — 4721 (mevzuat) · 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi — TBMM 재간본 · 818 sayılı Borçlar Kanunu — TBMM 재간본

확인 문제 8

1. 1926년 743호 936조의 meridir 에 해당하는 현행 법률의 시행 조문 꼴은?

- yürürlükten kaldırılmıştır
- **yürürlüğe girer**
- yürütür
- uygulanmaz

meri + -DIr(효력이 있다) → yürürlüğe girer(4721호 1029조). yürürlükten kaldırılmıştır 는 폐지, yürütür 는 집행.

2. yürürlüğe girer 에서 yürürlüğe 의 격은?

- 대격
- **여격**
- 탈격
- 속격

girmek 은 여격을 받는다. yürürlük 의 k 가 모음 어미 앞에서 ğ: yürürlüğ-e.

3. 1926년 3조 ihtimamı sarf etmeyen kimse 의 현행 꼴은?

- **özeni göstermeyen kimse**
- dikkati çekmeyen kimse
- ihtimamı göstermeyen kimse
- özeni sarf etmeyen kimse

ihtimam → özen, sarf etmek → göstermek(4721호 3조 2항). 뼈대 … -meyen kimse … iddiasında bulunamaz 는 같다.

4. 현행 11조 1항 yaşın doldurulmasıyla 의 1926년 짝은?

yaşın ikmalile

yaşın zevalile

yaşın ittihazile

yaşın istimalile

재간본 122쪽 Rüşt, on sekiz yaşın ikmalile başlar. ikmal(끝마침) → doldurulma.

5. 「주소의 변경은 새 주소의 취득에 달려 있다」(20조 1항)의 술어로 맞는 것은?

edinilmesiyle bağlıdır

edinilmesine bağlıdır

edinilmesini bağlıdır

edinilmesinden bağlıdır

-A bağlı = ~에 달려 있다. 조격 -lA bağlı 는 「~에 구속된다」(HMK 26조).

6. 818호 정정표가 istimal 을 kullanmak 으로 바꾸라고 했는데도 재간본에 istimale 가 남은 조는?

2조

5조

10조

936조

재간본 122쪽 10조 medenî hakları istimale salâhiyettardır. 2조는 kullanmakta 로 찍혔다 — 재간본은 조마다 확인한다.

7. 1926년 조문과 현행 조문에 모두 나오는 낱말은?

mütevakkıf

hüküm

ikmal

zail

hüküm · hâkim · kanun · ispat · şekil 등은 두 판에 그대로 있다. 나머지 셋은 현행 같은 조에서 다른 낱말로 바뀌었다.

8. cari değildir → uygulanmaz 에서 달라진 것은?

격

형용사 술어의 değil 부정이 동사 술어의 -mA 부정으로

주어

시제

형용사 + değil + -DIr(통용되지 않는다)가 수동 동사의 부정 넓은 시제(적용되지 않는다)로 바뀌었다 — 문법 코너 ②.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국 제도 설명 — 학회에서 말하기

Kore Hukukunu Anlatmak

이 책의 2부는 장마다 「한국이라면?」으로 튀르키예 조문과 한국 조문을 견주고, 「말해 보기」로 한국 제도를 튀르키예어로 말하는 문장을 다섯씩 실었다. 이 장은 그 가운데 학회·세미나·사법 교류 자리에서 바로 쓸 문장을 골라 장면 순서로 다시 엮는다 — 여는 말, 법원과 판결서, 민법, 형사, 헌법·행정, 지식재산, 질문과 답, 맺는 말. 한국 제도를 말하는 문장은 앞 장에서 조문과 대조를 마친 문언 그대로다. 범위를 좁혀 둔 말(kural olarak 원칙적으로 · genellikle 대개 · 이 조문의 문언에는)은 좁힌 채로 옮겼다 — 말할 때도 빼지 않는다. 표제어는 발표와 문답에 쓰는 낱말 열하나다(sormak 묻다 · açıklamak 설명하다 · dinlemek 듣다 · örnek 예 · fark 차이 · benzer 비슷한 · özet 요약). 모두 조문에도 나오는 낱말이라, 법정의 말이 학회의 말로 이어진다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. TMK m. 50/1
   법인의 의사는 기관을 통하여 표시된다.
2. Sicildeki kaydın bir örneği isteyen ilgiliye verilir. TMK m. 1017/2
   등기부 기록의 등본은 청구하는 이해관계인에게 내준다.

표제어 11

표제어 옆 회색 글자는 접미사 분해다(어간-접미사-접미사). 법령 인용은 2026. 11. 10. mevzuat 통합본 사본과, 스위스 조문은 fedlex 통합본 사본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 조각으로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

20.1 **sormak** sor-mak /sor'mak/ **묻다, 질문하다** ★★★

발음 근거 enwikt

묻는 내용은 대격, 묻는 상대는 여격이다: tanığa bir soru sormak(증인에게 질문 하나를 하다). 명사 soru(질문)와 함께 soru sormak(질문을 하다)으로 쓴다. 조문에서는 법관이 증인·당사자에게 묻는다 — HMK 261조 3항 başka sorular da sorabilir, 186조 2항 taraflara son sözlerini sorar(16장). 학회에서는 Bir soru sorabilir miyim?(질문 하나 해도 될까요?), Sorunuzu tekrar eder misiniz?(질문을 다시 말씀해 주시겠어요?). 인용을 붙이면 diye sormak(~냐고 묻다 — 17장 diye).

쉬운 예

Bir soru sorabilir miyim?
질문 하나 해도 될까요?

실무 예

Dinleyicilerden biri, Kore'deki dava açma süresini sordu.
청중 한 사람이 한국의 제소 기간을 물었다.

원문

Hâkim, tanık sözünü bitirdikten sonra, ifade ettiği hususların açıklanması veya tamamlanması amacıyla başka sorular da sorabilir. — HMK m. 261/3 · 공식 · 사본 2026-11-09
법관은 증인이 말을 마친 뒤, 증인이 진술한 사항을 밝히거나 보충하게 하려고 다른 질문도 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Hâkim,	주어	법관은
tanık sözünü bitirdikten sonra,	-DIktAn sonra(17장) — 주어 tanık(증인)	증인이 말을 마친 뒤
ifade ettiği hususların	속격 — -DIK 관형절(증인이 진술한) + husus-lar-ın	증인이 진술한 사항을
açıklanması veya tamamlanması amacıyla	목적 — 수동 동명사 둘 + amacıyla(~할 목적으로)	밝히거나 보충하게 하려고
başka sorular da sorabilir.	목적어 + da(~도) + 가능형 술어	다른 질문도 할 수 있다

açıklanması(밝혀짐 — açıklamak 의 수동 동명사)가 다음 표제어다. -mAsI amacıyla(~하게 할 목적으로)는 -mAk için(~하려고)의 격식체 — 조문·판결문에 흔하다. 한 문장에 이 장의 낱말 셋(soru · sormak · açıklamak)이 들어 있다.

문형

… -A … sorabilir miyim?

~께 ~을 여쭈어도 될까요?

1. 여격(묻는 상대) + 목적어 + sor-abil-ir(가능형) + mi-y-im(1인칭 의문).
2. 상대를 말하지 않아도 된다: Bir soru sorabilir miyim?
3. 더 공손하게는 … sormak istiyorum(여쭙고 싶습니다).

Size kısa bir soru sorabilir miyim?

짧은 질문 하나 드려도 될까요?

Konuşmacıya iki soru sormak istiyorum.

발표자께 질문 두 가지를 드리고 싶습니다.

문법 격 · -A -(y)I sormak — 누구에게 무엇을

~~tanığı bir soru sormak~~ (비문)

tanığa bir soru sormak

묻는 상대는 여격(tanığ-a 증인에게), 묻는 것은 대격 또는 맨꼴(bir soru · süreyi)이다. 상대를 대격으로 쓰면 비문. HMK 186조 2항 taraflara son sözlerini sorar 가 두 격을 다 보여 준다(여격 taraflar-a + 대격 sözlerini).

20.2 açıklamak açıkla-mak /aʧɯkła'mak/ 설명하다, 밝히다; (의사를) 표시하다 ★★★

발음 근거 enwikt

14장 açıkça(명백히)와 첫머리가 같은 동사다. 조문에서는 두 뜻으로 쓰인다 — 의사를 「표시하다」(TMK 50조 iradesi … açıklanır, TBK 1조 iradelerini … açıklamalarıyla — 2장)와 사실을 「밝히다」(HMK 261조 2항 Tanık, bildiğini sözlü olarak açıklar). 16장 판결 주문의 Yukarıda açıklanan nedenlerle(위에서 설명한 이유로)가 이 동사의 수동 분사다. 학회에서는 Kısaca açıklayayım(짧게 설명드리지요), Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum(이것을 예로 설명하고 싶습니다). 명사 꼴 açıklama(설명·성명).

쉬운 예

Lütfen bunu açıklar mısınız?

이것을 설명해 주시겠어요?

실무 예

Konuşmacı, iki ülkenin sistemleri arasındaki farkı bir örnekle açıkladı.

발표자는 두 나라 제도의 차이를 예를 들어 설명했다.

원문

> Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. — TMK m. 50/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 법인의 의사는 기관을 통하여 표시된다.

문형

… -(y)I … -(y)lA açıklamak

~을 ~으로 설명하다

1. 대격(설명할 것) + 조격(수단 — bir örnek-le 예로) + açıklamak. kısaca(짧게 — kısa + -ca)는 조격이 아니라 방식 부사다.
2. 수동은 açıkla-n-: iradesi … açıklanır(의사가 표시된다 — 50조).
3. aracılığıyla(~을 통하여)는 조문의 수단 표현 — organları aracılığıyla.

Bu kuralı bir örnekle açıklayayım.

이 규칙을 예 하나로 설명드리지요.

Öğretmen konuyu şekillerle açıkladı.

선생님은 주제를 그림으로 설명했다.

20.3

dinlemek dinle-mek /dinle'méc/ 듣다, 귀 기울이다; (법원이) 진술을 듣다·신문하다

★★★

발음 근거 enwikt

대격을 받는다: konuşmacıyı dinlemek(발표자의 말을 듣다). 조문에서는 법원·기관이 사람의 말을 듣는 절차를 이른다 — HMK 261조 1항 Tanıklar, hâkim tarafından ayrı ayrı dinlenir(증인

은 법관이 따로따로 신문한다), TMK 124조 2항 ana ve baba veya vasi dinlenir(10장). 12장의 dinlenmek(진술을 들림)이 그 수동이다. 일상의 관용구 söz dinlemek 은 「말을 듣다 → 따르다」: TMK 339조 2항. 학회의 맺는 말 Dinlediğiniz için teşekkür ederim(들어 주셔서 감사합니다). 듣는 사람들은 dinleyiciler(청중).

쉬운 예

Müzik dinlemeyi severim.

나는 음악 듣기를 좋아한다.

실무 예

Katılımcılar konuşmayı sonuna kadar dikkatle dinledi.

참석자들은 발표를 끝까지 주의 깊게 들었다.

원문

> Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. — TMK m. 339/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 자녀는 부모의 말을 따를 의무가 있다.

문형

Dinlediğiniz için teşekkür ederim

들어 주셔서 감사합니다

1. dinle-diğ-iniz(여러분이 들으신 것 — -DIK + 2인칭 복수 소유) + için(~때문에·~해서).
2. teşekkür etmek(감사하다) — 감사의 까닭은 -DIğI için 또는 명사 + için(davetiniz için).
3. 발표의 마지막 문장으로 굳어 있다.

Geldiğiniz için teşekkür ederim.

와 주셔서 감사합니다.

Yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

도와주셔서 대단히 감사합니다.

문법 격 · -(y)I dinlemek — 듣는 대상은 대격

~~konuşmacıya dinlemek~~ (비문)

konuşmacıyı dinlemek

dinlemek 은 타동사라 듣는 대상을 대격으로 받는다: konuşmacı-y-ı, söz-ü-nü(339조). 여격은 맞지 않는다. 「~의 말을 따르다」의 söz dinlemek 은 굳은 표현 — sözünü dinlemekle yükümlüdür(따를 의무가 있다).

20.4 **anlamak** anla-mak /anɫa'mak/ **이해하다, 알아듣다, 알아차리다** ★★★

발음 근거 enwikt

17장의 anlatmak(이야기하다)이 이 동사의 사역 꼴이다. 조문에는 수동 anlaşılmak(드러나다·밝혀지다)으로 자주 나온다 — TMK 30조 2항 doğru olmadığı anlaşılırsa(맞지 않음이 드러나면), TBK 179조 aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça(다른 뜻이 계약에서 드러나지 않는 한 — 7장). anlaşmak(합의하다)·anlaşma(합의·협정)도 조문과 발표에서 자주 만난다. 학회에서는 Anlamadım, tekrar eder misiniz?(못 알아들었습니다, 다시 말씀해 주시겠어요?), Doğru anladıysam …(제가 바로 이해했다면 …).

쉬운 예

Anlamadım, tekrar eder misiniz?

못 알아들었습니다. 다시 말씀해 주시겠어요?

실무 예

Soruyu doğru anladıysam, iki sistemin farkını soruyorsunuz.

질문을 제가 바로 이해했다면, 두 제도의 차이를 물으시는 것이지요.

원문

Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa, gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir. — TMK m. 30/2 · 공식 · 사본 2026-11-08

가족관계 등록부에 기록이 없거나 있는 기록이 맞지 않음이 드러나면, 실제 사정은 어떤 증거로든 증명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa	조건 ① — yok + -sA	가족관계 등록부에 기록이 없거나
veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa,	조건 ② — -DIK 명사절(주어) + anla-ş-ıl-ır-sa(드러나면)	있는 기록이 맞지 않음이 드러나면
gerçek durum	주어 — 19장 durum	실제 사정은
her türlü kanıtla ispat edilebilir.	조격 + 수동 가능 술어 — 19장 kanıt	어떤 증거로든 증명할 수 있다

nüfus sicili 는 출생·사망·혼인을 적는 공적 장부다 — 여기서는 「가족관계 등록부」로 옮겼다(한국 제도의 이름을 빌린 옮김이고 같은 제도라는 뜻은 아니다). anlaşılmak 은 「(사실이) 알려지다·드러나다」. 19장에서 본 durum · kanıt 이 한 문장에 있다.

문형

… doğru anladıysam, …

제가 ~을 바로 이해했다면, ~

1. anla-dı-y-sa-m(내가 이해했다면 — 과거 -DI + 조건 -(y)sA + 1인칭 -m).

2. 질문을 되짚어 확인할 때 쓴다 — 뒤에 상대의 질문을 다시 말한다.

3. 틀리게 답하는 것보다 되묻는 것이 낫다: Sorunuzu doğru anladıysam ...

Sizi doğru anladıysam, toplantı yarına ertelendi.

제가 바로 이해했다면, 회의가 내일로 미뤄졌군요.

Yanlış anlamadıysam, bu kural yalnızca tacirler için geçerli.

제가 잘못 이해한 것이 아니라면, 이 규칙은 상인에게만 적용되는군요.

20.5 **örnek** /øɾ'nec/ **예, 보기; 견본; (문서의) 등본·사본** ★★★

발음 근거 enwikt | 모음 앞 어간 **örneğ-**

조문에서는 두 뜻이 다 나온다 — 문서의 「등본·사본」(TMK 1017조 2항 kaydın bir örneği, 16장 주문의 Gerekçeli kararın bir örneğinin ... tebliğine)과 물건의 「견본」(TBK 247조 Örnek üzerine satış 견본 매매). 학회에서는 「예」 다: örnek vermek(예를 들다), örneğin(예를 들어 — 부사), bir örnekle açıklamak(예로 설명하다). 끝 k 가 모음 어미 앞에서 ğ(en.wikt stem=örneğ): örneğ-i, örneğ-in. 16장의 nüsha(판결 정본)와 뜻이 겹치는 자리가 있다 — 조문이 어느 낱말을 썼는지 그대로 옮긴다.

쉬운 예

Bir örnek verir misiniz?

예를 하나 들어 주시겠어요?

실무 예

Örneğin «kanun» kelimesi iki kanunda da ilk maddede geçiyor.

예를 들어 「kanun」이라는 낱말은 두 법률 모두 첫 조에 나옵니다.

원문

> Sicildeki kaydın bir örneği isteyen ilgiliye verilir. — TMK m. 1017/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
>
> 등기부 기록의 등본은 청구하는 이해관계인에게 내준다.

문형

... -DAn bir örnek vereyim

~에서 예를 하나 들겠습니다

1. 탈격(예를 가져오는 곳) + bir örnek + ver-e-y-im(1인칭 청유 — ~하지요).
2. 예를 든 뒤에는 Bu örnekte ...(이 예에서는 ...)로 받는다.
3. 여러 개면 birkaç örnek(몇 가지 예) — 수량 말 뒤에서 단수.

Kore Medeni Kanunu'ndan bir örnek vereyim.

한국 민법에서 예를 하나 들겠습니다.

> Günlük hayattan birkaç örnek verdi.
> 그는 일상에서 몇 가지 예를 들었다.

문법 철자 · örnek · örneği · örneğin — k → ğ 와 부사 örneğin

~~örnekin~~ (표기 오류)

örneğin

끝 k 가 모음 어미 앞에서 ğ(en.wikt stem=örneğ): örneğ-i(그 사본 — 1017조), örneğ-in. örneğin 은 「예를 들어」 라는 부사로 굳었다 — 문장 머리에 놓고 쉼표를 찍지 않아도 된다. 17장 kulak → kulağı 와 같은 유형.

20.6 **fark** /fark/ **차이, 다른 점; 차액** ★★★

발음 근거 enwikt

조문에서는 주로 「차액」 이다 — TBK 535조 2항 bu işlemlerden doğan farkı(이 거래에서 생긴 차액을), 236조 arasındaki farka göre(사이의 차액에 따라). 형용사 farklı(다른): TBK 432조 farklı süreler(다른 기간들). 학회에서는 「차이」 : iki sistem arasındaki fark(두 제도 사이의 차이), fark şudur(차이는 이렇습니다), önemli bir fark var(중요한 차이가 있습니다). fark etmek 은 「알아차리다」 , Fark etmez 는 「상관없다」 . 한 음절이고 격 어미는 뒷모음: farkı(en.wikt 굴절 틀 ı).

쉬운 예 İkisi arasında büyük bir fark yok.
둘 사이에 큰 차이는 없다.

실무 예 Bu örnekte karşılaştırdığımız fark, hukuk davalarında hüküm fıkrasının karardaki yeridir.
이 예에서 우리가 견주는 차이는 민사 판결서에서 주문이 놓이는 자리다.

원문

> Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal alan veya üstünde satan komisyoncu, bu işlemlerden doğan farkı alıkoyamaz. — TBK m. 535/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 위탁자가 정한 값보다 싸게 물건을 사거나 비싸게 판 위탁매매인은 그 거래에서 생긴 차액을 가질 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal alan	관형절 ① — -DIK 관형절(위탁자가 정한) + bedel-in altında(값 아래로) + 분사 alan	위탁자가 정한 값보다 싸게 물건을 사거나
veya üstünde satan komisyoncu,	관형절 ② + 주어 — üstünde(위로) + 분사 satan	비싸게 판 위탁매매인은
bu işlemlerden doğan farkı	목적어 — 탈격 + 분사 doğan(생긴) + fark-ı	그 거래에서 생긴 차액을
alıkoyamaz.	술어 — alıkoymak(붙들어 두다)의 불가능형	가질 수 없다

vekâlet veren(위임을 준 사람 — 위탁자)은 7장 vekil 의 짝이다. 분사 둘(alan · satan)이 veya 로 이어져 komisyoncu 하나를 꾸민다 — bedelin altında / üstünde 가 값의 아래·위. -DAn doğan(~에서 생긴)은 조문이 원인을 적는 흔한 꼴이다.

문형

… ile … arasındaki fark şudur: …

~와 ~ 사이의 차이는 이렇습니다: …

1. A ile B arasındaki fark(A 와 B 사이의 차이) + şudur(이것이다 — şu + -dur) + 쌍점.
2. 닮은 점을 말할 때는 … arasındaki benzerlik(닮은 점).
3. 차이가 조문에서 오는지 실무에서 오는지를 이어서 밝힌다.

İki kelime arasındaki fark şudur: biri isim, öbürü fiildir.

두 낱말의 차이는 이렇습니다. 하나는 명사이고 다른 하나는 동사입니다.

Eski ile yeni program arasındaki fark çok büyük değil.

옛 프로그램과 새 프로그램의 차이는 아주 크지 않다.

문법 구문 · … ile … arasındaki fark — 「~와 ~ 사이의 차이」

~~iki sistem arasında fark~~ (부자연)

iki sistem arasındaki fark

arasında(사이에)가 명사 fark 를 꾸미려면 -ki 를 붙여 arasındaki 로 쓴다(4장 -ki): iki sistem arasındaki fark. arasında … fark var(사이에 차이가 있다)처럼 술어를 꾸밀 때는 -ki 없이. 두 대상은 ile 로 잇는다: Kore ile Türkiye arasındaki fark.

20.7 **benzer** /ben'zæɾ/ **비슷한, 닮은** ★★★

발음 근거 enwikt

여격을 받는다: -A benzer(~와 비슷한). 조문은 열거의 끝을 이 낱말로 닫는다 — TMK 372조 bunlara benzer amaçlar(이와 비슷한 목적들), 13조 bunlara benzer sebepler(19장), 348조 benzeri sebepler(비슷한 사유들 — 소유 꼴 benzeri). 동사 benzemek(닮다)도 여격: Türk hukukuna benzer(튀르키예법을 닮았다 — 넓은 시제 3인칭 꼴이 형용사와 같다). 학회에서는 Benzer bir kural Kore'de de var(비슷한 규칙이 한국에도 있습니다), benzerlik(닮은 점), benzer şekilde(비슷하게).

쉬운 예

İki kardeş birbirine çok benzer.

두 형제는 서로 많이 닮았다.

실무 예

Kore'de de buna benzer bir kural var; ancak süre farklı.

한국에도 이와 비슷한 규칙이 있습니다. 다만 기간이 다릅니다.

원문

Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir. — TMK m. 372/1 · 공식 · 사본 2026-11-08

가족 구성원의 교육과 학업, 채비와 부양, 그리고 이와 비슷한 목적에 필요한 지출을 하기 위하여 인법과 상속법의 규정에 따라 가족 재단을 세울 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri,	열거 ① — 속격 + 소유 복수(가족 구성원의 교육과 학업)	가족 구성원의 교육과 학업
donanım ve desteklenmeleri	열거 ② — donanım(채비) + destekle-n-me-ler-i(부양받음)	채비와 부양
ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği	열거 ③ — -A benzer + 속격 주어 + -DIK 관형절(필요로 하는)	그리고 이와 비슷한 목적에 필요한
harcamaların yapılması için	목적 — 수동 동명사 + için	지출을 하기 위하여
kişiler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyarınca	근거 — uyarınca(~에 따라 — 16장)	인법과 상속법의 규정에 따라

aile vakfı kurulabilir.	주어 + 수동 가능 술어 — 6장 vakıf · 7장 kurulmak	가족 재단을 세울 수 있다

열거가 A, B ve bunlara benzer C 로 닫힌다 — bunlara(이것들에 — 여격)가 앞의 열거를 받는다. 조문이 열거를 예시로 열어 둘 때 쓰는 틀이다. vakfı 는 vakıf(재단)의 소유 꼴(둘째 모음 탈락 — 6장).

문형

... -A benzer bir ... var

~와 비슷한 ~가 있다

1. 여격(견줄 것 — buna 이것과, Türk hukukuna 튀르키예법과) + benzer + bir + 명사 + var.
2. 「한국에도」 는 Kore'de de — 처격 + de(~도, 띄어 쓴다).
3. 뒤에 ancak(다만)으로 차이를 잇는다.

Bizim okulda da buna benzer bir kural var.
우리 학교에도 이와 비슷한 규칙이 있다.

Bu şehirde İstanbul'a benzer bir çarşı var.
이 도시에는 이스탄불과 비슷한 시장이 있다.

20.8 **toplantı** /topłan'tɯ/ **회의, 모임** ★★★

발음 근거 enwikt

조문에서는 단체의 총회다 — TMK 74조 2항 Olağan genel kurul toplantıları(정기 총회), 75조 olağanüstü toplantıya çağrılır(임시 총회에 소집된다). 5장에서 본 법원의 구성 표현 bir başkan ve iki üye ile toplanır(재판장 한 명과 위원 두 명으로 연다)가 같은 동사다. 학회·세미나 자리 자체는 toplantı, 학술 대회는 kongre · sempozyum, 발표 시간은 oturum 이다. toplantıya katılmak(회의에 참석하다 — 여격). 격 어미는 y 를 끼워: toplantıyı, toplantıya.

쉬운 예

Toplantı saat onda başlıyor.
회의는 열 시에 시작한다.

실무 예

Yarınki toplantıya Kore'den üç hâkim katılacak.
내일 회의에는 한국에서 법관 세 명이 참석한다.

원문

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. — TMK m. 74/2 · 공식 · 사본 2026-11-08
정기 총회는 늦어도 3년에 한 번은 열어야 한다.

문형

… en geç … -DA bir yapılması zorunludur

~은 늦어도 ~에 한 번은 해야 한다

1. en geç(늦어도) + 기간 + 처격 + bir(~에 한 번): üç yılda bir(3년에 한 번).
2. yap-ıl-ma-sı(행해지는 것 — 수동 동명사) + zorunludur(의무다 — 3장 zorunlu).
3. 주어는 속격: toplantı-lar-ı-nın(총회들의).

Kontrolün en geç yılda bir yapılması zorunludur.
점검은 늦어도 1년에 한 번은 해야 한다.

Toplantılar ayda bir yapılır.
회의는 한 달에 한 번 열린다.

20.9 **bilgi** /bil'ji/ **정보, 지식** ★★★

발음 근거 enwikt

3장 bilmek(알다)과 첫머리가 같다. bilgi vermek(알려 주다 — 여격 + hakkında), bilgi almak(알아보다 — 탈격)의 두 방향으로 쓴다. 조문: TMK 110조 1항 … hakkında gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler(필요한 정보를 줄 의무가 있다), TBK 631조 bilgi alma … hakkı(정보를 얻을 권리), TMK 33조 bilgisi bulunan kimseler(아는 것이 있는 사람들 — 4장). 12장의 bilirkişi(감정인)도 함께 떠올리면 외우기 쉽다. 학회에서는 Bu konuda kısaca bilgi vereyim(이 점을 짧게 알려 드리지요), Daha fazla bilgi için …(더 자세한 내용은 …). 격 어미는 y 를 끼워: bilgiyi.

쉬운 예

Bu konuda bilgim yok.
이 일에 대해서는 아는 바가 없습니다.

실무 예

Konuşmacı, Kore'deki mahkeme teşkilatı hakkında kısa bilgi verdi.
발표자는 한국의 법원 조직에 대해 짧게 알려 주었다.

원문

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının yöneticileri, yararlananlara, vakfın örgütü, işleyişi ve malî durumu hakkında gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler. — TMK m. 110/1 · 공식 · 사본 2026-11-08
피용자와 근로자를 돕는 재단의 관리자는 수혜자에게 재단의 조직·운영·재정 상태에 관하여 필요한 정보를 줄 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının	속격 — 여격 둘 + yardım vakıf-lar-ı-nın(돕는 재단들의)	피용자와 근로자를 돕는 재단의
yöneticileri,	주어 — yönetici-ler-i(관리자들)	관리자는
yararlananlara,	여격 — yararlan-an-lar-a(혜택을 받는 이들에게 — 19장 yararlanmak)	수혜자에게
vakfın örgütü, işleyişi ve malî durumu hakkında	hakkında(~에 관하여) — 속격 + 소유 명사 셋	재단의 조직·운영·재정 상태에 관하여
gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler.	술어 — 대격 + -mAk-lA yükümlü(~할 의무가 있는) + 복수 -ler	필요한 정보를 줄 의무가 있다

bilgi vermek 의 세 자리가 다 보인다 — 누구에게(yararlananlara 여격), 무엇에 관하여(... hakkında), 무엇을(bilgiyi 대격). -mAklA yükümlü 는 18장에서 본 1926년의 -mAklA mükellef 가 바뀐 꼴이다. malî durum(재정 상태)의 durum 은 19장 표제어.

문형

... hakkında kısaca bilgi vereyim

~에 관하여 짧게 알려 드리겠습니다

1. 주제 + hakkında + kısaca(짧게) + bilgi + ver-e-y-im(1인칭 청유).
2. 발표의 소주제를 여는 말로 쓴다.
3. 받는 사람을 넣으려면 여격: size(여러분께).

Size program hakkında kısaca bilgi vereyim.
여러분께 일정에 관하여 짧게 알려 드리겠습니다.

Rehber, müze hakkında bilgi verdi.
안내인이 박물관에 대해 설명해 주었다.

문법 구문 · … hakkında bilgi vermek — 「~에 관하여 알려 주다」

~~mahkeme teşkilatını bilgi vermek~~ (비문)

mahkeme teşkilatı hakkında bilgi vermek

bilgi vermek 의 주제는 hakkında(~에 관하여 — 4장 후치사)로 잇는다: … hakkında bilgi vermek. 받는 사람은 여격. 주제를 대격으로 쓰면 비문 — 대격 자리는 이미 bilgi 가 차지한다(110조 gerekli bilgiyi vermek).

20.10 **özet** /øˈzet/ **요약, 개요** ★★

발음 근거 enwikt

조문: TBK 466조 2항 hesap özeti(계산 명세 — 임금을 줄 때마다 근로자에게 준다), HMK 119조 1항 e호 vakıaların … açık özetleri(사실의 분명한 요지 — 소장의 기재 사항), 154조 özet olarak(요약하여). 학회에서는 Özetle …(요약하면 …), kısa bir özet(짧은 요약), bildiri özeti(발표 초록). 동사 özetlemek(요약하다): Söylediklerimi özetleyeyim(말씀드린 것을 요약하겠습니다). 격 어미는 앞모음: özeti(en.wikt 굴절 틀). 13장의 öz(본질 — hakkın özü)과 글자가 겹치지만 이 책은 두 낱말의 관계를 적지 않는다.

쉬운 예

Kitabın kısa bir özetini yazdım.

나는 책의 짧은 요약을 썼다.

실무 예

Özetle, iki sistem aynı sonuca farklı yollardan varıyor.

요약하면, 두 제도는 같은 결과에 다른 길로 이릅니다.

원문

> Her ücret ödenmesinde işçiye, bir hesap özeti verilir. — TBK m. 466/2 (첫 문장) · 공식 · 사본 2026-11-09
>
> 임금을 줄 때마다 근로자에게 계산 명세를 준다.

문형

Özetle, …

요약하면, …

1. özet + 조격 -le → özetle(요약으로 → 요약하면) — 문장 머리에 놓고 쉼표.
2. 발표를 마무리하는 한 문장 앞에 둔다.
3. 같은 자리에 Kısacası(한마디로) · Sonuç olarak(결론으로).

Özetle, plan değişmedi.

요약하면, 계획은 바뀌지 않았다.

> Özetle, yarın erken kalkmamız gerekiyor.
> 요약하면, 우리는 내일 일찍 일어나야 한다.

20.11 **söylemek** söyle-mek /søjle'mec/ **말하다, 이르다** ★★★

발음 근거 enwikt

demek(말하다 — 17장 der · diye)이 말한 그대로를 옮기는 동사라면 söylemek 은 내용을 전하는 동사다: gerçeği söylemek(사실대로 말하다 — 대격), birine bir şey söylemek(누구에게 무엇을 말하다 — 여격 + 대격). 조문: TCK 275조 2항·3항 gerçeğin söylenmesi halinde(사실이 말해진 경우에 — 수동 동명사). 학회에서 단정을 피하는 말로 쓴다 — kesin bir şey söylemek istemem(단정해서 말씀드리고 싶지 않습니다), Şunu söyleyebilirim(이것은 말씀드릴 수 있습니다). 18장의 söz(말)와 뿌리가 같다는 설명은 사전 사본이 없어 적지 않는다.

쉬운 예 Adınızı söyler misiniz?
성함을 말씀해 주시겠어요?

실무 예 Bu konuda kanun metnine bakmadan bir şey söylemek istemem.
이 점은 법문을 보지 않고는 말씀드리고 싶지 않습니다.

원문

> Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. — TCK m. 275/2 · 공식 · 사본 2026-11-09
> 사건에 관하여 판결이 내려지기 전에 사실을 말한 경우에는 형을 선고하지 않는다.

문형

… -mAdAn kesin bir şey söylemek istemem

~하지 않고는 단정해서 말씀드리고 싶지 않습니다

1. 동사 + -mAdAn(~하지 않고): bak-madan(보지 않고), kontrol et-meden(확인하지 않고).
2. kesin bir şey(확실한 것) + söylemek + istemem(원하지 않습니다 — istemek 의 부정 넓은 시제).
3. 조문을 확인하지 않은 질문을 받았을 때의 답 — 뒤에 확인해서 알려 주겠다는 말을 잇는다.

Raporu okumadan kesin bir şey söylemek istemem.
보고서를 읽지 않고는 단정해서 말하고 싶지 않습니다.

Doktora sormadan bir şey söyleyemem.
의사에게 물어보지 않고는 아무 말도 할 수 없습니다.

문법 용법 · demek · söylemek — 그대로 옮기기와 내용 전하기

~~«Haklısın» söyledi~~ (부자연)

«Haklısın» dedi / Haklı olduğumu söyledi

직접 인용은 demek 으로 닫는다(«…» dedi — 17장). söylemek 은 내용을 명사절로 받는다: haklı olduğumu söyledi(내가 옳다고 말했다 — -DIK 명사절 + 대격). 인용 뒤에 söylemek 을 바로 붙이면 어색하다 — diye 를 넣거나 명사절로 바꾼다.

한국이라면? — 열한 줄로 다시 보기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 앞 장의 「한국이라면?」에서 발표에 자주 쓰일 줄을 하나씩 골라 그대로 옮겼다(메모 머리에 장 번호). 판정은 조문 문언을 견준 것이고, 한국 조문은 2026년 11월 8~10일 기준 국가법령정보센터 시행일판이다. 각 줄의 자세한 풀이와 나머지 줄은 그 장에 있다.

	튀르키예	한국	차이
≠	bölge adliye mahkemeleri (5235 m. 3)	고등법원 (법원조직법 제3조 제1항 제2호)	[5장] 한국 법원조직법은 법원을 「7종류」로 열거한다(대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원). 튀르키예 5235호는 사법 계통 1심을 민사·형사(2조), 2심을 BAM(3조) 하나로 적는다.
=	Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur (HMK m. 373/7)	상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심을 기속한다 (법원조직법 제8조)	[5장] 최종 판단이 아래 법원을 구속하는 점은 같다. 다만 튀르키예는 그 전에 하급심의 저항(direnme — 373조 5항)을 거쳐 전원합의체가 끝을 내고, 한국은 상급심 판단이 바로 기속한다.
≠	Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar (HMK m. 297/1)	판결서에는 다음 각 호의 사항을 적고, 판결한 법관이 서명날인하여야 한다 (민사소송법 제208조 제1항)	[16장] 판결서 기재사항 조문이 짝이다. 튀르키예는 머리 문구 «Türk Milleti Adına»(AY 9조 1항의 Türk Milleti adına)를 조문에 두고 서명만 요구하며, 한국은 머리 문구 없이 서명날인을 요구한다. 순서도 다르다 — 한국은 주문(제2호)이 이유(제4호) 앞.
=	dürüstlük kuralları (TMK m. 2/1)	신의성실 (제2조 제1항)	[6장] 「권리의 행사와 의무의 이행」을 함께 묶는 짜임이 같다.

=	bu zararı gidermekle yükümlüdür (TBK m. 49/1)	그 손해를 배상할 책임이 있다 (제750조)	[8장] 효과 문장이 같다. 튀르키예는 「배상」 대신 gidermek(없애다·메우다)을 쓴다.
=	kazanılması tescille olur (TMK m. 705/1)	등기하여야 그 효력이 생긴다 (제186조)	[9장] 등기를 부동산 물권변동의 효력요건으로 삼는 점이 같다.
≠	Saklı pay — altsoy için yasal miras payının yarısı … (TMK m. 506)	유류분 (제1112조)	[10장] 직계비속 2분의 1은 같으나 한국은 배우자 2분의 1·직계존속 3분의 1, 튀르키예는 부모 각 4분의 1·배우자 전부 또는 4분의 3.
=	Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez (TCK m. 2/1)	범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다 (제1조 제1항)	[11장] 죄형법정주의를 첫머리에 두는 점이 같다. 튀르키예 2조 2항은 「İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz」(행정입법으로 범죄와 형을 둘 수 없다)를, 3항은 유추 금지를 덧붙인다.
=	başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir (AYMK m. 45/2)	다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다 (제68조 제1항)	[13장] 보충성이 같다(KR-47). 청구 기간 30일도 같다 — AYMK 47조 5항 ↔ 제69조 제1항 단서(KR-48).
=	menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları (İYUK m. 2/1-a)	취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다 (제12조)	[14장] 원고적격을 이익 침해로 적는 점이 같다. 한국은 「법률상 이익」, 튀르키예는 menfaat(이익).
=	Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir (SMK m. 7/1)	상표권은 설정등록에 의하여 발생한다 (상표법 제82조 제1항)	[15장] 등록주의가 같다. 등록 기관은 한국 지식재산처, 튀르키예 Türk Patent ve Marka Kurumu.

가짜 친구 · Yüksek Mahkeme ≠ Yargıtay — 한국 법원·제도 이름을 튀르키예어로 부를 때

한국 대법원을 Yargıtay 라고 부르지 않는다. Yargıtay 는 튀르키예 헌법 154조가 정한 사법 법원의 최고 법원 이름이고, 행정 사건은 Danıştay 가 따로 본다(5장). 한국 법원조직법 제3조가 열거한 법원에는 따로 선 최고 행정법원이 없으므로 이 책은 한국 대법원을 일반어 Yüksek Mahkeme(높은 법원)로 불렀다 — Kore Yüksek Mahkemesi. 고등법원은 소문자 복수 yüksek mahkemeler 로 옮겼는데(5장 말해 보기), 말로는 둘이 헷갈리니 istinaf mahkemeleri(항소 법원)라고 풀어 주는 편이 안전하다. 이 옮김은 모두 이 책의 제안이고 공식 번역이 아니다.

헌법소원을 bireysel başvuru 라고 부르지 않는다. bireysel başvuru 는 튀르키예 헌법 148조와 6216호가 정한 제도의 이름이고 요건이 다르다(13장). 이 책은 anayasa şikâyeti 라고 풀어 불렀다. 같은 이유로 한국의 항고소송을 iptal davası 하나로 뭉뚱그리지 않고(14장), 한국 특허법원을 fikrî ve sınaî haklar mahkemesi 라고 하지 않는다(5장 — 한국 특허법원은 Patent Mahkemesi).

거꾸로, 튀르키예 제도를 한국어로 옮길 때도 한국 제도의 이름을 빌리면 같은 일이 생긴다. 이 책은 Yargıtay 를 「튀르키예 대법원」, Danıştay 를 「국사원」으로 옮기되 asliye · sulh 는 음역했다(부록 E). nüfus sicili 를 「가족관계 등록부」로 옮긴 것(anlamak 항목)도 이름을 빌린 것일 뿐이다.

발표에서는 이름을 한 번 풀어 주면 된다 — Kore'de Yüksek Mahkeme, yani en üst derece mahkemesi(한국의 대법원, 곧 최고 심급의 법원). yani(곧·다시 말해)가 풀이를 여는 말이다. 기관의 공식 영어 이름이 있으면 함께 말한다 — 그 이름은 그 기관의 누리집에서 확인한다.

> Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. AY m. 154/1 (첫 문장)

요령 한국 제도의 이름은 튀르키예의 고유 명칭을 피해 일반어로 옮기고, 처음 말할 때 yani 로 한 번 풀어 준다.

견주어 말하는 틀 — ise · -DAki gibi · de/da · kural olarak · -A göre

두 나라 제도를 견주는 문장은 몇 개의 작은 말로 짜인다. ① 대조: A'da …; B'de ise … (A 에서는 …, B 에서는 …) — ise 는 대조되는 말 바로 뒤에 온다. ② 같음: Kore'de de

…(한국에서도 …) — de/da 는 띄어 쓰고 앞말에 조화한다. ③ 견줌: Türkiye'deki gibi(튀르키예에 있는 것처럼) — 처격 + -ki + gibi. ④ 한정: kural olarak(원칙적으로) · yalnızca(오직) · genellikle(대개) — 범위를 좁히는 말은 조문이 좁힌 만큼만 쓴다. ⑤ 근거: … Kanunu'na göre(~법에 따르면) · … maddesi uyarınca(~조에 따라) — 말한 것의 출처를 붙인다.

- ① ise. 조건의 ise(~이면)와 같은 글자지만 여기서는 「~는(대조)」이다: Türkiye'de ise alt mahkeme direnme kararı verebilir(튀르키예에서는 하급심이 저항 결정을 할 수 있다 — 5장). 대조되는 말 뒤에 띄어 쓴다. 문장을 둘로 나누고 세미콜론으로 잇는 것이 이 책 「말해 보기」의 기본 꼴이다.
- ② de/da. 「~도」의 de 는 띄어 쓰고, 앞 낱말의 끝 모음에 맞춰 de/da 로 조화한다: Kore'de de(한국에서도), kanunda da(법률에도). 처격 어미 -DA(붙여 쓴다)와 겹쳐 Kore'de de 가 된다 — 앞의 -de 는 처격, 뒤의 de 는 「~도」. 무성음 뒤에서도 te/ta 로 바뀌지 않는다.
- ③ -DAki gibi. Türkiye'de-ki(튀르키예에 있는 것) + gibi(~처럼): Türkiye'deki gibi bir başlık ibaresini … saymaz(튀르키예와 같은 머리 문구를 … 열거하지 않는다 — 16장). -ki 는 조화하지 않는다(4장). 부정문에서 「~와 달리」의 뜻이 된다.
- ④ 한정하는 말. kural olarak(원칙적으로 — 19장 kural), yalnızca · ancak(오직·~만), genellikle(대개), kanunda sayılan … durumda(법률이 든 … 경우에). 조문에 예외가 있으면 이 말을 붙여야 맞는 문장이 된다 — 14장의 İptal davası Kore'de kural olarak … doksan gün 에서 kural olarak 을 빼면 예외(정당한 사유)를 지운 문장이 된다.
- ⑤ 근거와 유보. 조문을 댈 때: Kore Medeni Kanunu'nun yedi yüz ellinci maddesi(한국 민법 제750조 — 조 번호는 서수로 읽는다). 확인하지 못한 것은 그렇다고 말한다: Bu konuda kanun metnine bakmadan kesin bir şey söylemek istemem. 학설에 기댄 말에는 öğretiye göre(학설에 따르면 — 9장)를 붙인다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
Türkiye'de ise	Türkiye'de ise	튀르키예에서는(대조)
Kore'de de	Kore'de de	한국에서도(처격 + 「~도」)
Türkiye'deki gibi	Türkiye'de-ki gibi	튀르키예에 있는 것처럼
kural olarak	kural ol-arak	원칙적으로
öğretiye göre	öğreti-y-e göre	학설에 따르면

yani	yani	곧, 다시 말해(풀이를 여는 말)
arasındaki fark	ara-sı-nda-ki fark	~사이의 차이
doğru anladıysam	doğru anla-dı-y-sa-m	제가 바로 이해했다면

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Kore Medeni Usul Kanunu, Türkiye'deki gibi

주어 — 「한국 민사소송법은」 처격 + -ki + gibi — 「튀르키예에 있는 것 같은」

bir başlık ibaresini kararın unsurları arasında

대격 목적어 — başlık ibare-si-ni(머리 문구를) 속격 + unsur-lar-ı ara-sı-nda — 「판결서의 요소들 가운데」

saymaz.

술어 — saymak(세다·열거하다)의 부정 넓은 시제

16장 말해 보기 — 견줌의 -DAki gibi 와 부정 술어.

Kore'de de iptal davasını ancak hukuken korunan bir menfaati bulunanlar

처격 + de(~도) 대격 목적어 — 앞세운 어순 ancak(오직) + 수동 분사 korunan + menfaat-i bulun-an-lar(이익이 있는 사람들)

açabilir.

가능형 술어 — dava açmak(소를 제기하다)

14장 말해 보기 — 「~에서도」와 한정의 ancak.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Kore'dede iptal davası vardır.~~	Kore'de de iptal davası vardır.	「~도」의 de 는 띄어 쓴다. 붙여 쓰는 -de 는 처격 어미다.
~~Türkiye'de alt mahkeme ise direnme kararı verebilir. (나라를 견주는 문장에서)~~	Türkiye'de ise alt mahkeme direnme kararı verebilir.	ise 는 대조되는 말 바로 뒤에 온다. 나라를 견주면 Türkiye'de 뒤, 법원을 견주면 alt mahkeme 뒤 — 자리가 뜻을 정한다.
~~İptal davası Kore'de doksan gün içinde açılır. (예외를 지움)~~	İptal davası Kore'de kural olarak … doksan gün … içinde açılır.	조문에 예외가 있으면 kural olarak 을 붙인다(14장 말해 보기 — 행정소송법 제20조). 한정어를 빼면 조문과 다른 말이 된다.

~~Kore Yargıtayı~~	Kore Yüksek Mahkemesi	Yargıtay 는 튀르키예 법원의 고유 명칭이다. 한국 대법원은 일반어로 부른다(가짜 친구 코너).

말해 보기 — 학회 발표 한 편을 장면 순서로

여덟 장면, 스무 문장이다. 한국 제도를 말하는 열네 문장은 5~16장 「말해 보기」의 문장이고(메모 머리에 장 번호 — 한 문장은 뒷절을 덜어 냈다), 근거 조문과 범위는 그 장에서 대조한 대로다 — 범위를 좁히는 말(kural olarak · genellikle · Kore Medeni Kanunu'nda)을 빼고 말하지 않는다. 여는 말·질문과 답·맺는 말은 법률 내용이 없는 진행의 말이다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Sayın Başkan, değerli katılımcılar, davetiniz için teşekkür ederim.

의장님, 참석자 여러분, 초대해 주셔서 감사합니다.

[여는 말] 명사(소유 꼴) + için teşekkür etmek = ~에 감사하다 — davet-iniz(여러분의 초대). Sayın = 존경하는(호칭 앞). katılımcı = 참석자

Bugün Kore hukukundan birkaç örnek vereceğim ve Türk hukukuyla benzerlikleri ve farkları anlatacağım.

오늘은 한국법에서 몇 가지 예를 들고 튀르키예법과 닮은 점과 다른 점을 말씀드리겠습니다.

[여는 말] örnek vermek = 예를 들다. benzerlik · fark = 닮은 점 · 다른 점. -(y)AcAğIm = ~하겠습니다(1인칭 미래)

Kore'de mahkemeler yedi türdür: Yüksek Mahkeme, yüksek mahkemeler, Patent Mahkemesi, bölge mahkemeleri, aile mahkemeleri, idare mahkemeleri ve iflas mahkemeleri.

한국의 법원은 일곱 종류입니다: 대법원, 고등법원, 특허법원, 지방법원, 가정법원, 행정법원, 회생법원.

[법원 · 5장 말해 보기] 법원조직법 제3조 제1항의 열거. 한국 법원 이름의 튀르키예어 옮김은 이 책의 제안이다 — 공식 번역이 아니다. yedi tür(일곱 종류) + -DIr

Kore'de patent ve marka gibi sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk davalarının istinafına Patent Mahkemesi bakar.

한국에서는 특허권·상표권 같은 산업재산권에 관한 민사소송의 항소를 특허법원이 맡습니다.

[법원 · 5장 말해 보기] 법원조직법 제28조의4 제2호(민사소송법 제24조 제2항·제3항에 따른 사건의 항소사건). 법원의 급은 근거 조문을 받지 않아 적지 않았다. -In istinafına bakmak = ~의 항소를 심리하다

Kore'de hukuk davalarında mahkeme kararında hüküm fıkrası gerekçeden önce yazılır.

한국의 민사 판결서에서는 주문이 이유보다 앞에 적힙니다.

[판결서 · 16장 말해 보기] 민사소송법 제208조 제1항의 순서(당사자·주문·청구의 취지·이유) ↔ HMK 297조. hüküm fıkrası = 주문(결론 부분 — 297조 2항 hükmün sonuç kısmı 와 같은 뜻의 실무어)

Kore'de mahkeme içi müzakere gizlidir.

한국에서는 심판의 합의가 비공개입니다.

[판결서 · 16장 말해 보기] 법원조직법 제65조 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」. müzakere = 합의(평의), gizli = 비공개인

İki kanunda da dürüstlük kuralı ikinci maddededir.

두 법 모두 신의성실의 원칙을 제2조에 둡니다.

[민법 · 6장 말해 보기] iki kanunda da = 두 법 모두에. 서수 「ikinci madde」(제2조)는 수 낱말에 -(I)ncI

Kore Medeni Kanunu'nda haksız fiilin genel hükmü tek bir maddedir.

한국 민법에서 불법행위의 일반 조항은 한 조문입니다.

[민법 · 8장 말해 보기] genel hüküm = 일반 조항. tek bir = 단 하나의

Kore'de de hukuki işlemle taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır.

한국에서도 법률행위에 의한 부동산 소유권은 등기로 취득합니다.

[민법 · 9장 말해 보기] de = ~도. tescille kazanılmak = 등기로 취득되다(705조 문형)

Kore'de saklı pay altsoy ve eş için yasal payın yarısı, üstsoy için üçte biridir.

한국의 유류분은 직계비속과 배우자는 법정상속분의 2분의 1, 직계존속은 3분의 1입니다.

[민법 · 10장 말해 보기] 민법 제1112조(2024. 9. 20. 개정). üçte biri = 3분의 1. 튀르키예 506조와 견주는 문장

Kore'de kast kural, taksir istisnadır: taksirli fiiller yalnızca kanunda açıkça öngörülen hallerde cezalandırılır.

한국에서 고의는 원칙이고 과실은 예외입니다. 과실 행위는 법률에 명시된 경우에만 처벌됩니다.

[형사 · 11장 말해 보기] 형법 제14조. kural / istisna = 원칙 / 예외. yalnızca … hallerde = ~한 경우에만

Tutuklama Kore'de de ancak hâkim kararıyla mümkündür; yakalanan kişi için kırk sekiz saat içinde tutuklama talep edilmezse kişi serbest bırakılır.

구속은 한국에서도 판사의 영장으로만 가능하고, 체포한 뒤 48시간 안에 구속영장을 청구하지 않으면 석방합니다.

[형사 · 12장 말해 보기] 제201조·제200조의2 제5항·제200조의4 ↔ CMK 100조·91조. ancak … mümkündür = ~로만 가능하다. tutuklama talep edilmezse = 구속영장을 청구하지 않으면(48시간은 판사 앞 인치가 아니라 영장 청구 기한)

Kore Anayasa Mahkemesi de kanunların Anayasaya uygunluğunu denetler; itiraz yolu mahkemelerin başvurusuyla işler.

한국 헌법재판소도 법률의 헌법 적합성을 심사하고, 구체적 규범통제는 법원의 제청으로 이루어집니다.

[헌법·행정 · 13장 말해 보기] 헌법 제107조 제1항·제111조 ↔ AY 148조·152조. itiraz yolu = 법원 제청의 길(튀르키예 용어). -(y)lA işlemek = ~로 작동하다

Kore'de de iptal davasını ancak hukuken korunan bir menfaati bulunanlar açabilir.

한국에서도 취소소송은 법률상 보호되는 이익이 있는 사람만 제기할 수 있습니다.

[헌법·행정 · 14장 말해 보기] 행정소송법 제12조 ↔ İYUK 2조 1항 a호. hukuken korunan menfaat = 법률상 보호되는 이익(「법률상 이익」 의 풀어 쓴 말). ancak … -Abilir = ~만 ~할 수 있다

Kore'de sınai mülkiyet tek bir kanunda değil; patent, faydalı model, tasarım ve marka için ayrı dört kanun vardır.

한국의 산업재산권은 한 법률이 아니라 특허·실용신안·디자인·상표의 네 법률로 나뉘어 있습니다.

[지식재산 · 15장 말해 보기] 특허법·실용신안법(제1조)·디자인보호법(제1조)·상표법 ↔ SMK 6769(한 법률). tek bir kanunda değil = 한 법률에 있지 않고

Telif hakkı Kore'de de eserin yaratılmasıyla doğar, tescil gerekmez; mali hakların koruma süresi kural olarak eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren yetmiş yıldır.

저작권은 한국에서도 저작물의 창작으로 생기고 등록이 필요 없으며, 저작재산권의 보호 기간은 원칙적으로 저작자가 생존하는 동안과 사후 70년입니다.

[지식재산 · 15장 말해 보기] 저작권법 제10조 제2항·제39조(저작재산권 — 공동저작물은 맨 마지막 사망 저작자 기준, 제2항) ↔ FSEK 27조. mali haklar = 저작재산권. yaratılmasıyla doğar = 창작으로 생긴다(무방식주의). tescil gerekmez = 등록이 필요 없다

Sorunuzu doğru anladıysam, Kore'deki süreyi soruyorsunuz.

질문을 제가 바로 이해했다면, 한국에서의 기간을 물으시는 것이지요.

[질문과 답] -DIysAm = 내가 ~했다면. 질문을 되짚어 확인하는 말. süre = 기간(2장)

Bu konuda kanun metnine bakmadan kesin bir şey söylemek istemem; metni kontrol edip size yazılı olarak bildireyim.

이 점은 법문을 보지 않고 단정해서 말씀드리고 싶지 않습니다. 조문을 확인해서 서면으로 알려 드리겠습니다.

[질문과 답] -mAdAn = ~하지 않고. kesin = 확실한. -(y)Ip … bildireyim = ~해서 알려 드리지요(1인칭 청유). 모르는 것은 모른다고 말하는 문형

Bu, kanunun metninden değil, uygulamadan gelen bir farktır.

이것은 법문이 아니라 실무에서 오는 차이입니다.

[질문과 답] … değil, … = ~이 아니라 ~. uygulama = 실무·적용(3장 uygulamak). 조문과 실무를 가려 말할 때

Dinlediğiniz için teşekkür ederim; sorularınızı memnuniyetle cevaplarım.

들어 주셔서 감사합니다. 질문에 기꺼이 답하겠습니다.

[맺는 말] -DIğInIz için = 여러분이 ~해 주셔서. memnuniyetle = 기꺼이. cevaplamak = 답하다(16장 cevap)

출처 상자 — 문장의 출처, 조문 사본, 싣지 않은 것

「말해 보기」의 한국 제도 문장 열넷과 「한국이라면?」 열한 줄은 5·6·8·9·10·11·12·13·14·15·16장의 같은 코너에서 옮긴 것이다(한 문장은 뒷절을 덜어 냈다). 그 장들에서 튀르키예 조문은 mevzuat.gov.tr 통합본 사본과, 한국 조문은 국가법령정보센터 시행 일판(2026년 11월 8~10일 기준)과 대조했다. 이 장에서 새로 쓴 것은 여는 말·질문과 답·맺는 말 여섯 문장이고 법률 내용을 담지 않았다.

한국 법원·제도 이름의 튀르키예어 옮김(Yüksek Mahkeme · Patent Mahkemesi · anayasa şikâyeti · itiraz davası 등)은 이 책의 제안이다 — 공식 번역이 아니다. 한국 기관의 공식 영어 이름과 튀르키예어 표기는 그 기관의 누리집에서 확인해 쓴다.

표제어의 원문은 mevzuat.gov.tr 통합본 — 민법 4721호(2026년 11월 8일 사본), 채무법 6098호·민사소송법 6100호·형법 5237호·헌법 2709호(2026년 11월 9일 사본)다. 통합본은 법적 효력이 없고 효력은 관보 공포본에 있다.

싣지 않은 것. 한국의 실무·통계·판례 법리, 두 나라 제도에 대한 평가, 개정 경위는 이 장의 문장에 넣지 않았다 — 조문 문언으로 말할 수 있는 것만 골랐다. 발표에서 그 밖의 것을 말하려면 그 근거(판결·통계의 출처)를 따로 준비한다.

Türk Medenî Kanunu — 4721 (mevzuat) · Türk Borçlar Kanunu — 6098 (mevzuat) · Hukuk Muhakemeleri Kanunu — 6100 (mevzuat) · 국가법령정보센터

확인 문제 8

1. 「증인에게 질문을 하다」로 맞는 것은?

- tanığı soru sormak
- **tanığa soru sormak**
- tanıktan soru sormak
- tanıkla soru sormak

sormak 은 묻는 상대를 여격으로 받는다(HMK 186조 2항 taraflara son sözlerini sorar).

2. 「두 제도 사이의 차이」로 맞는 것은?

iki sistem arasında fark

iki sistem arasındaki fark

iki sistemin arası fark

iki sistem fark arasında

명사 fark 를 꾸미려면 arasında 에 -ki 를 붙인다: arasındaki fark.

3. Kore'de de 에서 뒤의 de 는?

처격 어미

「~도」 — 띄어 쓴다

탈격 어미

의문 표지

앞의 -de 는 처격(붙여 씀), 뒤의 de 는 「~도」(띄어 씀).

4. 한국 대법원을 튀르키예어로 부를 때 이 책이 쓴 말은?

Kore Yargıtayı

Kore Danıştayı

Kore Yüksek Mahkemesi

Kore Anayasa Mahkemesi

Yargıtay · Danıştay 는 튀르키예 법원의 고유 명칭이다. 한국 대법원은 일반어 Yüksek Mahkeme 로 — 이 책의 제안이고 공식 번역은 아니다.

5. 「들어 주셔서 감사합니다」는?

Dinlemek için teşekkür ederim

Dinlediğiniz için teşekkür ederim

Dinleyince teşekkür ederim

Dinlerken teşekkür ederim

dinle-diğ-iniz için(여러분이 들으신 것 때문에) — -DIK + 2인칭 복수 소유 + için.

6. TMK 50조 1항 Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır 에서 açıklanır 의 뜻은?

설명된다

(의사가) 표시된다

공개 재판된다

열린다

açıklamak 은 조문에서 의사를 「표시하다」와 사실을 「밝히다」 두 뜻으로 쓴다. 여기서는 의사 표시.

7. 조문에 예외가 있는 규칙을 말할 때 붙여야 하는 말은?

hiçbir zaman

kural olarak

her zaman

kesinlikle

kural olarak(원칙적으로). 한정어를 빼면 예외를 지운 문장이 된다 — 문법 코너 ④.

8. 확인하지 못한 질문을 받았을 때 맞는 답은?

Bilmiyorum, önemli değil.

Kanun metnine bakmadan kesin bir şey söylemek istemem; kontrol edip size bildireyim.

Kore'de böyle bir kural yoktur.

Türkiye'deki gibidir.

조문을 보지 않고 단정하지 않는다 — 확인해서 알려 주겠다고 말한다. 「없다」는 답은 그 주제의 조문을 확인한 뒤에만.

부록 A

모음조화표

접미사의 모음 자리는 대문자로 적는다(2장). A 는 두 갈래(e/a), I 는 네 갈래(i/ı/ü/u), D 는 d/t, C 는 c/ç. 아래 표 A-1 은 이 책의 명사 표제어에 엔진 규칙으로 어미 여섯을 붙인 것이다. 조화 예외(saat·kalp·hâl·usul·kabul·kontrol·iptal·ihlal·menfaat·ihtimal)와 모음 앞 어간 교체(tanık·hak·kitap·hüküm·dernek·kayıt·ret·cevap·harç·mühür 등)는 en.wiktionary 굴절 틀을 근거 칸으로 두었다.

「en.wikt 굴절표와 같다」로 표시된 행은 2장·4장 데이터의 격 꼴 칸이 사전 굴절표와 대조된 것이다. 「규칙 생성」 행은 사전 대조 전이므로 참고로만 본다.

A-1 명사 표제어의 어미 여섯 — 어간 48

어간	복수 -lAr	대격 -(y)I	여격 -(y)A	처격 -DA	탈격 -DAn	속격 -(n)In	메모	근거
mahkeme	mahkemeler	mahkemeyi	mahkemeye	mahkemede	mahkemeden	mahkemenin	규칙대로 — 앞 모음 e	규칙 생성 (사전 대조 전)

karar	kararlar	kararı	karara	kararda	kardan	kararın	규칙대로 — 뒤 모음 a	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
hukuk	hukuklar	hukuku	hukuka	hukukta	hukuktan	hukukun	규칙대로 — k 가 ğ 로 바뀌지 않는다	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
örf	örfler	örfü	örfe	örfte	örften	örfün	규칙대로 — 앞 둥근 ö	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
dava	davalar	davayı	davaya	davada	davadan	davanın	규칙대로 — 모음 뒤 y·n 끼움	규칙 생성 (사전 대조 전)
miras	miraslar	mirası	mirasa	mirasta	mirastan	mirasın	규칙대로	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
tanık	tanıklar	tanığı	tanığa	tanıkta	tanıktan	tanığın	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 tanığ-	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)

hak	haklar	hakkı	hakka	hakta	haktan	hakkın	모음 앞 겹자음 · 모음 앞 어간 hakk-	en. wikt 굴절표와 같다 (2장)
kitap	kitaplar	kitabı	kitaba	kitapta	kitaptan	kitabın	모음 앞 p → b · 모음 앞 어간 kitab-	en. wikt 굴절표와 같다 (2장)
kayıt	kayıtlar	kaydı	kayda	kayıtta	kayıttan	kaydın	모음 탈락 + t → d(TDK 접미 표시 -ydı) · 모음 앞 어간 kayd-	en. wikt 굴절표와 같다 (4장)
hüküm	hükümler	hükmü	hükme	hükümde	hükümden	hükmün	모음 탈락 · 모음 앞 어간 hükm-	규칙 생성 (사전 대조 전)
dernek	dernekler	derneği	derneğe	dernekte	dernekten	derneğin	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 derneğ-	규칙 생성 (사전 대조 전)
saat	saatler	saati	saate	saatte	saatten	saatin	조화 예외 — a 인데 앞 갈래 · 조화 예외 전설	en. wikt 굴절표와 같다 (2장)

kalp	kalpler	kalbi	kalbe	kalpte	kalpten	kalbin	조화 예외 + p → b · 조화 예외 전설 · 모음 앞 어간 kalb-	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
hâl	hâller	hâli	hâle	hâlde	hâlden	hâlin	조화 예외 · 조화 예외 전설	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
usul	usuller	usulü	usule	usulde	usulden	usulün	조화 예외(TDK 접미 표시 -lü) · 조화 예외 전설	en.wikt 굴절표와 같다 (2장)
kabul	kabuller	kabulü	kabule	kabulde	kabulden	kabulün	조화 예외 — u 인데 앞 갈래(TDK 접미 표시 -lü) · 조화 예외 전설	규칙 생성 (사전 대조 전)
şekil	şekiller	şekli	şekle	şekilde	şekilden	şeklin	모음 탈락(TDK 접미 표시 -kli) · 모음 앞 어간 şekl-	규칙 생성 (사전 대조 전)
geçerlilik	geçerlilikler	geçerliliği	geçerliliğe	geçerlilikte	geçerlilikten	geçerliliğin	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 geçerliliğ-	규칙 생성 (사전 대조 전)
ihtar	ihtarlar	ihtarı	ihtara	ihtarda	ihtardan	ihtarın	규칙대로 — 모음 어미 앞 끝 모음 장음 (TDK ihta:rı)	규칙 생성 (사전 대조 전)

bedel	bedeller	bedeli	bedele	bedelde	bedelden	bedelin	규칙대로 — 앞 모음 e	규칙 생성 (사전 대조 전)
vekil	vekiller	vekili	vekile	vekilde	vekilden	vekilin	규칙대로 — 모음 어미 앞 끝 모음 장음 (TDK veki:li)	규칙 생성 (사전 대조 전)
sorumluluk	sorumluluklar	sorumluluğu	sorumluluğa	sorumlulukta	sorumlulukta n	sorumluluğun	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 sorumluluğ-	규칙 생성 (사전 대조 전)
destek	destekler	desteği	desteğe	destekte	destekten	desteğin	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 desteğ-	규칙 생성 (사전 대조 전)
devir	devirler	devri	devre	devirde	devirden	devrin	모음 탈락 · 모음 앞 어간 devr-	규칙 생성 (사전 대조 전)
ipotek	ipotekler	ipoteği	ipoteğe	ipotekte	ipotekten	ipoteğin	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 ipoteğ-	규칙 생성 (사전 대조 전)
tescil	tesciller	tescili	tescile	tescilde	tescilden	tescilin	규칙대로 — 앞 안둥근 i	규칙 생성 (사전 대조 전)

mülkiyet	mülkiyetler	mülkiyeti	mülkiyete	mülkiyette	mülkiyetten	mülkiyetin	규칙대로 — 앞 모음 e	규칙 생성 (사전 대조 전)
içtihat	içtihatlar	içtihadı	içtihada	içtihatta	içtihattan	içtihadın	모음 앞 t → d(TDK 접미 표시 -dı, içtiha:dı) · 모음 앞 어간 içtihad-	규칙 생성 (사전 대조 전)
tutanak	tutanaklar	tutanağı	tutanağa	tutanakta	tutanaktan	tutanağın	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 tutanağ-	규칙 생성 (사전 대조 전)
ret	retler	reddi	redde	rette	retten	reddin	모음 앞 겹자음 (reddine — 5·16장 주문) · 모음 앞 어간 redd-	규칙 생성 (사전 대조 전)
kasıt	kasıtlar	kastı	kasta	kasıtta	kasıttan	kastın	모음 탈락 + 끝 t 유지(TDK 접미 표시 -stı) · 모음 앞 어간 kast-	규칙 생성 (사전 대조 전)
hapis	hapisler	hapsi	hapse	hapiste	hapisten	hapsin	모음 탈락 — 조화는 탈락 전 앞모음 i 를 따른다(TDK 접미 표시 -psi, en.wikt 틀 i: hapsi) · 조화 예외 전설 · 모음 앞 어간 haps-	규칙 생성 (사전 대조 전)
sanık	sanıklar	sanığı	sanığa	sanıkta	sanıktan	sanığın	모음 앞 k → ğ · 모음 앞 어간 sanığ-	규칙 생성 (사전 대조 전)

emir	emirler	emri	emre	emirde	emirden	emrin	모음 탈락(TDK 접미 표시 -mri) · 모음 앞 어간 emr-	규칙 생성(사전 대조 전)
kontrol	kontroller	kontrolü	kontrole	kontrolde	kontrolden	kontrolün	조화 예외 — o 인데 앞 갈래(프랑스어 차용, en.wikt 틀 ü) · 조화 예외 전설	규칙 생성(사전 대조 전)
iptal	iptaller	iptali	iptale	iptalde	iptalden	iptalin	조화 예외 — a 인데 앞 갈래(앞혀 l, TDK 접미 표시 -li) · 조화 예외 전설	규칙 생성(사전 대조 전)
ihlal	ihlaller	ihlali	ihlale	ihlalde	ihlalden	ihlalin	조화 예외 — a 인데 앞 갈래(앞혀 l, TDK 접미 표시 -li) · 조화 예외 전설	규칙 생성(사전 대조 전)
menfaat	menfaatler	menfaati	menfaate	menfaatte	menfaatten	menfaatin	조화 예외 — a 인데 앞 갈래(TDK 접미 표시 -ti) · 조화 예외 전설	규칙 생성(사전 대조 전)
sebep	sebepler	sebebi	sebebe	sebepte	sebepten	sebebin	모음 앞 p → b(TDK 접미 표시 -bi) · 모음 앞 어간 sebeb-	규칙 생성(사전 대조 전)
ihtimal	ihtimaller	ihtimali	ihtimale	ihtimalde	ihtimalden	ihtimalin	조화 예외 — a 인데 앞 갈래(앞혀 l, TDK 접미 표시 -li) · 조화 예외 전설	규칙 생성(사전 대조 전)

sahip	sahipler	sahibi	sahibe	sahipte	sahipten	sahibin	모음 앞 p → b(TDK 접미 표시 -bi) · 모음 앞 어간 sahib-	규칙 생성(사전 대조 전)
fikir	fikirler	fikri	fikre	fikirde	fikirden	fikrin	모음 탈락(TDK 접미 표시 -kri) · 모음 앞 어간 fikr-	규칙 생성(사전 대조 전)
cevap	cevaplar	cevabı	cevaba	cevapta	cevaptan	cevabın	모음 앞 p → b(TDK 접미 표시 -bı) · 모음 앞 어간 cevab-	규칙 생성(사전 대조 전)
harç	harçlar	harcı	harca	harçta	harçtan	harcın	모음 앞 ç → c(TDK 접미 표시 -cı) · 모음 앞 어간 harc-	규칙 생성(사전 대조 전)
senet	senetler	senedi	senede	senette	senetten	senedin	모음 앞 t → d(TDK 접미 표시 -di) · 모음 앞 어간 sened-	규칙 생성(사전 대조 전)
talep	talepler	talebi	talebe	talepte	taleptен	talebin	모음 앞 p → b(TDK 접미 표시 -bi) · 모음 앞 어간 taleb-	규칙 생성(사전 대조 전)
mühür	mühürler	mührü	mühre	mühürde	mühürden	mührün	모음 탈락(TDK 접미 표시 -hrü) · 모음 앞 어간 mühr-	규칙 생성(사전 대조 전)

복수는 규칙 생성이다(사전 굴절표 대조는 단수 격 여섯만). 조화 예외·어간 교체 칸은 2장·4장·6장 표제어의 harmony·mutated 칸(en.wikt 굴절 틀)과 같다.

A-2 접미사 모음 자리의 갈래

자리	꼴	규칙	보기
A (두 갈래)	e / a	앞 모음(e·i·ö·ü) 뒤 e, 뒤 모음(a·ı·o·u) 뒤 a	mahkeme-ler · karar-lar
I (네 갈래)	i / ı / ü / u	앞 안둥근 i, 뒤 안둥근 ı, 앞 둥근 ü, 뒤 둥근 u	hâkim-i · karar-ı · örf-ü · hukuk-u
D	d / t	무성 자음(f·s·t·k·ç·ş·h·p) 뒤 t	kitap-ta · karar-da
C	c / ç	무성 자음 뒤 ç	dava-cı · hukuk-çu
(y) (n) (s)	끼움 자음	어간이 모음으로 끝날 때만	mahkeme-y-i · mahkeme-n-in · dava-s-ı
조화하지 않는 접미사	-yor · -ken · -leyin · -ki · -(y)Abil 의 bil · -mtırak	그 모음부터는 조화하지 않고, 뒤 접미사는 그 모음을 따른다	kullanır-ken · gel-iyor · sabah-leyin · dün-kü(굳은 예외)

부록 B

격 접미사 · 후치사표

격 어미 여섯(2장)과, 이 책 1~4장·7~9장·12~16장에 나온 후치사·후치사처럼 쓰는 말. 후치사는 앞 명사에 어떤 격을 요구하는지가 핵심이다 — 여격(göre·kadar·karşı), 탈격(sonra·itibaren·dolayı), 격 없음(için·hakkında·üzere·kaydıyla).

B-1 격 어미 여섯

격	어미	보기	한국어 조사	장
주격 yalın	—	mahkeme · karar	이/가 · 은/는	2장
대격 belirtme	-(y)I	mahkemeyi · kararı	을/를(특정한 목적어에)	2장
여격 yönelme	-(y)A	mahkemeye · karara	에 · 에게	2장
처격 bulunma	-DA	mahkemede · kararda	에 · 에서	2장
탈격 ayrılma	-DAn	mahkemeden · karardan	에서 · 부터 · 보다	2장
속격 ilgi	-(n)In	mahkemenin · kararın	의	2장

B-2 후치사와 후치사처럼 쓰는 말 — 34

말	앞 명사의 격	뜻	원문 보기(출처)	장

göre	여격	~에 따라	failin kusuruna göre belirlenir (TCK m. 22/4)	4장
uyarınca	격 없음	~에 따라(근거)	özel hükümler uyarınca (TMK m. 47/1)	1장
için	격 없음 / 대명사 단수는 속격(benim·bunun için), onlar·bunlar 는 격 없음	~을 위하여 · ~때문에	yeniden düzenlenmesi için (HMK m. 32/2) · onlar için (TMK m. 696/1)	4장
kadar	여격	~까지 · (격 없이) ~만큼	beklenebileceği ana kadar (TBK m. 5/1)	4장
sonra	탈격 · -DIktAn	~뒤에	yirmi yıl geçtikten sonra (TCK m. 70/1)	4장
önce	탈격 · -mAdAn	~앞에	karar vermeden önce (TMK m. 407/4)	4장
önceden(부사)	— (시간 표현 뒤)	미리	en az onbeş gün önceden (TMK m. 77/1)	4장
itibaren	탈격	~부터(기산점)	kesinleşmeden itibaren (TCK m. 70/1)	4장
üzere	-mAk	~하도록 · ~하기로 하여	sınırlı olmak üzere (TMK m. 52)	4장
tarafından	격 없음(행위자)	~에 의하여	bir üye tarafından yazılır (HMK m. 298/1)	4장
-CA	접미사(행위자·~만큼)	~에 의하여 · ~만큼	mahkemelerce kullanılır (AY m. 9) · sayısınca (TMK m. 650/1)	3장·2장
hakkında	격 없음	~에 관하여	suçlar hakkında da uygulanır (TCK m. 5/1)	3장
karşı	여격	~에 대하여	kararlarına karşı (TMK m. 83/2)	3장
dolayı · dolayısıyla	탈격 · 격 없음	~로 말미암아	suçtan dolayı (TCK m. 22/4) · suç dolayısıyla (TCK m. 20/2)	4장
içinde(iç-i-n-de)	명사·명사구 뒤	~의 안에서	[hukuk düzeninin sınırları] içinde (TMK m. 8/2)	1장
kaydıyla	-mAk	~하는 것을 조건으로	yazılı olarak bildirmek kaydıyla (TMK m. 66/1)	4장
saklı kalmak üzere	문장 머리	~는 그대로 두고	ayrık durumlar saklı kalmak üzere (TMK m. 15)	4장

sonucu	격 없음(소유 구문 그대로)	~의 결과로	diğerinin aldatması sonucu (TBK m. 36/1)	7장
altında	격 없음	~아래에서	ispat yükü altındadır (TBK m. 50/1)	7장·8장
hâlinde	격 없음(동명사·명사)	~의 경우에	Sözleşmeden dönme hâlinde (TBK m. 125/3)	7장
başlayarak	탈격	~부터(기산)	kabulün gönderildiği andan başlayarak (TBK m. 11/1)	7장
birlikte	조격 -(y)lA	~와 함께	kullanmayla birlikte (TBK m. 299/1)	7장
bakımından	격 없음	~의 관점에서·~에 대하여	zarar gören bakımından (TBK m. 72/2)	8장
gibi	-DIK·-AcAk + 소유 / 명사	~하는 대로·~같은 · (-AbilAcAğI gibi … de) ~할 수 있을 뿐 아니라	dilediği gibi (TMK m. 683/1) · açabileceği gibi (TMK m. 683/2)	9장
sıfatıyla	격 없음	~의 자격으로	emin sıfatıyla (TMK m. 988/1)	9장
üzerine	격 없음(소유 어미 그대로)	~에 따라·~를 계기로	yazılı beyanı üzerine (TMK m. 1013/1)	9장
sürece	-DIK + 소유	~하는 동안·~인 한	hâkimiyetinde kaldığı sürece (TMK m. 939/3)	9장
lehine · aleyhine	격 없음(소유 어미 그대로)	~에게 유리하게 · 불리하게	taraf lehine hükmedilir (HMK m. 330/1) · aleyhine hüküm verilen taraftan (HMK m. 326/1)	12장·16장
takdirde	-DIK + 소유	~하는 경우에는	ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde (HMK m. 200/1)	16장
suretiyle	-mAk	~하는 방법으로	imzalanmak suretiyle belirtilir (HMK m. 302/4)	14장·16장
karşılığında	격 없음	~와 바꾸어·~의 대가로	makbuz karşılığında verilir (HMK m. 301/1)	16장
sırasında	격 없음(소유 구문 그대로)	~하는 동안에	Sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar (HMK m. 188/3)	16장
dışında	격 없음	~밖에서·~를 제외하고	Kanunda yazılı hâller dışında (HMK m. 326/1)	16장
-mAksIzIn	동사 어간	~하지 않고·~없이	Geçerli bir özrü olmaksızın (HMK m. 150/2) · gecikmeksizin (HMK m. 301/1)	13장·16장

원문 보기는 모두 해당 장의 원문 인용(mevzuat 통합본 사본 대조)에서 가져온 꼴이다.

부록 C

동사 접미사 사슬표

동사 어간 뒤에 접미사가 쌓이는 차례(3장). 어간 - 사역 - 수동 - 부정/불가능 - 가능 - 시제·분사·동명사 - 인칭(또는 소유·격). 표 C-1 은 자리마다의 어미, 표 C-2 는 이 책이 인용한 조문·결정에 실제로 나온 사슬이다(출처 칸의 조문). verilmemiş olan 의 olan 은 소리 받침이 아니라 보조 분사 구성이다.

C-1 자리와 어미

자리	어미	보기
① 어간	ver- · yap- · düşün- · uygula-	사전 표제 -mAk 을 뗀 꼴
② 사역	-DIr · -t · -Ir	bil-dir- (TMK m. 60/2) · geç-ir- (HMK m. 28/4) · değiş-tir- (TMK m. 20/1) · kal-dır- (AYM 주문)
③ 수동	-Il(자음 뒤) · -(I)n(모음·l 뒤)	ver-il- · yap-ıl- · uygula-n- · bul-un-
④ 부정 / 불가능	-mA / -(y)AmA	ver-mez · ver-eme-z · uygula-n-ama-z
⑤ 가능	-(y)Abil	ver-il-ebil-ir · iste-y-ebil-ir
⑥ 시제	-(I)r · -DI · -mIş · -(y)AcAk · -(I)yor	verir · verdi · vermiş · verecek · veriyor
⑥′ 분사	-An · -DIK · -(y)AcAk · -mIş	bulun-an · otur-duğ-u · ver-il-ecek · kur-ul-muş
⑥″ 동명사·부동사	-mA · -mAk · -(y)Ip · -(y)ArAk · -ken · -mAdIkçA · -mAksIzIn · -DIktAn sonra	ol-ma-ya · bildir-mek kaydıyla · incelen-ip · belirle-y-erek · kullanır-ken · bulun-ma-dıkça · al-maksızın · geç-tikten sonra
⑦ 인칭 / 소유·격	-Im · -sIn · — · -Iz · -sInIz · -lAr / 소유 -(s)I … + 격	ver-ir-im · eşit-tir-ler · yap-ıl-ma-sı-na

C-2 원문에 나온 사슬 — 35

꼴	자르기	자리	뜻	출처(장)
verilir	ver-il-ir	① + ③ + ⑥	내려진다	HMK m. 294/2 (3장)
verilebilir	ver-il-ebil-ir	① + ③ + ⑤ + ⑥	주어질 수 있다 — 「karar verilebilir」	HMK m. 28/2 (3장 문법 상자)
giremezler	gir-eme-z-ler	① + ④ + ⑥ + ⑦	(그들은) 질 수 없다	TMK m. 16/1 (1장)

düşünüldü	düşün-ül-dü	① + ③ + ⑥	심리되었다	AYM B. No: 2019/19126 § 38 (3장)
kullanılır	kullan-ıl-ır	① + ③ + ⑥	행사된다	AY m. 9 (3장)
sayılır	say-ıl-ır	① + ③ + ⑥	간주된다	TBK m. 4/2 · TMK m. 29/2 (3장·4장)
uygulanamaz	uygula-n-ama-z	① + ③ + ④ + ⑥	적용될 수 없다	TCK m. 20/2 (4장)
zorlanamaz	zorla-n-ama-z	① + ③ + ④ + ⑥	강제될 수 없다	TMK m. 63 · HMK m. 24/2 (4장)
açılamaz	aç-ıl-ama-z	① + ③ + ④ + ⑥	제기될 수 없다	TMK m. 83/2 (3장)
bilinmeyen	bil-in-me-yen	① + ③ + ④ + ⑥′	알려지지 않은	TMK m. 41 (3장)
verilmemiş olan	ver-il-me-miş ol-an	① + ③ + ④ + ⑥′ + 받침	맡겨지지 않은	TMK m. 80/1 (3장)
beklenebileceği	bekle-n-ebil-eceğ-i	① + ③ + ⑤ + ⑥′ + ⑦	기대될 수 있는	TBK m. 5/1 (4장)
kaldırılması	kal-dır-ıl-ma-sı	① + ② + ③ + ⑥″ + ⑦	제거되는 것	AYM 주문 (4장)
bildirmek kaydıyla	bil-dir-mek kaydıyla	① + ② + ⑥″ + 후치사	알리는 것을 조건으로	TMK m. 66/1 (4장)
edilmezse	ed-il-mez-se	① + ③ + ④ + ⑥ + 조건	~되지 않으면	TBK m. 112 (3장)
etmedikçe	et-me-dikçe	① + ④ + ⑥″	~하지 않는 한	TBK m. 112 (3장)
kurtulur	kurtul-ur	① + ⑥	벗어난다	TBK m. 3/2 (7장)
isteyebilir	iste-yebil-ir	① + ⑤ + ⑥	청구할 수 있다	TBK m. 28/1 · 125/2 (7장)
düşen	düş-en	① + ⑥′	빠진(사람)	TBK m. 30/1 (7장)
gidermekle	gider-mek-le	① + ⑥″ + 격	없앰으로써(의무)	TBK m. 49/1 (8장)
uğramış olsa bile	uğra-mış ol-sa bile	① + ⑥′(-mIş) + 보조동사 ol- + 조건 -sA + bile	당했더라도	TBK m. 72/2 (8장)
kullanılmaması	kullan-ıl-ma-ma-sı	① + ③ + ④ + ⑥″ + ⑦	행사되지 않음	TMK m. 976/1 (9장)
yapılabilmesi	yap-ıl-abil-me-si	① + ③ + ⑤ + ⑥″ + ⑦	행해질 수 있음	TMK m. 1015/1 (9장)
dayanamaz	dayan-ama-z	① + ④ + ⑥	원용할 수 없다	TMK m. 1024/1 (9장)
sürülebilir	sür-ül-ebil-ir	① + ③ + ⑤ + ⑥	주장될 수 있다	TMK m. 1009/2 (9장)
defedebilir	def-ed-ebil-ir	① + ⑤ + ⑥	물리칠 수 있다	TMK m. 981/1 (9장)

vazgeçmesidir	vazgeç-me-si-dir	① + ⑥″ + ⑦ + -DIr	포기하는 것이다(정의 명사문)	HMK m. 307/1 (16장)
hükmedilir	hükm-ed-il-ir	① + ③ + ⑥	(지급이) 명해진다	HMK m. 330/1 (16장)
istenebilir	iste-n-ebil-ir	① + ③ + ⑤ + ⑥	구해질 수 있다	HMK m. 306/1 (16장)
başvurulabileceğine	başvur-ul-abil-eceğ-i-ne	① + ③ + ⑤ + ⑥′ + ⑦	신청할 수 있다고(주문 — 여격)	İstanbul BAM 12. HD 2021/544 K. HÜKÜM (16장)
bırakılmasına	bırak-ıl-ma-sı-na	① + ③ + ⑥″ + ⑦	(그 부담으로) 두기로(주문 — 여격)	İstanbul BAM 12. HD 2021/544 K. HÜKÜM (16장)
reddedilemez	redd-ed-il-eme-z	① + ③ + ④ + ⑥	거절될 수 없다	SMK m. 5/2 (15장)
uzatılamaz	uzat-ıl-ama-z	① + ③ + ④ + ⑥	연장될 수 없다	SMK m. 101/1 (15장)
durdurmaz	durdur-maz	① + ④ + ⑥	정지시키지 않는다	İYUK m. 27/1 (14장)
tüketilmiş olması gerekir	tüket-il-miş ol-ma-sı gerekir	① + ③ + ⑥′ + 보조동사 ol- + ⑥″ + ⑦	소진되어 있어야 한다	AYMK m. 45/2 (13장)

① 어간 ② 사역 ③ 수동 ④ 부정/불가능 ⑤ 가능 ⑥ 시제·분사·동명사 ⑦ 인칭·소유·격. 모두 장 본문의 원문 인용에 있는 꼴이다.

부록 D

가짜 친구와 계수 법률어

한국어 외래어와 견줄 튀르키예어 차용어 24개(D-1) — 꼴이 닮았지만 뜻이나 원어가 다를 수 있는 말이다. 원어 칸은 TDK 『Güncel Türkçe Sözlük』의 원어 표시(lisan 칸 — 차용 언어와 원어 철자)를 2026년 11월 9~10일에 확인한 것이고, 그보다 먼 어원은 적지 않았다. 뜻 요지는 사전의 뜻풀이 문장을 옮긴 것이 아니다. 한국어 쪽 두 칸은 국립국어원 표준국어대사전 누리집의 검색 결과 목록(2026년 11월 10일)에서 표제가 있는지와 목록에 보이는 첫 뜻 갈래의 분야·요지를 확인해 적었다 — 뜻풀이 문장을 옮긴 것이 아니고, 둘째 뒤의 갈래는 보지 않았다. 표제가 없는 말(매거진·에이전트·폴리시·콩코르다트·태리프·캐논)은 「표제 없음」으로 적고 대응을 매기지 않았다. 2026

년 11월 11일에 같은 목록을 26낱말 모두 다시 받아 표의 두 칸과 대조했다(표제 유무·첫 갈래가 표와 같다).

대응 칸: ≠ 가짜 친구 / + 겹치나 범위가 다름 / — 한국어 표제 없음. 「(첫 갈래)」는 첫 갈래만 보고 매긴 것이라 뒤의 갈래에 겹치는 뜻이 있을 수 있다. 원어 칸이 둘로 갈리는 짝(ajan·acente)과 한국어 외래어와 원어가 다른 짝(site·polis)은 비고에 적었다. 장 칸은 그 낱말이 표제어나 코너로 나온 장이다.

D-2 는 이 책의 표제어 가운데 계수 원 조문을 함께 실은 것을 모은 표다 — 스위스 민법(ZGB)·채무법(OR)의 프랑스어판 현행 통합본과 1889년 이탈리아 형법 원문판의 문장이다. 각 장에서 원문 사본과 대조한 문장을 그대로 모았다. 스위스 쪽은 계수 당시(1907·1911)의 글이 아니라 오늘의 글이다.

D-1 같은 원어, 다른 뜻 — 24

튀르키예어	원어(근거)	튀르키예어 뜻 요지	한국어 외래어	대응	법률 용례·비고	장
garanti	프 garantie(TDK Fransızca garantie · en.wikt)	담보·보증; 부사 「틀림없이」	개런티(guarantee) — 표제 있음: 출연의 대가로 받는 돈	≠	TBK 191조 채권 양도인의 담보(garanti etmiş olur). 보증채무는 kefalet(TBK 581조) — garanti ≠ kefalet	7장
rapor	프 rapport(TDK Fransızca rapport)	보고서; 의료 진단서	라포르(rapport) — 표제 있음, 『심리』: 상담자와 내담자의 신뢰 관계 / 리포트(report) — 표제 있음, 첫 갈래: 조사·연구 결과의 글	라포르 ≠ · 리포트 +	TMK 86조 denetleme … raporla, 133조 resmî sağlık kurulu raporuyla. 감정서는 bilirkişi raporu(HMK)	12장(bilirkişi)
pazar	페 bāzār(TDK Farsça bāzār)	시장; 대문자 Pazar = 일요일	바자(bazar/bazaar) — 표제 있음: 공익·사회사업 자금 마련용 장터	+ (시장 뜻이 겹치나 한국어는 목적이 좁다)	경쟁법의 ilgili pazar — 이 책은 조문을 받지 않았다	—

sendika	프 syndicat(TDK Fransızca syndicat, 강세 sendi'ka)	노동조합	신디케이트(syndicate) — 표제 있음, 첫 갈래 『경영』: 공동 판매 조직	≠	강세가 끝 음절이 아니다 — 1장 강세 예외 보기	1장
holding	영 holding(TDK İngilizce holding)	지주회사	홀딩(holding) — 표제 있음, 첫 갈래 『체육』: 배구의 반칙	≠	—	—
villa	이 villa(TDK İtalyanca villa, vi'lla · lince okunur)	정원 딸린 단독 주택	빌라(villa) — 표제 있음, 첫 갈래: 별장처럼 지은 집	+	9장 물권 「한국이라면?」 후보	9장
apartman	프 appartement(TDK Fransızca appartement)	여러 세대가 있는 건물 전체 — 한 세대는 daire	아파트(←apartment) — 표제 있음: 5층 이상 공동 주택 양식	+	구분소유는 Kat Mülkiyeti Kanunu(TMK 704조 kat mülkiyeti kütüğü)	5장(daire)·9장
site	프 cité(TDK Fransızca cité)	담장 두른 주택 단지; (옛) 도시국가; 웹사이트	사이트(site) — 표제 있음, 『정보·통신』: 웹 사이트	+	한국어 「사이트」(영어)와 철자만 같은 짝 — 튀르키예어 site 의 원어 칸은 프랑스어 cité 다	—
etiket	프 étiquette(TDK Fransızca étiquette)	라벨·꼬리표	에티켓(étiquette) — 표제 있음: 사교상의 예절	≠	소비자법의 표시 — 조문을 받지 않았다	—
magazin	프 magazine(TDK Fransızca magazine)	대중 잡지; 연예·스포츠 소식	매거진 — 표제 없음	—	—	—
komiser	프 commissaire(TDK Fransızca commissaire)	경찰 계급; 정부 감독관	커미셔너(commissioner) — 표제 있음, 『체육』: 프로 경기의 최고 책임자	≠	—	12장(kolluk)

ajan · acente	프 agent / 이 agente(TDK ajan — Fransızca agent · acente — İtalyanca agente, ace'nte)	ajan 첩보원 / acente 대리상·대리점	에이전트 — 표제 없음	—	원어 칸이 프랑스어(ajan)와 이탈리아어(acente)로 갈린다. 상법의 대리상은 acente(TTK — 받지 않았다)	7장 (vekil)
poliçe	이 polizza(TDK İtalyanca polizza)	환어음; 보험증권	폴리시 — 표제 없음	—	어음법은 TTK(받지 않았다). 약속어음은 bono	—
çek	영 check(TDK İngilizce check)	수표	체크(check) — 표제 있음, 첫 갈래: 검사·대조 또는 그 표	≠(첫 갈래)	동사 çekmek(끌다)의 명령형 çek과 동형. 대문자 Çek은 별도 표제(TDK Fransızca tchèque)	—
konkordato	이 concordato(TDK İtalyanca concordato · konkorda'to)	법률: 화의(도산 절차); 역사: 정교 협약	콩코르다트 — 표제 없음	—	법률 뜻은 집행파산법(İİK — 받지 않았다). 제도 서술은 하지 않는다(P0)	—
lisans	프 licence(TDK Fransızca licence)	학사 과정·학위; 실시 허락(hukuk); 선수 등록; 수출입 허가	라이선스(license) — 표제 있음, 첫 갈래: 행정상의 허가·면허	+	SMK 24조 lisans sözleşmesi — 15장 표제어	15장
tez	프 thèse(TDK Fransızca thèse)	학위 논문; 명제. 동형 tez = 빠른(TDK Farsça tīz — 별도 표제)	테제(These) — 표제 있음, 첫 갈래 『정치』: 운동의 기본 방침(강령)	≠(첫 갈래)	—	—
prim	프 prime(TDK Fransızca prime)	장려금; 보험료·사회보험료; 주가 상승분	프리미엄(premium) — 표제 있음, 첫 갈래 『경제』: 할증금	+	사회보험 prim 조문은 받지 않았다	—
randevu	프 rendez-vous(TDK Fransızca rendez-vous)	약속(진료·면담 예약 포함)	랑데부(rendez-vous) — 표제 있음, 첫 갈래: 밀회	≠(첫 갈래)	약속·예약 일반(randevu almak 진료 예약을 잡다) 대 남녀의 은밀한 만남 — 쓰임이 갈린다	—

kampanya	이 campagna(TDK İtalyanca campagna · kampa'nya)	캠페인; 판촉 할인 행사	캠페인(campaign) — 표제 있음: 사회·정치적 목적의 조직적 운동	+	강세 예외 보기	1장
kanun	아(TDK Arapça ḳānūn · ka:nun)	법률; 악기 카눈(별도 표제); 옛 달 이름 kânun	카논(canon) — 표제 있음, 첫 갈래 『미술』: 인체의 이상적 비례 / 캐논 — 표제 없음	≠	1장 장음 보기(부호 없는 장모음 ka:nun)	1장·2장
polis	프 police(TDK Fransızca police)	경찰(조직·경찰관)	폴리스(polis) — 표제 있음, 『사회 일반』: 고대 그리스의 도시 단위 나라	≠	한국어 「폴리스」(고대 그리스 도시 국가)와 철자만 같은 짝 — 튀르키예어 polis 의 원어 칸은 프랑스어 police 다. 12장 kolluk 과 함께	12장
tarif · tarife	아 taʿrīf / taʿrife(TDK ta:rif · ta:rife)	tarif 정의·묘사·요리법 / tarife 요금표	태리프 — 표제 없음	—	옛 조문의 tarif(정의)는 새말 tanım. 16장 hükmetmek 항목의 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi	16장
marka	이 marca(TDK İtalyanca marca · ma'rka)	상표·브랜드; 표지; 토큰	마크(mark) — 표제 있음, 첫 갈래: 뜻을 나타내는 부호·문자	+	SMK 4조 — 15장 표제어	15장

한국어 외래어 칸은 표준국어대사전 검색 결과 목록의 표제 유무와 첫 뜻 갈래(2026. 11. 10. 확인). 두 언어의 뜻 요지는 사전 뜻풀이 문장을 옮긴 것이 아니다.

D-2 계수 법률어 — 표제어와 원 법전의 조문 95

표제어	뜻	원 법전 · 조 · 판	원 조문의 문장	장
kanun	법률	스위스 민법 1조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.	6장

örf ve âdet	관습(직역 「관행과 습속」)	스위스 민법 1조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.	6장
dürüstlük kuralları	신의성실의 원칙(직역 「정직의 규칙들」)	스위스 민법 2조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.	6장
hakkın kötüye kullanılması	권리남용(직역 「권리를 나쁘게 쓰기」)	스위스 민법 2조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.	6장
iyiniyet	선의(善意)	스위스 민법 3조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.	6장
takdir yetkisi	재량(직역 「평가 권한」)	스위스 민법 4조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.	6장
ispat yükü	증명책임	스위스 민법 8조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.	6장

ergin	성년의	스위스 민법 14조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La majorité est fixée à 18 ans révolus.	6장
hak ehliyeti	권리능력	스위스 민법 11조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Toute personne jouit des droits civils.	6장
fiil ehliyeti	행위능력	스위스 민법 12조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.	6장
ayırt etme gücü	판단능력(의사능력, 직역 「분별하는 힘」)	스위스 민법 16조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.	6장
kısıtlı	피후견인(직역 「제한된 사람」)	스위스 민법 17조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.	6장
yerleşim yeri	주소	스위스 민법 23조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.	6장

öneri	청약	스위스 채무법 3조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.	7장
kabul	승낙	스위스 채무법 5조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant.	7장
irade	의사(意思)	스위스 채무법 18조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.	7장
esaslı	본질적인(직역 「바탕이 있는」)	스위스 채무법 2조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.	7장
kurulmak	성립하다(계약이)	스위스 채무법 10조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée.	7장
şekil	방식(계약의)	스위스 채무법 11조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.	7장

geçerlilik	유효(성)	스위스 채무법 11조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.	7장
kamu düzeni	공서(公序), 공공질서	스위스 채무법 19조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.	7장
aşırı yararlanma	폭리(직역 「지나친 이용」)	스위스 채무법 21조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.	7장
yanılmak	착오에 빠지다	스위스 채무법 23조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.	7장
aldatma	사기(詐欺, 직역 「속임」)	스위스 채무법 28조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.	7장
korkutma	강박(強迫, 직역 「겁주기」)	스위스 채무법 29조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.	7장

ihtar	최고(催告)	스위스 채무법 102조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.	7장
gecikme	지연, 지체(사실로서의)	스위스 채무법 107조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.	7장
dönmek	해제하다(계약에서 물러나다)	스위스 채무법 109조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.	7장
karşılıklı	쌍방의, 상호의	스위스 채무법 107조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.	7장
satıcı	매도인	스위스 채무법 184조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.	7장
alıcı	매수인	스위스 채무법 184조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.	7장

bedel	대금	스위스 채무법 184조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.	7장
kira sözleşmesi	임대차계약	스위스 채무법 253조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer.	7장
vekil	수임인	스위스 채무법 394조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.	7장
fiil	행위	스위스 채무법 41조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.	8장
kusur	과책(過責)	스위스 채무법 42조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	La preuve du dommage incombe au demandeur.	8장
haksız	불법의, 부당한 (직역 「권리 없는」)	스위스 채무법 60조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.	8장

sorumluluk	책임	스위스 채무법 50조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.	8장
manevi	정신적인, 비재산적인	스위스 채무법 47조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.	8장
hafif	가벼운, 경미한	스위스 채무법 44조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.	8장
bedensel	신체의	스위스 채무법 46조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.	8장
ölüm	사망, 죽음	스위스 채무법 45조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation.	8장
destek	부양	스위스 채무법 45조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.	8장

yakın	근친, 가까운 사람	스위스 채무법 47조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.	8장
hayvan	동물	스위스 채무법 56조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.	8장
yapı	건축물, 공작물	스위스 채무법 58조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.	8장
özen	주의, 세심함	스위스 채무법 55조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.	8장
engellemek	막다, 방해하다	스위스 채무법 56조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.	8장
tehlike	위험	스위스 채무법 59조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.	8장

razı	동의한, 받아들인	스위스 채무법 44조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.	8장
savunma	방어	스위스 채무법 52조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur.	8장
öğrenmek	알게 되다	스위스 채무법 60조 — 현행 2026-10-01 — 오늘의 스위스 글	L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.	8장
mülkiyet	소유권	스위스 민법 641조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.	9장
mal	재산	스위스 민법 641조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.	9장
tescil	등기(登記), 등록	스위스 민법 656조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.	9장

kazanım	취득(한 것)	스위스 민법 973조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.	9장
devir	이전, 양도	스위스 민법 714조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.	9장
teslim	인도(引渡), 넘겨줌	스위스 민법 920조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.	9장
rehin	담보물권(질·저당), 담보	스위스 민법 884조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.	9장
ipotek	저당권	스위스 민법 793조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire.	9장
şerh	부기(附記), 가등기류 기재	스위스 민법 959조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.	9장

karine	추정(推定)	스위스 민법 937조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.	9장
bağımsız	독립된	스위스 민법 655조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble.	9장
parça	부분, 조각	스위스 민법 642조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante.	9장
fiilî hâkimiyet	사실상 지배(점유의 정의)	스위스 민법 919조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.	9장
kullanma	사용(하는 것)	스위스 민법 921조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.	9장
dayanmak	근거하다, 기대다	스위스 민법 974조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.	9장

edinmek	취득하다, 얻다	스위스 민법 933조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.	9장
istem	신청, 청구	스위스 민법 965조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.	9장
beyan	진술, 의사표시	스위스 민법 963조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.	9장
saldırı	침해, 공격	스위스 민법 928조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.	9장
kuvvet	힘, 물리력	스위스 민법 926조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.	9장
evlilik	혼인(상태), 혼인 관계	스위스 민법 159조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La célébration du mariage crée l’union conjugale.	10장

evlenmek	혼인하다	스위스 민법 94조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.	10장
boşanma	이혼	스위스 민법 114조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.	10장
mal rejimi	부부재산제	스위스 민법 181조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.	10장
rıza	동의, 승낙	스위스 민법 90조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.	10장
ana	어머니(법률어)	스위스 민법 252조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.	10장
mirasçı	상속인	스위스 민법 457조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les enfants succèdent par tête.	10장

altsoy	직계비속	스위스 민법 457조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les héritiers les plus proches sont les descendants.	10장
saklı pay	유류분(遺留分)	스위스 민법 471조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	La réserve est de la moitié du droit de succession.	10장
vasiyet	유언	스위스 민법 498조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.	10장
ret	거절	스위스 민법 566조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.	10장
paylaşma	분할(상속재산의)	스위스 민법 602조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.	10장
ortaklık	공동체, 조합(상속인·동업자의)	스위스 민법 602조 — 현행 2026-07-01 — 오늘의 스위스 글	À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.	10장

fail	정범, 행위자	1889년 이탈리아 형법 63조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.	11장
kasıt	고의	1889년 이탈리아 형법 45조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione.	11장
teşebbüs	미수(未遂)	1889년 이탈리아 형법 61조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà ai due terzi.	11장
hapis	징역(자유형), 구금	1889년 이탈리아 형법 11조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Le pene stabilite per i delitti sono:	11장
tedbir	조치, 처분 (güvenlik tedbiri 보안처분)	1889년 이탈리아 형법 1조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.	11장

yardım	방조(幇助)	1889년 이탈리아 형법 64조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:	11장
zorunluluk	긴급피난(zorunluluk hali)	1889년 이탈리아 형법 49조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	3.° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.	11장
mazeret	변명, 정당한 사유	1889년 이탈리아 형법 44조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.	11장
gönüllü	자의의, 자발적인	1889년 이탈리아 형법 61조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Se volontariamente desista dagli atti d'esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un reato.	11장
işlemek	(죄를) 범하다	1889년 이탈리아 형법 2조 — 원문판 1889 — 계수 당시의 이탈리아 글	Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.	11장

원 조문의 문장은 각 장에서 원문 사본(fedlex 통합본·normattiva 원문판)과 대조한 것이다. 스위스 조문은 프랑스어판 현행 통합본이라 1926년에 옮겨진 글과 같지 않을 수 있다.

부록 E

법원 명칭 대조 — 튀르키예 법원의 한국어 번역명

이 책은 법원 이름을 음역하지 않고 번역한다. 법원의 외국 법원 번역 안내(국제분쟁해결시스템 연구회 가이드라인 hwp·2026 2판 PDF K)의 선례를 따랐다: 이탈리아 Corte Suprema di Cassazione 「대법원」, Consiglio di Stato 「국사원」, Corte d'Appello 「항소법원」, 프랑스 Cour administrative d'appel 「행정항소법원」. 그 가이드라인에 튀르키예 절은 없다(K1·K2) — 아래 표는 독일 절의 칸(원어·약어·영어·한국어, 표 뒤 설명)을 따라 이 책이 세운 뼈대다.

근거 칸은 그 법원이 나오는 튀르키예 조문·판결(5장·12장·14장·15장·16장 사본)이다. 영어 칸은 그 법원이 자기 누리집에서 쓰는 영문 이름만 적었다. 헌법재판소는 누리집 영문판의 꼬리말 표기다(2026년 11월 10일 확인). 2026년 11월 11일에 다시 본 Yargıtay·Uyuşmazlık Mahkemesi 누리집에는 영문판이 없었고, Danıştay 누리집의 「English」 단추는 튀르키예어 첫 화면으로 돌아왔다. 하급 법원은 법무부 누리집 아래 법원별 쪽이 있으나 영문판이 없었다(İstanbul 지역항소법원 쪽). 그래서 헌법재판소 밖의 영어 칸은 비워 두었다 — 흔히 쓰이는 영어 번역어를 대신 적지 않았다. 한국 법원과의 대응은 5장 「같은 제도, 다른 이름」 상자와 「한국이라면?」 행에 있다.

E-1 법원 이름과 번역명 — 12

원어	약어	한국어 번역명	영어	근거	비고
Yargıtay	—	튀르키예 대법원	—(공식 영문 표기 미확인)	AY m. 154/1 (5장)	민·형사 최고법원. 직역 「상고원」은 쓰지 않는다. 부(daire)·전원합의체(Hukuk Genel Kurulu — HMK m. 373/7)
Danıştay	—	튀르키예 국사원 (첫 등장에 「최고행정법원」)	—(공식 영문 표기 미확인)	AY m. 155/1 (5장 idare) · Danıştay Dergisi 141호 (14장)	최고 행정법원 + 정부 자문 기관 — 프랑스·이탈리아 선례. 부(Daire)·판결 도입 관용구 gereği görüşüldü(14장)
Anayasa Mahkemesi	AYM	튀르키예 헌법재판소	Constitutional Court of the Republic of Türkiye (anayasa.gov.tr/en 꼬리말)	AY m. 146/1 (5장) · 6216 m. 20/1 (5장)	규범통제(iptal)·개인 청원(bireysel başvuru — 13장). 전원재판부 Genel Kurul·부 Bölüm·위원회 Komisyon

Uyuşmazlık Mahkemesi	—	관할쟁의법원	—(공식 영문 표기 미확인)	AY m. 158 (5장 korea)	사법·행정 계통 사이의 관할·판결 충돌을 끝내는 법원 — 한국에 없다. 번역명은 이 책의 잠정안
bölge adliye mahkemesi	BAM	지역항소법원	—(공식 영문 표기 미확인)	5235 m. 3 (5장)	민·형사 2심(istinaf). 민사부 Hukuk Dairesi(HD)·형사부 Ceza Dairesi(CD). 16장 판결 인용 둘이 BAM 민사부
bölge idare mahkemesi	BİM	지역행정항소법원	—(공식 영문 표기 미확인)	İYUK m. 45/1 (14장)	행정 2심(istinaf — 45조 1항 bölge idare mahkemesine, 조 표지 Değişik: 18/6/2014-6545/19). 신속 절차 사건은 항소할 수 없다(45조 8항)
idare mahkemesi	—	행정법원	—(공식 영문 표기 미확인)	İYUK m. 27/1 (14장)	행정 1심. 조세는 vergi mahkemesi(세무법원 — İYUK m. 7/1, 14장 vergi)
asliye hukuk mahkemesi	—	아슬리예 민사법원(음역)	—(공식 영문 표기 미확인)	5235 m. 4 (5장 derece)	일반 민사 1심 — 한국에 같은 이름의 법원이 없어 음역한다(5장 상자). 4장 헌재 주문의 Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
sulh hukuk mahkemesi	—	술흐 민사법원(음역)	—(공식 영문 표기 미확인)	5235 m. 4 (5장 derece) · HMK m. 4/1	소가와 관계없이 임대차 분쟁·분할(ortaklığın giderilmesi)·점유 보호 등 법이 정한 사건의 1심 민사법원(HMK 4조 1항) — asliye 와 짝으로 음역. 16장 sulh(화해) 항목과 같은 낱말
fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi / ceza mahkemesi	FSHHM / FSHCM	지식재산권 민사법원 / 지식재산권 형사법원	—(공식 영문 표기 미확인)	SMK m. 156 (15장 lead 서술) · UYAP İzmir BAM 20. HD 2023/1865 K. (5장·16장)	IP 전문 1심. 민사 사건의 항소는 일반 BAM 민사부로(형사 사건의 항소 경로는 이 책이 확인하지 않았다) — 한국 특허법원에 상응하는 법원이 없다(5장 상자). 곡절 부호 표기는 문서마다 갈린다(UYAP 공식판 「Fikri ve Sınai」)
ağır ceza mahkemesi	—	중죄법원	—(공식 영문 표기 미확인)	5235 m. 9/3	형사 1심 합의부 — 재판장 1명과 위원 2명으로 연다(Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır — 5235호 9조 3항)
sulh ceza hâkimliği	—	술흐 형사판사(수사 단계 법관)	—(공식 영문 표기 미확인)	5235 m. 10/1 · CMK m. 98/1 (12장 emir)	수사 단계에서 법관이 내려야 할 결정과 그에 대한 이의를 맡는다(5235호 10조 1항 — 기관명 sulh ceza hâkimliği). CMK 98조 1항은 그 법관을 sulh ceza hâkimi 로 부른다. 법원이 아니라 hâkimlik(법관직)

번역명은 법원의 외국 법원 번역 안내 선례(이탈리아·프랑스 절)를 따른 이 책의 선택이다 — 공식 번역이 아니다.
근거 칸의 조문은 각 장의 원문 인용(mevzuat 통합본 사본 대조)이나 UYAP 공식판 사본.

부록 F

이메일 서식 — 학회·교류의 편지 틀

학회·교류 일로 주고받는 전자 우편의 틀 넷이다. 모두 이 책이 직접 쓴 보기 글이고 실제 서신이 아니다 — 이름·날짜·행사는 채워 넣을 자리로 비워 두었다([ ] 안). 법률 내용은 담지 않았다.

튀르키예어 격식 편지의 뼈대: 호칭(Sayın + 성 또는 직함 — 쉼표), 본문(2인칭 복수 siz 로 높인다), 맺음(Saygılarımla 「존경을 담아」), 이름·직함. 교수에게는 Sayın Prof. Dr. [성], 법관에게는 Sayın Hâkim Bey / Hâkim Hanım 또는 Sayın [성] 을 쓴다. 제목(Konu)은 명사구로 짧게. 자리 표시자 뒤에는 격 어미를 붙이지 않도록 틀을 짰다([şehir] şehrinde · saat [saat] için) — 이름·숫자에 어미를 직접 붙이면 조화에 따라 -de/-da/-te/-ta 가 갈린다.

F-1 발표 초청에 답하기

Konu: [toplantının adı] — davetiniz hakkında

Sayın [soyadı],

Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. [tarih] tarihinde [şehir] şehrinde yapılacak toplantıya memnuniyetle katılacağım.

Konuşmamın başlığı şöyle olacak: «[başlık]». Kısa bir özeti ekte gönderiyorum.

Program ve konuşma süresi hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

Saygılarımla,

[ad soyad] · [unvan, kurum]

제목: [회의 이름] — 초청에 관하여 / [성] 님께, / 정중한 초청에 깊이 감사드립니다. [날짜]에 [도시]에서 열리는 회의에 기꺼이 참석하겠습니다. / 발표 제목은 「[제목]」 입니다. 짧은 요약을 붙여 보냅니다. / 일정과 발표 시간을 알려 주시면 감사하겠습니다. / 존경을 담아, / [이름] · [직함, 기관]

davetiniz için teşekkür ederim(초청에 감사합니다 — 20장 첫 문장) · memnuniyetle(기꺼이) · ekte(첨부로) · -(I)rsAnIz sevinirim(~해 주시면 기쁘겠습니다 — 부탁의 공손한 꼴) · özet(요약 — 20장)

F-2 자료를 부탁하기

Konu: [kararın veya yazının adı] — metin ricası

Sayın [soyadı],

[toplantının adı] sırasındaki konuşmanızı büyük bir ilgiyle dinledim.

Konuşmanızda söz ettiğiniz kararın künyesini veya metnini benimle paylaşabilir misiniz? Kararı kaynağından okumak istiyorum.

Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

[ad soyad]

제목: [판결 또는 글의 이름] — 본문 부탁 / [성] 님께, / [회의 이름]에서 하신 발표를 큰 관심으로 들었습니다. / 발표에서 말씀하신 판결의 서지나 본문을 저와 나누어 주실 수 있을까요? 판결을 원문으로 읽고 싶습니다. / 시간 내 주셔서 미리 감사드립니다. / 존경을 담아, / [이름]

rica(부탁) · -DAn söz etmek(~을 언급하다) · künye(서지 사항 — 사건 번호·날짜) · paylaşabilir misiniz?(나누어 주실 수 있을까요?) · şimdiden(미리) · kaynağından okumak(출처에서 직접 읽다)

F-3 일정을 조율하기

Konu: [tarih] tarihli görüşme — saat değişikliği

Sayın [soyadı],

[tarih] günü saat [saat] için planladığımız görüşmeyi, uçuş saatim değiştiği için bir saat ileri alabilir miyiz?

Sizin için uygun değilse başka bir gün de olabilir; hangi saatlerin uygun olduğunu yazarsanız ona göre plan yaparım.

Anlayışınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

[ad soyad]

제목: [날짜] 면담 — 시간 변경 / [성] 님께, / [날짜] [시각]에 하기로 한 면담을, 제 항공편 시간이 바뀌어 한 시간 뒤로 미룰 수 있을까요? / 어려우시면 다른 날도 괜찮습니다. 어느 시간이 좋으신지 적어 주시면 그에 맞추어 계획하겠습니다. / 양해해 주셔서 감사합니다. / 존경을 담아, / [이름]

görüşme(면담) · ileri almak(뒤로 미루다 — 시간을 앞으로 보내다) · -DIğI için(~해서) · uygun(알맞은 — 19장) · ona göre(그에 맞추어 — 18장 1조의 그 말) · anlayış(양해)

F-4 다녀온 뒤 감사 인사

Konu: Teşekkür

Sayın [soyadı],

[şehir] şehrindeki toplantı boyunca gösterdiğiniz konukseverlik için içtenlikle teşekkür ederim.

Mahkeme ziyareti ve sonrasındaki sohbet benim için çok öğretici oldu.

Sizi ve meslektaşlarınızı bir gün Kore'de ağırlamaktan mutluluk duyarım.

En iyi dileklerimle,

[ad soyad]

제목: 감사 / [성] 님께, / [도시] 회의 내내 베풀어 주신 환대에 진심으로 감사드립니다. / 법원 방문과 그 뒤의 대화는 제게 큰 배움이었습니다. / 선생님과 동료분들을 언젠가 한국에서 모실 수 있으면 기쁘겠습니다. / 좋은 일만 있기를 바라며, / [이름]

konukseverlik(환대) · içtenlikle(진심으로) · ziyaret(방문) · öğretici(배울 것이 많은) · meslektaş(동료) · ağırlamak(손님으로 모시다) · -mAktAn mutluluk duymak(~하는 것을 기쁘게 여기다) · En iyi dileklerimle(조금 덜 격식 있는 맺음)

부록 G

색인 — 표제어(튀르키예 자모순)

이 책 1~20장의 표제어를 튀르키예 자모순으로 늘어놓은 색인이다. 자모 차례는 a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z — ç 는 c 뒤, ğ 는 g 뒤, ı 는 i 앞, ö 는 o 뒤, ş 는 s 뒤, ü 는 u 뒤에 온다. 곡절 부호(â î û)는 차례를 가를 때 부호 없는 글자와 같이 본다(hâkim 은 hak 뒤). 사전을 찾을 때도 이 차례다.

뜻 칸은 표제어의 첫 뜻이고, 장 칸의 번호를 누르면 그 장으로 간다. 같은 낱말이 다른 장의 코너·풀이에 나오는 자리는 싣지 않았다.

G-1 표제어 353

	표제어	뜻	장
A	açıkça	명백히, 분명하게	14장
	açıklamak	설명하다, 밝히다	20장
	açmak	열다	3장

	aile	가족	10장
	aldatma	사기(詐欺, 직역 「속임」)	7장
	alıcı	매수인	7장
	almak	받다, 취하다	3장
	altsoy	직계비속	10장
	amel	행함, 실행	18장
	ana	어머니(법률어)	10장
	anayasa	헌법	13장
	Anayasa Mahkemesi	헌법재판소	5장
	ancak	오직, ~만	4장
	anlamak	이해하다, 알아듣다, 알아차리다	20장
	anlatmak	이야기하다, 설명하다	17장
	arama	수색	12장
	asıl	근본, 원칙	18장
	aşırı yararlanma	폭리(직역 「지나친 이용」)	7장
	avukat	변호사	5장
	ayırt etme gücü	판단능력(의사능력, 직역 「분별하는 힘」)	6장
	aykırı	어긋나는, 위반하는	8장
	ayrılık	별거(재판상), 떨어짐	10장
B	bağımsız	독립된	9장
	bağlı	묶인, 매인	19장
	başkan	장(長)	5장
	başvuru	청원, 신청, 청구	13장
	bedel	대금	7장
	bedensel	신체의	8장
	belge	문서, 서류, 증명서	16장
	benzer	비슷한, 닮은	20장
	beyan	진술, 의사표시	9장
	bırakmak	놓아주다, 두다, 미루다	12장
	bilgi	정보, 지식	20장
	bilimsel	학문의, 과학적인	19장
	bilirkişi	감정인	12장
	bilmek	알다	3장
	boşanma	이혼	10장
	bozmak	파기하다(상고심이)	5장

	bölge	지역, 권역	5장
	bölüm	부(헌재의 심판부)	13장
	bulunmak	있다	3장
	buluş	발명	15장
	bülten	공보(公報), 회보	15장
C	cebir	강제(물리적 폭력)	11장
	cevap	답변, 대답	16장
Ç	çocuk	아이, 자녀	1장
D	daire	부(部), 재판부	5장
	dava	소송, 소(訴)	2장
	davacı	원고	14장
	davet	초대, 소환(기일 통지)	16장
	dayanmak	근거하다, 기대다	9장
	değer	가치, 가액	1장
	denetim	심사, 통제, 감사	13장
	derece	심급	5장
	dernek	사단(社團), 협회	6장
	destek	부양	8장
	devir	이전, 양도	9장
	devlet	국가	13장
	dilekçe	소장, 신청서, 청원서	14장
	dinlemek	듣다, 귀 기울이다	20장
	doldurmak	채우다	19장
	dosya	기록(소송 기록), 파일	5장
	dönmek	해제하다(계약에서 물러나다)	7장
	durdurma	정지, 중지	14장
	durum	상황, 경우, 사정	19장
	duruşma	변론 기일	5장
	dürüstlük kuralları	신의성실의 원칙(직역 「정직의 규칙들」)	6장
	düşmek	떨어지다, 넘어지다	17장
	düşünmek	생각하다	3장
	düzenleme	규율, 규정	14장
E	edinmek	취득하다, 얻다	9장
	efendi	(옛 경칭) 나리, 선생	17장
	egemenlik	주권	13장

	ehliyet	능력(소송 능력·당사자 능력)	14장
	emir	명령	12장
	engellemek	막다, 방해하다	8장
	ergin	성년의	6장
	esas	본안	5장
	esaslı	본질적인(직역 「바탕이 있는」)	7장
	eser	저작물, 작품	15장
	eş	배우자	10장
	eşitlik	평등	13장
	etmek	하다(명사와 결합)	3장
	evlenme	혼인(행위), 혼례	10장
	evlenmek	혼인하다	10장
	evlilik	혼인(상태), 혼인 관계	10장
	evre	단계	12장
	eylem	행위(사실행위)	14장
F	fail	정범, 행위자	11장
	fark	차이, 다른 점	20장
	faydalı model	실용신안	15장
	fiil	행위	8장
	fiil ehliyeti	행위능력	6장
	fiilî hâkimiyet	사실상 지배(점유의 정의)	9장
	fikir	사상, 생각, 아이디어	15장
G	gecikme	지연, 지체(사실로서의)	7장
	geçerlilik	유효(성)	7장
	genel	일반의, 전체의	19장
	gerekçe	이유(판결의)	5장
	gerekmek	필요하다, ~하여야 한다	3장
	gider	비용, 지출	16장
	girmek	들어가다	19장
	gizli	비밀의, 비공개의	12장
	gönüllü	자의의, 자발적인	11장
	göre	~에 따라, ~에 비추어	4장
	görev	직무	5장
	görmek	보다	3장
	göstermek	보이다, 보여 주다	19장

	gözaltı	유치(체포 후 구금 — 경찰 단계의 신병 확보)	12장
H	hafif	가벼운, 경미한	8장
	hak	권리	2장
	hak ehliyeti	권리능력	6장
	hâkim	판사, 법관	1장
	hakkın kötüye kullanılması	권리남용(직역 「권리를 나쁘게 쓰기」)	6장
	haklı	옳은, 정당한 (직역 「권리가 있는」)	17장
	haksız	불법의, 부당한(직역 「권리 없는」)	8장
	hâl	상태, 경우	2장
	hane	집, 가구(家口)	17장
	hapis	징역(자유형), 구금	11장
	harç	수수료(인지대)	16장
	harf	글자, 문자(낱자)	18장
	hata	착오(형법)	11장
	hayvan	동물	8장
	hısım	친족(혈족·인척)	6장
	himaye	보호	18장
	hizmet	서비스, 역무	14장
	hoca	선생, 스승	17장
	hukuk	법	2장
	hukuk devleti	법치국가	13장
	husumet	피고적격(상대방 지정)	14장
	hükmetmek	판결로 명하다, 선고하다	16장
	hüküm	규정, 조항(법령의)	6장
	hürriyet	자유	13장
İ	için	~을 위하여, ~때문에	4장
	içtihat	판례(법원의 해석)	5장
	idare	행정	5장
	ihbar	고발, 신고	12장
	ihlal	침해, 위반	13장
	ihtar	최고(催告)	7장
	ihtimal	가능성, 개연성	15장
	ihtimam	주의, 정성 들임	18장
	ikrar	자백, 승인	16장
	ilan	공고, 공시	14장

	iletişim	통신, 소통	12장
	imkânsız	불가능한	14장
	imza	서명	16장
	insaf	공정한 마음, 양심	17장
	ipotek	저당권	9장
	iptal	무효(화), 취소	13장
	irade	의사(意思)	7장
	ispat	증명	12장
	ispat yükü	증명책임	6장
	istem	신청, 청구	9장
	istemek	원하다	3장
	istifade	이용, 도움을 얻음	18장
	istinaf	항소(2심 불복)	5장
	işaret	표지, 기호, 신호	15장
	işlem	행위, 법률행위	1장
	işleme	개작(2차적 저작물 작성)	15장
	işlemek	(죄를) 범하다	11장
	işletme	기업, 사업체	8장
	itibaren	~부터(기산점)	4장
	ivedi	긴급한, 신속한	14장
	iyiniyet	선의(善意)	6장
	izin	허가	1장
K	kabul	승낙	7장
	kadar	~까지	4장
	kaide	규칙, 원칙	18장
	kaldırmak	취소하다(항소심이 원판결을)	5장
	kalkmak	일어나다	19장
	kalp	심장, 마음	2장
	kamu davası	공소(公訴)	12장
	kamu düzeni	공서(公序), 공공질서	7장
	kanıt	증거, 증명하는 것	19장
	kanun	법률	6장
	kanun yolu	불복 절차(상소 수단)	5장
	karar	결정, 판결	2장
	kararname	대통령령(Cumhurbaşkanlığı kararnamesi)	13장

	karine	추정(推定)	9장
	karşılıklı	쌍방의, 상호의	7장
	kasıt	고의	11장
	kayıt	기재, 등록	4장
	kazanım	취득(한 것)	9장
	keşif	검증(현장 조사)	12장
	kısıtlı	피후견인(직역 「제한된 사람」)	6장
	kira sözleşmesi	임대차계약	7장
	kişi	사람, 인(人)	6장
	kişilik hakkı	인격권	6장
	kitap	책	2장
	kolluk	경찰(사법경찰 조직의 총칭)	12장
	komisyon	위원회(헌재 사전 심사 위원회)	13장
	kontrol	통제	12장
	konu	대상, 주제	14장
	korkutma	강박(強迫, 직역 「겁주기」)	7장
	koruma	보호	15장
	kulak	귀	17장
	kullanım	사용	15장
	kullanma	사용(하는 것)	9장
	kullanmak	쓰다	3장
	kural	규칙, 원칙	19장
	kurulmak	성립하다(계약이)	7장
	kurum	기관, 청(廳)	15장
	kusur	과책(過責)	8장
	kuvvet	힘, 물리력	9장
L	lafız	말, 문언(文言)	18장
	lisans	라이선스, 실시권·사용권	15장
M	mağdur	피해자	11장
	mahkeme	법원	2장
	mahkûm	선고받은	11장
	mahsus	~에 고유한, 특별한	18장
	makbuz	영수증, 수령증	16장
	makul	합리적인, 상당한	16장
	mal	재산	9장

	mali	재산적, 금전적	15장
	mal rejimi	부부재산제	10장
	manevi	정신적인, 비재산적인	8장
	marka	상표	15장
	mazeret	변명, 정당한 사유	11장
	meclis	의회	13장
	memur	공무원	9장
	memur	공무원, 직원	14장
	menfaat	이익(법률상 이익)	14장
	millet	국민, 민족	13장
	miras	상속, 상속재산	2장
	mirasçı	상속인	10장
	müdahil	참가인(의), 개입하는	16장
	müebbet	무기(無期)의, 종신의	11장
	mühür	인장, 도장, 봉인	16장
	mülkiyet	소유권	9장
N	nüsha	사본, 부(部)	16장
O	olan	~인, ~한(현재 분사)	4장
	olmak	되다, 이다	3장
	olmaya	~이 되도록(동명사 + 여격)	4장
	ortaklık	공동체, 조합(상속인·동업자의)	10장
	oturduğu	~이 거주하는(소유형 관형절)	4장
Ö	ödev	의무, 책무	13장
	öğrenmek	알게 되다	8장
	ölüm	사망, 죽음	8장
	öncelik	우선(순위)	14장
	öneri	청약	7장
	örf	관습, 관행	2장
	örf ve âdet	관습(직역 「관행과 습속」)	6장
	örnek	예, 보기	20장
	öz	본질, 핵심	13장
	özel	특별한, 사적인	1장
	özen	주의, 세심함	8장
	özet	요약, 개요	20장
	özgürlük	자유(새말)	13장

P	para	돈	17장
	parça	부분, 조각	9장
	paylaşma	분할(상속재산의)	10장
R	razı	동의한, 받아들인	8장
	rehin	담보물권(질·저당), 담보	9장
	resen	직권으로	16장
	ret	거절	10장
	rıza	동의, 승낙	10장
	rüçhan	우선(권)	15장
	rüya	꿈	17장
S	saat	시간, 시(時)	2장
	sahih	참된, 맞는	17장
	sahip	소유자, 권리자, 주인	15장
	saklı	감추어진	4장
	saklı pay	유류분(遺留分)	10장
	saldırı	침해, 공격	9장
	sanık	피고인	11장
	satıcı	매도인	7장
	savunma	방어	8장
	sayılmak	간주되다, ~로 여겨지다	3장
	sebep	이유, 사유, 원인	14장
	senet	증서, 문서(처분문서)	16장
	sınır	한계, 경계	1장
	sınır	한도, 경계(1장 「국경」)	11장
	sınırlamak	제한하다	13장
	somut delil	구체적 증거	12장
	sonra	뒤에, 나중에	4장
	son söz	최후 진술, 마지막 말	16장
	sorgu	(법관의) 신문	12장
	sormak	묻다, 질문하다	20장
	sorumlu	책임 있는	8장
	sorumluluk	책임	8장
	soruşturma	수사(단계)	12장
	soybağı	친자 관계(혈통의 끈)	10장
	söylemek	말하다, 이르다	20장

	sözleşme	계약	2장
	suçlama	혐의 사실, 비난(죄를 씌움)	12장
	suçlu	죄 있는	11장
	suçüstü	현행범(의 상태)	12장
	süre	기간	2장
Ş	şekil	방식(계약의)	7장
	şerh	부기(附記), 가등기류 기재	9장
	şikâyet	고소	11장
	şüphe	혐의, 의심	12장
	şüpheli	피의자	12장
T	tahkim	중재	14장
	tahsil	징수, 추심	17장
	takdir	평가, 재량	18장
	takdir yetkisi	재량(직역 「평가 권한」)	6장
	taklit	모방, 위조품	15장
	talep	청구, 신청, 요구	16장
	tanık	증인	2장
	taraf	쪽, 편	4장
	tasarım	디자인	15장
	tavzih	판결의 해명, 명확화	16장
	tecavüz	침해	15장
	tedbir	조치, 처분(güvenlik tedbiri 보안처분)	11장
	tehlike	위험	8장
	telafi	회복, 보전, 만회	14장
	telif	저작(권) — telif hakkı 저작권	15장
	temsil	공연, 상연	15장
	temyiz	상고(3심 불복)	5장
	tescil	등기(登記), 등록	9장
	teslim	인도(引渡), 넘겨줌	9장
	teşebbüs	미수(未遂)	11장
	toplantı	회의, 모임	20장
	tutanak	조서, 회의록	5장
	tüketmek	소진하다, 다 쓰다(구제 절차를 다 거치다)	13장
	tüzel kişi	법인	6장
U	umumi	일반의, 공공의	18장

	usul	절차, 방식	2장
	uygulamak	적용하다	3장
Ü	ücret	보수, 임금	1장
	üye	구성원	5장
	üzere	~하도록, ~하기로(목적·조건)	4장
V	vakıf	재단	6장
	vasi	후견인	10장
	vasiyet	유언	10장
	vazgeçmek	포기하다, 그만두다(-DAn)	16장
	vekil	수임인	7장
	vergi	조세, 세금	14장
	verilecek	주어질, 내려질(미래 분사)	4장
	vermek	주다	3장
	vesayet	후견	10장
Y	yabancı	외국인	13장
	yakalama	체포	12장
	yakın	근친, 가까운 사람	8장
	yanılmak	착오에 빠지다	7장
	yapı	건축물, 공작물	8장
	yapmak	하다, 만들다	3장
	yaptırım	제재(制裁), 형사 제재	11장
	yardım	방조(幇助)	11장
	Yargıtay	튀르키예 대법원(사법 계통 최고법원)	5장
	yaş	나이(만)	10장
	yazılı bildirim	서면 통지	14장
	yemin	선서, 맹세	16장
	yenilik	새로움, 신규성	15장
	yerleşim yeri	주소	6장
	yetki	권한	14장
	yokluk	부재, 결석	16장
	yürütme	집행, 행정(권)	13장
	yürütmek	걷게 하다	19장
Z	zina	간통(이혼 사유로서)	10장
	zincirleme	연속의(zincirleme suç 연속범)	11장
	zorunluluk	긴급피난(zorunluluk hali)	11장

튀르키예 법령 원문: T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, mevzuat.gov.tr(통합본 — 법적 효력은 관보 공포본에 있다). 스위스 법령: fedlex.admin.ch(통합본). 법령 문언은 튀르키예 저작권법(FSEK) 31조(공식 공포된 법령의 자유 이용)에 따라 옮겼다. mevzuat.gov.tr 에는 이용 조건 문서가 공개되어 있지 않다(2026. 11. 8. 확인). 이 책은 위 기관이 만들거나 승인한 것이 아니다. 한국 조문: 국가법령정보센터.

발음: en.wiktionary 튀르키예어 발음 틀(tr-IPA)의 값을 표제어마다 출처와 함께 옮겼고, 장음·강세는 TDK 『Güncel Türkçe Sözlük』의 발음 칸과 대조했다(사전의 뜻풀이 문장은 옮기지 않았다).

합성음: Piper tr_TR-dfki-medium(rhasspy/piper-voices). 학습 데이터는 DFKI GmbH 의 튀르키예어 음성 자료(marytts/dfki-ot-data, © 2009 DFKI GmbH, CC BY-NC-SA 4.0)이고, 모델은 미국 영어 lessac 목소리에서 미세조정한 것이다. 곡절 부호 낱말은 합성기가 부호를 읽지 못해 음소를 직접 넣었다. 합성 음성임.

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.